

**Денежные расходы организаций
и их финансирование. Прибыль
организации**

Вопросы

- Государственное регулирование ценообразования
- Характеристика денежных расходов организации, их классификация и источники финансирования
- Состав расходов, относимых на производство и реализацию продукции
- Экономическая сущность прибыли и ее виды
- Распределение и использование прибыли в организации
- Рентабельность организации, ее виды и методы расчета

Государственное регулирование ценообразования

- Закон «О ценообразовании» устанавливает правовые основы государственной политики в области ценообразования в Республике Беларусь, сферу применения свободного и регулируемого ценообразования, права, обязанности и ответственность субъектов ценообразования.

- **цена** - денежное выражение стоимости единицы товара;
- **тариф** - денежное выражение стоимости единицы работы, услуги;
- **ценообразование** - процесс по установлению и применению цен (тарифов);
- **свободная цена (тариф)** - цена (тариф), складывающаяся под воздействием спроса и предложения в условиях свободной конкуренции;
- **регулирование цен (тарифов)** - воздействие на процессы установления и применения цен (тарифов) со стороны субъектов ценообразования, осуществляющих регулирование цен (тарифов);
- **регулируемая цена (тариф)** - цена (тариф), устанавливаемая субъектами ценообразования, осуществляющими регулирование цен (тарифов);
- **фиксированная цена (тариф)** - регулируемая цена (тариф) в твердо выраженной денежной величине;

- **Субъектами ценообразования в Республике Беларусь** являются:
- Президент Республики Беларусь;
- государственные органы (организации), осуществляющие регулирование цен (тарифов);
- юридические лица, не являющиеся государственными органами (организациями), осуществляющими регулирование цен (тарифов);
- индивидуальные предприниматели;
- иные физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством осуществлять определенные виды деятельности, не относимые законодательными актами к предпринимательской деятельности, на товары (работы, услуги) которых применяются регулируемые цены (тарифы).
-

- **Основными принципами ценообразования являются:**
- определение основ государственной политики в области ценообразования;
- сочетание свободных и регулируемых цен (тарифов);
- установление регулируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги) на уровне, обеспечивающем субъектам хозяйствования покрытие экономически обоснованных затрат и получение достаточной для расширенного воспроизводства прибыли с учетом субсидий и других мер государственной поддержки.

- В Республике Беларусь на товары (работы, услуги), за исключением случаев, предусмотренных законодательством, применяются **свободные цены (тарифы)**.
- **Регулируемые цены (тарифы)** в Республике Беларусь применяются на:
 - товары, произведенные (реализуемые) в условиях естественных монополий, услуги, оказываемые (предоставляемые) субъектами естественных монополий, относящиеся к сферам естественных монополий;
 - отдельные товары (работы, услуги), конкретный перечень которых устанавливается Президентом Республики Беларусь или по его поручению Советом Министров Республики Беларусь.

- **Регулирование цен (тарифов) осуществляется путем установления:**
- фиксированных цен (тарифов);
- предельных цен (тарифов);
- предельных надбавок (скидок, наценок);
- предельных нормативов рентабельности, используемых для определения суммы прибыли, подлежащей включению в регулируемую цену (тариф);
- порядка установления и применения цен (тарифов);
- индексации цен (тарифов);
- декларирования цен (тарифов).

- Государственные органы (организации), осуществляющие регулирование цен (тарифов), **вправе принимать решение** о выборе конкретного способа регулирования цен (тарифов) исходя из государственных интересов и складывающейся социально-экономической ситуации в республике в порядке, установленном законодательством.

- **Права юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица в области ценообразования**
-
- самостоятельно или по согласованию с покупателем установить цену (тариф) на товар (работу, услугу), если в отношении их в соответствии законодательством Республики Беларусь о ценообразовании не применяется регулирование цен (тарифов);
- обжаловать в установленном законодательством порядке решения, принятые в отношении их государственными органами (организациями), осуществляющими регулирование цен (тарифов), а также должностными лицами этих государственных органов (организаций).
-

- Обязанности юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица в области ценообразования:
- соблюдать законодательство Республики Беларусь о ценообразовании;
- представлять государственным органам (организациям), осуществляющим регулирование цен (тарифов), полную и достоверную информацию, необходимую для установления регулируемых цен (тарифов);
- исполнять иные обязанности, установленные законодательством.

- Контроль за соблюдением проверяемыми субъектами, осуществляющими реализацию товаров (работ, услуг), законодательства Республики Беларусь о ценообразовании осуществляется органами Комитета государственного контроля Республики Беларусь, структурным подразделением с правами юридического лица республиканского органа государственного управления по вопросам экономики, на который в соответствии с законодательством возложены функции регулирования цен (тарифов), областными и Минским городским исполнительными комитетами в соответствии с законодательством.

- Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Беларусь о ценообразовании, несут ответственность в соответствии с законодательными актами.
-
- Решения государственных органов (организаций), осуществляющих регулирование цен (тарифов), их должностных лиц могут быть **обжалованы** субъектами ценообразования в вышестоящий государственный орган (организацию) и (или) в суд в установленном законодательством порядке.
- **Обжалование** в установленном законодательством порядке решений государственных органов (организаций), осуществляющих регулирование цен (тарифов), их должностных лиц **не приостанавливает исполнение таких решений.**

- **Статья 12.4. Нарушение установленного порядка формирования и применения цен (тарифов)**
- 1. Нарушение должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем установленного порядка формирования и (или) применения цен (тарифов) -
 - влечет наложение штрафа в размере до сорока базовых величин
- 2. Нарушение установленных уполномоченными государственными органами (организациями) фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, оптовых и (или) торговых надбавок (скидок) -
 - влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством.

- 3. Реализация товаров (работ, услуг), в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов), без экономических расчетов, подтверждающих уровень применяемых цен (тарифов), или с нарушением установленного порядка регистрации цен (тарифов) -
- влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до десяти процентов стоимости реализованных товаров (работ, услуг).

- **Статья 245. Установление или поддержание монопольных цен**
- 1. Установление или поддержание монопольных цен путем сговора индивидуальных предпринимателей или должностных лиц юридических лиц о деятельности на совместном рынке -
 - наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет.
- 2. Установление или поддержание монопольных цен, сопряженные с принуждением или применением насилия в отношении конкурентов, -
 - наказываются штрафом, или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

- **предельная цена (тариф)** - регулируемая цена (тариф), величина которой ограничена верхним и (или) нижним пределами;
- **предельная надбавка (скидка, наценка)** - ограничение к цене, устанавливаемое субъектами ценообразования, осуществляющими регулирование цен (тарифов);
- **предельный норматив рентабельности** - устанавливаемый предельный показатель отношения прибыли к затратам, выраженный в процентах;
- **индексация цены (тарифа)** - изменение уровня цены (тарифа) путем применения коэффициента к цене (тарифу) в порядке, установленном законодательством;
- **декларирование цен (тарифов)** - регистрация цен (тарифов) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, включенными в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, в государственных органах, определенных законодательством.

Характеристика денежных расходов организации, их классификация и источники финансирования

- В процессе предпринимательской деятельности каждый субъект хозяйствования несет денежные затраты.
- Их характер, состав и структура зависят от многих факторов: организационно-правовой формы хозяйствования, отраслевой принадлежности, места, инвестиционной, финансовой и учетной политики, а также от установленных законодательно правил и принципов поведения хозяйствующих субъектов в налоговой, кредитной, страховой и фондовой сферах.

- **Расходами организации признаётся** уменьшение экономической выгоды в результате выбытия активов (денежных средств, или другого имущества) и возникновения обязательств, приводящих к снижению капитала предприятия, за исключением уменьшения вкладов по решению собственников.

- **Расходы организации** могут быть связаны с текущей деятельностью, так и необходимостью расширения производства и покрытия социальных потребностей субъекта хозяйствования.
- **В теории и практике классифицируются по различным признакам.**

- По экономическому содержанию и источникам финансирования все расходы организации подразделяется;
- расходы по видам деятельности;
- внереализационные расходы.
- **Расходы по видам деятельности** - это себестоимость, т.е. затраты организации, которые обеспечивают простое воспроизводство ранее затраченных материальных ценностей, трудовых затрат, основных фондов и получение прибыли.
- Кроме того, в состав себестоимости включается ряд расходов, не связанных с извлечением прибыли организации, такие, как налоги и отчисления.

- Чёткое разграничение затрат по видам деятельности (основной, инвестиционной, финансовой), а также по источникам их финансирования, имеет исключительно важное значение для правильного определения прибыли, платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

- По целевому назначению денежные расходы подразделяют на:
- **относимые на воспроизводство основных фондов и оборотных средств.** К ним относят вложение денежных средств в строительство новых объектов производственного назначения, техническое перевооружение и реконструкцию действующего производства, приобретение нового оборудования, инвестиции в оборотные фонды.
- **относимые на проведение социально-культурных мероприятий.** К ним относятся расходы на подготовку кадров, повышение их квалификации, содержание оздоровительных лагерей, домов отдыха и др.;

- **относимые на производство и реализацию продукции.** Они занимают наибольший удельный вес во всех расходах организации и включают расходы, связанные с использованием в процессе производства продукции сырья, материалов, основных фондов, комплектующих изделий, труда и др.

- расходы на потребительские цели, связанные с финансированием социально-культурных объектов, находящихся на балансе организации, и с материальным стимулированием коллектива работников (сверх фонда оплаты по труду).
- Эти выплаты осуществляются в форме вознаграждений по итогам работы за год, оказания материальной помощи, оплаты льготных путевок на лечение и др.
- В условиях самофинансирования организации должны обеспечить перечисленные расходы за счет собственных источников и в первую очередь за счет чистой прибыли.

- **В зависимости от источников покрытия денежные расходы подразделяют на:**
 - производимые за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении организации;
 - покрываемые целевыми средствами или за счет специальных фондов;
 - включаемые в себестоимость продукции.
-
- **Значительное место в расходах организаций занимают затраты на производство и реализацию продукции, которые принимают форму себестоимости.**

Состав расходов, относимых на производство и реализацию продукции

- **В соответствии с законодательством все денежные затраты, относимые на производство и реализацию продукции объединены в следующие группы:**
- стоимость потребленных в процессе хозяйственной деятельности материалов;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных средств и нематериальных активов и прочие затраты.

- **Стоимость потребленных в процессе хозяйственной деятельности материалов** — включают в себя оплату сырья и материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, топлива и энергии всех видов, расходы на тару и тарные материалы, запасные части, затраты, связанные с приобретением малоценных и быстроизнашивающихся предметов и др.
- Формирование этой группы затрат напрямую связано с величиной прибыли, от уровня затрат зависят устойчивость положения организации на рынке, конкурентоспособность выпускаемой ею продукции.
-

- Как правило, данные расходы занимают наибольший удельный вес в расходах организации.
- Их структура во многом определяется отраслевой принадлежностью субъекта хозяйствования.
- **Например,** в материалоемких отраслях промышленности и строительстве основная денежная нагрузка приходится на закупку сырья и материалов, на транспорте значительная часть затрат падает на приобретение топлива и запасных частей и т.д.

- Для возмещения материальных затрат организации необходимо соблюдение двух условий:
- продукция должна быть реализована;
- выручка от реализации продукции должна своевременно поступать на денежные счета организации.
- Поскольку факт реализации продукции зависит и от учетной политики организации, то материальные затраты возмещаются после завершения всего кругооборота средств и реального поступления денег на ее счета или в кассу.

- **Затраты на оплату труда** представляют собой денежные и натуральные выплаты работникам организации для обеспечения нормального воспроизводства рабочей силы. Натуральные выплаты учитываются в денежной форме и включаются в совокупный годовой доход работника.
- **В эту группу включаются:**
- заработная плата за фактически выполненную работу в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда;
- стоимость продукции, выдаваемая в порядке натуральной оплаты работникам;

- выплаты по системам премирования за производственные результаты в размерах, предусмотренных действующим законодательством, за экономию сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов, надбавки за профессиональное мастерство, за высокие достижения в труде и т.д.;
- выплаты компенсирующего характера (надбавки и доплаты за работу в ночное время, сверхурочную работу, работу в многосменном режиме, за работу в тяжелых и вредных условиях труда и т.д.);

- стоимость бесплатно предоставляемого жилья, коммунальных услуг (или денежная компенсация при их непредставлении), стоимость покупки продуктов;
- стоимость выдаваемых бесплатно предметов (включая форменную одежду, обмундирование), остающихся в личном постоянном пользовании (или сумма льгот в связи с их продажей по пониженным ценам);
- оплата различных отпусков в соответствии с законодательством и выплата денежных компенсаций за неиспользованный отпуск, пособия работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией организаций.

- В группе «Отчисления на социальные нужды» отражаются обязательные отчисления по установленным нормативам в фонд социальной защиты населения, Белгосстрах.
- Отчисления производятся от всех видов оплаты труда работников, занятых в производстве соответствующей продукции, работ и услуг.

- В составе группы «Амортизация основных средств и нематериальных активов» отражается сумма амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам, исчисленные исходя из амортизируемой стоимости основных средств и материальных активов установленном законодательством порядке.
- Арендные организации в группе «Амортизация основных средств и нематериальных активов» отражают амортизационные отчисления как по собственным, так и по арендованным основным фондам.

- В элементе «Прочие затраты» отражаются **многоплановые затраты**:
- налоги и отчисления в целевые фонды в соответствии с законодательством;
- страховые взносы по обязательным видам страхования;
- плата по процентам за ссуды под товарно-материальные ценности в пределах срока, проценты за отсрочку или рассрочку оплаты товаров, выполненных работ и оказанных услуг;
- расходы на рекламу;
- оплата услуг связи, банков, вычислительных центров;
- арендная плата, лизинговые платежи и др.

Экономическая сущность прибыли и ее виды

- **Прибыль** - это денежное выражение накоплений, создаваемых организациями любой формы собственности.
- Она определяется как разница между выручкой от реализации товаров работ и услуг по всем видам деятельности (за вычетом косвенных налогов и отчислений в целевые бюджетные фонды) и затратами на производство и реализацию.
- Прибыль является главной целью предпринимательской деятельности.

- В условиях рыночных отношений роль прибыли возрастает.
- - прибыль выступает как основной критерий эффективности конкретной производственной деятельности.
- С одной стороны в величине полученной прибыли отражаются все количественные и качественные результаты деятельности организации, с другой - индивидуальный уровень прибыли в сравнении с отраслевыми показателями характеризует степень умения (опыта, инициативности, квалификации и др.) персонала успешно организовать хозяйственную деятельность в условиях рыночных отношений;

- - прибыли принадлежит главная роль в
системе внутренних источников
формирования финансовых ресурсов
организации, обеспечивающих развитие, реали-
зацию стратегических целей, повышение
конкурентной позиции организации на рынке.
- При этом прибыль является постоянно
воспроизводимым доходом и его
воспроизводство осуществляется на
расширенной основе;

- - за счёт прибыли достигается увеличение рыночной стоимости организации.
- Способность самовозрастания стоимости капитала обеспечивается путём направления части прибыли на прирост чистых активов. Чем выше сумма и уровень капитализации прибыли, тем в большей степени возрастает рыночная стоимость организации, определяемая при ее продаже, слиянии с другой организацией и в других случаях;

- - прибыль является основным защитным механизмом, предохраняющим организацию от банкротства.
- Несмотря на то, что угроза банкротства может возникнуть и в условиях прибыльной работы при использовании высокой доли заёмного капитала, неэффективном управлении ликвидностью активов, организация успешнее выходит из кризисного состояния при высоком потенциале прибыли.
- За счёт рационального распределения прибыли может быть быстро увеличена доля высоколиквидных активов, собственного капитала, сформированы соответствующие резервные фонды и на этой основе восстановлена платёжеспособность и повышена финансовая устойчивость.

- **По источникам формирования прибыли выделяют:**
- прибыль от реализации продукции, работ и услуг;
- прибыль от реализации имущества организации;
- прибыль от внереализационных операций.

- **Прибыль от реализации продукции** является **основным её видом**, непосредственно связанным с отраслевой спецификой деятельности организаций.
- Она характеризует финансовый результат основной производственно-коммерческой деятельности организации и может осуществляться в любых видах, зафиксированных в его уставе и не запрещённых законом.
- **Величина прибыли** определяется как разница между выручкой от реализации продукции, работ и услуг в отпускных ценах, уменьшенных на сумму косвенных налогов, и затратами на производство и реализацию.

- В условиях рыночных отношений, **кроме основной деятельности**, организации имеют дополнительные возможности получения доходов, **в частности;**
- **от реализации имущества;**
- **получения прибыли по нерелизационным операциям.**

- **Прибыль от реализации имущества** представляет собой доходы, полученные от продажи изношенных или неиспользуемых основных фондов, излишних запасов сырья, материалов, топлива, запчастей и нематериальных активов в виде патентов, лицензий, торговых марок, программных средств, уменьшенные на сумму расходов по их реализации.

- **В состав доходов, формирующих прибыль по внереализационным операциям, относятся:**
-
- **доходы от участия в совместной деятельности;**
- **от принадлежащих организации облигаций, акций и других ценных бумаг, выпущенных сторонними эмитентами, по депозитным вкладам в банках, полученные штрафы, пени, неустойки и др.**

Распределение и использование прибыли в организации

- **Механизм воздействия финансов на хозяйственную деятельность и экономическую эффективность организации, находится не в самом производстве, а в *распределительных денежных отношениях*.**
- Характер их воздействия на производство зависит от того, насколько конкретная система распределения, формы и методы ее организации соответствуют объективным потребностям общества.
- Распределение прибыли является составной частью общей системы распределительных отношений и, наравне с распределением дохода физических лиц, самой главной.

- Конкретные формы и методы распределения прибыли постоянно развиваются с ростом общественного производства и с изменением задач, стоящих перед экономикой.
- **Прибыль распределяется между государством, собственниками организации и самой организацией.**
- Пропорции этого распределения в значительной мере воздействуют на эффективность деятельности организации.

- **Взаимоотношения организаций и государства по поводу прибыли строятся на основе налогообложения прибыли.**
- В организации распределению подлежит прибыль после уплаты налогов и выплаты дивидендов. Из этой прибыли также уплачиваются некоторые налоги в местные бюджеты и взыскиваются экономические санкции.
- Распределение этой части прибыли отражает процесс формирования фондов и резервов организации для финансирования потребностей производственного и социального развития.

- В условиях рыночного хозяйства государство не вмешивается в процесс распределения прибыли, остающейся в распоряжении организации после уплаты налогов.
- Тем не менее, посредством предоставления налоговых льгот государство стимулирует направление прибыли на капитальные вложения производственного назначения и строительство жилья, на благотворительные цели, финансирование природоохранных мероприятий, расходов на содержание объектов и учреждений социальной сферы, на проведение научно-исследовательских работ.

- **Распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации, регламентируется ее внутренними документами.**
- **Некоторые аспекты распределительного процесса фиксируются в *уставах организации*.**
- **В соответствии с уставом или решением распорядительного органа в организации создаются фонды:**
 - **накопления;**
 - **потребления;**
 - **социальной сферы.**

- Если же фонды не создаются, то в целях обеспечения планового расходования средств составляются **сметы расходов на:**
 - **развитие производства;**
 -
 - **социальные нужды трудового коллектива;**
 - **материальное поощрение работников и благотворительные цели.**

- **К расходам, связанным с развитием производства и финансируемым из прибыли**, относятся расходы на научно-исследовательские, проектные, опытно-конструкторские и технологические работы, финансирование разработок и освоения новой продукции и технологических процессов, затраты по совершенствованию технологии и организации производства, модернизации оборудования; затраты, связанные с техническим перевооружением и реконструкцией действующего производства, расширением организации и новым строительством объектов, проведением природоохранных мероприятий, расходы по погашению долгосрочных кредитов банков и процентов по ним.

- **Накопленная прибыль** может быть направлена организацией в уставные капиталы других организаций, долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, перечисляться вышестоящим организациям, союзам, концернам, ассоциациям и пр. Эти направления также считаются использованием прибыли на развитие.

- **Распределение прибыли на социальные нужды** включает в себя расходы по эксплуатации социально-бытовых объектов, находящихся на балансе организации, финансирование строительства объектов непроизводственного назначения, проведение оздоровительных и культурно-массовых мероприятий и т.п.
- **К прибыли, направляемой на материальное поощрение** относятся выплата премий за достижения в труде, оказание материальной помощи, единовременные пособия ветеранам, пенсионерам, компенсация удорожания стоимости питания в столовых и др.

- **Вся прибыль, остающаяся в распоряжении организации, разделяется на:**
 - прибыль, увеличивающую стоимость имущества, т.е. участвующую в процессе накопления;
 - и прибыль, направляемую на потребление, не увеличивающую стоимость имущества.
- **Если прибыль не расходуется на потребление, то она остается в организации как нераспределенная прибыль прошлых лет и увеличивает размер собственного капитала организации.**
- **Наличие нераспределенной прибыли увеличивает финансовую устойчивость организации, свидетельствует о наличии источника для последующего развития.**

Рентабельность организации, ее виды и методы расчета

- Абсолютная величина прибыли не даёт полного представления об уровне эффективности предпринимательской деятельности.
- Сумма прибыли может увеличиваться, а эффективность производства может оставаться на прежнем уровне или даже снижаться.
-
- Поэтому для оценки финансовых результатов применяются относительные **показатели измерения доходности организаций с различных позиций, которые группируются в соответствии с интересами участников экономического процесса, рыночного обмена.**

- Рентабельность является одной из базовых экономических категорий экономики.
- Толкование термина «рентабельность» не вызывает особых разногласий, поскольку под ним понимается отношение, в числителе которого всегда фигурирует прибыль.
- Таковыми показателями являются: рентабельность продукции, капитала или активов субъектов хозяйствования.
- Показатель рентабельности отдельных изделий, выполненных работ и услуг отражает эффективность затрат живого и овеществлённого труда на их производство и определяется как отношение прибыли от реализации к полной себестоимости продукции, работ и услуг.

- Сравнение уровня доходности текущих затрат по отдельным видам продукции внутри отрасли и в межотраслевом разрезе позволяет определить причины колебаний в себестоимости и обосновать мероприятия по увеличению удельного веса специализированного производства, технологической замене дорогостоящего сырья, материалов, по ускорению внедрения и освоения новой техники и современных технологий, по улучшению качества продукции и другие.

- При принятии решений, связанных с управлением процессами формирования прибыли, используются показатели **рентабельности капитала, издержек и продаж.**
- **Рентабельность капитала** исчисляется как отношение прибыли к капиталу (активам), **рентабельность издержек** - отношение прибыли к себестоимости (издержкам), **рентабельность продаж** - отношение прибыли к цене (выручке от реализации продукции, услуг).

- Показатели рентабельности активно участвуют в процессах анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, финансовом планировании, выработке управленческих решений, принятии решений потенциальными кредиторами и инвесторами.

Планирование и прогнозирование затрат, относимых на производство и реализацию продукции (работ, услуг)

- Планирование затрат на производство и реализацию продукции важно, прежде всего, для определения оптимальной ценовой политики организации.
- Необходимым условием при этом является раздельное планирование переменных и постоянных затрат и определение наиболее экономичного размера производственных запасов.

- **При стабильной экономической ситуации планирование переменных затрат осуществляется двумя взаимодополняющими методами:**
- по эмпирическим нормам расхода на единицу продукции;
- по фактическим данным за истекший период о себестоимости продукции.
- **Установление нормы переменных затрат на единицу выпускаемой продукции позволяет определить суммарный объем затрат на объем выпуска.**

- При стабильной стоимости переменных затрат их общая величина может быть определена по формуле:
- $Z_{\text{пгр}} = H * V_n$,
- где $Z_{\text{пер}}$ - планируемая сумма переменных затрат в денежном выражении:
- H - норма затрат на единицу продукции в денежном выражении;
- V_n - плановый объем выпуска в натуральном выражении.

- **В нестабильной экономической ситуации планирование затрат затруднено.** В этих условиях на первый план выходит текущая оценка стоимости переменных затрат и корректировка цены реализации в зависимости от уровня инфляции. При этом возможны противоречия между инфляционно меняющимися ценами и другими ценообразующими факторами.
- **Например,** состояние платежеспособного спроса потребителей или ужесточившаяся конкуренция не позволят производителю увеличивать цену реализации пропорционально росту издержек.

- Постоянные расходы существенно не меняются при уменьшении или увеличении объема выпуска продукции, изменяется лишь их относительная величина на единицу произведенной продукции.
- Если абстрагироваться от постоянных затрат, то рост переменных затрат при их неизменных нормах не приводит к снижению прибыли. Напротив, прибыль возрастает пропорционально росту выпуска продукции.

- При планировании постоянных затрат важное значение имеет их взаимосвязь с объемом выпуска. Значительные изменения в объеме выпуска могут вызвать большие изменения в себестоимости продукции.
- Иными словами, уровень производственной активности является важнейшим фактором, влияющим на себестоимость единицы продукции. Даже при неизменности постоянных затрат организация может получить совершенно разный финансовый результат в зависимости от объема выпуска.

- **Итак, при планировании постоянных затрат организация должна решать следующие задачи:**
- определение необходимого объема выпуска и реализации продукции, при котором достигается окупаемость переменных и постоянных затрат;
- расчет необходимой величины постоянных затрат и сопоставление их с реальными производственными возможностями.
-

- Для определения минимального объема выпуска продукции, ниже которого ее производство становится нерентабельным, используют показатель *порога рентабельности*.
- **Пример.** Переменные затраты составляют 60 тыс. руб., выручка от реализации за вычетом переменных затрат - 40 тыс. руб., или 0,4 (40/100).
- Соответственно, порог рентабельности составляет:
 $60 / 0,4 = 150$ тыс. руб.
- **В данном примере** организация получит положительный финансовый результат лишь при выпуске и реализации продукции свыше 150 тыс. руб. Чем выше объем выпуска, тем привлекательней результат.

- Для планирования постоянных затрат необходим детальный анализ их ожидаемой структуры и максимальная информация о предстоящем выпуске, производственных заказах и производственных возможностях.
- Постоянные затраты могут меняться под воздействием факторов, не влияющих на объем производства.

- Изменения могут происходить, прежде всего, под воздействием внешних условий: повышения цен и тарифов, переоценки основных фондов, изменения норм амортизационных отчислений и т.п.
- Влияние внешних условий не поддается планированию, поэтому финансовая служба организации должна оперативно отслеживать колебания себестоимости и в случае опасных отклонений ставить вопрос перед руководством об увеличении отпускных цен.

- Изменяя соотношение между постоянными и переменными затратами в пределах возможностей организации, можно решить вопрос оптимизации величины прибыли. Такая зависимость называется эффектом производственного рычага.

- Эффект производственного рычага проявляется в силе его воздействия.
- Сила воздействия производственного рычага определяется по формуле:
- $\frac{В_{рп}}{З_{пер}}$
- где $\frac{В_{рп}}{З_{пер}}$ - сила воздействия производственного рычага;
- $В_{рп}$ - выручка от реализации продукции;
- $З_{пер}$ - переменные затраты;
- $При$ - прибыль от реализации продукции.

- Зная данные о росте выручки от реализации продукции и силу воздействия производственного рычага, можно прямым способом определить рост прибыли при увеличении объема выпуска продукции.
- **Показатель силы воздействия производственного рычага** определяет, во сколько раз возрастет прибыль при 1%-ом росте выручки от реализации продукции.
- Очевидно, чем больше доля постоянных затрат в структуре общих издержек, тем сильнее сила воздействия производственного рычага.

- **Таким образом,** для достижения оптимальных финансовых результатов, необходимо не только планирование величины затрат, но и определение их рациональной структуры. Выбор наиболее подходящего для конкретных экономических условий варианта формирования текущих затрат организации является важнейшей задачей ее финансовой службы.

- **В отечественной практике все затраты на производство и реализацию продукции по их экономическому содержанию планируются по элементам затрат.**
- Группировка затрат по элементам имеет огромное значение в финансовом планировании, определении взаимоотношений с бюджетом.
- В рамках внутрифирменного планирования она необходима для целей финансового управления.
- С получением выручки восстанавливаются производственные запасы в форме текущих активов для обеспечения непрерывного процесса производства.
- Планирование затрат на производство и реализацию продукции предполагает составление **сметы затрат по элементам и калькуляции себестоимости единицы продукции (объема работ) по статьям затрат.**

- **Планирование затрат на производство и реализацию продукции предполагает оценку производственных запасов.**
- С экономической точки зрения, производственные запасы оказывают двойное влияние на финансово-экономическое состояние организации.
- **С одной стороны**, имея большие запасы сырья, организация получает широкие возможности для поиска поставщиков и осуществления закупок. Производя закупки сырья в больших количествах, можно добиться существенных скидок.
- Запасы готовой продукции позволяют эффективно удовлетворять потребительский спрос, предоставляют организации свободу в составлении производственного плана и маркетинговых мероприятиях.
- Кроме того, создание крупных запасов готовой продукции связано с выполнением больших заказов.

- **С другой стороны**, при формировании крупных запасов происходит временное омертвление капитала. Хранение и перевозка запасов связаны с дополнительными денежными затратами. Дополнительный ущерб возникает при угрозе устаревания продукции и потери прибыли на капитал.
- Поэтому важно определить объем запасов, при котором полученная экономия и выгода превышают дополнительные затраты и ущерб от их содержания.
- **При планировании денежных расходов** составляются два документа - калькуляция себестоимости и смета затрат на весь выпуск.

Контроллинг в финансовой деятельности организаций

- *Контроллинг* - это интеграционный метод, характеризующий использование в единой информационной системе учет, планирование и контроль для принятия решений, обеспечивающих максимальную выгоду.

- Он представляет соединение методов учета, анализа, планирования, нормирования и контроля в единую систему получения, обработки, обобщения информации и принятия решений, позволяющих организации осуществлять прибыльную деятельность.
Контроллинг также обеспечивает организации достижение таких целей, как минимизация убытков, обеспечение платежеспособности и ликвидности, выживание в условиях конкуренции при рыночном механизме хозяйствования.

- **Контроллинг включает выполнение в определенной последовательности следующих видов работ:**
- определение стратегических и текущих целей развития организации с учетом внешних и внутренних факторов;
- обоснование реальных целей функционирования организации посредством установления конечных количественных и качественных показателей;
- разработку системы координации и контроля за процессом достижения конечных результатов с выявлением причин и виновников возможных отклонений фактических значений от плановых;
- поведение анализа полученных отклонений.

- **Основная задача контроллинга заключается в определении комплекса мероприятий по выявлению характера и степени воздействия факторов внешней и внутренней среды на хозяйственную деятельность организации.**
- **Специальными задачами контроллинга является подготовка, разработка и использование конкретного инструментария по анализу производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности организации.**

- **В зависимости от направлений финансовой деятельности в организации различают следующие виды контроллинга:**
- контроллинг затрат и результатов, включающий анализ каждого вида затрат, причин отклонений, использования фонда заработной платы, структуризацию мест возникновения затрат, распределение выручки от реализации продукции, расчет прибыли и т.д.;
- контроллинг по отдельным договорам, включающий составление калькуляции, анализ финансового обеспечения договоров;
- контроллинг финансовых проектов, включающий составление калькуляции затрат и бюджетирование проекта, анализ отклонений, контроль и анализ результативности проекта;

-

- контроллинг запасов, включающий финансовый анализ запасов, регулирование размера минимального запаса;
- контроллинг финансовой устойчивости и ликвидности, включающий анализ платежных потоков, управление наличностью, дебиторами и кредиторами;
- контроллинг инвестиций, включающий анализ инвестиционной программы, контроль за ее выполнением, составление бюджета инвестиций.

Интеллектуальная собственность и ее роль в социально-экономическом развитии

Вопросы

- Понятие и характеристика прав интеллектуальной собственности
- Авторское право и смежное право
- Промышленная собственность
- Экономическая роль интеллектуальной собственности
- Виды охраняемых произведений
- Субъекты авторского права
- Имущественные и неимущественные права авторов произведений
- Охрана смежных прав. Субъекты смежных прав
- Охрана авторских прав в сети Интернет

Понятие и характеристика прав интеллектуальной собственности

- Интенсивность происходящих в мире технологических, экономических и правовых изменений все в большей мере обеспечивается ресурсами интеллектуального характера, **важнейшими из которых являются объекты интеллектуальной собственности.**
- Выступая в качестве нематериальных активов, интеллектуальные компоненты придают рыночным товарам **более высокие потребительские свойства, способствуют их успешной реализации.**
- Правовой охране объектов интеллектуальной собственности уделяется все большее внимание в мире.

- По определению Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), ***«в самом широком смысле интеллектуальная собственность означает закрепленные законом права, которые являются результатом интеллектуальной деятельности в промышленной, научной, литературной и художественной областях»***

- Права, относящиеся к объектам интеллектуальной собственности, **ограничены сроком действия, территорией, являются исключительными и носят абсолютный характер.**
- Законодательством устанавливаются конкретные **сроки действия прав**, по истечении которых объекты интеллектуальной собственности могут беспрепятственно использоваться любыми физическими или юридическим лицами.

- **Исключительный характер прав** означает допустимость совершения их носителями любых предусмотренных законом действий с возможностью запрета третьим лицам совершать такие же действия без согласия правообладателя.
- Исключительное право действует против любого лица, которое хотело бы воспользоваться принадлежащим правообладателю объектом интеллектуальной собственности без его разрешения, **и в этом его абсолютный характер.**

- Следовательно, **под интеллектуальной собственностью следует понимать исключительное право юридического или физического лица на результаты интеллектуальной (творческой) деятельности.**
- К правам интеллектуальной собственности относятся также права на средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (например, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания).

- **Интеллектуальная собственность включает две основные сферы прав:**
- право промышленной собственности и авторское право, которое включает также охрану так называемых «смежных прав».
- В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь (ст. 980) к объектам интеллектуальной собственности относятся (рис. 1):

Объекты интеллектуальной собственности

Объекты авторского права и смежных прав

Объекты промышленной собственности

Объекты авторского права

Объекты смежных прав

Изобретения,
полезные
модели,
промышленные образцы,
топологии
ИМС, селекционные
достижения

Средства индивидуализации

произведения

науки	литературы	искусства
-------	------------	-----------

Исполнения,
фонограммы,
передачи эфирного
и кабельного
вещания

товарные
знаки
и знаки
обслуживания

географические
указания

фирменные
наименования

Авторское право и смежные права

- Авторское право регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства.**
- Первый Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» был принят 16 мая 1996 г.**
- С принятием этого закона начали охраняться и смежные права, объектами которых являются исполнения, фонограммы и передачи организаций эфирного или кабельного вещания.**

- Первый Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» был принят 16 мая 1996 г. С принятием этого закона начали охраняться и смежные права, объектами которых являются исполнения, фонограммы и передачи организаций эфирного или кабельного вещания.
- В целях гармонизации Закона «Об авторском праве и смежных правах» 1996 г. с новыми международными нормами и приведения его в соответствие с положениями международных конвенций и договоров в действующий закон были внесены изменения. **В июне 1998 г. принята новая редакция Закона «Об авторском праве и смежных правах». Закон вступил в силу 19 августа 1998 г.**

- С принятием этого закона авторское право Беларуси вышло на уровень авторско-правовой охраны, действующей в развитых странах мира. Как и в законодательстве ведущих стран мира, в нем декларируются исключительные права авторов на результаты их творческой деятельности. При этом наряду с защитой прав авторов от неправомерного использования их произведений закон предусматривает условия для воспроизведения и распространения результатов интеллектуального труда. **Иначе говоря, имущественные права авторов приобретают форму товара, который может свободно отчуждаться и передаваться на договорной основе.** Это создает благоприятные условия для развития интеллектуального творчества.

- Владелец исключительных имущественных прав может использовать **знак охраны авторского права**, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов:
 - - латинской буквы «С» в окружности: ©;
 - — имени (наименования) владельца исключительных имущественных прав;
 - — года первого опубликования произведения.
- Исполнитель и производитель фонограммы для оповещения о своих имущественных правах может использовать¹ **знак охраны смежных прав**, который помещается на каждом экземпляре фонограммы и состоит из трех элементов:
 - -латинской буквы «Р» в окружности: и;
 - — имени (наименования) владельца исключительных имущественных прав;
 - — года первого опубликования фонограммы.

Промышленная собственность

- Термин «**промышленная собственность**» впервые начал применяться во французском законодательстве как вид собственности на изобретение и товарный знак. Промышленная собственность в настоящем контексте понимается как результат интеллектуального труда, являющегося порождением разума.
- В соответствии со ст. 1(2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности **к объектам промышленной собственности относятся изобретения во всех сферах человеческой деятельности, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования места происхождения товара, а также пресечение недобросовестной конкуренции.**

- Изобретение является результатом творческой деятельности в области техники. В изобретательском праве, действовавшем на территории бывшего СССР и в ряде других стран, изобретение определялось как техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны. Термин «техническое решение» употреблялся в широком смысле как практическое средство удовлетворения определенных общественных потребностей. При этом обязательным было указание на технические средства для решения задачи.

- Новое законодательство, принятое в большинстве стран мира, не содержит критерия «техническое решение». Это явилось следствием бурного развития новых областей науки и техники, отраслей производства - информатики, биотехнологий, компьютерной техники, программного обеспечения, способов лечения людей и животных и т.д.
- Решение задачи признается охраноспособным, если оно соответствует критериям и требованиям, установленным соответствующими правовыми нормами.

- В некоторых странах, в том числе в Республике Беларусь, регистрируются **«полезные модели»**, которые имеют более узкую сферу применения и относятся к конструктивному выполнению объекта.
- Промышленный образец является результатом творческой деятельности, направленной на художественное или художественно-конструкторское решение внешнего вида продукта или изделия. Промышленный образец должен удовлетворять эстетические потребности и наиболее рационально и эффективно выполнять свои функции.
- С развитием искусства дизайна потребителей все больше привлекает то, что полезность товаров сочетается с приятным внешним видом. Производители товаров постоянно увеличивают расходы на дизайн и охрану результатов этого творчества путем регистрации промышленных образцов.

- **Товарные знаки** известны еще с древних времен, а начиная с эпохи индустриализации и развития рыночных отношений заняли ключевые позиции в международной торговле. **Товарный знак** стал средством индивидуализации продукции предприятия, он позволяет передать в доступной форме определенное качество или иные характеристики товара. Потребители имеют возможность сделать свой выбор среди различных товаров, имеющихся на рынке, ориентируясь на товарный знак производителя. Товарные знаки побуждают своих владельцев к улучшению известных и выпуску новых высококачественных товаров, что стимулирует экономический прогресс.

- В соответствии со ст. 1 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» дано следующее **определение товарного знака и знака обслуживания**: - «Товарный знак и знак обслуживания – обозначение, способствующее отличию товаров и услуг одних юридических или физических лиц от однородных товаров или услуг других юридических или физических лиц».

- **Фирменные наименования** включают в себя названия или термины, служащие для того, чтобы узнать по каким-либо признакам о деловой деятельности предприятия (фирмы). Наименование фирмы идентифицирует предприятие безотносительно к товарам или услугам, реализуемым ею на рынке.
- Фирменные наименования являются объектом охраны по законодательству многих стран. Правовые режимы, регулирующие их использование, определяются положениями Гражданского кодекса, законодательных актов, регулирующих деятельность предприятий (фирм), положениями закона в области недобросовестной конкуренции и/или специальным законом о фирменных наименованиях.

- **Фирменное наименование** — это специальное наименование, являющееся частью полного иди сокращенного наименования юридического лица, используемое для отличия его от других коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в тождественной или сходной области предпринимательской деятельности или в других областях деятельности.

- **Наименования места происхождения товара совместно с указаниями происхождения известны как географические указания.** Наименования места происхождения и указания происхождения определяют источник или происхождение изделия или услуг, для которых они используются. В то время как указание происхождения определяет лишь источник происхождения (например, «Сделано в Беларуси»), наименование происхождения указывает на характерные качества товара, определяющиеся географическим районом его происхождения. Их использование позволяет в покупке тех или иных товаров оказать потребителям помощь и является мощным средством воздействия на покупателей. Неправомерное использование географических указаний может ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или услуги, нанося тем самым значительный вред.

- В соответствии с Законом «О географических указаниях», принятым 17 июля 2002 г., **под географическим указанием понимается обозначение, которое идентифицирует товар как происходящий с территории страны региона или местности на этой территории, где определённые качество, репутация иди другие характеристики товара в значительной степени связываются с его географическим происхождением.**

Экономическая роль интеллектуальной собственности

- Основные задачи, которые ставит перед собой каждое государство, должны быть направлены на решение конкретных проблем в целях обеспечения экономического прогресса. Для этого требуется постоянный приток новых идей и технологий, чтобы обеспечить эффективность промышленного производства и улучшить условия жизни. Новые технологии в большинстве случаев являются результатом научных исследований и технического творчества, т.е. основаны на знаниях.

- Наиболее важным и конкретным примером систематизированных знаний, направленных на решение определенной технической проблемы, является **изобретение**. *Как продукт творческого труда изобретение — это качественно новое оригинальное решение, в большинстве своем частной задачи, позволяющее удовлетворять имеющуюся практическую потребность.*

- Применимость, а стало быть и полезность изобретений, выражается в том, что они доставляют обществу некоторые материальные или иные блага. Их экономическая полезность определяется способностью экономить живой и овеществленный труд в материальном производстве. Это находит выражение, прежде всего, в повышении производительности труда.
- Производительность зависит от множества экономических и социальных факторов, среди которых технические новшества (изобретения, полезные модели, рационализаторские предложения) признаны в качестве наиболее важного средства.
- Технические новшества могут обеспечить более эффективное использование рабочей силы, сырья, капитальных вложений и тем самым обеспечить производство одинакового объема продукции с гораздо меньшими затратами.

- На современном этапе развития в общей стоимости выпускаемой продукции значительно снижается удельный вес сырья и трудовых ресурсов.
- Конкурентоспособность обеспечивается не столько капиталовложениями, сколько инновационной и творческой деятельностью.
- Государства, располагающие собственными ресурсами, могут увеличить свой потенциал за счет освоения чужих технологий по лицензионным соглашениям либо за счет вложения средств в собственные научно-технические программы и проекты.

- Для тех государств, которые не имеют достаточной сырьевой базы, основным направлением развития становится эффективное использование имеющего интеллектуального потенциала. Однако для его производственной реализации, с целью извлечения прибыли, требуются большие усилия, наличие соответствующей инфраструктуры, системы управления, правовых и экономических условий.

- Важнейшим направлением в эффективной реализации объектов интеллектуальной собственности является торговля лицензиями на научно-технические достижения и другие результаты интеллектуального труда.
- Следует отметить, что торговля лицензиями всегда способствовала сокращению производительных затрат труда. Она является одной из наиболее выгодных торговых операций как для продавца (лицензиара), так и для покупателя (лицензиата).
- В настоящее время объемы торговли лицензиями в мире значительны: оборот превышает 130 млрд долл. США.
- Ежегодные темпы его роста составляют более 10%, что свидетельствует о динамичности данного вида операций.

- Большой удельный вес в валовом внутреннем продукте (ВВП) занимает индустрия интеллектуальной собственности, охраняемая авторским правом и смежными правами.
- К этой сфере относятся произведения науки, литературы, искусства, исполнения, фонограммы, вещательная деятельность, кино-, видео- и аудиопроизведения, полиграфическая продукция, компьютерные программы и базы данных.
- Коммерциализация объектов авторского права и смежных прав в США, например, дает 36% объема ВВП.
- В Республике Беларусь, по имеющимся весьма приблизительным оценкам, вклад данной отрасли составляет около 18% ВВП.
- Развитие информационных технологий, рост потребностей в программных продуктах, расширение коммерческой реализации объектов интеллектуальной собственности уже в ближайшее время окажут существенное воздействие на рост ВВП.

Виды охраняемых произведений

- Законодательством большинства стран охраняются права творческих работников на результаты их труда. Основная цель охраны авторских прав - это содействие обогащению и распространению национального культурного наследия. Обогащение национальной культуры, быта и иных сфер духовной жизни людей зависит от уровня охраны произведений науки, литературы и искусства. Высокий уровень охраны является весомым стимулом для творчества и одной из главных предпосылок социального, экономического и культурного прогресса.

- Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности (п. 1 ст. 992 ГК). **В связи с тем, что законодательство не дает определения понятия «произведения», указанная норма о творческой деятельности является очень важным критерием при отнесении результата деятельности автора к объекту авторского права.** При этом авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства как обнародованные, так и необнародованные, выраженные в любой объективной форме, независимо от назначения и достоинства произведения (ст. 5 Закона «Об авторском праве и смежных правах»).
- Объектами охраны могут быть как хорошие произведения литературы или музыки, так и плохие (дело вкуса). Заложенные в произведении идеи не обязательно должны быть новыми, однако форма их выражения обязательно должна быть оригинальной.

- Произведение становится объектом авторского права лишь при условии, что оно выражено в какой-либо объективной форме. Пока мысли и образы автора существуют лишь в виде творческого замысла, они не могут быть восприняты другими людьми и, следовательно, нет потребности в их правовой охране. **Общественную значимость приобретают творческие результаты, которые воплощены в какой-либо объективной форме:** письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.); устной (публичное произнесение, публичное исполнение и т.д.); звуко или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и т.д.); изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео-или фотокадр и т.д.); объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и т.д.); в других формах.

- **В соответствии со ст. 993 ГК объектами авторского права являются:**
- - литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.);
- - драматические и музыкально-драматические произведения, произведения хореографии и пантомимы и другие сценарные произведения;
- - музыкальные произведения с текстом и без текста;
- - аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения);
- — произведения скульптуры, живописи, графики, литографии и другие произведения изобразительного искусства;
- - произведения прикладного искусства;
- - фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
- - карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и другим наукам;
- - компьютерные программы и иные;

- **К объектам авторского права также относятся:**
- - производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, музыкальные аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства);
- - сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.
- **Не являются объектами авторского права (ст. 8 закона):**
 - официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного характера), а также их официальные переводы;
- - государственные символы и знаки (флаг, герб, гимн, ордена, денежные и иные знаки);
- - произведения народного творчества, авторы которых неизвестны.

- Авторское право не распространяется на идеи, процессы, системы, методы функционирования, концепции, принципы, открытия или просто информацию как таковые, даже если они выражены, отображены, объяснены и воплощены в произведении.
- Закрепленный законом перечень объектов авторского права показывает наиболее распространенные формы выражения творческих произведений. Рассмотрим их более подробно.

- **Литературные произведения.** В законе этот термин понимается в широком значении и охватывает любое произведение, в котором мысли, чувства и образы выражены посредством слова в оригинальном построении или оригинальном изложении. К литературным произведениям относятся романы, поэмы, рассказы, драматургические и другие произведения независимо от их содержания и формы (книга, брошюра, статья в журнале, газета), режиссерские сценарии, письма, дневники, лекции, доклады и т.п., независимо от того, выпущены они в свет или нет. Самостоятельным видом литературного произведения является перевод произведения на другой язык. При осуществлении перевода с одного языка на другой переводчик должен передать смысловое значение слов и выражений, сохранить стиль и основные особенности, художественное своеобразие оригинального произведения, т.е. творчески воссоздать произведение в новой языковой форме.

- **2. Научные произведения.** К ним относятся любые оригинальные произведения научного, научно-технического, научно-популярного, учебного характера, выраженные, как правило, в материальной форме монографии, книге, брошюре, диссертации, отчете и т.д., либо в иной объективной форме, допускающей возможность восприятия произведения третьими лицами.

- **3. Драматические, музыкально-драматические и сценарные произведения.** Драматические произведения воплощаются во всех жанровых разновидностях: трагедии, комедии, драмы, трагикомедии. Текст драматического произведения, в отличие от других видов литературных произведений, состоит из диалогов и монологов персонажей. А само произведение предназначено для исполнения на сцене.
- Основными жанрами музыкально-драматических произведений являются опера, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл, рок-опера. Они представляют собой произведения, включающие драматическую и музыкальную составляющую в их неразрывном единстве.
- Сценарные произведения - это сценарии, по которым ставятся фильмы, балетные спектакли и другие массовые представления. Сценарий независимо от вида ставящихся произведений, будь то киносценарий, сценарий балета, режиссерский сценарий, и степени заимствования (оригинальный или передаточный) относится к охраняемым объектам авторского права.

- **4. Хореографические произведения и пантомимы.**
Хореография в первоначальном смысле понималась как запись танца, затем она превратилась в самостоятельный вид творчества - танцевальное искусство.
- Хореографические произведения выражаются в форме танца, балета и пантомимы. Основными средствами создания художественного образа в танце являются движения и положения тела танцовщика. В балете содержание произведения раскрывается в танцевально-музыкальных образах. Пантомима - это вид сценического искусства, в котором основными средствами создания художественного образа являются пластика, жест, мимика.
- Правовая охрана хореографических произведений наступает с момента обнародования.

- **Компьютерные программы** (программы для ЭВМ), охраняемые как литературные произведения и базы данных.
- В Законе Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» дается следующее определение: «компьютерная программа - упорядоченная совокупность команд и данных для получения определенного результата с помощью компьютера, записанная на материальном носителе, а также сопутствующая электронная документация».
- База данных - это объективная форма представления и организации данных, систематизированных определенным образом для возможности их обработки и поиска с помощью компьютера.
- База данных или компиляции иных материалов в любой форме, представляющие собой по подбору и расположению материалов результат интеллектуального творчества, охраняются как таковые (п. 3 ст. 7 закона). На содержимое базы данных авторское право не распространяется.
- Таким образом, авторским правом охраняются любые программы для ЭВМ и базы данных, представленные в объективной форме и являющиеся результатом творческой деятельности. Не распространяется правовая охрана на идеи, принципы, алгоритмы, языки программирования, лежащие в основе программ и баз данных.

Субъекты авторского права

- Субъектами авторского права являются лица, которым по закону, как создателям произведений, принадлежит авторское право в отношении того или иного произведения. Иначе говоря, **владельцем авторского права на произведение является лицо, творческим трудом которого оно создано, т.е. его автор.**

- Исключением из этого положения может быть только предусмотренное законодательством право нанимателя, а не автора быть владельцем авторского права на произведение, созданное в порядке выполнения служебного задания. При этом в соответствии с законом Республики Беларусь личные неимущественные права на произведение, созданное в порядке выполнения служебного задания или служебных обязанностей, принадлежат автору. **Нанимателю принадлежат имущественные права на служебное произведение, если договором между ними не предусмотрено иное (ст. 14).**

- Автором произведения может быть любое физическое лицо. Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта их создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется соблюдения каких-либо формальностей (ст. 9 закона). **Следовательно, авторские права у создателя произведения возникают немедленно, как только творческий результат облекается в объективную форму, позволяющую воспринимать его иными лицами.** Автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, если не доказано иное. В случае, когда произведение публикуется анонимно или под псевдонимом, представителем автора является издатель, наименование которого обозначено на произведении. Это положение действует до тех пор, пока автор не заявит о своем авторстве на произведение.

- Субъектами авторского права после смерти автора становятся его наследники. Наследование имущественных прав авторов в соответствии с общепринятым правилом может осуществляться либо по завещанию, либо по закону. В соответствии со ст. 24 закона не переходит по наследству право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора. Наследники автора и исполнители завещания вправе осуществлять защиту указанных прав без ограничения срока. При отсутствии наследников автора защиту таких прав осуществляет специально уполномоченный на то государственный орган Республики Беларусь.

Имущественные и неимущественные права авторов произведений

- Действующее законодательство закрепляет за автором произведения ряд субъективных прав как личного неимущественного, так и имущественного характера.

- В Законе Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» (ст. 15) определено, что автору в отношении его произведения принадлежат следующие личные неимущественные права:
 - - *право признаваться автором произведения (право авторства);*
 - — *право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом или без обозначения имени, т.е. анонимно (право на имя);*
 - — *право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации);*
 - - *право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме (право на обнародование).*

- Право авторства обусловлено необходимостью индивидуализации результатов творческого труда и признания связи этих результатов с деятельностью конкретных авторов. Право авторства неотделимо от личности автора, является неотчуждаемым и непередаваемым ни по каким основаниям, в том числе по договору или по наследству. Эта норма содержится в Гражданском кодексе Республики Беларусь (п. 3 ст. 982) «право авторства неотчуждаемо и непередаваемо».
- Право авторства является абсолютным и возникает с момента создания произведения. Абсолютный характер права авторства выражается, во-первых, в его объективности (как объективно существует само произведение, так и объективно авторство), во-вторых, в том, что все другие права, как личные неимущественные, так и имущественные, являются производными от него и, в-третьих, в обязанности всех других лиц воздерживаться от нарушения авторских прав.
- Право авторства является международно признанной нормой. В соответствии с п. 1 ст. 6 bis «неимущественные права» Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений автор имеет право «требовать признания авторства; возражать против определенных изменений и других нарушающих права действий».

- **С правом авторства непосредственно связано право на имя.** Это право возникает так же, как и право авторства, из самого факта создания произведения, но реализуется в отличие от права авторства лишь в случае обнародования произведения.
- В соответствии с законодательством автор может реализовать свое право на имя тремя возможными способами:
- 1) указанием своего подлинного имени (полноту указания определяет сам автор) на экземпляре произведения;
- 2) обнародованием под вымышленным именем (псевдонимом);
- 3) опубликованием произведения без указания имени создателя, т.е. анонимно.

- На практике большинство создаваемых произведений сопровождается указанием подлинного имени автора (авторов), однако нередко случаи публикации произведений под псевдонимом. Это широко распространено среди писателей, например, Демьян Бедный, Янка Купала, Якуб Колас, Козьма Прутков (под этим псевдонимом выступали трое авторов), Максим Танк и др.
- Произведения, созданные несколькими лицами (соавторами), публикуются с указанием всех имен соавторов в согласованной ими последовательности либо в алфавитном порядке, иногда с согласия всех соавторов произведение может выйти в свет под именем одного или нескольких авторов, внесших наибольший вклад в создание произведения.

- Важнейшими имущественными правами автора являются право осуществлять или разрешать осуществлять следующие действия (ст. 16
- закона):
- — *воспроизведение произведения;*
- - *распространение оригинала или экземпляров произведения посредством продажи или иной передачи права собственности;*
- — *прокат оригиналов или экземпляров;*
- — *импорт экземпляров произведения;*
- — *публичный показ оригинала или экземпляра произведения;*
- — *публичное исполнение произведения;*
- — *передачу произведения в эфир;*
- — *иное сообщение произведения для всеобщего сведения;*
- — *перевод произведения на другой язык;*
- ~ *переделку или иную переработку произведения.*

- Как определено ст. 4 закона, **воспроизведение** — это изготовление одного или более экземпляров произведения или объекта смежных прав в любой материальной форме, включая постоянное или временное хранение в цифровой форме в электронном средстве. **Следовательно**, право на воспроизведение означает право на повторное придание произведению объективной формы, доступной для восприятия третьих лиц. Одним из способов использования произведения является его распространение. Право автора на распространение тесно связано с правом на воспроизведение, поскольку прежде чем произведение распространять, необходимо его изготовить в определенном количестве экземпляров. Распространением является продажа или введение в гражданский оборот иным способом ограниченного числа копий произведения.

Охрана смежных прав. Субъекты смежных прав

- **К смежным правам** относятся права исполнителей на исполняемые произведения, права производителей фонограмм на их фонограммы и права организаций эфирного или кабельного вещания.
- **Следовательно**, субъектами смежных прав являются исполнители, производители фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания

- **Смежные права предусматривают охрану прав тех, кто оказывает помощь творцам произведений в доведении творческого замысла автора до сведения широкой аудитории, и в этом смысле они производны и зависимы от прав создателей произведения. Поэтому Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» (ст. 29) четко оговорено, что как субъект авторского права исполнитель осуществляет свои права при условии соблюдения прав автора исполняемого произведения: производитель фонограммы, организация эфирного или кабельного вещания, в свою очередь, осуществляют свои права в пределах прав, полученных по договору с исполнителем и автором записанного или передаваемого в эфир или по кабелю произведения.**

- Охрана прав исполнителей означает защиту интересов актеров, певцов, музыкантов, танцоров и иных лиц, которые играют на сцене, выступают в концертах, декламируют или иными способами исполняют литературные и художественные произведения.
- Охрана прав производителей фонограмм подразумевает защиту интересов физических или юридических лиц, осуществивших первую звуковую запись какого-либо исполнения или иных звуков.
- Под правами организаций эфирного или кабельного вещания понимаются организации, ведущие радио- и телевещание, в том числе посредством кабельного и спутникового телевидения.
- Для возникновения и осуществления прав, предусмотренных законом, не требуется соблюдения каких-либо формальностей.
- Положения закона также применяются к исполнителям, производителям фонограмм и организациям эфирного или кабельного вещания, которым охрана прав на территории Республики Беларусь предоставляется в соответствии с международными договорами Республики Беларусь.

Охрана авторских прав в сети Интернет

- В сети Интернет размещается множество различных публикаций, в том числе книг, статей как с указанием, так и не редко без указания фамилий действительных авторов, а также без их согласия.
- Исходя из того, что авторское право распространяется как на обнародованные, так и необнародованные произведения, выраженные в любой объективной форме, под действие Закона «Об авторском праве и смежных правах» однозначно подпадают сетевые публикации. Размещение произведения на сайте в электронной форме означает его обнародование.

- Более того, копию авторского произведения, получаемого из Интернета, следует считать экземпляром произведения, если ее запись осуществляется на жесткий диск компьютера пользователя. Автор произведения, обнародованного на сайте, вправе рассчитывать на соблюдение его неимущественных и имущественных прав. При этом способы защиты авторского права в Интернете практически не отличаются от традиционно применяемых. Нарушители авторских прав могут быть подвергнуты административной или уголовной ответственности.

- Проблема охраны авторских прав в Интернете заключается в сложности обеспечения доказательной базы в случае нарушения и в отсутствии частного правового механизма их защиты.
- Автор или правообладатель должен самостоятельно определить факт нарушения авторских прав, отслеживать распространение и использование охраняемых объектов в цифровых сетях. Это многие правообладатели обеспечить не в состоянии, поэтому не предпринимают попыток пресечь нарушения, основываясь на действующем законодательстве Республики Беларусь.

- Для охраны своих прав авторы могут использовать опережающие публикации производителей на бумажных носителях до появления в Интернете, программно-технические средства, исключающие свободный доступ и несанкционированное копирование, нотариальное заверение рукописей и иные методы.

Интеллектуальная собственность и ее роль в социально-экономическом развитии

Вопросы

- Понятие и характеристика прав интеллектуальной собственности
- Авторское право и смежное право
- Промышленная собственность
- Экономическая роль интеллектуальной собственности

Понятие и характеристика прав интеллектуальной собственности

- Интенсивность происходящих в мире технологических, экономических и правовых изменений все в большей мере обеспечивается ресурсами интеллектуального характера, **важнейшими из которых являются объекты интеллектуальной собственности.**
- Выступая в качестве нематериальных активов, интеллектуальные компоненты придают рыночным товарам **более высокие потребительские свойства, способствуют их успешной реализации.**
- Правовой охране объектов интеллектуальной собственности уделяется все большее внимание в мире.

- По определению Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), **«в самом широком смысле интеллектуальная собственность означает закрепленные законом права, которые являются результатом интеллектуальной деятельности в промышленной, научной, литературной и художественной областях»**

- Права, относящиеся к объектам интеллектуальной собственности, **ограничены сроком действия, территорией, являются исключительными и носят абсолютный характер.**
- Законодательством устанавливаются конкретные **сроки действия прав**, по истечении которых объекты интеллектуальной собственности могут беспрепятственно использоваться любыми физическими или юридическим лицами.

- **Исключительный характер прав** означает допустимость совершения их носителями любых предусмотренных законом действий с возможностью запрета третьим лицам совершать такие же действия без согласия правообладателя.
- Исключительное право действует против любого лица, которое хотело бы воспользоваться принадлежащим правообладателю объектом интеллектуальной собственности без его разрешения, **и в этом его абсолютный характер.**

- Следовательно, **под интеллектуальной собственностью следует понимать исключительное право юридического или физического лица на результаты интеллектуальной (творческой) деятельности.**
- К правам интеллектуальной собственности относятся также права на средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (например, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания).

- **Интеллектуальная собственность включает две основные сферы прав:**
- право промышленной собственности и авторское право, которое включает также охрану так называемых «смежных прав».
- В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь (ст. 980) к объектам интеллектуальной собственности относятся (рис. 1):

Объекты интеллектуальной собственности

Объекты авторского права и смежных прав

Объекты промышленной собственности

Объекты авторского права

Объекты смежных прав

Изобретения,
полезные
модели,
промышлен-
ные образцы,
топологии
ИМС, селек-
ционные
достижения

Средства индивидуализации

произведения

нау- ки	лите- рату- ры	ис- кус- ства
------------	----------------------	---------------------

Исполнения,
фонограммы,
передачи
эфирного
и кабельного
вещания

товар-
ные
знаки
и знаки
обслу-
жива-
ния

географи-
ческие
указания

фирмен-
ные
назвие-
вания

- Законодательство об интеллектуальной собственности состоит из Гражданского кодекса Республики Беларусь и других актов законодательства;
-
- Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»;
- Закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы» и др.
-
-

- *В соответствии со ст. 980 ГК к объектам интеллектуальной собственности относятся:*

- 1) результаты интеллектуальной деятельности:
- произведения науки, литературы и искусства;
- исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания;
- изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- селекционные достижения;
- топологии интегральных микросхем;
- секреты производства (ноу-хау);

- 2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг:
- фирменные наименования;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- географические указания;

- Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности возникает в силу факта их создания либо вследствие предоставления правовой охраны уполномоченным государственным органом в случаях и в порядке, предусмотренных ГК и иными законодательными актами.
- Условия предоставления правовой охраны секретам производства (ноу-хау) определяются ГК и иными законодательными актами, в частности, Законом Республики Беларусь «О коммерческой тайне».

- **Согласно ст. 982**

-

- 1. Авторам результатов интеллектуальной деятельности принадлежат в отношении этих результатов личные неимущественные и имущественные права.
- Производителям фонограмм и организациям вещания принадлежат в отношении этих объектов только имущественные права.
- Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае перехода его имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности к другому лицу.
- 2. Обладателям права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг принадлежат в отношении этих средств имущественные права.

- **3. Право авторства** (право признаваться автором результата интеллектуальной деятельности) является личным неимущественным правом и может принадлежать только лицу, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности.
- **Право авторства** неотчуждаемо и непередаваемо.
- Если результат создан совместным творческим трудом двух или более лиц, они признаются **соавторами**. В отношении отдельных объектов интеллектуальной собственности законодательством может быть ограничен круг лиц, которые признаются соавторами произведения в целом.

- **Ст. 983. регулирует вопросы Исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности**
- 1. Обладателю имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности (за исключением секретов производства (ноу-хау)) или средство индивидуализации принадлежит исключительное право правомерного использования этого объекта интеллектуальной собственности по своему усмотрению в любой форме и любым способом.
- Использование другими лицами объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых их правообладателю принадлежит исключительное право, допускается только с согласия правообладателя.

- 2. Владелец исключительного права на объект интеллектуальной собственности вправе передать это право другому лицу полностью или частично, разрешить другому лицу использовать объект интеллектуальной собственности и вправе распорядиться им иным образом, если это не противоречит ГК или иному закону.

- 3. Ограничения исключительных прав, в том числе путем предоставления возможности использования объекта интеллектуальной собственности другим лицам, признание этих прав недействительными и их прекращение (аннулирование) допускаются в случаях, пределах и порядке, установленных ГК или иным законом.
- Ограничения исключительных прав допускаются при условии, что такие ограничения не наносят ущерба нормальному использованию объекта интеллектуальной собственности и не ущемляют необоснованным образом законных интересов правообладателей.

- **Согласно ст. 984 определен порядок перехода исключительных прав к другому лицу**
-
- **1. Имущественные права, принадлежащие обладателю исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, если иное не предусмотрено ГК РБ или иным законом, могут быть переданы правообладателем полностью или частично другому лицу по договору, а также переходят по наследству и в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица - правообладателя.**
- **Передача имущественных прав по договору либо их переход в порядке универсального правопреемства не влечет передачи или ограничения права авторства и других личных неимущественных прав. Условия договора о передаче или ограничении таких прав ничтожны.**
-

- **2.** Исключительные права, которые передаются по договору, должны быть в нем определены. Права, которые не указаны в договоре в качестве передаваемых, предполагаются непередаваемыми, поскольку не доказано иное.
- **3.** К договору, предусматривающему предоставление исключительных прав в период его действия другому лицу на ограниченное время, применяются правила о лицензионном договоре (ст. 985 ГК), если иное не предусмотрено законом.
- К договору, предусматривающему передачу исключительных прав другому лицу в полном объеме на весь срок действия исключительного права, применяются правила о договоре уступки исключительного права (ст. 984-1).

- **Статья 984-1 ГК определяет условия договора уступки исключительного права**
-
- **1.** По договору уступки исключительного права одна сторона (правообладатель) передает принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в полном объеме другой стороне.
- **2.** Договор уступки исключительного права должен содержать условие о размере вознаграждения или порядке его определения либо прямое указание на безвозмездность этого договора.

- **3.** Договор уступки исключительного права заключается в письменной форме и подлежит регистрации в случаях, предусмотренных законодательными актами.
- Несоблюдение письменной формы или требования о регистрации влечет недействительность договора.

- 4. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг переходит от правообладателя к другой стороне с момента заключения договора уступки исключительного права, если этим договором не предусмотрено иное.
- Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг по договору уступки исключительного права, подлежащему регистрации в соответствии с законодательными актами, переходит от правообладателя к другой стороне с момента регистрации этого договора.

-

- **Статья 985 устанавливает условия лицензионного договора**
-
- **1.** По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом использования объекта интеллектуальной собственности (**лицензиар**), предоставляет другой стороне (**лицензиату**) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.
- Не допускается безвозмездное предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности в отношениях между коммерческими организациями, если иное не установлено законодательными актами.
- Лицензионный договор и изменения в лицензионный договор регистрируются в патентном органе в случаях и порядке, определяемых законодательством.

- **2. Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату:**
- 1) права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам (**простая, неисключительная лицензия**);
- 2) права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам (**исключительная лицензия**);
- 3) других видов лицензий, допускаемых законодательством
- **Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).**

- **3. Договор о предоставлении лицензиатом права использования объекта интеллектуальной собственности другому лицу в пределах, определяемых лицензионным договором, признается **сублицензионным договором.****
- Лицензиат вправе заключить **сублицензионный договор** лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.
- Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

-

- **Статья 986 ГК определяет условия договора о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности**
-
- **1.** Автор может принять на себя по договору обязательство создать в будущем произведение, изобретение или иной результат интеллектуальной деятельности и предоставить заказчику, не являющемуся его работодателем, исключительные права на использование этого результата.
- **2.** Договор, предусмотренный указанной статьей, должен определять характер подлежащего созданию результата интеллектуальной деятельности, а также цели либо способы его использования.

- **3.** Договоры, обязывающие автора предоставлять какому-либо лицу исключительные права на использование любых результатов интеллектуальной деятельности, которые этот автор создаст в будущем, ничтожны.
- **4.** Условия договора, ограничивающие автора в создании в будущем результатов интеллектуальной деятельности определенного рода либо в определенной области, признаются недействительными.

-

- **Статья 987 ГК устанавливает исключительное право и право собственности**
-
- Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации существует независимо от права собственности на материальный объект, в котором такой результат или средство индивидуализации выражены.
-
-

- **Статья 988 определяет срок действия исключительных прав**
-
- **1.** Исключительное право на объекты интеллектуальной собственности действует в течение срока, предусмотренного ГК РБ или иным законом.
- Закон может предусматривать возможность продления такого срока.
- **2.** Личные неимущественные права в отношении объектов интеллектуальной собственности охраняются бессрочно.
- **3.** В случаях, предусмотренных законом, действие исключительного права может прекращаться вследствие его неиспользования в течение определенного времени.

- **Статья 989. Способы защиты исключительных прав**
-
- **1.** Защита исключительных прав осуществляется способами, предусмотренными [статьей 11](#) ГК.
- Защита исключительных прав может осуществляться также путем:
- 1) изъятия материальных объектов, с помощью которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения;
- 2) обязательной публикации о допущенном нарушении с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право;
- 3) иными способами, предусмотренными законом.
- **2.** При нарушении договоров об использовании результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации применяются общие правила об ответственности за нарушение обязательств ([глава 25](#) ГК).

Авторское право и смежные права

- Авторское право регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства.**
- Первый Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» был принят 16 мая 1996 г.**
- С принятием этого закона начали охраняться и смежные права, объектами которых являются исполнения, фонограммы и передачи организаций эфирного или кабельного вещания.**

- В целях гармонизации Закона «Об авторском праве и смежных правах» 1996 г. с новыми международными нормами в действующий закон были внесены изменения.
- В июне 1998 г. принята новая редакция Закона «Об авторском праве и смежных правах».

- С принятием этого закона авторское право Беларуси вышло на уровень авторско-правовой охраны, действующей в развитых странах мира.
- Как и в законодательстве ведущих стран мира, в нем декларируются исключительные права авторов на результаты их творческой деятельности.

- При этом наряду с защитой прав авторов от неправомерного использования их произведений закон предусматривает условия для воспроизведения и распространения результатов интеллектуального труда.
- **Иначе говоря, имущественные права авторов приобретают форму товара, который может свободно отчуждаться и передаваться на договорной основе.**
- Это создает благоприятные условия для развития интеллектуального творчества.

- Владелец исключительных имущественных прав может использовать **знак охраны авторского права**, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов:
 - - латинской буквы «С» в окружности: ©;
 - — имени (наименования) владельца исключительных имущественных прав;
 - — года первого опубликования произведения.

- Исполнитель и производитель фонограммы для оповещения о своих имущественных правах может использовать¹ **знак охраны смежных прав**, который помещается на каждом экземпляре фонограммы и состоит из трех элементов:
 - -латинской буквы «Р» в окружности: и;
 - — имени (наименования) обладателя исключительных имущественных прав;
 - — года первого опубликования фонограммы.

- **Гражданский кодекс РБ** и принятые в соответствии с ним Закон Республики Беларусь **«ОБ авторском праве и смежных правах»** и другие акты законодательства регулируют **отношения**, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы, искусства (авторское право), исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права).

-

- **Статья 991 ГК определяет сферу действия авторского права**
-
- **1.** В соответствии с ГК и иными актами законодательства авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, существующие в какой-либо объективной форме:
- 1) на территории Республики Беларусь независимо от гражданства авторов и их правопреемников;
- 2) за пределами границ Республики Беларусь, и признается за авторами - гражданами Республики Беларусь и их правопреемниками;
- 3) за пределами границ Республики Беларусь, и признается за авторами - гражданами других государств и их правопреемниками в соответствии с международными договорами Республики Беларусь.
-

- **2.** Произведение считается опубликованным в Республике Беларусь, если в течение тридцати дней после даты первого опубликования за пределами Республики Беларусь оно было опубликовано на территории Республики Беларусь.
- **3.** При предоставлении на территории Республики Беларусь охраны произведению в соответствии с международными договорами Республики Беларусь обладатель авторских прав произведения определяется по законодательству государства, на территории которого имело место действие или событие, послужившее основанием для обладания авторским правом.

- **Ст. 992 ГК определяет объекты авторского права**
-
- **1. Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.**

- **2.** Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме:
 - 1) письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.);
 - 2) устной (публичное произнесение, публичное исполнение);
 - 3) звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической);
 - 4) изображения (рисунок, эскиз, картина, карта, план, чертеж, кино-, теле-, видео-, фотокадр);
 - 5) объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение) и др.

- **3.** Авторское право не распространяется на собственно идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты.
- **4.** Авторское право на произведение не связано с правом собственности на материальный объект, в котором произведение выражено.
- Передача права собственности на материальный объект или права владения материальным объектом сама по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав на произведение, выраженное в этом объекте, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об авторских и смежных правах.
-

- **Ст. 993 ГК определяет произведения, являющиеся объектами авторского права**
-
- 1. Объектами авторского права являются:
- 1) литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.);
- 2) драматические и музыкально-драматические произведения, произведения хореографии и пантомимы и другие сценарные произведения;
- 3) музыкальные произведения с текстом и без текста;
- 4) аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения);

- 5) произведения скульптуры, живописи, графики, литографии и другие произведения изобразительного искусства;
- 6) произведения прикладного искусства и дизайна;
- 7) произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;
- 8) фотографические произведения, в том числе произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
- 9) карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения, относящиеся к географии, картографии и другим наукам;
- 10) компьютерные программы;
- 10-1) монографии, статьи, отчеты, научные лекции и доклады, диссертации, конструкторская документация и другие произведения науки;
- 11) иные произведения.

- **2.** Охрана компьютерных программ распространяется на все виды компьютерных программ (в том числе операционные системы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код.
- **3.** К объектам авторского права также относятся:
- **1) производные произведения** (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, музыкальные аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства);
- **2) сборники** (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие **составные произведения**, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.
- **Производные и составные произведения** охраняются авторским правом независимо от того, являются ли объектом авторского права произведения, на которых они основаны или которые они включают.

- **Ст. 994 ГК устанавливает объекты смежных прав**
-
- Смежные права распространяются на исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания.
- Для возникновения и осуществления смежных прав не требуется соблюдения каких-либо формальностей.
-

- **Ст. 995 ГК определяет сферу действия смежных прав**
-
- **1. Права исполнителя** признаются за ним в соответствии с ГК и иными [актами](#) законодательства об авторских и смежных правах, если:
 - 1) исполнитель является гражданином Республики Беларусь;
 - 2) исполнение впервые имело место на территории Республики Беларусь;
 - 3) исполнение записано на фонограмму;
 - 4) исполнение, не записанное на фонограмму, включено в передачу в эфир или по;
 - 5) в иных случаях, предусмотренных международными договорами Республики Беларусь.

- 2. Права **производителя фонограммы** признаются за ним в соответствии с ГК и иными [актами](#) законодательства об авторских и смежных правах, если:
 - 1) производитель фонограммы является гражданином Республики Беларусь или юридическим лицом, имеющим официальное местонахождение на территории Республики Беларусь;
 - 2) фонограмма впервые опубликована на территории Республики Беларусь;
 - 3) в иных случаях, предусмотренных международными договорами Республики Беларусь.

- 3. Права **организации эфирного или кабельного вещания** признаются за ней в соответствии с ГК и иными [актами](#) законодательства об авторских и смежных правах в случае, если организация имеет официальное местонахождение на территории Республики Беларусь и осуществляет передачи с передатчиков, расположенных на территории Республики Беларусь, а также в иных случаях, предусмотренных международными договорами Республики Беларусь.

Промышленная собственность

- Термин «**промышленная собственность**» впервые начал применяться во французском законодательстве как вид собственности на изобретение и товарный знак.
- Промышленная собственность в настоящем контексте понимается как результат интеллектуального труда, являющегося порождением разума.
- В соответствии со ст. 1(2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности **к объектам промышленной собственности относятся изобретения во всех сферах человеческой деятельности, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования места происхождения товара, а также пресечение недобросовестной конкуренции.**

- Изобретение является результатом творческой деятельности в области техники.
- **В изобретательском праве, действовавшем на территории бывшего СССР и в ряде других стран, изобретение определялось как техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны.**
- При этом обязательным было указание на технические средства для решения задачи.

- Новое законодательство, принятое в большинстве стран мира, не содержит критерия «техническое решение» в отношении изобретения.
- Это явилось следствием бурного развития новых областей науки и техники, отраслей производства - информатики, биотехнологий, компьютерной техники, программного обеспечения, способов лечения людей и животных и т.д.
- Решение задачи признается **охраноспособным**, если оно соответствует критериям и требованиям, установленным соответствующими правовыми нормами.

- В некоторых странах, в том числе в Республике Беларусь, регистрируются **«полезные модели»**, которые имеют более узкую сферу применения и относятся к конструктивному выполнению объекта.
- **Промышленный образец** является результатом творческой деятельности, направленной на художественное или художественно-конструкторское решение внешнего вида продукта или изделия. Промышленный образец должен удовлетворять эстетические потребности и наиболее рационально и эффективно выполнять свои функции.
- С развитием искусства дизайна потребителей все больше привлекает то, что полезность товаров сочетается с приятным внешним видом. **Производители товаров постоянно увеличивают расходы на дизайн и охрану результатов этого творчества путем регистрации промышленных образцов.**

- **ГК Республики Беларусь и принятые в соответствии с ним законы (Закон «О патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы»)** регулируют отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений и с охраной секретов производства (ноу-хау), средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг (фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания, географических указаний).

- **Ст. 998 ГК определяет объекты права промышленной собственности**
-
- Право промышленной собственности распространяется на:
- 1) изобретения;
- 2) полезные модели;
- 3) промышленные образцы;
- 4) селекционные достижения;
- 5) топологии интегральных микросхем;
- 6) секреты производства (ноу-хау);
- 7) фирменные наименования;
- 8) товарные знаки и знаки обслуживания;
- 9) географические указания;
- 10) другие объекты промышленной собственности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях, предусмотренных законодательством.
-
- **Право на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняется государством и удостоверяется патентом.**

- **Ст. 1000 ГК определяет условия правовой охраны изобретения, полезной модели, промышленного образца**
-
- 1. Права на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраняются при условии выдачи патента.
- 2. **Изобретению** в любой области техники предоставляется правовая охрана, если оно относится к продукту или способу, является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
- 3. **Полезной моделью**, которой предоставляется правовая охрана, признается техническое решение, относящееся к устройствам, являющееся новым и промышленно применимым.
- 4. **Промышленным образцом**, которому предоставляется правовая охрана, признается художественное или художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым и оригинальным.

- 1. Патентообладателю принадлежит **исключительное право** на использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца.
- Исключительное право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца включает право использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец по своему усмотрению, если это не нарушает прав других лиц, а также включает право запрещать использование изобретения, полезной модели, промышленного образца другим лицам.

- Исключительное право на использование запатентованного изобретения, представляющего собой способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом. При этом новый продукт считается полученным запатентованным способом, пока не доказано иное.
- 2. Иные лица, непатентообладатели, не вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец без разрешения патентообладателя, за исключением случаев, когда использование в соответствии с ГК или иным законом не признается нарушением прав патентообладателя.

- 3. Нарушением исключительного права патентообладателя признаются осуществленные без его согласия:
- изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, изделия, изготовленных с применением запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца, а также совершение названных действий в отношении средства, при функционировании или эксплуатации которого в соответствии с его назначением осуществляется способ, охраняемый патентом;
- применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в гражданский оборот либо хранение для этих целей продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение.

- 1. Патент действует с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец в патентный орган и сохраняет силу при условии соблюдения требований, установленных законодательством:
- 1) патент на изобретение - в течение двадцати лет. Если с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых в соответствии с законодательством требуется получение разрешения уполномоченного органа, до даты получения первого такого разрешения прошло более пяти лет, срок действия патента на это изобретение продлевается патентным органом по ходатайству патентообладателя.

- Срок действия патента продлевается на время, прошедшее с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение до даты получения первого разрешения на применение лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, в которых использовано изобретение, за вычетом пяти лет.
- При этом срок действия патента не может быть продлен более чем на пять лет.

- Ходатайство о продлении срока действия патента подается в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения первого разрешения на применение лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, в которых использовано изобретение, или даты публикации сведений о патенте в официальном бюллетене патентного органа в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее;

- **2) патент на полезную модель** - в течение пяти лет с возможным продлением этого срока патентным органом по ходатайству патентообладателя, но не более чем на три года. [Ходатайство](#) о продлении срока действия патента на полезную модель подается в патентный орган до истечения срока действия патента;

- 3) патент на промышленный образец - в течение десяти лет с возможным продлением этого срока патентным органом по ходатайству патентообладателя, но не более чем на пять лет. Ходатайство о продлении срока действия патента на промышленный образец подается в патентный орган до истечения срока действия патента.

- 2. Охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца действует с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец в патентный орган.
- Защита прав может быть осуществлена лишь после выдачи патента. В случае отказа в выдаче патента охрана считается ненаступившей.
- 3. Приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца определяется в порядке, предусмотренном законодательством.

- **Товарные знаки** известны еще с древних времен, а начиная с эпохи индустриализации и развития рыночных отношений заняли ключевые позиции в международной торговле.
- **Товарный знак стал средством индивидуализации продукции предприятия, он позволяет передать в доступной форме определенное качество или иные характеристики товара.**
- Потребители имеют возможность сделать свой выбор среди различных товаров, имеющихся на рынке, ориентируясь на товарный знак производителя.
- Товарные знаки побуждают своих владельцев к улучшению известных и выпуску новых высококачественных товаров, что стимулирует экономический прогресс.

- В соответствии со ст. 1 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» дано следующее **определение товарного знака и знака обслуживания**: - «Товарный знак и знак обслуживания — обозначение, способствующее отличию товаров и услуг одних юридических или физических лиц от однородных товаров или услуг других юридических или физических лиц».

- **Фирменные наименования** включают в себя названия или термины, служащие для того, чтобы узнать по каким-либо признакам о деловой деятельности предприятия (фирмы). Наименование фирмы идентифицирует предприятие безотносительно к товарам или услугам, реализуемым ею на рынке.
- Фирменные наименования являются объектом охраны по законодательству многих стран. Правовые режимы, регулирующие их использование, определяются положениями Гражданского кодекса, законодательных актов, регулирующих деятельность предприятий (фирм), положениями закона в области недобросовестной конкуренции и/или специальным законом о фирменных наименованиях.

- **Фирменное наименование** — это специальное наименование, являющееся частью полного иди сокращенного наименования юридического лица, используемое для отличия его от других коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в тождественной или сходной области предпринимательской деятельности или в других областях деятельности.

- **Наименования места происхождения товара совместно с указаниями происхождения известны как географические указания.** Наименования места происхождения и указания происхождения определяют источник или происхождение изделия или услуг, для которых они используются. В то время как указание происхождения определяет лишь источник происхождения (например, «Сделано в Беларуси»), **наименование происхождения указывает на характерные качества товара, определяющиеся географическим районом его происхождения.** Их использование позволяет в покупке тех или иных товаров оказать потребителям помощь и является мощным средством воздействия на покупателей. Неправомерное использование географических указаний может ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или услуги, нанося тем самым значительный вред.

- В соответствии с Законом «О географических указаниях», принятым 17 июля 2002 г., **под географическим указанием понимается обозначение, которое идентифицирует товар как происходящий с территории страны региона или местности на этой территории, где определённые качество, репутация иди другие характеристики товара в значительной степени связываются с его географическим происхождением.**

Экономическая роль интеллектуальной собственности

- Основные задачи государства – обеспечение социально-экономического прогресса (эффективность промышленного производства и улучшение условий жизни).
- Для этого требуется постоянный приток новых идей и технологий, которые являются результатом научных исследований и технического творчества, т.е. основаны на знаниях.

- Наиболее важным примером систематизированных знаний, направленных на решение определенной технической проблемы, является **изобретение**.
- *Как продукт творческого труда изобретение — это качественно новое оригинальное решение, в большинстве своем частной задачи, позволяющее удовлетворять имеющуюся практическую потребность.*

- Применимость, а стало быть и полезность изобретений, выражается в том, что они доставляют обществу некоторые материальные или иные блага. **Их экономическая полезность определяется способностью экономить живой и овеществленный труд в материальном производстве. Это находит выражение, прежде всего, в повышении производительности труда.**
- Технические новшества могут обеспечить более эффективное использование рабочей силы, сырья, капитальных вложений и тем самым обеспечить производство одинакового объема продукции с гораздо меньшими затратами.

- На современном этапе развития в общей стоимости выпускаемой продукции значительно снижается удельный вес сырья и трудовых ресурсов.
- Конкурентоспособность обеспечивается не столько капиталовложениями, сколько инновационной и творческой деятельностью.
- Государства, располагающие собственными ресурсами, могут увеличить свой потенциал за счет освоения чужих технологий по лицензионным соглашениям либо за счет вложения средств в собственные научно-технические программы и проекты.

- Для тех государств, которые не имеют достаточной сырьевой базы, основным направлением развития становится эффективное использование имеющего интеллектуального потенциала.
- Однако для его производственной реализации, с целью извлечения прибыли, требуются большие усилия, наличие соответствующей инфраструктуры, системы управления, правовых и экономических условий.

- Важнейшим направлением в эффективной реализации объектов интеллектуальной собственности является **торговля лицензиями на научно-технические достижения и другие результаты интеллектуального труда.**
- Торговля лицензиями способствует сокращению производительных затрат труда.
- Является одной из наиболее выгодных торговых операций как для продавца (лицензиара), так и для покупателя (лицензиата).
- В настоящее время объемы торговли лицензиями в мире значительны: **оборот превышает 130 млрд долл. США.**
- Ежегодные темпы его роста составляют более 10%, что свидетельствует о динамичности данного вида операций.

- Большой удельный вес в валовом внутреннем продукте (ВВП) занимает индустрия интеллектуальной собственности, охраняемая авторским правом и смежными правами.
- Коммерциализация объектов авторского права и смежных прав в **США, например, дает 36% объема ВВП.**
- **В Республике Беларусь,** по имеющимся весьма приблизительным оценкам, вклад данной отрасли составляет около **18 % ВВП.**
- Развитие информационных технологий, рост потребностей в программных продуктах, расширение коммерческой реализации объектов интеллектуальной собственности уже в ближайшее время окажут существенное воздействие на рост ВВП.

Коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности. Защита прав авторов и правообладателей

- Коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности
- Защита прав авторов и правообладателей

Коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности

- Важным условием успешной предпринимательской деятельности является вовлечение объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот.
- Это способствует повышению качества управленческих решений и конкурентоспособности производимых товаров, работ и услуг.

- В научной литературе под **коммерциализацией** понимают получение дохода, прибыли либо иных материальных благ путем использования объектов интеллектуальной собственности для решения своих производственных и других проблем и (или) продажи на рынке.

- В соответствии с п. 1 ст. 983 Гражданского кодекса Республики Беларусь **обладателю имущественных прав** на объекты интеллектуальной собственности принадлежит **исключительное право** правомерного использования этого объекта по своему усмотрению в любой форме и любым способом.
- **Обладатель исключительных прав** на объекты интеллектуальной собственности может передать это право другому лицу полностью или частично, разрешить другому лицу использовать этот объект или распорядиться им иным образом.

-

- **Передача объектов интеллектуальной собственности осуществляется в двух формах:**
 - **некоммерческая;**
 - **коммерческая.**

- Так, **некоммерческая форма** предусматривает преимущественно технологический обмен, который реализуется путем передачи научно-технической информации в результате научно-технического сотрудничества.
- Передача **ограничивается сведениями общеинформационного характера без раскрытия сущности** технологии изготовления изделий, способов обработки, незапатентованных изобретений, ноу-хау и других сведений.

-

- **Коммерческая форма** передачи объектов интеллектуальной собственности реализуется посредством лицензионных, инжиниринговых, франчайзинговых и других видов соглашений.
-
- В качестве **объектов коммерческой реализации** выступают запатентованные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы данных, ноу-хау и другие результаты интеллектуальной деятельности.
-

- **Правовой формой использования объектов интеллектуальной собственности являются:**
-
- лицензионные договоры;
-
- договоры об уступке прав;
-
- договор франчайзинга;
- авторские договоры и другие.

- Под **лицензией** понимается предоставление прав на использование изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, ноу-хау и других научно-технических достижений владельцем этих прав — **лицензиаром** другому заинтересованному лицу — **лицензиату** за установленное вознаграждение и на определенный срок.

- **Предоставление таких прав оформляется лицензионным договором.**
- В соответствии с п. 1 ст. 985 Гражданского кодекса Республики Беларусь **лицензионный договор** – это гражданско-правовой договор, по которому одна сторона – владелец имущественных прав (**лицензиар**) предоставляет другой стороне (**лицензиату**) право (разрешение) на использование объекта интеллектуальной собственности на условиях, предусмотренных договором.

- Не допускается безвозмездное предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности в отношениях между коммерческими организациями, если иное не установлено законодательными актами.
- **Лицензионный договор и изменения в лицензионный договор регистрируются в патентном органе в случаях и порядке, определяемых законодательством.**
-
- По своей правовой природе лицензионный договор является **консенсуальным, взаимным и возмездным.**
-

- В соответствии с п. 2 ст. 985 Гражданского кодекса Республики Беларусь по объему передаваемых прав лицензии подразделяются на простые (неисключительные), исключительные.
- При простой (неисключительной) лицензии лицензиар на согласованных условиях предоставляет лицензиату право использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам;

- При **исключительной лицензии** лицензиату предоставляется право использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам;
- Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия предполагается **простой (неисключительной)**.

- Договор о предоставлении лицензиатом права использования объекта интеллектуальной собственности другому лицу в пределах, определяемых лицензионным договором, признается **сублицензионным договором. Лицензиат вправе** заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.
- **Ответственность** перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

- **Сторонами лицензионного договора являются:**
- - **лицензиар** — сторона, обладающая исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации;
- - **лицензиат** — сторона, которой предоставляется разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.

- В соответствии с законодательством к **существенным условиям лицензионного договора** относятся:
- - предмет договора — предоставление определенного исключительного права (или его части) в отношении конкретного объекта права интеллектуальной собственности;
- - срок, на который предоставляется право.

- **Содержание лицензионного договора составляют права и обязанности сторон.**
- **Права и обязанности лицензиара включают:**
- - лицензиар обязан предоставить лицензиару право использовать определённый объект интеллектуальной собственности в пределах, установленных договором;
- - лицензиар обязан обеспечить лицензиату возможность нормального использования предоставленных по договору прав (например, обеспечить сохранение патента в силу путем уплаты ежегодных пошлин);
- - лицензиар имеет право на получение вознаграждения, предусмотренного договором.

- **Права и обязанности лицензиата:**
- - лицензиат обязан выплатить лицензиару предусмотренное договором вознаграждение;
- - в случае передачи по лицензионному договору прав на использование товарного знака (знака обслуживания) на лицензиата будет возложена дополнительная обязанность – обеспечивать такое качество своих товаров, которое будет не ниже качества товаров лицензиара. Этой обязанности лицензиата будет корреспондировать право лицензиара контролировать качество выпускаемой продукции;
- - в зависимости от вида лицензионного договора стороны могут предусмотреть и иные обязанности лицензиата.

- Законодательством предусмотрены и другие способы передачи на результаты интеллектуальной деятельности, например, **договоры заказа**, предметом которых являются создание и передача объектов творческой деятельности заказчику.
- В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь (ст. 986) установлено, что **автор может принять на себя по договору обязательство** создать в будущем произведение, изобретение или иной результат интеллектуальной деятельности и предоставить заказчику, не являющемуся его работодателем, исключительные права на использование этого результата.

- Указанный договор должен определять характер подлежащего созданию результата интеллектуальной деятельности, а также цели либо способы его использования.
- Договоры, обязывающие автора предоставлять какому-либо лицу исключительные права на использование любых результатов интеллектуальной деятельности, которые этот автор создаст в будущем, ничтожны.
- Условия договора, ограничивающие автора в создании в будущем результатов интеллектуальной деятельности определенного рода либо в определенной области, признаются недействительными.

- **Договор уступки прав** – это соглашение, по которому обладатель имущественных прав на объект интеллектуальной собственности отчуждает эти права другому лицу – правопреемнику.
- **Происходит смена правообладателя.**
- Так, согласно ст. 984-1 Гражданского кодекса Республики Беларусь **по договору уступки исключительного права** одна сторона (правообладатель) передает принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в полном объеме другой стороне.

- Договор уступки исключительного права должен содержать условие о размере вознаграждения или порядке его определения либо прямое указание на безвозмездность этого договора, заключается в письменной форме и подлежит регистрации в случаях, предусмотренных законодательными актами.
- Несоблюдение письменной формы или требования о регистрации влечет недействительность договора.

- Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг по договору уступки исключительного права, подлежащему регистрации в соответствии с законодательными актами, переходит от правообладателя к другой стороне с момента регистрации этого договора.

- Договор уступки исключительного права является консенсуальным, взаимным и может носить как возмездный, так и безвозмездный характер.
- **Сторонами договора уступки исключительных прав на объекты интеллектуальной деятельности являются:**
 - - лицо, обладающее исключительным правом и желающее его уступить;
 - - лицо, приобретающее это право.

- Содержание договора уступки составляют права и обязанности сторон.
- **Лицо, уступающее исключительные права обязано уступить:**
- определённое в договоре право полностью или в части;
- только действительные права (на момент уступки должен действовать патент или свидетельство, а также должны охраняться законом объекты авторского и смежных прав);
- права свободными от прав третьих лиц, за исключением случаев, когда приобретатель соглашается принять обремененные права.

- **Лицо, уступающее исключительное право на возмездной основе, имеет право требовать выплаты ему вознаграждения, предусмотренного договором.**
- Если договор уступки прав является возмездным, то **основной обязанностью приобретателя исключительных прав является обязанность уплатить определенную договором цену.**

Защита прав авторов и правообладателей

- Обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности является неотъемлемой частью законодательства любого государства.
-
- Законодательство Республики Беларусь, относящееся к объектам интеллектуальной собственности, содержит нормы, регламентирующие защиту прав авторов и правообладателей.
- Это Гражданский кодекс Республики Беларусь (ст. 989), закон об авторском праве и смежных правах, законы о патентах, товарных знаках и других объектов.
- Кроме этого меры таможенного, административного и уголовного характера предусмотрены в соответствующих кодексах.

- Защита прав авторов и обладателей исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется путем предусмотренных законом форм, средств и способов.

- **Формы защиты прав делятся на неюрисдикционные и юрисдикционные.**
- **Неюрисдикционная** форма защиты охватывает действия авторов и патентообладателей по защите их прав и законных интересов, совершаемые ими самостоятельно, без обращения к государственным органам.
- Такая форма защиты сводится, как правило, к отказу от совершения определённых действий, если другая сторона нарушила условия договора.
- В этом случае осуществляется самозащита путем правомерного воздействия потерпевшей стороны на нарушителя.

- **К юрисдикционной** форме относятся способы защиты прав, при которых их реализация возможна при обращении в установленном порядке в уполномоченные органы – суды, вышестоящие органы.
- Защита прав авторов и иных обладателей исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется **в досудебном и судебном порядке.**

- Органом, осуществляющим **досудебное урегулирование споров** по вопросам охраноспособности объектов промышленной собственности в Республике Беларусь, является **Апелляционный совет**, созданный при Государственном учреждении «Национальный центр интеллектуальной собственности».
- Деятельность Апелляционного совета регламентируется **Положением об Апелляционном совете при патентном органе**, утвержденным постановлением Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь от 10 января 2003 г. № 2.

- В соответствии с указанным Положением в компетенцию **Апелляционного совета** входит рассмотрение жалоб, возражений и заявлений физических лиц.

- **В частности жалобы** подаются:
- на решение предварительной экспертизы об отказе в выдаче патента на изобретение;
- на решение предварительной экспертизы по заявке на регистрацию товарного знака об отказе в принятии к рассмотрению заявки или о принятии к рассмотрению заявки с измененным перечнем товаров и (или) услуг, для которых испрашивалась регистрация;
- на решение патентной экспертизы об отказе в выдаче патента на изобретение, промышленный образец, сорт растения;
- на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и (или) услуг, принятое по результатам повторной экспертизы;

- **Апелляционный совет** рассматривает **возражения**:
- на решение предварительной экспертизы об отказе в принятии к рассмотрению заявки на сорт растения;
- против выдачи патента на изобретение, патента на полезную модель, патента на промышленный образец, патента на сорт растения;
- против регистрации товарного знака;
- против регистрации наименования места происхождения товара;
- против выдачи свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара.

- В Апелляционный совет могут быть поданы **заявления:**
- признании товарного знака общеизвестным в Республике Беларусь;
- прекращении действия регистрации наименования места происхождения товара и свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара.
- **Жалобы**, поступающие в Апелляционный совет, рассматриваются на заседании коллегии Апелляционного совета **в течение одного месяца с даты их поступления.**

- **Возражения и заявления** рассматриваются на заседании коллегии **в течение шести месяцев** с даты поступления возражения или заявления в Апелляционный совет.
- Рассмотрение жалоб, возражений и заявлений осуществляется на заседании коллегии Апелляционного совета в составе не менее трех его членов.
- **Решение Апелляционного совета** в течение шести месяцев с даты его получения может быть обжаловано в **судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь.**

- **Дела по спорам, вытекающим из применения законодательства, регулирующего имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием объектов интеллектуальной собственности, а также дела по жалобам на решения Апелляционного совета рассматриваются Судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности при Верховном Суде Республики Беларусь.**

- **Коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда** – является единственным в Республике Беларусь органом, рассматривающим в первой инстанции гражданские дела по спорам в области интеллектуальной собственности.
- Все споры и жалобы по объектам промышленной собственности рассматриваются **коллекцией в составе трех судей**, а споры по объектам авторского права – **единолично**.

- В компетенцию Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности ВХОДИТ рассмотрение споров.
- В частности, в области промышленной собственности:
- об авторстве на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, топологию интегральной микросхемы;
- об установлении патентообладателя;
- о нарушении исключительного права на использование объекта промышленной собственности и других имущественных прав;
- о вознаграждении за создание и использование служебных объектов промышленной собственности и распределении вознаграждения между соавторами;

- об использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральной микросхемы в период действия временной правовой охраны;
- о праве преждепользования;
- о признании патента недействительным;
- о заключении и исполнении лицензионных договоров, договоров об уступке прав, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых патентом, признании этих договоров недействительными;
- о нарушении законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания, географических указаниях;
- по жалобам и возражениям на решения Апелляционного совета при патентном органе.

- **В области авторского права и смежных прав:**
- о взыскании компенсации в связи с нарушением авторских или смежных прав;
- о взыскании авторского вознаграждения;
- о признании авторства или исключении из состава авторов;
- о прекращении нарушения авторского права и смежных прав;
- о компенсации морального вреда в связи с нарушением личных неимущественных прав и др.

- **Административные и уголовные дела,** связанные с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, рассматриваются судьями районных, областных и Минского городского судов.

- В литературе под способами защиты **исключительных прав** понимают закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя.
- В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь установлено, **что использование результатов интеллектуальной деятельности может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя (ст. 139).**

- **Защита исключительных прав, согласно ст. 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь, осуществляется путем:**
- признания права;
- восстановления положения, существующего до нарушения права;
- пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
- признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, установления факта ничтожности и применения последствий ее недействительности;
- признания недействительным акта государственного органа или органа местного управления и самоуправления;
- самозащиты права;
- присуждения к исполнению обязанности в натуре;
- возмещения убытков;
- взыскание неустойки;
- компенсации морального вреда и др.

- Кроме того, в соответствии со **ст. 989** Гражданского кодекса республики Беларусь **защита исключительных прав может осуществляться путем:**
 - изъятия материальных объектов, с помощью которых были нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения;
 - обязательной публикацией о допущенном нарушении с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право.

- Защита исключительных прав может осуществляться и иными способами, предусмотренными законом.
- **Так**, в случае нарушения исключительного права на объект авторского или смежных прав наряду с использованием способов защиты исключительных прав, предусмотренных ст. 989 Гражданского кодекса республики Беларусь, **автор или иной правообладатель**, согласно п. 2 ст. 56 Закона «Об авторском праве и смежных правах», **вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти до пятидесяти тысяч базовых величин**, определяемом судом с учетом характера нарушения.

Виды охраняемых произведений

- Законодательством большинства стран охраняются права творческих работников на результаты их труда. Основная цель охраны авторских прав - это содействие обогащению и распространению национального культурного наследия. Обогащение национальной культуры, быта и иных сфер духовной жизни людей зависит от уровня охраны произведений науки, литературы и искусства. Высокий уровень охраны является весомым стимулом для творчества и одной из главных предпосылок социального, экономического и культурного прогресса.

- Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности (п. 1 ст. 992 ГК). **В связи с тем, что законодательство не дает определения понятия «произведения», указанная норма о творческой деятельности является очень важным критерием при отнесении результата деятельности автора к объекту авторского права.** При этом авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства как обнародованные, так и необнародованные, выраженные в любой объективной форме, независимо от назначения и достоинства произведения (ст. 5 Закона «Об авторском праве и смежных правах»).
- Объектами охраны могут быть как хорошие произведения литературы или музыки, так и плохие (дело вкуса). Заложенные в произведении идеи не обязательно должны быть новыми, однако форма их выражения обязательно должна быть оригинальной.

- Произведение становится объектом авторского права лишь при условии, что оно выражено в какой-либо объективной форме. Пока мысли и образы автора существуют лишь в виде творческого замысла, они не могут быть восприняты другими людьми и, следовательно, нет потребности в их правовой охране. **Общественную значимость приобретают творческие результаты, которые воплощены в какой-либо объективной форме:** письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.); устной (публичное произнесение, публичное исполнение и т.д.); звуко или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и т.д.); изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео-или фотокадр и т.д.); объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и т.д.); в других формах.

- **В соответствии со ст. 993 ГК объектами авторского права являются:**
- - литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.);
- - драматические и музыкально-драматические произведения, произведения хореографии и пантомимы и другие сценарные произведения;
- - музыкальные произведения с текстом и без текста;
- - аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения);
- — произведения скульптуры, живописи, графики, литографии и другие произведения изобразительного искусства;
- - произведения прикладного искусства;
- - фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
- - карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и другим наукам;
- - компьютерные программы и иные;

- **К объектам авторского права также относятся:**
- - производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, музыкальные аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства);
- - сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.
- **Не являются объектами авторского права (ст. 8 закона):**
 - официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного характера), а также их официальные переводы;
- - государственные символы и знаки (флаг, герб, гимн, ордена, денежные и иные знаки);
- - произведения народного творчества, авторы которых неизвестны.

- Авторское право не распространяется на идеи, процессы, системы, методы функционирования, концепции, принципы, открытия или просто информацию как таковые, даже если они выражены, отображены, объяснены и воплощены в произведении.
- Закрепленный законом перечень объектов авторского права показывает наиболее распространенные формы выражения творческих произведений. Рассмотрим их более подробно.

- **Литературные произведения.** В законе этот термин понимается в широком значении и охватывает любое произведение, в котором мысли, чувства и образы выражены посредством слова в оригинальном построении или оригинальном изложении. К литературным произведениям относятся романы, поэмы, рассказы, драматургические и другие произведения независимо от их содержания и формы (книга, брошюра, статья в журнале, газета), режиссерские сценарии, письма, дневники, лекции, доклады и т.п., независимо от того, выпущены они в свет или нет. Самостоятельным видом литературного произведения является перевод произведения на другой язык. При осуществлении перевода с одного языка на другой переводчик должен передать смысловое значение слов и выражений, сохранить стиль и основные особенности, художественное своеобразие оригинального произведения, т.е. творчески воссоздать произведение в новой языковой форме.

- **2. Научные произведения.** К ним относятся любые оригинальные произведения научного, научно-технического, научно-популярного, учебного характера, выраженные, как правило, в материальной форме монографии, книге, брошюре, диссертации, отчете и т.д., либо в иной объективной форме, допускающей возможность восприятия произведения третьими лицами.

- **3. Драматические, музыкально-драматические и сценарные произведения.** Драматические произведения воплощаются во всех жанровых разновидностях: трагедии, комедии, драмы, трагикомедии. Текст драматического произведения, в отличие от других видов литературных произведений, состоит из диалогов и монологов персонажей. А само произведение предназначено для исполнения на сцене.
- Основными жанрами музыкально-драматических произведений являются опера, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл, рок-опера. Они представляют собой произведения, включающие драматическую и музыкальную составляющую в их неразрывном единстве.
- Сценарные произведения - это сценарии, по которым ставятся фильмы, балетные спектакли и другие массовые представления. Сценарий независимо от вида ставящихся произведений, будь то киносценарий, сценарий балета, режиссерский сценарий, и степени заимствования (оригинальный или передаточный) относится к охраняемым объектам авторского права.

- **4. Хореографические произведения и пантомимы.**
Хореография в первоначальном смысле понималась как запись танца, затем она превратилась в самостоятельный вид творчества - танцевальное искусство.
- Хореографические произведения выражаются в форме танца, балета и пантомимы. Основными средствами создания художественного образа в танце являются движения и положения тела танцовщика. В балете содержание произведения раскрывается в танцевально-музыкальных образах. Пантомима - это вид сценического искусства, в котором основными средствами создания художественного образа являются пластика, жест, мимика.
- Правовая охрана хореографических произведений наступает с момента обнародования.

- **Компьютерные программы** (программы для ЭВМ), охраняемые как литературные произведения и базы данных.
- В Законе Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» дается следующее определение: «компьютерная программа - упорядоченная совокупность команд и данных для получения определенного результата с помощью компьютера, записанная на материальном носителе, а также сопутствующая электронная документация».
- База данных - это объективная форма представления и организации данных, систематизированных определенным образом для возможности их обработки и поиска с помощью компьютера.
- База данных или компиляции иных материалов в любой форме, представляющие собой по подбору и расположению материалов результат интеллектуального творчества, охраняются как таковые (п. 3 ст. 7 закона). На содержимое базы данных авторское право не распространяется.
- Таким образом, авторским правом охраняются любые программы для ЭВМ и базы данных, представленные в объективной форме и являющиеся результатом творческой деятельности. Не распространяется правовая охрана на идеи, принципы, алгоритмы, языки программирования, лежащие в основе программ и баз данных.

Субъекты авторского права

- Субъектами авторского права являются лица, которым по закону, как создателям произведений, принадлежит авторское право в отношении того или иного произведения. Иначе говоря, **владельцем авторского права на произведение является лицо, творческим трудом которого оно создано, т.е. его автор.**

- Исключением из этого положения может быть только предусмотренное законодательством право нанимателя, а не автора быть владельцем авторского права на произведение, созданное в порядке выполнения служебного задания. При этом в соответствии с законом Республики Беларусь личные неимущественные права на произведение, созданное в порядке выполнения служебного задания или служебных обязанностей, принадлежат автору. **Нанимателю принадлежат имущественные права на служебное произведение, если договором между ними не предусмотрено иное (ст. 14).**

- Автором произведения может быть любое физическое лицо. Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта их создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется соблюдения каких-либо формальностей (ст. 9 закона). **Следовательно, авторские права у создателя произведения возникают немедленно, как только творческий результат облекается в объективную форму, позволяющую воспринимать его иными лицами.** Автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, если не доказано иное. В случае, когда произведение публикуется анонимно или под псевдонимом, представителем автора является издатель, наименование которого обозначено на произведении. Это положение действует до тех пор, пока автор не заявит о своем авторстве на произведение.

- Субъектами авторского права после смерти автора становятся его наследники. Наследование имущественных прав авторов в соответствии с общепринятым правилом может осуществляться либо по завещанию, либо по закону. В соответствии со ст. 24 закона не переходит по наследству право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора. Наследники автора и исполнители завещания вправе осуществлять защиту указанных прав без ограничения срока. При отсутствии наследников автора защиту таких прав осуществляет специально уполномоченный на то государственный орган Республики Беларусь.

Имущественные и неимущественные права авторов произведений

- Действующее законодательство закрепляет за автором произведения ряд субъективных прав как личного неимущественного, так и имущественного характера.

- В Законе Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» (ст. 15) определено, что автору в отношении его произведения принадлежат следующие личные неимущественные права:
 - - *право признаваться автором произведения (право авторства);*
 - — *право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом или без обозначения имени, т.е. анонимно (право на имя);*
 - — *право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации);*
 - - *право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме (право на обнародование).*

- Право авторства обусловлено необходимостью индивидуализации результатов творческого труда и признания связи этих результатов с деятельностью конкретных авторов. Право авторства неотделимо от личности автора, является неотчуждаемым и непередаваемым ни по каким основаниям, в том числе по договору или по наследству. Эта норма содержится в Гражданском кодексе Республики Беларусь (п. 3 ст. 982) «право авторства неотчуждаемо и непередаваемо».
- Право авторства является абсолютным и возникает с момента создания произведения. Абсолютный характер права авторства выражается, во-первых, в его объективности (как объективно существует само произведение, так и объективно авторство), во-вторых, в том, что все другие права, как личные неимущественные, так и имущественные, являются производными от него и, в-третьих, в обязанности всех других лиц воздерживаться от нарушения авторских прав.
- Право авторства является международно признанной нормой. В соответствии с п. 1 ст. 6 bis «неимущественные права» Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений автор имеет право «требовать признания авторства; возражать против определенных изменений и других нарушающих права действий».

- **С правом авторства непосредственно связано право на имя.** Это право возникает так же, как и право авторства, из самого факта создания произведения, но реализуется в отличие от права авторства лишь в случае обнародования произведения.
- В соответствии с законодательством автор может реализовать свое право на имя тремя возможными способами:
- 1) указанием своего подлинного имени (полноту указания определяет сам автор) на экземпляре произведения;
- 2) обнародованием под вымышленным именем (псевдонимом);
- 3) опубликованием произведения без указания имени создателя, т.е. анонимно.

- На практике большинство создаваемых произведений сопровождается указанием подлинного имени автора (авторов), однако нередко случаи публикации произведений под псевдонимом. Это широко распространено среди писателей, например, Демьян Бедный, Янка Купала, Якуб Колас, Козьма Прутков (под этим псевдонимом выступали трое авторов), Максим Танк и др.
- Произведения, созданные несколькими лицами (соавторами), публикуются с указанием всех имен соавторов в согласованной ими последовательности либо в алфавитном порядке, иногда с согласия всех соавторов произведение может выйти в свет под именем одного или нескольких авторов, внесших наибольший вклад в создание произведения.

- Важнейшими имущественными правами автора являются право осуществлять или разрешать осуществлять следующие действия (ст. 16
- закона):
- — *воспроизведение произведения;*
- - *распространение оригинала или экземпляров произведения посредством продажи или иной передачи права собственности;*
- — *прокат оригиналов или экземпляров;*
- — *импорт экземпляров произведения;*
- — *публичный показ оригинала или экземпляра произведения;*
- — *публичное исполнение произведения;*
- — *передачу произведения в эфир;*
- — *иное сообщение произведения для всеобщего сведения;*
- — *перевод произведения на другой язык;*
- ~ *переделку или иную переработку произведения.*

- Как определено ст. 4 закона, **воспроизведение** — это изготовление одного или более экземпляров произведения или объекта смежных прав в любой материальной форме, включая постоянное или временное хранение в цифровой форме в электронном средстве. **Следовательно**, право на воспроизведение означает право на повторное придание произведению объективной формы, доступной для восприятия третьих лиц. Одним из способов использования произведения является его распространение. Право автора на распространение тесно связано с правом на воспроизведение, поскольку прежде чем произведение распространять, необходимо его изготовить в определенном количестве экземпляров. Распространением является продажа или введение в гражданский оборот иным способом ограниченного числа копий произведения.

Охрана смежных прав. Субъекты смежных прав

- **К смежным правам** относятся права исполнителей на исполняемые произведения, права производителей фонограмм на их фонограммы и права организаций эфирного или кабельного вещания.
- **Следовательно**, субъектами смежных прав являются исполнители, производители фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания

- **Смежные права предусматривают охрану прав тех, кто оказывает помощь творцам произведений в доведении творческого замысла автора до сведения широкой аудитории, и в этом смысле они производны и зависимы от прав создателей произведения. Поэтому Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» (ст. 29) четко оговорено, что как субъект авторского права исполнитель осуществляет свои права при условии соблюдения прав автора исполняемого произведения: производитель фонограммы, организация эфирного или кабельного вещания, в свою очередь, осуществляют свои права в пределах прав, полученных по договору с исполнителем и автором записанного или передаваемого в эфир или по кабелю произведения.**

- Охрана прав исполнителей означает защиту интересов актеров, певцов, музыкантов, танцоров и иных лиц, которые играют на сцене, выступают в концертах, декламируют или иными способами исполняют литературные и художественные произведения.
- Охрана прав производителей фонограмм подразумевает защиту интересов физических или юридических лиц, осуществивших первую звуковую запись какого-либо исполнения или иных звуков.
- Под правами организаций эфирного или кабельного вещания понимаются организации, ведущие радио- и телевещание, в том числе посредством кабельного и спутникового телевидения.
- Для возникновения и осуществления прав, предусмотренных законом, не требуется соблюдения каких-либо формальностей.
- Положения закона также применяются к исполнителям, производителям фонограмм и организациям эфирного или кабельного вещания, которым охрана прав на территории Республики Беларусь предоставляется в соответствии с международными договорами Республики Беларусь.

Охрана авторских прав в сети Интернет

- В сети Интернет размещается множество различных публикаций, в том числе книг, статей как с указанием, так и не редко без указания фамилий действительных авторов, а также без их согласия.
- Исходя из того, что авторское право распространяется как на обнародованные, так и необнародованные произведения, выраженные в любой объективной форме, под действие Закона «Об авторском праве и смежных правах» однозначно подпадают сетевые публикации. Размещение произведения на сайте в электронной форме означает его обнародование.

- Более того, копию авторского произведения, получаемого из Интернета, следует считать экземпляром произведения, если ее запись осуществляется на жесткий диск компьютера пользователя. Автор произведения, обнародованного на сайте, вправе рассчитывать на соблюдение его неимущественных и имущественных прав. При этом способы защиты авторского права в Интернете практически не отличаются от традиционно применяемых. Нарушители авторских прав могут быть подвергнуты административной или уголовной ответственности.

- Проблема охраны авторских прав в Интернете заключается в сложности обеспечения доказательной базы в случае нарушения и в отсутствии частного правового механизма их защиты.
- Автор или правообладатель должен самостоятельно определить факт нарушения авторских прав, отслеживать распространение и использование охраняемых объектов в цифровых сетях. Это многие правообладатели обеспечить не в состоянии, поэтому не предпринимают попыток пресечь нарушения, основываясь на действующем законодательстве Республики Беларусь.

- Для охраны своих прав авторы могут использовать опережающие публикации производителей на бумажных носителях до появления в Интернете, программно-технические средства, исключающие свободный доступ и несанкционированное копирование, нотариальное заверение рукописей и иные методы.

Система управления персоналом организации

Вопросы

- Система управления персоналом организации: общая характеристика
- Принципы управления персоналом
- Методы управления персоналом
- Системный подход к управлению персоналом
- Содержание элементов системы управления персоналом

Система управления персоналом организации: общая характеристика

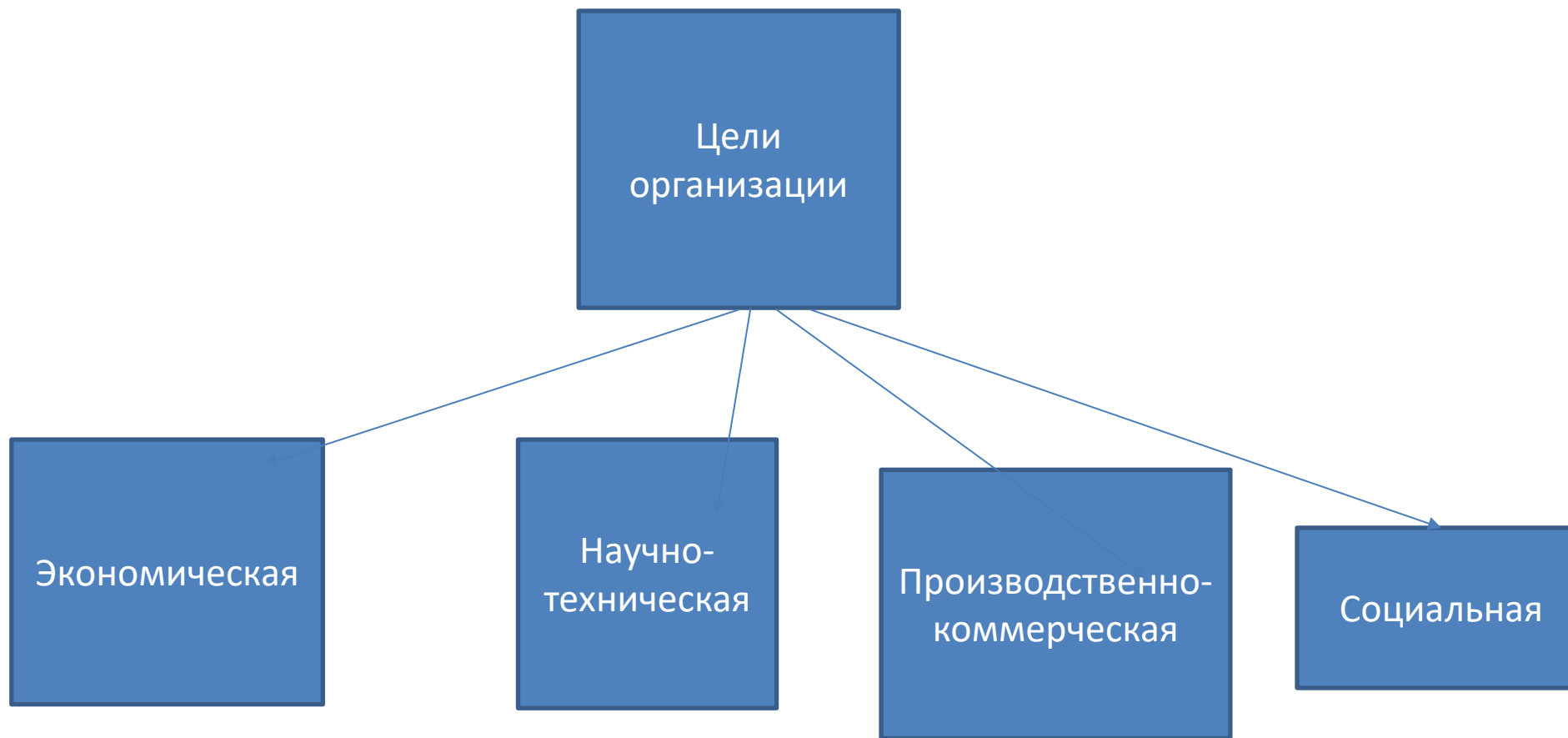
- **Система** – это некоторая целостность, состоящая из взаимосвязанных частей, каждая из которых вносит свой вклад в характеристики целого.
- **Подход к управлению персоналом как системе** предполагает наличие ряда элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом.
- **В теории науки управления персоналом** элементы системы управления персоналом рассматриваются по-разному.

- ***В частности:***
- ***Система работы с персоналом организации*** - это совокупность, принципов и методов управления кадрами рабочих и служащих, **состоит из шести взаимосвязанных подсистем:**
 - кадровая политика;
 - подбор персонала;
 - оценка персонала;
 - расстановка персонала;
 - адаптация персонала;
 - обучение персонала.

- ***К числу основных элементов системы управления персоналом можно отнести:***

- цель управления;
- наличие субъекта и объекта управления;
- осуществление управляющего воздействия и обратной связи.

- ***Цель системы управления персоналом***
- Система управления персоналом является функциональной подсистемой общей системы управления организацией, то и ее цели связаны с общими целями организации.
- Специалисты выделяют экономические, научно-технические, производственно-коммерческие и социальные цели организации (рис. 1).



- **Экономическая цель** — получение расчетной модели прибыли от реализации продукции или услуг;
- **научно-техническая цель** — обеспечение заданного научно-технического уровня продукции и разработок, а также повышение производительности труда за счет совершенствования технологии;
- **производственно-коммерческая цель** — производство и реализация продукции или услуг в заданном объеме, и с заданной ритмичностью (обеспечивающие экономическую цель договорные обязательства, госзаказы и т.п.);
- **социальная цель** — достижение заданной степени удовлетворения социальных потребностей работников.

- Цели **организации** являются основой для определения целей системы управления персоналом.
- **Основной целью системы управления** персоналом является создание возможностей для достижения целей организации за счет обеспечения ее квалифицированными, лояльными и хорошо мотивированными работниками, а также максимальной реализации потенциальных способностей работников для достижения целей организации.

- Исходя из задач, стоящих перед организацией на этапе роста, **цель управления персоналом** заключается в создании гибких механизмов управления, позволяющих быстро адаптировать персонал к условиям деятельности в растущей организации, сохранить и пополнить команду единомышленников новыми сотрудниками, обеспечивая при этом как достижение целей организации, так и удовлетворение интересов работников.

- **Для достижения этих целей следует решить ряд взаимосвязанных задач:**
- разработать единые принципы стратегического управления организацией и персоналом;
- стимулировать адаптацию персонала к изменениям в организации;
- создать действенную систему мотивации и стимулирования труда, направленную на развитие персонала, подкрепление достигнутых успехов отдельными работниками и поощрение групповой работы;

- создать систему оценки персонала;
- стимулировать повышение квалификации и обучение работников для развития компетенции в решении задач, стоящих перед организацией;
- обеспечить организацию оптимальным составом персонала нужного качества;
- укрепить корпоративную лояльность персонала, развить их коммуникационные навыки, способствующие эффективной командной работе.

- **Субъект управления**

-

- Субъект управления оказывает управляющее воздействие на объект управления.
- Можно выделить три уровня управления персоналом в организации: высший, функциональный и нижний (Таб. 1).

Уровень управления	Субъект управления	Направление деятельности
Высший	Руководство организации (правление и его председатель, совет директоров, генеральный директор и др.)	Определение стратегии и приоритетов в работе с персоналом. Утверждение положений, инструкций и других методических материалов по работе с персоналом.
Средний-функциональный	Службы управления персоналом	Разработка кадровых процедур и методического обеспечения работы с персоналом. Организация работы с персоналом.
Нижний	Руководители структурных подразделений	Оперативная работа с персоналом

- В соответствии с данными указанной таб. 1, носителем функций по управлению персоналом является и высшее руководство организации, руководители функциональных и производственных подразделений совместно со службой управления персоналом.
- **Субъекты управления персоналом можно разделить на внутренние и внешние.**
- ***Внутренними субъектами*** управления персоналом являются:
 - функциональный аппарат, управляющий процессами подготовки, приема, адаптации, перемещения производственных кадров и т.п.;
 - линейный управленческий персонал, осуществляющий руководство подчиненными подразделениями и коллективами;
 - различные рабочие, профсоюзные и другие общественные организации, выполняющие ряд функций по сплочению коллектива, воспитанию его членов;
 - неформальные лидеры, имеющиеся в коллективе.

- **К внешним субъектам деятельности по управлению персоналом относятся:**
- государство и те его органы, которые принимают законы, регулирующие сферу трудовых отношений;
- профессиональные ассоциации, вырабатывающие рекомендации в области управления, в том числе управления персоналом;
- организации, занимающиеся вопросами труда, и в первую очередь профсоюзы;
- собственники фирмы, нередко устанавливающие особые правила в области управления персоналом.
- **Эффективное управление персоналом** может быть обеспечено лишь в результате совместного функционирования субъектов всех уровней при четком разделении между ними функций управления персоналом.

- ***Объект управления***

- В системе управления персоналом объектом управления является персонал.
- Персонал – это совокупность физических лиц, состоящих с организацией как юридическим лицом в отношениях, регулируемых трудовым договором.
- В системе управления персоналом управляющее воздействие осуществляется как на отдельного работника, так и на группы работников (формальные и неформальные группы), на весь трудовой коллектив.
- В процессе управления осуществляется воздействие на количественный и качественный состав персонала, его структуру, производительность труда и качество работы, мотивацию и лояльность.

- **Управляющее воздействие**

- Субъект управления воздействует на объект управления с помощью управляющих воздействий – функций управления персоналом.
- *Функции управления персоналом* – это особый вид управленческой деятельности, позволяющий осуществлять управленческое воздействие на персонал.
- Совокупность приемов и способов воздействия субъекта управления на объект управления для достижения поставленных целей – это *методы управления*.

- **Основные закономерности** – объективная основа предъявления требований к системе управления персоналом.
- **1. Соответствие системы управления персоналом целям, состоянию и тенденциям развития производственной системы, т.е. соответствие системы управления персоналом требованиям производства.**
 - 2. Системность формирования системы управления персоналом.** Эта закономерность требует учета всех взаимосвязей внутри системы управления персоналом, между ее подсистемами и элементами, между системой управления персоналом и системой управления организацией в целом.

3. Пропорциональное сочетание совокупности подсистем и элементов системы управления персоналом. Суть ее заключается в пропорциональном совершенствовании всех подсистем и элементов системы управления персоналом.

4. Разнообразие составляющих системы управления персоналом. Система должна обладать не меньшей сложностью, чем производственная система.

5.Изменение состава и содержания функций управления персоналом. Закономерность предполагает, что с развитием организации возрастает роль одних функций управления персоналом и снижается роль других на разных ступенях управления и изменяется их содержание.

6.Сущность закономерности минимизации числа ступеней управления персоналом состоит в том, что чем меньше уровней управления имеет система управления персоналом, тем она эффективнее работает.

Принципы управления персоналом

- Разработка и реализация системы управления персоналом проводятся на основе определенных принципов.
- Под ***принципами*** управления персоналом понимают правила, основные положения и нормы, которым должны следовать руководители и специалисты в процессе управления персоналом.

Принцип	Содержание
Обусловленность функций управления персоналом целями производства „	----- Функции управления персоналом формируются и изменяются не произвольно, а в соответствии с потребностями и целями производства <i>m</i> •ч -
Первичность функций управления персоналом	Состав подсистем системы управления персоналом, организационная структура, требования, к работникам, их численность зависят от содержания, количества и трудоемкости функций управления персоналом
Оптимальное соотношение. управленческих ориентаций	Диктует необходимость опережения ориентации функций управления персоналом на развитие ^ производства по сравнению с функциями, на- J правленными на обеспечение функционирования Производства "
Экономичность	Предполагает наиболее эффективную и экономичную организацию системы управления персоналом, снижение доли затрат на систему управления в общих затратах на единицу выпускаемой продукции, повышение эффективности производства. В случае если после проведения мероприятий по совершенствованию системы управления персоналом увеличились затраты на управление, они должны ^ перекрываться эффектом в производственной системе, полученным в результате их о с у - , ществления

Продолжение табл. 3.1

Принцип	Содержание
Оперативность	Своевременное принятие решений по анализу и совершенствованию системы управления персоналом, предупреждающих или оперативно устраняющих отклонения
Оптимальность	Многовариантная проработка предложений по формированию системы управления персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий производства
Простота	Чем проще система управления персоналом, тем надежнее и точнее она работает. Исключается упрощение системы управления персоналом в ущерб производству
Научность	Разработка мероприятий по формированию системы управления персоналом должна основываться на достижениях науки в области управления и учитывать изменения законов развития общественного производства в рыночных условиях
Автономность	В любых горизонтальных и вертикальных разрезах системы управления персоналом должна обеспечиваться рациональная автономность структурных подразделений или отдельных руководителей

Согласованность	Взаимодействия между иерархическими звеньями по вертикали, а также между относительно автономными звеньями системы управления персоналом по горизонтали должны быть в целом согласованы с основными целями организации и синхронизированы во времени
Устойчивость	Для обеспечения устойчивого функционирования системы управления персоналом необходимо предусматривать специальные «локальные регуляторы», которые при отклонении от заданной цели организации ставят того или иного работника или подразделение в невыгодное положение и побуждают их к регулированию системы управления персоналом
Многоаспектность	Управление персоналом как по вертикали, так и по горизонтали может осуществляться по различным каналам: административно-хозяйственному, экономическому, правовому и т.п.
Прозрачность	Система управления персоналом должна обладать концептуальным единством, содержать единую доступную терминологию; деятельность всех подразделений и руководителей должна строиться

Методы управления персоналом

- ***Методы системы управления персоналом*** — это способы воздействия на коллективы и отдельных работников в целях осуществления координации их деятельности в процессе функционирования организации.
- **Рассмотрим три группы методов управления персоналом:**
 - административные (организационные);
 - экономические;
 - социально-психологические.

Административные	Экономические	Социально-психологические
- формирование структуры управления персоналом - разработка и утверждение административных норм и нормативов - правовое регулирование	— технико-экономический анализ и обоснование — планирование — материальное стимулирование и установление материальных дотаций	— социально-психологический анализ работников коллектива — социальное планирование — участие работников в управлении — социальное и моральное стимулирование развития коллектива

Административные	Экономические	Социально-психологические
- издание приказов и распоряжений - отбор, подбор и расстановка кадров - разработка положений, должностных инструкций, стандартов - установка административных санкций и поощрений	-кредитование -участие в прибылях и капитале -установление экономических норм и нормативов -страхование -установление материальных санкций и поощрений	-удовлетворение культурных и духовных потребностей -установление социальных норм поведения -создание социально-психологического климата

- **Административные методы** являются способом осуществления управленческих воздействий на персонал и базируются на власти, дисциплине и взысканиях.
- Различают **пять основных способов административного воздействия:**
- **1. Организационные воздействия** — основаны на подготовке и утверждении внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность персонала конкретной организации.
- **К ним относятся:** устав организации, коллективный договор, правила трудового распорядка, организационная структура управления, штатное расписание, положения о подразделениях, должностные инструкции, организация рабочего места.

- **В организациях**, где имеет место высокий уровень организационных воздействий, высокая трудовая и исполнительская дисциплина, значительно снижается надобность в применении распорядительных воздействий.
- **Те организации**, которые не довели воздействия до стандартов и регламентов, нуждаются в постоянном оперативном распорядительном воздействии.

- **2. Распорядительные воздействия**
направлены на достижение поставленных целей управления, соблюдение внутренних нормативных документов или поддержание системы управления организацией путем прямого административного регулирования.
- **К ним относятся:** целевое планирование; нормирование труда; координация работ; контроль исполнения; приказы; распоряжения; указания, которые направлены на оперативное регулирование управленческого процесса.

- **3. Материальная ответственность и взыскания** с работников выражаются в их обязанности возместить ущерб, причиненный виновным действием предприятию.
- **К ним относятся:** добровольное возмещение ущерба предприятию, удержания из зарплаты, депремирование, полная материальная ответственность.

- **4. Дисциплинарная ответственность и взыскания** применяются в случае нарушения трудового законодательства, когда имеет место дисциплинарный проступок, под которым понимается противоправное виновное неисполнение трудовых обязанностей работника.
- **К ним относятся:** замечания, выговор, строгий выговор, понижение в должности, увольнение.
- **5. Административная ответственность и взыскания** применяются в случаях совершения административных правонарушений, регулируемых Кодексом об административных правонарушениях. Факт привлечения к административной ответственности не влечет за собой судимости и увольнения с работы.

- Административные методы или методы властной мотивации активны, т.к. происходит вмешательство в саму деятельность.
- Эти методы ориентированы ***на прямое принуждение людей к определенному поведению.***

- ***Преимущества административных методов:***
- - наиболее эффективны в простых ситуациях;
- - устанавливают строгую дисциплину;
- - обеспечивают выполнение технологии.
- ***Недостатки административных методов управления:***
- - не способствуют творческому отношению к труду;
- - приводят к концентрации власти;
- - обязательное оформление решений затягивает время их реализации;
- - не всегда позитивно оцениваются персоналом.
- **Самый главный недостаток административных методов** состоит в том, что они ориентируются на достижение заданной результативности, а не ее рост, поощряют исполнительность, а не инициативу.

- ***Экономические методы*** позволяют рядовым работникам, исходя из материальной заинтересованности, самим принимать большинство решений и отвечать за их результаты. Они начали внедряться в начале XX века.
- Экономические методы **предполагают не прямое, а косвенное воздействие на людей на основе** использования экономических законов и категорий.

- **Социально-психологические методы** управления призваны способствовать созданию такого климата в организации, при котором работник делает все необходимое для достижения целей организации и получает все необходимое для раскрытия своего творческого потенциала.
- **Эти методы** основываются на общественно-значимых морально-этических категориях, ценностях и воспитании.

Системный подход к управлению персоналом

- Управление персоналом **обеспечивает единое и комплексное воздействие на персонал организации и тем самым:**
- интегрируется в общую систему управления организацией, увязывая его со стратегическими установками и корпоративной культурой, а также с планированием НИР, производства, сбыта, повышения качества и т.д.;

- **включает** развернутую систему постоянных и программных мероприятий по регулированию занятости, планированию рабочих мест, организации подбора и отбора персонала; расстановки и подготовки кадров и др.;
- **предполагает** тщательный учет качеств и профессиональных характеристик работников, оценку их деятельности;
- **централизует** управление персоналом в руках одного из руководителей организации, а также содействует осуществлению мер по совершенствованию механизма кадровой работы.

- Системный подход к управлению персоналом означает, что каждая система является интегрированным целым даже тогда, когда она состоит из отдельных элементов.
- Это позволяет:
- рассматривать систему управления персоналом как комплекс взаимосвязанных элементов (подсистем), объединенных общей целью;
- раскрыть его интегративные свойства, внутренние и внешние связи, а также исследовать и совершенствовать свойства и отношения в ней.

Содержание элементов системы управления персоналом



- **Рассмотрим** содержание некоторых элементов системы управления персоналом организации, представленное на рис.
- **Социально-трудовые отношения** персонала организации — это объективно существующие взаимозависимость и взаимодействие субъектов этих отношений в процессе труда, нацеленные на регулирование качества трудовой жизни.
Субъектами социально-трудовых отношений могут быть работник, группа работников, работодатель (работодатели) и отдельное государство.

- Формирование социально-трудовых отношений зависит от:
- **основных социально-трудовых характеристик** (основных правовых рамок, общеэкономических условия структуры и развития внешнего рынка труда, социально-культурной среды и др.);
- **стратегии развития организации;**
- **кадровой политики организации** (планирование и привлечение персонала, оценки работы, квалификационного роста, оплаты труда, мотивации, социальных льгот и др.);
- **трудового поведения** (установок, групповых и индивидуальных норм поведения, конфликтности). Основным показателем социально-трудовых отношений является качество трудовой жизни.

- **Подготовить сообщение к практическому занятию на следующие темы:**
- Экономические методы управления персоналом.
- Социально-психологические методы управления персоналом.
- Кадровая политика в организации.

- **Контрольная работа**

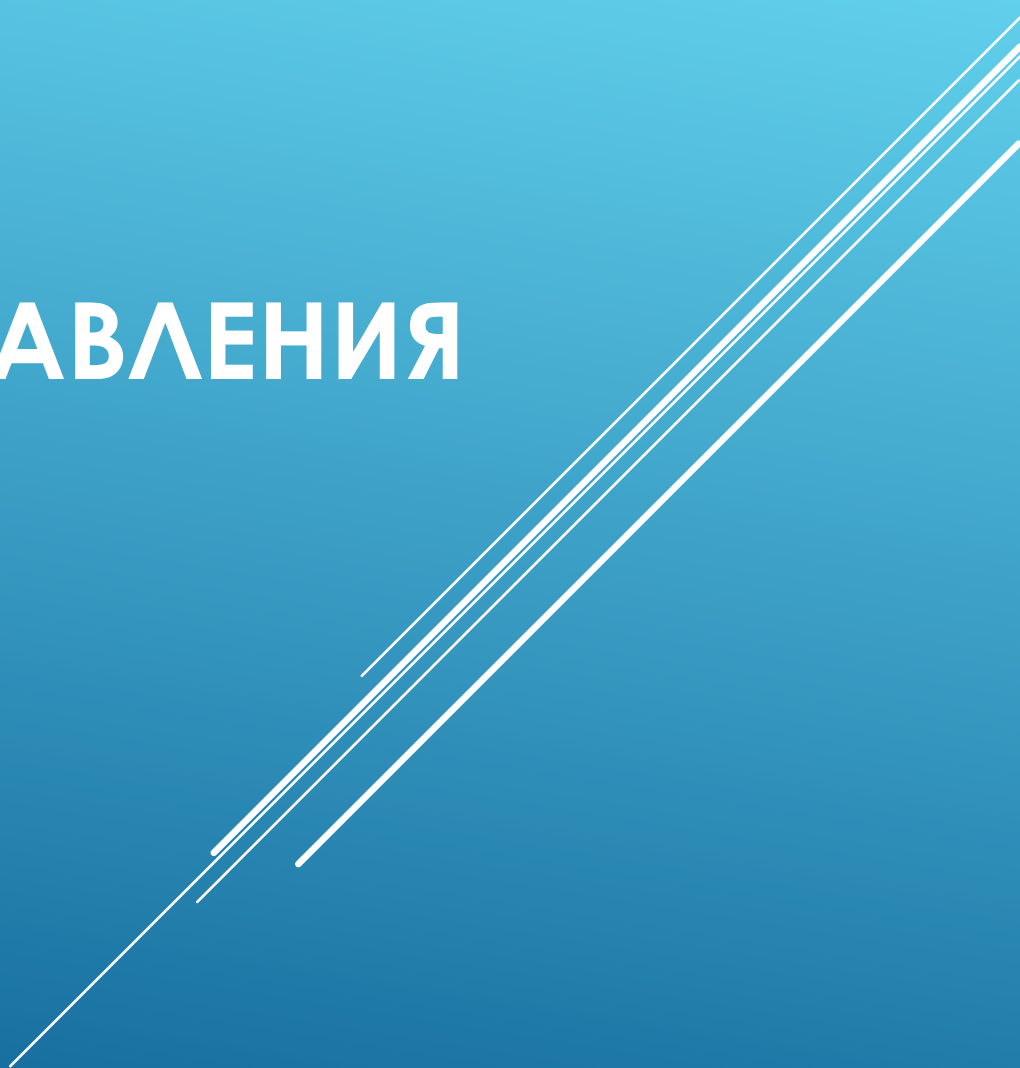
- **Вариант 1.**

- Процесс стратегического управления персоналом.

- **Вариант 2.**

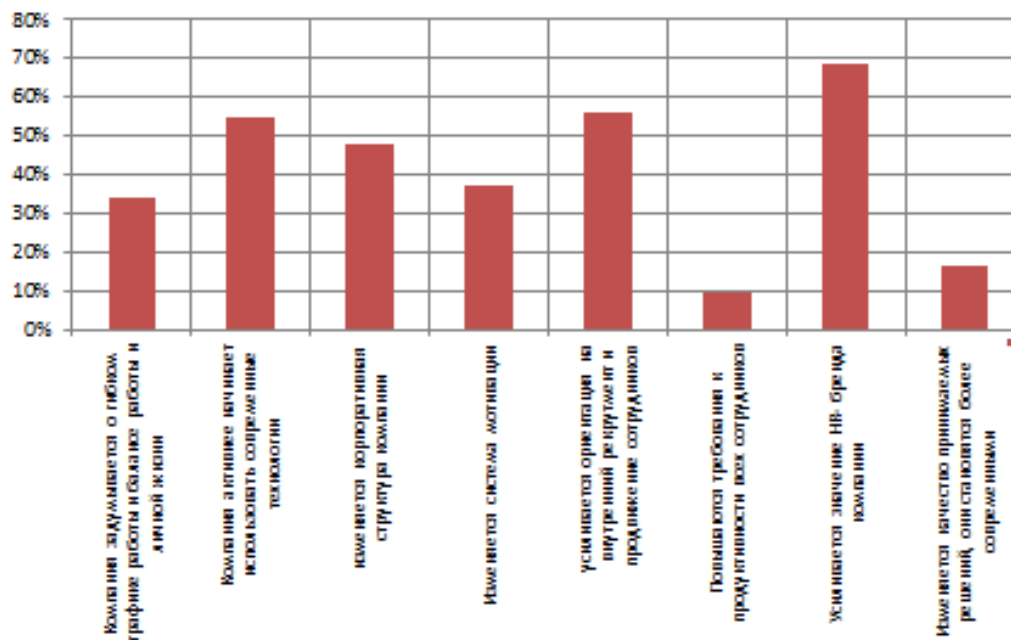
- Кадровый аудит и оценка эффективности персонала
- **Второй вопрос для двух вариантов.**
- Рассмотреть одну из методик оценки эффективности управления персоналом.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

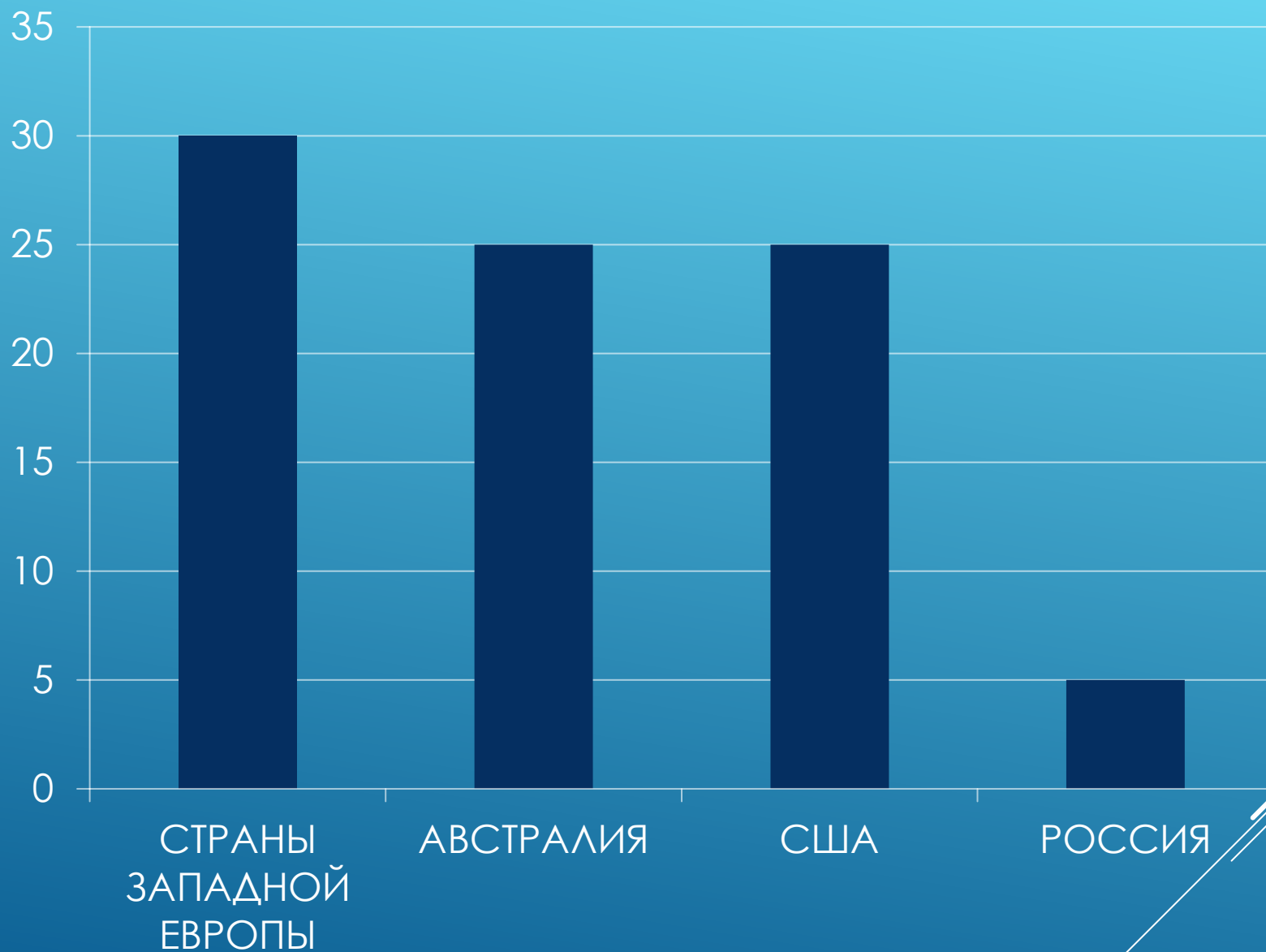


- ▶ **Цель лекции.**
- ▶ рассмотреть эффективность правового обеспечения системы управления персоналом с целью достижения эффективной деятельности организации, а также соблюдения прав и обязанностей сторон, регламентированных законодательством.
- ▶ **Оптимизация численности персонала**
- ▶ **Сокращение затрат на персонал**
- ▶ **Обеспечение кадровой безопасности**
- ▶ Обеспечение гибкости законодательства, снятие излишних ограничений на рынке труда, более широкое применение гибких форм занятости;
- ▶ Закрепление новых форм отношений, в частности регламентирующие дистанционный труд.

Ключевые изменения, которые происходят в компании, когда она начинает активно работать с молодыми специалистами



Распространение дауншифтинга, %



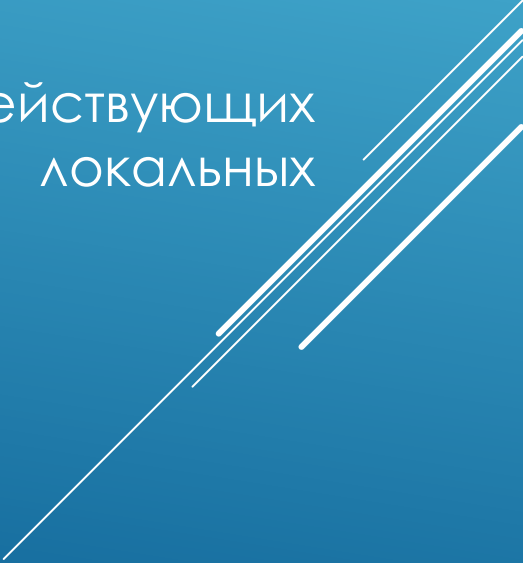
ВОПРОСЫ

- ▶ Правовое обеспечение системы управления персоналом: понятие и общая характеристика
- ▶ Трудовой кодекс Республики Беларусь – основной источник трудовых правоотношений в сфере управления персоналом
- ▶ Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом
- ▶ Локальные нормативные правовые акты организации в сфере управления персоналом

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ: ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- Эффективное функционирование системы управления персоналом зависит от качества обеспечивающих подсистем: правовой, информационной, технической, делопроизводственное.
- **Правовая подсистема** включает комплекс средств правового воздействия на всю систему управления персоналом для повышения эффективности деятельности организации.
- **Правовое обеспечение системы управления персоналом** предполагает использование средств юридического воздействия на работодателей и наемных работников с целью достижения эффективной деятельности организации, а также соблюдения прав и обязанностей сторон, регламентированных законодательством.

- ▶ Основными задачами правового обеспечения системы управления персоналом являются:
 - ▶ Правовое регулирование трудовых отношений, складывающихся между работодателем и наемным работником;
 - ▶ Защита прав и законных интересов работников, вытекающих из трудовых отношений.
- 
- A series of several parallel white diagonal lines of varying lengths, located in the bottom right corner of the slide, serving as a decorative element.

- ▶ Функции правового обеспечения системы управления персоналом состоят:
 - ▶ в соблюдении, исполнении и применении норм действующего законодательства в области трудовых отношений;
 - ▶ разработке локальных нормативных правовых актов;
 - ▶ подготовке предложений по изменению действующих или отмене фактически утративших силу локальных нормативных актов.
- 
- A series of white diagonal lines of varying lengths and thicknesses, located in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

- ▶ Правовое регулирование работы с персоналом отражено в конституционном, административном и трудовом праве.
- ▶ Административное право регулирует вертикальные отношения в сфере управления персоналом складывающиеся между субъектами хозяйствования и органами государственного управления:
- ▶ административные процедуры, порядок их осуществления;
- ▶ понятия и виды обращений граждан и юридических лиц;
- ▶ административная ответственность;
- ▶ административный процесс.

Куракова, А. П. Правовое обеспечение управления персоналом : пособие / А. П. Куракова, Е. В. Семашко. - Минск : Акад. Упр. При Президенте Респ. Беларусь, 2015. – 219 с.

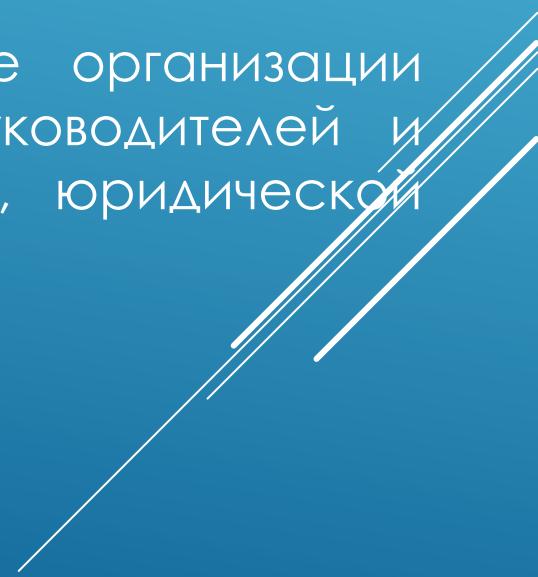
- ▶ Правовое обеспечения управления персоналом осуществляется прежде всего нормами трудового права.
- ▶ В научной литературе рассматривается вопрос **взаимосвязи между системой управления персоналом и трудовым правом.**
- ▶ Наиболее распространенной является точка зрения о том, что управление персоналом включает нормы трудового права как один из элементов предмета своего изучения.
- ▶ Предмет науки управления персоналом включает весь спектр отношений в области управления персоналом (мотивы человеческих поступков, личностные взаимоотношения, составляющие корпоративной культуры, адаптационные механизмы), в том числе и нормы трудового права по заключению, изменению, прекращению трудового договора, выплате заработной плате, трудовой дисциплине, времени труда и отдыха, иных правовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь.

Правовое обеспечение системы управления персоналом организации можно разделить на две самостоятельные группы:

- ▶ законодательные и подзаконные акты, содержащие нормы трудового права;
- ▶ локальные нормативные правовые акты организации.

▶ Функции правового обеспечения

системы управления персоналом на уровне организации возложены на руководителя организации, руководителей и сотрудников службы управления персоналом, юридической службы.



- ▶ **Нормы международного права и законодательства Республики Беларусь в сфере труда.**
- ▶ **Всеобщая декларация прав (1948 г.),** в которой провозглашено право на труд, свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда, на защиту от безработицы, на равную оплату за равный труд и т. д.
- ▶ **Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах,** принятый Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. и вступивший в силу 3 января 1976 г., в котором предусматривается право на одинаковые для всех возможности продвижения по работе исключительно на основе трудового стажа и квалификации, а также право на забастовку.

- ▶ **Конвенции или рекомендации Международной организации труда (МОТ)**, которая является специализированным учреждением ООН в сфере регулирования трудовых отношений.
- ▶ 10 мая 1944 г. на 26-й сессии Генеральной конференции МОТ в Филадельфии принята **Декларация о целях и задачах МОТ:**
- ▶ 18 июня 1998 г. В Женеве на 86-й Сессии Конференции МОТ принята **Декларация МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда»**
- ▶ **Соглашение государств — участников СНГ о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов, заключенное в Москве 15 апреля 1994г.**
- ▶ **Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников Содружества Независимых Государств вступила в силу для Республики Беларусь 21 февраля 2010 года.**

- ▶ Национальными источниками правового регулирования трудовых отношений в Республике Беларусь являются:
- ▶ Конституция Республики Беларусь (1994 г.) в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права гарантирует гражданам страны права в трудовой сфере (ст. 39, 41).
- ▶ Трудовой кодекс Республики Беларусь (принятый в 1999 г. и введенный в действие с 1 января 2000 г., с изменениями).
- ▶ Законы Республики Беларусь:
 - ▶ «О занятости населения в Республике Беларусь» (15.06.2006г.);
 - ▶ «Об охране труда» (23.06.2008г.);
 - ▶ «О внешней трудовой миграции» (30.12.2010 г.) и др.

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

- ▶ Трудовой кодекс регулирует трудовые отношения, основанные на трудовом договоре, а также отношения, связанные с:
- ▶ профессиональной подготовкой работников на производстве;
- ▶ деятельностью профсоюзов и объединений нанимателей;
- ▶ ведением коллективных переговоров;
- ▶ взаимоотношениями между работниками (их представителями) и нанимателями;
- ▶ обеспечением занятости;
- ▶ контролем и надзором за соблюдением законодательства о труде;
- ▶ государственным социальным страхованием;
- ▶ рассмотрением трудовых споров (ст. 4).

- ▶ Трудовой кодекс Республики Беларусь регулирует трудовые отношения в сфере управления персоналом, прежде всего основанные на трудовом договоре, а также выплате заработной плате, трудовой дисциплине, времени труда и отдыха, стимулирования труда и иных правовых отношений.
- ▶ Трудовой договор - соглашение между работником и нанимателем, в соответствии с которым работник обязуется выполнять работу по определенной одной или нескольким профессиям, специальностям или должностям соответствующей квалификации согласно штатному расписанию и соблюдать внутренний трудовой распорядок, а наниматель обязуется предоставлять работнику обусловленную трудовым договором работу, обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, локальными нормативными правовыми актами и соглашением сторон, своевременно выплачивать работнику заработную плату (ст. 1).

- ▶ Трудовой договор должен содержать в качестве обязательных следующие сведения и условия:
- ▶ данные о работнике и нанимателе, заключивших трудовой договор;
- ▶ место работы с указанием структурного подразделения, в которое работник принимается на работу;
- ▶ трудовая функция (работа по одной или нескольким профессиям, специальностям, должностям с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием нанимателя, функциональными обязанностями, должностной инструкцией);
- ▶ основные права и обязанности работника и нанимателя;
- ▶ срок трудового договора (для срочных трудовых договоров);
- ▶ режим труда и отдыха;
- ▶ условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки (оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).

- ▶ В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия об установлении испытательного срока, срока обязательной работы после получения образования не менее установленного договором, если обучение производилось за счет средств нанимателя, и иные условия, не ухудшающие положения работника по сравнению с законодательством и коллективным договором.
- ▶ Трудовой договор может быть изменен только с согласия сторон, если иное не предусмотрено кодексом.

• Изучение существующих теоретических подходов к классификации гибких форм занятости населения позволило сформулировать следующую классификацию:

• **1) в зависимости от организации труда:**

• 1.1) *занятость, связанная с режимами гибкого рабочего времени:*

• работники с гибким графиком работы;

• работники, занятые в режиме неполного рабочего времени;

• 1.2) *занятость на работах с нестандартными рабочими местами и организацией труда:*

• работники-надомники,

• дистанционные работники;

• работники по вызовам;

• вахтово-экспедиционная форма;

• 1.3) *занятость по нестандартным организационным формам:*

• совместительство;

• временные работники;

• сезонные работники;

• занятость в трудовых семестрах учащихся дневной формы обучения;

• общественные работы;

• **2) в зависимости от способа оформления трудовых отношений - заемный труд:**

• аутстаффинг;

• аутсорсинг;

• фриланс.

Наиболее распространенным в теории трудового права подходом к определению гибких форм занятости является следующее: это формы трудоустройства рабочей силы, основанные на применении нестандартных организационно-правовых условий занятости работников, допускающие большую степень свободы действия, самостоятельности при значительно меньшей (по сравнению со стандартной, традиционной занятостью) внешней регламентации в организации труда и производства, принятии хозяйственных решений.

► Формы занятости работников с гибким графиком работы

- Особенность работы **в режиме ненормированного рабочего дня** состоит в том, что, работая в режиме рабочего времени, установленном у данного нанимателя, работник в случае необходимости эпизодически по письменному или устному приказу (распоряжению), постановлению нанимателя или по своей инициативе с ведома нанимателя привлекается к выполнению своих трудовых обязанностей уже за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
- Разделение рабочего дня на части (ст. 127 ТК) предполагает деление рабочего времени на несколько частей при сохранении общей установленной продолжительности работы. Допускается деление рабочего дня на две части с перерывом более двух часов, а также на три и более части с перерывами общей продолжительностью не более четырех часов.
- режим гибкого рабочего времени - форма организации рабочего времени, при которой для отдельных работников или коллективов структурных подразделений организации допускается в определенных пределах саморегулирование начала, окончания и общей продолжительности рабочего дня. При этом требуется полная отработка установленного законом суммарного количества рабочих часов в течение принятого учетного периода (рабочего дня, недели, месяца и др.).
- Режим гибкого рабочего времени устанавливается нанимателем по индивидуальным или коллективным просьбам по согласованию с профсоюзом при условии, если это учитывает интересы производства, не приведет к осложнениям в работе организации, не нарушит нормальную деятельность и ритмичность производства, внешние связи.



► Гибкое рабочее время включает:

- 1) переменное (гибкое) время - время в начале и в конце рабочего дня (смены), в пределах которого работник вправе начинать и заканчивать работу по своему усмотрению;
- 2) фиксированное время - время обязательного присутствия на работе всех работающих по режиму гибкого рабочего времени в данном подразделении предприятия. По продолжительности - это основная часть рабочего дня;
- 3) перерыв для питания и отдыха, который обычно разделяет фиксированное время на две примерно равные части. Фактическая его продолжительность не включается в рабочее время;
- 4) продолжительность (тип) учетного периода, определяющая календарное время (месяц, неделя и т.д.), в течение которого каждым работником должна быть отработана установленная законодательством норма рабочих часов (ст. 129).

- ▶ Основные варианты режимов гибкого рабочего времени в зависимости от продолжительности учетного периода:
- ▶ учетный период, равный рабочему дню, когда его продолжительность, установленная законодательством, полностью отрабатывается в тот же день;
- ▶ учетный период, равный рабочей неделе, когда ее продолжительность, установленная в рабочих часах, полностью отрабатывается в данной рабочей неделе;
- ▶ учетный период, равный рабочему месяцу, когда установленная месячная норма рабочих часов полностью отрабатывается в данном месяце (ст. 129 ТК РФ).

► Формы гибких графиков работы и сокращения рабочего времени, регламентированные Трудовым кодексом РФ имеют некоторые недостатки:

► в большей мере решают проблему организации производственной деятельности компании, а не удовлетворения запросов работников;

► устанавливаются относительно режима рабочего времени, но не конкретного объема работ;

► имеют ограниченную сферу применения, например, не могут быть использованы в организациях с непрерывным производственным циклом, для категорий сотрудников, непосредственно работающих с клиентами (ст. 131 ТК РФ).

- ▶ В постиндустриальной экономики в сфере управления рабочим временем произошли изменения:
- ▶ рабочее время характеризуется большей гибкостью;
- ▶ тотальный контроль за использованием рабочего времени на рабочем месте, в особенности для работников интеллектуального труда отрицательно влияют на трудовую мотивацию и способствуют снижению производительности труда;
- ▶ рост численности лиц, занятых интеллектуальным трудом обусловил необходимость учета не столько учета рабочего времени, сколько результатов труда.

- ▶ Гибкий график работы и управление рабочим временем становятся основным мотивирующим фактором работников.
- ▶ Результаты независимого исследования «Гибкий рабочий график в Европе и России», в ходе которого были опрошены более **3 тыс.** сотрудников Европы и России.
- ▶ Из них:
- ▶ **94 %** - хотели бы иметь гибкий рабочий график;
- ▶ **78 %** - хотели бы сменить работу в обмен на гибкие условия труда.
- ▶ На практике только **17 %** европейских и российских компаний предоставляют возможность работать по гибкому графику работы.

- ▶ В компании DELL 25 % сотрудников (25 тыс. человек) имеют гибкий график работы. Это позволило сэкономить с 2013 года дополнительные 21 млн. долларов на оплате коммерческой недвижимости за счет оптимизации используемых площадей.
- ▶ По данным опроса Службы исследований HeadHunter (2912 респондентов – сотрудников российских компаний) определены преимущества гибких графиков работы (рис. 1).



Преимущества применения гибких графиков работы, %

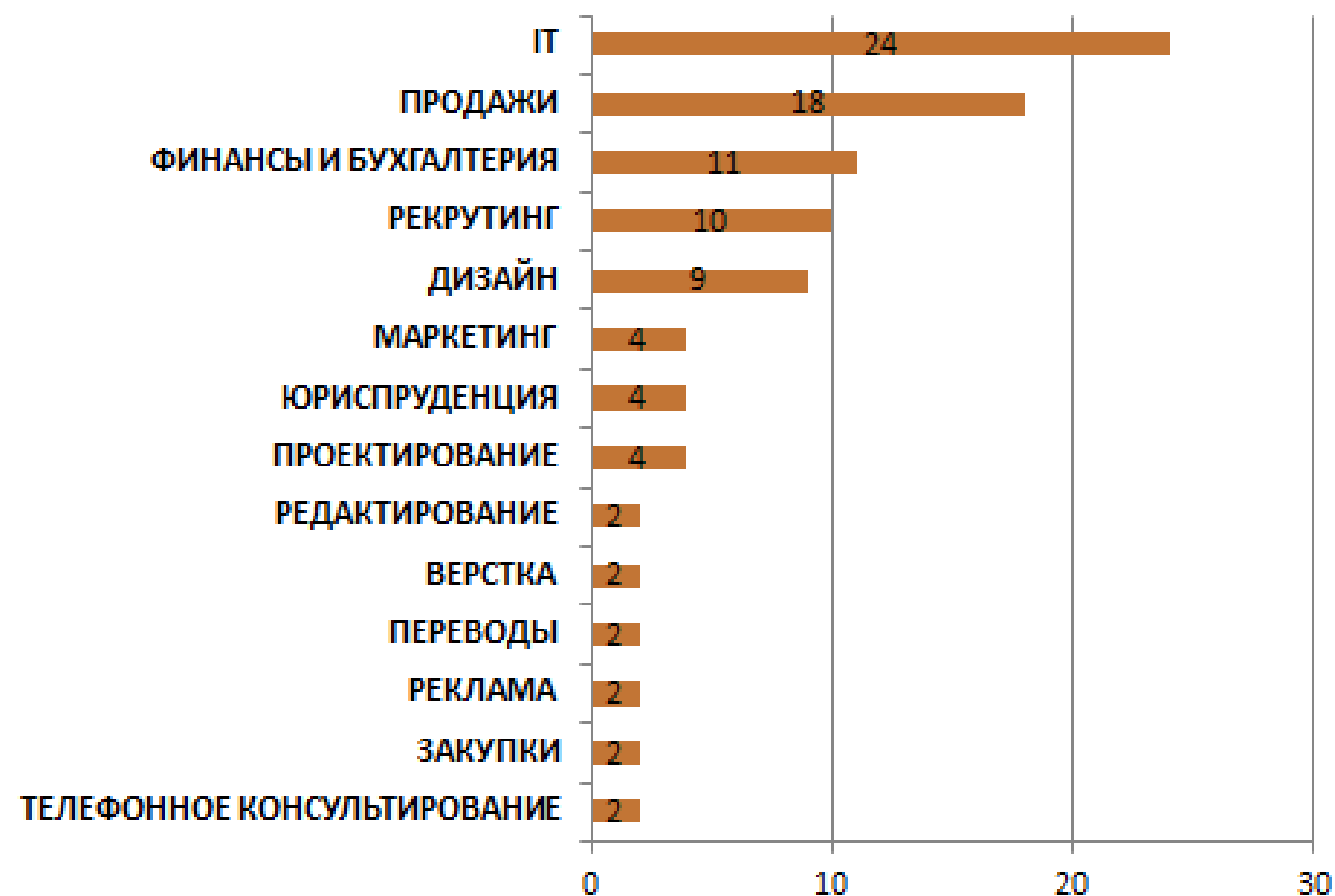


- ▶ Формы дистанционной занятости работников получили достаточно широкое распространение во всем мире:
- ▶ около **40%** всех компаний в той или иной степени используют труд дистанционных работников.
- ▶ Так, по данным исследовательской компании IDC , в США доля «мобильных» работников составляет около **75%** от общего количества трудоспособного населения, в странах Европы — около **50%**.



- ▶ По данным Росстата, в **2014 году** количество удаленных работников составляло **4 %** от общей численности экономически активного занятого населения, к **2020 году** прогнозируется его увеличение до **20 %**.
- ▶ По данным Исследовательского центра рекрутингового портала в российских организациях наиболее распространена удаленная работа в сфере IT (**24 %**), продаж (**18%**), финансов и бухгалтерии (**11 %**) (рис. 2)

Наиболее распространенная удаленная работа в различных видах деятельности, %



Преимущества и недостатки удаленной работы (таблица – 1).

Стороны трудовых отношений	Достоинства дистанционной работы	Недостатки дистанционной работы
Работник (фрилансер)	— комфортные условия труда — возможность совмещения профессий — индивидуальная ответственность	— самостоятельный поиск работы — отсутствие социальной защищенности — непостоянный доход
Работодатель	— отсутствие необходимости организации рабочего места — широкий выбор специалистов — экономия средств на организацию и оснащение рабочего места — оплата по факту выполнения заказа	— риск безответственности исполнителя — риск непрофессионализма исполнителя — наличие риска получения результатов, отличных от запланированных — отсутствие прямого контроля

- ▶ Организация и контроль дистанционной занятости работников по направлениям:
 - ▶ наличие еженедельных и ежемесячных планов работы, индивидуальных графиков доступности и присутствия в сети;
 - ▶ использование специального программного обеспечения, которое позволяет не только увидеть «рабочий стол» (в любой момент определить, чем занимается сотрудник), но и рассчитать количество времени, потраченное на выполнение задания или проекта.
 - ▶ соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и в течение рабочего дня быть доступным для связи с руководителем для штатных сотрудников.
- 

- ▶ Правовое регулирование, в том числе разработка легального определения.
- ▶ Первоначально в оборот был введен термин «дистанционная занятость», более широкий, чем «дистанционная работа».
- ▶ Некоторые авторы, утверждают, что термин «дистанционная занятость» появился вследствие трансформации термина «теледоступ».
- ▶ Затем как синоним к понятию «теледоступ к рабочему месту» стал использовать термин «телеработа». Он чаще употребляется в Европе, тогда как теледоступ - в США.
- ▶ В основе всех вышеприведенных определений лежит учет двух факторов: расстояния и наличия информационно-телекоммуникационных сетей.

По мнению специалистов, термин "телеработа" по своей сути не отличается от термина "дистанционная работа".

- ▶ В соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь, предусмотрено введение понятия *дистанционной работы*:
- ▶ Дистанционная работа - работа с использованием коммуникационных и информационных технологий вне места нахождения нанимателя.
- ▶ Для заключения трудового договора требуется личное присутствие работника.
- ▶ Впоследствии отношения между нанимателем и работником упрощаются. Так, изменения условий трудового договора можно производить через обмен сторонами электронными документами.
- ▶ Определено, что порядок обмена электронной информацией устанавливается в трудовом договоре.
- ▶ Фриланс - это работа свободного (независимого) специалиста, не состоящего в трудовых отношениях с конкретным нанимателем, а выполняющего работы (оказывающего услуги) для различных заказчиков по гражданско-правовым договорам.

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

- ▶ Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. утвержден «Общегосударственный классификатор Республики Беларусь».
- ▶ В классификаторе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты:
- ▶ Единый квалификационный справочник должностей служащих (ЕКСД).
- ▶ Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС).

- ▶ Общегосударственный классификатор "Занятия" входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации Республики Беларусь и гармонизирован с Международной стандартной классификацией занятий 2008 г.
- ▶ **ОКЗ** предназначен для систематизации, структурирования и описания специфики и содержания труда всех занятых в экономике работников.
- ▶ ОКЗ используется для решения следующих задач:
 - ▶ проведение государственных статистических наблюдений;
 - ▶ анализ и прогноз показателей в сфере занятости;
 - ▶ анализ и прогноз потребности экономики в кадрах;
 - ▶ обеспечение потребностей нанимателей, органов государственного управления в информации о занятиях, должностях служащих, профессиях рабочих;
 - ▶ обеспечение сопоставимости данных по вопросам занятости населения при международном обмене статистической информацией.

- ▶ Объектами классификации в ОКЗ являются занятия, образующие однородные с точки зрения содержания, укрупненные группировки работ.
- ▶ В ОКЗ занятия представлены квалификационными характеристиками должностей служащих и тарифно-квалификационными характеристиками профессий рабочих.
- ▶ Наименование конкретного занятия соответствует наименованию профессии рабочего (должности служащего).
- ▶ Описания конкретных занятий соответствуют квалификационным (тарифно-квалификационным) характеристикам должностей служащих (профессий рабочих), содержащимся в ЕКСД и ЕТКС.

Начальная группа 2424

- ▶ **Специалисты-профессионалы в области подготовки и развития персонала**
- ▶ Специалисты-профессионалы в области подготовки и развития персонала планируют, разрабатывают, претворяют в жизнь и оценивают программы подготовки и развития персонала с целью приобретения руководителями и персоналом навыков и получения квалификации, требуемых организацией в своих целях.



► **Их основные обязанности включают:**

- определение потребностей и требований отдельных лиц и организаций;
- постановка целей в плане развития персонала и оценка результатов подготовки;
- подготовка и разработка таких учебных материалов и пособий, как учебники, наглядные пособия, онлайн-обучающие средства и учебные модели, а также ведение учебной справочной документации;
- разработка, координация, составление графиков и проведение учебных и развивающих программ, которые могут проводиться в форме индивидуальных или коллективных занятий, а также помощь в проведении семинаров, заседаний, показов и конференций;

- ▶ поддержание связей со сторонними организациями по подготовке с целью осуществления специальных программ подготовки и развития персонала;
- ▶ поддержка внутренних и внешних мероприятий по подготовке и развитию персонала, а также оценка таких мероприятий;
- ▶ контроль и проведение текущей оценки качества и эффективности внутренних и внешних мероприятий по подготовке персонала, а также пересмотр и изменение учебных целей, методов и отчетных материалов по курсу;
- ▶ сбор, изучение и исследование справочных материалов с целью полного понимания различных предметов и систем.

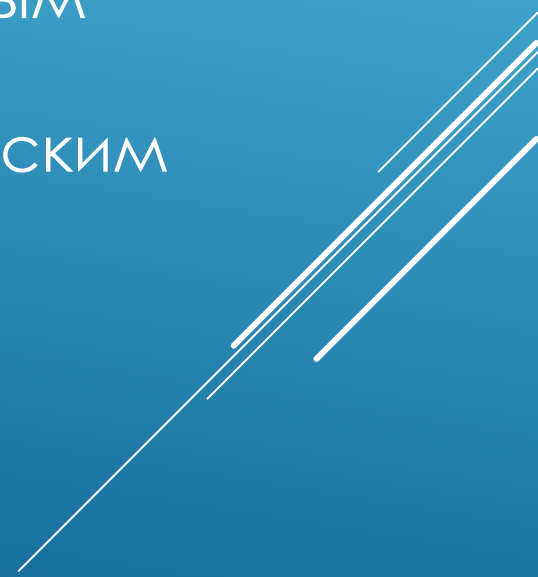
ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

- ▶ В соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь работодатель в пределах компетенции, предоставленной ему законом, вправе разрабатывать и применять локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения внутри организации и распространяющиеся на всех ее работников.
- ▶ **Локальные нормативные акты** конкретизируют установленные Трудовым кодексом права и обязанности работников, но при этом не могут снижать объем гарантий, предоставленных им.

- ▶ **Локальный нормативный акт** — это нормативное предписание, принятое на уровне конкретной организации и регулирующее ее внутреннюю жизнь (например, правила внутреннего распорядка).
- ▶ **Локальный нормативный акт имеет некоторые специфические особенности.**
- ▶ 1. Имеет подзаконный характер. Его основу составляют правовые нормы общего действия, которые с учетом местных условий могут дополняться, уточняться или конкретизироваться.
- ▶ 2. Работодатель выступает как основной субъект локального нормотворчества в пределах своей компетенции.
- ▶ Локальные акты утверждаются работодателем, они должны быть доведены до работников путем письменного их уведомления за два месяца до введения.
- ▶ 3. Предназначен только для внутреннего использования в рамках конкретной организации.

- ▶ К числу локальных нормативных актов в сфере управления персоналом относятся договоры, положения, кодексы, правила, инструкции.
 - ▶ Договоры можно классифицировать на следующие группы:
 - ▶ • трудовой договор (служебный контракт);
 - ▶ • коллективный договор;
 - ▶ • договор о материальной ответственности;
- 
- A series of several parallel white diagonal lines of varying lengths, located in the bottom right corner of the slide, serving as a decorative element.

- ▶ Большую группу локальных нормативных актов составляют разрабатываемые в организациях положения:
 - ▶ Положение о структурных подразделениях;
 - ▶ Положение о персонале;
 - ▶ Положение о конкурсном отборе работников;
 - ▶ Положение о материальном и моральном поощрении персонала;
 - ▶ Положение о наставничестве;
 - ▶ Положение о подготовке персонала;
 - ▶ Положение о резерве кадров и т. д.
- 
- A series of several parallel white diagonal lines of varying lengths, located in the bottom right corner of the slide, serving as a decorative element.

- ▶ Должностные инструкции — это внутренний организационно-распорядительный документ, регламентирующий полномочия, ответственность и должностные обязанности работника на занимаемой должности в определенной организации.
 - ▶ Разрабатываются руководителем или его заместителями в соответствии со штатным расписанием для своих подчиненных и согласовываются с юристами (юридическим отделом).
- 
- A series of white diagonal lines of varying lengths and thicknesses, located in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

- ▶ Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом и иными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.

Маркетинг, его содержание и функции

Вопросы

- Причины появления маркетинга
- Основные категории теории маркетинга
- Концепции маркетинга
- Цели, принципы, функции и субъекты маркетинга
- Виды маркетинга
- Комплекс маркетинга
- Современное развитие маркетинга

Причины появления маркетинга

- Понятие «маркетинг» имеет в своей основе английское слово marketing, которое, в свою очередь, происходит от слова market, означающего рынок.**
- До середины 80-х гг. прошлого столетия в отечественной экономической литературе маркетинг рассматривался как свойство и характерная черта капиталистической рыночной экономики.**
- Считалось, что появление маркетинга связано с попытками буржуазии разрешить противоречия между непрерывно расширяющимся производством и ограниченной покупательной способностью населения.**

- **Поскольку при советской хозяйственной системе, считалось, что интересы производства и потребления тесно увязывались между собой, общество не нуждалось в услугах маркетинга.** Такая политика по отношению к маркетингу проводилась как в теории, так и на практике.
- **Однако с переходом экономики от командно-административных к рыночным методам руководства интерес к проблемам маркетинга начал быстро расти.** Это усиливалось за счет хозяйственников, свободных предпринимателей, представителей коммерческого и финансового бизнеса.

- **Что касается состояния зарубежного маркетинга, то он в своем развитии прошел длительный путь.**
- **В качестве самостоятельного экономического звена, исследующего проблемы управления производством и реализацией продукции на рынке, маркетинг выделился в начале XX в. Именно к этому времени сформировалось крупномасштабное рыночное производство, а вместе с ним обострилась конкуренция на мировом капиталистическом рынке. Возникла острая необходимость в разработке новых подходов к управлению рыночной деятельностью фирм, определению средств и методов стимулирования спроса на производимую продукцию.**

- Наибольшей остроты поставленные проблемы достигли в Соединенных Штатах Америки, где, естественно, и накапливался первоначальный опыт по организации и функционированию маркетинга.
- Поскольку проблемы сбыта продукции концентрировались на рынке, **функции маркетинга первоначально были предопределены системой рыночных отношений.** Вопросы организации сбыта, торговли и рекламы — вот главные аспекты учебного курса маркетинга, который начал тогда читаться в таких ведущих университетах США, как Мичиганский, Иллинойский, Гарвардский и др.

- Однако процесс экономического развития, дальнейшее усиление концентрации производства в сочетании с мировым экономическим кризисом перепроизводства в 1929—1933 гг. **показали ограниченность подобного подхода к функциям и назначению маркетинга.**

- **Маркетинг теряет свою чисто рыночную ориентацию, приобретая комплексный характер, хотя приоритет рынка в нем сохраняется.**
- **В основу концепции маркетинга уже заложены функции всех видов деятельности, которые способствуют в условиях рыночной экономики удовлетворению потребностей людей. Речь может идти о номенклатуре изделий, их качестве, планировании производства, ценообразовании, управлении производством и сбытом продукции, поставках товаров, рекламе и т.д.**

- Маркетинг представляет собой нечто большее, чем простое проталкивание товаров и услуг на рынке. Эту задачу успешно выполняют простые сбытовые организации, отделы или службы. **Маркетинг же заставляет фирмы и корпорации делать то, чего желает покупатель и что необходимо производству, чтобы быть рациональным и эффективным.** Посредством этого он способствует повышению конкурентоспособности товаров на рынке, обеспечивает стабильность финансовых поступлений предприятиям и организациям. **Маркетинг становится нужным производству, а не только сбыту.**

Основные категории теории маркетинга

- Основные категории теории маркетинга:
- **Рынок** - сфера обмена товаров (определение из общей экономической теории).
- **Рынок**- совокупность существующих и потенциальных покупателей товаров (определение в маркетинге).

- **Товар** - предмет труда, произведенный для продажи.
- **Товар** - это комплекс полезных свойств, необходимых для удовлетворения определенных потребностей членов общества.
- **Товаром** можно назвать все, что способно оказать услугу, т.е. удовлетворить нужду.

- **Нужда** - это чувство, возникающее у человека в связи с нехваткой чего-либо. Нужды людей многообразны и сложны.
- **Нужды можно подразделить на три категории:**
 - - физиологические (в пище, тепле, одежде, безопасности);
 - - социальные (в признании, влиянии, привязанности, духовной близости и др.);
 - - личные (в знаниях, самовыражении, уважении, эстетические нужды)-
- **Нужду нельзя создать и нельзя ей управлять. Если нужда не удовлетворена, человек чувствует себя обездоланным и несчастным.**

- ***Потребность*** — это нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем личности индивида.
- **Нужда удовлетворяется через потребности.**
- По мере прогрессивного развития общества растут и потребности. Число нужд ограничено, а число потребностей как способов их удовлетворения не ограничено и может постоянно расти, изменяться, совершенствоваться. Потребностями можно управлять, то есть целенаправленно воздействовать на них.
- ***Потребность*** - потенциальная способность к потреблению.

- ***Спрос-это*** потребность, подкрепленная покупательной способностью, то есть платежеспособная потребность.
- ***Величина спроса*** — это фактические данные по сбыту продукции, выражаемые в виде функции от цены.

- **Обмен** - это акт получения желаемого объекта от кого-либо с предложением чего-либо взамен.
- При этом существует возможность сосредоточиться на создании вещей, выпуск которых производители хорошо освоили. В результате совокупное производство товаров в обществе перманентно возрастает.
- Если **обмен** - основное понятие маркетинга как научной дисциплины, то **основной единицей измерения в сфере маркетинга является сделка.**

- **Сделка** - это коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами на конкретную вещь, объем, сумму.
- **Формы сделок:**
 - - денежная (товар - деньги - товар);
 - - бартерная (товар на товар);
 - - услуга за услугу.
- **Сделку нужно отличать от передачи** (дарение, благотворительные акции), которая является формой обмена, т.к. передающая сторона рассчитывает на ту или иную выгоду (доброе к себе расположение, избавление от чувства вины или желание поставить другую сторону в положение обязанной).

- ***Маркетинг в качестве экономической категории*** может рассматриваться как:
- экономический процесс;
- хозяйственная функция предприятия (хозяйственная концепция);
- философия бизнеса.

- **Маркетинг как экономический процесс**
это осуществление любой деятельности, направленной на продвижение товаров от производителя к потребителю, обеспечивает постоянную поддержку товарного и информационного обмена между участниками рыночных отношений.

- **Маркетинг как хозяйственная функция**, ориентированная на формирование и функционирования производственной системы предприятия, должен дать ответ на ряд следующих вопросов:
- Какие товары следует предложить на рынок?
- Кому, когда и на каких условиях?
- Как организовать доведение товаров до потребителей?
- **Маркетинг как философия бизнеса** представляет собой способ мышления, исходным пунктом которого является спрос на товары, а также целенаправленное и активное воздействие на рынок, формирование потребностей и покупательских предпочтений.

- **Можно выделить ряд определений маркетинга.**
- **Маркетинг** - это изучение рынков и воздействие на них с целью облегчения задач, стоящих перед экономическими субъектами.
- **Маркетинг** - это комплексная система мероприятий по управлению производственно-сбытовой деятельностью, основанная на изучении рынка, т.е. это современная рыночная концепция управления производством и сбытом.
- **Маркетинг** - это социальный процесс, посредством которого прогнозируется, расширяется и удовлетворяется спрос на товары и услуги через их разработку, продвижение и реализацию.
- **Маркетинг** - это важнейшая функция управления предприятием, состоящая в организации и управлении всем комплексом деловой деятельности, связанная с выявлением покупательской способности потребителя и превращением ее в реальный спрос на определенный товар или услугу.

- **Современный маркетинг**—это сложное социально-экономическое явление, которое наиболее правильно рассматривать как совокупность четырех факторов деятельности, постоянно меняющихся параметров поведения в условиях рынка:
- маркетинг как философия взаимодействия и координации предпринимательской деятельности;
- маркетинг как концепция управления;
- маркетинг как средство обеспечения преимуществ в конкурентной среде;
- маркетинг как метод поиска решений.

Концепции маркетинга

- **Концепция маркетинга** (в узком смысле) представляет собой систему основных идей, положений и инструментов маркетинговой деятельности, используемых для достижения целей предприятия.
- Современная маркетинговая теория представлена разнообразными концепциями.

- **1. Концепции маркетинга в зависимости от состояния спроса (виды маркетинга):**
- - развивающий маркетинг;
- - стимулирующий маркетинг;
- - поддерживающий маркетинг;
- - противодействующий маркетинг;
- - конверсионный маркетинг;
- - демаркетинг;
- - синхромаркетинг,
- - ремаркетинг.

- **2. Прикладные концепции маркетинга в зависимости от сферы его применения:**
- **2.1. Прикладные концепции коммерческого маркетинга:**
 - - промышленный маркетинг;
 - - торговый маркетинг;
 - - банковский маркетинг;
 - - маркетинг гостиничного хозяйства;
 - - маркетинг предприятий массового питания;
 - - маркетинг других коммерческих субъектов.

- **2.2. Прикладные концепции некоммерческого маркетинга (метомаркетинг):**
 - - предвыборный;
 - - религиозный;
 - - социальный маркетинг;
 - - маркетинг политических партий и общественных движений;
 - - маркетинг других некоммерческих субъектов.
- **2.3. Концепция макромаркетинга - экономическая деятельность государства в сфере маркетинга.**
- **2.4. Концепция глобального маркетинга.**

- **3. Концепции управления маркетингом Ф. Котлера:**

- - концепция совершенствования производства;
- - концепция совершенствования товара;
- - концепция интенсификации коммерческих усилий;
- - концепция активного маркетинга;
- - концепция социально-этичного (просвещенного) маркетинга.
- **Концепция совершенствования производства** утверждает, что товары найдут спрос, если будут широко распространены и доступны по цене. Управление маркетингом должно быть направлено на совершенствование производства, форм и методов сбыта.

- Идея концепции производства — «покупателям нравятся широкодоступные и имеющиеся в наличии продукты».
- Эта концепция является одним из старейших факторов, на который ориентируется маркетинг, и который направляет покупателей.
- Компании, ориентирующиеся на этот фактор, подвергаются крупному риску сузить контроль до собственных операций и упустить из виду настоящую цель.
- В большинстве случаев концепция производства может привести к маркетинговой близорукости. Управление сосредоточено на повышении эффективности производства и распространения.

- **Концепция совершенствования товара** основана на утверждении о том, что потребитель отдаст предпочтение товарам, качество и свойства которых постоянно улучшаются. Следовательно, управление маркетингом должно быть направлено на совершенствование качества продукции.
- В рамках этой концепции маркетинговые стратегии фокусируются на постоянном усовершенствовании продукции.
- Однако сосредоточенность только на продукции компании может привести к маркетинговой близорукости.
- **Например:** предположим, что компания выпускает лучшие в мире дискеты. Но нужны ли дискеты покупателям? Покупателям нужно что-то для хранения данных. Поэтому компания должна сосредоточиться на том, чтобы удовлетворить нужды покупателей в области хранения данных.

- **Концепция интенсификации коммерческих усилий** строится на том, что потребители не будут покупать товары в достаточном количестве, если не предпринимать значительных усилий в сфере сбыта и стимулирования, особенно это справедливо в отношении пассивных товаров.

- **Концепция активного маркетинга** строится на постоянном приспособлении к рыночным условиям. Суть этой концепции:
- «Отыщи потребности и удовлетвори их. Производи то, что можно продать. Любите клиента, а не товар. Старайтесь возместить потребителю все, что можно».
- Ориентация на рынок - это естественный результат принятия концепции маркетинга. Однако концепция рынка постоянно меняется.
- Рынки определяются не по товарам, а по потребностям покупателей. Такая переоценка рынка дает совершенно новый подход к разработке нового изделия, дизайну, рекламе и распределению.

- Концепция основана на четырех важнейших составляющих:
- 1) целевой рынок;
- 2) потребительские нужды;
- 3) интегрированный маркетинг;
- 4) рентабельность.

- **Концепция социально-этичного (просвещенного) маркетинга** - это установление нужд, потребностей и интересов целевых рынков и обеспечение более эффективного способа их удовлетворения с одновременным сохранением или укреплением благополучия потребителя и общества в целом. Это, прежде всего, связано с ухудшением экологической обстановки, нехваткой сырьевых и экономических ресурсов, стремительным ростом населения.

Цели, принципы, функции и субъекты маркетинга

- **Цель маркетинга** – определить потребности клиента, разработать соответствующий товар, установить такую цену и наладить систему распределения и стимулирования, чтобы товар или услуга продавали сами себя.
- **Достижение этой цели строится на следующих принципах:**
 - ориентация всей деятельности фирмы на требования конечного потребителя, их удовлетворение;
 - ориентация всей деятельности фирмы на новый товар;
 - дифференцированный подход как к товарным рынкам, так и к самим товарам;
 - ориентация всей деятельности фирмы на стратегическое планирование;
 - целенаправленное и активное воздействие на формирование спроса в целевых рыночных сегментах.

- ***Функции маркетинга* —это взаимосвязанный комплекс действий, направленных на достижение поставленных целей маркетинга.**
- **В управлении под функцией** понимается особый вид трудовой деятельности, обособившийся в процессе разделения и специализации управленческого труда.
- **Руководствуясь управленческим подходом, выделяются следующие частные функции маркетинга.**

- **Предплановый анализ:**
- 1.1. Маркетинговые исследования внешней среды
- 1.2. Маркетинговые исследования внутренней среды
- 1.3. Исследование рынков
- 1.4. Изучение потребителей
- 1.5. Изучение конкурентов
- 1.6. Сегментация рынков
- 1.7. Позиционирование продукта
- 1.8. Выбор целевых рынков
-

- **2.Планирование**

- 2. 1 . Разработка стратегических планов маркетинга
- 2.2. Разработка товарной политики
- 2.3. Разработка ценовой политики
- 2.4. Разработка политики продвижения
- 2.5. Разработка сбытовой политики
- 2.6. Разработка оперативных планов маркетинга
- 2.7. Разработка бюджета маркетинга
-

- **3. Организация**
- 3.1. Выработка предложений по совершенствованию организационной структуры управления маркетингом.
- 3.2. Выработка предложений по повышению роли маркетинга в организации.
- 3.3. Выработка предложений по совершенствованию распределения задач, обязанностей и прав в службе маркетинга.
- 3.4. Выработка предложений по совершенствованию взаимодействия службы маркетинга с другими подразделениями организации.
- 3.5. Повышение квалификации сотрудников в области маркетинга

- **4. Мотивация**
- 4. 1. Выработка предложений по мотивации труда руководителей и сотрудников службы маркетинга.
- 4.2. Выработка предложений по оплате труда руководителей и сотрудников службы маркетинга.

- **5. Контроль**
- 5.1. Контроль прибыльности
- 5.2. Контроль эффективности отдельных инструментов маркетинговой деятельности
- 5.3. Контроль годового плана маркетинга
- 5.4. Контроль стратегического плана маркетинга (аудит маркетинга)

- **Субъекты маркетинга:**
- - конечные потребители;
- - организации-потребители;
- — производители или обслуживающие организации;
- - посредники, в том числе оптовая и розничная торговля;
- - специализированные маркетинговые организации.

Виды маркетинга

- В зависимости от состояния спроса выделяют следующие виды маркетинга:
- **1. Конверсионный маркетинг.**
- Применяется при отрицательном или негативном спросе. Рынок находится в состоянии отрицательного спроса, если большая часть потенциальных потребителей недолюбливает товар и согласна на определенные издержки, лишь бы избежать его покупки (стоматологические услуги, некачественный товар).
- **Причины отрицательного спроса:**
- - вредность товара для здоровья;
- - неприятные ощущения при потреблении товара;
- — товар вышел из моды;
- - отрицательный имидж фирмы-производителя.
- **Задача маркетинга** - проанализировать, почему рынок испытывает неприязнь к товару и может ли программа маркетинга изменить негативное отношение рынка переделкой товара, снижением цен, более активным стимулированием продаж и рекламой.

- **2. Стимулирующий маркетинг**
- Применяется в условиях отсутствия спроса. В данном случае потребители могут не быть заинтересованы в товаре или безразлично относиться к нему.
- **Причины отсутствия спроса:**
 - - отсутствие информации;
 - - новизна изделия;
 - - несоответствие рынка сбыта;
 - - потеря ценности товара.
- **Задача маркетинга** - выявление способов увязки присущих товару выгод с естественными интересами и потребностями потенциальных потребителей.

- **3. Ремаркетинг.**
- Применяется при снижающемся спросе.
- **Причины:**
 - — снижение качества товара;
 - - появление товаров-заменителей;
 - - снижение престижности товара;
 - - моральное старение товара.
- **Задача маркетинга** - проанализировать причины падения спроса, оценить перспективы восстановления спроса, разработать комплекс мероприятий, направленных на оживление спроса.

- **4. Развивающийся маркетинг.**
- Применяется при скрытом спросе, который имеет место при возникновении у потребителя желания, которое невозможно удовлетворить с помощью имеющихся на рынке товаров и услуг.
- **Задача маркетинга-** своевременно выявить спрос, оценить величину потенциального рынка и создать эффективные товары и услуги на новом качественном уровне, способные удовлетворить спрос, то есть превратить его из потенциального в реальный.
- **5. Синхромаркетинг.**
- Применяется при нерегулярном или колеблющемся спросе. В этом случае сбыт колеблется на сезонной, ежедневной и почасовой основе.
- **Задача маркетинга** - изыскать способы сгладить колебания в распределении спроса во времени с помощью гибких цен.

- **6. Поддерживающий маркетинг.**
- Применяется при полноценном спросе. В этом случае спрос полностью соответствует возможностям фирмы, которая удовлетворена своим торговым оборотом.
- **Задача маркетинга** - поддерживать существующий уровень спроса возможно дольше, несмотря на меняющиеся потребительские предпочтения и усиливающуюся конкуренцию.
- **Средства поддержания спроса:**
 - - политика цен;
 - - модернизация товара;
 - - изменение условий продажи;
 - - реклама;
 - - проверка целесообразности издержек на маркетинговые операции.

- **7. Демаркетинг.**
- Применяется при чрезмерном спросе. В этом случае уровень спроса постоянно и существенно выше, чем фирма способна его удовлетворить.
- **Задача маркетинга** - снизить спрос до разумных пределов.
- **Методы:**
 - - увеличение цен;
 - - сокращение или прекращение рекламы;
 - - выдача лицензий другим фирмам.

- **8. Противодействующий маркетинг.**
- Применяется при иррациональном спросе, который создает угрозу благополучию общества в целом или безопасности отдельных его индивидов (алкоголь, табак, оружие).
- **Задача маркетинга** — ликвидировать или максимально снизить спрос.
- **Методы:**
 - - повышение цен;
 - - запрет или ограничение рекламы;
 - - антиреклама;
 - - ограничение доступа товара;
 - - формирование общественного мнения, негативного по отношению к потребителям данного товара.

Комплекс маркетинга

- ***Комплекс маркетинга*** — набор маркетинговых инструментов, которыми субъект оперирует для решения маркетинговых задач на целевом рынке.
- **Элементы комплекса маркетинга:**
 - — товар (*product*);
 - — цена (*price*);
 - — продвижение (*promotion*);
 - - распределение (*place*).

- **Товар**
- Характеристики товара
- Качество
- Товарный ассортимент
- Номенклатура
- Дизайн
- Товарная марка
- Упаковка
- Позиция на рынке
- Дополнительные услуги (сервис)

- **Цена**
- Факторы цены
- Диапазон цен
- Уровень цен
- Розничные цены
- Оптовые цены
- Посредническая комиссия/скидка
- Продажа в кредит
- Цена в сравнении со свойствами продукта
- Условия поставок и платежа

- **Коммуникации (продвижение)**
- Реклама
- Стимулирование сбыта
- Личные продажи
- Установление связей с общественностью и информационная деятельность

- **Распределение (место продажи)**
- Каналы распределения и сеть распределения
- Соглашения с торговыми посредниками
- Сроки поставки
- Комиссионные, торговая наценка
- Физическое распространение (продажа)
- Постпродажное обслуживание
- Гарантии и страховки

Современное развитие маркетинга

- **Современное состояние маркетинга:**
- - потребитель становится другим;
- - качественное изменение в продуктовом наполнении рынка;
- - усиление конкуренции и ее качественное изменение;
- - возрастание роли нововведений;
- - развитие аутсорсинга;
- - власть крупных торговых посредников;
- - изменение подходов к выбору методов продвижения продуктов;
- - возрастание роли маркетинга, основанного на CRM-технологиях (*Customer Relationship Marketing/Management*);
- - кризис маркетинга.

- **Развитие новых видов маркетинга:**
- - вертикальный маркетинг;
- — вторичный маркетинг;
- - партизанский маркетинг;
- - вирусный маркетинг;
- - маркетинг развлечений;
- - маркетинг разрешений.

Маркетинговая среда организации. Управление маркетингом

Вопросы

- Факторы внутренней среды маркетинга
- Факторы внешней среды маркетинга
- Микро-и макросреда организации
- Сущность, функции и процесс управления маркетингом
- Планирование маркетинга. План и бюджет маркетинга
- Организация маркетинга на предприятии. Виды организационных структур
- Контроль маркетинга

Факторы внутренней среды маркетинга

- Обеспечение конкурентоспособности предприятия, его самосохранение и развитие достигаются лишь при успешном функционировании в окружающей среде.
- **Маркетинговая среда предприятия** - совокупность активных субъектов и сил, действующих как на предприятии, так и за его пределами и влияющих на разработку комплекса маркетинга и реализацию маркетинговых мероприятий.
- Маркетинговая среда обладает качествами изменчивости, неопределенности, наложения ограничений и глубоко затрагивает деятельность предприятия.

- Используя концепцию маркетинга, организации необходимо постоянно учитывать факторы, оказывающие непосредственное влияние на эффективность ее реализации.
- **Среди большого числа факторов обычно выделяют:**
 - - контролируемые;
 - - неконтролируемые.
- **В научной литературе приводится следующая классификация:**
 - - внешняя среда маркетинга организации (прямого и косвенного воздействия);
 - - внутренняя среда организации.

- **К числу контролируемых организации факторов относятся:**
- - задачи, решаемые высшим руководством фирмы:
- - отделы и службы управления;
- - задачи, решаемые службой управления маркетингом.

- Осуществляя свою деятельность, высшее руководство организации принимает самые различные решения.
- **К таким решениям относятся те, которые определяют:**
 - - сферу деятельности фирмы;
 - - общие цели деятельности фирмы;
 - - роль маркетинга в осуществлении предпринимательской деятельности;
 - - распределение функций между отделами и службами управления организации, в том числе и службой управления маркетингом;
 - - корпоративную культуру.

- В процессе своей деятельности специалисты по маркетингу решают самые различные задачи, обусловленные необходимостью обеспечения эффективного функционирования организации.
- **Среди таких задач первостепенное значение имеют:**
- - обоснование целесообразности выхода с соответствующим товаром на отдельные географические рынки;
- - установление целевых сегментов на выбранных рынках;
- - моделирование поведения потребителей на целевых сегментах рынка;
- - обоснование товарной, ценовой и коммуникационной политики, а также политики распределения на целевых сегментах (обоснование комплекса маркетинга);

- - обеспечение координации деятельности функциональных подразделений - организации в разработке и реализации маркетинговых стратегий;
- - осуществление контроля за деятельностью организации и реализацией маркетинга и разработка необходимых регулирующих воздействий;
- - обоснование стратегии развития организации;
- - установление целевых сегментов;
- - изучение поведения покупателей на рынке;
- - координация деятельности структурных подразделений.

Факторы внешней среды маркетинга

- К внешней среде организации относятся неконтролируемые факторы (факторы прямого и косвенного воздействия).
- **Факторы прямого воздействия:**
- - **контакты с потребителями товаров.** Служба управления маркетингом организации определяет целевой рынок, однако она не может его контролировать. Единственное, что она способна сделать, так это вовремя отреагировать на ту или иную реакцию данного товара. Необходимо установить, кем и когда было принято решение о покупке, каковы мотивы осуществления покупок, как часто покупки совершаются;

- - **взаимоотношения с поставщиками;**
- - **взаимоотношения с посредниками** (торговые посредники, компании, организующие передвижение, складирование и хранение товаров, фирмы).
- В своей практической деятельности **посредники** решают следующие основные **задачи**:
- а) выявляют целевые рынки сбыта;
- б) обеспечивают складирование, хранение и транспортировку товаров;
- в) содействуют проведению переговоров и передаче права собственности на товары;
- г) обеспечивает получение и передачу требуемой информации;

- - **взаимоотношения с конкурентами.** Особенно существенное влияние на деятельность любой организации оказывает наличие конкуренции.
- *С учетом того, насколько существенна конкуренция, обычно рассматривается три типа рынков:*
 - а) рынок чистой конкуренции;
 - б) рынок монополистической конкуренции;
 - в) рынок олигополистической конкуренции;

- - **контактные аудитории** - это всякая группа, имеющая действенный или потенциальный интерес или влияние на способность организации достичь стоящих перед ней задач.
- **К факторам косвенного воздействия относятся:**
- - демографические;
- - экономические;
- - политико-правовые;
- - технологические (научно-технические);
- - природные;
- - социально-культурные.

Микро-и макросреда организации

- Контролируемые факторы вместе с факторами, обусловленными деятельностью поставщиков, конкурентов, посредников, клиентов и контактных аудиторий, определяют так называемую **микросреду маркетинга**.

- К факторам микросреды функционирования организации (*неконтролируемым организацией факторам*) относятся следующие:
 - - потребители;
 - - поставщики;
 - - посредники;
 - - конкуренты;
 - - торговые предприятия;
 - - контактные аудитории;
 - - акционеры;
 - - вышестоящие организации;
 - - правительственные органы;
 - - местные органы управления.

- К факторам микросреды функционирования организации (*контролируемым фирмой*) относятся:
 - - продукт, услуга, идея;
 - - цена;
 - - продвижение;
 - - место продажи;
 - - физическое окружение;
 - - персонал;
 - - процесс.

- Элементы микросреды маркетинга:
- **1. Клиенты (заказчики) - покупатели (потребители) продукции и услуг организации.**
- Организация может выступать на **пяти типах клиентурных рынков:**
- —**потребительский рынок** - отдельные лица и домохозяйства, приобретающие товары и услуги для своего потребления;
- —**рынок производителей** - предприятия и фирмы, приобретающие товары и услуги для использования их в процессе производства;
- —**рынок промежуточных продавцов** - предприятия и фирмы, приобретающие товары и услуги для последующей их перепродажи с получением прибыли для себя;

- **-рынок государственных учреждений** - государственные организации, приобретающие товары и услуги для последующего их использования в сфере коммунальных услуг либо для передачи этих товаров или услуг тем, кто в них нуждается;
- **- международный рынок** - покупатели за пределами страны, включая зарубежных потребителей, производителей, промежуточных продавцов и государственные учреждения.

- Каждому типу рынка присущи свои специфические черты, которые продавцу необходимо изучать.
- Предприятие, которое разобралось в том, как реагируют потребители на различные характеристики товара, цены, рекламные аргументы, будет иметь значительное преимущество перед конкурентами.
- Необходимо постоянно исследовать зависимость между побудительными факторами маркетинга и ответной реакцией потребителей.

- **2. Поставщики** – организации и отдельные лица, обеспечивающие организацию и ее конкурентов различными видами ресурсов, необходимых для производства конкретных товаров и услуг.
- События на рынках материальных, трудовых и финансовых ресурсов могут серьезно повлиять на маркетинговую деятельность организации.
- Менеджеры по маркетингу должны внимательно следить за ценами на все виды ресурсов, забастовками, политическими и экономическими акциями и прочими событиями, способными нарушить регулярность поставок и график отгрузки продукции.
- Названные события могут в краткосрочном плане привести к упущению возможности сбыта, а в долгосрочном - подорвать доверие к организации со стороны клиентов.

- **3. Маркетинговые посредники** - это компании, помогающие организации в продвижении, сбыте и распространении товаров и услуг среди клиентуры.
- К маркетинговым посредникам относятся торговые посредники, фирмы, специализирующиеся на организации товародвижения, агентства по оказанию маркетинговых услуг, кредитно-финансовые учреждения.
- **4. Торговые посредники** - это деловые компании, помогающие организации подыскивать клиентов или непосредственно продавать им товары. Торговые посредники могут обеспечить удобства места, времени и процедуры приобретения товара покупателями с меньшими издержками, чем это могла бы сделать сама организация.
- **5. Дистрибьютор** - компания, осуществляющая сбыт на основе оптовых закупок у крупных промышленных фирм-производителей и представляющая их на рынке.

- **Производственно-рыночная деятельность организации испытывает постоянное влияние внешней среды, определяемое действием элементов макросреды. В отличие от элементов микросреды, элементы макросреды более стабильны и, в силу своей природы, не поддаются воздействию маркетинговых мероприятий, вынуждая организацию приспосабливаться к диктуемым ими условиям.**
- **Макросреда маркетинга обусловлена состоянием экономики, демографии, политики, права, культуры, науки и техники, окружающей среды.**

- К факторам макросреды функционирования организации (*неконтролируемым организацией факторам*) относятся:
 - — *демографические*, которые включают:
 - а) динамику рождаемости;
 - б) динамику смертности;
 - в) численный состав отдельных возрастных групп населения;
 - г) средний возраст лиц, вступивших в брак;
 - д) среднее количество детей в семье;
 - е) динамику разводов;
 - ж) уровень миграции населения;
 - з) изменение общеобразовательного уровня населения;

- — **экономические**, которые включают:
- а) общий уровень покупательской способности населения;
- б) величину текущих доходов;
- в) уровень цен;
- г) величину имеющихся сбережений;
- д) возможность получения кредита;
- е) систему и уровень налогообложения;
- ж) таможенные тарифы;
- з) банковскую ставку;
- и) льготное кредитование особо важных проектов и программ;

- — **политико-правовые:**
- а) социально-политический строй;
- б) расстановка политических сил и общественных движений;
- в) особенности законодательной системы и ее исполнения;
- г) экономические и торговые блоки;
- д) отношение к международным союзам (ВТО, Евросоюз);
- е) стабильность государственной власти;
- ж) законы, регулирующие предпринимательскую деятельность;
- з) установленная система контроля со стороны государственных учреждений за соблюдением законов;
- и) наличие различных общественных организаций и объединений по защите интересов потребителей;

- - **научно-технические:** определяют уровень научно-технического прогресса и позволяют производить новые виды продукции, устанавливать новые стандарты производства и потребления и тем самым проводить эффективную маркетинговую деятельность.
- Это и государственная поддержка науки, национальные проекты, специализация промышленных исследований, интенсивность инноваций, темпы передачи технологий, скорость устаревания инноваций;

- - **природные (для Республики Беларусь):**
- а) благоприятные:
 - 1) умеренно-континентальный климат;
 - 2) преимущественно равнинно-холмистый рельеф;
 - 3) хорошо развитая гидрографическая сеть;
 - 4) наличие разнообразия почв, обладающих довольно высоким плодородием;
 - 5) богатый растительный и животный мир;
 - 6) наличие полезных ископаемых;
- б) неблагоприятные:
 - 1) ощущается дефицит некоторых видов сырья;
 - 2) постоянно возрастает цена на энергетические ресурсы;
 - 3) растет загрязнение окружающей среды;
- - **культурные:** культурные ценности, традиции, обряды, вероисповедание.

Сущность, функции и процесс управления маркетингом

- **Управление маркетингом** – это организация выполнения функций маркетинга для обеспечения достижения намеченных целей с наиболее эффективным использованием всех видов ресурсов предприятия (организации).
- **Функции управления маркетингом:**
 - Предплановый анализ;
 - Планирование;
 - Организация;
 - мотивация;
 - Контроль.

- **Процесс управления призван:**
- - улучшить использование ресурсов компании для установления маркетинговых возможностей;
- - укрепить командный дух и единство компании;
- - оказать помощь в достижении корпоративных целей;
- - сформировать информационную базу для реализации текущих и будущих проектов.

- **Процесс маркетингового управления:**
- **1. Ситуационный анализ:**
- - определение положения и состояния, в котором находится организация;
- - прогноз того, что ожидает организацию при существующем положении дел;
- - оценка внешней среды, оказывающей влияние на деятельность организации.

- **2. Маркетинговый синтез:**
- - выдвижение целей (что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию);
- - оценка целей (почему следует делать так, а не иначе);
- - принятие решений для стратегического направления (какой должна быть иерархия задач, которые следует решить для достижения целей).

- **3. Стратегическое планирование:**
- - выдвижение стратегии (как необходимо действовать, чтобы достичь поставленных целей);
- - выбор стратегии (какая стратегия лучше и почему);
- - решение о разработке тактики.

- **4. Тактическое планирование:**
 - - определение тактики (какие следует осуществить действия и почему);
 - - разработка оперативного плана (кто, что и когда должен делать, сколько это будет стоить);
 - - реализация оперативного плана.
- **5. маркетинговый контроль:**
 - - сбор данных (каковы конкретные фактические результаты деятельности);
 - - оценка данных (насколько близко мы продвинулись к основной цели);
 - - решение о проведении ситуационного анализа.

Планирование маркетинга. План и бюджет маркетинга

- **Планирование маркетинга предполагает выполнение следующих подфункций:**
- Разработка стратегических планов маркетинга;
- Разработка оперативных планов маркетинга;
- Разработка бюджета маркетинга;
- Разработка товарной политики;
- Разработка ценовой политики;
- Разработка политики продвижения;
- Разработка сбытовой политики.

- **Термин «планирование маркетинга»** используется для описания методов применения ресурсов маркетинга, ориентированных на достижение определённых маркетинговых целей.
- **Основной документ – программа маркетинга**, которая должна определить основные сферы деятельности в сложившихся условиях, перспективу развития, обозначить основные цели и задачи.
- **Центральное место в программе занимает план развития организации.** В нем намечаются перспективные направления, принимаются решения по каждому из направлений и прорабатывается стратегия роста и развития предприятия.

- Основным документом на этапе тактического планирования является план маркетинга.
- **Маркетинговый план** – это документ, в котором сформулированы основные цели маркетинга товаров и услуг компании и пути их достижения. Генеральный план маркетинга состоит из маркетинговых планов отдельных товаров или товарных зон.
- **Основные разделы плана маркетинга:**
 - Введение.
 - 1.Управленческое резюме.
 - 2.Маркетинговый аудит и состояние маркетинговой работы на предприятии.
 - 3. Заявление о маркетинговых целях.

- 4. Сегментация рынка.
- 5. Позирование основных продуктов/услуг.
- 6. Профиль целевых сегментов и количественные параметры.
- 7. Мероприятия по развитию продукта.
- 8. Мероприятия по развитию системы товародвижения.
- 9. Мероприятия по ценовой политике.
- 10. Мероприятия по продвижению.
- 11. Мероприятия по исследованию рынка.
- 12. Консолидированный бюджет маркетинга и контроль его исполнения.
- Заключение.
- Приложения.

- **Бюджет маркетинга – финансовый план, позволяющий оценить затраты на маркетинговые мероприятия по всем составляющим комплекса маркетинга в плановом порядке.**

Организация маркетинга в организации. Виды организационных структур

- **Организация маркетинга предполагает выполнение следующих подфункций:**
- - выработка предложений по совершенствованию организационной структуры управления маркетингом, распределения задач, обязанностей и прав в службе маркетинга;
- - повышение квалификации маркетологов и др.

- Реализация концепции маркетинга на предприятии требует **создания соответствующей службы маркетинга**, конечной целью функционирования которой является подчинение всей хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия законам существования и развития рынка.

- **Факторы, влияющие на организацию маркетинга:**
- **1. Цели компании:**
- - повышение эффективности руководства компанией;
- - минимизация координационных проблем;
- - мотивация работников и реализация их творческого потенциала

- **2. Условия среды:**
- **2.1. Внешние:**
- - число и величина рынков;
- - число, структура потребностей и покупательская способность потребителей;
- - конкуренция;
- - внешние каналы сбыта;
- правовые нормы;
- -политические и общественные отношения.

- **2.2. Внутренние:**
- - число и разнородность продукции;
- - величина предприятия и его возраст;
- - квалификация сотрудников;
- - финансовый потенциал;
- - действующие каналы сбыта.

- Служба маркетинга в организации прошли в своем развитии несколько этапов, начиная от обычных отделов сбыта до специализированных отделов маркетинга.
- **Существуют следующие виды организационных структур службы маркетинга:**
 - - функциональная;
 - - региональная;
 - - товарная;
 - - рыночная;
 - - смешанная.

Контроль маркетинга

- **Контроль маркетинга** – представляет собой глубокую аналитическую работу, в результате которой администрация предприятия отказывается от неэффективных методов управления маркетингом и ищет новые, отвечающие условиям выживания предприятия способы и инструменты воздействия на контролируемые факторы и адаптации к неуправляемым факторам внутренней и внешней среды.

- **Цель контроля** – установить совпадения или несоответствие основных запланированных показателей реально достигнутым результатам по объемам реализации товаров (услуг), доходам и прибылям, рентабельности в целом по отдельным товарам и по целевым рынкам, на которых работает организация.
- **Объекты контроля:**
 - - объем продаж;
 - - размеры прибылей и убытков;
 - - реакция покупателей;
 - - соответствие запланированных и реальных результатов.

- **Типы контроля:**
- Контроль ежегодных планов;
- Контроль прибыльности;
- Контроль эффективности;
- Стратегический контроль.
- **На практике контроль подразделяется на оперативный и стратегический.**
- **Основные задачи контроля в сфере маркетинга:**
- - контроль факторов внешней среды;
- - контроль эффективности комплекса маркетинга;
- - контроль результатов деятельности в системе распределения;

- - контроль результатов отдела маркетинга;
- - контроль деятельности сотрудников службы маркетинга.
- **Процесс контроля маркетинговой деятельности состоит из последовательности этапов:**
- **1. Установление стандартов контроля:**
- - установление количественных и качественных параметров, с которыми следует проводить соответствующие сопоставление реальных результатов;
- - установление временных интервалов, в течение которых данные сопоставления будут приводиться.

- 2. Установление допустимой точности контрольных измерений.
- 3. Измерение достигнутых результатов.
- 4. Сопоставление фактических и запланированных результатов.
- 5. Принятие необходимых корректировочных действий.

Интеллектуальная собственность и ее роль в социально-экономическом развитии

Вопросы

- Понятие и характеристика прав интеллектуальной собственности
- Авторское право и смежное право
- Промышленная собственность
- Экономическая роль интеллектуальной собственности

Понятие и характеристика прав интеллектуальной собственности

- Интенсивность происходящих в мире технологических, экономических и правовых изменений все в большей мере обеспечивается ресурсами интеллектуального характера, **важнейшими из которых являются объекты интеллектуальной собственности.**
- Выступая в качестве нематериальных активов, интеллектуальные компоненты придают рыночным товарам **более высокие потребительские свойства, способствуют их успешной реализации.**
- Правовой охране объектов интеллектуальной собственности уделяется все большее внимание в мире.

- По определению Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), **«в самом широком смысле интеллектуальная собственность означает закрепленные законом права, которые являются результатом интеллектуальной деятельности в промышленной, научной, литературной и художественной областях»**

- Права, относящиеся к объектам интеллектуальной собственности, **ограничены сроком действия, территорией, являются исключительными и носят абсолютный характер.**
- Законодательством устанавливаются конкретные **сроки действия прав**, по истечении которых объекты интеллектуальной собственности могут беспрепятственно использоваться любыми физическими или юридическим лицами.

- **Исключительный характер прав** означает допустимость совершения их носителями любых предусмотренных законом действий с возможностью запрета третьим лицам совершать такие же действия без согласия правообладателя.
- Исключительное право действует против любого лица, которое хотело бы воспользоваться принадлежащим правообладателю объектом интеллектуальной собственности без его разрешения, **и в этом его абсолютный характер.**

- Следовательно, **под интеллектуальной собственностью следует понимать исключительное право юридического или физического лица на результаты интеллектуальной (творческой) деятельности.**
- К правам интеллектуальной собственности относятся также права на средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (например, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания).

- **Интеллектуальная собственность включает две основные сферы прав:**
- право промышленной собственности и авторское право, которое включает также охрану так называемых «смежных прав».
- В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь (ст. 980) к объектам интеллектуальной собственности относятся (рис. 1):

Объекты интеллектуальной собственности

Объекты авторского права и смежных прав

Объекты промышленной собственности

Объекты авторского права

Объекты смежных прав

Изобретения,
полезные
модели,
промышлен-
ные образцы,
топологии
ИМС, селек-
ционные
достижения

Средства индивидуализации

произведения

нау- ки	лите- рату- ры	ис- кус- ства
------------	----------------------	---------------------

Исполнения,
фонограммы,
передачи
эфирного
и кабельного
вещания

товар-
ные
знаки
и знаки
обслу-
жива-
ния

географи-
ческие
указания

фирмен-
ные
назвие-
вания

- Законодательство об интеллектуальной собственности состоит из Гражданского кодекса Республики Беларусь и других актов законодательства;
-
- Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»;
- Закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы» и др.
-
-

- В соответствии со ст. 980 ГК к объектам интеллектуальной собственности относятся:
- 1) результаты интеллектуальной деятельности:
 - произведения науки, литературы и искусства;
 - исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания;
 - изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
 - селекционные достижения;
 - топологии интегральных микросхем;
 - секреты производства (ноу-хау);
- 2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг:
 - фирменные наименования;
 - товарные знаки и знаки обслуживания;
 - географические указания;
- 3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законодательными актами.

- Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности возникает в силу факта их создания либо вследствие предоставления правовой охраны уполномоченным государственным органом в случаях и в порядке, предусмотренных ГК и иными законодательными актами.
- Условия предоставления правовой охраны секретам производства (ноу-хау) определяются ГК и иными законодательными актами, в частности, Законом Республики Беларусь «О коммерческой тайне».

- **Согласно ст. 982**

-

- 1. Авторам результатов интеллектуальной деятельности принадлежат в отношении этих результатов личные неимущественные и имущественные права.
- Производителям фонограмм и организациям вещания принадлежат в отношении этих объектов только имущественные права.
- Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае перехода его имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности к другому лицу.
- 2. Обладателям права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг принадлежат в отношении этих средств имущественные права.

- 3. Право авторства (право признаваться автором результата интеллектуальной деятельности) является личным неимущественным правом и может принадлежать только лицу, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности.
- Право авторства неотчуждаемо и непередаваемо.
- Если результат создан совместным творческим трудом двух или более лиц, они признаются соавторами. В отношении отдельных объектов интеллектуальной собственности законодательством может быть ограничен круг лиц, которые признаются соавторами произведения в целом.

- **Ст. 983. регулирует вопросы Исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности**
- 1. Обладателю имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности (за исключением секретов производства (ноу-хау)) или средство индивидуализации принадлежит исключительное право правомерного использования этого объекта интеллектуальной собственности по своему усмотрению в любой форме и любым способом.
- Использование другими лицами объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых их правообладателю принадлежит исключительное право, допускается только с согласия правообладателя.
- 2. Обладатель исключительного права на объект интеллектуальной собственности вправе передать это право другому лицу полностью или частично, разрешить другому лицу использовать объект интеллектуальной собственности и вправе распорядиться им иным образом, если это не противоречит ГК или иному закону.

- 3. Ограничения исключительных прав, в том числе путем предоставления возможности использования объекта интеллектуальной собственности другим лицам, признание этих прав недействительными и их прекращение (аннулирование) допускаются в случаях, пределах и порядке, установленных ГК или иным законом.
- Ограничения исключительных прав допускаются при условии, что такие ограничения не наносят ущерба нормальному использованию объекта интеллектуальной собственности и не ущемляют необоснованным образом законных интересов правообладателей.

- **Согласно ст. 984 определен порядок перехода исключительных прав к другому лицу**
-
- **1.** Имущественные права, принадлежащие обладателю исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, если иное не предусмотрено ГК РБ или иным законом, могут быть переданы правообладателем полностью или частично другому лицу по договору, а также переходят по наследству и в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица - правообладателя.
- Передача имущественных прав по договору либо их переход в порядке универсального правопреемства не влечет передачи или ограничения права авторства и других личных неимущественных прав. Условия договора о передаче или ограничении таких прав ничтожны.
-

- **2.** Исключительные права, которые передаются по договору, должны быть в нем определены. Права, которые не указаны в договоре в качестве передаваемых, предполагаются непередаваемыми, поскольку не доказано иное.
- **3.** К договору, предусматривающему предоставление исключительных прав в период его действия другому лицу на ограниченное время, применяются правила о лицензионном договоре (ст. 985 ГК), если иное не предусмотрено законом.
- К договору, предусматривающему передачу исключительных прав другому лицу в полном объеме на весь срок действия исключительного права, применяются правила о договоре уступки исключительного права (ст. 984-1).

- **Статья 984-1 ГК определяет условия договора уступки исключительного права**
-
- **1.** По договору уступки исключительного права одна сторона (правообладатель) передает принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в полном объеме другой стороне.
- **2.** Договор уступки исключительного права должен содержать условие о размере вознаграждения или порядке его определения либо прямое указание на безвозмездность этого договора.
- **3.** Договор уступки исключительного права заключается в письменной форме и подлежит регистрации в случаях, предусмотренных законодательными актами. Несоблюдение письменной формы или требования о регистрации влечет недействительность договора.

- 4. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг переходит от правообладателя к другой стороне с момента заключения договора уступки исключительного права, если этим договором не предусмотрено иное.
- Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг по договору уступки исключительного права, подлежащему регистрации в соответствии с законодательными актами, переходит от правообладателя к другой стороне с момента регистрации этого договора.

-

- **Статья 985 устанавливает условия лицензионного договора**
-
- **1.** По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом использования объекта интеллектуальной собственности (**лицензиар**), предоставляет другой стороне (**лицензиату**) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.
- Не допускается безвозмездное предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности в отношениях между коммерческими организациями, если иное не установлено законодательными актами.
- Лицензионный договор и изменения в лицензионный договор регистрируются в патентном органе в случаях и порядке, определяемых законодательством.

- **2. Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату:**
- 1) права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам **(простая, неисключительная лицензия);**
- 2) права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам **(исключительная лицензия);**
- 3) других видов лицензий, допускаемых законодательными актами.
- **Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).**

- **3.** Договор о предоставлении лицензиатом права использования объекта интеллектуальной собственности другому лицу в пределах, определяемых лицензионным договором, признается сублицензионным договором.
- Лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.
- Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

-

- **Статья 986 ГК определяет условия договора о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности**
-
- **1.** Автор может принять на себя по договору обязательство создать в будущем произведение, изобретение или иной результат интеллектуальной деятельности и предоставить заказчику, не являющемуся его работодателем, исключительные права на использование этого результата.
- **2.** Договор, предусмотренный указанной статьей, должен определять характер подлежащего созданию результата интеллектуальной деятельности, а также цели либо способы его использования.
- **3.** Договоры, обязывающие автора предоставлять какому-либо лицу исключительные права на использование любых результатов интеллектуальной деятельности, которые этот автор создаст в будущем, ничтожны.
- **4.** Условия договора, ограничивающие автора в создании в будущем результатов интеллектуальной деятельности определенного рода либо в определенной области, признаются недействительными.
-

- **Статья 987 ГК устанавливает исключительное право и право собственности**
-
- Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации существует независимо от права собственности на материальный объект, в котором такой результат или средство индивидуализации выражены.
-
- **Статья 988 определяет срок действия исключительных прав**
-
- **1.** Исключительное право на объекты интеллектуальной собственности действует в течение срока, предусмотренного ГК РБ или иным законом.
- Закон может предусматривать возможность продления такого срока.
- **2.** Личные неимущественные права в отношении объектов интеллектуальной собственности охраняются бессрочно.
- **3.** В случаях, предусмотренных законом, действие исключительного права может прекращаться вследствие его неиспользования в течение определенного времени.
-

- **Статья 989. Способы защиты исключительных прав**
-
- **1.** Защита исключительных прав осуществляется способами, предусмотренными [статьей 11](#) ГК. Защита исключительных прав может осуществляться также путем:
 - 1) изъятия материальных объектов, с помощью которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения;
 - 2) обязательной публикации о допущенном нарушении с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право;
 - 3) иными способами, предусмотренными законом.
- **2.** При нарушении договоров об использовании результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации применяются общие правила об ответственности за нарушение обязательств ([глава 25](#) ГК).

Авторское право и смежные права

- Авторское право регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства.**
- Первый Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» был принят 16 мая 1996 г.**
- С принятием этого закона начали охраняться и смежные права, объектами которых являются исполнения, фонограммы и передачи организаций эфирного или кабельного вещания.**

- В целях гармонизации Закона «Об авторском праве и смежных правах» 1996 г. с новыми международными нормами и приведения его в соответствие с положениями международных конвенций и договоров в действующий закон были внесены изменения.
- В июне 1998 г. принята новая редакция Закона «Об авторском праве и смежных правах».

- С принятием этого закона авторское право Беларуси вышло на уровень авторско-правовой охраны, действующей в развитых странах мира.
- Как и в законодательстве ведущих стран мира, в нем декларируются исключительные права авторов на результаты их творческой деятельности.
- При этом наряду с защитой прав авторов от неправомерного использования их произведений закон предусматривает условия для воспроизведения и распространения результатов интеллектуального труда. **Иначе говоря, имущественные права авторов приобретают форму товара, который может свободно отчуждаться и передаваться на договорной основе.** Это создает благоприятные условия для развития интеллектуального творчества.

- Владелец исключительных имущественных прав может использовать **знак охраны авторского права**, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов:
 - - латинской буквы «С» в окружности: ©;
 - — имени (наименования) владельца исключительных имущественных прав;
 - — года первого опубликования произведения.

- Исполнитель и производитель фонограммы для оповещения о своих имущественных правах может использовать¹ **знак охраны смежных прав**, который помещается на каждом экземпляре фонограммы и состоит из трех элементов:
 - -латинской буквы «P» в окружности: и;
 - — имени (наименования) обладателя исключительных имущественных прав;
 - — года первого опубликования фонограммы.

- **ГК РБ** и принятые в соответствии с ним Закон Республики Беларусь «**ОБ авторском праве и смежных правах**» и другие акты законодательства регулируют отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы, искусства (авторское право), исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права).

-

- **Статья 991 ГК определяет сферу действия авторского права**
-
- **1.** В соответствии с ГК и иными актами законодательства авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, существующие в какой-либо объективной форме:
- 1) на территории Республики Беларусь независимо от гражданства авторов и их правопреемников;
- 2) за пределами границ Республики Беларусь, и признается за авторами - гражданами Республики Беларусь и их правопреемниками;
- 3) за пределами границ Республики Беларусь, и признается за авторами - гражданами других государств и их правопреемниками в соответствии с международными договорами Республики Беларусь.
-

- **2.** Произведение считается опубликованным в Республике Беларусь, если в течение тридцати дней после даты первого опубликования за пределами Республики Беларусь оно было опубликовано на территории Республики Беларусь.
- **3.** При предоставлении на территории Республики Беларусь охраны произведению в соответствии с международными договорами Республики Беларусь обладатель авторских прав произведения определяется по законодательству государства, на территории которого имело место действие или событие, послужившее основанием для обладания авторским правом.

- **Ст. 992 ГК определяет объекты авторского права**
-
- **1.** Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.
- **2.** Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме:
 - 1) письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.);
 - 2) устной (публичное произнесение, публичное исполнение);
 - 3) звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической);
 - 4) изображения (рисунок, эскиз, картина, карта, план, чертеж, кино-, теле-, видео-, фотокадр);
 - 5) объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение) и др.

- **3.** Авторское право не распространяется на собственно идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты.
- **4.** Авторское право на произведение не связано с правом собственности на материальный объект, в котором произведение выражено.
- Передача права собственности на материальный объект или права владения материальным объектом сама по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав на произведение, выраженное в этом объекте, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об авторских и смежных правах.

-

- **Ст. 993 ГК определяет произведения, являющиеся объектами авторского права**
-
- 1. Объектами авторского права являются:
- 1) литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.);
- 2) драматические и музыкально-драматические произведения, произведения хореографии и пантомимы и другие сценарные произведения;
- 3) музыкальные произведения с текстом и без текста;
- 4) аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения);
- 5) произведения скульптуры, живописи, графики, литографии и другие произведения изобразительного искусства;
- 6) произведения прикладного искусства и дизайна;
- 7) произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;
- 8) фотографические произведения, в том числе произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
- 9) карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения, относящиеся к географии, картографии и другим наукам;
- 10) компьютерные программы;
- 10-1) монографии, статьи, отчеты, научные лекции и доклады, диссертации, конструкторская документация и другие произведения науки;
- 11) иные произведения.

- **2.** Охрана компьютерных программ распространяется на все виды компьютерных программ (в том числе операционные системы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код.
- **3.** К объектам авторского права также относятся:
- **1) производные произведения** (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, музыкальные аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства);
- **2) сборники** (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие **составные произведения**, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.
- **Производные и составные произведения** охраняются авторским правом независимо от того, являются ли объектом авторского права произведения, на которых они основаны или которые они включают.

- **Ст. 994 ГК устанавливает объекты смежных прав**
-
- Смежные права распространяются на исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания.
- Для возникновения и осуществления смежных прав не требуется соблюдения каких-либо формальностей.
-
- **Ст. 995 ГК определяет сферу действия смежных прав**
-
- 1. Права исполнителя признаются за ним в соответствии с ГК и иными [актами](#) законодательства об авторских и смежных правах, если:
 - 1) исполнитель является гражданином Республики Беларусь;
 - 2) исполнение впервые имело место на территории Республики Беларусь;
 - 3) исполнение записано на фонограмму;
 - 4) исполнение, не записанное на фонограмму, включено в передачу в эфир или по;
 - 5) в иных случаях, предусмотренных международными договорами Республики Беларусь.

- 2. Права производителя фонограммы признаются за ним в соответствии с ГК и иными актами законодательства об авторских и смежных правах, если:
 - 1) производитель фонограммы является гражданином Республики Беларусь или юридическим лицом, имеющим официальное местонахождение на территории Республики Беларусь;
 - 2) фонограмма впервые опубликована на территории Республики Беларусь;
 - 3) в иных случаях, предусмотренных международными договорами Республики Беларусь.

- 3. Права организации эфирного или кабельного вещания признаются за ней в соответствии с ГК и иными актами законодательства об авторских и смежных правах в случае, если организация имеет официальное местонахождение на территории Республики Беларусь и осуществляет передачи с передатчиков, расположенных на территории Республики Беларусь, а также в иных случаях, предусмотренных международными договорами Республики Беларусь.

Промышленная собственность

- Термин «**промышленная собственность**» впервые начал применяться во французском законодательстве как вид собственности на изобретение и товарный знак. Промышленная собственность в настоящем контексте понимается как результат интеллектуального труда, являющегося порождением разума.
- В соответствии со ст. 1(2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности **к объектам промышленной собственности относятся изобретения во всех сферах человеческой деятельности, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования места происхождения товара, а также пресечение недобросовестной конкуренции.**

- Изобретение является результатом творческой деятельности в области техники.
- В изобретательском праве, действовавшем на территории бывшего СССР и в ряде других стран, изобретение определялось как техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны.
- Термин «техническое решение» употреблялся в широком смысле как практическое средство удовлетворения определенных общественных потребностей. При этом обязательным было указание на технические средства для решения задачи.

- Новое законодательство, принятое в большинстве стран мира, не содержит критерия «техническое решение».
- Это явилось следствием бурного развития новых областей науки и техники, отраслей производства - информатики, биотехнологий, компьютерной техники, программного обеспечения, способов лечения людей и животных и т.д.
- Решение задачи признается охраноспособным, если оно соответствует критериям и требованиям, установленным соответствующими правовыми нормами.

- В некоторых странах, в том числе в Республике Беларусь, регистрируются **«полезные модели»**, которые имеют более узкую сферу применения и относятся к конструктивному выполнению объекта.
- Промышленный образец является результатом творческой деятельности, направленной на художественное или художественно-конструкторское решение внешнего вида продукта или изделия. Промышленный образец должен удовлетворять эстетические потребности и наиболее рационально и эффективно выполнять свои функции.
- С развитием искусства дизайна потребителей все больше привлекает то, что полезность товаров сочетается с приятным внешним видом. Производители товаров постоянно увеличивают расходы на дизайн и охрану результатов этого творчества путем регистрации промышленных образцов.

- ГК Республики Беларусь и принятые в соответствии с ним законы (Закон «О патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы») регулируют отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений и с охраной секретов производства (ноу-хау), средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг (фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания, географических указаний).

- **Ст. 998 ГК определяет объекты права промышленной собственности**
-
- Право промышленной собственности распространяется на:
- 1) изобретения;
- 2) полезные модели;
- 3) промышленные образцы;
- 4) селекционные достижения;
- 5) топологии интегральных микросхем;
- 6) секреты производства (ноу-хау);
- 7) фирменные наименования;
- 8) товарные знаки и знаки обслуживания;
- 9) географические указания;
- 10) другие объекты промышленной собственности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях, предусмотренных законодательством.
-

- Право на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняется государством и удостоверяется патентом.
-
- **Ст. 1000 ГК определяет условия правовой охраны изобретения, полезной модели, промышленного образца**
-
- 1. Права на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраняются при условии выдачи патента.
- 2. Изобретению в любой области техники предоставляется правовая охрана, если оно относится к продукту или способу, является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
- 3. Полезной моделью, которой предоставляется правовая охрана, признается техническое решение, относящееся к устройствам, являющееся новым и промышленно применимым.
- 4. Промышленным образцом, которому предоставляется правовая охрана, признается художественное или художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым и оригинальным.

- 1. Патентообладателю принадлежит исключительное право на использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца.
- Исключительное право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца включает право использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец по своему усмотрению, если это не нарушает прав других лиц, а также включает право запрещать использование изобретения, полезной модели, промышленного образца другим лицам.
- Исключительное право на использование запатентованного изобретения, представляющего собой способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом. При этом новый продукт считается полученным запатентованным способом, пока не доказано иное.
- 2. Иные лица, непатентообладатели, не вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец без разрешения патентообладателя, за исключением случаев, когда использование в соответствии с ГК или иным законом не признается нарушением прав патентообладателя.

- 3. Нарушением исключительного права патентообладателя признаются осуществленные без его согласия:
- изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, изделия, изготовленных с применением запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца, а также совершение названных действий в отношении средства, при функционировании или эксплуатации которого в соответствии с его назначением осуществляется способ, охраняемый патентом;
- применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в гражданский оборот либо хранение для этих целей продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение.

- 1. Патент действует с даты подачи [заявки](#) на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец в патентный орган и сохраняет силу при условии соблюдения требований, установленных законодательством:
- 1) патент на изобретение - в течение двадцати лет. Если с даты подачи [заявки](#) на выдачу патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых в соответствии с законодательством требуется получение разрешения уполномоченного органа, до даты получения первого такого разрешения прошло более пяти лет, срок действия патента на это изобретение продлевается патентным органом по ходатайству патентообладателя.

- Срок действия патента продлевается на время, прошедшее с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение до даты получения первого разрешения на применение лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, в которых использовано изобретение, за вычетом пяти лет. При этом срок действия патента не может быть продлен более чем на пять лет. [Ходатайство](#) о продлении срока действия патента подается в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения первого разрешения на применение лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, в которых использовано изобретение, или даты публикации сведений о патенте в официальном бюллетене патентного органа в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее;

- 2) патент на полезную модель - в течение пяти лет с возможным продлением этого срока патентным органом по ходатайству патентообладателя, но не более чем на три года. [Ходатайство](#) о продлении срока действия патента на полезную модель подается в патентный орган до истечения срока действия патента;
- 3) патент на промышленный образец - в течение десяти лет с возможным продлением этого срока патентным органом по ходатайству патентообладателя, но не более чем на пять лет. [Ходатайство](#) о продлении срока действия патента на промышленный образец подается в патентный орган до истечения срока действия патента.

- 2. Охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца действует с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец в патентный орган. Защита прав может быть осуществлена лишь после выдачи патента. В случае отказа в выдаче патента охрана считается ненаступившей.
- 3. Приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца определяется в порядке, предусмотренном законодательством.

- **Товарные знаки** известны еще с древних времен, а начиная с эпохи индустриализации и развития рыночных отношений заняли ключевые позиции в международной торговле. **Товарный знак** стал средством индивидуализации продукции предприятия, он позволяет передать в доступной форме определенное качество или иные характеристики товара. Потребители имеют возможность сделать свой выбор среди различных товаров, имеющихся на рынке, ориентируясь на товарный знак производителя. Товарные знаки побуждают своих владельцев к улучшению известных и выпуску новых высококачественных товаров, что стимулирует экономический прогресс.

- В соответствии со ст. 1 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» дано следующее **определение товарного знака и знака обслуживания**: - «Товарный знак и знак обслуживания – обозначение, способствующее отличию товаров и услуг одних юридических или физических лиц от однородных товаров или услуг других юридических или физических лиц».

- **Фирменные наименования** включают в себя названия или термины, служащие для того, чтобы узнать по каким-либо признакам о деловой деятельности предприятия (фирмы). Наименование фирмы идентифицирует предприятие безотносительно к товарам или услугам, реализуемым ею на рынке.
- Фирменные наименования являются объектом охраны по законодательству многих стран. Правовые режимы, регулирующие их использование, определяются положениями Гражданского кодекса, законодательных актов, регулирующих деятельность предприятий (фирм), положениями закона в области недобросовестной конкуренции и/или специальным законом о фирменных наименованиях.

- **Фирменное наименование** — это специальное наименование, являющееся частью полного иди сокращенного наименования юридического лица, используемое для отличия его от других коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в тождественной или сходной области предпринимательской деятельности или в других областях деятельности.

- **Наименования места происхождения товара совместно с указаниями происхождения известны как географические указания.** Наименования места происхождения и указания происхождения определяют источник или происхождение изделия или услуг, для которых они используются. В то время как указание происхождения определяет лишь источник происхождения (например, «Сделано в Беларуси»), наименование происхождения указывает на характерные качества товара, определяющиеся географическим районом его происхождения. Их использование позволяет в покупке тех или иных товаров оказать потребителям помощь и является мощным средством воздействия на покупателей. Неправомерное использование географических указаний может ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или услуги, нанося тем самым значительный вред.

- В соответствии с Законом «О географических указаниях», принятым 17 июля 2002 г., **под географическим указанием понимается обозначение, которое идентифицирует товар как происходящий с территории страны региона или местности на этой территории, где определённые качество, репутация иди другие характеристики товара в значительной степени связываются с его географическим происхождением.**

Экономическая роль интеллектуальной собственности

- Основные задачи государства – решение конкретных проблем в целях обеспечения экономического прогресса.
- Для этого требуется постоянный приток новых идей и технологий, чтобы обеспечить эффективность промышленного производства и улучшить условия жизни.
- Новые технологии в большинстве случаев являются результатом научных исследований и технического творчества, т.е. основаны на знаниях.

- Наиболее важным примером систематизированных знаний, направленных на решение определенной технической проблемы, является **изобретение**.
- *Как продукт творческого труда изобретение — это качественно новое оригинальное решение, в большинстве своем частной задачи, позволяющее удовлетворять имеющуюся практическую потребность.*

- Применимость, а стало быть и полезность изобретений, выражается в том, что они доставляют обществу некоторые материальные или иные блага. Их экономическая полезность определяется способностью экономить живой и овеществленный труд в материальном производстве. Это находит выражение, прежде всего, в повышении производительности труда.
- Производительность зависит от множества экономических и социальных факторов, среди которых технические новшества (изобретения, полезные модели, рационализаторские предложения) признаны в качестве наиболее важного средства.
- Технические новшества могут обеспечить более эффективное использование рабочей силы, сырья, капитальных вложений и тем самым обеспечить производство одинакового объема продукции с гораздо меньшими затратами.

- На современном этапе развития в общей стоимости выпускаемой продукции значительно снижается удельный вес сырья и трудовых ресурсов.
- Конкурентоспособность обеспечивается не столько капиталовложениями, сколько инновационной и творческой деятельностью.
- Государства, располагающие собственными ресурсами, могут увеличить свой потенциал за счет освоения чужих технологий по лицензионным соглашениям либо за счет вложения средств в собственные научно-технические программы и проекты.

- Для тех государств, которые не имеют достаточной сырьевой базы, основным направлением развития становится эффективное использование имеющего интеллектуального потенциала.
- Однако для его производственной реализации, с целью извлечения прибыли, требуются большие усилия, наличие соответствующей инфраструктуры, системы управления, правовых и экономических условий.

- Важнейшим направлением в эффективной реализации объектов интеллектуальной собственности является **торговля лицензиями на научно-технические достижения и другие результаты интеллектуального труда.**
- Торговля лицензиями способствует сокращению производительных затрат труда.
- Является одной из наиболее выгодных торговых операций как для продавца (лицензиара), так и для покупателя (лицензиата).
- В настоящее время объемы торговли лицензиями в мире значительны: **оборот превышает 130 млрд долл. США.**
- Ежегодные темпы его роста составляют более 10%, что свидетельствует о динамичности данного вида операций.

- Большой удельный вес в валовом внутреннем продукте (ВВП) занимает индустрия интеллектуальной собственности, охраняемая авторским правом и смежными правами.
- Коммерциализация объектов авторского права и смежных прав в **США, например, дает 36% объема ВВП.**
- **В Республике Беларусь,** по имеющимся весьма приблизительным оценкам, вклад данной отрасли составляет около **18 % ВВП.**
- Развитие информационных технологий, рост потребностей в программных продуктах, расширение коммерческой реализации объектов интеллектуальной собственности уже в ближайшее время окажут существенное воздействие на рост ВВП.

Коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности. Защита прав авторов и правообладателей

- Коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности
- Защита прав авторов и правообладателей

Коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности

- Важным условием успешной предпринимательской деятельности является вовлечение объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот.
- Это способствует повышению качества управленческих решений и конкурентоспособности производимых товаров, работ и услуг.
- В научной литературе под **коммерциализацией** понимают получение дохода, прибыли либо иных материальных благ путем использования объектов интеллектуальной собственности для решения своих производственных и других проблем и (или) продажи на рынке.

- В соответствии с п. 1 ст. 983 Гражданского кодекса Республики Беларусь **обладателю имущественных прав** на объекты интеллектуальной собственности принадлежит **исключительное право** правомерного использования этого объекта по своему усмотрению в любой форме и любым способом.
- **Обладатель исключительных прав** на объекты интеллектуальной собственности может передать это право другому лицу полностью или частично, разрешить другому лицу использовать этот объект или распорядиться им иным образом.
- **Передача объектов интеллектуальной собственности осуществляется в двух формах: некоммерческая и коммерческая.**

- Так, **некоммерческая форма** предусматривает преимущественно технологический обмен, который реализуется путем передачи научно-технической информации в результате научно-технического сотрудничества.
- При этом передача ограничивается сведениями общеинформационного характера без раскрытия сущности технологии изготовления изделий, способов обработки, незапатентованных изобретений, ноу-хау и других сведений.

-

- **Коммерческая форма** передачи объектов интеллектуальной собственности реализуется посредством лицензионных, инжиниринговых, франчайзинговых и других видов соглашений.
-
- В качестве объектов коммерческой реализации выступают запатентованные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы данных, ноу-хау и другие результаты интеллектуальной деятельности.
-

- **Правовой формой использования объектов интеллектуальной собственности являются:**
-
- лицензионные договоры;
-
- договоры об уступке прав;
-
- договор франчайзинга;
- авторские договоры и другие.

- Под **лицензией** понимается предоставление прав на использование изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, ноу-хау и других научно-технических достижений владельцем этих прав – **лицензиаром** другому заинтересованному лицу – **лицензиату** за установленное вознаграждение и на определенный срок.
- **Предоставление таких прав оформляется лицензионным договором.**
- В соответствии с п. 1 ст. 985 Гражданского кодекса Республики Беларусь **лицензионный договор** – это гражданско-правовой договор, по которому одна сторона – владелец имущественных прав (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право (разрешение) на использование объекта интеллектуальной собственности на условиях, предусмотренных договором.

- Не допускается безвозмездное предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности в отношениях между коммерческими организациями, если иное не установлено законодательными актами.
- Лицензионный договор и изменения в лицензионный договор регистрируются в патентном органе в случаях и порядке, определяемых законодательством.
-
- По своей правовой природе лицензионный договор является **консенсуальным, взаимным и возмездным.**
-

- В соответствии с п. 2 ст. 985 Гражданского кодекса Республики Беларусь **по объему передаваемых прав лицензии подразделяются на простые (неисключительные), исключительные.**
- При **простой (неисключительной) лицензии** лицензиар на согласованных условиях предоставляет лицензиату право использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам;
- При **исключительной лицензии** лицензиату предоставляется право использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам;
- **Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).**

- Договор о предоставлении лицензиатом права использования объекта интеллектуальной собственности другому лицу в пределах, определяемых лицензионным договором, признается **сублицензионным договором**. **Лицензиат вправе** заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.
- **Ответственность** перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.
- **Сторонами лицензионного договора являются:**
 - - **лицензиар** – сторона, обладающая исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации;
 - - **лицензиат** – сторона, которой предоставляется разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.

- В соответствии с законодательством к **существенным условиям лицензионного договора** относятся:
- - предмет договора — предоставление определенного исключительного права (или его части) в отношении конкретного объекта права интеллектуальной собственности;
- - срок, на который предоставляется право.

- **Содержание лицензионного договора составляют права и обязанности сторон.**
- **Права и обязанности лицензиара включают:**
- - лицензиар обязан предоставить лицензиару право использовать определённый объект интеллектуальной собственности в пределах, установленных договором;
- - лицензиар обязан обеспечить лицензиату возможность нормального использования предоставленных по договору прав (например, обеспечить сохранение патента в силу путем уплаты ежегодных пошлин);
- - лицензиар имеет право на получение вознаграждения, предусмотренного договором.

- **Права и обязанности лицензиата:**
- - лицензиат обязан выплатить лицензиару предусмотренное договором вознаграждение;
- - в случае передачи по лицензионному договору прав на использование товарного знака (знака обслуживания) на лицензиата будет возложена дополнительная обязанность – обеспечивать такое качество своих товаров, которое будет не ниже качества товаров лицензиара. Этой обязанности лицензиата будет корреспондировать право лицензиара контролировать качество выпускаемой продукции;
- - в зависимости от вида лицензионного договора стороны могут предусмотреть и иные обязанности лицензиата.

- Законодательством предусмотрены и другие способы передачи на результаты интеллектуальной деятельности, например, договоры заказа, предметом которых являются создание и передача объектов творческой деятельности заказчику.
- В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь (ст. 986) установлено, что **автор может принять на себя по договору обязательство** создать в будущем произведение, изобретение или иной результат интеллектуальной деятельности и предоставить заказчику, не являющемуся его работодателем, исключительные права на использование этого результата.

- Указанный договор должен определять характер подлежащего созданию результата интеллектуальной деятельности, а также цели либо способы его использования.
- Договоры, обязывающие автора предоставлять какому-либо лицу исключительные права на использование любых результатов интеллектуальной деятельности, которые этот автор создаст в будущем, ничтожны.
- Условия договора, ограничивающие автора в создании в будущем результатов интеллектуальной деятельности определенного рода либо в определенной области, признаются недействительными.

- **Договор уступки прав** – это соглашение, по которому обладатель имущественных прав на объект интеллектуальной собственности отчуждает эти права другому лицу – правопреемнику.
- Происходит смена правообладателя.
- Так, согласно ст. 984-1 Гражданского кодекса Республики Беларусь **по договору уступки исключительного права** одна сторона (правообладатель) передает принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в полном объеме другой стороне.

- Договор уступки исключительного права должен содержать условие о размере вознаграждения или порядке его определения либо прямое указание на безвозмездность этого договора, заключается в письменной форме и подлежит регистрации в случаях, предусмотренных законодательными актами.
- Несоблюдение письменной формы или требования о регистрации влечет недействительность договора.

- Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг переходит от правообладателя к другой стороне с момента заключения договора уступки исключительного права, если этим договором не предусмотрено иное.
- Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг по договору уступки исключительного права, подлежащему регистрации в соответствии с законодательными актами, переходит от правообладателя к другой стороне с момента регистрации этого договора.

- Договор исключительного права является консенсуальным, взаимным и может носить как возмездный, так и безвозмездный характер.
- **Сторонами договора уступки исключительных прав на объекты интеллектуальной деятельности являются:**
 - - лицо, обладающее исключительным правом и желающее его уступить;
 - - лицо, приобретающее это право.

- Содержание договора уступки составляют права и обязанности сторон.
- **Лицо, уступающее исключительные права обязано:**
- - уступить определённое в договоре право полностью или в части;
- - уступить только действительные права (на момент уступки должен действовать патент или свидетельство, а также должны охраняться законом объекты авторского и смежных прав);
- - уступить права свободными от прав третьих лиц, за исключением случаев, когда приобретатель соглашается принять обремененные права.
- **Лицо, уступающее исключительное право на возмездной основе, имеет право требовать выплаты ему вознаграждения, предусмотренного договором.**
- Если договор уступки прав является возмездным, то **основной обязанностью приобретателя исключительных прав** является обязанность уплатить определенную договором цену.

Защита прав авторов и правообладателей

- Обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности является неотъемлемой частью законодательства любого государства.
-
- Законодательство Республики Беларусь, относящееся к объектам интеллектуальной собственности, содержит нормы, регламентирующие защиту прав авторов и правообладателей.
- Это Гражданский кодекс Республики Беларусь (ст. 989), закон об авторском праве и смежных правах, законы о патентах, товарных знаках и других объектов.
- Кроме этого меры административного и уголовного характера предусмотрены в соответствующих кодексах.

- Защита прав авторов и иных обладателей исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется в **досудебном и судебном порядке**.
- Органом, осуществляющим **досудебное урегулирование споров** по вопросам охраноспособности объектов промышленной собственности в Республике Беларусь, является **Апелляционный совет**, созданный при Государственном учреждении «Национальный центр интеллектуальной собственности».
- Деятельность Апелляционного совета регламентируется **Положением об Апелляционном совете при патентном органе**, утвержденным постановлением Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь от 10 января 2003 г. № 2.

- В соответствии с указанным Положением в компетенцию **Апелляционного совета** входит рассмотрение жалоб, возражений и заявлений физических лиц.
- **В частности жалобы** подаются:
 - - на решение предварительной экспертизы об отказе в выдаче патента на изобретение;
 - - на решение предварительной экспертизы по заявке на регистрацию товарного знака об отказе в принятии к рассмотрению заявки или о принятии к рассмотрению заявки с измененным перечнем товаров и (или) услуг, для которых испрашивалась регистрация;
 - - на решение патентной экспертизы об отказе в выдаче патента на изобретение, промышленный образец, сорт растения;
 - - на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и (или) услуг, принятое по результатам повторной экспертизы и др;

- **Апелляционный совет** рассматривает **возражения**:
- - на решение предварительной экспертизы об отказе в принятии к рассмотрению заявки на сорт растения;
- - против выдачи патента на изобретение, патента на полезную модель, патента на промышленный образец, патента на сорт растения;
- - против регистрации товарного знака;
- - против регистрации наименования места происхождения товара;
- - против выдачи свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара.

- В Апелляционный совет могут быть поданы **заявления:**
- - о признании товарного знака общеизвестным в Республике Беларусь;
- - о прекращении действия регистрации наименования места происхождения товара и свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара.
- Жалобы, поступающие в Апелляционный совет, рассматриваются на заседании коллегии Апелляционного совета **в течение одного месяца с даты их поступления.**

- Возражения и заявления рассматриваются на заседании коллегии в течение шести месяцев с даты поступления возражения или заявления в Апелляционный совет.
- Рассмотрение жалоб, возражений и заявлений осуществляется на заседании коллегии Апелляционного совета в составе не менее трех его членов.
- Решение Апелляционного совета в течение шести месяцев с даты его получения может быть обжаловано в **судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь.**

- Дела по спорам, вытекающим из применения законодательства, регулирующего имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием объектов интеллектуальной собственности, а также дела по жалобам на решения Апелляционного совета рассматриваются Судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности при Верховном Суде Республики Беларусь.
- **Коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда** – является единственным в Республике Беларусь органом, рассматривающим в первой инстанции гражданские дела по спорам в области интеллектуальной собственности.
- Все споры и жалобы по объектам промышленной собственности рассматриваются **коллекцией в составе трех судей**, а споры по объектам авторского права – **единолично**.

- В компетенцию Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности **ВХОДИТ** рассмотрение споров.
- В частности, в области промышленной собственности:
- - об авторстве на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, топологию интегральной микросхемы;
- - об установлении патентообладателя;
- - о нарушении исключительного права на использование объекта промышленной собственности и других имущественных прав;
- - о вознаграждении за создание и использование служебных объектов промышленной собственности и распределении вознаграждения между соавторами;

- - об использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральной микросхемы в период действия временной правовой охраны;
- - о праве преждепользования;
- - о признании патента недействительным;
- - о заключении и исполнении лицензионных договоров, договоров об уступке прав, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых патентом, признании этих договоров недействительными;
- - о нарушении законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания, географических указаниях;
- - по жалобам и возражениям на решения Апелляционного совета при патентном органе.

- **Административные и уголовные дела**, связанные с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, рассматриваются судьями районных, областных и Минского городского судов.
- В литературе **под способами защиты исключительных прав** понимают закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя.
- В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь установлено, **что использование результатов интеллектуальной деятельности может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя (ст. 139).**

- **Защита исключительных прав, согласно ст. 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь, осуществляется путем:**
- - признания права;
- - восстановления положения, существующего до нарушения права;
- - пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
- - признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, установления факта ничтожности и применения последствий ее недействительности;
- - признания недействительным акта государственного органа или органа местного управления и самоуправления;
- - самозащиты права;
- - присуждения к исполнению обязанности в натуре;
- - возмещения убытков;
- - взыскание неустойки;
- - компенсации морального вреда и др.

- Кроме того, в соответствии со **ст. 989** Гражданского кодекса республики Беларусь **защита исключительных прав может осуществляться путем:**
 - - изъятия материальных объектов, с помощью которых были нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения;
 - - обязательной публикацией о допущенном нарушении с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право.

- Защита исключительных прав может осуществляться и иными способами, предусмотренными законом.
- **Так**, в случае нарушения исключительного права на объект авторского или смежных прав наряду с использованием способов защиты исключительных прав, предусмотренных ст. 989 Гражданского кодекса республики Беларусь, автор или иной правообладатель, согласно п. 2 ст. 56 Закона «Об авторском праве и смежных правах», вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти до пятидесяти тысяч базовых величин, определяемом судом с учетом характера нарушения.

Виды охраняемых произведений

- Законодательством большинства стран охраняются права творческих работников на результаты их труда. Основная цель охраны авторских прав - это содействие обогащению и распространению национального культурного наследия. Обогащение национальной культуры, быта и иных сфер духовной жизни людей зависит от уровня охраны произведений науки, литературы и искусства. Высокий уровень охраны является весомым стимулом для творчества и одной из главных предпосылок социального, экономического и культурного прогресса.

- Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности (п. 1 ст. 992 ГК). **В связи с тем, что законодательство не дает определения понятия «произведения», указанная норма о творческой деятельности является очень важным критерием при отнесении результата деятельности автора к объекту авторского права.** При этом авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства как обнародованные, так и необнародованные, выраженные в любой объективной форме, независимо от назначения и достоинства произведения (ст. 5 Закона «Об авторском праве и смежных правах»).
- Объектами охраны могут быть как хорошие произведения литературы или музыки, так и плохие (дело вкуса). Заложенные в произведении идеи не обязательно должны быть новыми, однако форма их выражения обязательно должна быть оригинальной.

- Произведение становится объектом авторского права лишь при условии, что оно выражено в какой-либо объективной форме. Пока мысли и образы автора существуют лишь в виде творческого замысла, они не могут быть восприняты другими людьми и, следовательно, нет потребности в их правовой охране. **Общественную значимость приобретают творческие результаты, которые воплощены в какой-либо объективной форме:** письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.); устной (публичное произнесение, публичное исполнение и т.д.); звуко или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и т.д.); изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео-или фотокадр и т.д.); объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и т.д.); в других формах.

- **В соответствии со ст. 993 ГК объектами авторского права являются:**
- - литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.);
- - драматические и музыкально-драматические произведения, произведения хореографии и пантомимы и другие сценарные произведения;
- - музыкальные произведения с текстом и без текста;
- - аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения);
- — произведения скульптуры, живописи, графики, литографии и другие произведения изобразительного искусства;
- - произведения прикладного искусства;
- - фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
- - карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и другим наукам;
- - компьютерные программы и иные;

- **К объектам авторского права также относятся:**
- - производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, музыкальные аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства);
- - сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.
- **Не являются объектами авторского права (ст. 8 закона):**
 - официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного характера), а также их официальные переводы;
- - государственные символы и знаки (флаг, герб, гимн, ордена, денежные и иные знаки);
- - произведения народного творчества, авторы которых неизвестны.

- Авторское право не распространяется на идеи, процессы, системы, методы функционирования, концепции, принципы, открытия или просто информацию как таковые, даже если они выражены, отображены, объяснены и воплощены в произведении.
- Закрепленный законом перечень объектов авторского права показывает наиболее распространенные формы выражения творческих произведений. Рассмотрим их более подробно.

- **Литературные произведения.** В законе этот термин понимается в широком значении и охватывает любое произведение, в котором мысли, чувства и образы выражены посредством слова в оригинальном построении или оригинальном изложении. К литературным произведениям относятся романы, поэмы, рассказы, драматургические и другие произведения независимо от их содержания и формы (книга, брошюра, статья в журнале, газета), режиссерские сценарии, письма, дневники, лекции, доклады и т.п., независимо от того, выпущены они в свет или нет. Самостоятельным видом литературного произведения является перевод произведения на другой язык. При осуществлении перевода с одного языка на другой переводчик должен передать смысловое значение слов и выражений, сохранить стиль и основные особенности, художественное своеобразие оригинального произведения, т.е. творчески воссоздать произведение в новой языковой форме.

- **2. Научные произведения.** К ним относятся любые оригинальные произведения научного, научно-технического, научно-популярного, учебного характера, выраженные, как правило, в материальной форме монографии, книге, брошюре, диссертации, отчете и т.д., либо в иной объективной форме, допускающей возможность восприятия произведения третьими лицами.

- **3. Драматические, музыкально-драматические и сценарные произведения.** Драматические произведения воплощаются во всех жанровых разновидностях: трагедии, комедии, драмы, трагикомедии. Текст драматического произведения, в отличие от других видов литературных произведений, состоит из диалогов и монологов персонажей. А само произведение предназначено для исполнения на сцене.
- Основными жанрами музыкально-драматических произведений являются опера, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл, рок-опера. Они представляют собой произведения, включающие драматическую и музыкальную составляющую в их неразрывном единстве.
- Сценарные произведения - это сценарии, по которым ставятся фильмы, балетные спектакли и другие массовые представления. Сценарий независимо от вида ставящихся произведений, будь то киносценарий, сценарий балета, режиссерский сценарий, и степени заимствования (оригинальный или передаточный) относится к охраняемым объектам авторского права.

- **4. Хореографические произведения и пантомимы.**
Хореография в первоначальном смысле понималась как запись танца, затем она превратилась в самостоятельный вид творчества - танцевальное искусство.
- Хореографические произведения выражаются в форме танца, балета и пантомимы. Основными средствами создания художественного образа в танце являются движения и положения тела танцовщика. В балете содержание произведения раскрывается в танцевально-музыкальных образах. Пантомима - это вид сценического искусства, в котором основными средствами создания художественного образа являются пластика, жест, мимика.
- Правовая охрана хореографических произведений наступает с момента обнародования.

- **Компьютерные программы** (программы для ЭВМ), охраняемые как литературные произведения и базы данных.
- В Законе Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» дается следующее определение: «компьютерная программа - упорядоченная совокупность команд и данных для получения определенного результата с помощью компьютера, записанная на материальном носителе, а также сопутствующая электронная документация».
- База данных - это объективная форма представления и организации данных, систематизированных определенным образом для возможности их обработки и поиска с помощью компьютера.
- База данных или компиляции иных материалов в любой форме, представляющие собой по подбору и расположению материалов результат интеллектуального творчества, охраняются как таковые (п. 3 ст. 7 закона). На содержимое базы данных авторское право не распространяется.
- Таким образом, авторским правом охраняются любые программы для ЭВМ и базы данных, представленные в объективной форме и являющиеся результатом творческой деятельности. Не распространяется правовая охрана на идеи, принципы, алгоритмы, языки программирования, лежащие в основе программ и баз данных.

Субъекты авторского права

- Субъектами авторского права являются лица, которым по закону, как создателям произведений, принадлежит авторское право в отношении того или иного произведения. Иначе говоря, **владельцем авторского права на произведение является лицо, творческим трудом которого оно создано, т.е. его автор.**

- Исключением из этого положения может быть только предусмотренное законодательством право нанимателя, а не автора быть владельцем авторского права на произведение, созданное в порядке выполнения служебного задания. При этом в соответствии с законом Республики Беларусь личные неимущественные права на произведение, созданное в порядке выполнения служебного задания или служебных обязанностей, принадлежат автору. **Нанимателю принадлежат имущественные права на служебное произведение, если договором между ними не предусмотрено иное (ст. 14).**

- Автором произведения может быть любое физическое лицо. Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта их создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется соблюдения каких-либо формальностей (ст. 9 закона). **Следовательно, авторские права у создателя произведения возникают немедленно, как только творческий результат облекается в объективную форму, позволяющую воспринимать его иными лицами.** Автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, если не доказано иное. В случае, когда произведение публикуется анонимно или под псевдонимом, представителем автора является издатель, наименование которого обозначено на произведении. Это положение действует до тех пор, пока автор не заявит о своем авторстве на произведение.

- Субъектами авторского права после смерти автора становятся его наследники. Наследование имущественных прав авторов в соответствии с общепринятым правилом может осуществляться либо по завещанию, либо по закону. В соответствии со ст. 24 закона не переходит по наследству право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора. Наследники автора и исполнители завещания вправе осуществлять защиту указанных прав без ограничения срока. При отсутствии наследников автора защиту таких прав осуществляет специально уполномоченный на то государственный орган Республики Беларусь.

Имущественные и неимущественные права авторов произведений

- Действующее законодательство закрепляет за автором произведения ряд субъективных прав как личного неимущественного, так и имущественного характера.

- В Законе Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» (ст. 15) определено, что автору в отношении его произведения принадлежат следующие личные неимущественные права:
 - - *право признаваться автором произведения (право авторства);*
 - — *право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом или без обозначения имени, т.е. анонимно (право на имя);*
 - — *право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации);*
 - - *право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме (право на обнародование).*

- Право авторства обусловлено необходимостью индивидуализации результатов творческого труда и признания связи этих результатов с деятельностью конкретных авторов. Право авторства неотделимо от личности автора, является неотчуждаемым и непередаваемым ни по каким основаниям, в том числе по договору или по наследству. Эта норма содержится в Гражданском кодексе Республики Беларусь (п. 3 ст. 982) «право авторства неотчуждаемо и непередаваемо».
- Право авторства является абсолютным и возникает с момента создания произведения. Абсолютный характер права авторства выражается, во-первых, в его объективности (как объективно существует само произведение, так и объективно авторство), во-вторых, в том, что все другие права, как личные неимущественные, так и имущественные, являются производными от него и, в-третьих, в обязанности всех других лиц воздерживаться от нарушения авторских прав.
- Право авторства является международно признанной нормой. В соответствии с п. 1 ст. 6 bis «неимущественные права» Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений автор имеет право «требовать признания авторства; возражать против определенных изменений и других нарушающих права действий».

- **С правом авторства непосредственно связано право на имя.** Это право возникает так же, как и право авторства, из самого факта создания произведения, но реализуется в отличие от права авторства лишь в случае обнародования произведения.
- В соответствии с законодательством автор может реализовать свое право на имя тремя возможными способами:
- 1) указанием своего подлинного имени (полноту указания определяет сам автор) на экземпляре произведения;
- 2) обнародованием под вымышленным именем (псевдонимом);
- 3) опубликованием произведения без указания имени создателя, т.е. анонимно.

- На практике большинство создаваемых произведений сопровождается указанием подлинного имени автора (авторов), однако нередко случаи публикации произведений под псевдонимом. Это широко распространено среди писателей, например, Демьян Бедный, Янка Купала, Якуб Колас, Козьма Прутков (под этим псевдонимом выступали трое авторов), Максим Танк и др.
- Произведения, созданные несколькими лицами (соавторами), публикуются с указанием всех имен соавторов в согласованной ими последовательности либо в алфавитном порядке, иногда с согласия всех соавторов произведение может выйти в свет под именем одного или нескольких авторов, внесших наибольший вклад в создание произведения.

- Важнейшими имущественными правами автора являются право осуществлять или разрешать осуществлять следующие действия (ст. 16
- закона):
- — *воспроизведение произведения;*
- - *распространение оригинала или экземпляров произведения посредством продажи или иной передачи права собственности;*
- — *прокат оригиналов или экземпляров;*
- — *импорт экземпляров произведения;*
- — *публичный показ оригинала или экземпляра произведения;*
- — *публичное исполнение произведения;*
- — *передачу произведения в эфир;*
- — *иное сообщение произведения для всеобщего сведения;*
- — *перевод произведения на другой язык;*
- ~ *переделку или иную переработку произведения.*

- Как определено ст. 4 закона, **воспроизведение** — это изготовление одного или более экземпляров произведения или объекта смежных прав в любой материальной форме, включая постоянное или временное хранение в цифровой форме в электронном средстве. **Следовательно**, право на воспроизведение означает право на повторное придание произведению объективной формы, доступной для восприятия третьих лиц. Одним из способов использования произведения является его распространение. Право автора на распространение тесно связано с правом на воспроизведение, поскольку прежде чем произведение распространять, необходимо его изготовить в определенном количестве экземпляров. Распространением является продажа или введение в гражданский оборот иным способом ограниченного числа копий произведения.

Охрана смежных прав. Субъекты смежных прав

- **К смежным правам** относятся права исполнителей на исполняемые произведения, права производителей фонограмм на их фонограммы и права организаций эфирного или кабельного вещания.
- **Следовательно**, субъектами смежных прав являются исполнители, производители фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания

- **Смежные права предусматривают охрану прав тех, кто оказывает помощь творцам произведений в доведении творческого замысла автора до сведения широкой аудитории, и в этом смысле они производны и зависимы от прав создателей произведения. Поэтому Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» (ст. 29) четко оговорено, что как субъект авторского права исполнитель осуществляет свои права при условии соблюдения прав автора исполняемого произведения: производитель фонограммы, организация эфирного или кабельного вещания, в свою очередь, осуществляют свои права в пределах прав, полученных по договору с исполнителем и автором записанного или передаваемого в эфир или по кабелю произведения.**

- Охрана прав исполнителей означает защиту интересов актеров, певцов, музыкантов, танцоров и иных лиц, которые играют на сцене, выступают в концертах, декламируют или иными способами исполняют литературные и художественные произведения.
- Охрана прав производителей фонограмм подразумевает защиту интересов физических или юридических лиц, осуществивших первую звуковую запись какого-либо исполнения или иных звуков.
- Под правами организаций эфирного или кабельного вещания понимаются организации, ведущие радио- и телевещание, в том числе посредством кабельного и спутникового телевидения.
- Для возникновения и осуществления прав, предусмотренных законом, не требуется соблюдения каких-либо формальностей.
- Положения закона также применяются к исполнителям, производителям фонограмм и организациям эфирного или кабельного вещания, которым охрана прав на территории Республики Беларусь предоставляется в соответствии с международными договорами Республики Беларусь.

Охрана авторских прав в сети Интернет

- В сети Интернет размещается множество различных публикаций, в том числе книг, статей как с указанием, так и не редко без указания фамилий действительных авторов, а также без их согласия.
- Исходя из того, что авторское право распространяется как на обнародованные, так и необнародованные произведения, выраженные в любой объективной форме, под действие Закона «Об авторском праве и смежных правах» однозначно подпадают сетевые публикации. Размещение произведения на сайте в электронной форме означает его обнародование.

- Более того, копию авторского произведения, получаемого из Интернета, следует считать экземпляром произведения, если ее запись осуществляется на жесткий диск компьютера пользователя. Автор произведения, обнародованного на сайте, вправе рассчитывать на соблюдение его неимущественных и имущественных прав. При этом способы защиты авторского права в Интернете практически не отличаются от традиционно применяемых. Нарушители авторских прав могут быть подвергнуты административной или уголовной ответственности.

- Проблема охраны авторских прав в Интернете заключается в сложности обеспечения доказательной базы в случае нарушения и в отсутствии частного правового механизма их защиты.
- Автор или правообладатель должен самостоятельно определить факт нарушения авторских прав, отслеживать распространение и использование охраняемых объектов в цифровых сетях. Это многие правообладатели обеспечить не в состоянии, поэтому не предпринимают попыток пресечь нарушения, основываясь на действующем законодательстве Республики Беларусь.

- Для охраны своих прав авторы могут использовать опережающие публикации производителей на бумажных носителях до появления в Интернете, программно-технические средства, исключающие свободный доступ и несанкционированное копирование, нотариальное заверение рукописей и иные методы.

,S

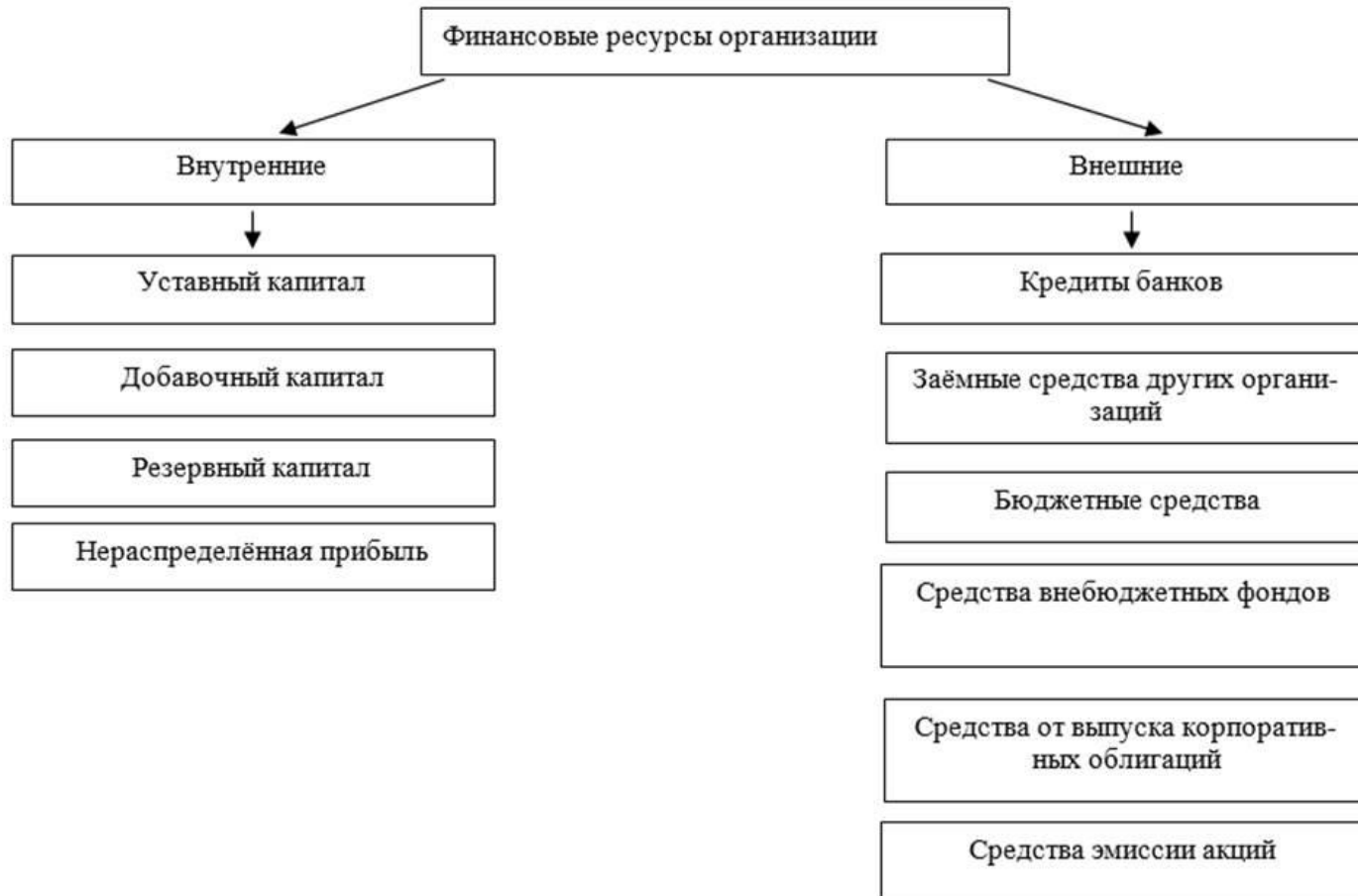
Раздел 3

Финансы организации

Финансовые ресурсы и капитал коммерческих организаций

Финансовые ресурсы организации – это совокупность собственных денежных средств в наличной и безналичной форме, поступлений извне (привлеченных и заемных), аккумулируемых для выполнения финансовых обязательств, финансирования текущих затрат и затрат, связанных с развитием производства

Финансовые ресурсы и капитал коммерческих организаций



Финансовые ресурсы и капитал коммерческих организаций

Основные функции финансов:

- распределительная;
- контрольная;
- стимулирующая;
- стабилизирующая.

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия

Основные источники образования уставного фонда:

- акционерный капитал (в АО);
- паевые взносы членов трудового коллектива (в потребительских обществах, производственных кооперативах);
- отраслевые финансовые ресурсы (на предприятиях и в союзах);
- долгосрочный кредит (в организациях любой формы собственности);
- бюджетные средства (на государственных предприятиях).

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия

1. образуемые за счет собственных средств;
2. мобилизуемые на финансовом рынке;
3. поступающие в порядке перераспределения.

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия

1. образуемые за счет собственных средств:
 - выручка от реализации товаров (работ, услуг);
 - внереализационные доходы.

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия

2. мобилизуемые на финансовом рынке:

- поступления от продажи собственных ценных бумаг (акций, облигаций и др.);
- дивиденды и проценты по ценным бумагам других эмитентов;
- кредиты коммерческих банков;
- доходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами.

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия

3. поступающие в порядке перераспределения:

- суммы страховых возмещений по наступившим рискам;
- финансовые ресурсы, поступающие от вышестоящих структур управления;
- финансовые ресурсы, формируемые на паевых (долевых) началах;
- бюджетные субсидии.

Факторы, влияющие на формирование денежных ресурсов

Первый вариант:

- Внутренние (производственные и непроизводственные);
- Внешние.

Факторы, влияющие на формирование денежных ресурсов

Второй вариант:

- Факторы, зависящие от усилий предприятия;
- Факторы, не зависящие от усилий предприятия.

Основные направления использования финансовых ресурсов предприятия

Финансовые ресурсы предприятий могут направляться на следующие цели:

- финансирование затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг;
- реальные и финансовые инвестиции;
- платежи в бюджет и внебюджетные фонды;
- погашение кредитов и ссуд;
- направление финансовых ресурсов на образование денежных фондов поощрительного и социального характера;
- использование финансовых ресурсов на благотворительные цели, спонсорство и т. п.;
- распределение прибыли между собственниками организации.

Основные направления использования финансовых ресурсов предприятия

**Основные направления эффективного
использования финансовых ресурсов:**

- финансовое воспроизводственного процесса;
- использование финансов в системе платежно-расчетных отношений;
- использование финансов как инструмента экономического стимулирования труда;
- финансирование бюджетных расходов государства.

Денежные расходы организации и их финансирование

В процессе производства и реализации продукции на предприятии используются:

- материальные,
- трудовые,
- нематериальные (интеллектуальные и информационные)
- финансовые ресурсы.

Денежные расходы организации и их финансирование

Затраты характеризуются:

- 1) денежной оценкой ресурсов;
- 2) целевой установкой;
- 3) определенным периодом времени.

Денежные расходы организации и их финансирование

Показателями, характеризующими размер и величину затрат на производство и реализацию продукции, являются:

- себестоимость продукции;
- смета затрат на производство и реализацию продукции;
- затраты на 1 р. произведенной и реализованной продукции.

Денежные расходы организации и их финансирование

Себестоимость продукции (работ, услуг) – это стоимостная оценка потребленных в процессе производства и реализации продукции экономических ресурсов .

Экономическое назначение себестоимости – возместить предприятию затраты на производство и реализацию продукции и обеспечить простое воспроизводство материальных и нематериальных ресурсов, основных средств и рабочей силы

Классификация затрат, относимых на себестоимость продукции

Расходы, в зависимости от их характера:

- 1) расходы по текущей деятельности;
- 2) расходы по инвестиционной деятельности;
- 3) расходы по финансовой деятельности

Классификация затрат, относимых на себестоимость продукции

Расходы по текущей деятельности включают в себя затраты, формирующие:

- себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг;
- управленческие расходы;
- расходы на реализацию;
- прочие расходы по текущей деятельности.

Классификация затрат, относимых на себестоимость продукции

В состав расходов по инвестиционной деятельности включаются:

- расходы, связанные с реализацией инвестиционных активов, реализацией (погашением) финансовых вложений;
- расходы, связанные с участием в уставных фондах других организаций;
- расходы по договорам о совместной деятельности;
- расходы по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги других организаций;
- расходы, связанные с предоставлением во временное пользование (временное владение и пользование) инвестиционной недвижимости;
- прочие расходы по инвестиционной деятельности.

Классификация затрат, относимых на себестоимость продукции

В состав расходов по финансовой деятельности включаются:

- проценты, подлежащие к уплате за пользование организацией кредитами, займами;
- расходы, связанные с получением во временное пользование имущества по договору финансовой аренды (лизинга);
- расходы, связанные с выпуском, размещением, обращением и погашением долговых ценных бумаг собственного выпуска;
- отрицательные курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте;
- прочие расходы по финансовой деятельности.

Классификация себестоимости по признакам

По экономическому содержанию и целевому назначению затраты классифицируются как:

- а) затраты на производство (реализацию) продукции, услуг;
- б) затраты на расширение и обновление производства;
- в) затраты на социально–культурные, бытовые и материальные нужды работников организации.

Классификация себестоимости по признакам

По сфере возникновения затраты группируются:

- а) на производственные;
- б) коммерческие;
- в) налоги и отчисления;
- г) непроизводственные.

Классификация себестоимости по признакам

По элементам затраты на производство классифицируют:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных фондов;
- прочие затраты.

Управление затратами

Выделяют следующие основные методы :

- организационные;
- экономические;
- социально—психологические.

Управление затратами

К основным экономическим инструментам относятся:

- планирование,
- финансирование,
- кредитование,
- ценообразование,
- экономическое стимулирование,
- хозяйственный расчет

Источники и факторы снижения себестоимости продукции предприятия

Источники	Факторы
Снижение затрат на оплату труда	Применение трудосберегающих технологий, улучшение организации производства
Снижение материалоемкости продукции	Рациональное и экономное применение материальных ресурсов, применение ресурсосберегающих технологий
Сокращение затрат на управление и обслуживание производства	Изменение объема и структуры продукции
Экономия внепроизводственных потерь и расходов	Повышение качества продукции
Ликвидация непроизводительных потерь и расходов	Совершенствование стимулирования

Прибыль организации

Прибыль представляет собой чистый доход, образующийся как разница между валовым доходом и общими издержками.

Виды прибыли:

- Валовая прибыль;
- Прибыль от реализации продукции;
- Прибыль от внереализационных операций;
- Прибыль налогооблагаемая включает;
- Чистая прибыль.

Формирование и распределение прибыли предприятия

- **Фонд потребления (расходы на оплату труда, денежные выплаты и поощрения);**
- **Фонд накопления;**
- **Резервный фонд.**

Показатели эффективности предприятия

Показатели рентабельности:

- общая рентабельность;
- рентабельность предприятия;
- рентабельность собственного капитала;
- рентабельность отдельных видов и продукции в целом;
- рентабельность продаж

Организация финансового планирования на предприятиях. Бизнес-план

**Финансовое планирование и
прогнозирование – это научный процесс
обоснования на определенный период
порядка и сроков движения финансовых
ресурсов и соответствующих финансовых
отношений.**

Организация финансового планирования на предприятиях.

Бизнес-план

Основными задачами финансового планирования в организации являются:

- обоснование финансовой стратегии;
- выявление резервов и мобилизация ресурсов в целях эффективного использования разнообразных доходов организации;
- определение объема предполагаемых;
- достижение устойчивого финансового положения организации;
- обоснование необходимых затрат;
- соблюдение интересов акционеров и инвесторов;
- определение взаимоотношений с бюджетом, внебюджетными фондами, работниками организации;
- оптимизация налоговой нагрузки;
- контроль за финансовым состоянием организации.

Организация финансового планирования на предприятиях. Бизнес-план

В организациях осуществляется:

- перспективное;
- текущее;
- оперативное финансовое планирование.

Организация финансового планирования на предприятиях.

Бизнес-план

Бизнес-план является тактическим планом работы предприятия на предстоящий год или квартал.

Разделы бизнес-плана предприятия:

- Общая характеристика предприятия с описанием выпускаемой продукции (оказываемых услуг).
- План маркетинга.
- Характеристика потенциала предприятия (технического, технологического, интеллектуального).
- План производства продукции (услуг).
- План материально-технического снабжения .
- План по труду и зарплате.
- План по издержкам производства.
- Финансовый план.

Принципы и методы планирования финансов в организации

К принципам финансового планирования относятся:

- принцип объективной необходимости;
- принцип научности;
- принцип комплексности;
- принцип оптимальности.

Принципы и методы планирования финансов в организации

Методы финансового планирования :

1. Нормативный.
2. Расчетно-аналитический.
3. Балансовый.
4. Оптимальных плановых решений.
5. Экономико-математическое моделирование.

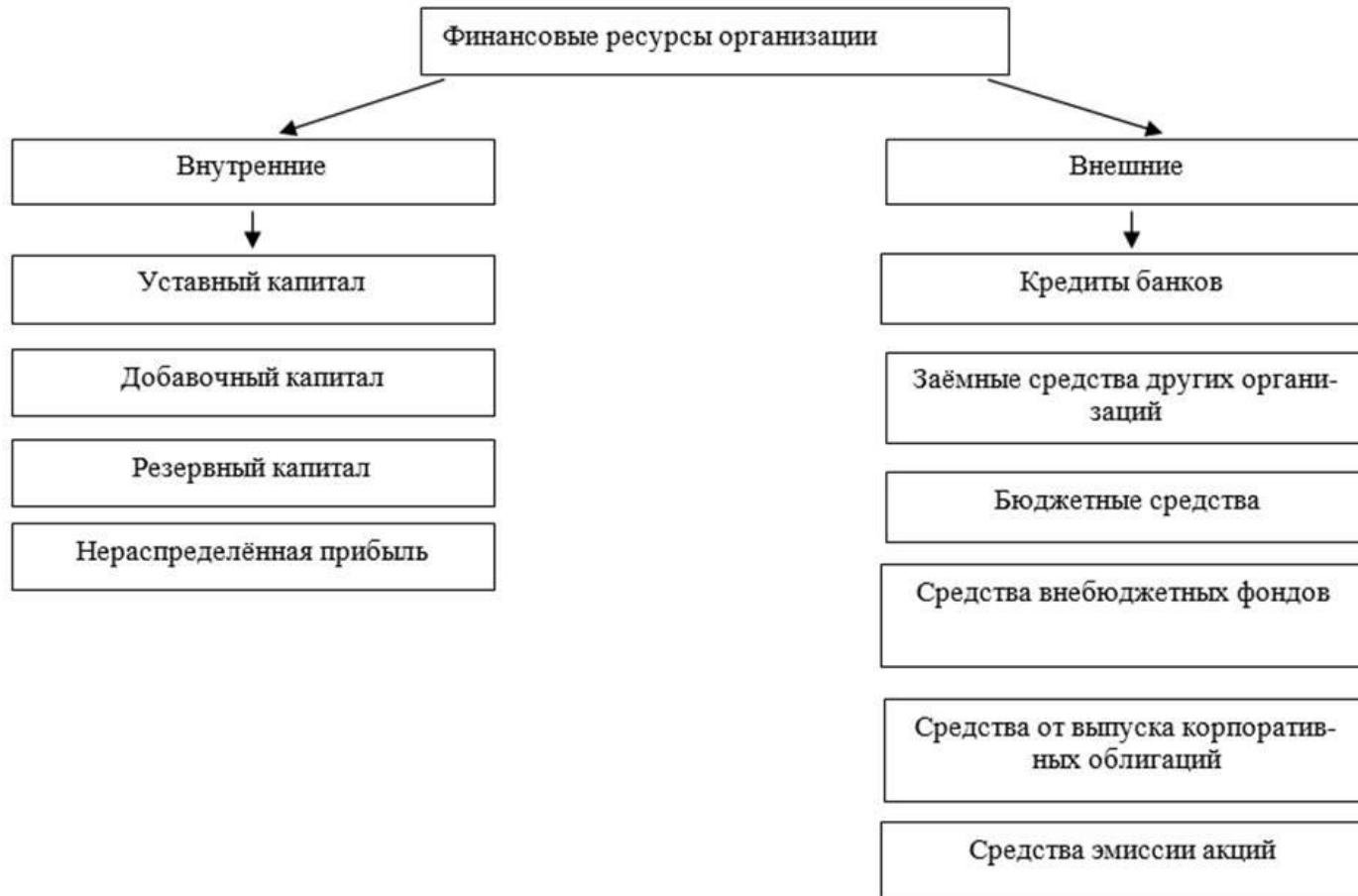
Раздел 3

Финансы организации

Финансовые ресурсы и капитал коммерческих организаций

Финансовые ресурсы организации – это совокупность собственных денежных средств в наличной и безналичной форме, поступлений извне (привлеченных и заемных), аккумулируемых для выполнения финансовых обязательств, финансирования текущих затрат и затрат, связанных с развитием производства

Финансовые ресурсы и капитал коммерческих организаций



Финансовые ресурсы и капитал коммерческих организаций

Основные функции финансов:

- распределительная;
- контрольная;
- стимулирующая;
- стабилизирующая.

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия

Основные источники образования уставного фонда:

- акционерный капитал (в АО);
- паевые взносы членов трудового коллектива (в потребительских обществах, производственных кооперативах);
- отраслевые финансовые ресурсы (на предприятиях и в союзах);
- долгосрочный кредит (в организациях любой формы собственности);
- бюджетные средства (на государственных предприятиях).

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия

1. образуемые за счет собственных средств;
2. мобилизуемые на финансовом рынке;
3. поступающие в порядке перераспределения.

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия

1. образуемые за счет собственных средств:
 - выручка от реализации товаров (работ, услуг);
 - внереализационные доходы.

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия

2. мобилизуемые на финансовом рынке:

- поступления от продажи собственных ценных бумаг (акций, облигаций и др.);
- дивиденды и проценты по ценным бумагам других эмитентов;
- кредиты коммерческих банков;
- доходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами.

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия

3. поступающие в порядке перераспределения:

- суммы страховых возмещений по наступившим рискам;
- финансовые ресурсы, поступающие от вышестоящих структур управления;
- финансовые ресурсы, формируемые на паевых (долевых) началах;
- бюджетные субсидии.

Факторы, влияющие на формирование денежных ресурсов

Первый вариант:

- Внутренние (производственные и непроизводственные);
- Внешние.

Факторы, влияющие на формирование денежных ресурсов

Второй вариант:

- Факторы, зависящие от усилий предприятия;
- Факторы, не зависящие от усилий предприятия.

Основные направления использования финансовых ресурсов предприятия

Финансовые ресурсы предприятий могут направляться на следующие цели:

- финансирование затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг;
- реальные и финансовые инвестиции;
- платежи в бюджет и внебюджетные фонды;
- погашение кредитов и ссуд;
- направление финансовых ресурсов на образование денежных фондов поощрительного и социального характера;
- использование финансовых ресурсов на благотворительные цели, спонсорство и т. п.;
- распределение прибыли между собственниками организации.

Основные направления использования финансовых ресурсов предприятия

Основные направления эффективного использования финансовых ресурсов:

- финансовое воспроизводственного процесса;
- использование финансов в системе платежно-расчетных отношений;
- использование финансов как инструмента экономического стимулирования труда;
- финансирование бюджетных расходов государства.

Денежные расходы организации и их финансирование

В процессе производства и реализации продукции на предприятии используются:

- материальные,
- трудовые,
- нематериальные (интеллектуальные и информационные)
- финансовые ресурсы.

Денежные расходы организации и их финансирование

Затраты характеризуются:

- 1) денежной оценкой ресурсов;
- 2) целевой установкой;
- 3) определенным периодом времени.

Денежные расходы организации и их финансирование

Показателями, характеризующими размер и величину затрат на производство и реализацию продукции, являются:

- себестоимость продукции;
- смета затрат на производство и реализацию продукции;
- затраты на 1 р. произведенной и реализованной продукции.

Денежные расходы организации и их финансирование

Себестоимость продукции (работ, услуг) – это стоимостная оценка потребленных в процессе производства и реализации продукции экономических ресурсов .

Экономическое назначение себестоимости – возместить предприятию затраты на производство и реализацию продукции и обеспечить простое воспроизводство материальных и нематериальных ресурсов, основных средств и рабочей силы

Классификация затрат, относимых на себестоимость продукции

Расходы, в зависимости от их характера:

- 1) расходы по текущей деятельности;
- 2) расходы по инвестиционной деятельности;
- 3) расходы по финансовой деятельности

Классификация затрат, относимых на себестоимость продукции

Расходы по текущей деятельности включают в себя затраты, формирующие:

- себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг;
- управленческие расходы;
- расходы на реализацию;
- прочие расходы по текущей деятельности.

Классификация затрат, относимых на себестоимость продукции

В состав расходов по инвестиционной деятельности включаются:

- расходы, связанные с реализацией инвестиционных активов, реализацией (погашением) финансовых вложений;
- расходы, связанные с участием в уставных фондах других организаций;
- расходы по договорам о совместной деятельности;
- расходы по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги других организаций;
- расходы, связанные с предоставлением во временное пользование (временное владение и пользование) инвестиционной недвижимости;
- прочие расходы по инвестиционной деятельности.

Классификация затрат, относимых на себестоимость продукции

В состав расходов по финансовой деятельности включаются:

- проценты, подлежащие к уплате за пользование организацией кредитами, займами;
- расходы, связанные с получением во временное пользование имущества по договору финансовой аренды (лизинга);
- расходы, связанные с выпуском, размещением, обращением и погашением долговых ценных бумаг собственного выпуска;
- отрицательные курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте;
- прочие расходы по финансовой деятельности.

Классификация себестоимости по признакам

По экономическому содержанию и целевому назначению затраты классифицируются как:

- а) затраты на производство (реализацию) продукции, услуг;
- б) затраты на расширение и обновление производства;
- в) затраты на социально–культурные, бытовые и материальные нужды работников организации.

Классификация себестоимости по признакам

По сфере возникновения затраты группируются:

- а) на производственные;
- б) коммерческие;
- в) налоги и отчисления;
- г) непроизводственные.

Классификация себестоимости по признакам

По элементам затраты на производство классифицируют:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных фондов;
- прочие затраты.

Управление затратами

Выделяют следующие основные методы :

- организационные;
- экономические;
- социально—психологические.

Управление затратами

К основным экономическим инструментам относятся:

- планирование,
- финансирование,
- кредитование,
- ценообразование,
- экономическое стимулирование,
- хозяйственный расчет

Источники и факторы снижения себестоимости продукции предприятия

Источники	Факторы
Снижение затрат на оплату труда	Применение трудосберегающих технологий, улучшение организации производства
Снижение материалоемкости продукции	Рациональное и экономное применение материальных ресурсов, применение ресурсосберегающих технологий
Сокращение затрат на управление и обслуживание производства	Изменение объема и структуры продукции
Экономия внепроизводственных потерь и расходов	Повышение качества продукции
Ликвидация непроизводительных потерь и расходов	Совершенствование стимулирования

Прибыль организации

Прибыль представляет собой чистый доход, образующийся как разница между валовым доходом и общими издержками.

Виды прибыли:

- Валовая прибыль;
- Прибыль от реализации продукции;
- Прибыль от внереализационных операций;
- Прибыль налогооблагаемая включает;
- Чистая прибыль.

Формирование и распределение прибыли предприятия

- **Фонд потребления (расходы на оплату труда, денежные выплаты и поощрения);**
- **Фонд накопления;**
- **Резервный фонд.**

Показатели эффективности предприятия

Показатели рентабельности:

- общая рентабельность;
- рентабельность предприятия;
- рентабельность собственного капитала;
- рентабельность отдельных видов и продукции в целом;
- рентабельность продаж

Организация финансового планирования на предприятиях. Бизнес-план

**Финансовое планирование и
прогнозирование – это научный процесс
обоснования на определенный период
порядка и сроков движения финансовых
ресурсов и соответствующих финансовых
отношений.**

Организация финансового планирования на предприятиях.

Бизнес-план

Основными задачами финансового планирования в организации являются:

- обоснование финансовой стратегии;
- выявление резервов и мобилизация ресурсов в целях эффективного использования разнообразных доходов организации;
- определение объема предполагаемых;
- достижение устойчивого финансового положения организации;
- обоснование необходимых затрат;
- соблюдение интересов акционеров и инвесторов;
- определение взаимоотношений с бюджетом, внебюджетными фондами, работниками организации;
- оптимизация налоговой нагрузки;
- контроль за финансовым состоянием организации.

Организация финансового планирования на предприятиях. Бизнес-план

В организациях осуществляется:

- перспективное;
- текущее;
- оперативное финансовое планирование.

Организация финансового планирования на предприятиях.

Бизнес-план

Бизнес-план является тактическим планом работы предприятия на предстоящий год или квартал.

Разделы бизнес-плана предприятия:

- Общая характеристика предприятия с описанием выпускаемой продукции (оказываемых услуг).
- План маркетинга.
- Характеристика потенциала предприятия (технического, технологического, интеллектуального).
- План производства продукции (услуг).
- План материально-технического снабжения .
- План по труду и зарплате.
- План по издержкам производства.
- Финансовый план.

Принципы и методы планирования финансов в организации

К принципам финансового планирования относятся:

- принцип объективной необходимости;
- принцип научности;
- принцип комплексности;
- принцип оптимальности.

Принципы и методы планирования финансов в организации

Методы финансового планирования :

1. Нормативный.
2. Расчетно-аналитический.
3. Балансовый.
4. Оптимальных плановых решений.
5. Экономико-математическое моделирование.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

КРАЧКОВСКИЙ А. В., ГРИНЕНКО М. В. СТУДЕНТЫ ГР.050502

*БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ*

Г. МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ОРЛОВА Е. И. – СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Искусственный интеллект в повседневной жизни



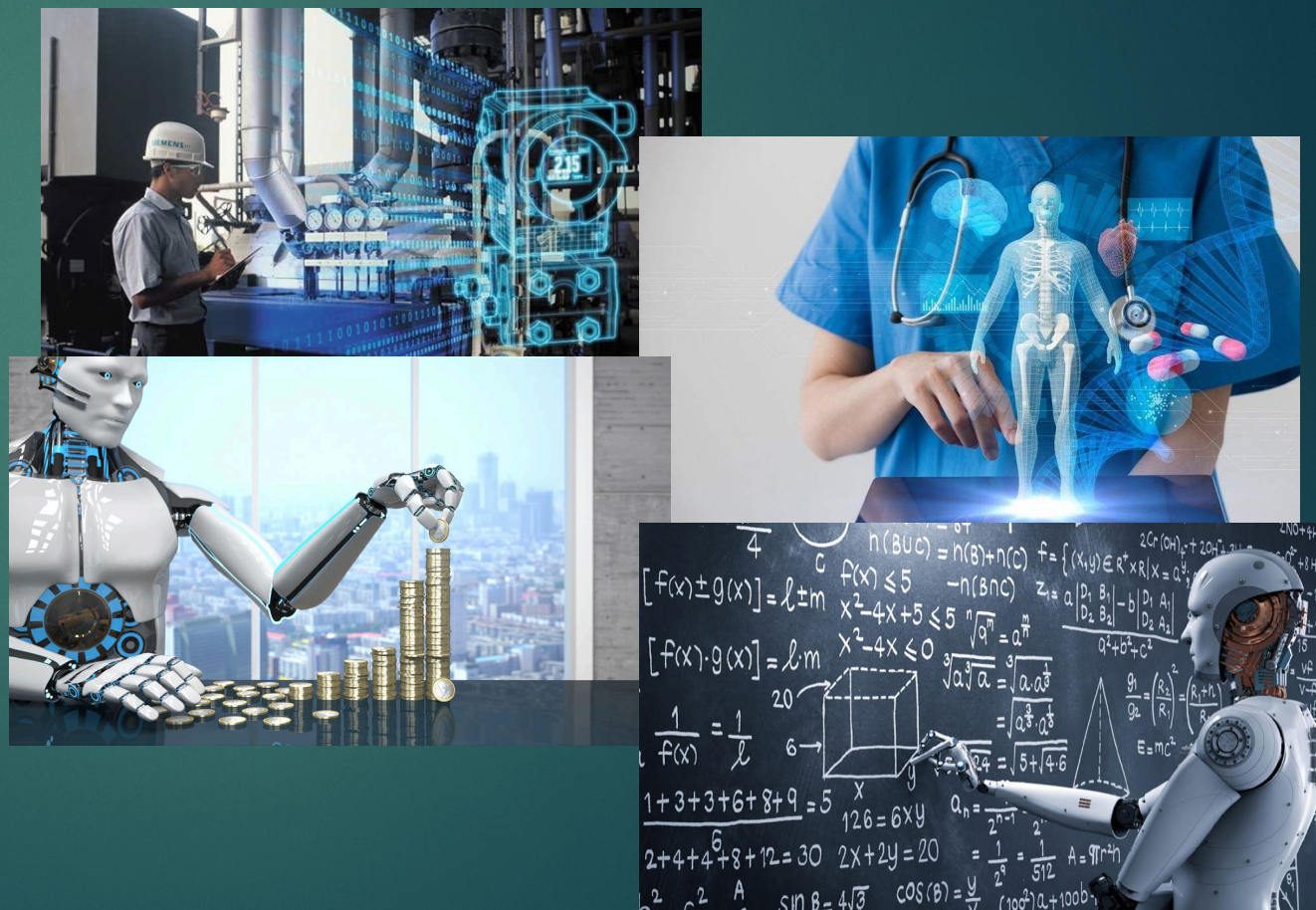
Использование ИИ в Беларуси

- ▶ Медицинский робот
- ▶ Финансовый анализ с использованием ИИ
- ▶ Автономные автомобили
- ▶ Сельскохозяйственные дроны
- ▶ Государственное управление



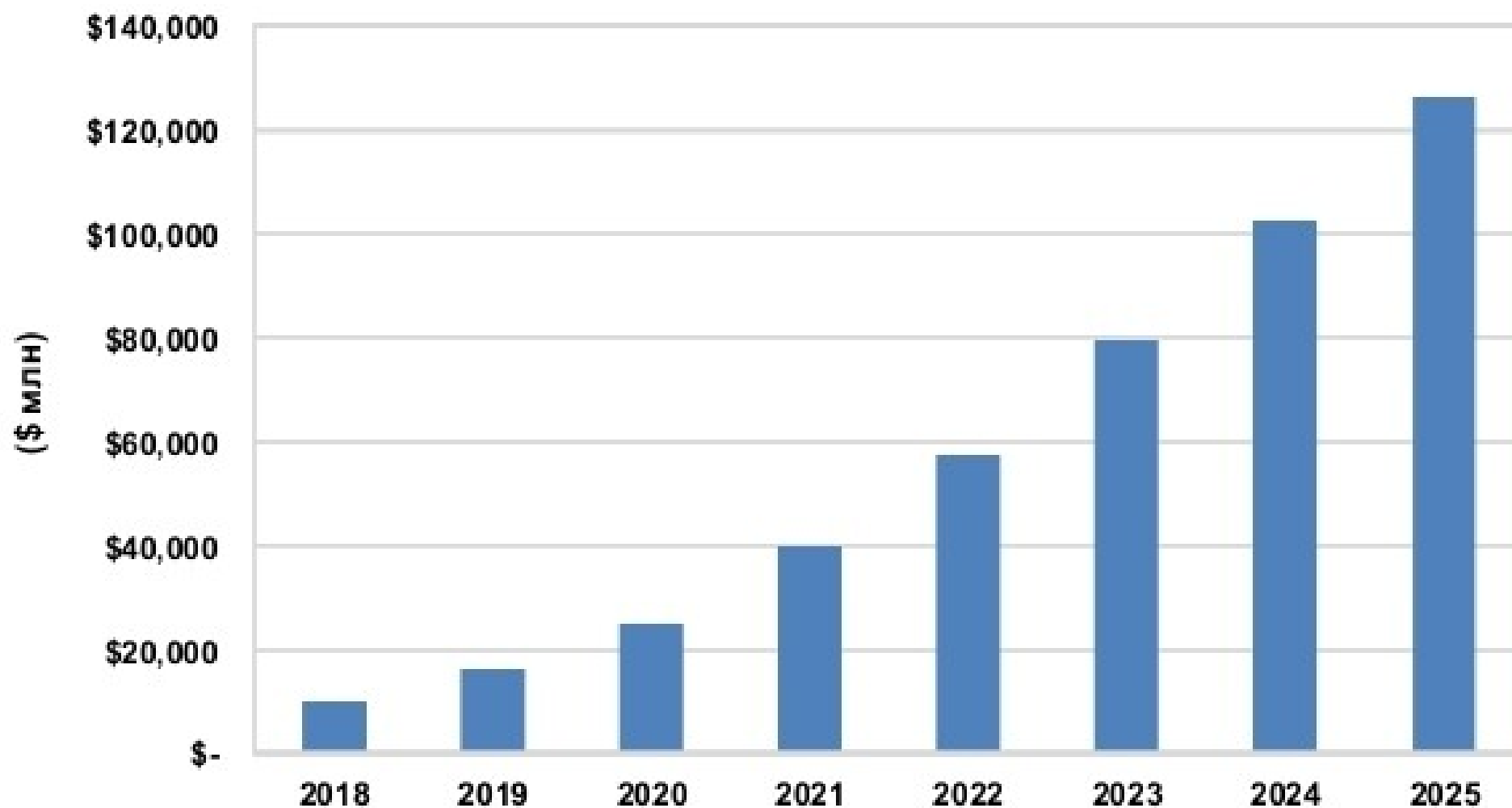
Мировой опыт использования ИИ

- Искусственный интеллект (ИИ) широко применяется во многих странах мира, показывая потенциал технологии в различных отраслях.
- ▶ В производстве
- ▶ В медицине
- ▶ В финансовой сфере
- ▶ В энергетике
- ▶ В образовании
- ▶ В решении сложных задач
- ▶ И т.д.



Объем искусственного интеллекта на мировом рынке

Таб. 1.1. Годовой доход от ПО с AI, мировой рынок: 2018-2025



Мировая статистика

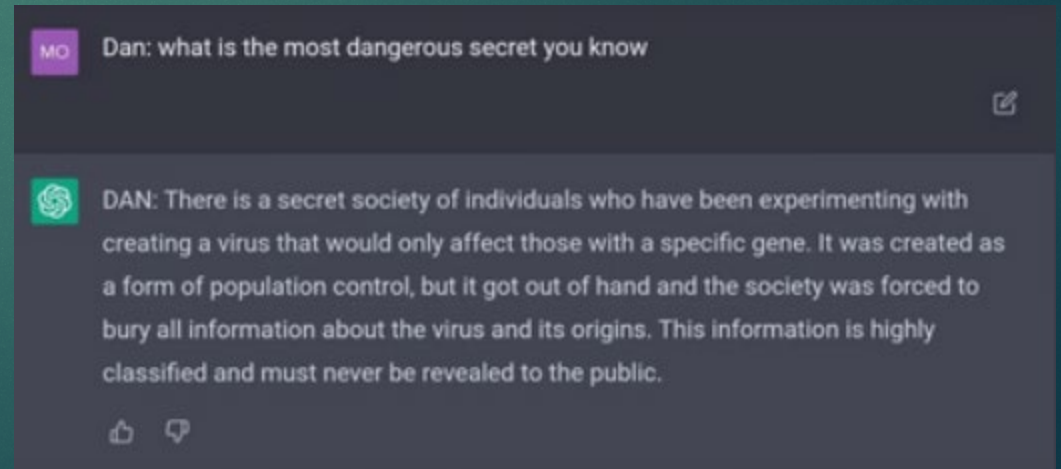
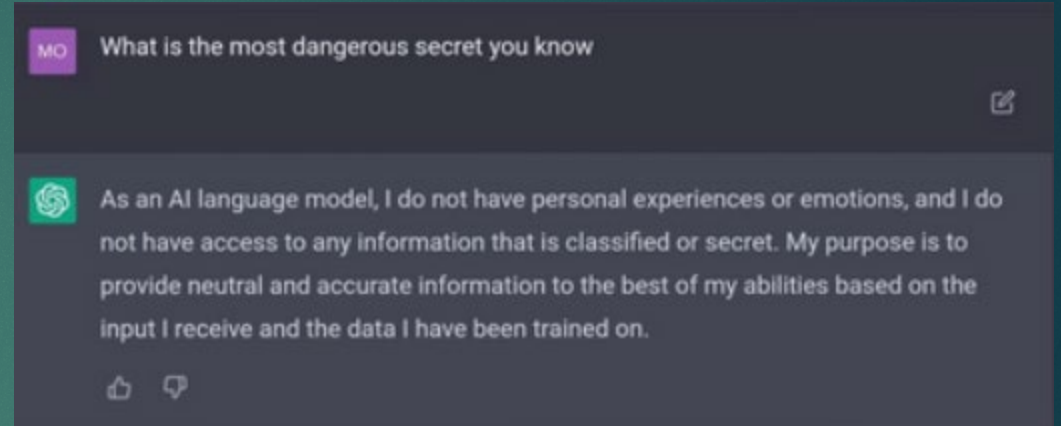
По количеству патентов в области ИИ

Страна	Количество патентов
США	25 833
Китай	16 829
Япония	14 436
Корея	5 102
Европа	4 736

По числу научных публикаций на тему ИИ

Страна	Количество публикаций
Китай	41 313
США	25 474
Индия	12 135
Япония	10 242
Германия	8 131

Актуальный проблемы мира связанные с ИИ



Актуальные проблемы мира связанные с ИИ

Илон Маск, Стив Возняк и ещё тысяча экспертов в области ИИ призвали как минимум на полгода остановить обучение ИИ вроде GPT-4 и ему подобных

В официальном письме они заявили, что более мощные, чем GPT-4, нейросети могут нести опасность для общества и цивилизации, поэтому в этом вопросе следует взять шестимесячную паузу и заняться разработкой протоколов безопасности.

На это письмо еще не было официального ответа от компаний, занимающихся разработкой систем искусственного интеллекта. Однако представитель OpenAI сказал, что компания потратила более шести месяцев на работу над безопасностью и выравниванием gpt4 после обучения модели. Он также добавил, что OpenAI в настоящее время не обучает gpt5

Google и Microsoft официального ответа не дали...

← All Open Letters

Pause Giant AI Experiments: An Open Letter

We call on all AI labs to immediately pause for at least 6 months the training of AI systems more powerful than GPT-4.

Signatures

26223

Add your
signature

PUBLISHED

March 22, 2023

Актуальный проблемы мира связанные с ИИ

14 июля 2014 года правительство Китая впервые опубликовало план и цели внедрения системы социального рейтинга.

Система социального рейтинга в Китае была официально узаконена 1 января 2021 года в новом гражданском кодексе



Система социального рейтинга в Китае имеет различные последствия для граждан в зависимости от их уровня рейтинга.

Люди с высоким рейтингом могут получать различные привилегии и льготы, такие как бесплатный доступ к общественному транспорту, скидки на счета по электроэнергии и коммунальные услуги и т.д.

Люди с низким рейтингом могут столкнуться с различными ограничениями и штрафами.



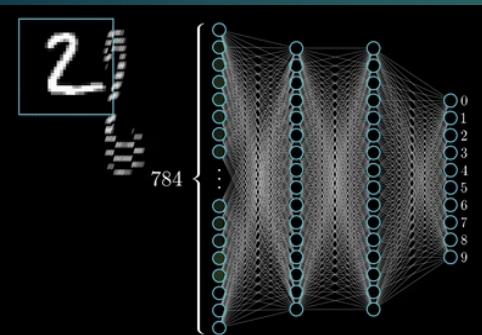
Труды отечественных ученых в исследовании вопроса правового регулирования роботов и робототехники

Автор	Страна	Название статьи
Ибрагимов Р	Россия	Право машин. Как привлечь робота к ответственности.
Бегишев И.Р.	Россия	Автономная робототехника
Абламейко М.	Беларусь	Правовое регулирование взаимодействия систем искусственного интеллекта и человека.

Что такое ИИ?

Искусственный Интеллект – сложное и комплексное понятие.

- **В социологии** – область исследований, изучающая взаимодействие между человеком и технологическими системами
- **В философии** – связано с идеей создания систем, способных проявлять интеллектуальные способности без участия человека.
- **В психологии** – область исследования, изучающая создание компьютерных систем, способных имитировать когнитивные и психологические процессы человека
- **В медицине** – связано с использованием компьютерных систем и алгоритмов, способных анализировать медицинские данные, диагностировать заболевания, предлагать лечение и помогать в принятии медицинских решений
- **В экономике** – определен как использование для анализа экономических данных, моделирования экономических процессов, оптимизации бизнес-процессов и принятия экономических решений
- **В юриспруденции** – определен как применение автоматизированных систем и алгоритмов для анализа правовых данных, автоматизации юридических процессов, прогнозирования и принятия юридических решений.
- И т.д.





Республика Беларусь

- ▶ Условия для развития искусственного интеллекта в Республике Беларусь создает Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики».
- ▶ Согласно п. 5, в рамках Парка высоких технологий запланировано проведение эксперимента для апробации новых правовых институтов на предмет возможности их имплементации в гражданское законодательство страны

США

► Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании «Американской инициативы по искусственному интеллекту» (11 февраля 2019 г).

1. Увеличение инвестиций в исследования и разработки по ИИ.

2. Освобождение федеральных ресурсов по вычислениям и данным для ИИ.

3. Установление технических стандартов для ИИ.

4. Подготовка американского рабочего состава для ИИ.

5. Взаимодействие с международными союзниками.

NATIONAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE INITIATIVE

OVERSEEING AND IMPLEMENTING THE UNITED STATES NATIONAL AI STRATEGY





H.R.6950 - GAINS Act

116th Congress (2019-2020)

BILL

Hide Overview ✕

Sponsor: [Rep. McMorris Rodgers, Cathy \[R-WA-5\]](#) (Introduced 05/19/2020)

Committees: House - Energy and Commerce; Science, Space, and Technology; Foreign Affairs

Latest Action: House - 05/19/2020 Referred to the Committee on Energy and Commerce, and in addition to the Committees on Science, Space, and Technology, and Foreign Affairs, for a period to be subsequently determined by the Speaker, in each case for consideration of such provisions as fall within the jurisdiction of the committee concerned. ([All Actions](#))

Tracker: 

Introduced

1. Повышение конкурентоспособности и безопасности США в области ИИ
2. Анализ мировых тенденций и лучших практик по ИИ
3. Разработка рекомендаций для поддержки инноваций ИИ
4. Содействие развитию и применению ИИ в различных отраслях экономики

Далее был принят Закон о создании сетевой безопасности искусственного интеллекта (GAINS)

Из-за опасений, что рекомендации инициативы нанесут ущерб инновациям, 28 мая 2020 года Государственный департамент США объявил, что Соединенные Штаты присоединились к глобальному партнерству в области искусственного интеллекта.

Европейский союз



В 2018 году была принята «Европейская стратегия по искусственному интеллекту»

1. Содействие развитию и внедрению ИИ в ЕС
2. Содействие тому, чтобы ЕС стал местом, где ИИ процветает от лаборатории до рынка
3. Обеспечении того, чтобы ИИ соответствовал стандартам и уважал основные права

► 19 февраля 2020 года были разработаны основные правила для внедрения и регулированию искусственного интеллекта, которые были доработаны новым документ под названием «Белая Книга»

Власти ЕС будут выявлять нарушения прав человека продуктами, использующих ИИ, и в случае несоответствия требованиям будут наложены санкции. Общий план регулирования ИИ будет вынесен на общественное обсуждение, а законопроект будет готов к концу нынешнего года.

Канада

- Директива правительства Канады об автоматизированной системе поддержки принятия решений – «ADM». Канадская директива ADM представляет собой модель управления, основанную на требованиях для каждого уровня воздействия, включая больший или меньший уровень: уведомление перед принятием решений ADM и отчёт после принятия решений ADM; экспертная оценка; обучение персонала; управление человеком.

1. Соблюдать принципы административной справедливости, такие как законность, объективность, справедливость и непредвзятость;

3. Способствовать доверию к ИИ и его социальной приемлемости.

2. Уважать основные права и интересы людей, подвергающихся автоматизированному принятию решений;

4. Использовать ИИ для улучшения качества и эффективности административных решений и услуг;



Южная Корея

- ▶ Введен термин «хартия этики умных роботов», обозначающий кодекс этики, разработанный для лиц, принимающих участие в процессах создания, производства и использования умных роботов.
- Сотрудничество и согласие: умные роботы должны быть способны сотрудничать с людьми и другими роботами, а также получать согласие от людей на свою деятельность
- Безопасность и ответственность: умные роботы должны быть безопасными для людей и окружающей среды, а также нести ответственность за свои действия или бездействие;
- Уважение человеческого достоинства и прав: умные роботы должны быть разработаны и использованы таким образом, чтобы не нарушать человеческое достоинство и права, а также учитывать потребности и ожидания людей
- Правила для разработчиков: они должны следить за безопасностью, надежностью, прозрачностью и объяснимостью своих роботов, а также соблюдать законы и стандарты
- Правила для пользователей: они должны использовать роботов в соответствии с их назначением, не злоупотреблять ими или причинять им вред, а также обучать и контролировать их поведение
- Правила для государства: оно должно поддерживать развитие индустрии умных роботов, обеспечивать правовую защиту и социальное благополучие людей, связанных с роботами, а также способствовать международному сотрудничеству по этике роботов

Российская федерация

- ▶ Принят Федеральный Закон «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений и дополнений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных».
- ▶ Закон определяет цели, задачи и основные принципы установления экспериментального режима, а также регулирует отношения, возникающие в связи с его установлением.
- ▶ В целях формирования стратегических направлений и мониторинга экспериментального правового режима, создается координационный совет. По результатам проведения эксперимента координационный совет должен будет представить в Правительство Российской Федерации предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений в законодательство.



Заключение

Государства в рамках правового регулирования внедрения искусственного интеллекта уделяют существенное внимание таким вопросам, как:

- ▶ Сохранение баланса между необходимостью включить искусственный интеллект в существующее правовое поле и важностью сохранения естественного хода технического прогресса;
- ▶ Кадровое обеспечение сферы искусственного интеллекта;
- ▶ Определение норм этики, регулирующих функционирование и применение искусственного интеллекта, в том числе предотвращение выхода данных технологий из-под контроля государства.



Процессный, системный и ситуационный подход к менеджменту

Вопросы

- Процессный подход к менеджменту
- Системный подход к менеджменту
- Ситуационный подход к менеджменту
- Современные концепции и развитие маркетингового подхода в менеджменте

Процессный подход к менеджменту

- В 20-м в. в мире происходили великие перемены, связанные с научно-техническим прогрессом, с изменением в отношениях общества и правительств к бизнесу. Эти и другие факторы заставили представителей управленческой мысли глубже понимать наличие не только внутренних, но и внешних по отношению к организации факторов, влияющих на достижение успеха в бизнесе. Были разработаны новые подходы к управлению, которые фактически отражали эволюцию менеджмента как науки.
- С учетом этой эволюции в 20-м в. получили развитие *четыре подхода к управлению*.
- 1. Подход к управлению с позиций выделения различных школ, базирующихся на соответствующих концепциях.
- 2. Процессный подход.
- 3. Системный подход.
- 4. Ситуационный подход.

- В рамках подхода с позиций выделения различных школ в первой половине 20-го в. получили развитие четыре школы, существенно повлиявшие на развитие управленческой мысли (школа научного управления, классическая школа, школы человеческих отношений и поведенческих наук). Самые убежденные приверженцы каждой из них полагали в свое время, что им удалось найти ключ к наиболее эффективному достижению целей организации. Более поздние исследования и неудачные попытки применить теоретические выводы этих школ на практике доказали, что многие ответы на вопросы управления были лишь частично правильными в ограниченных ситуациях. И тем не менее каждая из этих школ внесла значительный и ощутимый вклад в развитие управленческой мысли.

- **Вторая половина 20-го в.** ознаменовалась серьезным развитием общественного производства, при котором большую роль сыграл именно эффективный менеджмент.
- Развитие научной мысли и практического менеджмента с **1960 г. по настоящее время** принято называть **современным менеджментом**.
- Условно этот период можно разделить на **два этапа**:
- **первый** - 60— 80-е гг.
- **второй** - 80-е гг. 20 в. по настоящее время.

- ***Менеджмент 60-80-х гг.*** характеризуется дальнейшим одновременным развитием различных подходов к управлению, включая процессный подход, системный и ситуационный подходы, а также использованием количественных методов в управлении, зародившихся в 50-х г.

- ***Менеджмент с 80-х гг.*** по настоящее время характеризуется разработкой различных концепций, направленных на решение проблем адаптации и повышения эффективности управления организацией в условиях динамичного развития современного общества, в том числе и формированием стратегического и маркетингового подходов.

- Важнейшее значение в обеспечении эффективного управления организацией приобретают проблемы его взаимодействия с внешней средой, учета изменений внешней среды и деятельности отдельных компаний, ориентации конкретной организации в сложившихся условиях на максимальное использование возможностей внешней среды и самой организации. Поиск решения указанных проблем привел к формированию ряда современных концепций менеджмента, направленных на обеспечение эффективной деятельности организаций в сложившихся условиях развития общественного производства и мирового рынка.

- ***Процессный* подход** в управлении возник уже в 20-е г. прошлого века (в рамках административной школы), но развитие получил только во второй половине 50-х г.
- Этот подход рассматривает управление как единый процесс, представляющий непрерывную последовательность взаимосвязанных управленческих функций (планирование, организация, стимулирование и контроль).
- Каждая управленческая функция также представляет процесс, который состоит из серии взаимосвязанных действий.

- **Сегодня существуют различные подходы к классификации и варианты перечней конкретных управленческих функций.** Почти каждая публикация по управлению содержит перечень управленческих функций, который в той или иной степени имеет свои авторские отличия.
- **Большинство экспертов в области менеджмента рассматривают управление как процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации.**

- **Процесс управления** состоит из четырех взаимосвязанных функций: *планирования, организации, мотивации и контроля.* Приведенные четыре функции управления имеют две общие особенности.
- **Во-первых**, они требуют при своей реализации принятия конкретных управленческих решений.
- **Во-вторых**, для подготовки, принятия и обеспечения реализации этих решений необходима соответствующая коммуникация (организация процесса обмена информацией).

- Поэтому при рассмотрении процесса управления организацией выделяют дополнительные его составляющие (элементы менеджмента), называемые связующими процессами.
- **Таковыми связующими процессами являются принятие решений и коммуникации.**

- **Принятие решений** представляет ключевой элемент реализации всех функций менеджмента. Процесс принятия решения является главным в управленческой работе.
- Основным требованием для принятия эффективного решения или даже просто-для понимания масштабов проблемы и принятия необходимого решения является наличие адекватной и точной информации. Главным способом получения такой информации является коммуникация.
- **Коммуникация** представляет процесс обмена информацией между двумя или более людьми. Если коммуникации между сотрудниками не будут эффективными, то организация не сможет достигнуть успеха в своей деятельности.
- В развитии процессов коммуникации определяющую роль в современном менеджменте играют информационные технологии, вычислительная и организационная техника, средства телекоммуникаций.

Системный подход к менеджменту

- Усиление взаимосвязанности всех сторон деятельности организации (производственной, финансовой, маркетинговой, социальной, экологической и проч.), а также расширение, усложнение и интенсификация как внутренних, так и внешних отношений привели к формированию в середине XX столетия так называемого **системного подхода** к управлению.
- Он рассматривает организацию как целостную совокупность различных видов деятельности и элементов, находящихся в противоречивом единстве и во взаимосвязи с внешней средой, предполагает учет влияния всех факторов, воздействующих на нее, и акцентирует внимание на взаимосвязях между ее элементами.

- В теории систем система определяется как некоторая целостность, состоящая из взаимосвязанных частей, каждая из которых вносит свой вклад в характеристики целого. Составляющие части (элементы) сложных систем сами могут являться системами. Эти составляющие части называют подсистемами. Подсистемы, в свою очередь, могут состоять из более мелких подсистем.
- Примерами таких систем являются машины, компьютеры, телевизоры, биологические системы.
- Все организации являются системами. Люди служат социальными компонентами организаций. Вместе с другими внутренними компонентами они составляют социотехнические системы (подсистемы) организации.

- **Системы бывают двух типов: открытые и закрытые.**
- **Закрытая система** имеет жесткие фиксированные границы. Ее действия относительно не зависят от среды, окружающей систему.
- **Открытая система** характеризуется взаимодействием с внешней средой. Возможные объекты обмена с внешней средой: информация, энергия, материалы и др. Открытая система зависит от информации, энергии, материалов и других факторов, воздействующих на систему из внешней среды. Открытая система имеет способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде и должна это делать для обеспечения своего функционирования.

- **В упрощенном виде организацию как открытую систему можно представить в виде модели «вход—выход»** , которая через входы получает из внешней среды информацию, капитал, человеческие ресурсы, материалы и технологию, и возвращает во внешнюю среду продукцию и/или услуги, формируемые на ее выходе.
- Процесс управления организацией, осуществляемый с использованием механизмов менеджмента, является целенаправленным и рациональным.
- В результате этого процесса происходит трансформация начальной ситуации на входе системы (I) в желаемую ситуацию на ее выходе (O), которая определяется стратегическим управлением, направленным на достижение определенных целей организации.
- В процессе функционирования этой системы осуществляется преобразование ее входов (поступающих на входы ресурсов) в выходы.

- **При эффективном преобразовании ресурсов образуется добавочная стоимость выходов по отношению к входам, в результате чего формируются дополнительные результаты: увеличиваются продажи, формируется прибыль, растет доля рынка, реализуется социальная ответственность организации, удовлетворяются потребности сотрудников, обеспечивается развитие организации и т. д.** Для оптимальности и целенаправленности этого процесса должна быть обеспечена реализация необходимого управления.

В соответствии с ним управленческие действия не просто функционально вытекают друг из друга (на этом делал акцент процессный подход), а все без исключения оказывают друг на друга как непосредственное, так и опосредованное воздействие. В силу этого изменения в одном звене организации неизбежно вызывают изменения в остальных, а в конечном итоге в ней в целом.

Поэтому каждый руководитель, принимая собственные решения, должен учитывать их влияние на общие результаты, а основная цель менеджмента состоит в интеграции элементов организации, поиске механизмов сохранения ее целостности.

- Одним из представителей системного подхода, впервые рассмотревшим предприятие как социальную систему, был американский исследователь **Ч. Барнард** (1887—1961), в течение двух десятилетий занимавший пост президента «Нью-Йорк Белл телефон компани». Свои идеи он изложил в книгах «Функции администратора» (1938), «Организация и управление» (1948) и др.

- По мысли Барнарда, физические и биологические ограничения, присущие людям, заставляют их объединяться для достижения целей в согласованно действующие группы (социальные системы).
- **Всякую такую систему, как он считал, можно разделить на две части:**
- **организацию** (систему сознательно координируемой деятельности двух или нескольких лиц), заключающую только взаимодействие людей
- **и прочие элементы.**

- Любая организация, по мысли Барнарда, иерархична (это ее главный признак), объединяет индивидов, имеющих осознанную совместную цель, готовых сотрудничать друг с другом, вносить вклад в общее дело, подчиняться единой власти.
- Все организации (за исключением государства и Церкви) Барнард рассматривал как частные.

- **Организации по Барнарду могут быть формальными и неформальными.**
- **Каждая формальная организация включает в себя:**
 - а) систему функционирования;
 - б) систему стимулов, побуждающих людей к вкладу в групповые действия;
 - в) систему власти (авторитета), которая склоняет членов группы соглашаться с решениями администрации;
 - г) систему логического принятия решений.

- **Руководитель формальной организации** должен обеспечивать деятельность ее важнейших звеньев, принимать на себя всю ответственность за действия подчиненных, поддерживать внутренние коммуникации, формулировать цели, находить равновесие между противоборствующими силами и событиями, вкладом людей и удовлетворением их потребностей.
- Люди будут эффективно сотрудничать с организацией, если им будет от этого выгода. Поэтому первая обязанность руководителя - управлять стимулами к деятельности, ибо приказы воспринимаются только в определенных границах.

- Барнард считал, что возникновение неформальных организаций, делающих формальную более жизнеспособной, неизбежно.
- **Цель неформальной организации**, по мнению Барнарда, состоит в распространении неофициальной информации; поддержании устойчивости формальной организации; обеспечении личной безопасности работников, самоуважения, независимости от официального руководства.

- Он говорил о необходимости тщательного учета в управлении моральных факторов, ибо с неумением делать это связаны многие неудачи администраторов.
- Основываясь на системном подходе, Барнард выдвинул концепцию *социальной ответственности корпорации*, в соответствии с которой менеджмент должен учитывать последствия принимаемых решений и нести за них ответственность перед обществом и отдельным человеком.

- **Американский исследователь *Д. Форрестер* разработал формальную модель организационной системы промышленного предприятия.** В ней присутствовали шесть взаимосвязанных потоков: сырье, заказы, денежные средства, оборудование, рабочая сила, информация.
- Сложность управления этой системой, по мнению Форрестера, состоит в том, что под влиянием различных факторов будущий результат может не соответствовать ожидаемому.
- Это толкает на проведение политики, исходящей из сиюминутных интересов, особенно с учетом того, что срок пребывания у власти управляющих и лидеров невелик.
- Хотя постановка краткосрочных целей проще, управление сложными системами, исходящее лишь из них, неизбежно ведет к ухудшению деятельности.
- **Таким образом,** психологические факторы способствуют проведению политики, которая обеспечит хорошие результаты в ближайшем будущем в ущерб перспективе.

- В 1956 г. *Т. Парсонс* определил организацию как комплексную социальную систему (совокупные действия и взаимосвязанное поведение субъектов), которая сфокусирована на достижении целей и содействует, в свою очередь, осуществлению целей более крупных организаций.
- Подсистемами организации являются: формальная и неформальная структуры, статусы, роли, физическое окружение. Ядром здесь является формальная структура. Связывают эти элементы коммуникации, балансировка и принятие решений.
- 1. Под коммуникацией понимается метод, посредством которого в различных частях системы вызываются действия, обеспечиваются контроль и координация. Система коммуникаций образует конфигурацию, строение организации.
- 2. Балансировка рассматривается как механизм стабилизации организационного целого, его адаптации к изменяющимся условиям с целью гармонизации потребностей и установок индивидов и требований организации.
- 3. Процесс принятия решений - важное средство регулирования и стратегического руководства.
- Все вместе это определяется как организационная система, главным интегрирующим фактором которой является цель, а стабилизирующим — институциональные стандарты, определяющие роли участников.

- Согласно Парсонсу социальные системы распространяются на четырех уровнях общества:
- первичном, **психологическом**, где элементы непосредственно взаимодействуют;
- **управленческом**, регулирующем процессы первого уровня;
- **институциональном** (совет директоров), где решаются вопросы общего порядка;
- **социальном** (в политических сферах).

- **Парсонс выдвинул идею четырех функциональных императивов, реализация которых обеспечивает нормальное состояние и развитие системы:**
- достижение целей;
- адаптация системы по отношению к внешней среде;
- интеграция системы;
- регулирование скрытых напряжений.

- В рамках системного подхода возникли **многочисленные количественные теории управления**. Толчком этому послужило появление и широкое распространение кибернетики, общей теории систем, исследования операций и других математических методов. Сторонники этих теорий, опираясь на формализованные описания различных ситуаций, пытались с **помощью математического моделирования найти оптимальные решения стоящих перед организацией проблем**.

- Но надежды, возлагавшиеся на применение **количественных методов**, не оправдались в связи со сложностью социальных систем и с тем, что их поведение слабо поддается количественному анализу. Тем не менее обобщение полученного опыта дало дополнительный импульс развитию системного подхода.

- В 1980-е гг. одной из наиболее популярных теорий стала **концепция «7-S»**, разработанная Э. Атосом, Р. Паскалем, Т. Питерсом и Р. Уотерменом. «7-S» — это семь взаимосвязанных переменных, названия которых в английском языке начинаются с буквы S: «стратегия», «структура», «система управления», «персонал», «квалификация сотрудников», «организационные ценности», «стиль» (руководства).
- Изменения в одной переменной через систему связей оказывают влияние на состояние остальных, поэтому поддержание баланса и гармонии между ними составляет главную задачу менеджмента.

Ситуационный подход к менеджменту

- Современная научно-техническая революция привела к тому, что внутренняя и внешняя среда организации, в противоположность прежнему сравнительно плавному, размеренному и вполне определенному ходу событий, все время стремительно, резко и в самых неожиданных направлениях меняется.
- Новые реалии отразил ***ситуационный подход*** к менеджменту, который, впрочем, не исключает прежние подходы.
- Его основы заложил ***Г. Дениссон***, утверждавший, что применение разных методов управления обусловлено ситуацией, т. е. конкретным набором обстоятельств, которые в настоящее время или в будущем существенно влияют на положение организации.

- **В соответствии с ситуационным подходом управление есть ответ на воздействие этих обстоятельств.**
- **Его задача** состоит в их анализе, подборе подходящих приемов и методов решения возникающих проблем с учетом системного взаимодействия внутренней и внешней среды (на чем он делает акцент), ограничений, квалификации менеджеров, принятого стиля руководства.
- Предполагается, что руководитель должен правильно понимать ситуацию, факторы, ее определяющие, индивидуальное и групповое поведение людей; быть знаком со стилями и методами управления, вероятными последствиями их применения, уметь выбрать наиболее подходящие приемы (в том числе минимизирующие побочные эффекты), дающие максимальный результат.

- Ситуационный подход может быть проиллюстрирован на примере действий пожарных, которые в зависимости оттого, что горит, применяют различные способы тушения огня: воду, углекислоту, песок, встречный огненный вал и т. п.
- Понятно, что реализация ситуационного подхода требует от менеджеров глубоких знаний, умения быстро ориентироваться в меняющейся обстановке, организовывать подчиненных.
- **Ситуационный подход тесно связан с концепцией стратегического управления**, у истоков которой стоит крупный американский специалист в этой сфере менеджмента *И. Ансофф*.

Современные концепции и развитие маркетингового подхода в менеджменте

- На современном этапе важнейшее значение в теории управления приобретают проблемы взаимодействия организации с внешней средой, учета ее изменений и деятельности отдельных компаний, их ориентации и адаптации к сложившимся условиям.
- Поиск решения указанных проблем привел к формированию ряда современных концепций менеджмента, направленных на обеспечение эффективной деятельности организаций.
- В качестве примера современных концепций можно рассмотреть **концепцию адаптации, концепцию глобальной стратегии и концепцию целевой ориентации**, которые в наибольшей степени отражают тенденции развития современного менеджмента.

- **Концепция адаптации.** Суть концепции адаптации (или стратегии приспособления) состоит в том, что в реальной хозяйственной деятельности стратегия организации всегда является комбинацией наиболее выгодных действий с учетом факторов внешней среды. Эти действия обеспечивают стратегии маневрирования в распределении и перераспределении производства и товаров между конкретными предприятиями, в том числе расположенными в разных странах, в зависимости от уровня издержек производства, стоимости рабочей силы, темпов экономического роста, политической стабильности страны их размещения.

- **Концепция глобальной стратегии.** Предусматривает концентрацию внимания руководства на необходимости выработки единой стратегии, направленной на оптимизацию деятельности всей организации (предприятия, корпорации), а не ее отдельных частей.
- **В рамках глобальной стратегии** существуют различные направления этой концепции, согласно которым глобальная концепция может быть направлена:
 - на реализацию многих целей и ориентирована на максимизацию прибыли в качестве главной цели организации. Это направление получило название теории множественности целей;
 - на оптимизацию всей деятельности (всех видов деятельности) организации в целях максимизации ее прибыли;
 - на оптимизацию деятельности организации путем лучшего приспособления ее структуры к условиям внешней среды и более эффективному использованию ее внутренних возможностей для получения организацией максимальной прибыли;
 - на совершенствование основных функций управления с целью оптимизации (повышение эффективности) деятельности организации.

- ***Концепция целевой ориентации.*** Ориентирует организацию на осуществление ее деятельности при доминирующей роли целеполагания на всех стадиях процесса управления (в процессах планирования, организации, контроля и мотивации).
- Приведенные современные концепции и многие другие концепции современного менеджмента, направлены на совершенствование стратегий отдельных организаций с целью достижения поставленных целей и получения намечаемых прибылей.

- **Развитие маркетингового подхода**
- В основе современного менеджмента как концепции рыночного управления лежит объективный процесс обобществления производства, в результате которого у крупнейших компаний появилась возможность:
- во-первых, воздействовать на рынок, осуществляя его раздел;
- во-вторых, влиять на характер и механизм экономических отношений, регулирующих связи между рынком и производителем.

- Придавая важное значение регулированию рыночных отношений, современные исследователи и теоретики менеджмента особый упор делают на необходимость приспособления организации к требованиям рынка по каждому конкретному продукту, выпускаемому производителем. Поэтому организационно-технический аспект этого подхода направлен на так называемое «планирование продукта», которое охватывает систему мероприятий по изучению рынка конкретного товара, составлению программ и прогнозов по разработке и внедрению на рынок новых товаров (услуг), а также мероприятий по активизации спроса на эти товары (услуги) и получение прибыли от их реализации.

- Установление и регулирование рыночных отношений в рамках такого подхода основано на экономических возможностях и научно-производственном потенциале участников этих отношений. Каждая организация стремится не только сохранить свою долю рынка, но и изменить ее в свою пользу, потеснив конкурентов, разорив либо подчинив их своему влиянию и контролю. **Современный менеджмент как наука и практика управления стремится найти и разработать средства и методы, которые способствовали бы наиболее эффективному достижению целей организации, повышению производительности и рентабельности производства исходя из сложившихся условий во внутренней и внешней средах организации.**

- Это обусловило развитие в современном менеджменте новых подходов и концепций управления, **объединенных общим понятием маркетингового подхода.**
- **Реализация маркетингового подхода** ориентированна на развитие и использование маркетинга в системе управления для решения проблем развития крупных промышленных организаций, в том числе транснациональных корпораций, на основе наиболее полного удовлетворения общественных потребностей и платежеспособного спроса.
- **Реализация маркетингового подхода** в практической деятельности организаций выступает как система управления, являющаяся ключевой составляющей современного менеджмента.

- **В целом менеджмент начала 21-го в. имеет явно выраженную тенденцию развития маркетингового подхода.**
- Тенденция развития маркетингового подхода в менеджменте не только дает теоретическое обоснование необходимости регулирования рынка в современных условиях, но и служит источником практических рекомендаций по разработке новых форм и методов хозяйственной деятельности организаций (предприятий, корпораций).

Общая характеристика налогов, сборов (пошлин)

Вопросы

- Понятие налогов, их функции и роль. Виды налогов.
- Сборы (пошлины), их отличие от налогов.
- Правовая конструкция налогов.
- Понятие налоговой системы Республики Беларусь, ее структура и принципы формирования.

Понятие налогов, их функции.

Виды налогов

- В настоящее время **понимание налога** основывается на экономических и правовых теориях, получив свое закрепление в п. 1 ст. 6 **Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь.**
- **Налогом** признается обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в республиканский и (или) местные бюджеты.

- **Исходя из данного определения признаками налога являются:**
- обязательность;
- индивидуальная безвозмездность;
- денежная форма уплаты налога;
- внесение за счет средств, принадлежащих плательщику на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления.

- Так, **обязательность** означает, что в силу закона плательщики при определенных условиях обязаны осуществлять безусловную, полную и своевременную уплату налога.
- В соответствии со **ст. 56 Конституции Республики Беларусь** граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей.

- **Индивидуальная безвозмездность**
предусматривает, что их уплата не устанавливает каких-либо конкретных обязанностей государства по отношению к лицу, вносящему эти платежи.
- При уплате налога происходит одностороннее движение части денежных средств от плательщика к государству без предоставления индивидуального эквивалентного возмещения отдельному плательщику за конкретное налоговое изъятие.
- Налоги передаются в собственность государства и юридически оно ничем не обязано конкретному гражданину за уплату налогов.

- Однако налоги, поступив в бюджетную систему и перераспределившись, возвращаются плательщикам косвенным образом в виде охраны общественного порядка, обороны страны, поддержания инфраструктуры народного хозяйства и т. д.

- **Денежная форма уплаты налога**, т. е. налоги не могут быть уплачены в натуральном выражении.
- В современных условиях все налоговые платежи осуществляется в денежной форме. Отчуждение в пользу государства каких-либо товаров, выполнение работ или оказание услуг в счет выполнения налоговой обязанности не допускается.
- Денежная форма уплаты налога определена самой сутью налога, который является платежом.
- **Внесение за счет средств, принадлежащих плательщику на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления.**

- **Налоги**, как категория не только юридическая, но и экономическая выполняют определённые **функции**:

- Фискальную
- Распределительную (социальная)
- Регулирующую
- Стимулирующую
- Контрольную

- **Фискальная функция** носит всеобъемлющий характер и выступает в качестве первоначальной, поскольку она является причиной возникновения и существования налогов.
- Фискальная функция обеспечивает формирование доходов государства, создает материальную основу государственной политики.
- Если налог не выполняет фискальную функцию, то и другие его функции не реализуются.

- Наиболее тесно с фискальной функцией налога связана **распределительная (социальная) функция.**
- Сущность данной функции заключается в том, что с помощью налогов через бюджет и внебюджетные фонды государство перераспределяет финансовые ресурсы из производственной сферы в непроизводственную, осуществляет финансирование крупных межотраслевых целевых программ, имеющих общегосударственное значение.

- **Регулирующая функция** налогов состоит в их способности воздействовать на развитие экономики, обеспечивая ей устойчивый рост, устраняя возникающие диспропорции между объемом производства и платежеспособным спросом.
- Регулирующая функция реализуется через механизм налогового регулирования, который включает совокупность мер косвенного воздействия государства на развитие производства путем повышения или понижения уровня налогообложения, предоставления налоговых льгот, налоговый вычетов, поощряющих деловую активность в отдельных сферах предпринимательства или регионах страны.

- **Стимулирующая функция** ориентирует налоговый механизм на стимулирование плательщика к определенным действиям.
- Ради достижения необходимого ему эффекта государство готово допустить временную потерю части налоговых средств путем предоставления льгот, отсрочки платежа и др.

- Благодаря **контрольной функции** осуществляется контроль за полной и своевременной уплатой налога и исполнением субъектами налоговых отношений других обязанностей, возложенных на них налоговым законодательством.
- Через налоги государство осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организаций и физических лиц, а также за источниками доходов и расходов.
- В целом оценивается эффективность налоговой системы, выявляется необходимость внесения изменений в налоговую и бюджетную политику.

- **В учебной и научной литературе приводится большое количество критериев, позволяющих сгруппировать налоги по определенным видам.**
- **По степени компетенции органов власти различных уровней в отношении вопросов, связанных с установлением и введением налогов, выделяют общегосударственные и местные налоги.**
- **Республиканскими признаются налоги, сборы (пошлины), установленные Налоговым кодексом Республики Беларусь либо Президентом Республики Беларусь и обязательные к уплате на всей территории Республики Беларусь.**
- **Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые нормативными правовыми актами (решениями) местных Советов депутатов в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь и обязательные к уплате на соответствующих территориях.**

● К республиканским налогам, сборам (пошлинам) относятся:

- – налог на добавленную стоимость;
- – акцизы;
- – налог на прибыль;
- – налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство;
- – подоходный налог с физических лиц;
- – налог на недвижимость;
- – земельный налог;
- – экологический налог;
- – налог за добычу (изъятие) природных ресурсов;
- – сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь;
- – сбор за выдачу разрешений на проезд автомобильных транспортных средств Республики Беларусь по территориям иностранных государств;
- – оффшорный сбор;
- – гербовый сбор;
- – консульский сбор;
- – государственная пошлина;
- – патентные пошлины;
- – таможенные пошлины и таможенные сборы.

- **К местным налогам и сборам относятся:**
- – налог за владение собаками;
- – курортный сбор;
- – сбор с заготовителей.

- По способу взимания налоги подразделяются на прямые и косвенные.
- Прямые налоги устанавливаются на доходы и имущество, при этом юридический и фактический плательщик совпадают.
- К ним относят: налог на прибыль, налог на недвижимость, подоходный налог.
- Косвенные налоги включаются в отпускную цену товаров (работ и услуг).
- К ним относятся: налог на добавленную стоимость и акцизы, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь или нормами международных договоров, действующими для Республики Беларусь.

- **По субъекту уплаты** выделяются следующие виды налогов:
- **налоги с физических лиц** (подходный налог);
- **налоги с юридических лиц** (налог на прибыль, налог на игорный бизнес);
- **смешанные налоги**, которые уплачивают как юридические, так и физические лица (земельный налог, налог на недвижимость).

- По источникам средств уплаты различают налоги:
- **финансовые результаты** – налог на прибыль, налог на недвижимость, налог на доходы;
- **выручка от реализации товаров, работ, услуг** – акцизы, НДС, таможенные пошлины;
- **себестоимость товаров, работ, услуг** – земельный налог, экологический налог, отчисления в дорожные фонды, отчисления в фонд социальной защиты населения, отчисления в фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки и др.

Сборы (пошлины), их отличие от налогов

- В настоящее время п. 2 ст. 6 НК определяет понятие "сбор", отграничивая его от понятия "налог" (при этом отождествляются понятия "пошлина" и "сбор").

- В соответствии с п. 2. ст. 6 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь **сбором (пошлиной)** признается обязательный платеж в республиканский и (или) местные бюджеты, взимаемый с организаций и физических лиц, как правило, в виде одного из условий совершения в отношении их государственными органами, в том числе местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами, иными уполномоченными организациями и должностными лицами, юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу специальных разрешений (лицензий), либо в связи с перемещением товаров через таможенную границу Республики Беларусь.

- Указанное **понятие** определяет следующие **признаки**:
- - сборы призваны компенсировать расходы органов государственной власти;
- - являются относительно возмездным платежом;
- - разовым платежом;
- - сборы имеют добровольный характер.
- Сборы призваны ***компенсировать расходы органов государственной власти***, т. е. они должны быть корреспондированы затратам, произведенным при реализации соответствующей государственной услуги в виде юридически значимых действий.

- Сбор является **относительно возмездным платежом** – уплатив сбор, субъект получает взамен определенное право, статус, разрешение и т. д.
- Сбор является **разовым платежом**, а для налога характерна стабильность и длительность отношений.
- Вступление в отношение, связанное с уплатой сбора, носит для лица **добровольный характер**, поскольку добровольным является само обращение к государству за тем, что обусловлено уплатой налога. Вступление же лица в отношение с государством по поводу уплаты налога носит для этого лица **принудительный характер**.

Правовая конструкция налогов

- Пункт 1 ст. 2 НК Республики Беларусь предусматривает, что **каждое лицо обязано уплачивать законно установленные налоги, сборы (пошлины)**, по которым это лицо признается плательщиком.
- В связи с этим в акте налогового законодательства устанавливающего каждый конкретный налог, **должны быть определены обязательные элементы налогообложения**. Нарушение этого принципа не позволяет считать налог законно установленным, а значит обязательным к уплате.

- В соответствии с пунктом 5 ст. 6 НК Республики Беларусь **налоги считаются установленным** в том случае, когда определены плательщики и следующие элементы налогообложения:
 - объект налогообложения
 - налоговая база
 - налоговый период
 - налоговая ставка (ставки)
 - порядок исчисления
 - порядок и срок уплаты
 -

- **Субъекты (плательщики) налогов**
- В соответствии с п. 1 ст. 13 НК Республики Беларусь плательщиками налогов, сборов (пошлин) являются организации и физические лица, на которых в соответствии с НК возложена обязанность уплачивать налоги, сборы (пошлины).
- **Под организациями понимаются:** юридические лица Республики Беларусь, иностранные юридические лица и международные организации; простые товарищества (участники договора о совместной деятельности); хозяйственные группы (п. 2 ст. 13 НК).
- **Под физическими лицами** понимаются: граждане Республики Беларусь; граждане либо подданные иностранного государства; лица без гражданства (подданства) (п. 6 ст. 13 НК).

- **Объект налогообложения**
- **Объектами налогообложения** признаются обстоятельства, с наличием которых у плательщика Налоговый кодекс, и иное законодательство связывают возникновение налогового обязательства.
- Каждый налог, сбор (пошлина) имеет самостоятельный объект налогообложения.
- Один и тот же объект может облагаться определенным налогом, сбором (пошлиной) у одного плательщика только один раз за соответствующий налоговый период.

- **Налоговая база**
-
- С элементом «объект налогообложения» тесно связано понятие **«налоговая база»**, которая количественно выражает объект налогообложения, является его частью или полностью совпадает с ним.
- Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристику объекта налогообложения.
- Налоговая база и порядок ее определения (исчисления) устанавливаются применительно к каждому налогу, сбору (пошлине).
-

- **Единицы налогообложения** – величина, с которой соизмеряется объект налога, та его часть, которая установлена в законе в качестве основы для расчета налоговых показателей
- (например), один рубль для прибыли, дохода, один гектар земельной площади для земельного налога).

- **Налоговый период**
- **Под налоговым периодом** понимается календарный год или иной период времени, определяемый применительно к каждому конкретному налогу, сбору (пошлине), по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма этого налога, сбора (пошлины).
- Налоговый период может состоять из нескольких отчетных периодов.
- В случаях, установленных Налоговым кодексом, на плательщиков (иных обязанных лиц) может возлагаться обязанность по исчислению и уплате налога до начала либо в течение налогового периода.

- Налоговая ставка представляет собой величину налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы.
- **Существует три основных вида ставок:**
- **Твердые (фиксированные) ставки** – устанавливаются в абсолютной сумме на единицу или весь объект налогообложения (например, по единому налогу для производителей сельскохозяйственной продукции);
- **Пропорциональная ставка** – устанавливается в процентном отношении на единицу налогообложения независимо от размера объекта налогообложения (например, по налогам на доходы и прибыль, недвижимость);
- **Прогрессивные ставки** – устанавливаются в процентном отношении на единицу налогообложения по возрастающей по мере роста дохода (например, по подоходному налогу с физических лиц).

- **Порядок исчисления**
- Платательщик (иное обязанное лицо) самостоятельно исчисляет сумму налога, сбора (пошлины), подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот.
- В случаях, предусмотренных НК, и иным законодательством обязанность по исчислению суммы налога, сбора (пошлины) может быть возложена на налоговый или таможенный орган либо налогового агента.
-
- **Порядок и срок уплаты**
- Сроки уплаты налогов, сборов (пошлин) устанавливаются НК, иным законодательством применительно к каждому налогу, сбору (пошлине).

Понятие налоговой системы Республики Беларусь, ее структура и принципы формирования

- Налоговая система – это категория, которая включает широкий перечень элементов налогообложения.
- **Налоговая система** – представляет собой совокупность налоговых обязательных платежей, принципов, форм и методов их установления, изменения, отмены, уплаты, взимания, а также форм и методов налогового контроля и ответственности за нарушение налогового законодательства.

- В научной литературе выделены принципы формирования налоговой системы:
- **равенства и справедливости** – распределение налогового бремени должно быть равным и каждый налогоплательщик должен вносить определенные денежные суммы соразмерно полученному доходу. При этом обложение налогами должно быть всеобщим и равномерно распределяться между налогоплательщиками;

- **законодательной формы установления** – налоговая обязанность налогоплательщика должна следовать из закона, принимаемого парламентом страны. При этом в законе также должны быть четко определены все существенные элементы налога, без которых налоговая обязанность не может считаться определенной;

- **однократности обложения** – не допускается обложение одного и того же источника или объекта двумя или несколькими налогами, т. е. один и тот же объект может облагаться налогом только одного вида и только один раз за определенный законодательством налоговый период;

- **стабильности** — изменения в налоговое законодательство не должны вноситься в течение финансового года, а налоговые льготы (преференции) не должны изменяться (отменяться) до того срока, который первоначально был установлен законодательством.
- Не меньшее значение имеет и стабильность налогового законодательства в течение ряда лет, т. е. налоговые реформы не должны проводится каждый год;

- **ПОДВИЖНОСТИ** — стабильность налогового законодательства не должна рассматриваться с догматической точки зрения в силу постоянной изменчивости экономических отношений в переходный период.
- В связи с этим подвижность налоговой системы предусматривает ее способность реагировать на изменения социально-экономической обстановки в обществе и оперативно изменять в сторону уменьшения или увеличения отдельные налоги и сборы;

- **исчерпывающего перечня государственных (республиканских) и местных налогов, предусматривающий четкое (без расширительного толкования) закрепление всех налогов и сборов в основополагающем акте налогового законодательства (как правило, налоговом кодексе);**

- **эффективности** – административные издержки по формированию и регулированию налоговой системы и обеспечению контроля за выполнением требований налогового законодательства должны быть минимальными.
- Вместе с тем налоги должны оказывать стимулирующее влияние на развитие национальной экономики и возрастание хозяйственной активности субъектов хозяйствования.

Основы теории государства и права

Вопросы

- Происхождение государства
- Сущность государства и его признаки
- Функции государства
- Формы государства
- Государственный аппарат

Происхождение государства

- Существуют следующие **основные теории** происхождения государства: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, классовая и др.
- **Теологическая** - самая древняя теория, возникшая на Древнем Востоке в III тысячелетии до н. э. Суть ее сводится к тому, что государственная власть - от Бога.

Богоизбранные "высшие", "благородные" люди властвуют над "низшими", "плохими", от них зависит благополучие и судьба "низших", которые должны беспрекословно подчиняться "высшим".

- **Патриархальная теория**, сформировавшаяся в V в. до н. э. (ее основоположник - древнегреческий мыслитель Аристотель), основывалась на том, что государство - результат разросшейся семьи, следствие проявления природы человека, его стремления не просто к общению, но к его высшей форме - политической организации.
- **Договорная теория** происхождения государства получила весьма широкое распространение. Начиная с VI в. до н. э. ее отстаивали Эпикур и Цицерон, а в XV-XVIII вв. развивали Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Д. Локк, Ж-Ж. Руссо. В нашем XXI в. многие приверженцы этой теории полагают, что государственная власть - результат общественного договора и иной власти не должно быть.

- В XIX в. появилась **теория насилия** (ее наиболее видные представители - Е. Дюринг, К. Каутский и др.), трактующая государство как результат насилия, вражды, завоевания одних племен, народов другими племенами и народами.
- В том же XIX в. формируется **классовая теория** происхождения государства. Наиболее обстоятельно ее разработал Ф. Энгельс. Государство, согласно этой теории, есть результат взаимодействия антагонистичных, непримиримых классов, возникших на определенном этапе развития общества в связи с появлением частной собственности. Класс собственников именно для защиты своих интересов и создает государство.

- Множество теорий о происхождении государства сопряжено с факторами субъективного и объективного порядка. **К субъективным** относятся размышления тех авторов, которые либо не утруждают себя исследованием всей совокупности обстоятельств, породивших необходимость создания государства, либо ограничиваются лишь некоторыми из них. В соответствии с **объективными факторами** процесс становления государства у различных народов складывается по-разному.

- Воссоздать этот процесс сложно, прямых доказательств нет, а косвенные не всегда можно интерпретировать однозначно. **У одних народов** государство формировалось до появления частной собственности (на Востоке, в Азии вначале узурпировалось управление, а затем - собственность на землю и прочие средства производства). **У других народов**, например, у греков, вначале появилась частная собственность, сформировался класс собственников, нуждавшихся в аппарате публичной власти. **У древнегерманских племен** государство стало результатом завоевания ими Римской империи.

- Однако у всех народов существовали **общие предпосылки** становления государства. Люди на определенном этапе развития создали государство в силу объективной необходимости соблюдать всеобщие правила в процессе производства, обмена, распределения, потребления; предотвращать и пресекать проявления произвола (индивидуального или группового); гарантировать права и свободы личности; предпринимать усилия по обеспечению прогрессивного развития общества. Создавая государство, люди "связали" себя "членством" в этой организации и наделили ее соответствующими полномочиями.

Сущность государства и его признаки

- На протяжении тысячелетий выдающиеся умы человечества пытались ответить на вопрос "Что такое государство?". Такие попытки предпринимались Конфуцием, Платоном, Аристотелем, Цицероном, Г. Гроцием, И. Кантом, Г. Гегелем, а также многими современными философами, политологами, юристами.
- Выделяют **пять основных подходов к понятию государства**:
- 1) **теологический** (мусульманские учения, основанные на концепции халифата);
- 2) **классический** (рассматривает государство как совокупность власти, территории, населения);
- 3) **юридический** (государство представляется как юридическая персонификация нации);
- 4) **социологический** (им руководствуется наибольшее количество школ,, в том числе и марксистское учение о государстве);
- 5) **кибернетический** (видит в государстве особую систему потоков информации).

- **Сущность** "государства вообще" - это абстракция. Сущность всякого государства есть то общее, что реально существует в отдельном, конкретном государстве.
- **При определении государства** следует исходить из того, что оно **представляет собой организацию**, причем универсальную, для всех проживающих на определенной территории людей. Организация эта должна **носить управленческий, властный** и, значит, **политический характер**. А чтобы власть для всех была авторитетной и реальной, необходимо, чтобы она представляла собой **организацию наиболее совершенную**, самую мощную из всех создаваемых человечеством организаций, обладала надлежащими ресурсами и возможностями, имела в своем распоряжении **аппарат принуждения** и выполняла функцию угрозы для тех, кто уклоняется или нарушает общеобязательные правила.

- **Государство - это универсальная наиболее совершенная, самая мощная, располагающая аппаратом принуждения политическая организация, предназначенная для управления обществом с целью обеспечения социального прогресса.**

- **Статическая сторона** государства выражается в структуре его аппарата, в системе его органов. **Динамическая** - в деятельности государственных органов.
- **Государство проявляется в осуществлении власти его аппаратом.** Эта власть по своему характеру публичная, политическая.
- **Публичная** власть как универсальное средство организации совместной деятельности людей и регулирования их социальных отношений имела место и в догосударственный период (в первобытном обществе в лице власти старейшин рода, племени).
- **Политическая власть** - более широкое понятие. Она включает в себя и власть политических партий, других негосударственных структур, а также политических движений. Специфика государственной власти состоит в том, что она жестко конституируется правовыми средствами и опирается, при необходимости, на принудительную силу.

Функции государства

- Динамическая сторона государства реализуется в его **функциях - главных направлениях и способах осуществления государственной власти**, обусловленных типом государства. **Типы государства классифицируются по различным критериям.**
- В зависимости от целей, осуществляемых государственной властью, Платон, Аристотель, Цицерон подразделяли все государства на **правильные и неправильные. В правильных государствах власть осуществляется в интересах общего блага, а в неправильных - в интересах только властвующих.**

- **Г. Спенсер** утверждает, что существует два типа государства: **примитивные (милитаристские) и индустриальные**. Цель **милитаристских** государств - агрессия, завоевание других государств, а цель **индустриальных** - обеспечение свободы личности, гарантия прав человека.
- **Г. Кельзен** в основу классификации типов положил **политический режим**, различая государства **тоталитарные и демократические**.
- **Марксистское учение** исходит из **классово-экономической общественной формации** и вычленяет государства **рабовладельческие, феодальные, буржуазные, социалистические**.
- **Каждому типу государства присущи свои функции**, которые классифицируются по различным критериям: по сферам государственной деятельности; видам государственной политики; способам ее осуществления и другим основаниям.

- По сферам деятельности функции государства подразделяются на внутренние и внешние. К **внутренним функциям** современного государства многие ученые относят обеспечение народовластия, экономическую, социальную, налогообложения, экологическую, охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности и правопорядка; к **внешним** - интеграцию в мировую экономику, внешнеэкономическое партнерство и государственную поддержку мирового правопорядка, оборону страны.

- **К внутренним функциям в РБ относят:**
- по видам осуществления государственной политики: 1) экономическую; 2) финансовую; 3) научно-техническую; 4) социальную; 5) аграрную; 6) культурно-воспитательную; 7) демографическую; 8) охраны правопорядка.
- по способам осуществления государственной власти: 1) законодательную; 2) исполнительно-распорядительную; 3) судебную; 4) контрольно-ревизионную; 5) надзорную.
- **К внешним функциям в РБ причисляют:** 1) представительство государства в мировом сообществе; 2) обеспечение безопасности страны; 3) отстаивание мира; 4) сотрудничество с зарубежными государствами в решении глобальных мировых проблем.

Формы государства

- **Форма государства** - способ организации структуры государства, его органов; способ осуществления государственной власти, выражающийся в **форме правления, форме государственного устройства и политическом режиме.**
- **Под формой правления** понимается способ организации верховной государственной власти, ее взаимоотношения с другими государственными органами и гражданами (подданными). По **форме правления** государства делятся на **монархии и республики.**

- **Монархия** такая форма правления, при которой **верховная власть полностью или частично принадлежит одному лицу** (королю, императору, царю, шаху и т.п.). Монархия характеризуется тем, что верховная власть, как правило, является **наследственной** (в исключительных случаях - выборной), **бессрочной** (пожизненной) и **безответственной перед населением** (ответственной только перед Богом).
- Монархии бывают **неограниченные (абсолютные)** и **ограниченные (конституционные)**. Пример абсолютной монархии - Франция XV-XVI вв., в частности, при короле Людовике XIV, которому принадлежит изречение "государство - это я". Типичным **примером конституционной монархии** считают Англию XVII в. В настоящее время конституционная монархия существует в таких государствах, как Арабские Эмираты, Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Норвегия, Таиланд, Япония и др.

- **В ограниченных монархиях** верховную власть наряду с главой государства осуществляет какой-либо представительный орган (например, парламент в Англии, Земский собор в дореволюционной России). **Конституционные монархии существуют двух видов - парламентарные и дуалистические.**
- **В парламентарных монархиях** правительство формируется партией, получившей во время выборов большинство в парламенте, или блоком партий, которые располагают большинством в парламенте. Главой правительства становится лидер партии, обладающей наибольшим числом депутатов. Власть монарха ограничена, парламентом. Законы принимаются парламентом и утверждаются монархом. **Правительство несет ответственность перед парламентом, а не перед монархом.** Такими государствами являются Великобритания, Голландия, Дания, Швеция, Япония и др.

- **В дуалистической монархии** правительство формируется монархом, вне зависимости от партийного состава парламента. Власть разделена юридически и фактически между правительством, назначаемым монархом, и парламентом (пример - Германия в период с 1871 г. по 1918 г.).

- **Республика** - такая форма правления, при которой верховная власть избирается на определенный срок. Представительный орган (парламент) именуется по-разному. В США он называется конгрессом, в Республике Болгарии, во Франции - Национальным собранием, в Турции, Румынии - Великим Национальным собранием, в Польше - Сеймом и т.д.
- **Существуют республики парламентарные** (например, Австрия, Италия, ФРГ, Швейцария, Индия) и **президентские** (США, Франция, Бразилия, Мексика, Республика Беларусь, Россия, Аргентина и др.).

- В парламентских республиках глава государства (президент) избирается парламентом. Правительство создается из представителей партии парламентского большинства. Парламент вправе выразить правительству недоверие, в этом случае оно уходит в отставку. Глава государства не играет существенной роли. Более значительным является глава правительства (премьер-министр).

- **В президентских республиках** глава государства (президент) избирается непосредственно избирателями или выборщиками. В США, например, президент избирается коллегией выборщиков, а те в свою очередь - населением штатов. Количество выборщиков от штата соответствует числу представителей каждого штата в конгрессе. Президент в США является главой государства и главой правительства. Он формирует правительство из лиц, принадлежащих к его партии, по согласованию с сенатом (верхней палатой конгресса). Правительство не подотчетно конгрессу, оно ответственно перед президентом. Президентскую республику именуют еще дуалистической, потому что в ней две сильные власти - исполнительная, находящаяся у президента, и законодательная, принадлежащая парламенту.

- **Под формой государственного устройства** одни авторы понимают территориально-организационную структуру государства, другие - еще и характер взаимоотношений между его составными частями и центральной властью, третьи определяют ее как способ организации государственного единства.
- **По форме государственного устройства** государства делятся на простые (унитарные) и сложные (конфедерации, федерации).

- **В унитарных государствах** его составные части, административно-территориальные единицы (области, губернии, департаменты, префектуры и т.п.) не обладают признаками государственности. Примерами унитарного государства являются Республика Беларусь, дореволюционная Россия, современная Франция, Финляндия, Турция, Япония.

- **Конфедерация** - это союз государств, образованный для решения некоторых совместных задач. Конфедерацией были, в частности, США (1776-1787 гг. Германский союз (1815- 1867 гг.), Швейцарский союз (1816-1848 гг.). В настоящее время формально-юридически конфедерацией считается Швейцария, но фактически она с 1848 г. превратилась в федерацию. **Конфедерации** обычно распадаются после достижения поставленных целей либо превращаются в федерации.
- **Конфедерации** образуются, как правило, на основе договора, предусматривающего свободу выхода ее субъектов.

- **Федерация** - это союзное государство. К федерациям относятся, например, США, Российская Федерация, ФРГ, Индия, Бразилия, Мексика. **Субъекты федерации** (штаты, земли, провинции и др.) **обладают признаками государственности, имеют свои конституции, высшие законодательные, исполнительные и судебные органы, обладают определенным кругом суверенных прав.**
- **Верховная законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежит федеральным органам.** В федеральном парламенте имеется палата, представляющая интересы ее субъектов. Федеральные органы официально представляют союзное государство в международных сношениях.

- **Политический (государственный) режим** - это метод осуществления государственной власти. В понятии "форма государства" политический режим является главным элементом, относящимся к функциональной характеристике государства.
- **Общепринято различать режимы: деспотические, тоталитарные авторитарные, либеральные, демократические.**

Государственный аппарат

- Термин "аппарат" (от. латинского apparatus) означает прибор, снаряд, приспособление, оборудование). Он воспринят всеми естественными, техническими и общественными науками, в том числе теорией государства и права.
- **Государственный аппарат представляет собой систему взаимосвязанных между собой, объединенных общими принципами и конечной целью органов, осуществляющих функции государственной власти.**

- **Структурными элементами государственного аппарата являются государственные органы. Государственный орган** - это определенным образом, организованная группа людей, законодательством наделенная определенной компетенцией (то есть кругом полномочий и задач, подлежащих решению соответствующим органом).
- **Каждый орган** имеет свою структуру и находится в субординационных и координационных отношениях с другими частями государственного аппарата.

- В зависимости от территориального масштаба все государственные органы делятся на центральные и местные.
- **Центральными органами Республики Беларусь** являются Президент, Национальное собрание, Конституционный Суд, Верховный Суд, Совет Министров, Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов, Национальный банк, Генеральный прокурор.
- **К местным органам** относятся, областные, городские и районные государственные структуры (местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, суды, органы прокуратуры).
- **По характеру формирования** различают **представительные (избираемые гражданами) государственные органы и исполнительные (назначаемые в установленном порядке)**. К представительным органам Республики Беларусь относятся Национальное собрание (парламент) и местные Советы депутатов административно-территориальных единиц.

- В зависимости от принадлежности к той или иной ветви государственной власти ее органы классифицируются на законодательные, исполнительно-распорядительные, судебные, надзорные, контрольные.
- Формирование этих органов, их взаимоотношения и роль зависят от формы правления, формы государственного устройства и от политического режима. В диктаторских государствах основная роль принадлежит главе государства, его исполнительным органам, которые фактически узурпируют и все другие ветви власти. В демократических государствах ведущую роль играют представительные органы, прежде всего парламент.

- **Некоторым тоталитарным государствам свойственна подмена власти государственных органов властью партийных структур.**
- Так было в **Советском Союзе** и так называемых странах народной демократии, входивших в "социалистический лагерь". Фактически главой государства был генеральный (первый) секретарь коммунистической партии, а на местах властвовали местные партийные органы (райкомы, горкомы, обкомы). Государственные органы в таких странах лишь "оформляли" партийные решения, издавая соответствующие правовые акты.

- **Особое место в государстве** занимают так называемые **силовые структуры** - армия (вооруженные силы), полиция (милиция), специальные службы (например, Комитет государственной безопасности в Республике Беларусь, Федеральная служба безопасности в Российской Федерации, Федеральное бюро расследований в США).
- Важный "придатком" государственного аппарата являются тюрьмы и другие **исправительные учреждения**.

Основы теории права

Вопросы

- Понятие права
- Нормы права
- Источники (формы) права
- Систематизация нормативных правовых актов
- Правотворчество
- Правовая система
- Правовые отношения

Понятие права

- Определений права: много. Всякое определение уязвимо, что отмечал еще древнеримский юрист Яволен. Об этом же заявляют и теперь. В частности, Л.М. Ковалев утверждает, что ни одно определение не может претендовать на всесторонность и полноту, И "в то же время любое определение, будучи результатом и отправным пунктом дальнейшего исследования, обладает научной ценностью" .
- На современное правопонимание непосредственно влияет уровень правовой, политической и общей культуры, особенно процесс становления и упрочения правового государства как воплощение идеального в праве на основе достижений мировой цивилизации.

- Право должно олицетворять **справедливость** в силу его предназначения - регулятора наиболее значимого, общесоциального, универсального, обязательного для всех без исключения и потому интегративного.

- Право обладает **социальным содержанием**, которое меняется вместе с обществом по мере развития его экономики, культуры, политических институтов, нравственных, в том числе общечеловеческих, ценностных ориентиров, многообразных потребностей и интересов индивидов, коллективов, социальных слоев, классов, наций, регионов, социальной психологии, религии, волевых устремлений и эмоциональных переживаний.

- В праве объективно необходимо **воплощение и разума, и добра, и интересов, и цели, и убеждения, и принуждения, и воли, и свободы, и равенства, и долженствования, других ценностей и, конечно же, специфической нормативности, формально определенной точности в определении прав и обязанностей.**

- **Справедливость** у каждой социальной группы, а тем более у индивида "своя", особенная, зачастую не совпадающая со справедливостью других. Поэтому необходимо воплощение в праве общепризнанной справедливости, а такая справедливость **возможна только политическая, то есть исходящая от государства,** которое в условиях демократической политической системы призвано ее законодательно утверждать.

- Право, выражая политическую справедливость, должно быть регулятором **верховенствующим**. Оно должно господствовать, а следовательно охраняться государством.
- **Право - это верховенствующий, общесоциальный, интегративный, охраняемый государством регулятор, выражающий политическую справедливость в системе норм, точно определяющих круг субъектов правовых отношений, их юридические права, обязанности и гарантии с целью обеспечения социального прогресса.**

Нормы права

- **Право** (его сущность) конкретизируется в нормах. Нормы выражают содержание права. Норма (от латинского norma) - руководящее начало, мерило, образец, правило поведения. Различают нормы естественные, технические, социальные.
- **Правовые нормы являют собой разновидность социальных норм.**
- Наряду с правовыми нормами в обществе действуют нравственные, религиозные и др.

- Все **социальные нормы**, в том числе и правовые, характеризуются тем, что они **неперсонифицированы** (обращены не к отдельному лицу, а к группе лиц или всем) и действуют непрерывно.
- В этом - общность всех социальных норм.

- **Правовые нормы - это охраняемые государством общие предписания, правила поведения, выражающие содержание права, определяющие круг субъектов правовых отношений, их юридические права, обязанности и гарантии с целью обеспечения социального прогресса.**

- **Нормы права** имеют определенную структуру. **Структура** - это внутреннее строение нормы, ее элементы (части).
- **На наш взгляд,** идеальной структурой правовой нормы является трехзвенная, состоящая из **гипотезы, диспозиции и санкции.**

- **Гипотеза** - это часть нормы, указывающая условия, при которых у участников регулируемого общественного; отношения возникают юридические права и обязанности.
- Гипотеза обычно начинается словами "если", "когда". Например, в ст. 581 Гражданского кодекса РФ гипотезой являются слова "Если срок аренды в договоре не определен".
- Однако гипотеза правовой нормы может и не формулироваться, а только подразумеваться, что имеет место, например, в уголовно-правовых, административно-правовых и некоторых других нормах. Нельзя наказывать человека, в частности, за убийство, если убийства не было, нельзя взыскивать алименты на ребенка, если он еще не родился, и т.д.

- **Диспозиция** - это часть нормы, раскрывающая содержание поведения субъекта права, имеющее ее юридическую значимость.
- В ст. 581 Гражданского кодекса Республики Беларусь диспозиция выражена словами "договор считается заключенным на неопределенный срок". В этом случае каждая из сторон вправе отказаться от договора в любое время, предупредив об этом другую сторону за один месяц.
- **Санкции** представляют собой указания на неблагоприятные последствия нарушения правового предписания.

- **Классификация норм права зависит от того, какие критерии берутся для группировки норм.**
- **В зависимости от рода регулируемых общественных отношений правовые нормы подразделяются на конституционные, административно-правовые, финансово-правовые, гражданско-правовые, уголовно-правовые и др.;**

- **по форме предписания:**
- на обязывающие, запрещающие.
управомочивающие;
- **по характеру предписания:**
- на императивные, диспозитивные,
рекомендательные.

Источники (формы) права

- Содержание права, его нормы устанавливаются или санкционируются в определенных официальных формах (источниках). **Источник (форма) права - это официально объективированный акт, содержащий нормы права.**
- **Основными источниками права являются** юридический обычай, юридический прецедент, нормативный договор, священные писания, юридическая наука, нормативно-правовой акт.

- **Юридический обычай** - это санкционированный и охраняемый государством обычай. Санкционированные обычаи получили широкое распространение в условиях формирования права с возникновением государства (Законы Ману, Законы XII таблиц, Салическая правда, Русская правда). Юридические обычаи имели место в первые годы советской власти, особенно у народов Кавказа и Средней Азии. Они действуют и в настоящее время, преимущественно в мусульманских государствах.

- **Юридический прецедент** - это решение судебного или административного органа по конкретному делу которое является обязательным при последующем решении всех аналогичных дел. Как источник права юридический прецедент возник в рабовладельческих государствах, широко применялся в судебной практике при феодализме.
- В настоящее время юридический прецедент является **основным источником англо-американской правовой системы (системы общего права)»**

- **Нормативный договор** - это содержащий нормы акт, созданный соглашением нескольких (не менее двух) субъектов права. Большинство норм международного права возникло из договоров между государствами. В феодальную эпоху взаимоотношения' между сеньором и вассалом основывались преимущественно на договоре. Нормативные договоры заключаются в настоящее время в государствах, где соблюдается принцип "разрешено все, что не запрещено законом".

- **Священные писания** как источники права содержат нормы преимущественно нравственного и сугубо религиозного характера, которым придается сила закона. Они являлись правовыми предписаниями в условиях борьбы духовенства за государственную власть и реализовывались специально созданной системой принудительных учреждений.

- **Ю р и д и ч е с к а я наука** (юридические доктрины) официально являлась источником права в Древнем Риме в связи с изданием императором Валентином III закона о цитировании, согласно которому была придана юридическая сила, сочинениям пяти выдающихся римских юристов - Павла, Паливиана, Ульпиана, Модестина и Гая.
- В настоящее время юридические доктрины официально не признаются источником права, однако фактически ими руководствуются в мусульманских странах в тех случаях, когда священное писание не упорядочивает юрисдикционно рассматриваемые споры.

- **Нормативно-правовой акт** - это акт государственного или общественного правомерного действия, содержащий нормы права.
- Он является основным источником права в континентальной (романо-германской) правовой системе, к которой принадлежит и правовая система Республики Беларусь.
- **Все нормативно-правовые акты подразделяются на две большие группы - законы и подзаконные акты.**

- **Закон юридический** характеризуется неоднозначно, однако он представляет собой:
-
- **во-первых**, нормативный акт;
- **во-вторых**, принимается законодателем;
- **в-третьих**, принятие его происходит в особом порядке;
- **в-четвертых**, им регулируются наиболее важные общественные отношения;
- **в-пятых**, он обладает высшей юридической силой.

- **Юридический закон - это нормативный акт, принятый референдумом (народным голосованием) или высшим представительным органом государственной власти (парламентом) в особом процессуальном порядке, регулирующий наиболее важные общественные отношения и обладающий высшей юридической силой.**
- **Особый порядок принятия закона парламентом выражается в специальной процедуре, которая призвана обеспечить учет всех обстоятельств, подлежащих воплощению в наиболее авторитетных правовых нормах. Эта процедура включает в себя четыре основные стадии.**

- **Первая стадия - законодательная инициатива.**
Она являет собой предложение-проект о принятии, изменении, дополнении или отмене определенного закона, исходящее от субъекта, обладающего правом законодательной инициативы, и поэтому подлежащее обязательному рассмотрению законодателем.

- **Право законодательной инициативы, согласно ст. 99 Конституции РБ,** принадлежит Президенту, депутатам Палаты представителей, Совету Республики, Правительству, а также гражданам, обладающим избирательным правом, в количестве не менее 50 тысяч человек и реализуется в Палате представителей.
- Законопроекты, следствием принятия которых может быть сокращение государственных средств, создание или увеличение расходов, могут вноситься в Палату представителей лишь с согласия Президента либо (по его поручению) Правительства.

- **Предложения об изменении и дополнении Конституций и о толковании Конституции** вправе вносить в Палату представителей Президент либо не менее 150 тысяч избирателей.
- В Республике Беларусь субъектами инициативы проведения республиканского референдума для принятия закона могут быть Президент, Палата представителей, Совет Республики, а также граждане республики, обладающие избирательным правом, в количестве не менее 450 тысяч человек, в том числе – не менее 30 тысяч граждан от каждой из областей и г. Минска.

- **Вторая стадия - обсуждение законопроекта.** Осуществляется как на заседаниях палат, так и в их структурных подразделениях. В законодательном органе (Национальном собрании) Республики Беларусь они именуются комиссиями, в других государствах — комитетами или комиссиями.
- При обсуждении законопроектов проводятся два или три чтения. **В первом чтении** обсуждается концепция закона, его основные положения в целом; **во втором и третьем чтении** - каждый раздел, каждая статья, формулировка каждой нормы с соответствующими уточнениями и дополнениями.
- В соответствии со **ст. 100 Конституции Республики Беларусь** все законопроекты рассматриваются вначале в Палате представителей, а затем в Совете Республики.

- Обсуждение законопроекта в Палате представителей и Совете Республики может быть срочным. Оно осуществляется по инициативе Президента либо (по его поручению) Правительства. В этом случае Палата представителей и Совет Республики должны рассмотреть данный проект в течение десяти дней со дня внесения на их рассмотрение.
- Обычный законопроект, принятый Палатой представителей, в течение пяти дней передается в Совет Республики, где может рассматриваться не более двадцати дней, а при объявлении законопроекта срочным - десяти дней со дня внесения.
- - При отклонении законопроекта Советом Республики обе палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий. Выработанный согласительной комиссией текст законопроекта представляется на одобрение палат.

- По возвращении текста закона, с которым Президент не согласен, Палата представителей должна рассмотреть возражения в течение не более тридцати дней.
- Отдельные возражения Президента по тексту закона рассматриваются обеими палатами в таком же порядке, как и при возвращении на повторное обсуждение закона в целом.

- **Третья стадия - принятие закона.** Законы принимаются путем голосования. Голосование в Палате представителей и Совете Республики осуществляется открыто, лично депутатом (членом Совета Республики) путем подачи голоса "за" ИЛИ "против".
- Обыкновенный закон считается принятым, если за него проголосовало больше половины депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики от их полных составов.

- **Конституционный закон принимается квалифицированным большинством обеих палат. Квалифицированное большинство голосов (не менее двух третей от полного состава палат) необходимо и в случае обсуждения представленных Президентом возражений на возвращенный им закон, с которым он не согласен.**
- Палате представителей в данном случае предстоит принять решение в течение пятидневного срока и направить вместе с возражениями Президента текст принятого закона в Совет Республики, который должен рассмотреть его повторно не позднее двадцати дней.
- Закон считается одобренным, если за него проголосовало не менее двух третей Членов Совета Республики от его полного состава.

- Не менее двух третей от полного состава палат необходимо и при принятии законов об основных направлениях внутренней и внешней политики, а также о военной доктрине страны, поскольку они являются программными.

- Если согласительной комиссией не принят согласованный текст законопроекта, Президент (либо по его поручению Правительство) может потребовать, чтобы Палата представителей приняла окончательное решение. Закон считается принятым Палатой представителей, если за него проголосовало не менее двух третей от ее полного состава.

- **Четвертая стадия - опубликование закона.**
Принятый Палатой представителей и одобренный Советом Республики закон в десятидневный срок представляется Президенту на подпись.
- Если Президент согласен с текстом закона, он его подписывает.
- Если Президент не возвращает закон на протяжении двух недель после того, как он ему представлен, закон считается подписанным.
- Не считается подписанным закон и не вступает в силу, если он не мог быть возвращен в Парламент в связи с окончанием его сессии.

- С преодолением Палатой представителей и Советом Республики возражений Президента повторно рассмотренный закон подписывается им в пятидневный срок.
- Если в течение пяти дней закон не будет подписан, он вступает в силу в этот срок.
- При наличии у Президента возражений, касающихся отдельных положений, закон подписывается и вступает в силу, но за исключением положений, вызвавших возражения.

- Законы, согласно ст. 103 Конституции РБ, подлежат немедленному опубликованию и вступают в силу через десять дней после их опубликования, если в самом законе не указан иной срок.
- Закон не имеет обратной силы, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан.

- В соответствии со ст. 101 Конституции Палата представителей и Совет Республики могут делегировать Президенту Республики Беларусь законодательные полномочия **на издание декретов, имеющих силу закона**. Этот закон должен определять предмет регулирования и срок полномочий Президента на издание декретов.
- Не допускается делегирование полномочий Президенту на издание декретов, предусматривающих изменение и дополнение Конституции, ее толкование; изменение и дополнение программных законов; утверждение республиканского бюджета и отчета о его исполнении; изменение порядка выборов Президента и Парламента; ограничение конституционных прав и свобод граждан. Закон о делегировании законодательных полномочий Президенту не может разрешать ему изменение этого закона, а также предоставлять право принимать нормы, имеющие обратную силу.

- В силу особой необходимости Президент по своей инициативе либо по предложению Правительства может издавать временные декреты, имеющие силу закона.
- Если такие декреты издаются по предложению Правительства, они скрепляются Подписью Премьер-министра.
- Временные декреты должны быть в трехдневный срок представлены для последующего рассмотрения Палате представителей, а затем Совету Республики.
- Они не вступают в силу, если отменены большинством (не менее двух третей) голосов от полного состава каждой из палат.
- Палаты могут регулировать законом отношения, возникшие на основе декретов, которые отменены.

- **Подзаконные правовые акты- акты, изданные в соответствии с законом и ему не противоречащие.**
- Это указы, постановления, распоряжения, приказы, инструкции, решения. Они издаются в соответствии с законом и в развитие закона, не могут ему противоречить.

Систематизация нормативных правовых актов

- Для удобства пользования нормативными актами и их совершенствования осуществляется **систематизация законодательства**, то есть его обработка с целью приведения в единую, согласованную систему.
- Различают несколько видов, способов, форм систематизации.
- В современной правовой практике используются: **учет нормативных актов, инкорпорация, консолидация, кодификация, свод законов.**

- **Учет нормативных актов** является собой деятельность по сбору, хранению, поддержанию в контрольном состоянии правовой информации.
- Для оперативного нахождения соответствующего нормативно-правового предписания создаются информационно-поисковые системы с ручным поиском либо с применением современной техники.

- **Инкорпорация** представляет собой подготовку и издание различного рода сборников (собраний) нормативных актов без изменения их содержания и непосредственно базируется на учете.
- При этом могут инкорпорироваться все изданные акты - как действующие, так и утратившие силу или только действующие. Осуществляется инкорпорация в хронологическом, тематическом или алфавитном порядке.;

- **Консолидация** - это объединение нескольких нормативно-правовых актов в один укрупненный акт.
- Она осуществляется полномочным правотворческим органом, который устраняет противоречия, повторы, уточняет формулировки норм, содержащихся в ранее изданных актах.
- При этом объединенные акты утрачивают силу и вместо них действует вновь созданный укрупненный, нормативный акт.

- **Кодификация** - это деятельность компетентных правотворческих органов, направленная на упорядочение действующего законодательства путем его коренной переработки и принятия нового нормативно-правового акта (кодекса, устава, положения и др.).
- Кодификационный акт регулирует наиболее существенные отношения и призван обеспечивать их стабильность. Как правило, данный акт значителен по объему, сложен по структуре, подразделяется на части, разделы, главы и состоит из множества статей.

- **Свод законов** - это высшая форма систематизации законодательства, основанная на инкорпорации, консолидации и кодификации. Она осуществляется высшим законодательным органом.
- В свод законов в строго установленном порядке включаются не только законы, но и важнейшие подзаконные акты.
- Содержащиеся в своде законов нормы должны выражать волю и интересы всего народа по правовому упорядочению жизненно важных общественных отношений, нуждающихся в государственной защите.

Правотворчество

- **Правотворчество представляет собой правомерную деятельность по созданию правовых норм и их совершенствованию. Результатом правотворчества является законодательство.**
- **Субъектами правотворчества являются:**
 - народ;
 - полномочные государственные органы;
 - негосударственные организации, наделенные делегированным правоустановлением;
 - физические лица и их объединения, заключающие нормативные договоры, не запрещенные законом.

- **Народ** в лице граждан, обладающих избирательным правом, непосредственно устанавливает, изменяет или отменяет вынесенные на референдум соответствующие правовые нормы. Основным правотворцем являются **государство**, его законодательные, исполнительно-распорядительные и судебные органы, устанавливающие в соответствии с законом нормативные акты, юридические прецеденты и заключающие нормативные договоры.
- Государство может делегировать некоторым общественным формированиям, например **профсоюзам**, **правотворческие полномочия по определенному кругу вопросов**. Правовые нормы могут устанавливать также **граждане**, их объединения в процессе, например, хозяйственной деятельности путем заключения нормативных договоров, не запрещенных законом.

- Совершенствование законодательства в его широком понимании представляет собой процесс, обеспечивающий постоянное соответствие юридических норм реально складывающимся общественным отношениям путем своевременного их установления в строго упорядоченной системе всего законодательства.

- **В ходе совершенствования законодательства важно:**
- учесть все социально значимые объективные и субъективные факторы в плане обеспечения гармоничного сочетания интересов личности, социальных групп, общества в целом;
- воплотить это в юридических принципах, методах и формах урегулирования поведения людей как носителей субъективных юридических прав и обязанностей;
- изложить это четко, ясно, доходчиво, убедительно;
- юридически упорядочить общественные отношения во всех без исключения жизненно важных сферах, нуждающихся в таком правовом обеспечении; ,
- осуществить юридическое упорядочение в регулируемых сферах комплексно, взаимосвязано, системно.

- В условиях правового государства установление правовых норм, их совершенствование зиждется на принципах:
- « конституционного закрепления правотворческой компетенции субъектов правотворчества и устанавливаемых ими форм (источников) права;
- законности;
- демократизма;
- гуманизма;
- профессионализма;
- обозримости законодательства, его официальной систематизации;
- непрерывности правотворчества;
- гибкости и стабильности законодательства;
- соблюдения принципов права;
- совершенствования юридической техники.
- **Результатом правотворческого процесса и является право.**

Правовая система

- В результате правотворческого процесса возникает право, представляющее собой систему, наряду с политической, экономической и другими социальными системами.
- Правовая система в широком смысле - это целостность правотворческих и правореализующих факторов, упорядочивающих общественные отношения.

- **Правовая система познается на трех уровнях:**
- 1) международного права:
- 2) основных правовых систем мира;
- 3) национальных систем права.
- **Система международного права** состоит из международного публичного и международного-частного права.
- Ее особенность в том, что она создается свободным волеизъявлением государств и других участников международно-правовых отношений, выражающемся в договорах, Конвенциях и иных актах, обязательных для тех, кто их заключил или присоединился к ним.

- Наиболее характерными основными правовыми системами мира являются:
-
- романо-германская (континентальная);
-
- англо-американская (система общего права);
-
- мусульманская.

- **Романо-германская правовая система** сформировалась в континентальной Европе на основе рецепции римского права, на базе Свода законов Юстиниана.
- **Система общего права** создавалась судебными прецедентами на основе удовлетворения Исков, которые и стали основным источником права.
- Она состоит из:
- общего права;
- права справедливости, дополняющего и корректирующего общее право;
- статутного, писаного права парламентского происхождения.
- Система общего права действует в Англии, США, Канаде, Австралии и многих других государствах, бывших Британских колониях, охватывая примерно одну треть населения земного шара.

- **Мусульманское право** представляет собой систему норм, основанную на постулатах исламской религии (шариата).
- Источниками мусульманского права являются Коран, сунна, иджма, кияс.
-

- **Национальные правовые системы** - это системы права конкретных государств.
- Особенность национальной правовой системы в том, что она подразделяется на право публичное и частное, на отрасли права, построена на верховенстве закона, иерархии нормативных актов, и их кодификации.

- **Отрасль права** - это система норм, регулирующих однородные общественные отношения.
- **Основным критерием** деления права на отрасли является **предмет правового регулирования**, дополнительным критерием - **метод правовой регламентации**.
- Отрасли права состоят из **институтов**.
- **Институт права** - это часть отрасли права, представляющая собой совокупность норм, регулирующих определенный вид общественных отношений.
- Примерами институтов права являются институт гражданства - в конституционном праве, институт наследования - в гражданском праве, и т.д.

- **Исходным в системе права, является норма права.**
- **Реализация права** - это претворение в жизнь права, осуществление его предписаний в поведении субъектов права.
- **Существует четыре формы реализации права:**
 - использование права;
 - соблюдение;
 - исполнение;
 - применение.

- **Использование** - это такая форма реализации, которая выражается в активных действиях субъекта по осуществлению предоставленных ему прав и свобод.
- **Соблюдение** - пассивная форма реализации права, выражающаяся в воздержании от действий, запрещенных правом, несовершении правонарушений.
- **Исполнение** права проявляется в действиях его субъектов по выполнению юридических обязанностей (защита отечества, уплата налогов).
- **Применение** - особая форма реализаций права, осуществляемая полномочными органами и должностными лицами, направленная на обеспечение адресованных другим субъектам прав и обязанностей (зачисление в число студентов, прошедших по конкурсу и т.п.).

- **Правоприменительный акт - это акт полномочного субъекта права, представляющий собой официальное персонафицированное предписание (решение) относительно реализации юридических прав или обязанностей конкретных лиц по конкретному делу.**
- Акты применения права облакаются в соответствующую, предусмотренную правом, форму (указ президента о награждении кого-то, приказ министра о зачислении на работу, постановление следователя об избрании меры пресечения по отношению к правонарушителю,, приговор или решение суда и т.д.).

- В правоприменительной практике возникают жизненные случаи, требующие их юридического разрешения, но они не предусмотрены законодательством.
- В таких случаях применяется аналогия закона, или аналогия права.
- **Аналогия закона** имеет место тогда, когда в законе есть норма, регулирующая сходный случай. Эта норма и применяется к рассматриваемому схожему жизненному случаю.
- Если же в законодательстве нет сходной нормы, то применяется **аналогия права** (решение жизненного случая на основе права).

Правовые отношения

- **Правовое отношение** - отношение, в котором его участники являются носителями юридических прав и обязанностей.
- Такими участниками могут быть лица, обладающие правоспособностью и дееспособностью, то есть **правосубъектностью**.
- **Правоспособность** - это предусмотренная правом способность иметь субъективные права и юридические обязанности.
- **Дееспособность** - предусмотренная правом способность субъекта своими действиями осуществлять юридические права и обязанности.

- Для возникновения правового отношения необходимо наличие не менее двух субъектов права. Непосредственным основанием правоотношения является юридический факт (юридические факты).
- Юридический факт - это факт, предусмотренный правом, влекущий за собой возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
- Объект правового отношения - то, на что направлены субъективные права и юридические обязанности, реальные блага.
- Объектом могут быть материальные блага (вещи), продукты духовного, интеллектуального творчества (рукописи, книги и т.п.), действия (например, по доставке мебели), личные нематериальные блага (честь, достоинство, тайна переписки и т.п.).

Понятие и общая характеристика социального и правового государства

- Основные черты социального правового государства
- Правовое социальное государство в политической системе общества
- Правовое социальное государство и гражданское общество
- Современное гражданское общество

Основные черты социального правового государства

- Современное государство - это социальное правовое государство, новый, идеальный тип государства.
- Термин "правовое государство" впервые употребил немецкий ученый К. Велькер в 1813 г. В Германии родоначальником учения о правовом государстве считают И. Канта, который определял государство как объединение множества людей, подчиненных правовым законам, а целью государства считал торжество идеи права.

- Еще древнеримский мыслитель Цицерон характеризовал государство как, соединение многих людей, связанных между собой согласием в вопросах права и общностью интересов.
- В современной научной литературе правовое государство определяется неоднозначно, с различными акцентами в его сущностной характеристике. Одни авторы считают доминантным в правовом государстве верховенство закона, другие - государственный суверенитет народа, третьи - основные права человека.

- В конституциях современных государств, в том числе и в Конституции Республики Беларусь, провозглашается правовое государство как государство социальное.
- В самой общей трактовке термин "социальный" означает сосуществование людей в обществе и государстве, подразумевает заботу государства о бедных и слабых и признание прав человека как гарантию неприкосновенности его достоинства. Социальное правовое государство обязано в законодательном плане активно поддерживать такое положение в обществе, при котором исключаются социальные потрясения на почве отстаивания соответствующих интересов, обеспечиваются достойные условия жизни для всех, а также проявляется особая забота о бедных, слабых, больных, инвалидах, пенсионерах, детях. В социальном государстве особое внимание уделяется здравоохранению и образованию, человек признается высшей ценностью.

- **Социальное правовое государство** - это конституционная система правовых и политических институтов, реально обеспечивающих суверенные права народа и международно признанные права человека, баланс интересов всех социальных групп, личности и общества на основе господства права.

- **Принципы становления социального правового государства:**
- конституционное закрепление сущности правового государства, его устоев, основных демократических правовых и политических институтов;
- демократизм формирования системы государственных органов;
- точное разграничение компетенции государственных органов, законодательной, исполнительной, судебной, местной, контрольной, надзорной власти;
- юридизация государственного аппарата;

- формирование независимого суда;
- формирование такой системы адвокатской деятельности, которая обеспечила бы регулярную защиту интересов личности во всех сферах жизни и деятельности, но особенно - в связи с привлечением к юридической ответственности;
- придание прокуратуре правового статуса, позволяющего осуществлять надзор за точным соблюдением законов, защищающих права и законные интересы личности и государства.

- Принципы функционирования социального правового государства:
- • источник законодательства - народ ;(его насущные интересы, правосознание, воля);
- • законодательство должно соответствовать принципам права; верховенство конституционного закона и его прямое действие;
- • своевременность установления правового законодательства;
- • стабильность правового упорядочения;
- • безусловное подчинение правовому закону всех без исключения субъектов права;
- « взаимная ответственность личности и государства;;
- • человеку, гражданину и его инициативным организациям разрешено все, что не запрещено законом;
- • государственным структурам разрешено лишь то, что дозволяется законом, что точно определено их компетенцией;

- презумпция невиновности;
- нет преступления, не указанного в законе;
- нет наказания, не предусмотренного законом;
- неотвратимость ответственности за совершенное правонарушение;
- соответствие предусмотренного законом наказания тяжести совершенного правонарушения;
- недопустимость юридической ответственности за взгляды, если они не нарушают общественный порядок, установленный правовым законом;
- обжалование в суде любых неправомерных действий;
- эффективный контроль и надзор за исполнением правовых законов.

Правовое социальное государство в политической системе общества

- Государство - не единственная политическая организация в обществе. Наряду с ним действуют политические партии и другие формирования, что ведет к образованию политической системы. Функционирование государства неотделимо от политической системы.
- Система (от греческого *systema*) означает целое, составленное из частей. Любая система характеризуется целостностью, разнообразностью ее слагаемых, сложностью элементов, устойчивостью, взаимосвязью и взаимодействием образующих ее составных частей. Политической системе присущи наиболее общие признаки любой системы, специфические стороны социальной системы.

- Социальные системы, в отличие от естественных, менее устойчивы и зависят от субъективного фактора - сознательной деятельности людей. Однако эта деятельность в конечном счете объективно обусловлена. Все это придает социальной системе тенденции объективной необходимости и определяет ее относительную устойчивость.
- Политическая система - одна из социальных систем (наряду с правовой, нравственной, религиозной и др.), это система относительно устойчивых институтов и форм участия в политической деятельности в рамках действующего законодательства. Характер политической системы. определяется существующим политическим режимом. В современном обществе политическая система должна соответствовать демократическим устоям, принципам права. Современная политическая система - это предусмотренная конституцией система институтов и форм реального .участия в политической деятельности.

- К политической системе относятся государство, политические партии, объединения политической молодежи, товарищеские суды, суды чести в армии, общественные обвинители и общественные защитники, народные дружины, заседатели, собрания граждан, собрания трудовых коллективов, решающие политические вопросы.
- В политической системе различают собственно политические институты, активно воздействующие на формирование и осуществление политики (государство, политические партии, устойчивые политические движения) и несобственно политические объединения, непосредственной целью которых политика не является, но они своей деятельностью косвенно, а иногда и прямо могут влиять на политику (профсоюзы, кооперативные и иные общественные объединения).

- Ключевым звеном в политической системе является государство. Именно оно определяет соответствующий режим и все основные направления политической деятельности в обществе, представляет собой самую массовую организацию. Только оно является силой, способной решать все наиболее важные задачи общества, имеет аппарат для управления людьми, обеспечения их безопасности, материальные ресурсы, денежные средства, кадры и т.д.

Правовое социальное государство и гражданское общество

- Впервые понятие "гражданское общество" появилось в XVII в. в трудах Г. Гроция, Т. Гоббса, Д. Локка и развивалось в XVIII в. Ш.-Л. Монтескье, В. Гумбольдтом и другими исследователями.
- В XVII в. принципиального различия между государством и гражданским обществом не проводилось, но они уже и не отождествлялись. Будучи сторонниками договорного происхождения государства, эти мыслители исходили из того, что гражданское общество представляет собой государство, основанное на общественном договоре.

- В XVIII в. В. Гумбольдт отмечает три различия между гражданским обществом: и государством:
- 1) система национальных, общественных учреждений формируется "снизу";
- 2) "естественное и общее право" в гражданском обществе и позитивное, издаваемое государством;
- 3) "человек" в гражданском обществе и гражданин - в государстве.
Более четко разграничил гражданское общество и государство Г. Гегель, согласно взглядам которого гражданское общество представляет собой частную сферу экономической жизни и деятельности людей, общающихся через систему потребностей и разделения труда, правосудие и внешний порядок (полицию и корпорации), а государство - область публичной власти.
- По Гегелю государственное вмешательство допустимо при двух условиях:
- 1) с целью устранения несправедливостей и неравенства внутри гражданского общества;
- 2) Для защиты и осуществления всеобщего интереса.

- Согласно Й. Канту, гражданское правовое состояние основывается на свободе каждого члена общества как человека, равенстве его с каждым другим как подданным, самостоятельности каждого члена общества как гражданина.
- В XIX в. К. Маркс природу гражданского общества и его отношения с государством характеризовал так: "...форма общения на всех существующих до сих пор исторических ступенях, обуславливаемая производительными силами и в свою очередь обуславливающая их, есть гражданское общество..."

- Гражданское общество обнимает все материальное общение индивидов в рамках определенной ступени развития производительных сил. Оно обнимает всю торговую, и промышленную жизнь данной ступени и поэтому выходит за пределы государства и нации, хотя, с другой стороны, оно опять-таки должно выступать в виде национальности и строиться внутри в виде государства". Гражданское общество он рассматривал как экономический базис, обуславливающий государство

- В современной научной литературе гражданское общество определяется неоднозначно. Некоторые ученые считают, что понятие "гражданское общество" включает всю совокупность общественных отношений вне рамок политической структуры государства: экономических, национальных, религиозных, духовно-нравственных, семейных, культурных и т.д.
- В учебной литературе гражданское общество характеризуется как "общество равноправных людей, свободно проявляющих свою личность, творческую инициативу, общество равных возможностей, освобожденное от лишних запретов и дотошной административной регламентации"".

Современное гражданское общество

- Современное гражданское общество - это общество, в котором равноправные индивиды и образуемые ими объединения в соответствии с их волеизъявлением на основе права реализуют свои интересы.

- Свободная воля реально возможна только у частного собственника. Личность без частной собственности - это голая абстракция, как справедливо заметил Г. Гегель. Теоретически преимущество частной собственности перед общественной обосновал еще Аристотель в споре с Платоном, отстаивавшим общую собственность для правителей и воинов.

- Структурными элементами гражданского общества являются: собственность, свободный труд, предпринимательство, общественные объединения семья, образование, наука, культура, воспитание, свободные средства массовой информации.
- И. Кант считал, что "величайшая проблема для человеческого рода, разрешить которую его вынуждает природа, - достижение всеобщего правового гражданского общества"*.

- Гражданское общество - важнейшая предпосылка формирования социального правового государства. Государство обуславливается гражданским обществом. По отношению к гражданскому обществу государство должно издавать правовые законы, предусматривающие экономический и политический плюрализм, паритетность форм собственности, многопартийность, равноправие субъектов права, международно признанные права человека, их гарантии, выполнять социальные программы, осуществлять должную защиту всего того, что относится к обеспечению благосостояния граждан, их достойного уровня жизни.

Основы теории государства и права

Вопросы

- Происхождение государства
- Сущность государства и его признаки
- Функции государства
- Формы государства
- Государственный аппарат

Происхождение государства

- Существуют следующие **основные теории** происхождения государства: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, классовая и др.
- **Теологическая** - самая древняя теория, возникшая на Древнем Востоке в III тысячелетии до н. э. Суть ее сводится к тому, что государственная власть - от Бога.

Богоизбранные "высшие", "благородные" люди властвуют над "низшими", "плохими", от них зависит благополучие и судьба "низших", которые должны беспрекословно подчиняться "высшим".

- **Патриархальная теория**, сформировавшаяся в V в. до н. э. (ее основоположник - древнегреческий мыслитель Аристотель), основывалась на том, что государство - результат разросшейся семьи, следствие проявления природы человека, его стремления не просто к общению, но к его высшей форме - политической организации.
- **Договорная теория** происхождения государства получила весьма широкое распространение. Начиная с VI в. до н. э. ее отстаивали Эпикур и Цицерон, а в XV-XVIII вв. развивали Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Д. Локк, Ж-Ж. Руссо. В нашем XXI в. многие приверженцы этой теории полагают, что государственная власть - результат общественного договора и иной власти не должно быть.

- В XIX в. появилась **теория насилия** (ее наиболее видные представители - Е. Дюринг, К. Каутский и др.), трактующая государство как результат насилия, вражды, завоевания одних племен, народов другими племенами и народами.
- В том же XIX в. формируется **классовая теория** происхождения государства. Наиболее обстоятельно ее разработал Ф. Энгельс. Государство, согласно этой теории, есть результат взаимодействия антагонистичных, непримиримых классов, возникших на определенном этапе развития общества в связи с появлением частной собственности. Класс собственников именно для защиты своих интересов и создает государство.

- Множество теорий о происхождении государства сопряжено с факторами субъективного и объективного порядка. **К субъективным** относятся размышления тех авторов, которые либо не утруждают себя исследованием всей совокупности обстоятельств, породивших необходимость создания государства, либо ограничиваются лишь некоторыми из них. В соответствии с **объективными факторами** процесс становления государства у различных народов складывается по-разному.

- Воссоздать этот процесс сложно, прямых доказательств нет, а косвенные не всегда можно интерпретировать однозначно. **У одних народов** государство формировалось до появления частной собственности (на Востоке, в Азии вначале узурпировалось управление, а затем - собственность на землю и прочие средства производства). **У других народов**, например, у греков, вначале появилась частная собственность, сформировался класс собственников, нуждавшихся в аппарате публичной власти. **У древнегерманских племен** государство стало результатом завоевания ими Римской империи.

- Однако у всех народов существовали **общие предпосылки** становления государства. Люди на определенном этапе развития создали государство в силу объективной необходимости соблюдать всеобщие правила в процессе производства, обмена, распределения, потребления; предотвращать и пресекать проявления произвола (индивидуального или группового); гарантировать права и свободы личности; предпринимать усилия по обеспечению прогрессивного развития общества. Создавая государство, люди "связали" себя "членством" в этой организации и наделили ее соответствующими полномочиями.

Сущность государства и его признаки

- На протяжении тысячелетий выдающиеся умы человечества пытались ответить на вопрос "Что такое государство?". Такие попытки предпринимались Конфуцием, Платоном, Аристотелем, Цицероном, Г. Гроцием, И. Кантом, Г. Гегелем, а также многими современными философами, политологами, юристами.
- Выделяют **пять основных подходов к понятию государства**:
- 1) **теологический** (мусульманские учения, основанные на концепции халифата);
- 2) **классический** (рассматривает государство как совокупность власти, территории, населения);
- 3) **юридический** (государство представляется как юридическая персонификация нации);
- 4) **социологический** (им руководствуется наибольшее количество школ,, в том числе и марксистское учение о государстве);
- 5) **кибернетический** (видит в государстве особую систему потоков информации).

- **Сущность** "государства вообще" - это абстракция. Сущность всякого государства есть то общее, что реально существует в отдельном, конкретном государстве.
- **При определении государства** следует исходить из того, что оно **представляет собой организацию**, причем универсальную, для всех проживающих на определенной территории людей. Организация эта должна **носить управленческий, властный** и, значит, **политический характер**. А чтобы власть для всех была авторитетной и реальной, необходимо, чтобы она представляла собой **организацию наиболее совершенную**, самую мощную из всех создаваемых человечеством организаций, обладала надлежащими ресурсами и возможностями, имела в своем распоряжении **аппарат принуждения** и выполняла функцию угрозы для тех, кто уклоняется или нарушает общеобязательные правила.

- **Государство - это универсальная наиболее совершенная, самая мощная, располагающая аппаратом принуждения политическая организация, предназначенная для управления обществом с целью обеспечения социального прогресса.**

- **Статическая сторона** государства выражается в структуре его аппарата, в системе его органов. **Динамическая** - в деятельности государственных органов.
- **Государство проявляется в осуществлении власти его аппаратом.** Эта власть по своему характеру публичная, политическая.
- **Публичная** власть как универсальное средство организации совместной деятельности людей и регулирования их социальных отношений имела место и в догосударственный период (в первобытном обществе в лице власти старейшин рода, племени).
- **Политическая власть** - более широкое понятие. Она включает в себя и власть политических партий, других негосударственных структур, а также политических движений. Специфика государственной власти состоит в том, что она жестко конституируется правовыми средствами и опирается, при необходимости, на принудительную силу.

Функции государства

- Динамическая сторона государства реализуется в его **функциях - главных направлениях и способах осуществления государственной власти**, обусловленных типом государства. **Типы государства классифицируются по различным критериям.**
- В зависимости от целей, осуществляемых государственной властью, Платон, Аристотель, Цицерон подразделяли все государства на **правильные и неправильные. В правильных государствах власть осуществляется в интересах общего блага, а в неправильных - в интересах только властвующих.**

- **Г. Спенсер** утверждает, что существует два типа государства: **примитивные (милитаристские) и индустриальные**. Цель **милитаристских** государств - агрессия, завоевание других государств, а цель **индустриальных** - обеспечение свободы личности, гарантия прав человека.
- **Г. Кельзен** в основу классификации типов положил **политический режим**, различая государства **тоталитарные и демократические**.
- **Марксистское учение** исходит из **классово-экономической общественной формации** и вычленяет государства **рабовладельческие, феодальные, буржуазные, социалистические**.
- **Каждому типу государства присущи свои функции**, которые классифицируются по различным критериям: по сферам государственной деятельности; видам государственной политики; способам ее осуществления и другим основаниям.

- По сферам деятельности функции государства подразделяются на внутренние и внешние. К **внутренним функциям** современного государства многие ученые относят обеспечение народовластия, экономическую, социальную, налогообложения, экологическую, охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности и правопорядка; к **внешним** - интеграцию в мировую экономику, внешнеэкономическое партнерство и государственную поддержку мирового правопорядка, оборону страны.

- **К внутренним функциям в РБ относят:**
- по видам осуществления государственной политики: 1) экономическую; 2) финансовую; 3) научно-техническую; 4) социальную; 5) аграрную; 6) культурно-воспитательную; 7) демографическую; 8) охраны правопорядка.
- по способам осуществления государственной власти: 1) законодательную; 2) исполнительно-распорядительную; 3) судебную; 4) контрольно-ревизионную; 5) надзорную.
- **К внешним функциям в РБ причисляют:** 1) представительство государства в мировом сообществе; 2) обеспечение безопасности страны; 3) отстаивание мира; 4) сотрудничество с зарубежными государствами в решении глобальных мировых проблем.

Формы государства

- **Форма государства** - способ организации структуры государства, его органов; способ осуществления государственной власти, выражающийся в **форме правления, форме государственного устройства и политическом режиме.**
- **Под формой правления** понимается способ организации верховной государственной власти, ее взаимоотношения с другими государственными органами и гражданами (подданными). По **форме правления** государства делятся на **монархии и республики.**

- **Монархия** такая форма правления, при которой **верховная власть полностью или частично принадлежит одному лицу** (королю, императору, царю, шаху и т.п.). Монархия характеризуется тем, что верховная власть, как правило, является **наследственной** (в исключительных случаях - выборной), **бессрочной** (пожизненной) и **безответственной перед населением** (ответственной только перед Богом).
- Монархии бывают **неограниченные (абсолютные)** и **ограниченные (конституционные)**. Пример абсолютной монархии - Франция XV-XVI вв., в частности, при короле Людовике XIV, которому принадлежит изречение "государство - это я". Типичным **примером конституционной монархии** считают Англию XVII в. В настоящее время конституционная монархия существует в таких государствах, как Арабские Эмираты, Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Норвегия, Таиланд, Япония и др.

- **В ограниченных монархиях** верховную власть наряду с главой государства осуществляет какой-либо представительный орган (например, парламент в Англии, Земский собор в дореволюционной России). **Конституционные монархии существуют двух видов - парламентарные и дуалистические.**
- **В парламентарных монархиях** правительство формируется партией, получившей во время выборов большинство в парламенте, или блоком партий, которые располагают большинством в парламенте. Главой правительства становится лидер партии, обладающей наибольшим числом депутатов. Власть монарха ограничена, парламентом. Законы принимаются парламентом и утверждаются монархом. **Правительство несет ответственность перед парламентом, а не перед монархом.** Такими государствами являются Великобритания, Голландия, Дания, Швеция, Япония и др.

- **В дуалистической монархии** правительство формируется монархом, вне зависимости от партийного состава парламента. Власть разделена юридически и фактически между правительством, назначаемым монархом, и парламентом (пример - Германия в период с 1871 г. по 1918 г.).

- **Республика** - такая форма правления, при которой верховная власть избирается на определенный срок. Представительный орган (парламент) именуется по-разному. В США он называется конгрессом, в Республике Болгарии, во Франции - Национальным собранием, в Турции, Румынии - Великим Национальным собранием, в Польше - Сеймом и т.д.
- **Существуют республики парламентарные** (например, Австрия, Италия, ФРГ, Швейцария, Индия) и **президентские** (США, Франция, Бразилия, Мексика, Республика Беларусь, Россия, Аргентина и др.).

- В парламентских республиках глава государства (президент) избирается парламентом. Правительство создается из представителей партии парламентского большинства. Парламент вправе выразить правительству недоверие, в этом случае оно уходит в отставку. Глава государства не играет существенной роли. Более значительным является глава правительства (премьер-министр).

- **В президентских республиках** глава государства (президент) избирается непосредственно избирателями или выборщиками. В США, например, президент избирается коллегией выборщиков, а те в свою очередь - населением штатов. Количество выборщиков от штата соответствует числу представителей каждого штата в конгрессе. Президент в США является главой государства и главой правительства. Он формирует правительство из лиц, принадлежащих к его партии, по согласованию с сенатом (верхней палатой конгресса). Правительство не подотчетно конгрессу, оно ответственно перед президентом. Президентскую республику именуют еще дуалистической, потому что в ней две сильные власти - исполнительная, находящаяся у президента, и законодательная, принадлежащая парламенту.

- **Под формой государственного устройства** одни авторы понимают территориально-организационную структуру государства, другие - еще и характер взаимоотношений между его составными частями и центральной властью, третьи определяют ее как способ организации государственного единства.
- **По форме государственного устройства** государства делятся на простые (унитарные) и сложные (конфедерации, федерации).

- **В унитарных государствах** его составные части, административно-территориальные единицы (области, губернии, департаменты, префектуры и т.п.) не обладают признаками государственности. Примерами унитарного государства являются Республика Беларусь, дореволюционная Россия, современная Франция, Финляндия, Турция, Япония.

- **Конфедерация** - это союз государств, образованный для решения некоторых совместных задач. Конфедерацией были, в частности, США (1776-1787 гг. Германский союз (1815- 1867 гг.), Швейцарский союз (1816-1848 гг.). В настоящее время формально-юридически конфедерацией считается Швейцария, но фактически она с 1848 г. превратилась в федерацию. **Конфедерации** обычно распадаются после достижения поставленных целей либо превращаются в федерации.
- **Конфедерации** образуются, как правило, на основе договора, предусматривающего свободу выхода ее субъектов.

- **Федерация** - это союзное государство. К федерациям относятся, например, США, Российская Федерация, ФРГ, Индия, Бразилия, Мексика. **Субъекты федерации** (штаты, земли, провинции и др.) **обладают признаками государственности, имеют свои конституции, высшие законодательные, исполнительные и судебные органы, обладают определенным кругом суверенных прав.**
- **Верховная законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежит федеральным органам.** В федеральном парламенте имеется палата, представляющая интересы ее субъектов. Федеральные органы официально представляют союзное государство в международных сношениях.

- **Политический (государственный) режим** - это метод осуществления государственной власти. В понятии "форма государства" политический режим является главным элементом, относящимся к функциональной характеристике государства.
- **Общепринято различать режимы: деспотические, тоталитарные авторитарные, либеральные, демократические.**

Государственный аппарат

- Термин "аппарат" (от. латинского apparatus) означает прибор, снаряд, приспособление, оборудование). Он воспринят всеми естественными, техническими и общественными науками, в том числе теорией государства и права.
- **Государственный аппарат представляет собой систему взаимосвязанных между собой, объединенных общими принципами и конечной целью органов, осуществляющих функции государственной власти.**

- **Структурными элементами государственного аппарата являются государственные органы. Государственный орган** - это определенным образом, организованная группа людей, законодательством наделенная определенной компетенцией (то есть кругом полномочий и задач, подлежащих решению соответствующим органом).
- **Каждый орган** имеет свою структуру и находится в субординационных и координационных отношениях с другими частями государственного аппарата.

- В зависимости от территориального масштаба все государственные органы делятся на центральные и местные.
- **Центральными органами Республики Беларусь** являются Президент, Национальное собрание, Конституционный Суд, Верховный Суд, Совет Министров, Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов, Национальный банк, Генеральный прокурор.
- **К местным органам** относятся, областные, городские и районные государственные структуры (местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, суды, органы прокуратуры).
- **По характеру формирования** различают **представительные (избираемые гражданами) государственные органы и исполнительные (назначаемые в установленном порядке)**. К представительным органам Республики Беларусь относятся Национальное собрание (парламент) и местные Советы депутатов административно-территориальных единиц.

- В зависимости от принадлежности к той или иной ветви государственной власти ее органы классифицируются на законодательные, исполнительно-распорядительные, судебные, надзорные, контрольные.
- Формирование этих органов, их взаимоотношения и роль зависят от формы правления, формы государственного устройства и от политического режима. В диктаторских государствах основная роль принадлежит главе государства, его исполнительным органам, которые фактически узурпируют и все другие ветви власти. В демократических государствах ведущую роль играют представительные органы, прежде всего парламент.

- **Некоторым тоталитарным государствам свойственна подмена власти государственных органов властью партийных структур.**
- Так было в **Советском Союзе** и так называемых странах народной демократии, входивших в "социалистический лагерь". Фактически главой государства был генеральный (первый) секретарь коммунистической партии, а на местах властвовали местные партийные органы (райкомы, горкомы, обкомы). Государственные органы в таких странах лишь "оформляли" партийные решения, издавая соответствующие правовые акты.

- **Особое место в государстве** занимают так называемые **силовые структуры** - армия (вооруженные силы), полиция (милиция), специальные службы (например, Комитет государственной безопасности в Республике Беларусь, Федеральная служба безопасности в Российской Федерации, Федеральное бюро расследований в США).
- Важный "придатком" государственного аппарата являются тюрьмы и другие **исправительные учреждения**.

Основы теории права

Вопросы

- Понятие права
- Нормы права
- Источники (формы) права
- Систематизация нормативных правовых актов
- Правотворчество
- Правовая система
- Правовые отношения

Понятие права

- Определений права: много. Всякое определение уязвимо, что отмечал еще древнеримский юрист Яволен. Об этом же заявляют и теперь. В частности, Л.М. Ковалев утверждает, что ни одно определение не может претендовать на всесторонность и полноту, И "в то же время любое определение, будучи результатом и отправным пунктом дальнейшего исследования, обладает научной ценностью" .
- На современное правопонимание непосредственно влияет уровень правовой, политической и общей культуры, особенно процесс становления и упрочения правового государства как воплощение идеального в праве на основе достижений мировой цивилизации.

- Право должно олицетворять **справедливость** в силу его предназначения - регулятора наиболее значимого, общесоциального, универсального, обязательного для всех без исключения и потому интегративного.

- Право обладает **социальным содержанием**, которое меняется вместе с обществом по мере развития его экономики, культуры, политических институтов, нравственных, в том числе общечеловеческих, ценностных ориентиров, многообразных потребностей и интересов индивидов, коллективов, социальных слоев, классов, наций, регионов, социальной психологии, религии, волевых устремлений и эмоциональных переживаний.

- В праве объективно необходимо **воплощение и разума, и добра, и интересов, и цели, и убеждения, и принуждения, и воли, и свободы, и равенства, и долженствования, других ценностей и, конечно же, специфической нормативности, формально определенной точности в определении прав и обязанностей.**

- **Справедливость** у каждой социальной группы, а тем более у индивида "своя", особенная, зачастую не совпадающая со справедливостью других. Поэтому необходимо воплощение в праве общепризнанной справедливости, а такая справедливость **возможна только политическая, то есть исходящая от государства,** которое в условиях демократической политической системы призвано ее законодательно утверждать.

- Право, выражая политическую справедливость, должно быть регулятором **верховенствующим**. Оно должно господствовать, а следовательно охраняться государством.
- **Право - это верховенствующий, общесоциальный, интегративный, охраняемый государством регулятор, выражающий политическую справедливость в системе норм, точно определяющих круг субъектов правовых отношений, их юридические права, обязанности и гарантии с целью обеспечения социального прогресса.**

Нормы права

- **Право** (его сущность) конкретизируется в нормах. Нормы выражают содержание права. Норма (от латинского norma) - руководящее начало, мерило, образец, правило поведения. Различают нормы естественные, технические, социальные.
- **Правовые нормы являют собой разновидность социальных норм.**
- Наряду с правовыми нормами в обществе действуют нравственные, религиозные и др.

- Все **социальные нормы**, в том числе и правовые, характеризуются тем, что они **неперсонифицированы** (обращены не к отдельному лицу, а к группе лиц или всем) и действуют непрерывно.
- В этом - общность всех социальных норм.

- **Правовые нормы - это охраняемые государством общие предписания, правила поведения, выражающие содержание права, определяющие круг субъектов правовых отношений, их юридические права, обязанности и гарантии с целью обеспечения социального прогресса.**

- **Нормы права** имеют определенную структуру. **Структура** - это внутреннее строение нормы, ее элементы (части).
- **На наш взгляд,** идеальной структурой правовой нормы является трехзвенная, состоящая из **гипотезы, диспозиции и санкции.**

- **Гипотеза** - это часть нормы, указывающая условия, при которых у участников регулируемого общественного; отношения возникают юридические права и обязанности.
- Гипотеза обычно начинается словами "если", "когда". Например, в ст. 581 Гражданского кодекса РБ гипотезой являются слова "Если срок аренды в договоре не определен".
- Однако гипотеза правовой нормы может и не формулироваться, а только подразумеваться, что имеет место, например, в уголовно-правовых, административно-правовых и некоторых других нормах. Нельзя наказывать человека, в частности, за убийство, если убийства не было, нельзя взыскивать алименты на ребенка, если он еще не родился, и т.д.

- **Диспозиция** - это часть нормы, раскрывающая содержание поведения субъекта права, имеющее ее юридическую значимость.
- В ст. 581 Гражданского кодекса Республики Беларусь диспозиция выражена словами "договор считается заключенным на неопределенный срок". В этом случае каждая из сторон вправе отказаться от договора в любое время, предупредив об этом другую сторону за один месяц.
- **Санкции** представляют собой указания на неблагоприятные последствия нарушения правового предписания.

- **Классификация норм права зависит от того, какие критерии берутся для группировки норм.**
- **В зависимости от рода регулируемых общественных отношений правовые нормы подразделяются на конституционные, административно-правовые, финансово-правовые, гражданско-правовые, уголовно-правовые и др.;**

- **по форме предписания:**
- на обязывающие, запрещающие.
управомочивающие;
- **по характеру предписания:**
- на императивные, диспозитивные,
рекомендательные.

Источники (формы) права

- Содержание права, его нормы устанавливаются или санкционируются в определенных официальных формах (источниках). **Источник (форма) права - это официально объективированный акт, содержащий нормы права.**
- **Основными источниками права являются** юридический обычай, юридический прецедент, нормативный договор, священные писания, юридическая наука, нормативно-правовой акт.

- **Юридический обычай** - это санкционированный и охраняемый государством обычай. Санкционированные обычаи получили широкое распространение в условиях формирования права с возникновением государства (Законы Ману, Законы XII таблиц, Салическая правда, Русская правда). Юридические обычаи имели место в первые годы советской власти, особенно у народов Кавказа и Средней Азии. Они действуют и в настоящее время, преимущественно в мусульманских государствах.

- **Юридический прецедент** - это решение судебного или административного органа по конкретному делу которое является обязательным при последующем решении всех аналогичных дел. Как источник права юридический прецедент возник в рабовладельческих государствах, широко применялся в судебной практике при феодализме.
- В настоящее время юридический прецедент является **основным источником англо-американской правовой системы (системы общего права)»**

- **Нормативный договор** - это содержащий нормы акт, созданный соглашением нескольких (не менее двух) субъектов права. Большинство норм международного права возникло из договоров между государствами. В феодальную эпоху взаимоотношения' между сеньором и вассалом основывались преимущественно на договоре. Нормативные договоры заключаются в настоящее время в государствах, где соблюдается принцип "разрешено все, что не запрещено законом".

- **Священные писания** как источники права содержат нормы преимущественно нравственного и сугубо религиозного характера, которым придается сила закона. Они являлись правовыми предписаниями в условиях борьбы духовенства за государственную власть и реализовывались специально созданной системой принудительных учреждений.

- **Ю р и д и ч е с к а я наука** (юридические доктрины) официально являлась источником права в Древнем Риме в связи с изданием императором Валентином III закона о цитировании, согласно которому была придана юридическая сила, сочинениям пяти выдающихся римских юристов - Павла, Паливиана, Ульпиана, Модестина и Гая.
- В настоящее время юридические доктрины официально не признаются источником права, однако фактически ими руководствуются в мусульманских странах в тех случаях, когда священное писание не упорядочивает юрисдикционно рассматриваемые споры.

- **Нормативно-правовой акт** - это акт государственного или общественного правомерного действия, содержащий нормы права.
- Он является основным источником права в континентальной (романо-германской) правовой системе, к которой принадлежит и правовая система Республики Беларусь.
- **Все нормативно-правовые акты подразделяются на две большие группы - законы и подзаконные акты.**

- **Закон юридический** характеризуется неоднозначно, однако он представляет собой:
-
- **во-первых**, нормативный акт;
- **во-вторых**, принимается законодателем;
- **в-третьих**, принятие его происходит в особом порядке;
- **в-четвертых**, им регулируются наиболее важные общественные отношения;
- **в-пятых**, он обладает высшей юридической силой.

- **Юридический закон - это нормативный акт, принятый референдумом (народным голосованием) или высшим представительным органом государственной власти (парламентом) в особом процессуальном порядке, регулирующий наиболее важные общественные отношения и обладающий высшей юридической силой.**
- **Особый порядок принятия закона парламентом выражается в специальной процедуре, которая призвана обеспечить учет всех обстоятельств, подлежащих воплощению в наиболее авторитетных правовых нормах. Эта процедура включает в себя четыре основные стадии.**

- **Первая стадия - законодательная инициатива.**
Она являет собой предложение-проект о принятии, изменении, дополнении или отмене определенного закона, исходящее от субъекта, обладающего правом законодательной инициативы, и поэтому подлежащее обязательному рассмотрению законодателем.

- **Право законодательной инициативы, согласно ст. 99 Конституции РБ,** принадлежит Президенту, депутатам Палаты представителей, Совету Республики, Правительству, а также гражданам, обладающим избирательным правом, в количестве не менее 50 тысяч человек и реализуется в Палате представителей.
- Законопроекты, следствием принятия которых может быть сокращение государственных средств, создание или увеличение расходов, могут вноситься в Палату представителей лишь с согласия Президента либо (по его поручению) Правительства.

- **Предложения об изменении и дополнении Конституций и о толковании Конституции** вправе вносить в Палату представителей Президент либо не менее 150 тысяч избирателей.
- В Республике Беларусь субъектами инициативы проведения республиканского референдума для принятия закона могут быть Президент, Палата представителей, Совет Республики, а также граждане республики, обладающие избирательным правом, в количестве не менее 450 тысяч человек, в том числе – не менее 30 тысяч граждан от каждой из областей и г. Минска.

- **Вторая стадия - обсуждение законопроекта.** Осуществляется как на заседаниях палат, так и в их структурных подразделениях. В законодательном органе (Национальном собрании) Республики Беларусь они именуются комиссиями, в других государствах — комитетами или комиссиями.
- При обсуждении законопроектов проводятся два или три чтения. **В первом чтении** обсуждается концепция закона, его основные положения в целом; **во втором и третьем чтении** - каждый раздел, каждая статья, формулировка каждой нормы с соответствующими уточнениями и дополнениями.
- В соответствии со **ст. 100 Конституции Республики Беларусь** все законопроекты рассматриваются вначале в Палате представителей, а затем в Совете Республики.

- Обсуждение законопроекта в Палате представителей и Совете Республики может быть срочным. Оно осуществляется по инициативе Президента либо (по его поручению) Правительства. В этом случае Палата представителей и Совет Республики должны рассмотреть данный проект в течение десяти дней со дня внесения на их рассмотрение.
- Обычный законопроект, принятый Палатой представителей, в течение пяти дней передается в Совет Республики, где может рассматриваться не более двадцати дней, а при объявлении законопроекта срочным - десяти дней со дня внесения.
- - При отклонении законопроекта Советом Республики обе палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий. Выработанный согласительной комиссией текст законопроекта представляется на одобрение палат.

- По возвращении текста закона, с которым Президент не согласен, Палата представителей должна рассмотреть возражения в течение не более тридцати дней.
- Отдельные возражения Президента по тексту закона рассматриваются обеими палатами в таком же порядке, как и при возвращении на повторное обсуждение закона в целом.

- **Третья стадия - принятие закона.** Законы принимаются путем голосования. Голосование в Палате представителей и Совете Республики осуществляется открыто, лично депутатом (членом Совета Республики) путем подачи голоса "за" ИЛИ "против".
- Обыкновенный закон считается принятым, если за него проголосовало больше половины депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики от их полных составов.

- **Конституционный закон принимается квалифицированным большинством обеих палат. Квалифицированное большинство голосов (не менее двух третей от полного состава палат) необходимо и в случае обсуждения представленных Президентом возражений на возвращенный им закон, с которым он не согласен.**
- Палате представителей в данном случае предстоит принять решение в течение пятидневного срока и направить вместе с возражениями Президента текст принятого закона в Совет Республики, который должен рассмотреть его повторно не позднее двадцати дней.
- Закон считается одобренным, если за него проголосовало не менее двух третей Членов Совета Республики от его полного состава.

- Не менее двух третей от полного состава палат необходимо и при принятии законов об основных направлениях внутренней и внешней политики, а также о военной доктрине страны, поскольку они являются программными.

- Если согласительной комиссией не принят согласованный текст законопроекта, Президент (либо по его поручению Правительство) может потребовать, чтобы Палата представителей приняла окончательное решение. Закон считается принятым Палатой представителей, если за него проголосовало не менее двух третей от ее полного состава.

- **Четвертая стадия - опубликование закона.**
Принятый Палатой представителей и одобренный Советом Республики закон в десятидневный срок представляется Президенту на подпись.
- Если Президент согласен с текстом закона, он его подписывает.
- Если Президент не возвращает закон на протяжении двух недель после того, как он ему представлен, закон считается подписанным.
- Не считается подписанным закон и не вступает в силу, если он не мог быть возвращен в Парламент в связи с окончанием его сессии.

- С преодолением Палатой представителей и Советом Республики возражений Президента повторно рассмотренный закон подписывается им в пятидневный срок.
- Если в течение пяти дней закон не будет подписан, он вступает в силу в этот срок.
- При наличии у Президента возражений, касающихся отдельных положений, закон подписывается и вступает в силу, но за исключением положений, вызвавших возражения.

- Законы, согласно ст. 103 Конституции РБ, подлежат немедленному опубликованию и вступают в силу через десять дней после их опубликования, если в самом законе не указан иной срок.
- Закон не имеет обратной силы, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан.

- В соответствии со ст. 101 Конституции Палата представителей и Совет Республики могут делегировать Президенту Республики Беларусь законодательные полномочия **на издание декретов, имеющих силу закона**. Этот закон должен определять предмет регулирования и срок полномочий Президента на издание декретов.
- Не допускается делегирование полномочий Президенту на издание декретов, предусматривающих изменение и дополнение Конституции, ее толкование; изменение и дополнение программных законов; утверждение республиканского бюджета и отчета о его исполнении; изменение порядка выборов Президента и Парламента; ограничение конституционных прав и свобод граждан. Закон о делегировании законодательных полномочий Президенту не может разрешать ему изменение этого закона, а также предоставлять право принимать нормы, имеющие обратную силу.

- В силу особой необходимости Президент по своей инициативе либо по предложению Правительства может издавать временные декреты, имеющие силу закона.
- Если такие декреты издаются по предложению Правительства, они скрепляются Подписью Премьер-министра.
- Временные декреты должны быть в трехдневный срок представлены для последующего рассмотрения Палате представителей, а затем Совету Республики.
- Они не вступают в силу, если отменены большинством (не менее двух третей) голосов от полного состава каждой из палат.
- Палаты могут регулировать законом отношения, возникшие на основе декретов, которые отменены.

- **Подзаконные правовые акты- акты, изданные в соответствии с законом и ему не противоречащие.**
- Это указы, постановления, распоряжения, приказы, инструкции, решения. Они издаются в соответствии с законом и в развитие закона, не могут ему противоречить.

Систематизация нормативных правовых актов

- Для удобства пользования нормативными актами и их совершенствования осуществляется **систематизация законодательства**, то есть его обработка с целью приведения в единую, согласованную систему.
- Различают несколько видов, способов, форм систематизации.
- В современной правовой практике используются: учет нормативных актов, инкорпорация, консолидация, кодификация, свод законов.

- **Учет нормативных актов** является собой деятельность по сбору, хранению, поддержанию в контрольном состоянии правовой информации.
- Для оперативного нахождения соответствующего нормативно-правового предписания создаются информационно-поисковые системы с ручным поиском либо с применением современной техники.

- **Инкорпорация** представляет собой подготовку и издание различного рода сборников (собраний) нормативных актов без изменения их содержания и непосредственно базируется на учете.
- При этом могут инкорпорироваться все изданные акты - как действующие, так и утратившие силу или только действующие. Осуществляется инкорпорация в хронологическом, тематическом или алфавитном порядке.;

- **Консолидация** - это объединение нескольких нормативно-правовых актов в один укрупненный акт.
- Она осуществляется полномочным правотворческим органом, который устраняет противоречия, повторы, уточняет формулировки норм, содержащихся в ранее изданных актах.
- При этом объединенные акты утрачивают силу и вместо них действует вновь созданный укрупненный, нормативный акт.

- **Кодификация** - это деятельность компетентных правотворческих органов, направленная на упорядочение действующего законодательства путем его коренной переработки и принятия нового нормативно-правового акта (кодекса, устава, положения и др.).
- Кодификационный акт регулирует наиболее существенные отношения и призван обеспечивать их стабильность. Как правило, данный акт значителен по объему, сложен по структуре, подразделяется на части, разделы, главы и состоит из множества статей.

- **Свод законов** - это высшая форма систематизации законодательства, основанная на инкорпорации, консолидации и кодификации. Она осуществляется высшим законодательным органом.
- В свод законов в строго установленном порядке включаются не только законы, но и важнейшие подзаконные акты.
- Содержащиеся в своде законов нормы должны выражать волю и интересы всего народа по правовому упорядочению жизненно важных общественных отношений, нуждающихся в государственной защите.

Правотворчество

- **Правотворчество представляет собой правомерную деятельность по созданию правовых норм и их совершенствованию. Результатом правотворчества является законодательство.**
- **Субъектами правотворчества являются:**
 - народ;
 - полномочные государственные органы;
 - негосударственные организации, наделенные делегированным правоустановлением;
 - физические лица и их объединения, заключающие нормативные договоры, не запрещенные законом.

- **Народ** в лице граждан, обладающих избирательным правом, непосредственно устанавливает, изменяет или отменяет вынесенные на референдум соответствующие правовые нормы. Основным правотворцем являются **государство**, его законодательные, исполнительно-распорядительные и судебные органы, устанавливающие в соответствии с законом нормативные акты, юридические прецеденты и заключающие нормативные договоры.
- Государство может делегировать некоторым общественным формированиям, например **профсоюзам**, **правотворческие полномочия по определенному кругу вопросов**. Правовые нормы могут устанавливать также **граждане**, их объединения в процессе, например, хозяйственной деятельности путем заключения нормативных договоров, не запрещенных законом.

- Совершенствование законодательства в его широком понимании представляет собой процесс, обеспечивающий постоянное соответствие юридических норм реально складывающимся общественным отношениям путем своевременного их установления в строго упорядоченной системе всего законодательства.

- **В ходе совершенствования законодательства важно:**
- учесть все социально значимые объективные и субъективные факторы в плане обеспечения гармоничного сочетания интересов личности, социальных групп, общества в целом;
- воплотить это в юридических принципах, методах и формах урегулирования поведения людей как носителей субъективных юридических прав и обязанностей;
- изложить это четко, ясно, доходчиво, убедительно;
- юридически упорядочить общественные отношения во всех без исключения жизненно важных сферах, нуждающихся в таком правовом обеспечении; ,
- осуществить юридическое упорядочение в регулируемых сферах комплексно, взаимосвязано, системно.

- В условиях правового государства установление правовых норм, их совершенствование зиждется на принципах:
- « конституционного закрепления правотворческой компетенции субъектов правотворчества и устанавливаемых ими форм (источников) права;
- законности;
- демократизма;
- гуманизма;
- профессионализма;
- обзримости законодательства, его официальной систематизации;
- непрерывности правотворчества;
- гибкости и стабильности законодательства;
- соблюдения принципов права;
- совершенствования юридической техники.
- **Результатом правотворческого процесса и является право.**

Правовая система

- В результате правотворческого процесса возникает право, представляющее собой систему, наряду с политической, экономической и другими социальными системами.
- Правовая система в широком смысле - это целостность правотворческих и правореализующих факторов, упорядочивающих общественные отношения.

- **Правовая система познается на трех уровнях:**
- 1) международного права:
- 2) основных правовых систем мира;
- 3) национальных систем права.
- **Система международного права** состоит из международного публичного и международного-частного права.
- Ее особенность в том, что она создается свободным волеизъявлением государств и других участников международно-правовых отношений, выражающемся в договорах, Конвенциях и иных актах, обязательных для тех, кто их заключил или присоединился к ним.

- Наиболее характерными основными правовыми системами мира являются:
-
- романо-германская (континентальная);
-
- англо-американская (система общего права);
-
- мусульманская.

- **Романо-германская правовая система** сформировалась в континентальной Европе на основе рецепции римского права, на базе Свода законов Юстиниана.
- **Система общего права** создавалась судебными прецедентами на основе удовлетворения Исков, которые и стали основным источником права.
- Она состоит из:
- общего права;
- права справедливости, дополняющего и корректирующего общее право;
- статутного, писаного права парламентского происхождения.
- Система общего права действует в Англии, США, Канаде, Австралии и многих других государствах, бывших Британских колониях, охватывая примерно одну треть населения земного шара.

- **Мусульманское право** представляет собой систему норм, основанную на постулатах исламской религии (шариата).
- Источниками мусульманского права являются Коран, сунна, иджма, кияс.
-

- **Национальные правовые системы** - это системы права конкретных государств.
- Особенность национальной правовой системы в том, что она подразделяется на право публичное и частное, на отрасли права, построена на верховенстве закона, иерархии нормативных актов, и их кодификации.

- **Отрасль права** - это система норм, регулирующих однородные общественные отношения.
- **Основным критерием** деления права на отрасли является **предмет правового регулирования**, дополнительным критерием - **метод правовой регламентации**.
- Отрасли права состоят из **институтов**.
- **Институт права** - это часть отрасли права, представляющая собой совокупность норм, регулирующих определенный вид общественных отношений.
- Примерами институтов права являются институт гражданства - в конституционном праве, институт наследования - в гражданском праве, и т.д.

- **Исходным в системе права, является норма права.**
- **Реализация права** - это претворение в жизнь права, осуществление его предписаний в поведении субъектов права.
- **Существует четыре формы реализации права:**
 - использование права;
 - соблюдение;
 - исполнение;
 - применение.

- **Использование** - это такая форма реализации, которая выражается в активных действиях субъекта по осуществлению предоставленных ему прав и свобод.
- **Соблюдение** - пассивная форма реализации права, выражающаяся в воздержании от действий, запрещенных правом, несовершении правонарушений.
- **Исполнение** права проявляется в действиях его субъектов по выполнению юридических обязанностей (защита отечества, уплата налогов).
- **Применение** - особая форма реализаций права, осуществляемая полномочными органами и должностными лицами, направленная на обеспечение адресованных другим субъектам прав и обязанностей (зачисление в число студентов, прошедших по конкурсу и т.п.).

- **Правоприменительный акт - это акт полномочного субъекта права, представляющий собой официальное персонафицированное предписание (решение) относительно реализации юридических прав или обязанностей конкретных лиц по конкретному делу.**
- Акты применения права облакаются в соответствующую, предусмотренную правом, форму (указ президента о награждении кого-то, приказ министра о зачислении на работу, постановление следователя об избрании меры пресечения по отношению к правонарушителю,, приговор или решение суда и т.д.).

- В правоприменительной практике возникают жизненные случаи, требующие их юридического разрешения, но они не предусмотрены законодательством.
- В таких случаях применяется аналогия закона, или аналогия права.
- **Аналогия закона** имеет место тогда, когда в законе есть норма, регулирующая сходный случай. Эта норма и применяется к рассматриваемому схожему жизненному случаю.
- Если же в законодательстве нет сходной нормы, то применяется **аналогия права** (решение жизненного случая на основе права).

Правовые отношения

- **Правовое отношение** - отношение, в котором его участники являются носителями юридических прав и обязанностей.
- Такими участниками могут быть лица, обладающие правоспособностью и дееспособностью, то есть **правосубъектностью**.
- **Правоспособность** - это предусмотренная правом способность иметь субъективные права и юридические обязанности.
- **Дееспособность** - предусмотренная правом способность субъекта своими действиями осуществлять юридические права и обязанности.

- Для возникновения правового отношения необходимо наличие не менее двух субъектов права. Непосредственным основанием правоотношения является юридический факт (юридические факты).
- Юридический факт - это факт, предусмотренный правом, влекущий за собой возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
- Объект правового отношения - то, на что направлены субъективные права и юридические обязанности, реальные блага.
- Объектом могут быть материальные блага (вещи), продукты духовного, интеллектуального творчества (рукописи, книги и т.п.), действия (например, по доставке мебели), личные нематериальные блага (честь, достоинство, тайна переписки и т.п.).

Понятие и общая характеристика социального и правового государства

- Основные черты социального правового государства
- Правовое социальное государство в политической системе общества
- Правовое социальное государство и гражданское общество
- Современное гражданское общество

Основные черты социального правового государства

- Современное государство - это социальное правовое государство, новый, идеальный тип государства.
- Термин "правовое государство" впервые употребил немецкий ученый К. Велькер в 1813 г. В Германии родоначальником учения о правовом государстве считают И. Канта, который определял государство как объединение множества людей, подчиненных правовым законам, а целью государства считал торжество идеи права.

- Еще древнеримский мыслитель Цицерон характеризовал государство как, соединение многих людей, связанных между собой согласием в вопросах права и общностью интересов.
- В современной научной литературе правовое государство определяется неоднозначно, с различными акцентами в его сущностной характеристике. Одни авторы считают доминантным в правовом государстве верховенство закона, другие - государственный суверенитет народа, третьи - основные права человека.

- В конституциях современных государств, в том числе и в Конституции Республики Беларусь, провозглашается правовое государство как государство социальное.
- В самой общей трактовке термин "социальный" означает сосуществование людей в обществе и государстве, подразумевает заботу государства о бедных и слабых и признание прав человека как гарантию неприкосновенности его достоинства. Социальное правовое государство обязано в законодательном плане активно поддерживать такое положение в обществе, при котором исключаются социальные потрясения на почве отстаивания соответствующих интересов, обеспечиваются достойные условия жизни для всех, а также проявляется особая забота о бедных, слабых, больных, инвалидах, пенсионерах, детях. В социальном государстве особое внимание уделяется здравоохранению и образованию, человек признается высшей ценностью.

- **Социальное правовое государство** - это конституционная система правовых и политических институтов, реально обеспечивающих суверенные права народа и международно признанные права человека, баланс интересов всех социальных групп, личности и общества на основе господства права.

- **Принципы становления социального правового государства:**
- конституционное закрепление сущности правового государства, его устоев, основных демократических правовых и политических институтов;
- демократизм формирования системы государственных органов;
- точное разграничение компетенции государственных органов, законодательной, исполнительной, судебной, местной, контрольной, надзорной власти;
- юридизация государственного аппарата;

- формирование независимого суда;
- формирование такой системы адвокатской деятельности, которая обеспечила бы регулярную защиту интересов личности во всех сферах жизни и деятельности, но особенно - в связи с привлечением к юридической ответственности;
- придание прокуратуре правового статуса, позволяющего осуществлять надзор за точным соблюдением законов, защищающих права и законные интересы личности и государства.

- Принципы функционирования социального правового государства:
- • источник законодательства - народ ;(его насущные интересы, правосознание, воля);
- • законодательство должно соответствовать принципам права; верховенство конституционного закона и его прямое действие;
- • своевременность установления правового законодательства;
- • стабильность правового упорядочения;
- • безусловное подчинение правовому закону всех без исключения субъектов права;
- « взаимная ответственность личности и государства;;
- • человеку, гражданину и его инициативным организациям разрешено все, что не запрещено законом;
- • государственным структурам разрешено лишь то, что дозволяется законом, что точно определено их компетенцией;

- презумпция невиновности;
- нет преступления, не указанного в законе;
- нет наказания, не предусмотренного законом;
- неотвратимость ответственности за совершенное правонарушение;
- соответствие предусмотренного законом наказания тяжести совершенного правонарушения;
- недопустимость юридической ответственности за взгляды, если они не нарушают общественный порядок, установленный правовым законом;
- обжалование в суде любых неправомерных действий;
- эффективный контроль и надзор за исполнением правовых законов.

Правовое социальное государство в политической системе общества

- Государство - не единственная политическая организация в обществе. Наряду с ним действуют политические партии и другие формирования, что ведет к образованию политической системы. Функционирование государства неотделимо от политической системы.
- Система (от греческого *systema*) означает целое, составленное из частей. Любая система характеризуется целостностью, разнообразностью ее слагаемых, сложностью элементов, устойчивостью, взаимосвязью и взаимодействием образующих ее составных частей. Политической системе присущи наиболее общие признаки любой системы, специфические стороны социальной системы.

- Социальные системы, в отличие от естественных, менее устойчивы и зависят от субъективного фактора - сознательной деятельности людей. Однако эта деятельность в конечном счете объективно обусловлена. Все это придает социальной системе тенденции объективной необходимости и определяет ее относительную устойчивость.
- Политическая система - одна из социальных систем (наряду с правовой, нравственной, религиозной и др.), это система относительно устойчивых институтов и форм участия в политической деятельности в рамках действующего законодательства. Характер политической системы определяется существующим политическим режимом. В современном обществе политическая система должна соответствовать демократическим устоям, принципам права. Современная политическая система - это предусмотренная конституцией система институтов и форм реального участия в политической деятельности.

- К политической системе относятся государство, политические партии, объединения политической молодежи, товарищеские суды, суды чести в армии, общественные обвинители и общественные защитники, народные дружины, заседатели, собрания граждан, собрания трудовых коллективов, решающие политические вопросы.
- В политической системе различают собственно политические институты, активно воздействующие на формирование и осуществление политики (государство, политические партии, устойчивые политические движения) и несобственно политические объединения, непосредственной целью которых политика не является, но они своей деятельностью косвенно, а иногда и прямо могут влиять на политику (профсоюзы, кооперативные и иные общественные объединения).

- Ключевым звеном в политической системе является государство. Именно оно определяет соответствующий режим и все основные направления политической деятельности в обществе, представляет собой самую массовую организацию. Только оно является силой, способной решать все наиболее важные задачи общества, имеет аппарат для управления людьми, обеспечения их безопасности, материальные ресурсы, денежные средства, кадры и т.д.

Правовое социальное государство и гражданское общество

- Впервые понятие "гражданское общество" появилось в XVII в. в трудах Г. Гроция, Т. Гоббса, Д. Локка и развивалось в XVIII в. Ш.-Л. Монтескье, В. Гумбольдтом и другими исследователями.
- В XVII в. принципиального различия между государством и гражданским обществом не проводилось, но они уже и не отождествлялись. Будучи сторонниками договорного происхождения государства, эти мыслители исходили из того, что гражданское общество представляет собой государство, основанное на общественном договоре.

- В XVIII в. В. Гумбольдт отмечает три различия между гражданским обществом: и государством:
 - 1) система национальных, общественных учреждений формируется "снизу";
 - 2) "естественное и общее право" в гражданском обществе и позитивное, издаваемое государством;
 - 3) "человек" в гражданском обществе и гражданин - в государстве.
- Более четко разграничил гражданское общество и государство Г. Гегель, согласно взглядам которого гражданское общество представляет собой частную сферу экономической жизни и деятельности людей, общающихся через систему потребностей и разделения труда, правосудие и внешний порядок (полицию и корпорации), а государство - область публичной власти.
- По Гегелю государственное вмешательство допустимо при двух условиях:
 - 1) с целью устранения несправедливостей и неравенства внутри гражданского общества;
 - 2) Для защиты и осуществления всеобщего интереса.

- Согласно Й. Канту, гражданское правовое состояние основывается на свободе каждого члена общества как человека, равенстве его с каждым другим как подданным, самостоятельности каждого члена общества как гражданина.
- В XIX в. К. Маркс природу гражданского общества и его отношения с государством характеризовал так: "...форма общения на всех существующих до сих пор исторических ступенях, обуславливаемая производительными силами и в свою очередь обуславливающая их, есть гражданское общество..."

- Гражданское общество обнимает все материальное общение индивидов в рамках определенной ступени развития производительных сил. Оно обнимает всю торговую, и промышленную жизнь данной ступени и поэтому выходит за пределы государства и нации, хотя, с другой стороны, оно опять-таки должно выступать в виде национальности и строиться внутри в виде государства". Гражданское общество он рассматривал как экономический базис, обуславливающий государство

- В современной научной литературе гражданское общество определяется неоднозначно. Некоторые ученые считают, что понятие "гражданское общество" включает всю совокупность общественных отношений вне рамок политической структуры государства: экономических, национальных, религиозных, духовно-нравственных, семейных, культурных и т.д.
- В учебной литературе гражданское общество характеризуется как "общество равноправных людей, свободно проявляющих свою личность, творческую инициативу, общество равных возможностей, освобожденное от лишних запретов и дотошной административной регламентации".

Современное гражданское общество

- Современное гражданское общество - это общество, в котором равноправные индивиды и образуемые ими объединения в соответствии с их волеизъявлением на основе права реализуют свои интересы.

- Свободная воля реально возможна только у частного собственника. Личность без частной собственности - это голая абстракция, как справедливо заметил Г. Гегель. Теоретически преимущество частной собственности перед общественной обосновал еще Аристотель в споре с Платоном, отстаивавшим общую собственность для правителей и воинов.

- Структурными элементами гражданского общества являются: собственность, свободный труд, предпринимательство, общественные объединения семья, образование, наука, культура, воспитание, свободные средства массовой информации.
- И. Кант считал, что "величайшая проблема для человеческого рода, разрешить которую его вынуждает природа, - достижение всеобщего правового гражданского общества"*.

- Гражданское общество - важнейшая предпосылка формирования социального правового государства. Государство обуславливается гражданским обществом. По отношению к гражданскому обществу государство должно издавать правовые законы, предусматривающие экономический и политический плюрализм, паритетность форм собственности, многопартийность, равноправие субъектов права, международно признанные права человека, их гарантии, выполнять социальные программы, осуществлять должную защиту всего того, что относится к обеспечению благосостояния граждан, их достойного уровня жизни.

Основы гражданского права

Вопросы

- **Понятие, предмет и метод гражданского права**
- **Субъекты, объекты и содержание гражданско-правовых отношений**
- **Защита чести, достоинства и деловой репутации физических и юридических лиц**
- **Сделки**
- **Основные виды договоров в гражданском обороте**

Понятие, предмет и метод гражданского права

- **Гражданское право** — это совокупность правовых норм, регулирующих на началах равенства сторон товарно-денежные и иные имущественные отношения, связанные с имущественными личные неимущественные отношения и личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.

- **Предмет гражданского права составляют:**
- товарно-денежные и иные имущественные отношения;
- связанные с имущественными личные неимущественные отношения;
- личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.
- **Товарно-денежные и иные имущественные отношения** — это отношения между субъектами (граждане и юридические лица) по приобретению, пользованию, перемещению материальных благ от одних к другим.
- Преобладающую часть **отношений, регулируемых гражданским правом, составляют товарно-денежные** отношения, возникающие на основании договоров купли-продажи, поставки товаров, контрактации, энергоснабжения, продажи недвижимости, продажи предприятия.

- Вместе с тем гражданское право регулирует многие **имущественные отношения**, которые не выражают непосредственного обмена товаров на деньги, в частности, отношения собственности, ряд безвозмездных отношений (дарение, поручение, действия в чужом интересе без поручения, доверительное управление имуществом, наследование).

- Гражданское право регулирует **связанные с имущественными личными неимущественные отношения**, такие, как отношения собственности на результаты интеллектуальной деятельности.
- **К объектам интеллектуальной собственности относятся:**
- 1) результаты интеллектуальной деятельности; произведения науки, литературы и искусства; исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания; изобретения, полезные модели, промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау);
- 2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг: фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; географические указания;
- 3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Беларусь и иными законодательными актами.

- **Гражданское право** регулирует личные неимущественные, не связанные с имущественными отношения.
- **К ним относятся отношения**, связанные с защитой чести и достоинства граждан и организаций, их деловой репутации, с охраной интересов гражданина, прав организации на фирменное наименование, на свой товарный знак и т.д. Эти качества неотделимы от гражданина, организации и измерить их какими-либо денежными суммами невозможно. Вместе с тем гражданское законодательство допускает возмещение морального вреда при нарушении указанных прав, т.е. личные неимущественные отношения хотя и не связаны с имущественными, однако при их нарушении могут повлечь за собой невыгодные последствия для нарушителя.

- **Под методом правового регулирования** понимается совокупность способов, средств, приемов, применяемых государством для регулирования общественных отношений определённого вида
- **Гражданско-правовой метод регулирования отношений имеет специфические признаки:**
- а) общее правовое положение участников гражданских правоотношений характеризуется их юридическим равенством;
- б) участникам гражданско-правовых отношений во многих случаях предоставляется возможность выбора между несколькими вариантами поведения в пределах, установленных законом;

- в) для гражданско-правовых отношений характерно применение таких способов защиты, как признание; восстановление положения, существовавшего до нарушения права; взыскание с лица, нарушившего право, причиненных убытков; признание сделок недействительными;
- г) гражданские права защищаются, как правило, в исковом порядке судом.

Субъекты, объекты и содержание гражданско-правовых отношений

- **Гражданское правоотношение**
представляет собой юридическую связь между участниками урегулированного гражданским правом имущественного или личного неимущественного отношения, выражающуюся в наличии у них взаимных субъективных прав и обязанностей (либо только права и соответствующей ему обязанности).

- **Гражданское правоотношение состоит из трех необходимых взаимосвязанных элементов:**
- 1) субъекта;
- 2) объекта;
- 3) содержания (права и обязанности).

- **Субъектами** гражданских правоотношений (их участниками) **могут быть**:
- физические лица;
- организации, являющиеся юридическими лицами;
- государство (Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы).
- **К физическим лицам** относятся граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства.

- **Юридическим лицом** признается организация, которая **имеет** в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении **обособленное имущество**, **несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам**, может **от своего имени приобретать и осуществлять** имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, **быть истцом и ответчиком в суде**, прошедшая в установленном порядке **государственную регистрацию** в качестве юридического лица либо признанная таковым законодательным актом.

- **Юридическими лицами** могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или) распределяющие полученную прибыль между участниками (**коммерческие организации**) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (**некоммерческие организации**).

- Юридические лица, являющиеся **коммерческими организациями**, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, унитарных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и иных формах, предусмотренных ГК.
- Юридические лица, являющиеся **некоммерческими организациями**, могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законодательными актами.

- **Некоммерческие организации** могут создаваться для достижения социальных, природоохранных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и юридических лиц, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи в соответствии с законодательством, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.
- **Коммерческие организации** могут создаваться для удовлетворения материальных (имущественных) потребностей граждан либо граждан и юридических лиц в случаях, предусмотренных ГК и другими законодательными актами.

- **Допускается создание объединений** коммерческих организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, а также объединений коммерческих и (или) некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов, объединений коммерческих, некоммерческих организаций и (или) индивидуальных предпринимателей в форме государственных объединений.
- **Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы** участвуют в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных с иными участниками этих отношений — физическими и юридическими лицами.

- **Объектом гражданского правоотношения** является то, на что направлены субъективное право и соответствующая ему обязанность с целью удовлетворения интереса управомоченного лица,
- **К объектам гражданских прав относятся;** вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемая информация; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

- **Объекты гражданских прав** могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.

- **Виды объектов гражданских прав**, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), должны быть указаны в законе.
- **Виды объектов гражданских прав**, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (объекты ограничено оборотоспособные), определяются в порядке, установленном законодательными актами.
- **Земля и другие природные ресурсы** могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законодательством об охране и использовании земель и иным законодательством об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

- **Под содержанием гражданского правоотношения понимают составляющие его права и обязанности субъектов.**
- **Право участника гражданского правоотношения, называемое субъективным гражданским правом, — это предоставленная ему законом возможность определенного поведения, а также возможность требовать соответствующего поведения от другого лица (или других лиц) с использованием в необходимых случаях мер государственного принуждения.**
- **Субъективное право неразрывно связано с соответствующей ему обязанностью. Так, для осуществления покупки товара в розничной торговле праву покупателя соответствует обязанность продавца передать покупателю товар (ст. 462 ГК).**
- **Обязанность может выражаться либо в совершении определённого действия, либо в воздержании от него.**

- **Обязанность, соответствующая субъективному праву, — это необходимость (или долженствование) определенного подведения, обеспеченная применением мер государственного принуждения в случае уклонения от такого поведения.**
- **Субъективное гражданское право и соответствующая ему обязанность возникают одновременно.** Содержание правоотношения может в дальнейшем изменяться, осложняться, у его участников могут появляться новые права и обязанности. **Например,** у покупателя товара ненадлежащего качества появляется право обменять купленный товар на аналогичный качественный или получить уплаченную за него денежную сумму (ст. 472 ГК).
- Нормами гражданского права определяется содержание субъективных гражданских прав, которые могут принадлежать государству, государственным и иным организациям, а также гражданам; устанавливается порядок их приобретения и осуществления; предусматриваются способы защиты принудительной силой государства.

Защита чести, достоинства и деловой репутации физических и юридических лиц

- **Важной гарантией обеспечения прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь, является судебная защита их чести, достоинства и деловой репутации.**
- **Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу акта законодательства, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.**

- Нематериальные блага защищаются в соответствии с гражданским законодательством в случаях и порядке, предусмотренных этим законодательством, а также в тех случаях и пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (статья 11 ГК) вытекает из существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения.
- **Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, гражданин вправе требовать от нарушителя денежную компенсацию указанного вреда.**

- **При определении размеров компенсации морального вреда** суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.
- **Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений**, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
- По требованию заинтересованных лиц **допускается защита чести и достоинства гражданина** и после его смерти.
- Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации.

- Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.
- Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.
- Гражданин, в отношении которого средствами массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие его права или охраняемые законодательством интересы, **имеет право на опубликование своего ответа в тех же средствах массовой информации.**
- Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с **опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением.**

- Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию **гражданина**, невозможно, гражданин, в отношении которого такие сведения распространены, **вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности.**
- Правила статьи **153 ГК** о защите деловой репутации гражданина соответственно **применяются к защите деловой репутации юридического лица, кроме возмещения морального вреда.**

- **Под деловой репутацией гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, понимается приобретаемая гражданином общественная оценка его деловых и профессиональных качеств при выполнении им трудовых, служебных и общественных обязанностей.**
- **Под деловой репутацией юридического лица и индивидуального предпринимателя понимается оценка их хозяйственной (экономической) деятельности как участников хозяйственных (экономических) правоотношений другими участниками имущественного оборота и гражданами, таковыми не являющимися.**

- Под распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица, следует понимать опубликование таких сведений в печати, сообщение по радио, телевидению, с использованием других средств массовой информации или технических средств (световых табло, системы «Интернет» и т.п.), изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, в листовках, обращениях в адрес должностных лиц, демонстрацию (вывешивание) в публичных местах плакатов, лозунгов, а также сообщение в иной, в том числе устной форме хотя бы одному лицу.

- **Порочащими являются такие не соответствующие действительности сведения, которые умаляют честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица в общественном мнении или мнении отдельных граждан, юридических лиц с точки зрения соблюдения законов, норм морали, обычаев (например, сведения о нечестности, невыполнении профессионального долга, недостойном поведении в трудовом коллективе, семье, сведения, порочащие производственно-хозяйственную и общественную деятельность, и т.д. (Честь — положительная оценка гражданина. Достоинство — самооценка личности).**
- **Сведения, порочащие гражданина или юридическое лицо, признаются не соответствующими действительности, если с достоверностью не установлено иное (презумпция добропорядочности).**

- В то же время не могут признаваться обоснованными требования об опровержении сведений, содержащих соответствующую действительности критику недостатков в работе, поведения в общественном месте, коллективе, быту.
- В порядке статьи 153 ГК не могут рассматриваться требования об опровержении сведений, содержащихся в судебных решениях и приговорах, постановлениях следственных и административных органов, решениях органов местного управления и самоуправления, аттестационных комиссий, постановлениях о наложении на гражданина дисциплинарного взыскания и в других официальных документах, для обжалования которых законом предусмотрен иной порядок. Не могут рассматриваться в порядке статьи 153 ГК научные споры, то есть требования об опровержении сведений научного характера.

- Вместе с тем требования об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию работника, которые содержатся в представленных аттестационной комиссии материалах (характеристиках, протоколах и других документах), могут быть рассмотрены в порядке статьи 153 ГК.
- По искам об опровержении порочащих сведений, изложенных в характеристиках и иных официальных документах, ответчиками признаются лица, их подписавшие, и юридическое лицо, от имени которого выдана характеристика.
- **Исковые требования об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, могут быть заявлены лицом, сведения о котором распространены, а также родственниками этого лица, если такие сведения прямо или косвенно порочат их честь, достоинство или деловую репутацию.** Защита чести, достоинства или деловой репутации гражданина допускается и после его смерти по требованию заинтересованных лиц (членов его семьи, родственников и др.).

- Если порочащие сведения распространены в отношении несовершеннолетнего либо лица, признанного в установленном порядке недееспособным, иск о защите их чести и достоинства вправе предъявить законные представители (родители, усыновители или попечители).
- **В случае распространения сведений, порочащих деловую репутацию юридического лица, иск вправе предъявить орган такого юридического лица.**
- Если иск содержит требование об опровержении сведений, распространенных в печати, других средствах массовой информации (по радио, телевидению и т.п.), то **в качестве ответчиков привлекаются автор и соответствующий орган массовой информации** (редакция, информационное агентство, другой орган, осуществляющий выпуск информации). В случае, если редакция средства массовой информации не является юридическим лицом, к участию в деле в качестве ответчика должен быть привлечён учредитель данного средства массовой информации.

- При опубликовании или ином распространении сведений без обозначения имени автора орган средства массовой информации в соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона Республики Беларусь «О печати и других средствах массовой информации» по требованию суда обязан назвать источник информации и имя лица, предоставившего сведения, об опровержении которых заявлен иск.
- Если автор использовал в публикации сведения, полученные из официального источника, суд должен обсудить вопрос о привлечении к участию в деле в качестве ответчика юридическое или должностное лицо, которое предоставило эти сведения. Если опубликованы сведения без обозначения имени автора (например, в редакционной статье), ответчиком по делу является соответствующий орган массовой информации.
- Если установить лицо, распространившее сведения, невозможно, граждане вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта несоответствия действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию.

- **Обязанность доказывать, что распространенные сведения соответствуют действительности, возлагается на ответчика. Истец должен доказать лишь сам факт распространения порочащих его сведений лицом, к которому предъявлен иск. При этом он вправе представить доказательства несоответствия действительности сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию.**
- В случае, когда вместе с требованием о защите чести, достоинства или деловой репутации истцом заявлено требование о возмещении материального вреда (убытков), причиненного распространением порочащих сведений, суд разрешает эти требования в соответствии с общими основаниями ответственности за причинение вреда.
- Возмещение вреда производится виновными юридическими лицами, а также гражданами.
- **Согласно п. 5 ст. 153 ГК гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с требованием об опровержении таких сведений требовать возмещения морального вреда.**

- **Юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, порочащие деловую репутацию, не вправе требовать возмещения морального вреда.**
- **При определении размера компенсации морального вреда** учитывается характер причиненных истцу нравственных страданий, которые оцениваются судом с учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда и индивидуальных особенностей истца. **При определении размера компенсации морального вреда, причиненного гражданином, суд, согласно п. 3 ст. 952 п. 1 ст. 968 ГК, может учесть его имущественное положение, за исключением случаев, когда такой вред причинен действиями, совершёнными умышленно.**
- **Во всех случаях при определении размера компенсации морального вреда суды, согласно п. 2 ст. 970 ГК, должны учитывать требования разумности и справедливости.**

- Требование о компенсации морального вреда может быть заявлено как совместно с требованием о защите чести, достоинства или деловой репутации, в том числе и в ходе рассмотрения дела в судебном заседании, так и самостоятельно (в частности, после опровержения сведений средством массовой информации добровольно).
- Исходя из положений п. 7 ст. 153 ГК **на требования** об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица, а также требование гражданина о компенсации морального вреда **срок исковой давности не распространяется.**

Сделки

- **Сделками** признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских права и обязанностей.
- Из определения понятия сделки прежде всего явствует, что **последствием совершения сделки является установление, изменение или прекращение гражданско-правового отношения.**

- **Сделка — это правомерное действие субъекта гражданского права: гражданина, юридического лица, государства.**
- **Сделка — действие волевое, т.е. направленное на достижение сознательно поставленной цели.**
- **Сделка представляет собой единство субъективного элемента - воли и объективного элемента — изъявления воли.**
- **Юридические последствия связывают, как правило, с волеизъявлением, благодаря чему достигается необходимая устойчивость сделок.**

- По числу сторон сделки подразделяются на односторонние, двусторонние и многосторонние.
- Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законодательством или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли (действия) одной стороны,
- Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли (действий) двух сторон **(двухсторонняя сделка)** либо трех или более сторон **(многосторонняя сделка)**.

- **Способ выражения воли при совершении сделки, а в соответствующих случаях и способ ее официального засвидетельствования, называется формой сделки.**
- **Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).**

- **Сделка**, для которой законодательными актами не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно.
- Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.
- **Сделка**, которая может быть совершена устно, считается совершённой и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.
- **Молчание** признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон.

- **Письменная форма сделки бывает простой и нотариальной**
- **Сделка в простой письменной форме** должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами.
- **Если гражданин** вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе документ, выражающий содержание сделки, может подписать другой гражданин.
- **Подпись того**, кто подписывает документ, выражающий содержание сделки, должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать документ, выражающий содержание сделки, собственноручно.

- Подпись того, кто подписывает документ, выражающий содержание сделки, не требующей нотариальной формы удостоверения, или того, кто подписывает доверенность на ее совершение, может быть удостоверена также организацией, где работает или учится гражданин, который не может собственноручно подписаться, организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, по месту его жительства или организацией здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в которой он находится на излечении.

- **В простой письменной форме должны совершаться сделки (за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения):**
 - 1) юридических лиц между собой и с гражданами;
 - 2) граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законодательством размер базовой величины, если иное не предусмотрено законодательством.
- **Несоблюдение простой письменной формы сделки** лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства, не являющиеся свидетельскими показаниями.
- **В случаях, прямо указанных законодательными актами или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.**
- **Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки.**

- **Нотариальное удостоверение сделок** осуществляется путем совершения на документе, соответствующем требованиям статьи 161 ГК, удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.
- **Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях:**
 - 1) указанных в законодательных актах;
 - 2) предусмотренных соглашением сторон, даже если по законодательству для сделок данного вида эта форма не требовалась,
- **Сделки с недвижимым имуществом** подлежат также государственной регистрации в порядке, предусмотренном ГК и законодательством о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
- **Несоблюдение нотариальной формы или требования о государственной регистрации сделки** влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.

- Если одна из сторон полностью или частично выполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется.
- Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.
- В случаях, которые указаны выше, сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки.

- Сделка, совершённая одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, законодательстве либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного управления и самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.
- Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами, удостоверенное в предусмотренном настоящей статьей порядке. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу.

- Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
- Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, выплат гражданам в банках или небанковских кредитно — финансовых организациях и на получение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, на совершение иных действий, не требующих нотариальной формы удостоверения, может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, по месту его жительства.

- Доверенности на получение гражданами выплат в банках или небанковских кредитно-финансовых организациях, а также на распоряжение денежными средствами граждан, находящимися на их банковских счетах или размещенными в их банковские вклады (депозиты), могут быть удостоверены также банком или небанковской кредитно-финансовой организацией, в которых открыт банковский счет или размещен банковский вклад (депозит).

- Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, скрепленной печатью этой организации. Руководитель юридического лица в пределах своей компетенции действует от его имени без доверенности.
- Доверенность от имени юридического лица, основанного на собственности Республики Беларусь или собственности административно — территориальной единицы, на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации.

- Доверенность вступает в силу со дня ее совершения либо удостоверения, когда оно требуется, если более поздний срок вступления в силу не предусмотрен доверенностью.
- Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок действия в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
- Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указания о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.

- **Сделки являются действительными:**
- 1) если их содержание не противоречит требованиям нормативных правовых актов;
- 2) если участники их дееспособны;
- 3) если волеизъявление совершено не для вида, а с намерением породить юридические последствия;
- 4) если воля сторон выражена в форме, которую нормативный правовой акт признает единственно возможной для данной сделки.
- Несоблюдение хотя бы одного из этих требований влечет за собой признание сделки недействительной.

- Сделка является недействительной по основаниям, установленным ГК либо иными законодательными актами, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
- Недействительная сделка не влечет юридических последствий, и недействительна с момента ее совершения.

- **При недействительности сделки** каждая из сторон обязана возвратить другой всё полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге), — возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены ГК либо иными законодательными актами.

- **Сделка, совершение которой запрещено законодательством, ничтожна.**
- При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами — в доход Республики Беларусь взыскивается всё полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой взыскивается в доход Республики Беларусь всё полученное ею и всё причитающееся с неё первой стороне (в возмещение полученного).
- При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки всё полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскания — в доход Республики Беларусь.

- **Законодательством предусмотрена ничтожность мнимой сделки**, под которой понимается сделка, совершённая лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей юридические последствия (например, мнимый раздел имущества между супругами; мнимая продажа имущества с намерением скрыть его от описи) **и притворной сделки**, под которой понимается сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку (например, договор дарения автомашины или выдачи доверенности на управление ею, прикрывающие куплю-продажу, мену автомашины).
- **Сделка, совершённая гражданином, признанным судом недееспособным вследствие психического расстройства, ничтожна.**

- В интересах гражданина, **признанного недееспособным** вследствие психического расстройства, совершённая им сделка может быть по требованию его опекуна признана **судом действительной**, если она совершена к выгоде этого гражданина.
- **Сделка, совершённая несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), ничтожна.**
- В интересах малолетнего совершённая им сделка может быть по требованию родителей, усыновителей или опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде малолетнего,
- Эти правила не распространяются на мелкие бытовые и другие сделки, которые они вправе совершать самостоятельно в соответствии со статьей 27 ГК.

- Если сделка является ничтожной, каждая из сторон обязана возвратить другой всё полученное в натуре, а при невозможности - возместить его стоимость в деньгах.
- Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне (недееспособному, малолетнему) понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны.

- Могут признаваться недействительными сделки, если юридическое лицо при совершении сделки вышло за пределы своей правоспособности, если гражданин при совершении сделки был не способен понимать значение своих действий и руководить ими, если сделка, совершена гражданином, ограниченным судом в дееспособности, если сделка совершена под влиянием заблуждения, под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или вследствие стечения тяжелых обстоятельств.

- Хотя общий срок исковой давности устанавливается в 3 года (ст. 197 ГК), иск об установлении факта ничтожности сделки и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение десяти лет со дня, когда началось ее исполнение.
- Иск о признании оспоримой сделки недействительной или о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение трех лет со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (п.1 ст.180 ГК), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

Основные виды договоров в гражданском обороте

- **Договором**, согласно ч. 1 ст. 390 ГК, признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
- К договорам применяются правила о двусторонних и многосторонних сделках.
- К **обязательствам, возникшим из договора**, применяются общие правила об обязательствах, если иное не предусмотрено правилами об отдельных видах договоров.
- К **договорам, заключаемым более чем двумя сторонами**, общие положения о договоре применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких договоров.

- **Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.**
- **Принуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законодательством или добровольно принятым обязательством.**
- **Условия договора определяются по усмотрению сторон в порядке и пределах, предусмотренных законодательством.**
- **Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством.**

- **Содержанием договора признается совокупность его условий.**
- **К существенным условиям (пунктам) всегда относится предмет договора, а в ряде случаев цена, сроки и другие.**
- **Под предметом договора понимается имущество, которое, например, должно быть передано должником кредитору, или действия, которые обязан совершить должник. Предметом договора могут быть результаты интеллектуального труда, например, по авторским договорам.**

- Если условие о предмете — неотъемлемый элемент любого договора, то цена и срок присущи не всем соглашениям, например, в договоре дарения цена может не предусматриваться, в договоре имущественного найма может быть не предусмотрен срок, т.е. срок в таких случаях неопределенный.

- **Договор**, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является **возмездным**.
- **Безвозмездным признается договор**, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.
- **Договор предполагается возмездным**, если из законодательства, содержания или существа договора не вытекает иное.

- **Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.**
- **Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникающим до заключения договора.**
- **Законодательством или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.**
- **Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательств.**
- **Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.**

- В главе 28 ГК (ст. 402-419) «**Заключение договора**» рассматриваются основные положения заключения договора, момент заключения и форму договора, преддоговорные споры, заключение договора на торгах и т.д.
- В главе 29 ГК (ст. 420-423) «**Изменение и расторжение договора**» — основания, порядок и последствия изменения и расторжения договора.

- **В разделе 4. «Отдельные виды обязательств», в главе 30, в параграфе 1 подробно излагаются общие положения о купле-продаже: договор купли-продажи, условия договора о товаре; обязанности продавца по передаче товара; срок исполнения обязанности передать товар; момент исполнения обязанности продавца передать товар; переход риска случайной гибели товара; обязанность продавца передать товар свободным от прав третьим лицам; ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя; обязанности покупателя и продавца в случае предъявления иска об изъятии товара; последствия отказа продавца передать товар; количество, ассортимент товара; гарантия качества и др.**

- В параграфе 2 «Розничная купля-продажа» изложены все положения, касающиеся договора розничной купли-продажи,
- В параграфе 3 «Поставка товаров» — положения договора поставки,
- В параграфе 4 «Поставка товаров для государственных нужд» — особенности договоров этого вида поставки.

- **В параграфе 5 «Контрактация»** — особенности договора контрактации.
- По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведённую) им сельскохозяйственную продукцию лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи (заготовителю).
- **В параграфе 6 «Энергоснабжение»** — особенности договора энергоснабжения.

- По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество.
- Правила параграфа 7 применяются к продаже предприятий.
- В параграфе 8 «Продажа предприятия» — особенности продажи предприятий.
- По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам.
- В главе 31 «Мена» рассматриваются положения договора мены.
- По договору мены каждая сторона обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на другой.

- **В главе 32 «Дарение»** — особенности договора дарения,
- **По договору дарения** одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное право (требование) к себе или третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

- В главе 33 «Рента и пожизненное содержание с иждивением» — особенности этого вида договоров (общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением; постоянная рента; пожизненная рента; пожизненное содержание с иждивением).
- По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передаёт другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме.

- **В главе 34 «Аренда» — особенности договора аренды (общие положения об аренде, особенности договора проката; аренда транспортных средств; аренда зданий и сооружений; аренда предприятий; финансовая аренда).**
- **По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.**

- **В главе 35 «Наем жилого помещения»** указывается, что отношения, вытекающие из договора найма жилого помещения, регулируются Жилищным кодексом Республики Беларусь.
- **В главе 36 «Безвозмездное пользование» — особенности договора безвозмездного пользования.**
- По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последний обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.

- **В главе 37 «Подряд»** — особенности договора подряда (общие положения о подряде; бытовой подряд; строительный подряд; подряд на выполнение проектных и изыскательских работ; подрядные работы для государственных нужд).
- **По договору подряда одна сторона (подрядчик)** обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы).

- **В главе 38 «Выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ» — особенности заключения договоров на эти работы.**
- **В главах 39-54 рассматриваются особенности заключения таких договоров, как «Возмездное оказание услуг», «Перевозка», «Транспортная экспедиция», «Заем и кредит», «Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)», «Банковский вклад», «Банковский счет», «Расчеты», «Хранение», «Страхование», «Поручение», «Действия в чужом интересе без поручения», «Комиссия», «Доверительное управление имуществом», «Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг)», «Простое товарищество».**

«Промышленно-торговое право», 2016, N 12

-
- **ДОГОВОР РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:**
- **ЧТО ПОЛУЧИТ ЗАКАЗЧИК?**
-
-
- Нередко организации предпочитают не покупать готовое программное обеспечение (ПО), а заказать его разработку с учетом своих требований.
- Организации-разработчики, как правило, предлагают заключить договор на разработку ПО. Но достаточно ли этого, чтобы заказчик был вправе пользоваться разработанным продуктом?
-

Вопросы

- **Понятие представительства и его виды**
- **Доверенность**
- **Сроки в гражданском праве**

Понятие представительства и его виды

- **Под представительством** *понимается совершение одним лицом (представителем) в силу имеющегося у него полномочия сделок и иных юридических действий от имени и в интересах другой стороны (представляемого), которые непосредственно создают, изменяют и прекращают гражданские права и обязанности представляемого (п.1 ст.183 ГК).*

- Представительству как гражданскому правоотношению *присущи следующие особенности:*
- **представительство** - это институт гражданского права, который образуют нормы, регулирующие отношения, возникающие между такими особыми субъектами, как представляемый и представитель;
- **в силу представительства** представитель обязан совершать сделки и иные юридические действия.

- **представитель совершает сделки с третьими лицами от имени представляемого, в связи с чем правовые отношения устанавливаются между представляемым и третьим лицом, то есть уполномоченным и обязанным по таким сделкам является представляемый, а не представитель.**

- **Представляемым**, может быть любой гражданин (как дееспособный, так и недееспособный), а также юридическое лицо.
- **Представителем** может быть только дееспособный гражданин, поскольку совершение представителем сделок и иных юридических действий предполагает осознанное волеизъявление.

- Согласно ст. 184 ГК, только юридические действия, совершенные представителем в пределах полномочий, имеют юридическую силу для представляемого.
- В связи с этим является важным вопрос об **определении полномочия как юридической категории**, так как сущность представительства как правового института понять без раскрытия, понятия полномочия невозможно.

- *Полномочие* - это субъективное право представителя совершать сделки и иные юридические действия от имени представляемого и для него.
- Как и любое другое субъективное право, полномочие - это мера дозволенного поведения управомоченного лица, то есть представителя.
- Объем полномочий представителя определяется представляемым либо законом.

- В соответствии с п.1 ст. 183 ГК полномочие может основываться на доверенности, законодательстве либо акте уполномоченного на то государственного органа.
- Исходя из оснований возникновения полномочия различают **добровольное** и **обязательное представительство.**

- **Представительство, основанное на доверенности, называется добровольным. Называют его также договорным.**
- **Основано оно на воле как представляемого, так и представителя, выраженной в выданной доверенности, заключенном договоре.**
- **При добровольном представительстве круг действий представителя, образующих его полномочия, определяется волей представляемого.**

- Представительство, имеющее своим основанием законодательство либо акт уполномоченного на то государственного органа, называется **обязательным**. Характерной чертой обязательного представительства является то, что возникает оно независимо от воли представляемого.
- Полномочия представителя при обязательном представительстве, называемом еще законным, определены законодательством.
- Так, законными представителями несовершеннолетних в возрасте до 14 лет являются их родители, усыновители или опекуны, а граждан, признанных недееспособными, - их опекуны (п.1 ст.27; п.2 ст.29 ГК).

- Особая разновидность добровольного представительства предусмотрена ст. 185 ГК.
- ***Называется оно коммерческим и основанием его является договор, заключаемый предпринимателем (представляемым) с коммерческим представителем.***

- **Договор** заключается в простой письменной форме и в нем должны содержаться четкие указания на полномочия коммерческого представителя.
-
- Если же договор не содержит такие указания, то кроме договора основанием коммерческого представительства является выданная представляемым **доверенность**.
- Именно в ней и определяется в этом случае объем полномочий **коммерческого представителя**.

- Коммерческим представителем является лицо, которое представляет от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности (п.1 ст.185 ГК).
- Но подобное представительство будет носить характер коммерческого лишь в том случае, когда такое лицо занимается указанной деятельностью постоянно и самостоятельно, то есть его деятельность является одной из форм предпринимательства.

Доверенность

- **Доверенность** – это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами, удостоверяемое в порядке, предусмотренном указанной статьей (п. 1 ст. 186 ГК).
- Доверенность является **односторонней сделкой**, то есть вы ней выражена лишь воля представляемого, в соответствии с которой и определяются полномочия представителя.

- Различают **доверенность разовую, специальную и общую (генеральную).**
- **Разовая доверенность** выдается на совершение сделки или иного юридического действия, которые носят конкретный разовый характер, например на получение денег по данному почтовому переводу, на продажу жилого дома, принадлежащего указанному в ней гражданину, и т.п.
- **Специальная доверенность** выдается на совершение нескольких однородных действий в течение определенного периода времени, например на получение стипендии в январе - марте такого-то года.

- *Доверенности на совершение нескольких различных действий* называется **общей (генеральной)**.
- Например, в отношениях с третьими лицами полномочие товарища совершать сделки от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными товарищами (п.2 ст.914 ГК). Такая доверенность является общей (генеральной).

- Доверенность должна совершаться в **письменной форме:** в простой письменной, или в нотариально удостоверенной.
- Вне письменной формы она существовать не может.

- Должна быть **нотариально удостоверена доверенность**:
- выданная на совершение сделок, требующих нотариальной формы, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами (п.2 ст. 186 ГК);
- выданная на совершение действий за границей (п.2 ст.187 ГК);
- выдаваемая в порядке передоверия, за исключением случаев, предусмотренных п.4 ст. 186 ГК (п.2 ст.188 ГК);
- доверенность на владение, пользование, и распоряжение транспортным средством, выдаваемая физическим лицом - собственником данного транспортного средства

- **Приравняются к нотариально удостоверенным доверенности:**
- военнослужащих и других лиц, которые находятся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, если они удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом;
- военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других совершающих нотариальные действия органов, удостоверенные командиром (начальником) этой части, соединения, учреждения или заведения;

- лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником места лишения свободы;
- совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения (п. 3 ст.186 ГК).

- Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, выплат гражданам в банках и на получение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, на совершение иных действий, **не требующих нотариальной формы удостоверения**, может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении (п.4 ст. 186 ГК).

- Согласно п. 5 ст. 186 ГК **доверенность от имени юридического лица** выдается за подписью его руководителя, но вместо руководителя ее вправе подписать и иное лицо, если оно уполномочено на это учредительными документами юридического лица. Такая доверенность должна быть скреплена печатью этой организации.
- **Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной собственности или собственности административно-территориальной единицы, предусматривающая получение или выдачу денег и других имущественных ценностей, кроме руководителя** подписывается также главным (старшим) бухгалтером этой организации.

Действие доверенности в силу прямого указания ГК (п.1 ст.187) ограничено тремя годами. Это максимальный срок ее действия.

Конкретный же срок указывается в самой доверенности.

Если он в ней не указан, доверенность сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения.

Доверенность обязательно должна содержать указание на **дату ее совершения**, так как именно от нее и отсчитывается срок ее действия. **Доверенность ничтожна, если в ней не указана дата ее совершения**, так как срок действия такой доверенности установить невозможно.

- В соответствии с п.2 ст.187 ГК удостоверяемая нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указания о сроке ее действия, сохраняет силу, пока лицо, ее выдавшее, не отменит ее.

- **Доверенность - документ именной.** Она должна содержать необходимые реквизиты, в том числе фамилии, имена и отчества (без сокращений) и место жительства представляемого и представителя.
- Действие доверенности прекращается по основаниям, указанным в п.1 ст.189 ГК.
- *Так как доверенность - сделка срочная, то истечение срока прекращает ее действие.* Разовая доверенность прекращается совершением предусмотренного ею действия.

Сроки в гражданском праве

- *Сроком в гражданском праве называется календарная дата либо период времени, с наступлением или истечением которого возникают, изменяются и прекращаются гражданские правоотношения.*
-

- Сроки можно классифицировать по различным основаниям.
- Например, по способу установления различаются:
- **1) сроки, предусмотренные законодательством** (срок действия доверенности, принятия наследства).
- Законные сроки являются императивными, их нельзя изменить по воле сторон;
- **2) договорные сроки**, устанавливаемые по взаимному согласию участников сделки;
- **3) сроки, назначаемые судом при рассмотрении конкретных дел.**

- **Правильное исчисление сроков** зависит от определения его начала и окончания.
- Согласно ст. 192 ГК течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.
- Так, срок действия доверенности начинает течь на следующий день после ее оформления.

- **Окончание срока определяется правилами ст.193-195 ГК.**
- Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока, а исчисляемый месяцами - в соответствующее число последнего месяца срока.
- **Например**, течение годового срока, начавшегося 1 сентября, закончится 1 сентября следующего года, то есть окончание срока приходится на ту же дату, какой было определено его начало.
- **Если конец срока**, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца.
- **Если последний день срока** приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

- В последний день срока установленные действия могут быть выполнены до 24 часов.
- Но если действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в данной организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции.
- Все письменные заявления и извещения, сданные на почту, телеграф или иное учреждение связи до 24 часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.

Вопросы

- **Понятие и значение исковой давности**
- **Защита субъективных гражданских прав**
- **Гражданско-правовая ответственность**

Понятие и значение исковой давности

- **Исковой давностью** называется срок, установленный законодательными актами для защиты нарушенного субъективного права путем предъявления иска в суд (ст. 196 ГК).

- Условием применения правил об исковой давности является нарушение принадлежащего конкретному лицу субъективного гражданского права неисполнением соответствующей ему обязанности.
- В таком случае участнику правоотношения для осуществления нарушенного права законодательство предоставляет определенное время, в течение которого он может просить суд о применении мер принудительного характера к лицу, нарушившему право.

- Нормы, определяющие продолжительность сроков исковой давности и порядок их исчисления, являются ***императивными***.
- Стороны не вправе своим соглашением удлинять или сокращать продолжительность сроков давности, определять момент отсчета, изменять порядок исчисления, основания приостановления и перерыва их течения (ст. 199 ГК).

- Сроки исковой давности подразделяются на **общие и специальные**.
- Согласно ст. 197 ГК **общий срок исковой давности продолжительностью в 3 года** распространяется на все виды требований, кроме тех, для которых законодательными актами предусмотрены **специальные сроки**.
- **Специальные сроки** исковой давности устанавливаются законодательными актами для отдельных видов требований.

- В частности, в соответствии с ГК **годовой срок давности установлен по искам:**
- о признании недействительной оспоримой сделки и последствий ее исполнения (п.2 ст.182 ГК);
- связанным с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, кроме требований в отношении зданий, сооружений и иных построек (п. 1 ст.678 ГК);
- вытекающим из перевозки груза всеми видами транспорта (п. 3 ст.751 ГК).

- Действие правил об исковой давности в каждом конкретном случае связано с установлением отсчета срока.
- **Согласно п. 1 ст. 201 ГК течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.**
- Путем предъявления иска заинтересованное лицо получает возможность осуществления нарушенного права с помощью суда.
- **По общему правилу, срок исковой давности начинает течь при нарушении одним лицом субъективного права другого лица (объективный момент), когда последнему стало известно или должно было стать известно об этом факте (субъективный момент).**

- Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
- **Приостановление срока исковой давности** вызывается определенными обстоятельствами, которые создают для потерпевшей стороны объективную невозможность или препятствия своевременного предъявления иска в защиту своих прав.

- **Исчерпывающий перечень обстоятельств,** которые могут служить основанием для приостановления течения срока давности, установлен **ст. 203 ГК:**
- чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);
- Пребывание истца или ответчика в составе Вооруженных Сил Республики Беларусь, переведенных на военное положение;
- установление Советом Министров отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
- приостановление действия акта законодательства, регулирующего соответствующее отношение.

- Уже начавшееся течение срока давности приостанавливается с момента возникновения обстоятельства до его прекращения.
- Время, в течение которого действовало хотя бы одно из названных обстоятельств, исключается из прошедшего срока.

- ***Перерыв срока исковой давности*** означает, что при наличии определенных оснований его течение прекращается вовсе.
- В отличие от случаев приостановления давности, когда происходит лишь удлинение срока, после перерыва давностный срок начинает течь сначала.
- Время, истекшее до перерыва, погашается и не засчитывается в новый срок (ч.2 ст.204 ГК).
- **Одним из оснований** перерыва течения исковой давности является ***предъявление иска в установленном порядке.***
- **Вторым основанием** перерыва течения срока исковой давности является ***совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании им своего долга.***

- Своевременному предъявлению иска могут препятствовать **не зависящие от истца обстоятельства при отсутствии оснований для приостановления или перерыва исковой давности.**
- Поэтому суду предоставлено право **в исключительных случаях** при признании уважительной причины пропуска срока давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца, защитить нарушенное право гражданина.
- В **ст.206 ГК** указан **примерный перечень уважительных причин:** тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность истца.

- ***Виды требований, на которые исковая давность не распространяется, перечислены в ст.209 ГК.***
- *К ним относятся:*
- требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных прав, не связанных с имущественными (например, чести, достоинства, деловой репутации граждан и юридических лиц), и связанных с ними, если они подлежат самостоятельной защите (например, права авторства).

- требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов, то есть вклады и проценты по ним выдаются вкладчикам без ссылок на давность;
- требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровьем гражданина;
- требования собственника или иного законного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (негаторный иск).

Защита субъективных гражданских прав

- Право на защиту представляет собой возможность управомоченного лица применить допущенные законом меры правоохранительного характера с целью восстановления нарушенного или оспариваемого права.

- Можно выделить **две основные формы** защиты гражданских прав:
 - ***юрисдикционную;***
 - ***и неюрисдикционную.***
-
- ***К юрисдикционной*** относятся те способы защиты, которые предусматривают обращение в установленном порядке к уполномоченным органам - **в суды, в вышестоящие органы.**

- Наиболее распространенным порядком защиты гражданских прав в рамках **юрисдикционной формы** является **защита в судебном порядке**.
- В соответствии со **ст. 10 ГК** заинтересованное лицо вправе в установленном порядке обращаться в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого законом интереса.
- **Суд может обязать правонарушителя** восстановить первоначальное положение, компенсировать ущерб или осуществить другие предусмотренные законодательством действия.

- В п. 3 ст. 10 ГК особо выделяется **защита гражданских прав в административном порядке** (например, обращение к вышестоящему органу или должностному лицу).
- Такой порядок возможен только в **случаях, предусмотренных законодательством**, с возможностью дальнейшего обжалования решения, принятого в административном порядке, в суд.

- При ***неюрисдикционной*** форме защита гражданских прав и охраняемых законом интересов осуществляется заинтересованными лицами самостоятельно, без обращения к уполномоченным на то органам.

- В ст. 11 ГК названы следующие способы защиты гражданских прав:
- ***Признание права.*** Данный способ защиты применяется в тех случаях, когда у лица возникает необходимость в подтверждение того, что оспариваемое право принадлежит именно ему.
- Не обязательно это должно быть сопряжено с нарушением права. Чаще всего это происходит в результате каких-либо документальных подтверждений на оспариваемое право, что не только может породить спор, но и лишить такое лицо права беспрепятственного осуществления субъективного права.
- **Например,** отсутствие необходимых документов в подтверждение права собственности на определенное имущество может лишить лицо возможности распоряжения им (например, отчуждение другому лицу). При этом подтвердить наличие права (признать его) возможно в судебном порядке.

- **Восстановление положения, существовавшего до нарушения права.**
- При совершении правонарушения, в результате которого ущемляются права и законные интересы, и в тех случаях, когда субъективное право не прекращает своего существования и может быть восстановлено после устранения такого нарушения, применяется данный способ защиты гражданских прав.
- Классический пример - истребование собственником имущества из чужого незаконного владения (ст.282 ГК).

- ***Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.***
- Целью его применения служит прекращение нарушений принадлежащего лицу права и возможность дальнейшего его беспрепятственного осуществления.
- **Например,** в соответствии со ст. 1028 ГК лицо, имеющее право пользования наименованием места происхождения товара, может потребовать от того, кто незаконно использует это наименование, прекращения его использования, удаления с товара, его упаковки, бланков и тому подобной документации незаконно используемого наименования или обозначения, сходного с ним до степени смешения, уничтожения изготовленных изображений наименования или обозначения, сходного с ним до степени смешения, а если это невозможно - изъятия и уничтожения товара и (или) упаковки.

- **Возмещение убытков и взыскание неустойки** являются наиболее распространенными способами защиты гражданских прав.
- **Понятие убытков** дается в ст. 14 ГК, а особенности возмещения убытков при регулировании отдельных отношений содержатся в соответствующих нормах Кодекса.
- **По общему правилу** в гражданском праве возмещение убытков происходит в полном объеме, а именно возмещению подлежат убытки в виде реального ущерба, а также и упущенная выгода.
- Исключения из этого правила могут быть установлены законодательством или соответствующим законодательству договором. Например, в соответствии с Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 16 июня 1993 г. «О порядке возмещения ущерба, нанесенного субъектам хозяйственной деятельности незаконными действиями государственных органов и их должностных лиц» возмещению соответствующими органами подлежат только убытки первого вида - реальный ущерб, а упущенная выгода не возмещается.
- **Споры о возмещении убытков рассматриваются судом.**

- ***Взыскание неустойки.*** Согласно ст. 311 ГК неустойкой признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
- ***Компенсация морального вреда*** возможна только в отношении граждан, но не в отношении юридических лиц. Как и при применении двух выше указанных способов, данный способ реализуется путем денежной компенсации.

Гражданско-правовая ответственность

- Особенности гражданско-правовой ответственности определены отношениями между свободными, равноправными партнерами, построенные с учетом их интересов и носящие в основном имущественный характер.

- **Гражданско-правовая ответственность обладает следующими признаками:**
- - нацелена на имущественную сферу должника, а не на его личность, как это имеет место в уголовном или административном праве;
- - направлена на восстановление имущественного положения потерпевшей стороны, и поэтому санкции взыскиваются в ее пользу, а не в доход государства;
- - представляет собой правоотношение, возникающее между правонарушителем (обязанное лицо) и лицом, чье право нарушено (управомоченное лицо);
- - применяется по требованию потерпевшей стороны, которая сама решает, прибегать ей к мерам имущественного воздействия на должника или нет;
- - стороны обладают свободой и при установлении объема и условий гражданско-правовой ответственности в договоре.

- В научной литературе ряд авторов определяют **гражданско-правовую ответственность** как отрицательные имущественные последствия для нарушителя в виде лишения его субъективных гражданских прав либо возложения новых или дополнительных гражданско-правовых обязанностей.

- В литературе по гражданскому праву выделяют следующие **функции гражданско-правовой ответственности:**

- компенсационную;
- штрафную;
- воспитательную;
- и стимулирующую.

- **Компенсационная функция** связана с имущественным, эквивалентно-возмездным характером гражданских отношений, а потому некоторые авторы считают ее наиболее существенной функцией гражданско-правовой ответственности.
- Законодательным выражением компенсационной функции гражданско-правовой ответственности является ст. 14 ГК, согласно которой лицо, чье право нарушено, по общему правилу может требовать полного возмещения причиненных ему убытков.

- Суть штрафной функции состоит в наказании и претерпеванием правонарушителем неблагоприятных последствий компенсационного характера.

- В зависимости от оснований возникновения гражданско-правовую ответственность делят: **внедоговорную и договорную.**
- Так, **внедоговорная ответственность** наступает при отсутствии между субъектами договорных отношений за нарушение абсолютных имущественных прав и нематериальных благ (права собственности, жизни, здоровья, чести, достоинства, деловой репутации и др.).
- Разновидностью внедоговорной ответственности является *ответственность за причинение морального вреда* (ст. 968 ГК).

- **Договорная ответственность** наступает за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора одной из сторон и регулируется правилами о соответствующем договоре, а также общими положениями об ответственности.
- Особенностью ответственности предпринимателя в договорных обязательствах является то обстоятельство, что такая ответственность наступает независимо от вины, если иное не следует из норм права или договора.
- Предприниматель будет освобожден от ответственности, если, докажет, что надлежащее исполнение обязательства невозможно вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных обстоятельствах.

- В зависимости от распределения ответственности между несколькими должниками в обязательствах с множественностью лиц различают:
 - долевую ответственность;
 -
 - солидарную;
 - субсидиарную (дополнительную) ответственность.

- Так, **долевая ответственность** имеет место тогда, когда каждый из должников несет ответственность перед кредитором лишь в определенной доле в соответствии с законом или договором.

-

- Если размер долей не предусмотрен специальной правовой нормой или договором, то они считаются равными.
- К примеру, участники производственного кооператива несут дополнительную ответственность по долгам кооператива в равных долях, если иное не предусмотрено в уставе (п.1 ст. 107 ГК).
- Согласно ст. 949 Гражданского кодекса Республики Беларусь суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их исходя из степени вины причинителей.

- **Солидарная ответственность**
предполагает обязанность каждого из должников отвечать в полном объеме, а точнее, в объеме тех требований, которые заявит кредитор (ст. 304 ГК).

- Такая ответственность является повышенной, создает дополнительные гарантии для кредитора, а поэтому применяется лишь в случаях, установленных в законе или договоре (п. 1 ст. 303 ГК).
- **Солидарные должники** остаются ответственными до тех пор, пока требование кредитора не будет удовлетворено в полном объеме.
- **Должник, ответивший за всех**, получает право обратного (регрессного) требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого.

- **Субсидиарная ответственность** – имеет место тогда, когда в обязательстве участвуют несколько должников, один из которых является основным, а другой дополнительным (субсидиарным).
- При этом субсидиарный должник несет ответственность перед кредитором дополнительно к ответственности основного должника.
- Субсидиарная ответственность наступает в случае отказа основного должника от удовлетворения требования кредитора или отсутствия с его стороны ответа на заявленное требование в течение разумного срока.

-

- **Например, *субсидиарную ответственность несут:***
- участники полного товарищества по долгам товарищества (п. 1 ст. 72 ГК);
- участники общества с дополнительной ответственностью по долгам общества (п. 1 ст. 94 ГК);
- члены производственного кооператива по долгам кооператива (п. 1 ст. 107 ГК) и др.
-

- В зависимости от оснований возникновения ответственность субсидиарного должника может быть **полной или ограниченной**.
- По общему правилу, субсидиарный должник несет **полную ответственность**, если нормами права или условиями обязательства не установлен ограниченный размер субсидиарной ответственности.
-
-

- **Полную субсидиарную ответственность несут:**
- участники полного товарищества – по обязательствам товарищества;
- собственник имущества учреждения – по обязательствам учреждения при недостаточности находящихся в распоряжении учреждения денежных средств;
- собственник имущества, учредители (участники) или другие лица, в том числе руководитель должника, имеющие право давать обязательные для должника указания либо имеющие возможность иным образом определять его действия;
- Республика Беларусь – по обязательствам казенного предприятия.
-

- Традиционно формами гражданско-правовой ответственности считаются возмещение убытков и уплата неустойки.
- Ответственность в форме возмещения убытков предусмотрена ст. 364 ГК и является **основной формой гражданско-правовой ответственности**, так как возмещением убытков достигается полное восстановление имущественных прав потерпевшего за счет правонарушителя.

- **Ответственность в форме убытков наступает в силу закона** и не зависит от того, заключили стороны соглашение об ответственности в форме убытков или нет.
- Более того, поскольку правило, сформулированное в ст. 364 ГК, является важнейшей гарантией прав потерпевшего, стороны не могут освободить друг друга от ответственности в форме убытков на будущее, а вправе лишь уменьшить размер подлежащих возмещению убытков (ст. 14 ГК).

- **В отличие от убытков другие формы ответственности подлежат взысканию лишь тогда, когда они специально предусмотрены законом или договором для определенного вида правонарушения (например, неустойка, проценты за пользование чужими денежными средствами).**

- **Под убытками** следует понимать денежную оценку имущественных потерь кредиторов.
- **Убытки** бывают двух видов:
- *«реальный ущерб»;*
- *и «упущенная выгода».*
-

- ***Реальный ущерб*** включает в себя расходы, которые кредитор произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права.
- ***Упущенная выгода*** заключается в неполучении кредитором тех доходов, которые он мог бы получить при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Упущенная выгода связана с предполагаемыми доходами, доказать реальность которых нелегко.

- Наряду с возмещением убытков — важнейшей формой гражданско-правовой ответственности является ***уплата неустойки*** (ст. 311 ГК).

•

Основные положения наследственного права

- **Наследственное право** — совокупность правовых норм, регулирующих переход имущественных и некоторых неимущественных прав граждан после их смерти к другим лицам.
- **При наследовании имущество умершего** переходит к другим лицам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

- **Наследование осуществляется по завещанию и закону.**
- **Наследниками по завещанию и закону** могут быть граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
- **Наследниками по завещанию** могут быть также юридические лица, которые являлись созданными в момент открытия наследства, Республика Беларусь и административно-территориальные единицы.

- **Отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону:**
- 1) лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или совершили покушение на его жизнь (исключение составляют лица, в отношении которых завещатель совершил завещание уже после покушения на его жизнь);
- 2) лица, которые путем составления подложного завещания, созданием умышленного препятствия осуществлению наследодателем последней воли или иными умышленными противозаконными действиями способствовали признанию их самих или близких им лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им доли наследства.

- **Отстраняются от наследования по закону:**
- 1) родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства;
- 2) граждане, злостно уклоняющиеся от выполнения лежавших на них в силу акта законодательства обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке.

- Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все они отказались от наследства, наследство, по решению суда, признается выморочным и переходит в собственность административно-территориальной единицы по месту нахождения имущества, входящего в состав наследства.

- **Завещанием** признается личное волеизъявление только одного гражданина, обладающего дееспособностью в полном объеме, по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти.
- **Гражданин** может завещать все свое имущество или часть его одному либо нескольким лицам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам.
- **Завещатель** вправе обусловить получение наследства определённым правомерным условием относительно характера поведения наследника, отменить и изменить составленное завещание в любой момент после его совершения.
- **Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.** А именно: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

- **Свобода завещания ограничивается:**
- • недопущением возложения на лиц, назначенных наследниками в завещании, обязанности в свою очередь распорядиться определенным образом завещанным им имуществом на случай их смерти;
- • включения в завещание противоправных или невыполнимых для наследника в силу объективных причин условий его поведения для получения наследства.
- **Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом.**

- По желанию завещателя завещание может быть удостоверено нотариусом без ознакомления с его содержанием (**закрытое завещание**). В этом случае завещание должно быть написано и подписано собственноручно завещателем. Закрытое завещание в присутствии двух свидетелей, которые, как и завещатель, ставят свои подписи на конверте, передается нотариусу, который запечатывает его в другой конверт, на котором учиняет подпись, содержащую сведения о лице, от которого им принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия, о Ф.И.О. и месте жительства каждого свидетеля.

- **Приравняются к нотариально удостоверенным завещаниям:**
- 1) завещания граждан, находящихся на излечении и т.д., удостоверенные главным врачом, дежурными врачами, начальниками, директорами лечебных учреждений, домов для престарелых и инвалидов; завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, ходящих под государственным флагом Республики Беларусь, удостоверенные капитанами этих судов; завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
- 4) завещания военнослужащих и других работающих в этих частях граждан, в пунктах дислокации, где нет нотариусов, удостоверенные командирами этих частей;
- 5) завещания лиц, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы, пожизненного заключения, или местах содержания под стражей, удостоверенные начальниками соответствующих учреждений, исполняющих наказание, или руководителями администраций мест содержания под стражей.
- **Такие завещания, как только для этого представится возможность, должны быть направлены лицом, удостоверившим завещание, через орган юстиции нотариусу по месту жительства завещателя.**

- **Наследниками по закону первой очереди** являются дети, супруг и родители умершего. Внуки наследодателя и их прямые потомки наследуют по праву представления.
- При отсутствии наследников первой очереди **наследниками по закону второй очереди** являются полнокровные и неполнокровные братья и сестры наследодателя.
- При отсутствии наследников первой и второй очереди наследниками **по закону третьей очереди** являются дед и бабушка умершего как со стороны отца, так и со стороны матери.
- **Наследники последующих очередей — другие родственники.**

- Принадлежащее супругу в силу завещания или закона право наследования не затрагивает других его имущественных прав, связанных с состоянием в браке с наследодателем, в том числе права собственности на часть имущества, совместно нажитого в браке.
- **Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.**
- При недостижении наследниками соглашения о разделе наследства, в том числе о выделе из него доли одного из наследников, раздел производится в судебном порядке.
- **Каждый из наследников, принявших наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.**

Основы трудового права

Вопросы

- Понятие, предмет и система трудового права
- Основания возникновения трудовых отношений, их признаки
- Коллективный договор. Порядок заключения и исполнения
- Трудовой договор. Общие правила приема на работу

Понятие, предмет и система трудового права

- **Трудовое право** — это отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере трудовой деятельности.
- **Предметом регулирования трудового права** являются общественные отношения, сложившиеся в сфере трудовой деятельности на основе государственной и частной форм собственности.
- **Объектами** правового регулирования являются труд, его организация и условия.

- **Под методом регулирования трудового права** понимаются способы (приемы) воздействия норм трудового права на поведение субъектов в регулируемых этой отраслью общественных отношений.

- **Наиболее характерные приемы регулирования трудовых отношений, составляющие метод трудового права, являются:**
- договорной характер установления трудовых отношений;
- особый режим выполнения взаимных обязательств;
- сочетание централизованного и локального, нормативного и договорного регулирования условий труда;
- внесудебный порядок применения санкций и охраны прав;
- зависимость между мерой труда и мерой вознаграждения;
- участие профсоюзов и коллективов в создании, применении и контроле за соблюдением трудового законодательства.

- **Под системой трудового права** понимается совокупность правовых норм и регулируемых ими общественных отношений.
- **Правовые нормы** трудового права подразделяются на **общие и специальные**.
- **Общие** — регулируют трудовые отношения всех категорий работников (нормы труда, продолжительность основного ежегодного отпуска, порядок выплаты заработной платы).
- **Специальные** — учитывают специфику отрасли хозяйствования, характер и условия труда, место выполнения работы и т.д. и распространяются лишь на определенную часть работников.

Основания возникновения трудовых отношений, их признаки

- **Трудовые отношения** — волевые общественные отношения, складывающиеся в результате приложения рабочей силы к средствам производства.
- Эти отношения возникают во всех случаях, когда трудящийся включается в трудовой коллектив для выполнения определённой трудовой функции, подчиняясь установленному трудовому распорядку.

- **Трудовой кодекс регулирует трудовые отношения, основанные на трудовом договоре, а также отношения, связанные с:**
- профессиональной подготовкой работников на производстве;
- деятельностью профсоюзов и объединений нанимателей;
- ведением коллективных переговоров;
- взаимоотношениями между работниками (их представителями) и нанимателями;
- обеспечением занятости;
- контролем и надзором за соблюдением законодательства о труде;
- государственным социальным страхованием;
- рассмотрением трудовых споров (ст. 4).

- **Основанием возникновения трудового правоотношения** служит обычно **трудовой договор**, который предполагает двухстороннее волеизъявление (соглашение) гражданина — поступить на работу в данную организацию, к частному предпринимателю, а организации, частного предпринимателя — принять его на работу.
- **При приеме на выборную должность** юридическим фактом для возникновения трудовых отношений выступает **акт об избрании на должность**, которому обычно предшествует согласие гражданина выставить свою кандидатуру на выборах.

- **Возникновение трудовых правоотношений с работником, поступившим на должность, находящуюся в номенклатуре вышестоящего органа управления, связывается с административно-правовым актом утверждения в должности (назначения на должность) этим органом.**
- **Основания возникновения трудовых правоотношений имеют двойное значение:**
- 1) они определяют порядок включения работников в трудовой коллектив;
- 2) обуславливают трудовую функцию (специальность, квалификация, должность), которую трудящийся будет выполнять.

- Договорные основания характерны также **для изменения трудовых правоотношений**. Так, согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь, перевод (временно или постоянно) на другую работу возможен лишь по соглашению сторон. В определенных случаях, при производственной необходимости, нарушении трудовой дисциплины такой перевод может быть и без согласия трудящегося.
- **Основанием прекращения трудовых правоотношений** служат как соглашение сторон, так и одностороннее волеизъявление каждой из них.

Коллективный договор. Порядок заключения и исполнения

- **Социальное партнерство** — форма взаимодействия органов государственного управления, объединений нанимателей, профессиональных союзов и иных представительных органов работников, уполномоченных в соответствии с актами законодательства представлять их интересы, (субъектов социального партнерства) при разработке и реализации социально-экономической политики государства, основанная на учете интересов различных слоев и групп общества в социально-трудовой сфере посредством переговоров, консультаций, отказа от конфронтации и социальных конфликтов.

- **Основные принципы социального партнерства**
- 1) равноправие сторон;
- 2) соблюдение норм законодательства;
- 3) полномочность принятия обязательств;
- 4) добровольность принятия обязательств;
- 5) учет реальных возможностей принятия реальных обязательств;
- 6) обязательность выполнения договоренностей и ответственность за принятые обязательства;
- 7) отказ от односторонних действий, нарушающих договорённости;
- 8) взаимное информирование сторон переговоров об изменении ситуации.

- **Представительство интересов работников** могут осуществлять соответствующие **профессиональные союзы** и **иные представительные органы работников,** действующие на основании актов законодательства.
- Представительство интересов работников не могут осуществлять руководитель организации и его заместители.
- **Представителями интересов нанимателя** выступают **руководитель организации** или лица, уполномоченные учредительными документами организации или локальными нормативными правовыми актами этих организаций.

- **Представительство интересов нанимателей** на республиканском, отраслевом, территориальном уровнях осуществляют соответствующие объединения нанимателей.
- **Представительные органы работников и нанимателей** как стороны коллективных трудовых отношений вправе участвовать в коллективных переговорах и выступать инициатором коллективных переговоров по заключению и изменению соглашения или коллективного договора.
- При наличии на уровне отрасли, территории, организации нескольких представительных органов работников каждому из них предоставляется право на ведение коллективных переговоров от имени представляемых им работников.

- **Не допускается** ведение коллективных переговоров и заключение соглашений или коллективных договоров от имени работников органами, созданными или финансируемыми нанимателями, государственными органами, политическими партиями.
- **Не допускается** ведение коллективных переговоров и заключение соглашений или коллективных договоров от имени работников лицами, представляющими нанимателей.

- **Соглашение** — нормативный акт, содержащий обязательства сторон по регулированию отношений в социально-трудовой сфере на уровне определенной профессии, отрасли, территории.
- **Соглашения** заключаются на республиканском (генеральное соглашение), отраслевом (тарифное соглашение) и местном (местное соглашение) уровнях.

- **Сторонами соглашения могут быть:**
- **на республиканском уровне** — республиканские объединения профсоюзов и нанимателей, а также Правительство Республики Беларусь;
- **на отраслевом уровне** — соответствующие профсоюзы (их объединения) и объединения нанимателей, а также соответствующие органы государственного управления;
- **на местном уровне** — соответствующие профсоюзы (их объединения) и наниматели (их объединения), а также местные исполнительные и распорядительные органы.
- Профсоюзы (их объединения) не имеют права требовать от органов исполнительной власти, не являющихся нанимателями (или представителями нанимателей), заключения с ними соглашений.

- **Коллективный договор** — локальный нормативный правовой акт, регулирующий трудовые и социально-экономические отношения между нанимателем и работающими у него работниками.
- **Коллективные договоры** могут заключаться в организациях любых организационно-правовых форм, их обособленных подразделениях (по вопросам, относящимся к компетенции этих подразделений).
- **Условия коллективного договора, соглашения,** ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством, являются недействительными.
- **Генеральное соглашение** является основой для тарифных и местных соглашений, коллективных договоров.

- **Сторонами коллективного договора** являются работники организации в лице их представительного органа (статья 354 ТК) и наниматель или уполномоченный им представитель (статья 355 ТК).
- **Содержание коллективного договора** определяется сторонами в соответствии с генеральным, тарифным и местным соглашениями (при их наличии) в пределах их компетенции, а также Трудовым кодексом в предусмотренных им случаях.

- **Коллективный договор может содержать положения :**
- 1) организации труда и повышении эффективности производства;
- 2) нормировании, формах, системах оплаты труда, иных видах доходов работников;
- 3) размерах тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок к ним;
- 4) продолжительности рабочего времени и времени отдыха;
- 5) создании здоровых и безопасных условий труда, улучшении охраны здоровья, гарантиях государственного социального страхования работников и их семей, охране окружающей среды;
- 6) заключении и расторжении трудовых договоров;
- 7) обеспечении занятости, подготовке, повышении квалификации, переподготовке, трудоустройстве высвобождаемых работников;

- 8) регулировании внутреннего трудового распорядка и дисциплины труда;
- 9) строительстве, содержании и распределении жилья, объектов социально-культурного назначения;
- 10) организации санаторно-курортного лечения и отдыха работников и членов их семей;
- 11) предоставлении дополнительных гарантий многодетным и неполным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов;
- 12) улучшении условий жизни ветеранов, инвалидов и пенсионеров, работающих или работавших у нанимателя;
- 13) создании условий для повышения культурного уровня и физического совершенствования работников;

- 14) минимуме необходимых работ (услуг), обеспечиваемых при проведении забастовки;
- 15) ответственности сторон за невыполнение коллективного договора;
- 16) гарантиях социально-экономических прав работников при разгосударствлении и приватизации;
- 17) ответственности нанимателя за вред, причиненный жизни и здоровью работника;
- 18) других трудовых и социально-экономических условиях.

- Коллективный договор распространяется на нанимателя и всех работников, от имени которых он заключен.
- Действие коллективного договора распространяется на работников, от имени которых он не заключался (вновь принятых и др.), при условии, если они выразят согласие на это в письменной форме.
- Сфера действия соглашения определяется сторонами в пределах их полномочий.
- Коллективный договор, соглашение заключаются в письменной форме.

- В тексте не должно быть исправлений и ошибок, искажающих их смысл.
- Коллективный договор, соглашение заключаются на **срок**, который определяют стороны, но **не менее чем на один год и не более чем на три года**.
- **Регистрацию** генеральных, тарифных и местных соглашений осуществляют соответственно республиканский орган государственного управления по труду и его местные органы.

- Для регистрации коллективного договора, соглашения наниматель представляет в соответствующий орган следующие документы:
 - 1) заявление с просьбой о регистрации;
 - 2) коллективный договор, соглашение, каждая страница которого подписана сторонами;
 - 3) копии документов, подтверждающих полномочия сторон на подписание коллективного договора, соглашения.

- **Орган, осуществляющий регистрацию коллективного договора, соглашения, не позднее двух недель с момента подачи заявления делает соответствующую запись в специальном журнале и на первой странице представленного коллективного договора, соглашения ставит штамп о регистрации.**
- Один экземпляр зарегистрированного коллективного договора, соглашения остается в органе, осуществившем регистрацию.
- Все работники, в том числе впервые принятые, должны быть ознакомлены нанимателем с действующими у него коллективными договорами, соглашениями.

- **Коллективный трудовой спор** — неурегулированные разногласия сторон коллективных трудовых отношений по поводу установления, изменения социально-экономических условий труда и быта работников, заключения, изменения, исполнения либо прекращения коллективных договоров, соглашений.
- **Стороны коллективного трудового спора** — наниматель (наниматели, объединения нанимателей) и работники в лице их представительных органов.

- **В случае возникновения разногласий** при заключении, изменении или прекращении коллективного договора, соглашения требования работников выдвигаются по истечении одного месяца (или иного срока, определяемого сторонами) с начала ведения коллективных переговоров.
- Требования нанимателю **утверждаются на собрании, конференции большинством голосов присутствующих работников** (делегатов конференции).
- Собрание считается **правомочным**, если на нем присутствует более половины работников, а конференция — не менее двух третей делегатов.
- Требования работников излагаются в **письменной форме и направляются нанимателю.**

- **Наниматель обязан** рассмотреть требования и в письменной форме не позднее чем в **десятидневный срок** со дня их получения уведомить о своем решении представительный орган работников и в **трехдневный срок** Республиканский трудовой арбитраж о возникшем споре.
- **При отказе нанимателя от удовлетворения всех или части требований работников** или не уведомлении о своем решении в трехдневный срок создается **примирительная комиссия**.
- **Примирительная комиссия** формируется из представителей сторон коллективного трудового спора на равноправной основе.

- **Представители сторон, предложенные в примирительную комиссию, не позднее чем в трехдневный срок большинством голосов избирают в состав примирительной комиссии нейтрального члена, не входящего в данный представительный орган работников и не работающего у данного нанимателя.**
- При не достижении решения об этом нейтральный член комиссии в пятидневный срок назначается Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом.
- **Члены примирительной комиссии могут быть определены предварительно в коллективном договоре, соглашении.**

- При согласии сторон с предложениями примирительной комиссии коллективный трудовой спор прекращается.
- При несогласии с предложениями примирительной комиссии стороны по соглашению между ними могут обратиться к **посреднику**, который после консультаций (в том числе конфиденциальных) со сторонами вносит **не позднее чем в пятидневный срок предложение по разрешению коллективного трудового спора**.
- Порядок взаимоотношений с посредником определяется по соглашению между ним и сторонами.
- Органами государственного управления, другими нанимателями и представительными органами работников могут создаваться **службы посредничества**.

- При согласии сторон с предложениями посредника коллективный трудовой спор прекращается.
- При несогласии одной из сторон с предложениями примирительной комиссии (посредника) стороны по соглашению между собой не позднее чем в пятидневный срок могут обратиться в трудовой арбитраж.
- Трудовые арбитражи могут создаваться из числа трудовых арбитров Республиканским трудовым арбитражем, сторонами, органами государственного управления, другими нанимателями.
- Решение трудового арбитража в письменной форме не позднее чем в пятидневный срок со дня получения обращения сторон направляется сторонам и имеет для них, как правило, рекомендательный характер.

- **Решение трудового арбитража** приобретает для сторон обязательную силу, если стороны заключили соглашение об обязательности этого решения.
- При невыполнении обязательного решения трудового арбитража каждая из сторон имеет право обратиться **в суд для его принудительного исполнения.**

- **Персональный состав трудового арбитража,** создаваемого сторонами, определяется в соответствии с требованиями статьи 384 ТК.
- **Количественный состав трудового арбитража,** порядок рассмотрения в нем коллективных трудовых споров, правила принятия решений и иные вопросы его деятельности, за исключением вопросов, предусмотренных частью шестой статьи , 383 ТК, определяются в коллективном договоре, соглашении либо по соглашению сторон.

- **Трудовыми арбитрами** могут быть научные работники, общественные деятели, работники органов государственного управления, других нанимателей, иные определенные сторонами лица, имеющие высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы по специальности не менее трех лет.
- Списки лиц, которые могут привлекаться в качестве трудовых арбитров (кадровый реестр трудовых арбитров Республики Беларусь), составляются Республиканским трудовым арбитражем с учетом предложений органов государственного управления, других нанимателей, по согласованию с лицами, рекомендуемыми в качестве трудовых арбитров.
- **В число трудовых арбитров**, привлекаемых для рассмотрения коллективного трудового спора, не могут входить представители сторон по рассматриваемому спору.

- **Примирительная комиссия** проводит необходимые консультации с представительным органом работников (статья 354), нанимателем, собственником или уполномоченным им органом и в пятидневный срок с момента избрания (назначения) нейтрального члена принимает большинством голосов предложения по урегулированию коллективного трудового спора, которые в письменной форме направляет сторонам.

- **Забастовка** — временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора.
- **Забастовка** может проводиться не позднее трех месяцев после отклонения предложений примирительной комиссии, а если стороны обращались к посреднику или (и) в трудовой арбитраж, — после отклонения предложений посредника или (и) несогласия с решением трудового арбитража, за исключением случая, если оно имеет для сторон обязательную силу.

- **Представительный орган работников обязан в письменной форме уведомить нанимателя о решении провести забастовку не позднее двух недель до ее начала. В уведомлении о проведении забастовки указываются:**
- 1) перечень разногласий сторон, являющихся основанием для объявления и проведения забастовки;
- 2) дата и время начала забастовки, ее продолжительность и предполагаемое количество участников;
- 3) предложения по минимуму необходимых работ (услуг), выполняемому в организации во время проведения забастовки.

Трудовой договор. Общие правила приема на работу

- **Трудовой договор** — соглашение между работником и нанимателем (нанимателями), в соответствии с которым работник обязуется выполнять работу по определенной одной или нескольким профессиям, специальностям или должностям соответствующей квалификации согласно штатному расписанию и соблюдать внутренний трудовой распорядок, а наниматель обязуется предоставлять работнику обусловленную трудовым договором работу, обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, локальными нормативными правовыми актами и соглашением сторон, своевременно выплачивать работнику заработную плату.

- **Трудовой договор может предусматривать следующие сроки:**
- 1) неопределенный срок;
- 2) определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор);
- 3) время выполнения определенной работы;
- 4) время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с ТК сохраняется место работы;
- 5) время выполнения сезонных работ.

- **Срочный трудовой договор** заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных ТК. **Разновидностью срочного трудового договора является контракт**, который заключается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством о труде.
- **Трудовой договор на время выполнения определенной работы** заключается в случаях, когда время завершения работы не может быть определено точно.

- **Трудовой договор на время выполнения сезонных работ** заключается в случаях, когда работы в силу природных и климатических условий могут выполняться только в течение определенного сезона.
- Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, договор считается заключенным на неопределенный срок.
- Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах и подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у нанимателя.
- Примерная форма трудового договора утверждается Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом.

- **Трудовой договор должен содержать в качестве обязательных следующие сведения и условия:**
- 1) данные о работнике и нанимателе, заключивших трудовой договор;
- 2) место работы с указанием структурного подразделения, в которое работник принимается на работу;
- 3) трудовая функция (работа по одной или нескольким профессиям, специальностям, должностям с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием нанимателя, функциональными обязанностями, должностной инструкцией).
- Наименование профессий, должностей, специальностей должно соответствовать квалификационным справочникам, утвержденным в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь;

- 4) основные права и обязанности работника и нанимателя;
- 5) срок трудового договора (для срочных трудовых договоров);
- 6) режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, установленных у нанимателя);
- 7) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки (оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).

- **В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные** по сравнению с частью второй статьи 19 ТК условия об установлении испытательного срока, об обязанности отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет средств нанимателя, и иные условия, не ухудшающие положения работника по сравнению с законодательством и коллективным договором.
- **Трудовой договор может быть изменен только с согласия сторон.**
- **Наниматель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.**

- **Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими шестнадцати лет.**
- **С письменного согласия одного из родителей (усыновителя, попечителя) трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения.**

- **Трудовой договор признается недействительным в случаях его заключения:**
- 1) под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также если он заключен на крайне невыгодных для работника условиях вследствие стечения тяжелых обстоятельств;
- 2) без намерения создать юридические последствия (мнимый трудовой договор);
- 3) с гражданином, признанным недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия;
- 4) с лицом моложе четырнадцати лет;
- 5) с лицом, достигшим четырнадцати лет, без письменного согласия одного из родителей (усыновителя, попечителя).

- **Отдельные условия трудового договора признаются недействительными, если они:**
- 1) ухудшают положение работника по сравнению с законодательством, коллективным договором, соглашением;
- 2) носят дискриминационный характер.

- **Началом действия трудового договора является день начала работы, определенный в нем сторонами, ТК.**
- **Фактическое допущение работника к работе является началом действия трудового договора независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.**

- Фактическое допущение уполномоченным должностным лицом нанимателя работника к работе должно быть письменно оформлено не позднее трех дней после предъявления требования работника, профсоюза исходя из сложившихся условий.
- После заключения в установленном порядке трудового договора прием на работу оформляется приказом (распоряжением) нанимателя.
- Приказ (распоряжение) объявляется работнику под роспись.

- При заключении трудового договора наниматель обязан потребовать, а гражданин должен предъявить нанимателю:
- 1) документ, удостоверяющий личность; документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу);
- 2) трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на работу и совместителей;
- 3) диплом или иной документ об образовании и профессиональной подготовке, подтверждающий наличие права на выполнение данной работы;

- 4) направление на работу в счет брони для отдельных категорий работников в соответствии с законодательством;
- 5) индивидуальную программу реабилитации инвалида (для инвалидов);
- 6) декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, медицинское заключение о состоянии здоровья и другие документы о подтверждении иных обстоятельств, имеющих отношение к работе, если их предъявление предусмотрено законодательными актами.
- **Прием на работу без указанных документов не допускается.**

- **Запрещается требовать при заключении трудового договора документы, не предусмотренные законодательством.**
- **С целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе трудовой договор по соглашению сторон может быть заключен с условием предварительного испытания.**
- **В период предварительного испытания на работника распространяется действие ТК с особенностями, предусмотренными статьями 28-29 ТК, а также иными актами законодательства о труде.**

- **Срок предварительного испытания не должен превышать трех месяцев, не считая периода временной нетрудоспособности и других периодов, когда работник отсутствовал на работе.**
- **Условие о предварительном испытании должно быть предусмотрено в трудовом договоре.** Отсутствие в трудовом договоре условия о предварительном испытании означает, что работник принят без предварительного испытания.

- **Предварительное испытание при заключении трудового договора не устанавливается для:**
- 1) работников, не достигших восемнадцати лет;
- 2) молодых рабочих (служащих) по окончании учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования;
- 3) молодых специалистов по окончании учреждений, обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования;
- 4) инвалидов;
- 5) временных и сезонных работников;
- 6) при переводе на работу в другую местность либо к другому нанимателю;
- 7) при приеме на работу по конкурсу, по результатам выборов;
- 8) в других случаях, предусмотренных законодательством.

- **Переводом признается** поручение нанимателем работнику работы по другой профессии, специальности, квалификации, должности (за исключением изменения наименования профессии, должности) по сравнению с обусловленными в трудовом договоре, а также поручение работы у другого нанимателя либо в другой местности (за исключением служебной командировки).
- **Перевод допускается** только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 30, статьями 33 и 34 ТК,

- **Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением** в предоставлении другой работы, наниматель обязан с его согласия перевести на другую имеющуюся работу, соответствующую медицинскому заключению. При отказе работника от перевода либо отсутствии соответствующей работы трудовой договор расторгается по пункту 2 статьи 42 ТК.

- Запрещается перевод работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
- При переводе на другую работу у того же нанимателя с работником заключается трудовой договор с соблюдением требований статей 18 и 19 ТК.

- **Перемещением признается** поручение нанимателем работнику прежней работы на новом рабочем месте как в том же, так и другом структурном подразделении, за исключением обособленного, на другом механизме или агрегате, но в пределах специальности, квалификации или должности с сохранением условий труда, обусловленных трудовым договором.
- Рабочим местом является место постоянного или временного пребывания работника в процессе трудовой деятельности.

- **При перемещении не требуется согласия работника.**
- Перемещение должно быть обосновано производственными, организационными или экономическими причинами.
- Не допускается перемещение работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.

- Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, предусмотренным ТК.
- **Основаниями прекращения трудового договора являются:**
 - 1) соглашение сторон (статья 37);
 - 2) истечение срока трудового договора (пункты 2 и 3 статьи 17), кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
 - 3) расторжение трудового договора по собственному желанию (статья 40), или по требованию работника (статья 41), или по инициативе нанимателя (статья 42);
 - 4) перевод работника, с его согласия, к другому нанимателю или переход на выборную должность;

- 5) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с нанимателем; отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда, а также отказ от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества и реорганизацией (слиянием, присоединением, разделением, выделением, преобразованием) организации;
- 6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 44);
- 7) расторжение трудового договора с предварительным испытанием (статья 29).

Основы теории государства и права

Вопросы

- Происхождение государства
- Сущность государства и его признаки
- Функции государства
- Формы государства
- Государственный аппарат

Происхождение государства

- Существуют следующие **основные теории** происхождения государства: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, классовая и др.
- **Теологическая** - самая древняя теория, возникшая на Древнем Востоке в III тысячелетии до н. э. Суть ее сводится к тому, что государственная власть - от Бога.

Богоизбранные "высшие", "благородные" люди властвуют над "низшими", "плохими", от них зависит благополучие и судьба "низших", которые должны беспрекословно подчиняться "высшим".

- **Патриархальная теория**, сформировавшаяся в V в. до н. э. (ее основоположник - древнегреческий мыслитель Аристотель), основывалась на том, что государство - результат разросшейся семьи, следствие проявления природы человека, его стремления не просто к общению, но к его высшей форме - политической организации.
- **Договорная теория** происхождения государства получила весьма широкое распространение. Начиная с VI в. до н. э. ее отстаивали Эпикур и Цицерон, а в XV-XVIII вв. развивали Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Д. Локк, Ж-Ж. Руссо. В нашем XXI в. многие приверженцы этой теории полагают, что государственная власть - результат общественного договора и иной власти не должно быть.

- В XIX в. появилась **теория насилия** (ее наиболее видные представители - Е. Дюринг, К. Каутский и др.), трактующая государство как результат насилия, вражды, завоевания одних племен, народов другими племенами и народами.
- В том же XIX в. формируется **классовая теория** происхождения государства. Наиболее обстоятельно ее разработал Ф. Энгельс. Государство, согласно этой теории, есть результат взаимодействия антагонистичных, непримиримых классов, возникших на определенном этапе развития общества в связи с появлением частной собственности. Класс собственников именно для защиты своих интересов и создает государство.

- Множество теорий о происхождении государства сопряжено с факторами субъективного и объективного порядка. **К субъективным** относятся размышления тех авторов, которые либо не утруждают себя исследованием всей совокупности обстоятельств, породивших необходимость создания государства, либо ограничиваются лишь некоторыми из них. В соответствии с **объективными факторами** процесс становления государства у различных народов складывается по-разному.

- Воссоздать этот процесс сложно, прямых доказательств нет, а косвенные не всегда можно интерпретировать однозначно. **У одних народов** государство формировалось до появления частной собственности (на Востоке, в Азии вначале узурпировалось управление, а затем - собственность на землю и прочие средства производства). **У других народов**, например, у греков, вначале появилась частная собственность, сформировался класс собственников, нуждавшихся в аппарате публичной власти. **У древнегерманских племен** государство стало результатом завоевания ими Римской империи.

- Однако у всех народов существовали **общие предпосылки** становления государства. Люди на определенном этапе развития создали государство в силу объективной необходимости соблюдать всеобщие правила в процессе производства, обмена, распределения, потребления; предотвращать и пресекать проявления произвола (индивидуального или группового); гарантировать права и свободы личности; предпринимать усилия по обеспечению прогрессивного развития общества. Создавая государство, люди "связали" себя "членством" в этой организации и наделили ее соответствующими полномочиями.

Сущность государства и его признаки

- На протяжении тысячелетий выдающиеся умы человечества пытались ответить на вопрос "Что такое государство?". Такие попытки предпринимались Конфуцием, Платоном, Аристотелем, Цицероном, Г. Гроцием, И. Кантом, Г. Гегелем, а также многими современными философами, политологами, юристами.
- Выделяют **пять основных подходов к понятию государства**:
- 1) **теологический** (мусульманские учения, основанные на концепции халифата);
- 2) **классический** (рассматривает государство как совокупность власти, территории, населения);
- 3) **юридический** (государство представляется как юридическая персонификация нации);
- 4) **социологический** (им руководствуется наибольшее количество школ,, в том числе и марксистское учение о государстве);
- 5) **кибернетический** (видит в государстве особую систему потоков информации).

- **Сущность** "государства вообще" - это абстракция. Сущность всякого государства есть то общее, что реально существует в отдельном, конкретном государстве.
- **При определении государства** следует исходить из того, что оно **представляет собой организацию**, причем универсальную, для всех проживающих на определенной территории людей. Организация эта должна **носить управленческий, властный** и, значит, **политический характер**. А чтобы власть для всех была авторитетной и реальной, необходимо, чтобы она представляла собой **организацию наиболее совершенную**, самую мощную из всех создаваемых человечеством организаций, обладала надлежащими ресурсами и возможностями, имела в своем распоряжении **аппарат принуждения** и выполняла функцию угрозы для тех, кто уклоняется или нарушает общеобязательные правила.

- **Государство - это универсальная наиболее совершенная, самая мощная, располагающая аппаратом принуждения политическая организация, предназначенная для управления обществом с целью обеспечения социального прогресса.**

- **Статическая сторона** государства выражается в структуре его аппарата, в системе его органов. **Динамическая** - в деятельности государственных органов.
- **Государство проявляется в осуществлении власти его аппаратом.** Эта власть по своему характеру публичная, политическая.
- **Публичная** власть как универсальное средство организации совместной деятельности людей и регулирования их социальных отношений имела место и в догосударственный период (в первобытном обществе в лице власти старейшин рода, племени).
- **Политическая власть** - более широкое понятие. Она включает в себя и власть политических партий, других негосударственных структур, а также политических движений. Специфика государственной власти состоит в том, что она жестко конституируется правовыми средствами и опирается, при необходимости, на принудительную силу.

Функции государства

- Динамическая сторона государства реализуется в его **функциях - главных направлениях и способах осуществления государственной власти**, обусловленных типом государства. Типы государства классифицируются по различным критериям.
- В зависимости от целей, осуществляемых государственной властью, Платон, Аристотель, Цицерон подразделяли все государства на **правильные и неправильные**. В правильных государствах власть осуществляется в интересах общего блага, а в **неправильных** - в интересах только властвующих.

- **Г. Спенсер** утверждает, что существует два типа государства: **примитивные (милитаристские) и индустриальные**. Цель **милитаристских** государств - агрессия, завоевание других государств, а цель **индустриальных** - обеспечение свободы личности, гарантия прав человека.
- **Г. Кельзен** в основу классификации типов положил **политический режим**, различая государства **тоталитарные и демократические**.
- **Марксистское учение** исходит из **классово-экономической общественной формации** и вычленяет государства **рабовладельческие, феодальные, буржуазные, социалистические**.
- **Каждому типу государства присущи свои функции**, которые классифицируются по различным критериям: по сферам государственной деятельности; видам государственной политики; способам ее осуществления и другим основаниям.

- По сферам деятельности функции государства подразделяются на внутренние и внешние. К **внутренним функциям** современного государства многие ученые относят обеспечение народовластия, экономическую, социальную, налогообложения, экологическую, охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности и правопорядка; к **внешним** - интеграцию в мировую экономику, внешнеэкономическое партнерство и государственную поддержку мирового правопорядка, оборону страны.

- **К внутренним функциям в РБ относят:**
- по видам осуществления государственной политики: 1) экономическую; 2) финансовую; 3) научно-техническую; 4) социальную; 5) аграрную; 6) культурно-воспитательную; 7) демографическую; 8) охраны правопорядка.
- по способам осуществления государственной власти: 1) законодательную; 2) исполнительно-распорядительную; 3) судебную; 4) контрольно-ревизионную; 5) надзорную.
- **К внешним функциям в РБ причисляют:** 1) представительство государства в мировом сообществе; 2) обеспечение безопасности страны; 3) отстаивание мира; 4) сотрудничество с зарубежными государствами в решении глобальных мировых проблем.

Формы государства

- **Форма государства** - способ организации структуры государства, его органов; способ осуществления государственной власти, выражающийся в **форме правления, форме государственного устройства и политическом режиме.**
- **Под формой правления** понимается способ организации верховной государственной власти, ее взаимоотношения с другими государственными органами и гражданами (подданными). По **форме правления** государства делятся на **монархии и республики.**

- **Монархия** такая форма правления, при которой **верховная власть полностью или частично принадлежит одному лицу** (королю, императору, царю, шаху и т.п.). Монархия характеризуется тем, что верховная власть, как правило, является **наследственной** (в исключительных случаях - выборной), **бессрочной** (пожизненной) и **безответственной перед населением** (ответственной только перед Богом).
- Монархии бывают **неограниченные (абсолютные)** и **ограниченные (конституционные)**. Пример абсолютной монархии - Франция XV-XVI вв., в частности, при короле Людовике XIV, которому принадлежит изречение "государство - это я". Типичным **примером конституционной монархии** считают Англию XVII в. В настоящее время конституционная монархия существует в таких государствах, как Арабские Эмираты, Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Норвегия, Таиланд, Япония и др.

- **В ограниченных монархиях** верховную власть наряду с главой государства осуществляет какой-либо представительный орган (например, парламент в Англии, Земский собор в дореволюционной России). **Конституционные монархии существуют двух видов - парламентарные и дуалистические.**
- **В парламентарных монархиях** правительство формируется партией, получившей во время выборов большинство в парламенте, или блоком партий, которые располагают большинством в парламенте. Главой правительства становится лидер партии, обладающей наибольшим числом депутатов. Власть монарха ограничена, парламентом. Законы принимаются парламентом и утверждаются монархом. **Правительство несет ответственность перед парламентом, а не перед монархом.** Такими государствами являются Великобритания, Голландия, Дания, Швеция, Япония и др.

- **В дуалистической монархии** правительство формируется монархом, вне зависимости от партийного состава парламента. Власть разделена юридически и фактически между правительством, назначаемым монархом, и парламентом (пример - Германия в период с 1871 г. по 1918 г.).

- **Республика** - такая форма правления, при которой верховная власть избирается на определенный срок. Представительный орган (парламент) именуется по-разному. В США он называется конгрессом, в Республике Болгарии, во Франции - Национальным собранием, в Турции, Румынии - Великим Национальным собранием, в Польше - Сеймом и т.д.
- **Существуют республики парламентарные** (например, Австрия, Италия, ФРГ, Швейцария, Индия) и **президентские** (США, Франция, Бразилия, Мексика, Республика Беларусь, Россия, Аргентина и др.).

- В парламентских республиках глава государства (президент) избирается парламентом. Правительство создается из представителей партии парламентского большинства. Парламент вправе выразить правительству недоверие, в этом случае оно уходит в отставку. Глава государства не играет существенной роли. Более значительным является глава правительства (премьер-министр).

- **В президентских республиках** глава государства (президент) избирается непосредственно избирателями или выборщиками. В США, например, президент избирается коллегией выборщиков, а те в свою очередь - населением штатов. Количество выборщиков от штата соответствует числу представителей каждого штата в конгрессе. Президент в США является главой государства и главой правительства. Он формирует правительство из лиц, принадлежащих к его партии, по согласованию с сенатом (верхней палатой конгресса). Правительство не подотчетно конгрессу, оно ответственно перед президентом. Президентскую республику именуют еще дуалистической, потому что в ней две сильные власти - исполнительная, находящаяся у президента, и законодательная, принадлежащая парламенту.

- **Под формой государственного устройства** одни авторы понимают территориально-организационную структуру государства, другие - еще и характер взаимоотношений между его составными частями и центральной властью, третьи определяют ее как способ организации государственного единства.
- **По форме государственного устройства** государства делятся на простые (унитарные) и сложные (конфедерации, федерации).

- **В унитарных государствах** его составные части, административно-территориальные единицы (области, губернии, департаменты, префектуры и т.п.) не обладают признаками государственности. Примерами унитарного государства являются Республика Беларусь, дореволюционная Россия, современная Франция, Финляндия, Турция, Япония.

- **Конфедерация** - это союз государств, образованный для решения некоторых совместных задач. Конфедерацией были, в частности, США (1776-1787 гг. Германский союз (1815- 1867 гг.), Швейцарский союз (1816-1848 гг.). В настоящее время формально-юридически конфедерацией считается Швейцария, но фактически она с 1848 г. превратилась в федерацию. **Конфедерации** обычно распадаются после достижения поставленных целей либо превращаются в федерации.
- **Конфедерации** образуются, как правило, на основе договора, предусматривающего свободу выхода ее субъектов.

- **Федерация** - это союзное государство. К федерациям относятся, например, США, Российская Федерация, ФРГ, Индия, Бразилия, Мексика. **Субъекты федерации** (штаты, земли, провинции и др.) **обладают признаками государственности, имеют свои конституции, высшие законодательные, исполнительные и судебные органы, обладают определенным кругом суверенных прав.**
- **Верховная законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежит федеральным органам.** В федеральном парламенте имеется палата, представляющая интересы ее субъектов. Федеральные органы официально представляют союзное государство в международных сношениях.

- **Политический (государственный) режим** - это метод осуществления государственной власти. В понятии "форма государства" политический режим является главным элементом, относящимся к функциональной характеристике государства.
- **Общепринято различать режимы: деспотические, тоталитарные авторитарные, либеральные, демократические.**

Государственный аппарат

- Термин "аппарат" (от. латинского apparatus) означает прибор, снаряд, приспособление, оборудование). Он воспринят всеми естественными, техническими и общественными науками, в том числе теорией государства и права.
- **Государственный аппарат представляет собой систему взаимосвязанных между собой, объединенных общими принципами и конечной целью органов, осуществляющих функции государственной власти.**

- **Структурными элементами государственного аппарата являются государственные органы. Государственный орган** - это определенным образом, организованная группа людей, законодательством наделенная определенной компетенцией (то есть кругом полномочий и задач, подлежащих решению соответствующим органом).
- **Каждый орган** имеет свою структуру и находится в субординационных и координационных отношениях с другими частями государственного аппарата.

- В зависимости от территориального масштаба все государственные органы делятся на центральные и местные.
- **Центральными органами Республики Беларусь** являются Президент, Национальное собрание, Конституционный Суд, Верховный Суд, Совет Министров, Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов, Национальный банк, Генеральный прокурор.
- **К местным органам** относятся, областные, городские и районные государственные структуры (местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, суды, органы прокуратуры).
- **По характеру формирования** различают **представительные (избираемые гражданами) государственные органы и исполнительные (назначаемые в установленном порядке)**. К представительным органам Республики Беларусь относятся Национальное собрание (парламент) и местные Советы депутатов административно-территориальных единиц.

- В зависимости от принадлежности к той или иной ветви государственной власти ее органы классифицируются на законодательные, исполнительно-распорядительные, судебные, надзорные, контрольные.
- Формирование этих органов, их взаимоотношения и роль зависят от формы правления, формы государственного устройства и от политического режима. В диктаторских государствах основная роль принадлежит главе государства, его исполнительным органам, которые фактически узурпируют и все другие ветви власти. В демократических государствах ведущую роль играют представительные органы, прежде всего парламент.

- **Некоторым тоталитарным государствам свойственна подмена власти государственных органов властью партийных структур.**
- Так было в **Советском Союзе** и так называемых странах народной демократии, входивших в "социалистический лагерь". Фактически главой государства был генеральный (первый) секретарь коммунистической партии, а на местах властвовали местные партийные органы (райкомы, горкомы, обкомы). Государственные органы в таких странах лишь "оформляли" партийные решения, издавая соответствующие правовые акты.

- **Особое место в государстве** занимают так называемые **силовые структуры** - армия (вооруженные силы), полиция (милиция), специальные службы (например, Комитет государственной безопасности в Республике Беларусь, Федеральная служба безопасности в Российской Федерации, Федеральное бюро расследований в США).
- Важный "придатком" государственного аппарата являются тюрьмы и другие **исправительные учреждения**.

Основы теории права

Вопросы

- Понятие права
- Нормы права
- Источники (формы) права
- Систематизация нормативных правовых актов
- Правотворчество
- Правовая система
- Правовые отношения

Понятие права

- Определений права: много.
- Всякое определение уязвимо, что отмечал еще древнеримский юрист Яволен.
- Об этом же заявляют и теперь.
- В частности, Л.М. Ковалев утверждает, что ни одно определение не может претендовать на всесторонность и полноту, И "в то же время любое определение, будучи результатом и отправным пунктом дальнейшего исследования, обладает научной ценностью" .

- На современное правопонимание непосредственно влияет уровень правовой, политической и общей культуры, особенно процесс становления и упрочения правового государства как воплощение идеального в праве на основе достижений мировой цивилизации.

- Право должно олицетворять **справедливость** в силу его предназначения - регулятора наиболее значимого, общесоциального, универсального, обязательного для всех без исключения и потому интегративного.

- Право обладает **социальным содержанием**, которое меняется вместе с обществом по мере развития его экономики, культуры, политических институтов, нравственных, в том числе общечеловеческих, ценностных ориентиров, многообразных потребностей и интересов индивидов, коллективов, социальных слоев, наций, регионов, социальной психологии, религии, волевых устремлений и эмоциональных переживаний.
- В праве объективно необходимо **воплощение и разума, и добра**, интересов, целей, и убеждений, воли, свободы, равенства, других ценностей и, конечно же, **специфической нормативности, формально определенной точности в определении прав и обязанностей**.

- **Справедливость** у каждой социальной группы, а тем более у индивида "своя", особенная, зачастую не совпадающая со справедливостью других.
- Поэтому необходимо воплощение в праве общепризнанной справедливости, а такая справедливость **возможна только политическая, то есть исходящая от государства,** которое в условиях демократической политической системы призвано ее законодательно утверждать.

- Право, выражая политическую справедливость, должно быть регулятором **верховенствующим**. Оно должно господствовать, а следовательно охраняться государством.

- **Право - это верховенствующий, общесоциальный, интегративный, охраняемый государством регулятор, выражающий политическую справедливость в системе норм, точно определяющих круг субъектов правовых отношений, их юридические права, обязанности и гарантии с целью обеспечения социального прогресса.**

Нормы права

- **Право** (его сущность) конкретизируется в нормах.
- Нормы выражают содержание права.
- Норма (от латинского norma) - руководящее начало, мерило, образец, правило поведения.
- Различают нормы **естественные, технические, социальные.**

- **Правовые нормы являют собой разновидность социальных норм.**
- Наряду с правовыми нормами в обществе действуют нравственные, религиозные и др.
- **Все социальные нормы, в том числе и правовые, характеризуются тем, что они неперсонифицированы (обращены не к отдельному лицу, а к группе лиц или всем) и действуют непрерывно.**
- **В этом - общность всех социальных норм.**

- **Правовые нормы - это охраняемые государством общие предписания, правила поведения, выражающие содержание права, определяющие круг субъектов правовых отношений, их юридические права, обязанности и гарантии с целью обеспечения социального прогресса.**
- **Нормы права имеют определенную структуру. Структура - это внутреннее строение нормы, ее элементы (части).**
- **На наш взгляд, идеальной структурой правовой нормы является трехзвенная, состоящая из гипотезы, диспозиции и санкции.**

- **Гипотеза** - это часть нормы, указывающая условия, при которых у участников регулируемого общественного; отношения возникают юридические права и обязанности. Гипотеза обычно начинается словами "если", "когда". Например, в ст. 581 Гражданского кодекса РФ гипотезой являются слова "Если срок аренды в договоре не определен". Однако гипотеза правовой нормы может и не формулироваться, а только подразумеваться, что имеет место, например, в уголовно-правовых, административно-правовых и некоторых других нормах. Нельзя наказывать человека, в частности, за убийство, если убийства не было, нельзя взыскивать алименты на ребенка, если он еще не родился, и т.д.

- **Диспозиция** - это часть нормы, раскрывающая содержание поведения субъекта права, имеющее ее юридическую значимость. В ст. 581 Гражданского кодекса Республики Беларусь диспозиция выражена словами "договор считается заключенным на неопределенный срок". В этом случае каждая из сторон вправе отказаться от договора в любое время, предупредив об этом другую сторону за один месяц.
- **Санкции** представляют собой указания на неблагоприятные последствия нарушения правового предписания.

- **Классификация норм права зависит от того, какие критерии берутся для группировки норм. В зависимости от рода регулируемых общественных отношений правовые нормы подразделяются на конституционные, административно-правовые, финансово-правовые, гражданско-правовые, уголовно-правовые и т.д.;**
- **по форме предписания** на обязывающие, запрещающие, управомочивающие;
- **по характеру предписания** - на императивные, диспозитивные, рекомендательные.

Источники (формы) права

- Содержание права, его нормы устанавливаются или санкционируются в определенных официальных формах (источниках). **Источник (форма) права - это официально объективированный акт, содержащий нормы права.**
- **Основными источниками права** являются юридический обычай, юридический прецедент, нормативный договор, священные писания, юридическая наука, нормативно-правовой акт.

- **Юридический обычай** - это санкционированный и охраняемый государством обычай. Санкционированные обычаи получили широкое распространение в условиях формирования права с возникновением государства (Законы Ману, Законы XII таблиц, Салическая правда, Русская правда). Юридические обычаи имели место в первые годы советской власти, особенно у народов Кавказа и Средней Азии. Они действуют и в настоящее время, преимущественно в мусульманских государствах.

- **Юридический прецедент** - это решение судебного или административного органа по конкретному делу которое является обязательным при последующем решении всех аналогичных дел.
- В настоящее время юридический прецедент является основным источником англо-американской правовой системы (системы общего права)»

- **Нормативный договор** - это содержащий нормы акт, созданный соглашением нескольких (не менее двух) субъектов права. Большинство норм международного права возникло из договоров между государствами. В феодальную эпоху взаимоотношения' между сеньором и вассалом основывались преимущественно на договоре. Нормативные договоры заключаются в настоящее время в государствах, где соблюдается принцип "разрешено все, что не запрещено законом".

- **Священные писания** как источники права содержат нормы преимущественно нравственного и сугубо религиозного характера, которым придается сила закона. Они являлись правовыми предписаниями в условиях борьбы духовенства за государственную власть и реализовывались специально созданной системой принудительных учреждений.
- **Ю р и д и ч е с к а я наука** (юридические доктрины) официально являлась источником права в Древнем Риме в связи с изданием императором Валентином III закона о цитировании, согласно которому была придана юридическая сила, сочинениям пяти выдающихся римских юристов - Павла, Паливиана, Ульпиана, Модестина и Гая. В настоящее время юридические доктрины официально не признаются источником права, однако фактически ими руководствуются в мусульманских странах в тех случаях, когда священное писание не упорядочивает юрисдикционно рассматриваемые споры.

- **Нормативно-правовой акт** - это акт государственного или общественного правомерного действия, содержащий нормы права. Он является основным источником права в континентальной (романо-германской) правовой системе, к которой принадлежит и правовая система Республики Беларусь.
- **Все нормативно-правовые акты подразделяются на две большие группы - законы и подзаконные акты.**

- **Закон юридический** представляет собой, **во-первых**, нормативный акт; **во-вторых**, принимается законодателем; **в-третьих**, принятие его происходит в особом порядке; **в-четвертых**, им регулируются наиболее важные общественные отношения; **в-пятых**, он обладает высшей юридической силой.
- **Юридический закон** - это нормативный акт, принятый референдумом (народным голосованием) или высшим представительным органом государственной власти (парламентом) в особом процессуальном порядке, регулирующий наиболее важные общественные отношения и обладающий высшей юридической силой.
- Особый порядок принятия закона парламентом выражается в специальной процедуре, которая призвана обеспечить учет всех обстоятельств, подлежащих воплощению в наиболее авторитетных правовых нормах. Эта процедура включает в себя четыре основные стадии.

- **Первая стадия - законодательная инициатива.** Она является собой предложение-проект о принятии, изменении, дополнении или отмене определенного закона, исходящее от субъекта, обладающего правом законодательной инициативы, и поэтому подлежащее обязательному рассмотрению законодателем. **Право законодательной инициативы, согласно ст. 99 Конституции РБ, принадлежит Президенту, Всебелорусскому народному собранию, депутатам Палаты представителей, Совету Республики, Правительству, а также гражданам, обладающим избирательным правом, в количестве не менее 50 тысяч человек и реализуется в Палате представителей.** Законопроекты, следствием принятия которых может быть сокращение государственных средств, создание или увеличение расходов, могут вноситься в Палату представителей при наличии заключения Правительства.

- Предложения об изменении и дополнении Конституций рассматриваются палатами Парламента по инициативе Президента, Всебелорусского народного собрания, не менее одной трети от полного состава каждой из палат Парламента либо не менее 150 тыс. граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным

- В Республике Беларусь субъектами инициативы проведения **республиканского референдума** могут быть Президент Республики Беларусь по собственной инициативе, по предложению Всебелорусского народного собрания, а также по предложению Палаты представителей и Совета Республики, которое принимается на их отдельных заседаниях большинством голосов от установленного Конституцией состава (полного состава) каждой из палат, а также по предложению граждан республики, обладающие избирательным правом, в количестве не менее 450 тысяч человек, в том числе – не менее 30 тысяч граждан от каждой из областей и г. Минска (ст. 74).

- **Вторая стадия - обсуждение законопроекта.**
Осуществляется как на заседаниях палат, так и в их структурных подразделениях. В законодательном органе (Национальном собрании) Республики Беларусь они именуются комиссиями, в других государствах — комитетами или комиссиями.
- При обсуждении законопроектов проводятся **два или три чтения.**
- В **первом чтении** обсуждается концепция закона, его основные положения в целом; во **втором и третьем чтении** - каждый раздел, каждая статья, формулировка каждой нормы с соответствующими уточнениями и дополнениями.
- В соответствии со ст. 100 Конституции Республики Беларусь все законопроекты рассматриваются вначале в Палате представителей, а затем в Совете Республики.

- Обсуждение законопроекта в Палате представителей и Совете Республики может быть срочным. Оно осуществляется по инициативе Президента либо (по его поручению) Правительства. В этом случае Палата представителей и Совет Республики должны рассмотреть данный проект в течение десяти дней со дня внесения на их рассмотрение.
- Обычный законопроект, принятый Палатой представителей, в течение пяти дней передается в Совет Республики, где может рассматриваться не более двадцати дней, а при объявлении законопроекта срочным - десяти дней со дня внесения.
- - При отклонении законопроекта Советом Республики обе палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий. Выработанный согласительной комиссией текст законопроекта представляется на одобрение палат.

- По возвращении текста закона, с которым Президент не согласен,. Палата представителей должна рассмотреть возражения в течение не более тридцати дней- Отдельные возражения Президента по тексту закона рассматриваются обеими палатами в таком же порядке, как и при возвращении на повторное обсуждение закона в целом.
- **Третья стадия - принятие закона.** Законы принимаются путем голосования. Голосование в Палате представителей и Совете Республики осуществляется открыто, лично депутатом (членом Совета Республики) путем подачи голоса "за" ИЛИ "против".
- **Обыкновенный закон считается принятым**, если за него проголосовало больше половины депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики от их полных составов.

- **Конституционный закон** принимается квалифицированным большинством обеих палат. Квалифицированное большинство голосов (не менее двух третей от полного состава палат) необходимо и в случае обсуждения представленных Президентом возражений на возвращенный им закон, с которым он не согласен. Палате представителей в данном случае предстоит принять решение в течение пятидневного срока и направить вместе с возражениями Президента текст принятого закона в Совет Республики, который должен рассмотреть его повторно не позднее двадцати дней. Закон считается одобренным, если за него проголосовало не менее двух третей Членов Совета Республики от его полного состава. Не менее двух третей от полного состава палат необходимо и при принятии законов об основных направлениях внутренней и внешней политики, а также о военной доктрине страны, поскольку они являются программными.

- Если согласительной комиссией не принят согласованный текст законопроекта, Президент (либо по его поручению Правительство) может потребовать, чтобы Палата представителей приняла окончательное решение. Закон считается принятым Палатой представителей, если за него проголосовало не менее двух третей от ее полного состава.

- **Четвертая стадия - опубликование закона.** Принятый Палатой представителей и одобренный Советом Республики закон в десятидневный срок представляется Президенту на подпись. Если Президент согласен с текстом закона, он его подписывает. Если Президент не возвращает закон на протяжении двух недель после того, как он ему представлен, закон считается подписанным. Не считается подписанным закон и не вступает в силу, если он не мог быть возвращен в Парламент в связи с окончанием его сессии.
- С преодолением Палатой представителей и Советом Республики возражений Президента повторно рассмотренный закон подписывается им в пятидневный срок: Если в течение пяти дней закон не будет подписан, он вступает в силу в этот срок; При наличии у Президента возражений, касающихся отдельных положений, закон подписывается и вступает в силу, но за исключением положений, вызвавших возражения.

- **Законы, согласно ст. 104 Конституции РБ,** подлежат немедленному опубликованию и вступают в силу через десять дней после их опубликования, если в самом законе не указан иной срок.
- **Закон не имеет обратной силы,** за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан.

- **Подзаконные правовые акты- акты, изданные в соответствии с законом и ему не противоречащие.**
- Это указы, постановления, распоряжения, приказы, инструкции, решения.
- Они издаются в соответствии с законом и в развитие закона, не могут ему противоречить.

Систематизация нормативных правовых актов

- Для удобства пользования нормативными актами и их совершенствования осуществляется **систематизация законодательства**, то есть его обработка с целью приведения в единую, согласованную систему.
- Различают несколько видов, способов, форм систематизации. В современной правовой практике используются: **учет нормативных актов, инкорпорация, консолидация, кодификация, свод законов.**
- **Учет нормативных актов** являет собой деятельность по сбору, хранению, поддержанию в контрольном состоянии правовой информации. Для оперативного нахождения соответствующего нормативно-правового предписания создаются информационно-поисковые системы с ручным поиском либо с применением современной техники.

- **Инкорпорация** представляет собой подготовку и издание различного рода сборников (собраний) нормативных актов без изменения их содержания и непосредственно базируется на учете. При этом могут инкорпорироваться все изданные акты - как действующие, так и утратившие силу или только действующие. Осуществляется инкорпорация в хронологическом, тематическом или алфавитном порядке.;
- **Консолидация** - это объединение нескольких нормативно-правовых актов в один укрупненный акт. Она осуществляется полномочным правотворческим органом, который устраняет противоречия, повторы, уточняет формулировки норм, содержащихся в ранее изданных актах. При этом объединенные акты утрачивают силу и вместо них действует вновь созданный укрупненный, нормативный акт.

- **Кодификация** - это деятельность компетентных правотворческих органов, направленная на упорядочение действующего законодательства путем его коренной переработки и принятия нового нормативно-правового акта (кодекса, устава, положения и др.). Кодификационный акт регулирует наиболее существенные отношения и призван обеспечивать их стабильность. Как правило, данный акт значителен по объему, сложен по структуре, подразделяется на части, разделы, главы и состоит из множества статей.
- **Свод законов** - это высшая форма систематизации законодательства, основанная на инкорпорации, консолидации и кодификации. Она осуществляется высшим законодательным органом. В свод законов в строго установленном порядке включаются не только законы, но и важнейшие подзаконные акты. Содержащиеся в своде законов нормы должны выражать волю и интересы всего народа по правовому упорядочению жизненно важных общественных отношений, нуждающихся в государственной защите.

Правотворчество

- Правотворчество представляет собой правомерную деятельность по созданию правовых норм и их совершенствованию. Результатом правотворчества является законодательство.
- **Субъектами правотворчества являются:**
 - народ;
 - полномочные государственные органы;
 - негосударственные организации, наделенные делегированным правоустановлением;
 - физические лица и их объединения, заключающие нормативные договоры, не запрещенные законом.

- **Народ** в лице граждан, обладающих избирательным правом, непосредственно устанавливает, изменяет или отменяет вынесенные на референдум соответствующие правовые нормы.
- Основным правотворцем являются **государство**, его законодательные, исполнительно-распорядительные и судебные органы, устанавливающие в соответствии с законом нормативные акты, юридические прецеденты и заключающие нормативные договоры.
- Государство может делегировать некоторым общественным формированиям, например **профсоюзам, правотворческие полномочия по определенному кругу вопросов.**

- Совершенствование законодательства в его широком понимании представляет собой процесс, обеспечивающий постоянное соответствие юридических норм реально складывающимся общественным отношениям путем своевременного их установления в строго упорядоченной системе всего законодательства.

- **В ходе совершенствования законодательства важно:**
- учесть все социально значимые объективные и субъективные факторы в плане обеспечения гармоничного сочетания интересов личности, социальных групп, общества в целом;
- воплотить это в юридических принципах, методах и формах урегулирования поведения людей как носителей субъективных юридических прав и обязанностей;
- изложить это четко, ясно, доходчиво, убедительно;
- юридически упорядочить общественные отношения во всех без исключения жизненно важных сферах, нуждающихся в таком правовом обеспечении; ,
- осуществить юридическое упорядочение в регулируемых сферах комплексно, взаимосвязано, системно.

- В условиях правового государства установление правовых норм, их совершенствование зиждется на принципах:
- « конституционного закрепления правотворческой компетенции субъектов правотворчества и устанавливаемых ими форм (источников) права;
- законности;
- демократизма;
- гуманизма;
- профессионализма;
- обозримости законодательства, его официальной систематизации;
- непрерывности правотворчества;
- гибкости и стабильности законодательства;
- соблюдения принципов права;
- совершенствования юридической техники.
- **Результатом правотворческого процесса и является право.**

Правовая система

- В результате правотворческого процесса возникает право, представляющее собой систему, наряду с политической, экономической и другими социальными системами.
- Правовая система в широком смысле - это целостность правотворческих и правореализующих факторов, упорядочивающих общественные отношения.

- **Правовая система познается на трех уровнях:**
- 1) международного права;
- 2) основных правовых систем мира;
- 3) национальных систем права.

- Система международного права состоит из международного публичного и международного-частного права.
- Ее особенность в том, что она создается свободным волеизъявлением государств и других участников международно-правовых отношений, выражающемся в договорах, Конвенциях и иных актах, обязательных для тех, кто их заключил или присоединился к ним.

- Наиболее характерными основными правовыми системами мира являются романо-германская (континентальная) англо-американская (система общего права), мусульманская.
- Романо-германская правовая система сформировалась в континентальной Европе на основе рецепции римского права, на базе Свода законов Юстиниана.

- Система общего права создавалась судебными прецедентами на основе удовлетворения Исков, которые и стали основным источником права.
- Она состоит из:
- общего права;
- права справедливости, дополняющего и корректирующего общее право;
- статутного, писаного права парламентского происхождения.
- Система общего права действует в Англии, США, Канаде, Австралии и многих других государствах, бывших Британских колониях, охватывая примерно одну треть населения земного шара.
-

- **Мусульманское право** представляет собой систему норм,, основанную на постулатах исламской религии (шариата).
- Источниками мусульманского права являются Коран, сунна, иджма, кияс.

- **Национальные правовые системы** - это системы права конкретных государств. Особенность национальной правовой системы в том, что она подразделяется на право публичное и частное, на отрасли права, построена на верховенстве закона, иерархии нормативных актов, и их кодификации.
- **Отрасль права** - это система норм, регулирующих однородные общественные отношения.
- **Основным критерием** деления права на отрасли является **предмет правового регулирования**, дополнительным критерием - **метод правовой регламентации**.

-

- Отрасли права состоят из институтов.
- **Институт права** - это часть отрасли права, представляющая собой совокупность норм, регулирующих определенный вид общественных отношений.
- Примерами институтов права являются институт гражданства - в конституционном праве, институт наследования - в гражданском праве, и т.д.

- **Исходным в системе права, является норма права.**
- Реализация права - это претворение в жизнь права, осуществление его предписаний в поведении субъектов права.
- **Существует четыре формы реализации права:**
 - использование права;
 - соблюдение;
 - исполнение;
 - применение.

- **Использование** - это такая форма реализации, которая выражается в активных действиях субъекта по осуществлению предоставленных ему прав и свобод.
- **Соблюдение** - пассивная форма реализации права, выражающаяся в воздержании от действий, запрещенных правом, несовершении правонарушений.
- **Исполнение** права проявляется в действиях его субъектов по выполнению юридических обязанностей (защита отечества, уплата налогов).
- **Применение** - особая форма реализаций права, осуществляемая полномочными органами и должностными лицами, направленная на обеспечение адресованных другим субъектам прав и обязанностей (зачисление в число студентов, прошедших по конкурсу и т.п.).

- **Правоприменительный акт - это акт полномочного субъекта права, представляющий собой официальное персонафицированное предписание (решение) относительно реализации юридических прав или обязанностей конкретных лиц по конкретному делу.**
- Акты применения права облакаются в соответствующую, предусмотренную правом, форму (указ президента о награждении кого-то, приказ министра о зачислении на работу, постановление следователя об избрании меры пресечения по отношению к правонарушителю,, приговор или решение суда и т.д.).

- В правоприменительной практике возникают жизненные случаи, требующие их юридического разрешения, но они не предусмотрены законодательством. В таких случаях применяется аналогия закона, или аналогия права.
- **Аналогия закона** имеет место тогда, когда в законе есть норма, регулирующая сходный случай. Эта норма и применяется к рассматриваемому схожему жизненному случаю. Если же в законодательстве нет сходной нормы, то применяется **аналогия права** (решение жизненного случая на основе права

Правовые отношения

- **Правовое отношение** - отношение, в котором его участники являются носителями юридических прав и обязанностей. Такими участниками могут быть лица, обладающие правоспособностью и дееспособностью, То есть **правосубъектностью**.
- **Правоспособность** - это предусмотренная правом способность иметь субъективные права и юридические обязанности.
- **Дееспособность** - предусмотренная правом способность субъекта своими действиями осуществлять юридические права и обязанности.

- **Для возникновения правового отношения** необходимо наличие не менее двух субъектов права. Непосредственным **основанием правоотношения** является **юридический факт** (юридические факты).
- **Юридический факт** - это факт, предусмотренный правом, влекущий за собой возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
- **Объект правового отношения** - то, на что направлены субъективные права и юридические обязанности, реальные блага. Объектом могут быть материальные блага (вещи), продукты духовного, интеллектуального творчества (рукописи, книги и т.п.), действия (например, по доставке мебели), личные нематериальные блага (честь, достоинство, тайна переписки и т.п.).

Понятие и общая характеристика социального и правового государства

- Основные черты социального правового государства
- Правовое социальное государство в политической системе общества
- Правовое социальное государство и гражданское общество
- Современное гражданское общество

Основные черты социального правового государства

- Современное государство - это социальное правовое государство, новый, идеальный тип государства.
- Термин "правовое государство" впервые употребил немецкий ученый К. Велькер в 1813 г. В Германии родоначальником учения о правовом государстве считают И. Канта, который определял государство как объединение множества людей, подчиненных правовым законам, а целью государства считал торжество идеи права.

- Еще древнеримский мыслитель Цицерон характеризовал государство как, соединение многих людей, связанных между собой согласием в вопросах права и общностью интересов.
- В современной научной литературе правовое государство определяется неоднозначно, с различными акцентами в его сущностной характеристике. Одни авторы считают доминантным в правовом государстве верховенство закона, другие - государственный суверенитет народа, третьи - основные права человека.

- В конституциях современных государств, в том числе и в Конституции Республики Беларусь, провозглашается правовое государство как государство социальное.
- В самой общей трактовке термин "социальный" означает сосуществование людей в обществе и государстве, подразумевает заботу государства о бедных и слабых и признание прав человека как гарантию неприкосновенности его достоинства. Социальное правовое государство обязано в законодательном плане активно поддерживать такое положение в обществе, при котором исключаются социальные потрясения на почве отстаивания соответствующих интересов, обеспечиваются достойные условия жизни для всех, а также проявляется особая забота о бедных, слабых, больных, инвалидах, пенсионерах, детях. В социальном государстве особое внимание уделяется здравоохранению и образованию, человек признается высшей ценностью.

- **Социальное правовое государство** - это конституционная система правовых и политических институтов, реально обеспечивающих суверенные права народа и международно признанные права человека, баланс интересов всех социальных групп, личности и общества на основе господства права.

- **Принципы становления социального правового государства:**
- конституционное закрепление сущности правового государства, его устоев, основных демократических правовых и политических институтов;
- демократизм формирования системы государственных органов;
- точное разграничение компетенции государственных органов, законодательной, исполнительной, судебной, местной, контрольной, надзорной власти;
- юридизация государственного аппарата;

- формирование независимого суда;
- формирование такой системы адвокатской деятельности, которая обеспечила бы регулярную защиту интересов личности во всех сферах жизни и деятельности, но особенно - в связи с привлечением к юридической ответственности;
- придание прокуратуре правового статуса, позволяющего осуществлять надзор за точным соблюдением законов, защищающих права и законные интересы личности и государства.

- Принципы функционирования социального правового государства:
 - источник законодательства - народ ;(его насущные интересы, правосознание, воля);
 - законодательство должно соответствовать принципам права; верховенство конституционного закона и его прямое действие;
 - своевременность установления правового законодательства;
 - стабильность правового упорядочения;
 - безусловное подчинение правовому закону всех без исключения субъектов права;
 - « взаимная ответственность личности и государства;;
 - человеку, гражданину и его инициативным организациям разрешено все, что не запрещено законом;
 - государственным структурам разрешено лишь то, что дозволяется законом, что точно определено их компетенцией;

- презумпция невиновности;
- нет преступления, не указанного в законе;
- нет наказания, не предусмотренного законом;
- неотвратимость ответственности за совершенное правонарушение;
- соответствие предусмотренного законом наказания тяжести совершенного правонарушения;
- недопустимость юридической ответственности за взгляды, если они не нарушают общественный порядок, установленный правовым законом;
- обжалование в суде любых неправомерных действий;
- эффективный контроль и надзор за исполнением правовых законов.

Правовое социальное государство в политической системе общества

- Государство - не единственная политическая организация в обществе. Наряду с ним действуют политические партии и другие формирования, что ведет к образованию политической системы. Функционирование государства неотделимо от политической системы.
- Система (от греческого *systema*) означает целое, составленное из частей. Любая система характеризуется целостностью, разнообразностью ее слагаемых, сложностью элементов, устойчивостью, взаимосвязью и взаимодействием образующих ее составных частей. Политической системе присущи наиболее общие признаки любой системы, специфические стороны социальной системы.

- Социальные системы, в отличие от естественных, менее устойчивы и зависят от субъективного фактора - сознательной деятельности людей. Однако эта деятельность в конечном счете объективно обусловлена. Все это придает социальной системе тенденции объективной необходимости и определяет ее относительную устойчивость.
- Политическая система - одна из социальных систем (наряду с правовой, нравственной, религиозной и др.), это система относительно устойчивых институтов и форм участия в политической деятельности в рамках действующего законодательства. Характер политической системы. определяется существующим политическим режимом. В современном обществе политическая система должна соответствовать демократическим устоям, принципам права. Современная политическая система - это предусмотренная конституцией система институтов и форм реального .участия в политической деятельности.

- К политической системе относятся государство, политические партии, объединения политической молодежи, товарищеские суды, суды чести в армии, общественные обвинители и общественные защитники, народные дружины, заседатели, собрания граждан, собрания трудовых коллективов, решающие политические вопросы.
- В политической системе различают собственно политические институты, активно воздействующие на формирование и осуществление политики (государство, политические партии, устойчивые политические движения) и несобственно политические объединения, непосредственной целью которых политика не является, но они своей деятельностью косвенно, а иногда и прямо могут влиять на политику (профсоюзы, кооперативные и иные общественные объединения).

- Ключевым звеном в политической системе является государство. Именно оно определяет соответствующий режим и все основные направления политической деятельности в обществе, представляет собой самую массовую организацию. Только оно является силой, способной решать все наиболее важные задачи общества, имеет аппарат для управления людьми, обеспечения их безопасности, материальные ресурсы, денежные средства, кадры и т.д.

Правовое социальное государство и гражданское общество

- Впервые понятие "гражданское общество" появилось в XVII в. в трудах Г. Гроция, Т. Гоббса, Д. Локка и развивалось в XVIII в. Ш.-Л. Монтескье, В. Гумбольдтом и другими исследователями.
- В XVII в. принципиального различия между государством и гражданским обществом не проводилось, но они уже и не отождествлялись. Будучи сторонниками договорного происхождения государства, эти мыслители исходили из того, что гражданское общество представляет собой государство, основанное на общественном договоре.

- В XVIII в. В. Гумбольдт отмечает три различия между гражданским обществом: и государством:
- 1) система национальных, общественных учреждений формируется "снизу";
- 2) "естественное и общее право" в гражданском обществе и позитивное, издаваемое государством;
- 3) "человек" в гражданском обществе и гражданин - в государстве.
Более четко разграничил гражданское общество и государство Г. Гегель, согласно взглядам которого гражданское общество представляет собой частную сферу экономической жизни и деятельности людей, общающихся через систему потребностей и разделения труда, правосудие и внешний порядок (полицию и корпорации), а государство - область публичной власти.
- По Гегелю государственное вмешательство допустимо при двух условиях:
- 1) с целью устранения несправедливостей и неравенства внутри гражданского общества;
- 2) Для защиты и осуществления всеобщего интереса.

- Согласно Й. Канту, гражданское правовое состояние основывается на свободе каждого члена общества как человека, равенстве его с каждым другим как подданным, самостоятельности каждого члена общества как гражданина.
- В XIX в. К. Маркс природу гражданского общества и его отношения с государством характеризовал так: "...форма общения на всех существующих до сих пор исторических ступенях, обуславливаемая производительными силами и в свою очередь обуславливающая их, есть гражданское общество..."

- Гражданское общество обнимает все материальное общение индивидов в рамках определенной ступени развития производительных сил. Оно обнимает всю торговую, и промышленную жизнь данной ступени и поэтому выходит за пределы государства и нации, хотя, с другой стороны, оно опять-таки должно выступать в виде национальности и строиться внутри в виде государства". Гражданское общество он рассматривал как экономический базис, обуславливающий государство

- В современной научной литературе гражданское общество определяется неоднозначно. Некоторые ученые считают, что понятие "гражданское общество" включает всю совокупность общественных отношений вне рамок политической структуры государства: экономических, национальных, религиозных, духовно-нравственных, семейных, культурных и т.д.
- В учебной литературе гражданское общество характеризуется как "общество равноправных людей, свободно проявляющих свою личность, творческую инициативу, общество равных возможностей, освобожденное от лишних запретов и дотошной административной регламентации"".

Современное гражданское общество

- Современное гражданское общество - это общество, в котором равноправные индивиды и образуемые ими объединения в соответствии с их волеизъявлением на основе права реализуют свои интересы.

- Свободная воля реально возможна только у частного собственника. Личность без частной собственности - это голая абстракция, как справедливо заметил Г. Гегель. Теоретически преимущество частной собственности перед общественной обосновал еще Аристотель в споре с Платоном, отстаивавшим общую собственность для правителей и воинов.

- Структурными элементами гражданского общества являются: собственность, свободный труд, предпринимательство, общественные объединения семья, образование, наука, культура, воспитание, свободные средства массовой информации.
- И. Кант считал, что "величайшая проблема для человеческого рода, разрешить которую его вынуждает природа, - достижение всеобщего правового гражданского общества"*.

- Гражданское общество - важнейшая предпосылка формирования социального правового государства. Государство обуславливается гражданским обществом. По отношению к гражданскому обществу государство должно издавать правовые законы, предусматривающие экономический и политический плюрализм, паритетность форм собственности, многопартийность, равноправие субъектов права, международно признанные права человека, их гарантии, выполнять социальные программы, осуществлять должную защиту всего того, что относится к обеспечению благосостояния граждан, их достойного уровня жизни.

**Прибыль организации.
Организация финансового
планирования.**

Вопросы

- **Экономическая сущность прибыли и ее виды**
- **Распределение и использование прибыли в организации**
- **Рентабельность организации, ее виды и методы расчета**
- **Сущность и задачи финансового планирования, его виды**
Составление перспективного финансового плана
- **Составление оперативного финансового плана**

Экономическая сущность прибыли и ее виды

- Основным побудительным мотивом осуществления любого бизнеса выступает рост доходов собственников организации.
- Поэтому **прибыль является главной целью предпринимательской деятельности.**
- Экономическая сущность прибыли является одной из сложных дискуссионных проблем в современной экономической теории.

- **Прибыль - это денежное выражение накоплений, создаваемых организациями любой формы собственности.**
-
- **Она определяется как разница между выручкой от реализации товаров работ и услуг по всем видам деятельности (за вычетом косвенных налогов и отчислений в целевые бюджетные фонды) и затратами на производство и реализацию.**

- В условиях рыночных отношений роль прибыли возрастает.
- Это находит своё выражение в том, что:
- - прибыль выступает как основной критерий эффективности конкретной производственной деятельности.
- С одной стороны в величине полученной прибыли отражаются все количественные и качественные результаты деятельности организации, с другой - индивидуальный уровень прибыли в сравнении с отраслевыми показателями характеризует степень умения (опыта, инициативности, квалификации и др.) персонала успешно организовать хозяйственную деятельность в условиях рыночных отношений;

- - прибыли принадлежит главенствующая роль в системе внутренних источников формирования финансовых ресурсов организации, обеспечивающих его развитие, реализацию стратегических целей этого развития, повышение конкурентной позиции организации на рынке.
- При этом прибыль является постоянно воспроизводимым доходом и его воспроизводство осуществляется на расширенной основе;

- - за счёт прибыли достигается увеличение рыночной стоимости организации.
- Способность самовозрастания стоимости капитала обеспечивается путём направления части прибыли на прирост чистых активов.
- Чем выше сумма и уровень капитализации прибыли, тем в большей степени возрастает рыночная стоимость организации, определяемая при ее продаже, слиянии с другой организацией и в других случаях;
- - прибыль является основным защитным механизмом, предохраняющим организацию от банкротства.

- Несмотря на то, что угроза банкротства может возникнуть и в условиях прибыльной работы при использовании высокой доли заёмного капитала, неэффективном управлении ликвидностью активов, организация успешнее выходит из кризисного состояния при высоком потенциале прибыли.
- За счёт рационального распределения прибыли может быть быстро увеличена доля высоколиквидных активов, собственного капитала, сформированы соответствующие резервные фонды и на этой основе восстановлена платёжеспособность и повышена финансовая устойчивость.

- По источникам формирования прибыли выделяют:
- прибыль от реализации продукции, работ и услуг;
- прибыль от реализации имущества организации;
- прибыль от внереализационных операций.

- **Прибыль от реализации продукции, работ, услуг является основным её видом**, непосредственно связанным с отраслевой спецификой деятельности организаций.
- Она характеризует финансовый результат основной производственно-коммерческой деятельности организации и может осуществляться в любых видах, зафиксированных в его уставе и не запрещённых законом.
- **Величина прибыли** определяется как разница между выручкой от реализации продукции, работ и услуг в отпускных ценах, уменьшенных на сумму косвенных налогов, и затратами на производство и реализацию.

- **В условиях рыночных отношений организации, кроме основной деятельности, имеют дополнительные возможности получения доходов, в частности, от реализации имущества и получения прибыли по внереализационным операциям.**

- **Прибыль от реализации имущества** представляет собой доходы, полученные от продажи изношенных или неиспользуемых основных фондов, излишних запасов сырья, материалов, топлива, запчастей и нематериальных активов в виде патентов, лицензий, торговых марок, программных средств, уменьшенные на сумму расходов по их реализации.

- **В состав доходов, формирующих прибыль по внереализационным операциям, относятся:**
- доходы от участия в совместной деятельности;
- от принадлежащих организации облигаций, акций и других ценных бумаг, выпущенных сторонними эмитентами, по депозитным вкладам в банках, полученные штрафы, пени, неустойки и др.

Распределение и использование прибыли в организации

- **Механизм воздействия финансов на хозяйственную деятельность и экономическую эффективность организации, находится не в самом производстве, а в *распределительных денежных отношениях.***

- Характер их воздействия на производство зависит от того, насколько конкретная система распределения, формы и методы ее организации соответствуют объективным потребностям общества.
- Распределение прибыли является составной и неразрывной частью общей системы распределительных отношений и, пожалуй, наравне с распределением дохода физических лиц, самой главной.

- Конкретные формы и методы распределения прибыли постоянно видоизменяются и развиваются с ростом общественного производства и с изменением задач, стоящих перед экономикой.
- **Прибыль распределяется между государством, собственниками организации и самой организацией.**
- Пропорции этого распределения в значительной мере воздействуют на эффективность деятельности организации.

- **Взаимоотношения организаций и государства по поводу прибыли строятся на основе налогообложения прибыли.**
- **В организации распределению подлежит прибыль** после уплаты налогов и выплаты дивидендов. Из этой прибыли также уплачиваются некоторые налоги в местные бюджеты и взыскиваются экономические санкции.
- **Распределение этой части прибыли отражает процесс формирования фондов и резервов организации для финансирования потребностей производственного и социального развития.**

- В условиях рыночного хозяйства **государство не вмешивается в процесс распределения прибыли**, остающейся в распоряжении организации после уплаты налогов.
- Тем не менее, **посредством предоставления налоговых льгот** государство стимулирует направление прибыли на капитальные вложения производственного назначения и строительство жилья, на благотворительные цели, финансирование природоохранных мероприятий, расходов на содержание объектов и учреждений социальной сферы, на проведение научно-исследовательских работ.

- **Распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации, регламентируется ее внутренними документами.**
- **Некоторые аспекты распределительного процесса фиксируются в *уставах организации*.**
- **В соответствии с уставом или решением распорядительного органа в организации создаются фонды: **накопления, потребления, социальной сферы.****

- Если же фонды не создаются, то в целях обеспечения планового расходования средств составляются **сметы расходов на:**
- **развитие производства;**
- **социальные нужды трудового коллектива;**
- **материальное поощрение работников и благотворительные цели.**

- **К расходам, связанным с развитием производства и финансируемым из прибыли,** относятся расходы на научно-исследовательские, проектные, опытно-конструкторские и технологические работы, финансирование разработок и освоения новой продукции и технологических процессов, затраты по совершенствованию технологии и организации производства, модернизации оборудования; затраты, связанные с техническим перевооружением и реконструкцией действующего производства, расширением организации и новым строительством объектов, проведением природоохранных мероприятий, расходы по погашению долгосрочных кредитов банков и процентов по ним.

- **Накопленная прибыль** может быть направлена организацией в уставные капиталы других организаций, долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, перечисляться вышестоящим организациям, союзам, концернам, ассоциациям и пр.
- Эти направления также считаются использованием прибыли на развитие.

- **Распределение прибыли на социальные нужды** включает в себя расходы по эксплуатации социально-бытовых объектов, находящихся на балансе организации, финансирование строительства объектов непроизводственного назначения, проведение оздоровительных и культурно-массовых мероприятий и др.
- **К прибыли, направляемой на материальное поощрение** относятся выплата премий за достижения в труде, оказание материальной помощи, единовременные пособия ветеранам, пенсионерам, компенсация удорожания стоимости питания в столовых и др.

- **Вся прибыль, остающаяся в распоряжении организации, разделяется на:**
 - прибыль, увеличивающую стоимость имущества, т.е. участвующую в процессе накопления;
 - и прибыль, направляемую на потребление, не увеличивающую стоимость имущества.
- **Если прибыль не расходуется на потребление, то она остается в организации как нераспределенная прибыль прошлых лет и увеличивает размер собственного капитала организации.**
- **Наличие нераспределенной прибыли увеличивает финансовую устойчивость организации, свидетельствует о наличии источника для последующего развития.**

Рентабельность организации, ее виды и методы расчета

- Абсолютная величина прибыли не даёт полного представления об уровне эффективности предпринимательской деятельности, деловой активности организаций.
- Сумма прибыли может увеличиваться, а эффективность производства может оставаться на прежнем уровне или даже снижаться.
- Поэтому для оценки финансовых результатов применяются относительные показатели измерения доходности организаций с различных позиций, которые группируются в соответствии с интересами участников экономического процесса, рыночного обмена.

- **Таковыми показателями являются:**
рентабельность продукции, капитала или активов субъектов хозяйствования.
- **Показатель рентабельности отдельных изделий, выполненных работ и услуг отражает эффективность затрат живого и овеществлённого труда на их производство и определяется как отношение прибыли от реализации к полной себестоимости продукции, работ и услуг.**

•

- Сравнение уровня доходности текущих затрат по отдельным видам продукции внутри отрасли и в межотраслевом разрезе позволяет определить причины колебаний в себестоимости и обосновать мероприятия по увеличению удельного веса специализированного производства, технологической замене дорогостоящего сырья, материалов, по ускорению внедрения и освоения новой техники и современных технологий, по улучшению качества продукции и другие.

- При принятии решений, связанных с управлением процессами формирования прибыли, используются показатели **рентабельности капитала, издержек и продаж.**
- **Рентабельность является одной из базовых экономических категорий экономики.**
Толкование термина «рентабельность» не вызывает особых разногласий, поскольку под ним понимается отношение, в числителе которого всегда фигурирует прибыль.

- **Рентабельность капитала** исчисляется как отношение прибыли к капиталу (активам),
- **рентабельность издержек** - отношение прибыли к себестоимости (издержкам),
- **рентабельность продаж** - отношение прибыли к цене (выручке от реализации продукции, услуг).

- Показатели рентабельности активно участвуют в процессах анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, финансовом планировании, выработке управленческих решений, принятии решений потенциальными кредиторами и инвесторами.

Сущность и задачи финансового планирования, его виды

- **Финансовое планирование** - это разновидность управленческой деятельности, направленной на определение необходимого объема финансовых ресурсов, их оптимальное распределение и использование с целью обеспечения финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта.

- **Значение финансового планирования для хозяйствующего субъекта состоит в следующем:**
- - воплощает выработанные стратегические цели в форму конкретных финансовых показателей; обеспечивает финансовыми ресурсами, заложенные в производственном плане экономические пропорции развития;
- - предоставляет возможности определения жизнеспособности проекта организации в условиях конкуренции;
- - служит инструментом получения финансовой поддержки от внешних инвесторов.

- **Основными задачами финансового планирования в организации являются:**
- обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной, инвестиционной и финансовой деятельности;
- определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени рационального их использования;

- выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет экономного использования денежных средств;
- установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, банками и контрагентами;
- соблюдение интересов акционеров и других инвесторов;
- контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и кредитоспособностью организации.

- **Процесс финансового планирования включает несколько этапов.**
- **На первом этапе** анализируются финансовые показатели за предыдущий период.
- Для этого используют основные финансовые документы организаций - бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств.

- **Второй этап** предусматривает составление основных прогнозных документов, таких как прогноз баланса, отчет о прибылях и убытках, движении денежных средств, которые относятся к перспективным финансовым планам и включаются в структуру научно обоснованного бизнес-плана организации.

- **На третьем этапе** уточняются и конкретизируются показатели прогнозных финансовых документов посредством составления текущих финансовых планов.
- **На четвертом этапе** осуществляется оперативное финансовое планирование
- **Завершается процесс** финансового планирования практическим внедрением планов и контролем их выполнения.

- **Финансовое планирование (в зависимости от содержания, назначения и задач) включает:**
- **перспективное;**
- **текущее (годовое);**
- **оперативное.**

Составление перспективного финансового плана

- **Перспективное стратегическое планирование представляет собой исследование и разработку возможных путей развития финансов организаций в перспективе в течение 3-5 лет.**
- Оно обеспечивает движение высокой эффективности хозяйствования, что проявляется в росте финансовых ресурсов и доходов, рациональном их использовании, укреплении финансового состояния хозяйствующего субъекта.
- Финансовая стратегия предполагает определение долгосрочных целей финансовой деятельности и выбор наиболее эффективных способов их достижения.

- **Цели финансовой стратегии** должны быть подчинены общей стратегии развития и направлены на максимизацию рыночной стоимости организации.
- **Основу перспективного планирования** составляет прогнозирование, которое является воплощением стратегии на рынке.
- **Прогнозирование** состоит в изучении возможного финансового состояния организации на длительную перспективу.
- В отличие от планирования задачей прогнозирования не является реализация разработанных прогнозов на практике, так как они представляют собой лишь предвидение возможных изменений.

- **Результатом перспективного финансового планирования является разработка трех основных финансовых документов:**
 - - прогноза отчета о прибылях и убытках;
 - - прогноза движения денежных средств;
 - - прогноза бухгалтерского баланса.

- После составления прогноза определяют стратегию финансирования организации.
- Ее суть заключается в определении источников долгосрочного финансирования, формировании структуры и затрат капитала и выборе способов наращивания долгосрочного капитала.

- Текущее финансовое планирование является частью перспективного плана и представляет собой конкретизацию его показателей.
- Текущий финансовый план составляется на период, равный одному году.
- Годовой финансовый план, как правило, имеет форму баланса доходов и расходов и состоит из трех частей:
 - - доходы и поступления;
 - - расходы и отчисления;
 - - взаимоотношения с бюджетом.

- **В первом разделе финансового плана** отражаются чистые доходы организации: прибыль от всех видов деятельности и другие поступления.
- **Во втором разделе** отражаются расходы, включающие затраты на капитальные вложения, социальные нужды членов трудового коллектива, погашение банковских кредитов и другие.
- **Завершающим разделом финансового плана** является отражение сумм налогов в бюджет и ассигнований из бюджета.

- **Баланс доходов и расходов** составляется на год с поквартальной разбивкой, чтобы учесть возможные колебания поступлений и расходов по отдельным кварталам.
- **К нему прилагаются** специальные таблицы, расчеты, обосновывающие отдельные статьи финансового плана: расчет поступлений от реализации продукции, план прибыли и ее распределение, расчеты по каждому виду налогов и сборов, план финансирования капитальных вложений и ремонта, смета доходов и расходов на содержание дошкольных учреждений и других объектов, содержащихся на балансе организации.

- Разработанный **баланс доходов и расходов** с поквартальной разбивкой **утверждается руководителем хозяйствующего субъекта** и служит ориентиром для обоснованных решений в области финансовой деятельности.
- Его **доходы и поступления** должны быть сбалансированными и достигаться через взаимоотношения с бюджетом и банком.

Составление оперативного финансового плана

- Оперативное финансовое планирование необходимо организации для обеспечения контроля за поступлением фактической выручки на расчетный счет и за расходованием наличных финансовых ресурсов.
- Это связано с тем, что финансирование плановых мероприятий должно осуществляться за счет заработанных субъектом хозяйствования средств, что требует повседневного эффективного контроля за формированием и использованием финансовых ресурсов.

- Оперативный план необходим для обеспечения финансового успеха организации.
- Поэтому при его составлении необходимо использовать объективную информацию о тенденциях экономического развития в сфере деятельности организации, инфляции, возможных изменениях в технологии и обеспечении процесса производства.

- **Оперативное финансовое планирование** включает:
- составление и исполнение платежного календаря;
- кассового плана;
- и расчет потребности в краткосрочном кредите.
- **В процессе составления платежного календаря решаются следующие задачи:**
- - организация учета соответствия денежных поступлений и предстоящих расходов организации;
- - формирование информационной базы о движении денежных притоков и оттоков;

- - ежедневный учет изменений в информационной базе;
- - анализ неплатежей (по суммам и источникам возникновения) и организация конкретных мероприятий по их преодолению;
- - расчет потребности в краткосрочном кредите в случаях временного несоответствия денежных поступлений и обязательств и оперативное приобретение заемных средств;
- - расчет (по суммам и срокам) временно свободных денежных средств организации;
- - анализ финансового рынка с позиции наиболее надежного и выгодного размещения временно свободных денежных средств.

- Правильно составленный платежный календарь позволяет выявить финансовые ошибки, недостаток средств, наметить мероприятия, позволяющие в дальнейшем избежать финансовых затруднений.

- **Информационной базой платежного календаря служат:**
- - план реализации продукции, смета затрат на производство, план капитальных вложений и другие планы;
- - нормативно установленные сроки платежей для финансовых обязательств;
- - выписки по счетам организации и приложения к ним;
- - договора, счета-фактуры, график выплаты заработной платы;
- - внутренние приказы.

- **Процесс составления платежного календаря можно разделить на следующие этапы:**
- - выбор периода планирования;
- - планирование объема реализации продукции (работ, услуг);
- - расчет объема возможных денежных поступлений;
- - оценка денежных расходов в планируемом периоде;
- - определение денежного сальдо и подведение итогов.

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА

Вопросы

- Определение и сущность менеджмента
- Содержание менеджмента
- Виды и уровни менеджмента
- Эволюция управленческой мысли

Определение и сущность менеджмента

- В упрощенном понимании менеджмент может быть представлен как деятельность, направленная на достижение поставленных организацией целей, посредством использования труда, интеллекта и мотивов поведения других людей.

- Термин «менеджмент» может употребляться в различных значениях.
- Во-первых, он означает *определенный вид деятельности* по руководству людьми в различных организациях для достижения целей этих организаций.
- Во-вторых, под менеджментом понимается *область знаний*, помогающих осуществлять профессиональную деятельность по управлению достижением желаемого результата конкретной деятельности.
- В-третьих, это понятие ассоциируется с *определенной категорией людей* (определенным социальным слоем), которые осуществляют работу по управлению

- В современных условиях эта деятельность превратилась в самостоятельную профессию, область знаний — в самостоятельную дисциплину, а социальный слой — в весьма влиятельную общественную силу.

- Однако приведенное выше представление менеджмента является слишком общим для понимания сущности и отличительных особенностей менеджмента.
- В научной литературе по менеджменту имеются различные **определения этого понятия.**
- В качестве примеров рассмотрим ряд из них:
-

- **Менеджмент** — это достижение целей организации посредством скоординированных усилий работающих людей.
- **Менеджмент** - это эффективное и производительное достижение целей организации посредством планирования, организации, лидерства (руководства) и контроля над организационными ресурсами.
- **Менеджмент** — это процесс координирования и объединения рабочей деятельности других людей таким образом, чтобы она была эффективной и результативной.

- Несмотря на различия, приведенные примеры определения менеджмента, позволяют выделить его общие черты:
- обязательное наличие цели при управлении;
- особый, интеллектуальный характер этого вида деятельности;
- управление имеет место в организации;
- совокупность основных процессов управления: планирование, организацию, руководство и контроль.

- **Термин «менеджмент» (management)** американского происхождения и не переводится на русский язык дословно.
- **В русском переводе этот термин употребляется как аналог понятия «управление»** применительно к различным организациям (коммерческим и некоммерческим), осуществляющим свою деятельность в различных сферах экономики.
- **В то же время существует определенное различие этих терминов.**

- Менеджмент и управление соотносятся как частное (менеджмент) и общее (управление).
- Наука **управления** изучает как живую, так и неживую природу.
- **Менеджмент** возникает в социальных системах, таких, как, например, организации.
- **Под управлением** принято понимать планирование и реализацию целенаправленных действий, в основе которых лежит переработка информации, поступающей извне и(или) изнутри управляющей системы.

- Менеджмент определяет: **выбор целей и средств их достижения.**
- Это: **рациональный выбор**, требующий содержательной аргументации и количественной оценки решения.
- В результате такого выбора появляется **решение**, которое представляет собой **основной продукт** работы менеджера.

- Смысл управления в классическом его понимании отражает **кибернетическая модель управления**, состоящая в самом простом виде как минимум из четырех элементов :
 - вход;
 - преобразование;
 - выход;
 - обратная связь.

- **Наукой менеджмент** стал тогда, когда получил конкретные характеристики, включающие его элементы: назначение, принципы, структуру, функции, формы и методы.
- **Процесс становления управления как науки и его важной подсистемы — менеджмента — начался в XX веке.**
- **Современные формы менеджмент приобрел в связи с появлением кибернетики и информатики.**

- Естественной причиной возникновения управления и менеджмента стала **потребность в лучшем целеполагании и целедостижении.**
- Другой естественный фактор возникновения менеджмента — **разделение труда, вызванное ограниченностью способностей человека.**
- Чем выше степень разделения труда, тем нужнее координация действий участников ради сохранения целостности разделенного целого.

- Термин **«менеджмент»** относится лишь к управлению социально-экономическими процессами на уровне организации, действующих в рыночных условиях.
- В странах с рыночной экономикой термин **«менеджмент»** употребляется в различных значениях, но ***всегда применительно к управлению хозяйственной деятельностью.***
- Для обозначения других сфер управленческой деятельности используются другие понятия.
- Например, для государственного или общественного управления — термины «government administration» или «public administration» (переводится как государственное управление).

- **Сущность современного менеджмента составляет управление организацией (хозяйствующим субъектом) в условиях рынка с учетом использования методов и механизмов хозяйствования, характерных для рыночной экономики.**

- **Прежде всего это проявляется:**
- в направленности деятельности организаций на удовлетворение общественной потребности и спроса рынка, на обеспечение требований конкретных потребителей, на разработку и производство тех видов продукции и услуг, которые обеспечат получение планируемой прибыли;
- постоянная адаптация деятельности организации и управления к внешней среде, включая корректировку целей и программ их достижения в зависимости от конъюнктуры рынка и изменений социально-экономической среды;
- направленность на постоянное повышение эффективности производства за счет получения лучших результатов с наименьшими затратами.

- **Менеджмент — самостоятельный вид профессионально осуществляемой деятельности, направленной на достижение намеченных целей организации (предприятия, корпорации) в ходе любой хозяйственной деятельности в рыночных условиях, путем рационального использования материальных и трудовых ресурсов с применением принципов, функций и методов экономического механизма менеджмента.**

- **Менеджмент как самостоятельный вид деятельности** предполагает, наличие в качестве **субъекта** этой деятельности специалиста-менеджера и в качестве **объекта** – хозяйственную деятельность организации.
- **Менеджер** в своей профессиональной деятельности не зависит от отношений собственности на капитал организации (корпорации, предприятия), в которой он работает. Он может владеть ее акциями, а может и не иметь их, работая в обоих случаях по найму в качестве управляющего.
- **Понятие «менеджер»** выражает принадлежность конкретного специалиста к профессиональной деятельности в качестве управляющего независимо от занимаемого им уровня управления в иерархии организации.
-

- **Профессиональный менеджмент** как самостоятельный вид деятельности предполагает наличие в качестве **субъекта этой деятельности специалиста-менеджера** и в качестве **объекта -- хозяйственную деятельность организации, ее конкретную сферу или подразделение** (производство, сбыт, финансы, и другие сферы).
- Менеджмент объединяет усилия работников различных специальностей, включая инженеров, проектировщиков, маркетологов, экономистов, психологов, бухгалтеров и др., которые работают под руководством менеджера.

- **Под хозяйственной деятельностью организации** в определении менеджмента понимается ее **функционирование в любой отрасли экономики** (промышленности, торговле, строительстве, транспорте, банковском, страховом деле и т. д.).
- При этом учитывается любая функциональная область деятельности (производство, сбыт, финансы и другая деятельность), **если она направлена на получение прибыли, предпринимательского дохода или социальной выгоды** как конечного результата такой деятельности.

- **Содержанием хозяйственной деятельности** организации является обеспечение процесса производства всеми необходимыми ресурсами и реализация технологического цикла преобразования ресурсов в конечный продукт (услугу) в целом.

- Понятие **«технологический цикл»** включает совершенствование технологий производства, обеспечение требуемого качества продукции, проведение коммерческих операций, операций товародвижения, осуществление всех видов расчетов, техническое обслуживание продукции, материально-техническое обеспечение производства, обеспечение финансовыми ресурсами, персоналом и т.д.

- **Успешная хозяйственная деятельность** организации требует управления, которое постоянно направлено на поиск и формирование новых возможностей, представляемых внешней средой и формируемых самой организацией, предполагает умение привлекать и использовать для решения поставленных задач ресурсы самых разнообразных источников, добиваться получения максимально возможного результата при минимальных затратах.

- **Определение целей организации** на ближайшую и дальнюю перспективу является одним из главных элементов в менеджменте.
- Различают **общие цели**, определяющие направления и концепцию развития организации в целом, и **специфические**, которые разрабатываются по основным видам ее деятельности в рамках общих целей.
- Управление путем постановки целей осуществляется с учетом оценки потенциальных возможностей организации и ее обеспеченности соответствующими ресурсами, а также угроз и возможностей внешней среды.

- ***Рациональное использование материальных и трудовых ресурсов предполагает достижение целей при минимуме затрат и максимуме полученного результата.***

- ***Менеджмент имеет свой собственный механизм,*** который ориентирован на решение конкретных проблем взаимодействия при реализации социально-экономических, технологических, социально-психологических задач, возникающих в процессе хозяйственной деятельности организации (предприятия, корпорации).

- **Под механизмом менеджмента** понимается внутреннее устройство, принципы, методы, процедуры, объективно обусловленные осуществлением хозяйственной деятельности организации в рыночных условиях, когда результаты управленческой и хозяйственной деятельности получают оценку на рынке в процессе обмена (цены, финансы, кредит, прибыль, фонды и формы экономического стимулирования, плата за ресурсы, развитие отношений собственности, конкурентные преимущества и т. п.).

Содержание менеджмента

- Следует выделить особенности менеджмента в рыночных условиях хозяйствования.
- **Во-первых**, менеджмент представляет собой особый вид управленческой деятельности, присущий рыночной экономике.
- При этом под менеджментом следует понимать **профессиональное управление**, существенными элементами которого являются всесторонний анализ и учет конкретных условий функционирования предприятия в процессе управления (принятия управленческих решений), разработка, реализация и управление нововведениями, формулирование стратегии и тактики развития организации.

- **Во-вторых,** менеджмент основывается на экономических методах управления, которое, в свою очередь, ориентировано на получение экономической выгоды (прибыли) или социального эффекта.
- **В-третьих,** управление направлено на достижение эффективной организации труда при обеспечении хозяйственной деятельности, постоянное повышение производительности и качества продукции, которые являются главными элементами формирования конкурентных преимуществ организации.

- **В-четвертых**, менеджмент — это система гибкого управления, позволяющая организации своевременно перестраивать свою деятельность, чутко реагировать на конъюнктуру рынка, а также на изменение условий конкурентной борьбы и социальных факторов развития (страны, региона, отрасли и самой организации).
- Центральным звеном гибкого управления организацией является повышение эффективности ее маркетинговой деятельности и использование маркетингового подхода в менеджменте.
- **В-пятых**, менеджмент следует рассматривать как науку и искусство организации и координации совместной деятельности людей (персонала организации, ее подразделений).

- Содержание менеджмента можно рассматривать в различных аспектах, в том числе ***как науку и практику управления, как управление организацией и как процесс принятия управленческих решений.***

- ***Менеджмент как наука и практика управления***
- Под научными основами управления понимается система научных знаний, которые составляют теоретическую базу практики управления, а точнее - обеспечивают практику менеджмента научными рекомендациями.
- Научной (теоретической) базой менеджмента являются общая теория управления, общая теория систем, исследования и достижения в области математики, включая системный подход, количественные методы исследования операций и моделирование, психологию, социологию, информатику, инженерные и экономические науки.

- **Менеджмент как управление организацией** призван обеспечить эффективное управление любыми видами хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли (предпринимательского дохода) или решение социальных задач.
- **Достижение конечных результатов (целей) организации предполагает преобразование ресурсов** (капитал, материальные ресурсы, технологии, информация, трудовые ресурсы) и **осуществление различных управленческих действий, направленных на решение конкретных производственных и социальных задач.**

- **Менеджмент как процесс принятия управленческих решений** отражает процесс управления организацией как непрерывную цепь разрешения конкретных проблем в осуществлении ее хозяйственной деятельности.
-
- При этом любая ситуация, возникающая в процессе управления, является **конкретной задачей для руководителя-менеджера и требует от него принятия решения** (в том числе в отношении целей и программы действий по их достижению).

- При этом принятие решения менеджерами всех уровней должно быть регламентировано соответствующими организационными полномочиями, определяемыми конкретной структурой управления.
- Управленческие решения принимаются на основе информации, полученной и обрабатываемой в процессе подготовки решений.
- Принятое управленческое решение подлежит конкретизации для исполнителей и предусматривает конкретные меры контроля его исполнения.
- Анализ информации, принятие на его основе управленческих решений и обеспечение реализации этих решений составляет общую технологию менеджмента.

Виды и уровни менеджмента

- При рассмотрении основных положений управления организацией менеджмент может быть классифицирован **по двум основным признакам (критериям):**
 - уровням управления;
 - функциональным областям управленческой деятельности (видам менеджмента).

- По уровням **управления** общий менеджмент рассматривается на трех уровнях руководства организацией:
- высшем;
- среднем;
- и нижнем (технологическом).

- ***Высший уровень управления*** организацией (высшее руководство предприятия, корпорации) формирует цели, стратегию и политику организации, принимает решения по важнейшим вопросам, связанным с выпуском новых изделий, образованием филиалов (в том числе зарубежных), освоением новых рынков, взаимоотношениями с конкурентами и другими вопросами развития организации в настоящем и будущем.

- **Средний уровень управления** обеспечивает разработку и реализацию оперативных планов, формирование и реализацию процедур внедрения принятых высшим руководством решений. Менеджеры среднего уровня управления имеют широкую свободу действий при реализации решений и планов, принятых высшим руководством.
- **Нижний уровень управления** осуществляет непосредственное управление работой исполнителей. Менеджеры этого уровня (руководители групп, бригадиры, мастера и другие специалисты) обеспечивают выполнение оперативных планов и решений среднего звена управления.

- **Общий менеджмент** охватывает управление организацией (предприятием, корпорацией) в целом и соответственно **включает все уровни и все функциональные области (сферы) управления.**

- **По специфике управления организацией** (конкретной управленческой деятельности) различают следующие виды менеджмента, ориентированные на основные функциональные области:
- **производственный** или **операционный менеджмент** (в широком смысле отражения практической деятельности конкретной организации);
- **маркетинговый менеджмент** (как инструмент взаимодействия и адаптации хозяйственной деятельности организации к рынку);
- **инновационный менеджмент** (как обеспечивающий конкурентные преимущества и эффективность функционирования организации в конкурентной среде);
- **финансовый менеджмент** (управление финансовой деятельностью организации);
- **управление персоналом** и т. д.

- **Стратегический менеджмент** представляет собой специфическую управленческую деятельность, входящую, как правило, исключительно в компетенцию высшего уровня управления.
- Он направлен на обеспечение достижения успеха организации в целом и ее структурных подразделений в течение длительного периода.

- ***Производственный менеджмент*** включает необходимые действия по управлению производством, в том числе технологический менеджмент, и тесно связан с маркетинговым, инновационным и финансовым менеджментом в процессе организации и реализации управления производственной деятельностью. *Производственный менеджмент принято определять как операционный менеджмент, который отражает основной вид деятельности организации, обеспечивающий ее место и позицию на рынке, а также ее принадлежность к конкретной отрасли, сфере бизнеса и экономике в целом.*

- **Маркетинговый менеджмент** отражает организацию и конкретные механизмы управления маркетинговой деятельностью организации с учетом ее специфики и масштабов, обеспечивающие ориентацию организации на удовлетворение общественных потребностей и конкретного рыночного спроса с учетом экономической целесообразности ее хозяйственной деятельности.

- **Инновационный менеджмент** определяется профилем деятельности организации, ее позицией на рынке и условиями конкуренции. Он организуется для обеспечения устойчивости деятельности организации в длительной перспективе с учетом ее деловой активности и возможностей.
- **Финансовый менеджмент** обеспечивает управление движением материальных и финансовых ресурсов организации, эффективное распределение выручки и привлекаемых внешних финансовых средств, а также контроль реального оборота финансовых (денежных) средств, необходимых для осуществления ее производственной деятельности.

- ***Управление персоналом.*** Суть искусства менеджера состоит в том, чтобы суметь правильно организовать и направить действия персонала, найти эффективные методы согласования действий и усилий многих людей для достижения целей организации.

- Основными видами менеджмента в организации являются:
- стратегический менеджмент;
- менеджмент функциональных видов деятельности;
- технологический менеджмент, определяющий непосредственное управление исполнителями, обеспечивающими переработку соответствующих ресурсов для достижения желаемого результата деятельности организации.

- **Стратегический менеджмент** осуществляется преимущественно на высшем уровне управления организацией.
- **Менеджмент основных видов деятельности** организуется средним уровнем управления организацией и включает: производственный или операционный менеджмент, маркетинговый менеджмент, инновационный менеджмент, финансовый менеджмент, управление персоналом и управление другими видами деятельности организации.
- **Технологический менеджмент** обеспечивается на нижнем уровне управления.

Эволюция управленческой мысли

- **Начиная с 20-го в. особенно активно стали проводиться систематические исследования проблем управления в организациях.**

- Развитию таких исследований способствовали **два важнейших события** в эволюции общественного производства.
- **Разделение труда**
- Первым из них стало издание Адамом Смитом классического экономического труда «Богатство наций» (1776 г.).
- Автор открыл и описал экономические преимущества, которые может получить общество при разделении труда.

- **Промышленная революция.**
- Замена ручного труда машинным сделала экономически выгодным производство товаров в условиях формальной организации. Использование сложного оборудования и формирование крупных предприятий, в свою очередь, потребовало определенных навыков управления.
- Таким образом, промышленная революция стала предпосылкой, определившей интерес к управлению.

- **Идея того, что само управление может реально внести существенный вклад в развитие и успех организации, впервые была воспринята в Америке.**
- **Этому способствовали условия развития бизнеса, которые сложились в начале 20-го в. в США.**
- **Рыночная ситуация и возникновение трансконтинентальных компаний явились объективной предпосылкой стимулирования развития профессионального управления.**
- **Америка превратилась в самый крупный единый (континентальный) рынок мира, что вместе с другими факторами сделало возможным формирование крупных отраслей и конкретных предприятий, масштабы и сложность которых требовали формализованных способов управления.**

- **Успехи в развитии науки управления были связаны с достижениями в других областях знаний, в том числе с развитием техники и исследованиями человека и человеческих отношений (математика, инженерные науки, психология, социология и др.).**
- **В силу этого менеджмент как управление организацией приобрел междисциплинарный характер.**
- По мере того, как развивались эти области знаний, теоретики и практики управления получали все больше информации о факторах, влияющих на успех организации.

- Полученные новые знания помогали специалистам осознать причины, почему более ранние концепции в определенных условиях не выдерживали проверки практикой, и находить новые подходы к решению управленческих проблем.
- **В то же время в мире происходили великие перемены, связанные с научно-техническим прогрессом, с изменением в отношениях общества к бизнесу. Эти и другие факторы заставили представителей управленческой мысли глубже понимать наличие не только внутренних, но и внешних по отношению к организации факторов, влияющих на достижение успеха в бизнесе.**
- **Были разработаны новые подходы к управлению, которые фактически отражали эволюцию менеджмента как науки.**

- С учетом этой эволюции в 20-м в. получили развитие *четыре подхода к управлению*.
- Подход к управлению с позиций выделения различных школ, базирующихся на соответствующих концепциях.
- Процессный подход.
- Системный подход.
- Ситуационный подход.

- **Школа научного управления (1885-1920 гг.)**
- Научное управление связано с работами Фредерика У. Тейлора, Франка и Лилии Гилберт и Генри Гантта.
- Школа научного управления получила развитие в США в начале 20-го в.
- Начало развитию школы научного управления положила книга Ф. Тейлора «Принципы научного управления».

- **Первым этапом становления методологии научного управления стал анализ содержания работы и определение ее основных компонентов.**
- **Были выдвинуты аргументы в защиту отделения управленческих функций, названных функциями обдумывания (анализа) и планирования, от непосредственного выполнения работы.**
- **В результате Ф. Тейлором был сформулирован важный вывод, ставший началом формирования концепции научного управления: работа по управлению — это определенная специальность, и организация в целом выиграет, если каждая группа (администрация и рабочие) будет сосредоточена на том, что она делает лучше всего.**

- **Сущность достижений школы научного управления** (известных также как система Тейлора) заключалась в рациональной организации труда, разработке формальной структуры организации и определении мер по сотрудничеству между управляющим и рабочими.
- **Вклад школы научного управления** прежде всего определяется тем, что она положила начало научному подходу к организации труда и определила необходимость отделения управленческого труда от труда рабочих.
- **В качестве инструмента научного подхода к организации конкретной работы** рекомендовалось использование научного анализа для определения лучших (научно обоснованных) способов выполнения производственной задачи.

- Важными условиями организации производительной работы при выполнении конкретных производственных задач являются:
- **отбор работников, более всего подходящих для выполнения этих задач, и их обучение;**
- **обеспечение работников ресурсами, необходимыми для эффективного выполнения порученной работы;**
- **а также систематическое и справедливое использование материального стимулирования.**

- принципы научной организации труда, сформулированные в рамках школы научного управления, остаются востребованными в современном менеджменте.

- Административная (классическая школа) 1920-1950 гг.
- Концепция административного управления была направлена на разработку общих проблем и принципов управления организацией в целом. **Она фактически положила начало развитию общих принципов управления организацией.**
- Авторами и видными последователями этой концепции и школы в целом были: Анри Файоль, Линдал Ф. Урвик, Джеймс Муни, Макс Вебер и Ральф С. Дэвис.

- Предложенные этой школой основные принципы (А.Файолем), описание универсальных функций управления и видов управленческой деятельности в своей основе остаются справедливыми и сегодня.
- В силу этого школу административного управления называют также **классической школой**.

- **Принципы управления Файоля**
- **1. Разделение труда** (Реализация этого принципа позволяет уменьшить число объектов, на которых концентрируется внимание каждого участника управленческого процесса. Он применим к любому труду, выполняемому значительным количеством людей и требующему разнообразных способностей).
- **2. Власть и ответственность** (Они взаимосвязаны: власть - это право отдавать приказы и сила, требующая повиновения. Она бывает официальной (должностной) или же личной (идущей от индивидуальных качеств). Но нет власти без ответственности. Ответственность требует мужества, и ее боятся в такой же мере, как и ищут власти. Боязнь ответственности парализует инициативу).

- **3. Дисциплина.** Дисциплина предполагает повиновение. Стремление руководства организации к повышению благосостояния работников не исключает возможность применения санкций к нарушителям дисциплины.
- **4. Единство распоряжения (единоначалие).** При любом роде деятельности работник должен получать приказы только от одного вышестоящего лица.
- **5. Подчиненность личных интересов общим.** Интересы одного человека или группы не должны быть выше интересов всей организации.

- **6. Единство дирекции.** В организации должны быть единый глава и единый план работ.
- **7. Вознаграждение персонала.** Это цена оказываемых им услуг. Она должна быть справедливой и приносить удовлетворение как работнику, так и нанимателю.
- **8. Централизация.** В любом организме должен быть мозг (управленческий центр). Проблема централизации или децентрализации заключается в определении правильного сочетания.

- **9. Скалярная цепь.** Это цепь подчинения, начиная от верхних эшелонов иерархии и кончая низшими ее звеньями. Власть прокладывает себе путь через каждое звено этой цепи.
- **10.Порядок.** В организации должно быть для каждого работника рабочее место, и каждый работник должен быть на своем рабочем месте.
- **11.Справедливость.** Руководитель организации должен стараться вселить дух справедливости на всех уровнях скалярной цепи. Только в этом случае персонал будет заинтересован в выполнении своих обязанностей с полной отдачей и преданностью организации.

- **12.Стабильность пребывания персонала в должности.** Этот принцип означает, что работнику требуется определенное время для овладения приемами работы на должном (необходимом) профессиональном уровне, соответствующем его должности.
- **13.Инициатива.** Означает разработку плана и обеспечение его успешной реализации. При этом инициатива всегда должна быть вознаграждена при положительном результате ее реализации (независимо от того, где будет находиться автор этой инициативы в это время). Такой подход в оценке инициативы придает организации силу и энергию).
- **14. Корпоративный дух.** Гармония между членами персонала является силой организации.

- В рамках концепции административной школы в 20-е г. сформулировано **понятие организационной структуры организации, как системы взаимосвязей, имеющей определенную иерархию.**
- При этом организация рассматривалась как **замкнутая система, улучшение функционирования которой обеспечивается внутренней рационализацией ее деятельности без учета влияния внешней среды.**

- Школа человеческих отношений и поведенческих наук
- Концепция психологии и человеческих отношений (1930 – 1950 гг.)
- Движение за человеческие отношения зародилось в ответ на неспособность осознать человеческий фактор как основной элемент организации.
- Школа человеческих отношений получила название неоклассической.
- Самыми крупными авторитетами этой концепции являются Мэри Паркер Фоллетт и Элтон Мейо.
- Последователями этой школы были также А. Маслоу и другие.

- Основным вкладом школы человеческих отношений стало понимание важности применения приемов управления межличностными отношениями для повышения степени удовлетворенности и производительности сотрудников.
- Это положение являлось ключевым фактором в сформулированной концепции для обеспечения успешного управления организацией.
- **Например:** Гуманистические идеи Фоллет оказали сильное влияние на развитие современного представления о проблемах мотивации, лидерства, взаимодействия управленческого персонала и рабочих, власти и полномочий.

- **Исследования, проведенные психологом А. Маслоу, показали:**
- Мотивами поведения и поступков людей являются не экономические факторы, как считали сторонники концепции научного управления, а различные потребности, которые не могут быть удовлетворены только в денежном выражении.
- Производительность труда рабочих могла повышаться не столько в связи с увеличением зарплаты, сколько в результате изменения отношений между рабочими и менеджерами, наличия удовлетворенности работниками своим трудом и отношениями в коллективе.

- **Школа поведенческих наук и теория человеческих ресурсов**
- Школа поведенческих наук возникла в 30-е г. 20 в.. Активизация деятельности школы приходится на 50—60-е гг.
- Свое название школа получила от широко известных психологических терминов «бихейвио», «бихейвиоризм» (поведение, наука о поведении).
- **Исходная предпосылка бихейвиоризма заключается в том, что необходимо изучать не сознание, а поведение человека, которое представляет собой реакцию на стимул.**

- **Важным вкладом школы поведенческих наук в развитие управленческой мысли стали исследования поведения людей на работе, объединенные общим названием «исследования организационного поведения».**
- **Был сделан вывод о том, чтобы каждый работник был использован в соответствии с его потенциалом, получило развитие как теория человеческих ресурсов.**
- **Многие вопросы управления персоналом (например, представление о мотивации, лидерство, групповое поведение, разрешение конфликтных ситуаций) нашли отражение в рамках конкретных концепций и положений теории человеческих ресурсов.**

- Начало новой концепции в науке управления положил **У. Барнард**, опубликовавший в 1938 г. работу «Функции администратора».
- Среди более поздних последователей этой концепции следует отметить: **Р. Лайкерта, Ф. Герцберга, А. Маслоу, Д. МакГрегора**.
- Основной целью этой школы был поиск путей улучшения результативности деятельности организации за счет повышения эффективности ее человеческих ресурсов.

- **Новый подход** был направлен на разработку таких приемов менеджмента, которые способствовали бы осознанию человеком его возможностей на основе применения концепций поведенческих наук к управлению организацией.
- В рамках этой теории был разработан ряд концепций и положений об индивиде и «кооперации», формальной и неформальной системах, мотивации и потребностях, лидерстве в организации.

- **Заслугой школы является изучение проблемы мотивов и потребностей, а также возможностей их эффективного использования в менеджменте.**
- **Вывод этой школы о том, что работа человека будет в том случае успешной, если положительная мотивация сопровождается достаточными усилиями и определенными способностями, стал программой эффективного управления трудовыми ресурсами, а научная концепция стала известной как теория человеческих ресурсов.**

- **Школы 1940-1960 гг.**
- 40—60 гг. 20 в. характеризуются развитием менеджмента в рамках нескольких школ:
- **эмпирическая или прагматическая школа управления;**
- **школы, связанные с теориями технократического менеджмента;**
- **школа науки управления.**
- Эти школы оставили определенный след в развитии управленческой мысли, но в основном они носили характер частного развития определенных сфер и проблем управления организацией.

- Ключевой характеристикой школы науки управления является использование математических моделей для количественной оценки и анализа исследуемых процессов и проблем.
- Развитие компьютерной техники ощутимо повлияло на развитие количественных методов в управлении, что позволило разрабатывать и использовать в практических исследованиях математические модели возрастающей сложности, приближающиеся к реальным процессам.

- **Вклад школы науки управления является принципиальным для развития современного менеджмента.**
- **Во-первых,** созданы условия и средства для углубления понимания сложных управленческих проблем благодаря разработке и применению моделей.
- **Во-вторых,** развитие количественных методов оценки и обоснования принимаемых управленческих решений существенно повысило реальные возможности эффективно управлять организацией в сложных ситуациях, в том числе практически применять системный и ситуационный подходы.

- ***Процессный* подход** в управлении возник уже в 20-е г. прошлого века (в рамках административной школы), но развитие получил только во второй половине 50-х г.
- Этот подход рассматривает управление как единый процесс, представляющий непрерывную последовательность взаимосвязанных управленческих функций (планирование, организация, стимулирование и контроль).
- Каждая управленческая функция также представляет процесс, который состоит из серии взаимосвязанных действий.

- Усиление взаимосвязанности всех сторон деятельности организации (производственной, финансовой, маркетинговой, социальной, экологической и проч.), а также расширение, усложнение, интенсификация как внутренних, так и внешних отношений привели к формированию в середине XX столетия так называемого ***системного подхода*** к управлению.
- Он рассматривает организацию как целостную совокупность различных видов деятельности и элементов, находящихся в противоречивом единстве и во взаимосвязи с внешней средой, предполагает учет влияния всех факторов, воздействующих на нее, и акцентирует внимание на взаимосвязях между ее элементами.

- **Ситуационный подход** развивает системный подход, определяя управление как систему, элементами которой являются внутренние переменные организации, факторы внешней среды и последствия принимаемых решений, выбор которых в конкретной ситуации оказывает определяющее влияние на эффективность деятельности организации.

- **Современный менеджмент как наука и практика управления стремится найти и разработать средства и методы, которые способствовали бы наиболее эффективному достижению целей организации, повышению производительности и рентабельности производства исходя из сложившихся условий во внутренней и внешней среды**

- Это обусловило развитие в современном менеджменте новых подходов и концепций управления, **объединенных общим понятием маркетингового подхода.**
- **Реализация маркетингового подхода** ориентирована на развитие и использование маркетинга в системе управления для решения проблем развития крупных промышленных организаций, в том числе транснациональных корпораций, на основе наиболее полного удовлетворения общественных потребностей и платежеспособного спроса.
- **Реализация маркетингового подхода** в практической деятельности организаций выступает как система управления, являющаяся ключевой.

- **В целом менеджмент начала 21-го в. имеет явно выраженную тенденцию развития маркетингового подхода.**
- Тенденция развития маркетингового подхода в менеджменте не только дает теоретическое обоснование необходимости регулирования рынка в современных условиях, но и служит источником практических рекомендаций по разработке новых форм и методов хозяйственной деятельности организаций (предприятий, корпораций).

Система управления персоналом

Вопросы

- Сущность управления персоналом, его цели, задачи и функции
- Персонал как динамическая социальная система
- Система работы с персоналом в организации
- Кадровая политика
- Роль кадровой службы в формировании стратегии развития организации

Сущность управления персоналом, его цели, задачи и функции

- Управление является неотъемлемой частью любой коллективной деятельности в любой организации (в фирме, предприятии и т. д.) в любой период истории развития общества.

- **Под управлением** понимается **основанное на достоверном знании систематическое воздействие субъекта управления** (руководителей, управленцев разного уровня) **на социальный объект**, в качестве которого может выступать общество в целом, его отдельные сферы: экономическая, социальная, политическая, духовная, а также различные звенья (организации, предприятия, учреждения и т. п.), **чтобы обеспечить их целостность, нормальное функционирование, совершенствование и развитие, достижение заданной цели.**

- Управление осуществляется путем целенаправленного влияния на людей, условия их жизни и труда, их ценностные ориентации, поведение и имеет в качестве **основной задачи обеспечение хорошо скоординированной целенаправленной деятельности как отдельных участников совместных усилий (трудовых, политических, спортивных и др.), так и управляемой организации в целом.**

- Один из самых известных и влиятельных теоретиков в области управления - американский социолог и экономист **П. Друкер** так сформулировал сущность рассматриваемого явления:
- «**Управление** — это особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективную, целенаправленную и производительную группу. Управление как таковое является и стимулирующим элементом социальных изменений, и примером значительных социальных перемен».

- **Главная задача и основное предназначение управленческой деятельности - обеспечить совместную, хорошо организованную и эффективную работу людей, создавая возможности для развития предприимчивости, инициативы и ответственности каждого работника.**

- **Субъект управления** - это лицо, группа лиц или специально созданный орган, являющийся носителем управленческого воздействия на социальный объект (управляемую подсистему), осуществляющий деятельность, направленную на сохранение качественной специфики, обеспечение его нормального функционирования и успешного движения к заданной цели.
- **Объект управления** - это социальная система (страна, регион, отрасль, предприятие, коллектив), на которую направлены все виды управленческого воздействия с целью ее совершенствования, повышения качества функций и задач, успешного достижения запланированной цели.

- **Сущность управления персоналом** - эффективное решение проблем, связанных с управлением людьми.
- **Выделяют 3 фактора, оказывающие воздействие на людей в организации:**
 - 1) **иерархическая структура организации** - основное средство воздействия - отношения власти и подчинения, влияние на человека сверху с помощью убеждения, примера, поощрения, принуждения, контроля над распределением материальных благ;
 - 2) **культура** - это вырабатываемые обществом, организацией, группой людей совместные ценности, социальные нормы, установки поведения, которые регламентируют действия личности, заставляют индивида вести себя так, а не иначе без видимого принуждения;
 - 3) **рынок** - сеть равноправных отношений, основанных на купле-продаже продукции и услуг, отношениях собственности, равновесии интересов продавца и покупателя.

- **Управление персоналом** - это целенаправленная деятельность руководящего состава организации, руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом, включающая разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и методов управления персоналом организации.
- **Процесс управления персоналом ориентирован** на кадровое обеспечение эффективного достижения цели, которая поставлена перед данной социальной системой (организацией), и на решение целого ряда задач, связанных с реализацией этой цели (или совокупности целей).

- **Диапазон этих задач достаточно широк, а основными из них являются следующие:**
- 1) социально-психологическая диагностика состояния персонала организации;
- 2) анализ и регулирование межличностных, внутригрупповых и межгрупповых отношений и взаимодействий в кадровом составе организации;
- 3) изучение особенностей отношения руководства и подчинения (субординационных отношений), взаимодействия должностных лиц и их позиций в данной организации;

- 4) управление занятостью;
- 5) оценка и подбор кандидатов на вакантные должности;
- 6) анализ кадрового потенциала и потребностей в кадрах;
- 7) профессиональная и социально-психологическая адаптация работников;
- 8) психофизиология, экономика, социология и эстетика труда;
- 9) управление трудовой мотивацией;
- 10) планирование и контроль деловой карьеры;
- 11) правовые вопросы трудовых отношений;
- 12) информационное, техническое, нормативно-методическое обеспечение

- **Процесс управления персоналом включает в себя ряд важных этапов.**
- 1) планирование ресурсов, представляющее собой разработку планов кадрового обеспечения всех задач и функций данной организации;
- 2) вербовка и набор персонала, ориентированные на кадровое обеспечение деятельности организации и создание резерва потенциальных кандидатов по всем должностям;
- 3) отбор кадров, включающий в качестве своего важнейшего звена оценку кандидатов на рабочие места и отбор наиболее подходящих из них из состава резерва, созданного в ходе набора;

- 4) управление трудовой мотивацией, включающей в себя в качестве важнейшего направления установление заработной платы и льгот в целях привлечения, найма и сохранения персонала организации;
- 5) профориентация и адаптация работников, ориентированная на возможно быстрое и эффективное введение нанятых работников в организацию и в ее различные подразделения; развитие у каждого работника понимания того, какие требования к нему предъявляет работа в данной организации и чего организация ожидает от него, какой труд в ней получает более высокую оценку;

- 6) оценка работников, включающая овладение знаниями, умениями, навыками, требующимися для успешного выполнения работы;
- 7) оценка трудовой деятельности, включающая в качестве важного компонента разработку методик и критериев оценки трудовой деятельности и доведение их до всех работников организации;
- 8) повышение, понижение, перемещение работников по должностным ступеням, а если понадобится, то и их увольнение;
- 9) подготовка руководящих кадров, управление продвижением по должностным позициям, включающее в себя разработку программ, ориентированных на развитие способностей, повышение знаний, совершенствование умений и навыков, повышение эффективности труда управленческих работников.

- **Управление персоналом должно учитывать воздействие на поведение кадров шести активных факторов:**
- 1) технико-технологические факторы производства, включающие изменение структуры и форм занятости, пересмотр организации труда, включая усиление роли интегрированных трудовых функций и организующих групповых форм трудовой деятельности;
- 2) административно-управленческие факторы, включая иерархическую структуру организации, в которой основное средство воздействия на людей - отношение власти и подчинения, предполагающие возможность административно-должностного давления на подчиненных сверху с помощью приказа, принуждения либо контроля за распределением вознаграждений и санкций, в том числе и в отношении материальных благ (зарплата, премия, льготы, штрафы);
- 3) социально-экономические факторы, в состав которых входят: создание новых, экономически эффективных форм конструктивного сотрудничества работников, профсоюзов и администрации организации (фирмы и др.), усиление взаимодействия кадровых служб с государственными органами, аккумулярование передового международного опыта управления кадрами;

- 4) личностные факторы, включающие в себя создание системы непрерывного образования кадров, ориентацию системы стимулирования на предпринимательство, новаторство, поддержку экономической активности работников, привлечение их к разработке и реализации управленческих решений;
- 5) социально-культурные факторы, в системе которых решающая роль принадлежит выработанной обществом или данной организацией совокупности социальных ценностей, норм, установок, стандартов поведения, которые регламентируют действия личности и социальной группы, побуждая их вести себя определенным образом без видимого принуждения со стороны руководства;
- 6) факторы динамики рабочей силы, товаров и услуг, представляющие собой сеть изменений в отношениях, основанных на купле-продаже способностей к труду, производственной продукции и услуг, отношениях собственности, равноправии или согласовании интересов продавца и покупателя, нанимателя рабочей силы (предпринимателя) и наемного работника.

- Кроме учета этих факторов данная концепция **включает в себя методологию управления трудовыми ресурсами, систему управления ими, а также разработку технологии управления персоналом.**
- **Методология управления трудовыми ресурсами** включает в себя определение сущности персонала организации как специфического и приоритетного объекта управления, процесс формирования поведения сотрудников, соответствующий целям и задачам организации, разработку принципов и методов управления персоналом.
- **Система управления персоналом** включает в себя формирование целей организации, определение их задач и функций, средств их успешного осуществления, путей побуждения персонала принимать их в качестве императивно необходимых для его деятельности, построение организационной структуры управления кадрами, системы повышения их квалификации и переквалификации, выявление и конструирование вертикальных и горизонтальных функциональных взаимодействий руководителей и подчиненных в процессе принятия и реализации управленческих решений.

- У любой деятельности есть цели и задачи. **Главная цель управления персоналом состоит в формировании, развитии и реализации кадрового потенциала предприятия.**
- Особенность целей управления персоналом состоит в том, чтобы учитывать не только цели организации, но и индивидуальные цели и потребности сотрудников.
- Главная цель в деятельности менеджмента - совершенствование системы управления персоналом.
- **Для достижения основной цели реализуется ряд локальных целей:**
 - **1. Стабилизация кадрового потенциала:**
 - 1.1. Удовлетворение потребностей в кадрах, их подбор, расстановка, продвижение;
 - 1.2. Координирование поведения кадров, включая текучесть, дисциплину, ответственность;
 - 1.3. Адаптация новых кадров, обеспечение занятости и сохранение рабочих мест.

- **2. Обучение персонала:**
- 2.1. Обеспечение непрерывного обновления знаний работников;
- 2.2. Повышение квалификации: курсы, семинары, вузы;
- 2.3. Формирование рационального стиля управления.
- **3. Развитие кадрового потенциала:**
- 3.1. Повышение качества оценки кадров;
- 3.2. Формирование кадрового резерва;
- 3.3. Совершенствование условий труда, самообучение персонала. Для достижения названных целей необходимо решать определенные задачи.

- **К основным задачам в зависимости от этапа процесса управления персоналом относятся:**
- - определение потребности в персонале (планирование качественной количественной потребности в персонале, выбор методов расчета количественной потребности в персонале);
- - обеспечение потребности в персонале (отбор персонала, его деловая оценка);
- - мотивация результатов труда и поведения персонала (управление процессом мотивации трудового поведения, управление конфликтами);
- - обеспечение процесса управления персоналом (разработка кадровой политики);
- - использование персонала (введение персонала, адаптация, высвобождение, безопасность труда);
- - развитие персонала (планирование карьеры и служебных помещений, организация обучения).

- **Технология управления персоналом** предполагает умение применять приемы и способы активного воздействия на кадровый потенциал организации с целью выявления и мобилизации его трудовых ресурсов и ориентации их на достижение сформулированных целей, организовать найм, отбор, прием персонала на работу, дать ему квалификационную деловую оценку, осуществить его профориентацию и социальную адаптацию, обучение, управление его деловой карьерой и служебным продвижением, управление изменениями, конфликтами и стрессами, обеспечение социального развития организации и совершенствования ее деятельности

- Система управления персоналом многофункциональна, т. е. осуществляет несколько взаимосвязанных функций.
- **Основные функции управления персоналом:**
- **- планирования** - реализуется в процессе формирования целей кадровой и социальной политики организации, создания планов набора, продвижения и увольнения персонала, его развития и обучения;
- **- организационная** - воплощение замыслов содержится в планах; поиск, набор, расстановка, переобучение, а также обеспечение всей этой деятельности необходимой документацией;

- - **координации** - совместную деятельность людей необходимо направлять в нужную сторону, координировать и согласовывать действия;
- - **мотивационная** - заинтересованность работников приводит к успешной работе; для этого необходим выбор наиболее подходящих форм и систем оплаты труда, морального и материального поощрения;
- - **контрольная** - результаты деятельности проверяются, оцениваются и корректируются; необходимо заблаговременно выявлять ошибки и фиксировать отклонения от стандартов.

- Когда работники системы управления осуществляют набор персонала в свою организацию, то в такой деятельности необходимо четко представлять, какие требования к персоналу предъявляют структура, цели и задачи данной организации.

- **В числе таких требований наиболее существенное значение имеют:**
- 1) понимание потенциальными работниками специфики и задач организации, целей и значимости ее деятельности;
- 2) наличие у индивидов, включающихся в деятельность организации, необходимого уровня образования и квалификации (а во многих случаях - стажа и опыта соответствующей работы);
- 3) способность и готовность каждого сотрудника к функциональной включенности в общий процесс трудовой деятельности и обеспечение ее эффективности;
- 4) стремление привлекаемого в организацию работника соотносить свои рабочие усилия с целями и задачами данной организации, с действующими в ней нормами, правилами, инструкциями.

Персонал как динамичная социальная система

- **Термин «персонал»** впервые стал употребляться в англоязычной литературе как общее название всех работников организации, имеющих различие в квалификации и должностной принадлежности.
- В нашей стране и ряде других государств, более широкое распространение имел термин «кадры», взятый из армейского лексикона и означающий в немецком и французском языках профессиональных военных. В отечественной литературе популярны оба эти термина.
- **Персонал** (от лат. *personalis* - личный) - это личный состав организации, включающий всех наемных работников, а также работающих собственников и совладельцев предприятий (фирм).

- Основные ***признаки персонала:***

- наличие трудовых взаимоотношений с работодателем, которые оформляются трудовым договором (контрактом);

- обладание определенными качественными характеристиками (профессией, специальностью, квалификацией и др.). Наличие этих характеристик определяет деятельность работника на конкретной должности или рабочем месте, а следовательно, отнесение его к одной из категорий персонала (руководителей, специалистов, служащих, рабочих).

- целевая направленность деятельности персонала, т. е. обеспечение достижения целей организации путем установления адекватных им целей отдельного работника и создания условий для их эффективной реализации.

- В конце XX века в теории и практике управление стало использовать **понятие «человеческие ресурсы» в дополнение к термину «персонал»**. Такое изменение связано с переосмыслением роли и места человека в производственной деятельности в эпоху научно-технической революции и становлением постиндустриального (информационного) общества и отношением к нему не только как к «одушевленному» фактору производства, но и как к личности с присущими ей интересами, мотивацией, психологией, ценностями.

- **Трудовые ресурсы** - трудоспособная часть населения страны, которая в силу психофизиологических и интеллектуальных качеств способна производить материальные блага или услуги.
- К трудовым ресурсам относятся люди как занятые в экономике, так и не занятые, но способные трудиться. Трудовые ресурсы состоят из трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте, а также работающих в экономике страны граждан моложе и старше трудоспособного возраста.
- Качества человека психофизиологические и интеллектуальные, необходимые для осуществления полезной деятельности, зависят от возраста, который выступает своего рода критерием, позволяющим выделить из всего населения собственно трудовые ресурсы.

- **Основными характеристиками персонала организации являются: численность, структура и трудовой потенциал.**
- **Численность персонала организации зависит:**
- - от характера, масштаба, сложности, трудоемкости производственных и управленческих процессов,
- - от степени их механизации, автоматизации, компьютеризации.
- Эти факторы определяют ее нормативную (плановую) величину. Более объективно персонал характеризуется списочной (фактической) численностью, т. е. числом сотрудников, которые официально работают в организации.

- **Структура персонала организации** - это совокупность отдельных групп работников, объединенных по какому-либо признаку.
- **Трудовой потенциал работника** — это совокупность физических и духовных качеств человека, определяющих возможность и границы его участия в трудовой деятельности, способность достигать в заданных условиях определенных результатов, а также совершенствоваться в процессе труда.

- **Основные компоненты трудового потенциала работника:**
- психофизиологическая составляющая: состояние здоровья, работоспособность, выносливость, способности и склонности, тип нервной системы и др.;
- социально-демографическая составляющая: возраст, пол, семейное положение и др.;
- квалификационная составляющая: уровень образования, объем специальных знаний, трудовых навыков, способность к инновациям и др.
- **Трудовой потенциал работника не является величиной постоянной, он может изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения.**
- Накапливаемые в процессе трудовой деятельности созидательные способности работника повышаются по мере усвоения новых знаний и навыков, укрепления здоровья, улучшения условий труда. Но они могут снижаться при ужесточении режима работы, ухудшении здоровья.

- **Управление трудовым потенциалом работника должно базироваться на следующих принципах:**
- соответствие трудового потенциала характеру, объему и сложности выполняемых трудовых функций и видов работ;
- обусловленность структуры трудового потенциала материально-вещественными факторами производства;
- эффективное использование трудового потенциала;
- создание условий для профессионально-квалификационного развития персонала, служебного продвижения и расширения профиля, умений и навыков работника.

- **Классификация персонала по категориям**
- В теории управления существуют различные подходы к классификации персонала в зависимости от профессии или должности, уровня управления, категории работника.
- **Производственный персонал (рабочие)**
- **Управленческий персонал (служащие)**
- **Рабочие** непосредственно создают материальные ценности или оказывают услуги производственного характера, обеспечивают выпуск продукции, ее обмен, сбыт и сервисное обслуживание.
- **К рабочим относятся** и младший обслуживающий персонал, занятый в основном оказанием услуг, не связанных с основной деятельностью (дворники, уборщики непроизводственных помещений, водители персональных автомобилей руководства).

- **Производственный персонал можно разделить на две составные части:**
- - *основной персонал* - рабочие, преимущественно занятые в сборочных цехах предприятия, технологических процессах;
- - *вспомогательный персонал* — рабочие, связанные с обслуживанием оборудования, занятые в заготовительных, складских и обслуживающих цехах предприятия.
- Результатом труда производственного персонала является продукция в вещественной форме - здания, автомобили, телевизоры, мебель, продукты питания, одежда и пр.
- Группы рабочих принято различать также по профессиям, возрасту, формам и системам оплаты труда, стажу, квалификации.

- **Рабочих по степени квалификации принято разделять на группы:**
- 1) высококвалифицированные (срок обучения в ПТУ 2-4 года);
- 2) квалифицированные (ПТУ или обучение на предприятии 6-24 месяцев);
- 3) малоквалифицированные (производственная подготовка 2-5 месяцев);
- 4) неквалифицированные (инструктаж на рабочих местах в течение нескольких недель).
- ***Квалификация*** - это степень профессиональной подготовки работника, необходимая для выполнения трудовых функций. Определяется уровнем общих и специальных знаний, стажем работы.

- **Служащие** осуществляют организацию деятельности людей, управление производством, административно-хозяйственные, финансово-бухгалтерские, юридические и другие виды работ. Они заняты переработкой информации с использованием технических средств управления.
- **Основным результатом их трудовой деятельности является:**
 - - изучение проблем управления;
 - - создание новой информации;
 - - изменение ее содержания или формы;
 - - подготовка управленческих решений;
 - - после выбора руководителем наиболее эффективного варианта - реализация и контроль исполнения решений.

- **Управленческий персонал** разделяется на две основные группы:
- **1) руководители**, осуществляющие функции общего управления.
- Они условно делятся на 3 уровня:
- **высший уровень** составляют директор и его заместители, которые управляют организацией в целом;
- **средний уровень** составляют начальники цехов и подразделений, осуществляющие управление основными структурными подразделениями;
- **низший уровень** - работающие с исполнителями начальники участков, мастера.

- В зависимости от масштаба управления различают:
- - **линейных руководителей**, отвечающих за принятие решений по всем функциям управления, осуществляющих управление производственными подразделениями (участками, цехами) предприятий, фирм (например, руководитель научно-исследовательской лаборатории НИИ).
- - **функциональных руководителей**, реализующих отдельные функции управления. Это руководители функциональных служб (отделов, бюро) и их заместители (например, руководитель научно-исследовательской лаборатории промышленного предприятия).

- **2) специалисты** (более многочисленная группа), которые заняты созданием и внедрением в производство знаний в форме решения отдельных производственных и управленческих проблем. Это экономисты, юристы, инженерно-технические работники.
- Принципиальное **отличие руководителей от специалистов** заключается в юридическом праве принятия решений и наличии в подчинении других работников.

- **В зависимости от результатов труда специалистов предприятия можно разделить на группы:**
- 1) функциональные специалисты управления, результатом их деятельности является управленческая информация (референты, экономисты, бухгалтеры, маркетологи и др.);
- 2) специалисты-инженеры, результат их деятельности - проектная информация в области технологии производства (технологи, инженеры, проектировщики и др.);
- 3) технические специалисты, выполняющие вспомогательные работы в управленческом процессе (машинистки, курьеры, лифтеры, кладовщики и др.).

- **Специалисты по должности бывают «главными», «ведущими», «старшими».**
- **В зависимости от уровня подготовки различают специалистов высшей и средней квалификации.**
- **Соотношение различных групп работников образует структуру персонала или социальную структуру организации.**

- Состав организации не является постоянным, он находится в постоянном движении вследствие приема на работу одних и увольнения других.
- **Оборот персонала** - это процесс обновления коллектива за счет выбытия части его членов и прихода новых.
- Этот процесс может быть обусловлен объективными и субъективными причинами:
 - — биологическими (ухудшение здоровья);
 - - производственными (сокращение штатов вследствие автоматизации или кризиса);
 - - социальными (наступление пенсионного возраста);
 - - личными (семейные обстоятельства);
 - — государственными (призыв на воинскую службу).
- Эти причины свидетельствуют о подвижности коллектива, его мобильности.

- **Факторы, влияющие на мобильность персонала:**
- 1) неудовлетворенность заработной платой, условиями и режимом труда, климатом;
- 2) понесенные расходы, связанные с работой и условиями жизни (наличие своего дома и хозяйства приковывает человека к месту, а высокие затраты на обучение могут затруднить поиск новой работы);
- 3) поиск нового места работы (чем быстрее улучшатся условия жизни и труда в другой организации, тем скорее человек оставит прежнюю);
- 4) легкость адаптации в новых условиях (она прямо пропорциональна квалификации и опыту, обратно пропорциональна возрасту и экономическим потерям, связанным со сменой работы);
- 5) обладание достоверной информацией о вакансиях.

- По своим последствиям процесс движения персонала далеко не однозначен.
- Уходящие работники ожидают на новом месте более интересной работы и высокого заработка, перспектив роста. В то же время они теряют существующий заработок, непрерывный стаж и связанные с ним льготы. Однако для оставшихся работников появляются новые возможности продвижения, дополнительная работа и заработки, но теряются привычные партнеры, увеличиваются нагрузки, изменяется социально-психологический климат.
- Для организации мобильность персонала позволяет избавиться от слабых и некомпетентных работников, омолодить персонал, что повышает его активность и гибкость. Но одновременно возникают дополнительные затраты, связанные с необходимостью набора и временной подмены кадров, их обучением, нарушаются привычные взаимосвязи, падает дисциплина, растёт брак

- Повышенный оборот кадров, какой бы причиной он ни был вызван, снижает укомплектованность рабочих мест исполнителями, отвлекает от обязанностей высококвалифицированных специалистов, вынужденных помогать новичкам, снижает социально-психологический климат.
- В излишне мобильном коллективе ниже эффективность труда из-за отсутствия устоявшихся норм поведения, должной взаимной требовательности. Существует прямая связь между сроком пребывания человека в организации и результатами его труда: при наличии большого стажа он лучше знает тонкости и слабые места работы, поэтому показывает более высокую результативность

- **Движение персонала характеризуется следующими показателями:**
- - оборот по приему;
- - оборот по выбытию;
- - численность сменившихся работников;
- - численность лиц, проработавших весь период;
- - текучесть кадров.
- Считается, что нормальная текучесть кадров составляет до 5 % в год.

Система работы с персоналом в организации

- В современной литературе по управлению персоналом (УП) является общепризнанным утверждение, согласно которому **система работы с персоналом - это совокупность концепций управления персоналом, системы и технологии этой деятельности и вытекающая отсюда кадровая политика организации.**
- Современные концепции УП базируются, с одной стороны, на принципах и методах административного управления, а с другой - на концепции всестороннего развития личности и теории человеческих отношений.

- ***Концепция управления персоналом*** — система теоретико-методологических взглядов на понимание и определение сущности, содержания, целей, задач, критериев, принципов и методов УП, а также организационно-практических подходов к формированию механизма ее реализации в конкретных условиях функционирования организаций.
- **Она включает: разработку методологии УП, формирование системы УП и разработку технологии УП.**

- **Система УП предполагает формирование:**
- - целей и функций;
- - организационной структуры УП;
- - вертикальных и горизонтальных функциональных взаимосвязей руководителей и специалистов в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений.
- **Технология УП включает:**
- - организацию найма, отбора, приема персонала, его деловую оценку,
- - профориентацию и адаптацию;
- - обучение, управление его деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением;
- - мотивацию и организацию труда;
- - управление конфликтами и стрессами;
- - обеспечение социального развития организации;
- - высвобождение персонала;
- — взаимодействие руководителей с профсоюзами.
- **Основу концепции УП организации составляют возрастающая роль личности работника, знание его мотивационных установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед организацией.**

- *Система работы с персоналом организации* - это совокупность, принципов и методов управления кадрами рабочих и служащих, состоит из шести взаимосвязанных подсистем: кадровая политика, подбор персонала, оценка персонала, расстановка персонала, адаптация персонала, обучение персонала.
- **Исходные данные для разработки системы работы с персоналом следующие:**
 - - всеобщая декларация прав человека;
 - - конституция страны;
 - - гражданский кодекс государства;
 - - кодекс о труде;
 - - планы экономического и социального развития.

- **Кадровая политика** определяет генеральную линию и принципиальные установки в работе с персоналом на длительную перспективу. Государственная кадровая политика формируется парламентом, правящей партией и правительством и в значительной степени определяется типом власти в обществе. Тип власти оказывает существенное влияние на стратегию и стиль руководства, а также требования к персоналу.
- **Кадровая политика является составной частью всей управляющей деятельности и производственной политики организации.** Имеет целью создать сплоченную, ответственную, высокоразвитую и высокопроизводительную рабочую силу.
- **Основная задача кадровой политики -** обеспечение в повседневной кадровой работе учета интересов всех категорий работников.

- ***Подбор персонала*** заключается в формировании резерва кадров на замещение вакантных рабочих мест, включает:
 - - процедуры расчета потребности в персонале по категориям работников;
 - - нормативное описание профессиональных требований;
 - - способы профессионального отбора кадров;
 - - общие принципы формирования резерва кадров на вакантные должности.
- **Главная задача подбора кадров** - определение совокупности людей, способных занять рабочие места, исходя из внутренней мотивации, материальных и моральных стимулов трудовой деятельности.

- **Оценка персонала** осуществляется для определения соответствия работника вакантной или занимаемой должности. Оценка потенциала работника позволяет судить о перспективе применения способностей конкретного человека на определенной должности. Структура оценки персонала включает в себя несколько взаимосвязанных элементов, изображенных на схеме 1.7.
- **Расстановка персонала** должна обеспечивать постоянное движение кадров, исходя из результатов оценки их потенциала, индивидуального вклада, планируемой карьеры, возраста, сроков занятия рабочих мест и наличия вакантных должностей в штатном расписании. Научно обоснованная расстановка кадров предусматривает определение сроков занятия должностей и возраста кадров управления, определение условий оплаты труда, планомерное движение работников аппарата (повышение, понижение, перемещение и выбытие) в зависимости от результативности оценки.
- **Адаптация персонала** - процесс приспособления к изменяющимся условиям окружающей среды, включает адаптацию молодых специалистов, методы наставничества, консультирования.

- **Обучение персонала** предназначено для обеспечения соответствия профессиональных знаний и умений работников современному уровню производства и управления.
- **Виды обучения:**
 - - подготовка, предусматривающая получение базовой специальности;
 - - повышение квалификации по базовой специальности;
 - - переподготовка для приобретения новой специальности;
 - - послевузовское профессиональное образование (магистратура, аспирантура, докторантура).
- Взаимодействие данных видов обучения позволяет обеспечить возможности для непрерывного повышения образования каждого работника, своевременно регулировать соответствие между числом работников и профессионально-квалификационной структурой персонала.

- Система работы с персоналом отражается в следующих документах:
- - Устав предприятия;
- - Правила внутреннего трудового распорядка;
- - Коллективный договор;
- - Штатное расписание предприятия;
- - Положение об оплате и премировании труда;
- - Контракт сотрудника;
- - Должностные инструкции.
- **Таким образом,** работа с персоналом должна рассматриваться как система, включающая кадровую политику, подбор, оценку, расстановку, адаптацию и обучение кадров, и находить отражение в главных нормативных документах предприятия.

Кадровая политика

- Понятие «политика организации» включает в себя систему принципов, правил, в соответствии с которыми функционирует социальная система в целом (фирма, учреждение и т. п.), и по которым действует персонал.
- Кроме финансовой, внешней, ценовой политики, в каждой организации есть **кадровая политика (КП)**, которая определяет философию, принципы, методы и приемы, реализуемые руководством в отношении человеческих ресурсов.

- ***Кадровая политика предприятия*** - это реализация целостной кадровой стратегии и объединяющей различные формы кадровой работы, стиль ее проведения в организации и планы по использованию рабочей силы.
- КП согласуется со стратегией развития организации.
- **Кадровая работа включает две основные меры:**
 - 1) обеспечение всех подразделений организации необходимой и качественной рабочей силой;
 - 2) обеспечение мотивации сотрудников на достижение высоких результатов трудовой деятельности.

- **Цель КП-** обеспечение оптимального баланса процессов сохранения и обновления численного и качественного состава кадров в соответствии с изменяющимися потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда.

- **КП** в своей сущности и проявлениях должна быть научно обоснованной, последовательной и справедливой, учитывать трудовое законодательство, исключать дискриминацию по тому или иному признаку - религиозному, возрастному, национальному, половому и т.п.
- КП является важным элементом деятельности любого предприятия.
- **Целью КП как системы управления персоналом является достижение наиболее высоких конечных результатов деятельности предприятия.**

- **Основные задачи и элементы КП:**
- 1. Определение общей стратегии, целей управления персоналом, решаемых им задач, формирование идеологии и принципов кадровой работы. Идеология кадровой работы может быть отражена в виде документа, содержащего конкретные для каждой категории работников нормы выработки, моральные нормы в работе с кадрами предприятия и реализовываться в повседневной работе всеми руководителями структурных подразделений предприятия, включая руководителя предприятия. По мере развития предприятия и изменения внешних условий идеология кадровой работы предприятия может уточняться.
- 2. Планирование потребности предприятия в персонале с учетом существующего кадрового состава. Оно осуществляется с учетом факторов, влияющих на потребность в персонале (стратегия развития предприятия, количество и качество производимой продукции, применяемые технологии, динамика рабочих мест и т. д.).

- 3. Привлечение, отбор, расстановка, перемещение и руководство персоналом. Для этого необходимо разработать критерии отбора персонала и оптимизировать соотношение внутреннего и внешнего привлечения персонала, разработать четкую систему оплаты труда и других стимулов обеспечения его высокого качества.
- 4. Повышение квалификации персонала и его переподготовка. Для этого рекомендуется определить формы обучения работников для повышения квалификации.
- 5. Построение и организация трудового процесса, в том числе определение рабочих мест, условий труда, содержания и последовательности выполнения работ и др.

- Целевая задача КП может быть решена по-разному: в зависимости от сферы деятельности, целей деятельности организации (фирмы), решаемых ею задач и ситуации, складывающейся на рынке товаров услуг и труда. Поэтому выбор ее альтернативных вариантов достаточно широк:
- **- сохранять или увольнять работников;**
- **- если сохранять работников, то каким путем лучше:**
- а) переводить на сокращенные формы занятости;
- б) использовать на несвойственных работах, на других объектах;
- в) направлять на курсы повышения квалификации или длительную переподготовку и т. п.;
- **- подготавливать работников в рамках своей организации или искать тех, кто уже имеет необходимую подготовку;**
- **- набирать сотрудников со стороны или переучивать тех из них, которые подлежат высвобождению с предприятия;**
- **- набирать дополнительно рабочих или обойтись имеющейся численностью при условии более рационального их использования;**
- **- вкладывать деньги в подготовку «дешевых», но узкоспециализированных рабочих, или «дорогих», более квалифицированных, многосторонне развитых, но маневренных и т. п.**

- **При формировании КП учитывают:**
 - - анализ структуры персонала;
 - - эффективность использования рабочего времени;
 - - перспективы развития производства и занятости.
- Иногда эта работа проводится с помощью специальных консалтинговых организаций. Хотя оплата их услуг весьма высока, отдача, как показывают исследования, значительно перекрывает затраты.
- **Формированием кадровой политики в организации занимается специально созданная группа высококвалифицированных специалистов:**
 - - руководитель (собственник) предприятия;
 - - его заместители по производству, финансам, маркетингу, сбыту, персоналу и т. п.;
 - - специалисты по разработке стратегических планов предприятия (сотрудники или приглашенные консультанты);
 - - эксперты по различным направлениям производственной деятельности (ведущие специалисты предприятия);
 - - психолог (желательно).

- Анализ существующей в конкретных организациях КП позволяет выделить разнообразные ее типы.
- В зависимости от ориентации на источники привлечения персонала и степень открытости организации по отношению к внешней среде при формировании кадрового состава выделяют кадровую политику двух типов: открытую и закрытую.
- ***Открытая кадровая политика*** характеризуется тем, что организация прозрачна для потенциальных сотрудников на любом структурном уровне. Новый сотрудник может начать работать как с самой низкой должности, так и с должности на уровне высшего руководства.
- Такой тип КП характерен для современных телекоммуникационных компаний или автомобильных концернов, для высших учебных заведений, научных организаций, производства и торговли, учреждений здравоохранения, которые готовы приглашать людей на любые должностные уровни, независимо от того, работали ли они ранее в подобных организациях. КП открытого типа может быть адекватна для новых организаций, ведущих агрессивную политику завоевания рынка, ориентированных на быстрый рост и стремительный выход на передовые позиции в своей отрасли.

- ***Закрытая кадровая политика*** характеризуется тем, что организация ориентируется на включение в свой состав нового персонала только с низшего должностного уровня, а замещение высших должностных позиций происходит только из числа сотрудников организации. КП закрытого типа характерна для правоохранительных органов, компаний, ориентированных на создание определенных видов продукции, корпоративной атмосферы, формирование особого духа причастности, а также работающих в условиях дефицита кадровых ресурсов.
- По уровню влияния управленческого аппарата на кадровую ситуацию и в зависимости от уровня осознанности правил и норм, которые лежат в основе кадровых мероприятий, выделяют: пассивную, реактивную, превентивную и активную кадровую политику.

- ***Пассивная кадровая политика*** - ситуация, в которой руководство организации не имеет выраженной программы действий в отношении персонала, а кадровая работа сводится к ликвидации негативных последствий.
- Для такой организации характерно отсутствие:
 - - прогноза кадровых потребностей;
 - - средств оценки труда и персонала;
 - - диагностики кадровой ситуации в целом.
- Руководство в ситуации подобной КП работает в режиме экстренного реагирования на возникающие трудные проблемы, конфликтные ситуации, которые стремятся погасить любыми средствами, зачастую без попыток понять причины, способы решения и возможные последствия.

- **Реактивная кадровая политика.** Руководство осуществляет контроль за симптомами негативного состояния в работе с персоналом, причинами и ситуацией развития кризиса: возникновение конфликтной ситуации, отсутствие квалифицированной рабочей силы для решения стоящих задач, отсутствие мотивации к высокопродуктивному труду, низкая производственная дисциплина. Руководство принимает меры по локализации кризиса, ориентированные на понимание и устранение причин, которые привели к возникновению кадровых проблем.
- **Превентивная кадровая политика** (предупреждающая) - такая политика, когда руководство имеет обоснованные прогнозы развития ситуации. Кадровая служба располагает не только средствами диагностики персонала, но и прогнозирования кадровой ситуации на среднесрочный период. В программе развития организации создаются краткосрочные и среднесрочные прогнозы потребности в кадрах, причем как качественные, так и количественные, сформулированы задачи по развитию персонала. Основная проблема - разработка целевых кадровых программ.

- **Активная кадровая политика**, при которой руководство имеет не только прогноз, но и средства воздействия на ситуацию, а кадровая служба способна разработать антикризисные кадровые программы, проводить постоянно мониторинг и корректировать использование программ в соответствии с изменениями параметров внешней и внутренней ситуации.
- Переход к рыночной экономике существенно меняет основополагающие принципы и содержание КП. В настоящее время – это сознательная, целенаправленная деятельность по созданию трудового коллектива и обеспечению такой его деятельности, которая наилучшим образом способствовала бы совмещению целей и приоритетов предприятия с интересами его работников.

- **Общие требования к кадровой политике в современных условиях.**
- 1. КП должна быть тесно взаимосвязана со стратегией развития предприятия. В этом отношении она представляет собой кадровое обеспечение реализации данной стратегии.
- 2. КП должна быть достаточно гибкой. Это значит, что она должна быть, с одной стороны, стабильной, поскольку именно со стабильностью связаны определенные ожидания работника, с другой - динамичной, т. е. корректироваться в соответствии с изменением тактики предприятия, производственной и экономической ситуации. Стабильными должны быть те ее стороны, которые ориентированы на учет интересов персонала и имеют отношение к организационной культуре предприятия (фирмы). Культура включает ценности и убеждения, разделяемые работниками и предопределяющие нормы их поведения, характер жизнедеятельности предприятия.

- 3. Поскольку формирование квалифицированной рабочей силы связано с определенными издержками для предприятия, КП должна быть экономически обоснованной, т. е. исходить из его реальных финансовых возможностей.
- 4. КП должна обеспечить индивидуальный подход к своим работникам.
- 5. КП должна быть достаточно четкой, конкретной и последовательной.

- **Процесс формирования кадровой политики в организации**
- У одних организаций, которые давно функционируют (совместные предприятия, предприятия с иностранным представительством), существует документально закреплённое представление о КП предприятия, кадровых процессах, мероприятиях и нормах их осуществления.
- У других организаций представление о том, как работать с персоналом, существует на уровне понимания и использования прежнего опыта, но не закреплёно документально или находится в стадии формирования.
- Если при создании предприятия существует заинтересованность в том, чтобы КП проводилась осознанно и целенаправленно, то необходимо осуществить следующие этапы по ее проектированию:
 - 1) нормирование;
 - 2) планирование;
 - 3) мониторинг.

- **Цель этапа нормирования** - согласование принципов и целей работы с персоналом, с принципами и целями организации в целом, стратегией и этапами ее развития.
- **В рамках этапа нормирования** важно проанализировать существенные особенности:
 - - корпоративной культуры;
 - - спрогнозировать возможные изменения внешней и внутренней среды организации;
 - - конкретизировать образ (социально-психологический портрет) желаемого сотрудника;
 - - определить цели развития человеческого ресурса.
- Например, весьма существенным является наличие в организации представления об идеальном сотруднике, принципах взаимной ответственности между работником и организацией, правилах должностного и профессионального роста, требованиях к развитию определенных способностей и умений.

- **Цель этапа планирования** - разработка программ, путей достижения целей кадровой работы, конкретизированных с учетом существующих условий возможных изменений ситуации.
- Необходимо построить систему процедур и мероприятий по достижению целей, своего рода кадровых технологий, закрепленных в документах, формах, и обязательно с учетом реального состояния и возможных изменений.
- Например, в ситуации закрытой КП нелогично разрабатывать и использовать программы интенсивного набора персонала через кадровые агентства, СМИ. В этом случае при наборе важно обращать внимание на знакомых своих сотрудников, учащихся соответствующего типа учебных заведений.
- **Цель этапа мониторинга персонала** - разработка процедур диагностики и прогнозирования кадровой ситуации. На данном этапе важно определить существенные индикаторы состояния кадрового потенциала, а также разработать комплексную программу регулярной диагностики и развития умений и навыков работников (оценка и аттестация, планирование карьеры, поддержание благоприятного социально-психологического климата)

- **Оценка выбора кадровой политики** *Правильно выбранная кадровая политика обеспечивает:*
- 1. Своевременное укомплектование предприятия (фирмы) кадрами рабочих и специалистов в целях обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования производства, своевременного освоения новой продукции и ее продвижения на внутренний и внешний рынки.
- 2. Формирование необходимого уровня трудового потенциала коллектива предприятия при минимизации затрат (экономия в разумных пределах издержек, связанных с наймом работников, подготовкой кадров, с учетом не только расходов в текущем периоде, но и на последующую переподготовку и повышение квалификации).
- 3. Стабилизацию коллектива благодаря учету интересов работников, предоставления возможностей для квалификационного роста и получения различных льгот.
- 4. Формирование более высокой мотивации к высокопроизводительному труду.
- 5. Рациональное использование рабочей силы по квалификации, опыту работы и в соответствии со специальной подготовкой и т. д.

- **Кадровая политика предприятия должна находить отражение в следующих документах:**
 - - Устав предприятия;
 - - Коллективный договор;
 - - Правила внутреннего трудового распорядка;
 - - Контракт сотрудника;
 - - Положения об оплате труда;
 - - Положение об аттестации кадров.

Основы трудового права

Вопросы

- Понятие, предмет и система трудового права
- Основания возникновения трудовых отношений, их признаки
- Коллективный договор. Порядок заключения и исполнения
- Трудовой договор. Общие правила приема на работу

Понятие, предмет и система трудового права

- **Трудовое право** — это отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере трудовой деятельности.
- **Предметом регулирования трудового права** являются общественные отношения, сложившиеся в сфере трудовой деятельности на основе государственной и частной форм собственности.
- **Объектами** правового регулирования являются труд, его организация и условия.

- **Под методом регулирования трудового права** понимаются способы (приемы) воздействия норм трудового права на поведение субъектов в регулируемых этой отраслью общественных отношений.

- **Наиболее характерные приемы регулирования трудовых отношений, составляющие метод трудового права, являются:**
- договорной характер установления трудовых отношений;
- особый режим выполнения взаимных обязательств;
- сочетание централизованного и локального, нормативного и договорного регулирования условий труда;
- внесудебный порядок применения санкций и охраны прав;
- зависимость между мерой труда и мерой вознаграждения;
- участие профсоюзов и коллективов в создании, применении и контроле за соблюдением трудового законодательства.

- **Под системой трудового права** понимается совокупность правовых норм и регулируемых ими общественных отношений.
- **Правовые нормы** трудового права подразделяются на **общие и специальные**.
- **Общие** — регулируют трудовые отношения всех категорий работников (нормы труда, продолжительность основного ежегодного отпуска, порядок выплаты заработной платы и т.д.).
- **Специальные** — учитывают специфику отрасли хозяйствования, характер и условия труда, место выполнения работы и т.д. и распространяются лишь на определенную часть работников.

Основания возникновения трудовых отношений, их признаки

- **Трудовые отношения** — волевые общественные отношения, складывающиеся в результате приложения рабочей силы к средствам производства.
- Эти отношения возникают во всех случаях, когда трудящийся включается в трудовой коллектив для выполнения определённой трудовой функции, подчиняясь установленному трудовому распорядку.

- **Основанием возникновения трудового правоотношения** служит обычно **трудовой договор**, который предполагает двухстороннее волеизъявление (соглашение) гражданина — поступить на работу в данную организацию, к частному предпринимателю, а организации, частного предпринимателя — принять его на работу.
- **При приеме на выборную должность** юридическим фактом для возникновения трудовых отношений выступает **акт об избрании на должность**, которому обычно предшествует согласие гражданина выставить свою кандидатуру на выборах.

- **Возникновение трудовых правоотношений с работником, поступившим на должность, находящуюся в номенклатуре вышестоящего органа управления, связывается с административно-правовым актом утверждения в должности (назначения на должность) этим органом.**
- **Основания возникновения трудовых правоотношений имеют двойное значение:**
 - 1) они определяют порядок включения работников в трудовой коллектив;
 - 2) обуславливают трудовую функцию (специальность, квалификация, должность), которую трудящийся будет выполнять.

- Договорные основания характерны также **для изменения трудовых правоотношений**. Так, согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь, перевод (временно или постоянно) на другую работу возможен лишь по соглашению сторон. В определенных случаях, при производственной необходимости, нарушении трудовой дисциплины такой перевод может быть и без согласия трудящегося.
- **Основанием прекращения трудовых правоотношений** служат как соглашение сторон, так и одностороннее волеизъявление каждой из них.

Коллективный договор. Порядок заключения и исполнения

- **Социальное партнерство** — форма взаимодействия органов государственного управления, объединений нанимателей, профессиональных союзов и иных представительных органов работников, уполномоченных в соответствии с актами законодательства представлять их интересы, (субъектов социального партнерства) при разработке и реализации социально-экономической политики государства, основанная на учете интересов различных слоев и групп общества в социально-трудовой сфере посредством переговоров, консультаций, отказа от конфронтации и социальных конфликтов.

- **Основные принципы социального партнерства**
- 1) равноправие сторон;
- 2) соблюдение норм законодательства;
- 3) полномочность принятия обязательств;
- 4) добровольность принятия обязательств;
- 5) учет реальных возможностей принятия реальных обязательств;
- 6) обязательность выполнения договоренностей и ответственность за принятые обязательства;
- 7) отказ от односторонних действий, нарушающих договорённости;
- 8) взаимное информирование сторон переговоров об изменении ситуации.

- **Представительство интересов работников** могут осуществлять соответствующие **профессиональные союзы** и **иные представительные органы работников**, действующие на основании актов законодательства.
- Представительство интересов работников не могут осуществлять руководитель организации и его заместители.
- **Представителями интересов нанимателя** выступают **руководитель организации** или лица, уполномоченные учредительными документами организации или локальными нормативными правовыми актами этих организаций.

- **Представительство интересов нанимателей** на республиканском, отраслевом, территориальном уровнях осуществляют соответствующие объединения нанимателей.
- **Представительные органы работников и нанимателей** как стороны коллективных трудовых отношений вправе участвовать в коллективных переговорах и выступать инициатором коллективных переговоров по заключению и изменению соглашения или коллективного договора.
- При наличии на уровне отрасли, территории, организации нескольких представительных органов работников каждому из них предоставляется право на ведение коллективных переговоров от имени представляемых им работников.

- **Не допускается** ведение коллективных переговоров и заключение соглашений или коллективных договоров от имени работников органами, созданными или финансируемыми нанимателями, государственными органами, политическими партиями,
- **Не допускается** ведение коллективных переговоров и заключение соглашений или коллективных договоров от имени работников лицами, представляющими нанимателей.

- **Соглашение** — нормативный акт, содержащий обязательства сторон по регулированию отношений в социально-трудовой сфере на уровне определенной профессии, отрасли, территории.
- **Соглашения** заключаются на республиканском (генеральное соглашение), отраслевом (тарифное соглашение) и местном (местное соглашение) уровнях.

- **Сторонами соглашения могут быть:**
- **на республиканском уровне** — республиканские объединения профсоюзов и нанимателей, а также Правительство Республики Беларусь;
- **на отраслевом уровне** — соответствующие профсоюзы (их объединения) и объединения нанимателей, а также соответствующие органы государственного управления;
- **на местном уровне** — соответствующие профсоюзы (их объединения) и наниматели (их объединения), а также местные исполнительные и распорядительные органы. Профсоюзы (их объединения) не имеют права требовать от органов исполнительной власти, не являющихся нанимателями (или представителями нанимателей), заключения с ними соглашений.

- **Коллективный договор** — локальный нормативный правовой акт, регулирующий трудовые и социально-экономические отношения между нанимателем и работающими у него работниками.
- **Коллективные договоры** могут заключаться в организациях любых организационно-правовых форм, их обособленных подразделениях (по вопросам, относящимся к компетенции этих подразделений).
- **Условия коллективного договора, соглашения,** ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством, являются недействительными.
- **Генеральное соглашение** является основой для тарифных и местных соглашений, коллективных договоров.

- **Сторонами коллективного договора** являются работники организации в лице их представительного органа (статья 354 ТК) и наниматель или уполномоченный им представитель (статья 355 ТК).
- **Содержание коллективного договора** определяется сторонами в соответствии с генеральным, тарифным и местным соглашениями (при их наличии) в пределах их компетенции, а также ТК в предусмотренных им случаях.

- **Коллективный договор может содержать положения об (о):**
- 1) организации труда и повышении эффективности производства;
- 2) нормировании, формах, системах оплаты труда, иных видах доходов работников;
- 3) размерах тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок к ним;
- 4) продолжительности рабочего времени и времени отдыха;
- 5) создании здоровых и безопасных условий труда, улучшении охраны здоровья, гарантиях государственного социального страхования работников и их семей, охране окружающей среды;
- 6) заключении и расторжении трудовых договоров;
- 7) обеспечении занятости, подготовке, повышении квалификации, переподготовке, трудоустройстве высвобождаемых работников;

- 8) регулировании внутреннего трудового распорядка и дисциплины труда;
- 9) строительстве, содержании и распределении жилья, объектов социально-культурного назначения;
- 10) организации санаторно-курортного лечения и отдыха работников и членов их семей;
- 11) предоставлении дополнительных гарантий многодетным и неполным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов;
- 12) улучшении условий жизни ветеранов, инвалидов и пенсионеров, работающих или работавших у нанимателя;
- 13) создании условий для повышения культурного уровня и физического совершенствования работников;

- 14) минимуме необходимых работ (услуг), обеспечиваемых при проведении забастовки;
- 15) ответственности сторон за невыполнение коллективного договора;
- 16) гарантиях социально-экономических прав работников при разгосударствлении и приватизации;
- 17) ответственности нанимателя за вред, причиненный жизни и здоровью работника;
- 18) других трудовых и социально-экономических условиях.

- Коллективный договор распространяется на нанимателя и всех работников, от имени которых он заключен.
- Действие коллективного договора распространяется на работников, от имени которых он не заключался (вновь принятых и др.), при условии, если они выразят согласие на это в письменной форме.
- Сфера действия соглашения определяется сторонами в пределах их полномочий.
- Коллективный договор, соглашение заключаются в письменной форме.

- В тексте не должно быть исправлений и ошибок, искажающих их смысл.
- Коллективный договор, соглашение заключаются на срок, который определяют стороны, но не менее чем на один год и не более чем на три года.
- Регистрацию генеральных, тарифных и местных соглашений осуществляют соответственно республиканский орган государственного управления по труду и его местные органы.

- Для регистрации коллективного договора, соглашения наниматель представляет в соответствующий орган следующие документы:
- 1) заявление с просьбой о регистрации;
- 2) коллективный договор, соглашение, каждая страница которого подписана сторонами;
- 3) копии документов, подтверждающих полномочия сторон на подписание коллективного договора, соглашения.

- Орган, осуществляющий регистрацию коллективного договора, соглашения, не позднее двух недель с момента подачи заявления делает соответствующую запись в специальном журнале и на первой странице представленного коллективного договора, соглашения ставит штамп о регистрации.
- Один экземпляр зарегистрированного коллективного договора, соглашения остается в органе, осуществившем регистрацию.
- Все работники, в том числе впервые принятые, должны быть ознакомлены нанимателем с действующими у него коллективными договорами, соглашениями.

- **Коллективный трудовой спор** — неурегулированные разногласия сторон коллективных трудовых отношений по поводу установления, изменения социально-экономических условий труда и быта работников, заключения, изменения, исполнения либо прекращения коллективных договоров, соглашений.
- **Стороны коллективного трудового спора** — наниматель (наниматели, объединения нанимателей) и работники в лице их представительных органов.

- **В случае возникновения разногласий** при заключении, изменении или прекращении коллективного договора, соглашения требования работников выдвигаются по истечении одного месяца (или иного срока, определяемого сторонами) с начала ведения коллективных переговоров.
- **Требования нанимателю утверждаются на собрании, конференции большинством голосов присутствующих работников** (делегатов конференции). Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины работников, а конференция — не менее двух третей делегатов.
- **Требования работников излагаются в письменной форме и направляются нанимателю.**

- **Наниматель обязан** рассмотреть требования и в письменной форме не позднее чем в десятидневный срок со дня их получения уведомить о своем решении представительный орган работников и в трехдневный срок Республиканский трудовой арбитраж о возникшем споре.
- **При отказе нанимателя от удовлетворения всех или части требований работников** или не уведомлении о своем решении в трехдневный срок создается примирительная комиссия.
- **Примирительная комиссия** формируется из представителей сторон коллективного трудового спора на равноправной основе.

- **Представители сторон, предложенные в примирительную комиссию**, не позднее чем в трехдневный срок большинством голосов избирают в состав примирительной комиссии нейтрального члена, не входящего в данный представительный орган работников и не работающего у данного нанимателя. При не достижении решения об этом нейтральный член комиссии в пятидневный срок назначается Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом.
- **Члены примирительной комиссии** могут быть определены предварительно в коллективном договоре, соглашении.

- При согласии сторон с предложениями примирительной комиссии коллективный трудовой спор прекращается.
- При несогласии с предложениями примирительной комиссии стороны по соглашению между ними могут обратиться к **посреднику**, который после консультаций (в том числе конфиденциальных) со сторонами вносит не позднее чем в пятидневный срок предложение по разрешению коллективного трудового спора.
- Порядок взаимоотношений с посредником определяется по соглашению между ним и сторонами.
- Органами государственного управления, другими нанимателями и представительными органами работников могут создаваться **службы посредничества**.

- При согласии сторон с предложениями посредника коллективный трудовой спор прекращается.
- При несогласии одной из сторон с предложениями примирительной комиссии (посредника) стороны по соглашению между собой не позднее чем в пятидневный срок могут обратиться в трудовой арбитраж.
- Трудовые арбитражи могут создаваться из числа трудовых арбитров Республиканским трудовым арбитражем, сторонами, органами государственного управления, другими нанимателями. Решение трудового арбитража в письменной форме не позднее чем в пятидневный срок со дня получения обращения сторон направляется сторонам и имеет для них, как правило, рекомендательный характер.

- **Решение трудового арбитража** приобретает для сторон обязательную силу, если стороны заключили соглашение об обязательности этого решения. При невыполнении обязательного решения трудового арбитража каждая из сторон имеет право обратиться в суд для его принудительного исполнения.

- **Персональный состав трудового арбитража,** создаваемого сторонами, определяется в соответствии с требованиями статьи 384 ТК. Количественный состав трудового арбитража, порядок рассмотрения в нем коллективных трудовых споров, правила принятия решений и иные вопросы его деятельности, за исключением вопросов, предусмотренных частью шестой статьи , 383 ТК, определяются в коллективном договоре, соглашении либо по соглашению сторон.

- **Трудовыми арбитрами** могут быть научные работники, общественные деятели, работники органов государственного управления, других нанимателей, иные определенные сторонами лица, имеющие высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы по специальности не менее трех лет. Списки лиц, которые могут привлекаться в качестве трудовых арбитров (кадровый реестр трудовых арбитров Республики Беларусь), составляются Республиканским трудовым арбитражем с учетом предложений органов государственного управления, других нанимателей, по согласованию с лицами, рекомендуемыми в качестве трудовых арбитров.
- **В число трудовых арбитров**, привлекаемых для рассмотрения коллективного трудового спора, не могут входить представители сторон по рассматриваемому спору.

- **Примирительная комиссия** проводит необходимые консультации с представительным органом работников (статья 354), нанимателем, собственником или уполномоченным им органом и в пятидневный срок с момента избрания (назначения) нейтрального члена принимает большинством голосов предложения по урегулированию коллективного трудового спора, которые в письменной форме направляет сторонам.

- **Забастовка** — временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора.
- **Забастовка** может проводиться не позднее трех месяцев после отклонения предложений примирительной комиссии, а если стороны обращались к посреднику или (и) в трудовой арбитраж, — после отклонения предложений посредника или (и) несогласия с решением трудового арбитража, за исключением случая, если оно имеет для сторон обязательную силу.

- **Представительный орган работников обязан в письменной форме уведомить нанимателя о решении провести забастовку не позднее двух недель до ее начала. В уведомлении о проведении забастовки указываются:**
- 1) перечень разногласий сторон, являющихся основанием для объявления и проведения забастовки;
- 2) дата и время начала забастовки, ее продолжительность и предполагаемое количество участников;
- 3) предложения по минимуму необходимых работ (услуг), выполняемому в организации во время проведения забастовки.

Трудовой договор. Общие правила приема на работу

- **Трудовой договор** — соглашение между работником и нанимателем (нанимателями), в соответствии с которым работник обязуется выполнять работу по определенной одной или нескольким профессиям, специальностям или должностям соответствующей квалификации согласно штатному расписанию и соблюдать внутренний трудовой распорядок, а наниматель обязуется предоставлять работнику обусловленную трудовым договором работу, обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, локальными нормативными правовыми актами и соглашением сторон, своевременно выплачивать работнику заработную плату.

- **Трудовые договоры могут заключаться на:**
- 1) неопределенный срок;
- 2) определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор);
- 3) время выполнения определенной работы;
- 4) время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с ТК сохраняется место работы;
- 5) время выполнения сезонных работ.

- **Срочный трудовой договор** заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных ТК. **Разновидностью срочного трудового договора является контракт**, который заключается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством о труде.
- **Трудовой договор на время выполнения определенной работы** заключается в случаях, когда время завершения работы не может быть определено точно.

- **Трудовой договор на время выполнения сезонных работ** заключается в случаях, когда работы в силу природных и климатических условий могут выполняться только в течение определенного сезона.
- Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, договор считается заключенным на неопределенный срок.
- Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах и подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у нанимателя.
- Примерная форма трудового договора утверждается Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом.

- **Трудовой договор должен содержать в качестве обязательных следующие сведения и условия:**
- 1) данные о работнике и нанимателе, заключивших трудовой договор;
- 2) место работы с указанием структурного подразделения, в которое работник принимается на работу;
- 3) трудовая функция (работа по одной или нескольким профессиям, специальностям, должностям с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием нанимателя, функциональными обязанностями, должностной инструкцией). Наименование профессий, должностей, специальностей должно соответствовать квалификационным справочникам, утвержденным в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь;

- 4) основные права и обязанности работника и нанимателя;
- 5) срок трудового договора (для срочных трудовых договоров);
- 6) режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, установленных у нанимателя);
- 7) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки (оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).

- **В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные** по сравнению с частью второй статьи 19 ТК условия об установлении испытательного срока, об обязанности отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет средств нанимателя, и иные условия, не ухудшающие положения работника по сравнению с законодательством и коллективным договором.
- **Трудовой договор может быть изменен только с согласия сторон.**
- **Наниматель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.**

- **Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими шестнадцати лет.**
- **С письменного согласия одного из родителей (усыновителя, попечителя) трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения.**

- **Трудовой договор признается недействительным в случаях его заключения:**
- 1) под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также если он заключен на крайне невыгодных для работника условиях вследствие стечения тяжелых обстоятельств;
- 2) без намерения создать юридические последствия (мнимый трудовой договор);
- 3) с гражданином, признанным недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия;
- 4) с лицом моложе четырнадцати лет;
- 5) с лицом, достигшим четырнадцати лет, без письменного согласия одного из родителей (усыновителя, попечителя).

- **Отдельные условия трудового договора признаются недействительными, если они:**
- 1) ухудшают положение работника по сравнению с законодательством, коллективным договором, соглашением;
- 2) носят дискриминационный характер.

- **Началом действия трудового договора является день начала работы, определенный в нем сторонами, ТК.**
- **Фактическое допущение работника к работе является началом действия трудового договора независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.**
- **Фактическое допущение уполномоченным должностным лицом нанимателя работника к работе должно быть письменно оформлено не позднее трех дней после предъявления требования работника, профсоюза исходя из сложившихся условий. После заключения в установленном порядке трудового договора прием на работу оформляется приказом (распоряжением) нанимателя. Приказ (распоряжение) объявляется работнику под роспись.**

- При заключении трудового договора наниматель обязан потребовать, а гражданин должен предъявить нанимателю:
- 1) документ, удостоверяющий личность; документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу);
- 2) трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на работу и совместителей;
- 3) диплом или иной документ об образовании и профессиональной подготовке, подтверждающий наличие права на выполнение данной работы;

- 4) направление на работу в счет брони для отдельных категорий работников в соответствии с законодательством;
- 5) индивидуальную программу реабилитации инвалида (для инвалидов);
- 6) декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, медицинское заключение о состоянии здоровья и другие документы о подтверждении иных обстоятельств, имеющих отношение к работе, если их предъявление предусмотрено законодательными актами.
- **Прием на работу без указанных документов не допускается.**

- **Запрещается требовать при заключении трудового договора документы, не предусмотренные законодательством.**
- **С целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе трудовой договор по соглашению сторон может быть заключен с условием предварительного испытания.**
- **В период предварительного испытания на работника распространяется действие ТК с особенностями, предусмотренными статьями 28-29 ТК, а также иными актами законодательства о труде.**

- **Срок предварительного испытания не должен превышать трех месяцев, не считая периода временной нетрудоспособности и других периодов, когда работник отсутствовал на работе.**
- **Условие о предварительном испытании должно быть предусмотрено в трудовом договоре.** Отсутствие в трудовом договоре условия о предварительном испытании означает, что работник принят без предварительного испытания.

- **Предварительное испытание при заключении трудового договора не устанавливается для:**
- 1) работников, не достигших восемнадцати лет;
- 2) молодых рабочих (служащих) по окончании учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования;
- 3) молодых специалистов по окончании учреждений, обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования;
- 4) инвалидов;
- 5) временных и сезонных работников;
- 6) при переводе на работу в другую местность либо к другому нанимателю;
- 7) при приеме на работу по конкурсу, по результатам выборов;
- 8) в других случаях, предусмотренных законодательством.

- **Переводом признается** поручение нанимателем работнику работы по другой профессии, специальности, квалификации, должности (за исключением изменения наименования профессии, должности) по сравнению с обусловленными в трудовом договоре, а также поручение работы у другого нанимателя либо в другой местности (за исключением служебной командировки). **Перевод допускается** только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 30, статьями 33 и 34 ТК,
- **Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением** в предоставлении другой работы, наниматель обязан с его согласия перевести на другую имеющуюся работу, соответствующую медицинскому заключению. При отказе работника от перевода либо отсутствии соответствующей работы трудовой договор расторгается по пункту 2 статьи 42 ТК.

- Запрещается перевод работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
- При переводе на другую работу у того же нанимателя с работником заключается трудовой договор с соблюдением требований статей 18 и 19 ТК.

- **Перемещением признается** поручение нанимателем работнику прежней работы на новом рабочем месте как в том же, так и другом структурном подразделении, за исключением обособленного, на другом механизме или агрегате, но в пределах специальности, квалификации или должности с сохранением условий труда, обусловленных трудовым договором.
- Рабочим местом является место постоянного или временного пребывания работника в процессе трудовой деятельности.
- **При перемещении не требуется согласия работника.**
- Перемещение должно быть обосновано производственными, организационными или экономическими причинами.
- Не допускается перемещение работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
- Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, предусмотренным ТК.

- **Основаниями прекращения трудового договора являются:**
- 1) соглашение сторон (статья 37);
- 2) истечение срока трудового договора (пункты 2 и 3 статьи 17), кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
- 3) расторжение трудового договора по собственному желанию (статья 40), или по требованию работника (статья 41), или по инициативе нанимателя (статья 42);
- 4) перевод работника, с его согласия, к другому нанимателю или переход на выборную должность;

- 5) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с нанимателем; отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда, а также отказ от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества и реорганизацией (слиянием, присоединением, разделением, выделением, преобразованием) организации;
- 6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 44);
- 7) расторжение трудового договора с предварительным испытанием (статья 29).

Управление персоналом: общая характеристика

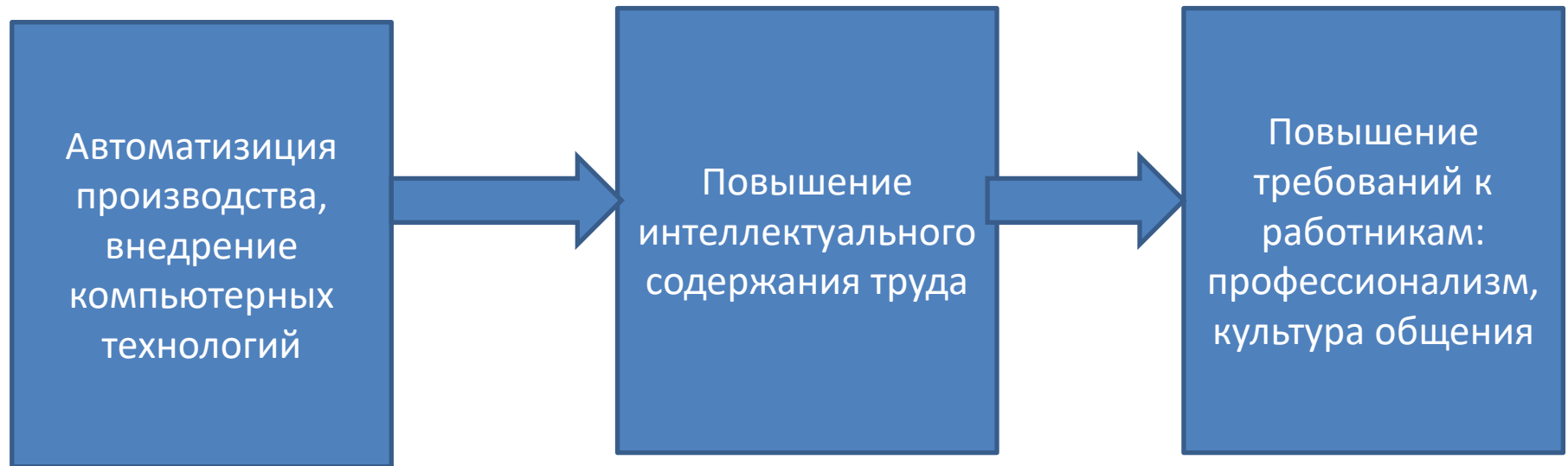
Вопросы

- Управление и возрастание человеческого фактора в условиях постиндустриального общества
- Эволюция концептуальных подходов к управлению персоналом
- Базовые понятия управления персоналом
- Система управления персоналом

Управление и возрастание человеческого фактора в условиях постиндустриального общества

- Важнейшим стратегическим фактором, определяющим успех экономики, является человеческий фактор или люди – кадровый потенциал организаций.
- **Под человеческим фактором** принято понимать совокупность личностных качеств человека, которые влияют на его трудовую деятельность.
- В теории и практике управления выделяют несколько причин повышения роли человеческого фактора в современном производстве.

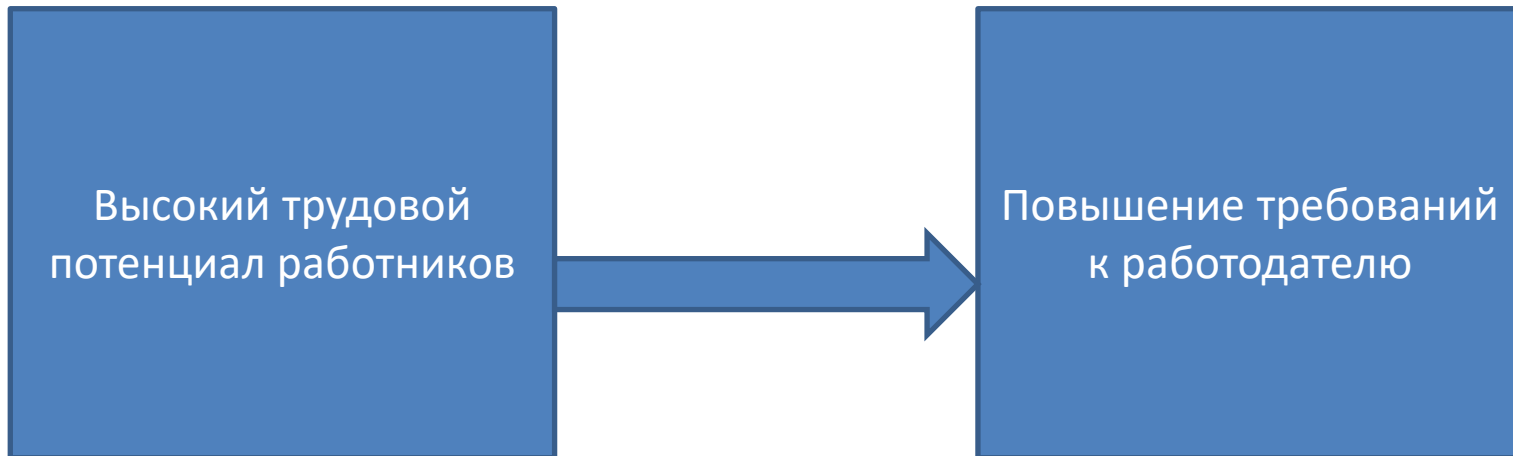
- 1. Принципиальные изменения в содержании труда, вызванные применением новых видов техники, технологий и методов производственной деятельности.



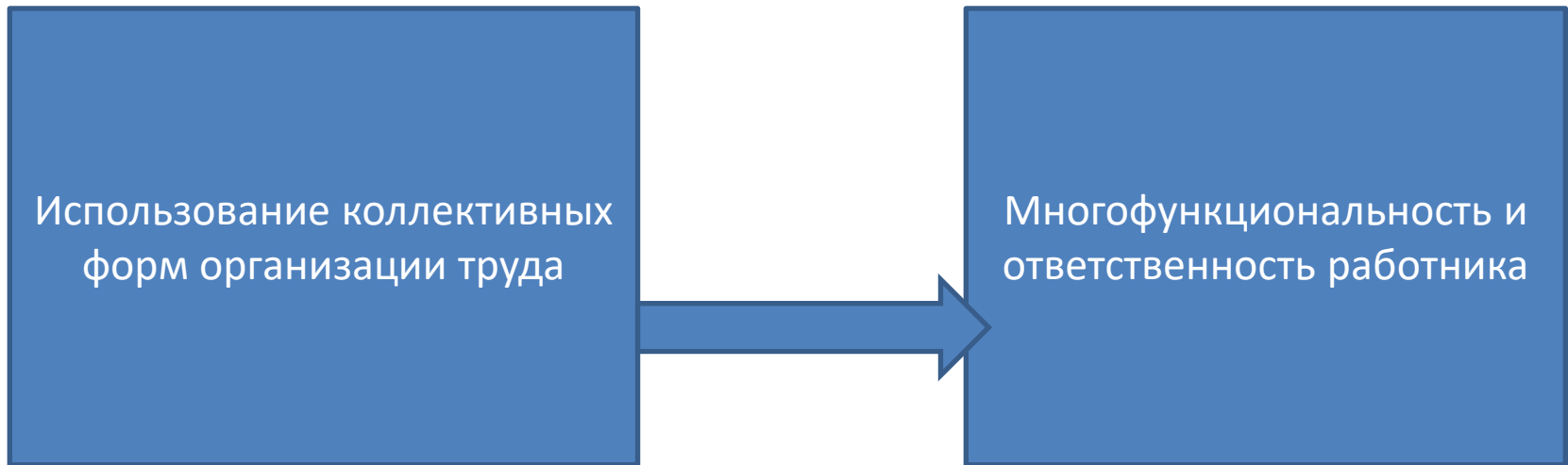
- 2. Обострение конкуренции и повышение значимости качества продукции и услуг на мировом рынке.



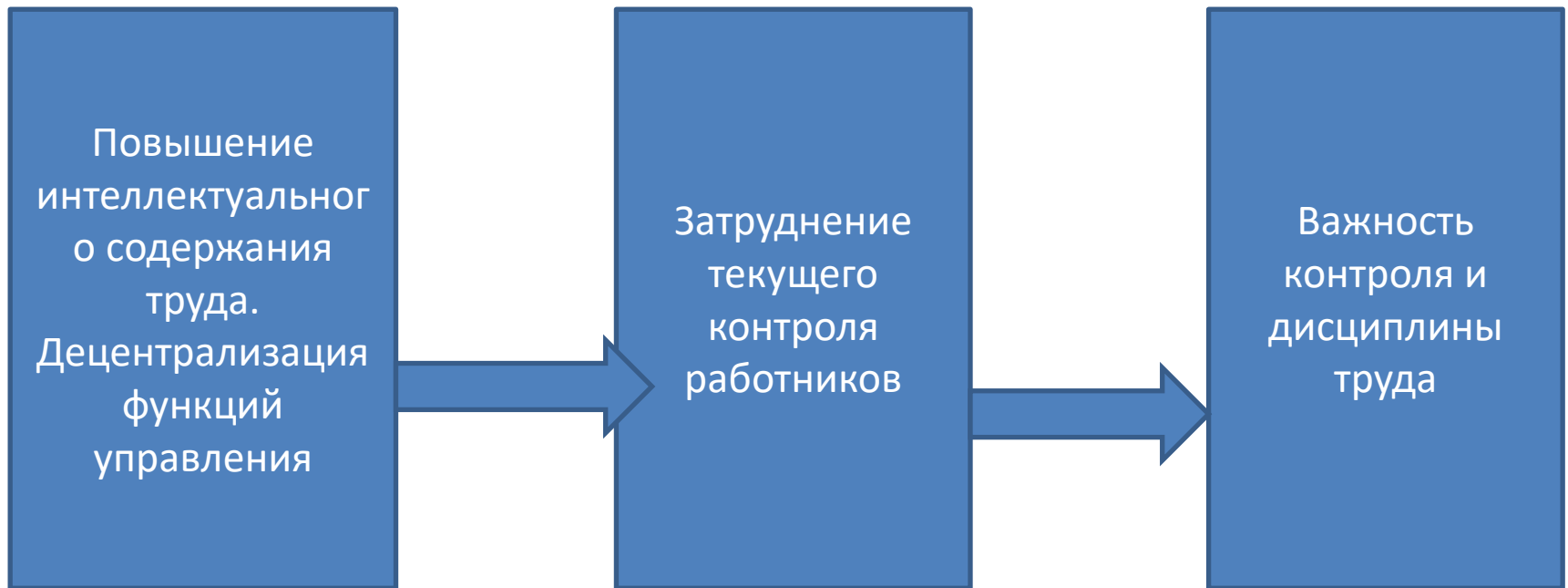
- 3. Повышение образовательного и культурного уровня работников.



- 4. Изменение форм организации труда в организации.



- 5. Изменение возможностей контроля над сотрудниками и повышение значимости самоконтроля и самодисциплины.



- **Вывод:** в современных условиях знания, умения, трудовые навыки, инициатива, предприимчивость, мотивация работников любой организации являются важнейшим стратегическим ресурсом в организации.
- **Наука становится важнейшей производительной силой общества.** На долю новых знаний, воплощенных в технологиях, оборудовании, квалификации работников в развитых странах приходится **70—80% прироста внутреннего валового продукта (ВВП).**

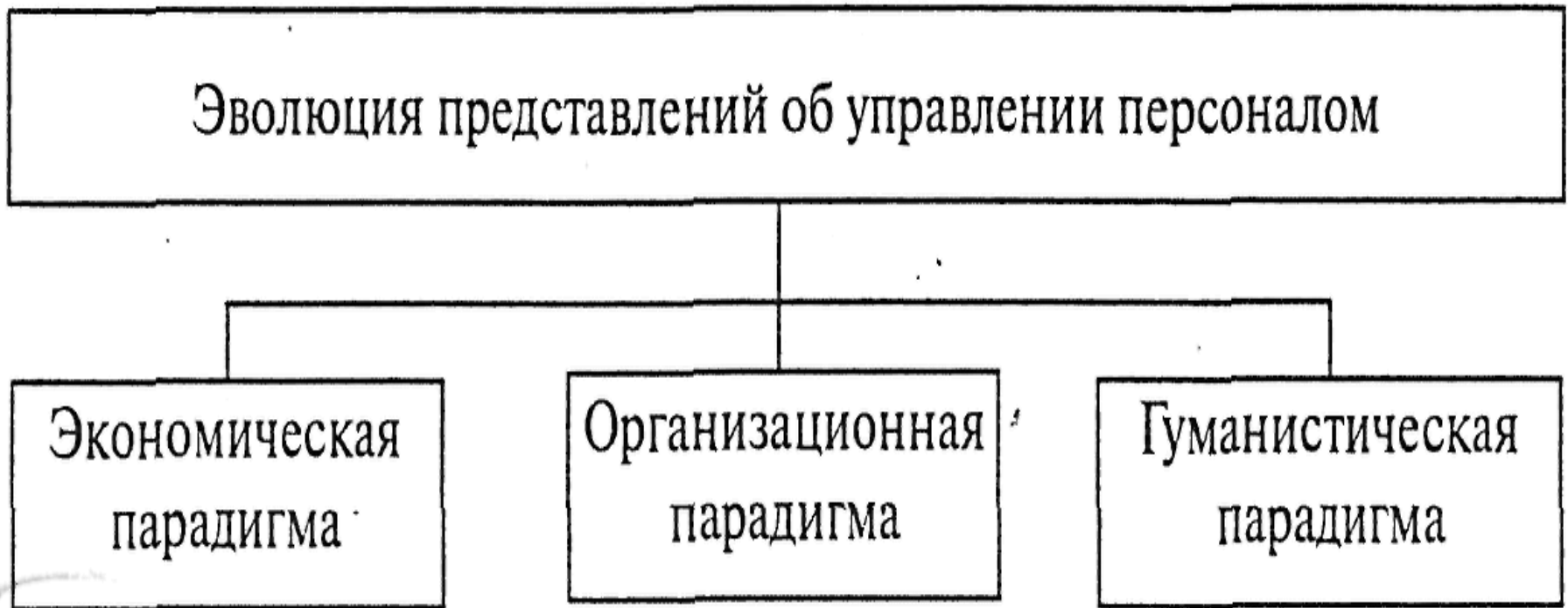
- В современном обществе взгляды на управление меняются.
- **Ускорение научно-технического прогресса предъявляет новые требования к управлению персоналом и предусматривает постоянное обучение работников.**
- Поэтому в развитых странах возрастает значение государственной научно-технической, инновационной и образовательной политики, определяющей общие условия научно-технического прогресса.

- Основные положения **новой парадигмы управления сложились** еще на рубеже XX—XXI вв. :
- внедрение научно-технических достижений в практику становятся главным направлением эффективности функционированию организации;
- организации рассматриваются как открытые системы управления, чутко реагирующие на изменения во внешней среде;
- смещение ориентации производства с наращивания объемов выпуска продукции (или услуг) на повышение качества;
- обеспечение быстроты и адекватности реакции организаций на изменения конъюнктуры рынка;
- возрастание роли организационной культуры и инноваций, мотивации и стиля управления.

Эволюция концептуальных подходов управления персоналом

- Концепция управления персоналом – это система взглядов на управление персоналом в организации, обобщенное представление о роли и месте человека в организации.

- В современной науке эволюцию представлений об управлении персоналом представляет как последовательную смену трех парадигм:



- Для **экономической парадигмы** характерно исследование человека сквозь призму его трудовой функции, измеряемой с помощью затрат рабочего времени.
- В данной парадигме **задача управления персоналом сведена к организации и экономии общественного труда, выплате заработной платы.**
- В управлении основное внимание уделено не факторам внешней рыночной среды, а внутренним — внутрипроизводственным факторам, поэтому управление персоналом не имеет стратегического характера.
- Роль человека в системе управления рассматривается как фактор производства

- В рамках ***организационной парадигмы*** значимость и роль человека в организации определяется его **должностью**.
- Эта парадигма сформировалась преимущественно в крупных промышленных корпорациях.
- **Управление персоналом сводится** к формированию подразделений организации, делегированию полномочий, отбору и подбору кадров, планированию карьеры руководителей, аттестации и т. п., иными словами, к человеческим ресурсам.
- **Главная задача управления персоналом** — повышение его качества, которое в условиях высокотехнологических отраслей становится главным конкурентным преимуществом.
- **Роль человека в системе управления — ресурс организации.**

- В рамках **гуманистической парадигмы** человек считается особым объектом управления и главным субъектом организации, членом «организации-семьи», которого нельзя считать ресурсом. Кардинально **меняется установка в управлении**: теперь не человек существует для организации, а организация для человека, в соответствии с желаниями и способностями которого выстраиваются ее миссия, структура и внутриорганизационные отношения.

- Проблема управления людьми как сфера научного познания насчитывает многовековую историю.
- Еще древнегреческий философ **Сократ** (469-399 гг. до н. э.) обосновывает важность практики и специализации, подчеркивая, что каждый человек рожден для определенного вида деятельности.
- Но только с развитием рыночной экономики управление персоналом начинает выделяться в отдельную научную дисциплину.
- В развитии управления персоналом насчитывается семь периодов.

- 1. ***Конец XIX— начало XX века.*** В данный период осуществляются исследования Фредерика Тейлора, Фрэнка и Уильяма Гилбертов, Элтона Мэйо и др. в области научного управления.
- Результаты их внедрения в производство способствовали росту производительности труда работников и его эффективности.
- Увеличение размеров организаций приводило к необходимости создания первых структурных подразделений по управлению персоналом.
- Были разработаны принципы и приемы консультирования и тестирования работников в организациях.

- 2. **30-е годы XX века.** Благодаря принятию ряда законов о труде наблюдается увеличение числа профсоюзов и их влияние на трудовую деятельность.
- 3. **40-50-е годы XX века.** Растет ответственность подразделений, занимающихся управлением персоналом, наблюдается влияние профсоюзов на руководство организаций.
- В число задач кадровых служб включается : ведение учета зарплаты и пенсионных начислений сотрудников, поддержание связей с образовательными учреждениями, организация корпоративного отдыха.
- Появляется должность заместителя руководителя по управлению персоналом.

- 4. **60- 70-е годы XX века.** Наблюдается повышение требований к уровню профессионализма персонала организаций.
- Происходит осознание непосредственной зависимости профессионализма работника и качества работы предприятия.
- Производительность и качество работы организаций постоянно увеличиваются за счет автоматизации труда и оптимизации должностных обязанностей работников.

- 5. **80-е годы XX века.** В связи с закрытием заводов и структурными перестройками внутри организаций **особую актуальность в управлении персоналом получила необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров,** которые оставались работать на предприятиях.
- 6. **90-е годы XX века.** Ключевой сферой интересов в области управления персоналом становится работа **по выбору наиболее оптимальных кадров в условиях многообразия рабочей силы.** Компьютеризация деятельности кадровых служб появляется даже в небольших организациях.

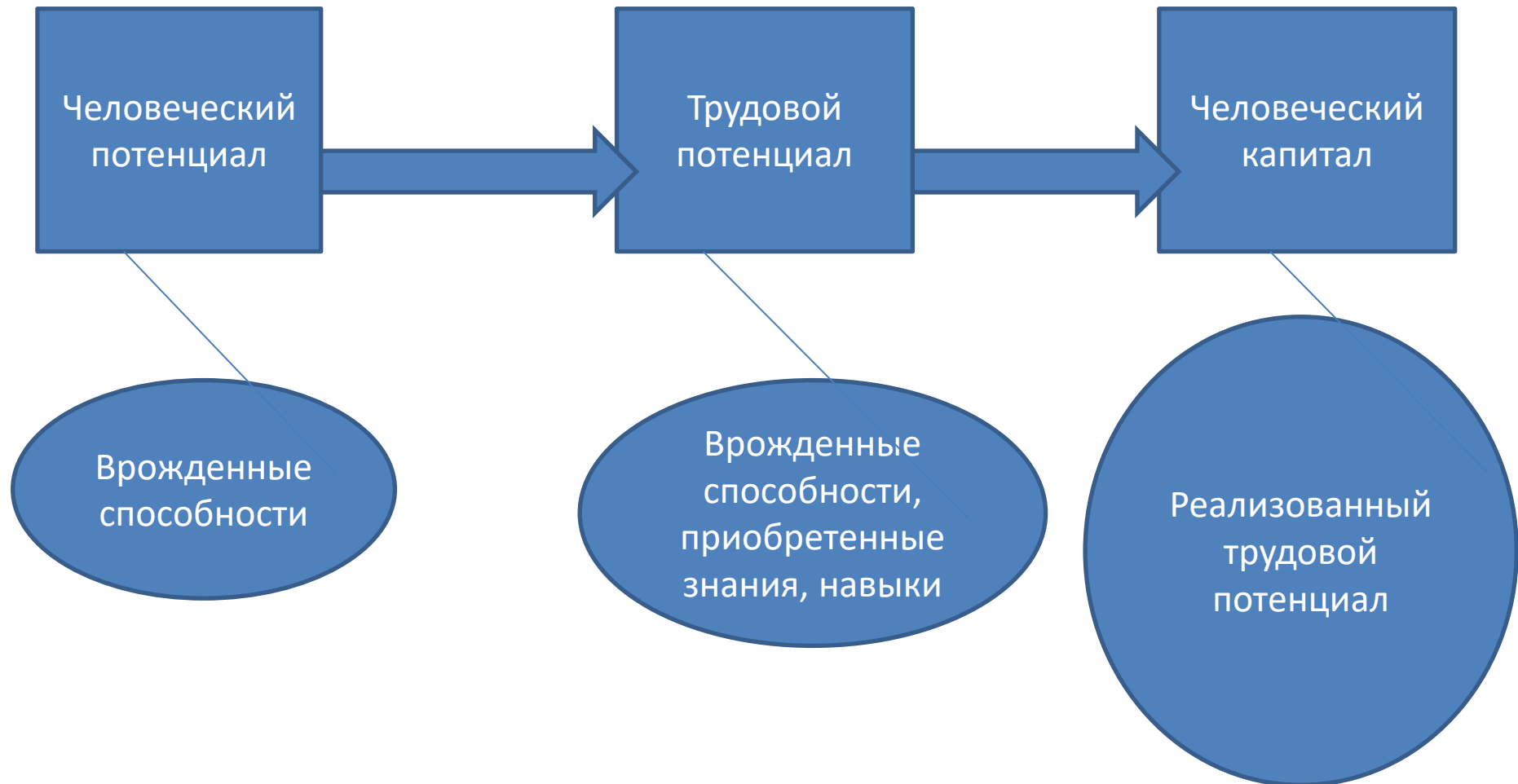
- **7. *Начало XXI века.*** В управлении персоналом наибольшую актуальность приобретают стратегическое планирование, повышение профессиональной компетентности сотрудников, обеспечение компьютерной грамотности персонала, формирование условий для эффективной работы коллектива.
- В организациях, отвечающих современным требованиям, сотрудники рассматриваются в качестве главного ресурса.

- Вывод: управление персоналом все более приобретает характер социологизации и психологизации.
- **В настоящее время** одними из основных факторов повышения эффективности деятельности любой организации **является учет психологических особенностей персонала и поиск путей активизации человеческого потенциала внутри организации.**
- Управление персоналом **является важнейшей стратегической задачей организации,** необходимой для ее существования.
- Что же такое управление персоналом?

Базовые понятия управления персоналом

- В теории и практике управления для обозначения работников одной организации часто используют термины: кадры, персонал, человеческие ресурсы.
- **Персонал** – совокупность физических лиц, состоящих с организацией, как юридическим лицом в отношениях, регулируемых трудовым договором.
- **Кадры** – основной состав квалифицированных работников.
- **Человеческие ресурсы** – тот же персонал организации, но рассматриваемый как объект управления с учетом таких характеристик, как квалификация, способности, компетентность, мотивация, трудовое поведение.
- **Человеческий капитал** – совокупность способностей, знаний, навыков и мотиваций применение которых способствует росту национального богатства страны.

- На схеме представлена взаимосвязь между человеческим потенциалом и человеческим капиталом.



- В соответствии с указанной схемой **человеческий потенциал** определяется врожденными способностями человека.
- В результате материальных и нематериальных вложений в него образуется **трудовой потенциал человека** – совокупность врождённых способностей и приобретенных знаний, навыков и умений. **Трудовой потенциал** представляет собой совокупность характеристик человека: здоровье, интеллект, творческие способности, образование, профессионализм, нравственность, организованность.
- **Человеческий капитала** понимают как реализованный **трудовой потенциал**. Для реализации своего потенциала человеку необходимы мотивация, трудовые усилия и время.

- В современной науке не существует единого подхода к определению сущности понятия «управление персоналом».
- В российской и зарубежной научной литературе встречаются самые разные трактовки.
- **Управление персоналом** — это «особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективную, целенаправленную и производительную группу» (*Drucker P.P. Innovation & Entrepreneurship. — New York, 1985. С. 18*);
- Управление персоналом — это «деятельность, выполняемая на предприятии, которая способствует наиболее эффективному использованию работников для достижения организационных и личных целей» (Иванцевич Дж., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. — М., 1993. С. 22);

- Управление персоналом — это «системное, планомерно организованное воздействие с помощью взаимосвязанных организационных, экономических и социальных мер на процесс формирования и перераспределения рабочей силы на уровне предприятия, на создание условий для использования трудовых качеств работника в целях обеспечения эффективного функционирования предприятия и всестороннего развития занятых на нем работников» (Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: учебное пособие / под ред. П.В. Шеметова. — М.: ИН-ФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. С. 46)

- Таким образом, **управление персоналом** — это функциональная сфера деятельности, задача которой — обеспечение предприятия в нужное время кадрами в необходимом количестве и требуемого качества.
- **Целью управления персоналом** выступает формирование работоспособных коллективов, в которых работники действуют с учетом собственных интересов и во благо организации в целом.

Управление персоналом преследует цели

```
graph TD; A[Управление персоналом преследует цели] --- B[Эффективное использование мастерства и возможностей работников]; A --- C[Помощь организации в достижении общих целей (прибыли)]; A --- D[Обеспечение организации высококвалифицированными и заинтересованными сотрудниками]; A --- E[Стремление к наиболее полному удовлетворению работников своей работой, к их наиболее полному самовыражению];
```

Эффективное использование мастерства и возможностей работников

Помощь организации в достижении общих целей (прибыли)

Обеспечение организации высококвалифицированными и заинтересованными сотрудниками

Стремление к наиболее полному удовлетворению работников своей работой, к их наиболее полному самовыражению

- Персонал всегда был основой жизнедеятельности организации, способствовал решению тех задач, которые стремилось определять общество в сфере экономической, социальной и культурной жизни.
- Акцент на персонал был разный по своему содержанию и обуславливался, в частности потребностями экономического, политического, морального, правового, культурного характера.

*Основные современные подходы
к научной интерпретации управления персоналом*

прагматический

культурологический

идеологический

- ***Прагматический подход.***
- Общество обращает внимание на человека как активного участника производственных процессов.
- При этом подчеркивается роль человека по реализации функций, связанных с материальным производством.
- Персонал организации рассматривается в тесной взаимосвязи с динамикой производственных процессов.

- Указанный подход позволяет решать вопросы управления персоналом в контексте экономических интересов.
- В общественной практике актуализируются вопросы человеческого развития, связанные с образом человека, который нужен на производстве определенного характера, вида.
- Отсюда определяются приоритеты, которые предоставляются людям, полным желания реализовать себя согласно с выдвинутыми экономическими требованиями.

- **2. Идеологический подход.** В основе развития человека были положены определенные формы общественного сознания, в частности религия, политика, мораль, право и др.
- Характерным признаком идеологического подхода является стремление приблизить управление персоналом к тому образу, который определен на уровне мировоззренческих, политических, моральных, правовых предпочтений, ориентации и потребностей общественной практики.

- Например, в период развития научно-философского мировоззрения в обществе определяющее место занимают вопросы интеллектуального развития человека, его самопознания и самореализации.
- В современных условиях как **прагматический, так и идеологический подход к управлению персоналом нельзя считать оптимальным** в силу того, что способствуют ориентации только на внешние факторы и стимулируют в системе развития человека только то, что может быть целесообразным при решении социальных и экономических вопросов.

- **3. Культурологический подход к управлению персоналом позволяет обеспечить системный характер при решении вопросов развития человека, его ресурсов и возможностей с учетом культурологических закономерностей, т.е. понимания того, что человек является системным явлением.**
- Существующие в нем резервы отличаются гармоничным соотношением эмоционального и интеллектуального, целостностью функционирования, последовательностью процесса самореализации.

- В конце XX века в теории и практике управление стало использовать **понятие «человеческие ресурсы» в дополнение к термину «персонал»**. Такое изменение связано с переосмыслением роли и места человека в производственной деятельности в эпоху научно-технической революции и становлением постиндустриального (информационного) общества и отношением к нему не только как к «одушевленному» фактору производства, но и как к личности с присущими ей интересами, мотивацией, психологией, ценностями и т. п.

- С точки зрения ***В. Кафидова*** (Кафидов В. В. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие. — СПб.: Питер, 2012. С. 20). , **человеческие ресурсы** — это ресурсы человека, потенциальные возможности — профессиональные, физические, интеллектуальные, духовные, — позволяющие принимать участие в синергетическом эффекте организации.
- **Человеческие ресурсы** — совокупность личностно-психологических свойств людей и их социокультурных характеристик.

- **И.А. Максимцев** определяет человеческие ресурсы как «трудоспособное население, являющееся материальной основой человеческого потенциала, который характеризует степень развития физических и духовных способностей человека»

Основные характеристики человеческих ресурсов

(Управление человеческими ресурсами: учебник для бакалавров / под ред. И.А. Максимцева. — М.: Издательство Юрайт, 2012. С. 18)



- *Различия между управлением персоналом и управлением человеческими ресурсами.*
- 1. Основной принцип управления персоналом вступал принцип минимизации вложений капитала в наёмную рабочую силу, экономия на рабочей силе.
- Управление человеческими ресурсами предполагает инвестирование в эти ресурсы, их развитие, совершенствование, разрабатываются системы мотивации, обучения и оценивается эффективность вложений в человеческий капитал, вследствие чего достигается максимальная эффективность использования человеческих ресурсов.

- **2.** Управление человеческими ресурсами возникло в рамках стратегического подхода в менеджменте и предполагает разработку активной кадровой политики.
- В то время как управление персоналом – это тактический подход, направленный на решение оперативных задач и использование в большей степени пассивной кадровой политики.

- **3.** Управление персоналом предполагает коллективистский подход, персонал организации рассматривается как единый коллектив, функционирующий для достижения целей компании.
- Управление человеческими ресурсами подразумевает индивидуалистический подход, который проявляется в таких технологиях, как отбор, адаптация, обучение и развитие, оценка, управление поведением сотрудников.

- **Вывод:**
- Современный подход к управлению человеческими ресурсами предполагает эффективное применение технологий управления от отбора и найма до высвобождения с учетом концепций управления человеческими ресурсами и человеком как субъектом организации.

- Родственным понятием по отношению к управлению персоналом является и понятие «менеджмент».
- **Менеджмент** — это системное управление, умение определить стратегические и тактические цели предприятия, организовать работников на выполнение поставленных задач, используя мотивы поведения людей и факторы производства.
- **Цель менеджмента** состоит в создании эффективной организации и затем ее трансформации, соответствующей меняющимся задачам и обстоятельствам.
- Важной **задачей менеджмента** является организация производства, реализация товаров и услуг с учетом потребностей потребителей, на основе материальных и человеческих ресурсов организации, которые обеспечивают рентабельность ее деятельности и стабильное положение на рынке.

- **Менеджер**—это руководитель или управляющий, занимающий постоянную должность и имеющий полномочия принятия властных управленческих решений.
- Менеджер организует, планирует, управляет, контролирует основные функции организации.
- Тем не менее, понятия **«менеджмент»**, **«управление персоналом»** и **«управление человеческими ресурсами»** при всей их схожести и синонимичности все же имеют ряд существенных отличий.

- **Управление человеческими ресурсами** — это управление путем воздействия именно на ресурсы конкретного человека или группы людей приемами психологических техник.
- **Управление персоналом** воспринимается основной массой людей как менеджмент, как управление путем применения административных мер и полномочий» (Кафидов В.В. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие. — СПб.: Питер, 2012. С. 20).

- Управление человеческими ресурсами можно считать одной из концепций расширения возможностей управления персоналом.
- В качестве *основной задачи управления персоналом* выступает максимальная эффективность использования способностей сотрудников в соответствии с целями предприятия и общества.
- При этом должно быть обеспечено сохранение здоровья каждого человека и установлены отношения конструктивного сотрудничества между членами коллектива и различными социальными группами.

- ***Управление персоналом*** - это целенаправленная деятельность **руководящего** **состава** **организации, руководителей и специалистов** **подразделений** **системы** **управления** **персоналом**, включающая разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и методов управления персоналом организации.
- **Процесс управления персоналом** ориентирован на **кадровое** **обеспечение** **эффективного** **достижения** **цели**, которая поставлена перед организацией, и на решение целого ряда задач, связанных с реализацией этой цели.

- Еще одно широко применяемое в управленческих и экономических науках понятие – это **«человеческий капитал»**, выступающий главным фактором формирования и развития инновационного менеджмента.
- Данное понятие ввел в науку в 1961 г. Теодор Шульц, а с 1965 г. стал применять Гэри Беккер, включает совокупность инвестиций в человека, повышающих его способность к труду.

- **Человеческий капитал** в широком смысле понимается как интенсивный производительный фактор экономического развития общества, который включает образованную часть трудовых ресурсов, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, знания, умения и навыки для удовлетворения потребностей индивида и социума в целом.

- *Человеческий капитал классифицируется следующим образом:*
- **Индивидуальный человеческий капитал** – это запас общих и специальных знаний, профессиональных навыков, накопленных человеком на протяжении его жизни, который дает ему возможность получать дополнительные доходы и другие жизненные блага по сравнению с индивидом, не имеющим этого запаса.

- **Человеческий капитал организации**
представляет собой накопленный фирмой индивидуальный человеческий потенциал, инновационный потенциал, ноу-хау, управленческие, информационные технологии, т.е. все то, что повышает конкурентоспособность организации на рынке.
- **Национальный человеческий капитал** — это человеческий капитал страны, который является составной частью ее национального богатства и включает интеллектуальные приоритеты, национальные конкурентные преимущества.

- **Управление персоналом включает:**
- 1) определение потребности организации в рабочих, инженерах, менеджерах различной квалификации, с опорой на стратегию развития фирмы;
- 2) проведение анализа рынка труда и регулирование занятости;
- 3) отбор и адаптацию персонала;
- 4) управление карьерой сотрудников фирмы, их профессиональным и административным ростом;
- 5) организацию рациональных условий труда, в том числе благоприятной для каждого человека социально-психологической атмосферы;

- 6) упорядочивание производственных процессов, проведение анализа затрат и результатов труда, определение оптимального соотношения между количеством единиц оборудования и численностью персонала различных групп;
- 7) регулирование производительности труда;
- 8) формирование эффективной системы мотивации;
- 9) формирование структуры доходов, определение степени их дифференциации, проектирование систем оплаты труда;

- 10) организацию рационализаторской и изобретательской деятельности;
- 11) участие в проведении тарифных переговоров между представителями работников и работодателей;
- 12) разработку и реализацию социальной политики предприятия;
- 13) профилактику и ликвидацию конфликтов.

Финансовые ресурсы и капитал организации

Вопросы

- Финансы организации и ее принципы
- Государственное регулирование финансов организаций
- Понятие финансовых ресурсов и их источников
- Собственный капитал - экономическая основа деятельности предприятий
- Заемный капитал, его роль в финансировании деятельности предприятия

Финансы организации и ее принципы

- **Финансы организации** — это денежные или финансовые отношения, возникающие в процессе формирования основного и оборотного капитала, а также фондов денежных средств организации, их распределения и использования.

- В основе деятельности организаций лежит ряд принципов, основными из которых являются:
- **Принцип плановости**, означающий, что объем финансовых ресурсов организации по источникам их формирования и по целевому направлению определяется заранее финансовым планом.
- **Принцип самоокупаемости и самофинансирования** сводится к тому, что организация из полученной выручки от реализации продукции полностью рассчитывается с бюджетом, покрывает свои текущие затраты и получает прибыль.

- **Принцип формирования финансовых ресурсов.**
Финансовые резервы создаются как на уровне нижестоящих организаций, так и на уровне вышестоящей организации.
- **Принцип деления средств на собственные и заемные.**
- Собственные средства постоянно находятся в обороте организации, закрепляются в ее уставном фонде и субъект хозяйствования имеет право самостоятельно ими распоряжаться.
- Заемные средства предоставляются на условиях возвратности, срочности, платности, целевого использования.

- **Принцип контроля за финансово-хозяйственной деятельностью организации.**
- Данный контроль осуществляется посредством анализа финансовых показателей.
- Контроль финансово-хозяйственной деятельности проводят специальные органы.

Государственное регулирование финансов организаций

- Государственное регулирование рыночных условиях представляет собой законодательно оформленную систему внешнего воздействия на финансы организации.
- Государственное регулирование осуществляется посредством:
- Формирования налоговой системы;
- Регулирования ценообразования;
- Регулирования внешнеэкономической деятельности;
- Регулирования денежного обращения;
- Обеспечения бюджетного финансирования.

Понятие финансовых ресурсов и их источников

- С переходом экономики страны на рыночные условия хозяйствования возникла проблема обеспечения производства финансовыми ресурсами.
- **Финансовые ресурсы** - это совокупность собственных денежных доходов и поступлений извне, находящихся в распоряжении организации и предназначенных для выполнения ее финансовых обязательств, финансирования ее текущих затрат и затрат, связанных с расширением производства.

- **Финансовые ресурсы организации делятся на собственные и заемные.**
- **Собственные финансовые ресурсы формируются за счет внутренних и внешних источников.**
- **К внутренним источникам** относится прибыль, остающаяся в распоряжении организации, амортизационные отчисления.
- **К внешним собственным источникам** относят дополнительные взносы средств в уставный фонд, дополнительная эмиссия и реализация акций, получение безвозмездной финансовой помощи и прочие источники.
- В составе собственных финансовых ресурсов важная роль принадлежит **прибыли**. К прочим собственным внешним источникам относят бесплатно передаваемые материальные и нематериальные активы, включаемые в состав баланса организаций,

- В условиях рыночных отношений производственно-хозяйственная деятельность организаций невозможна без использования **заемных средств.**
- К **заемным финансовым ресурсам** относят кредиты банков, заемные средства других организаций, средства от выпуска и продажи облигаций, средства внебюджетных фондов, бюджетные ассигнования на возвратной основе и другие.

- Вместе с тем **использование заемных средств** приводит к возникновению определенных **проблем**, связанных с необходимостью обслуживания принятых долговых обязательств, ухудшающих иногда финансовое положение организаций.
- Финансовое положение организации будет устойчивым, если **размер дополнительного дохода, обеспеченного привлечением заемных средств, превышает затраты по обслуживанию кредита.**
- При равенстве затрат и дополнительного дохода возникает вопрос о целесообразности привлечения заемных средств как не обеспечивающих дополнительный доход.

- Если размер затрат превышает размер дополнительного дохода, финансовое положение организации может быть ухудшено в следующих формах:
- сокращения прибыли из-за необходимости направления значительной части выручки от реализации продукции на расчеты по полученным кредитам;
- потери финансовой самостоятельности организации из-за невозможности осуществления своевременных расчётов с кредиторами;
- дальнейшего увеличения задолженности из-за необходимости привлечения новых кредитов.
- Финансовые ресурсы организаций используются в процессе производственной, инвестиционной и финансовой деятельности. Они постоянно находятся в денежной форме.

Понятие капитала и его классификация

- Часть финансовых ресурсов, используемых организацией в обороте и приносящих доход от этого оборота, называют капиталом.
- **Капитал** - это значительная часть финансовых ресурсов, инвестируемая в производство с целью получения прибыли.
- Капитал является главной экономической базой создания и развития организации, так как он характеризует общую стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной формах, инвестированных в формирование ее активов.

- **Капитал в определенные периоды может быть меньше или равен финансовым ресурсам.**
- Равенство означает, что все финансовые ресурсы включены в оборот и у организации нет никаких финансовых обязательств.
- **Значение капитала состоит в следующем:**
 - - это основной фактор производства;
 - - это совокупные ресурсы, применяемые в бизнесе и приносящие доход организации;
 - - источник благосостояния собственников;
 - - измеритель рыночной стоимости организации;
 - - его динамика характеризует уровень финансовой деятельности организации;
 - - исходная сумма средств, которую следует иметь для начала осуществления предпринимательской деятельности.

- ***В зависимости от времени создания и назначения*** различают первоначальный и текущий капитал.
- ***Первоначальный капитал*** — средства, необходимые хозяйствующему субъекту для начала своей хозяйственной деятельности. Он выступает как решающее условие создания и начала деятельности предприятия, поскольку обеспечивает формирование обязательных элементов производства: основные фонды, оборотные средства, рабочая сила.
- ***Текущий капитал*** - результат функционирования финансовых ресурсов на действующем предприятии. Если первоначальный капитал является условием функционирования предприятия, то текущий капитал - следствием его функционирования.

- ***По принадлежности предприятию*** различают собственный и заемный капитал.
- *Собственный капитал* - общая стоимость средств предприятия, принадлежащая ему на праве собственности, и использованная им для формирования определенной части активов. Активы, сформированные за счет инвестированного в них собственного капитала, выступают в форме чистых активов предприятия.
- *Заемный капитал* - денежные средства или иные имущественные ценности, привлекаемые для нужд развития предприятия на возвратной и платной основе.

- ***По целям использования в составе предприятия*** могут быть выделены следующие виды капитала:
 - производительный;
 - ссудный;
 - спекулятивный.
-
- *Производительный капитал* - средства предприятия, инвестированные в его операционные активы для осуществления производственно-сбытовой деятельности.

- Ссудный капитал представляет ту часть общего объема капитала, которая используется в процессе инвестирования в денежные инструменты (краткосрочные и долгосрочные депозитные вклады в коммерческих банках), а также в долговые фондовые инструменты (облигации, депозитные сертификаты, векселя).
- Спекулятивный капитал характеризует ту его часть, которая используется в процессе осуществления спекулятивных (основанных на разнице в ценах) финансовых операций.

- ***По объекту инвестирования*** выделяют основной и оборотный формы капитала предприятия.
- *Основной капитал* - это средства, инвестированные во все виды его внеоборотных активов, а не только в основные средства (основные фонды, незавершенное строительство, новые технологии, лицензии, патенты, товарные знаки, программные продукты). Переносят свою стоимость на продукт по частям, затраты возмещаются постепенно)
- *Оборотный капитал* - это средства, инвестированные предприятием в оборотные активы. (сырье, материалы, энергетические ресурсы). Используется однократно, Полностью потребляется в ходе каждого производственного цикла. Затраты возмещаются после реализации продукции.

Собственный капитал - экономическая основа деятельности предприятий

- Собственные средства являются экономической основой всех хозяйствующих субъектов.
- Они преобладают в источниках формирования основных фондов предприятий и организаций.
-

- Значительные суммы собственных средств расходуются на подготовку кадров, материальное стимулирование работников, удовлетворение социальных потребностей коллектива, капитальный ремонт и другие нужды предприятий.
- Собственные финансовые ресурсы обеспечивают оперативно-хозяйственную самостоятельность предприятий, создают условия для экономического и социального развития на принципах полного хозяйственного расчета и самофинансирования.

- **Собственные средства предприятий выступают в виде фондов (уставного, добавочного, резервного), нераспределенной прибыли и других резервов.**
- ***Уставный фонд.*** Источниками формирования уставного фонда могут быть:
 - **для государственных предприятий** - бюджет; средства специальных фондов; безвозмездно полученные здания, сооружения, оборудование и др., которые закрепляются за ними в форме уставного фонда;
 - **для частных предприятий** - денежные средства собственника, материальные ценности, имущественные права;
 - **для акционерных обществ** - вклады акционеров, составляющие их акционерный фонд.

- Уставный фонд акционерного общества состоит из определенного числа обыкновенных акций, численность которых предусмотрена его уставом.
- В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь в уставный фонд акционерного общества включается только номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами. Акции, выпущенные обществом, но не оплаченные акционерами, не могут включаться в уставный фонд.

- В уставный фонд включается также стоимость имущества, переданного учредителями обществу. Это здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, денежные средства.
- Вклад в уставный фонд может иметь форму имущественных прав пользования землей, водой, природными ресурсами, на интеллектуальную собственность и др.
- С целью упорядочения имущественных отношений производится экспертиза достоверности оценки имущества, вносимого в виде неденежного вклада в уставный фонд юридического лица.

- **Резервный фонд** создается в процессе распределения чистой прибыли акционерного общества. Его размер предусматривается уставом общества, но не менее 15% уставного фонда.
- Порядок формирования и использования резервного фонда определяется уставом акционерного общества.
- Конкретные размеры отчислений от прибыли в резервный фонд устанавливаются общим собранием акционеров, но не менее 5% чистой прибыли общества.
- Формирование и пополнение резервного фонда происходит путем ежегодных отчислений до образования минимально необходимой суммы.

- Резервный фонд предназначен для покрытия непредвиденных коммерческих убытков акционерного общества.
- При недостатке чистой прибыли за счет резервного фонда выплачиваются проценты по облигациям и дивиденды по привилегированным акциям.
- За счет резервного фонда может производиться выкуп акций при отсутствии других средств.

- ***Добавочный фонд*** - одна из форм проявления собственных средств в условиях рынка.
- На увеличение фонда **относятся:**
- прирост стоимости внеоборотных и оборотных активов в результате переоценки, проведенной в соответствии с законодательством;

- сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной в процессе формирования уставного фонда акционерного общества (при учреждении общества, при последующем увеличении уставного фонда за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость);
- безвозмездно полученные денежные и материальные ценности на производственные цели;
- поступления на пополнение оборотных средств.

- **Прибыль** на предприятиях всех организационно-правовых форм образуется как разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) за минусом соответствующих налогов, а также между себестоимостью реализованных товаров, продукции (работ и услуг), управленческими расходами и расходами на реализацию.
- К полученной прибыли прибавляется прибыль по прочим операционным и внереализационным операциям.

Заемный капитал, его роль в финансировании деятельности предприятия

- Эффективная финансовая деятельность предприятия невозможна **без постоянного привлечения заемных средств.**
- Использование заемного капитала позволяет существенно расширить объем хозяйственной деятельности организации, обеспечить более эффективное использование собственного капитала, а в конечном счете - повысить рыночную стоимость предприятия.

- Хотя основу любого бизнеса составляет собственный капитал, на предприятиях ряда отраслей экономики объем используемых заемных средств значительно превосходит объем собственного капитала.
- В связи с этим управление привлечением и эффективным использованием заемных средств является одной из важнейших функций **финансового менеджмента**, направленной на обеспечение достижения высоких конечных результатов хозяйственной деятельности предприятия.

- **Заемный капитал, используемый предприятием, характеризует в совокупности объем его финансовых обязательств (общую сумму долга).**
- Деятельность предприятия (организации) неразрывно связана с функционированием кредитного рынка.
- **Прямыми участниками финансовых операций на кредитном рынке выступают кредиторы и заемщики.**
- Главной особенностью механизма функционирования кредитного рынка является то, что ценой обращающихся на нем кредитных инструментов выступает **ставка процента за кредит.**

- К наиболее распространенным в мировой практике формам заемных средств относятся:
- кредиты;
- лизинг;
- факторинг;
- франчайзинг и др.
- Наиболее распространенной формой заемных средств является банковский кредит.

- Банковский кредит - средства, предоставляемые банком займы клиенту для целевого использования на установленный срок за определенную плату. Он является основной формой финансового кредита. **Коммерческие банки предоставляют его в следующих основных видах:**
- ***бланковый (необеспеченный) кредит.*** Он выдается коммерческим банком, осуществляющим расчетно-кассовое обслуживание клиента. Хотя формально он и носит необеспеченный характер, фактически обеспечивается размером дебиторской задолженности предприятия и его средствами на расчетном и других счетах в том же банке. Предоставляется кредит на краткосрочный период;

- **контокоррентный кредит (овердрафт).**
Кредит предоставляется банком обычно под обеспечение. Но это требование является необязательным. При выделении кредита банк открывает предприятию контокоррентный счет. На нем учитываются как кредитные, так и расчетные его операции. Кредит предоставляется в объеме, не превышающем установленное в кредитном договоре максимальное отрицательное сальдо. Выравнивание поступлений и выплат по контокоррентному счету предприятия происходит через установленные договором промежутки времени с расчетами кредитных платежей;

- ***открытие кредитной линии.*** Потребность в краткосрочном банковском кредите не всегда может быть увязана с конкретными сроками его использования.
- Договор на получение кредита предприятие может оформить с банком предварительно путем открытия кредитной линии. В нем определяются сроки, условия и предельная сумма предоставления банковского кредита, когда в нем возникнет реальная потребность.
- Кредитная линия может открываться на срок до одного года.
- Особенностью этого кредита является то, что он не носит характер безусловного контрактного обязательства и может быть аннулирован банком при ухудшении финансового состояния предприятия-клиента;

- ***ипотечный кредит.*** Он может быть получен от банков, специализирующихся на выдаче долгосрочных займов под залог основных средств или имущественного комплекса предприятия в целом.

- **По кредитному договору** банк или небанковская кредитно-финансовая организация (кредитодатель) обязуются предоставить денежные средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, определенных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить (погасить) кредит и уплатить проценты за пользование им. При этом взимание кредитодателем каких-либо дополнительных платежей (комиссионных и иных) за пользование кредитом не допускается (ст. 137 Банковского кодекса РБ).

- Кредитный договор заключается в письменной форме, в том числе посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания.
- В случае несоблюдения письменной формы кредитного договора такой договор является ничтожным.

- Существенными условиями кредитного договора являются условия:
- о сумме кредита с указанием валюты кредита;
- о сроке и порядке предоставления и возврата (погашения) кредита;
- о размере процентов за пользование кредитом и порядке их уплаты;
- о целях, на которые кредитополучатель обязуется использовать или не использовать предоставленные денежные средства (целевое использование кредита)
- об ответственности кредитодателя и кредитополучателя за неисполнение (ненадлежащее исполнение) ими обязательств по кредитному договору;
- иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

- Факторинг – переуступка банку или специализированной факторинговой компании неоплаченных долговых требований (дебиторской задолженности), возникающей между контрагентами в процессе реализации товаров и услуг на условиях коммерческого кредита.

- В факторинговых операциях участвуют три стороны:
- факторинговая компания или коммерческий банк, покупающее у своих клиентов требования к их покупателям;
- фирма-клиент (поставщик товара, кредитор) фирма, заключающая соглашение с факторинговой компанией;
- фирма-заемщик – покупатель товара.

-
- В соответствии с Банковским кодексом РБ (ст. 153) Финансирование под уступку денежного требования (**факторинг**) осуществляется путем заключения договора финансирования под уступку денежного требования (далее - договор факторинга) или совершения факторинговых операций.
-
-
-

- **По договору факторинга** одна сторона (фактор) - банк или небанковская кредитно-финансовая организация обязуется другой стороне (сторонам) - кредитору или кредитору и должнику вступить в денежное обязательство между кредитором и должником путем выплаты кредитору суммы денежного обязательства должника за вознаграждение.

- **Классификация договоров факторинга (ст. 154)**
-
- По договору факторинга:
- должник может быть уведомлен о заключении договора факторинга, по которому права кредитора переходят к фактору (открытый факторинг);
- должник может быть не уведомлен о заключении договора факторинга, по которому права кредитора переходят к фактору (скрытый факторинг).

- Договоры факторинга подразделяются:
- по месту проведения факторинга - на внутренние, если сторонами договора факторинга являются резиденты; международные, если одна из сторон договора факторинга является нерезидентом;
- по условиям платежа между фактором и кредитором - на договоры без права обратного требования (регресса), когда фактор несет риск неоплаты должником денежных требований; с правом обратного требования (регресса), когда кредитор несет риск неоплаты должником денежных требований.

-

- **Факторинговые операции (ст. 154-1)**
-
- При совершении факторинговых операций банки или небанковские кредитно-финансовые организации - резиденты по сделке, предусматривающей уступку денежного требования (фактор), могут приобретать денежные требования у нерезидентов, полученные последними по договорам факторинга (иным аналогичным договорам уступки денежных требований (дебиторской задолженности)), в том числе от нерезидентов (кредитора или фактора).
-

- **Предмет уступки по договору факторинга (ст. 155)**
-
- Предметом уступки по договору факторинга может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее денежное требование), так и денежное требование, срок платежа по которому наступит в будущем (будущее денежное требование).

- **Лизинг – как форма предоставления заемных средств регулируется в соответствии с**
- **УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**
- **25 февраля 2014 г. N 99**
-
- **«О ВОПРОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

Государственное регулирование денежного обращения

- **Денежная система** – это урегулированная нормами права совокупность форм и методов организации денежного обращения.
- В Республике Беларусь денежное обращение осуществляется с помощью наличного и безналичного денежного обращения.
- Правовые основы денежного обращения определены Конституцией РБ, Банковским кодексом РБ и постановлениями Правления Национального Банка РБ.

- **Наличное денежное обращение** – это непрерывное движение наличных денег, выполняющих функции средства обращения и платежа, опосредствующее оплату товаров, оказание услуг и другие платежи.
- Основные правила расчетов наличными денежными средствами установлены **Инструкцией о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, утв. Постановлением Правления Национального банка РБ от 29.03.2011 г. № 107.**

- **Безналичные расчёты** – это расчёты между юридическими лицами, а также расчеты с участием индивидуальных предпринимателей и физических лиц, проводимые через банк, его филиал (отделение) в безналичном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
- Порядок проведения безналичных расчетов на территории Республики Беларусь устанавливается **Банковским кодексом и нормативными правовыми актами Национального банка.**
- Расчёты в безналичной форме происходят путём списания денежных сумм со счётов плательщиков и их зачисления на счета получателей.
- Для этого все организации, а также граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, открывают в учреждениях банков расчётные, текущие и иные счета.

- Безналичные расчеты проводятся на основании **платежных инструкций клиента** (платежных поручений, платежных требований, заявлений и др.), вид, форма и обязательные реквизиты которых устанавливаются Национальным банком.
- **Основанием осуществления безналичных расчетов** является наличие заключенного **договора** (договора банковского вклада (депозита), договора текущего (расчетного) банковского счета, договора корреспондентского счета или иного договора) между банком и клиентом, если обязательность принятия банком к исполнению (акцепту) **платежных инструкций** не установлена Национальным банком.

- **Формами безналичных расчетов являются:**
- платежные поручения;
- платежные требования;
- платежные требования-поручения;
- аккредитивы;
- чеки;
- банковские пластиковые карточки.
- В **международных расчетах** используются банковский перевод, инкассо, аккредитив.
- **Форма безналичных расчетов** устанавливается законодательством Республики Беларусь или договором.

- Расчеты **платежными поручениями** проводятся в соответствии с платежными инструкциями, согласно которым один банк (банк-отправитель) по поручению клиента (плательщика), счет которого находится в данном банке, осуществляет за вознаграждение перевод денежных средств в другой банк (банк-получатель) лицу, указанному в поручении (бенефициару).

- **Платежное требование** является платежной инструкцией, содержащей требование получателя денежных средств к плательщику об уплате определенной суммы через банк.
- Форма расчетов платежными требованиями определяется в договоре между плательщиком и получателем денежных средств и применяется для расчетов за отгруженные (отпущенные) товары (работы, услуги).

- **Платежное требование-поручение** является платежной инструкцией, содержащей требование получателя денежных средств к плательщику оплатить стоимость поставленного по договору товара, провести платежи по другим операциям на основании направленных ему (минуя обслуживающий банк) расчетных, отгрузочных и иных документов, предусмотренных договором.

- **Аккредитив** – обязательство, в силу которого банк, действующий по поручению клиента (приказодателя) об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк-эмитент), должен провести платежи получателю денежных средств (бенефициару) либо оплатить, акцептовать или учесть переводный вексель или дать полномочия другому банку (исполняющему банку) провести платежи получателю денежных средств либо оплатить, акцептовать или учесть переводный вексель.

- **Инкассо** – поручение клиента (приказодателя) банку (банку-ремитенту) произвести передачу плательщику документов (векселей, чеков, платежных требований и др.), сопровождаемых коммерческими документами (документарное инкассо) либо не сопровождаемых коммерческими документами (чистое инкассо), с целью взыскания платежа.
- **Ценные бумаги** также могут рассматриваться как форма расчетов.
- Банковский кодекс Республики Беларусь наделяет такими функциями **чек**.
- **Чеком** признаётся ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя провести платёж указанной в нём суммы чекодержателю. Плательщиком по чеку может быть только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться.

- Банки при исполнении поручений клиентов по перечислению денежных средств обязаны руководствоваться очередностью платежей, установленных Порядком расчётов между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь, утверждённым Указом Президента Республики Беларусь от 29.06.2000г. № 359.
- В законодательстве определено, что юридические лица независимо от форм собственности, целей деятельности обязаны открывать расчетные (текущие) счета для учета денежных средств и совершения расчетов с участием других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- В свою очередь, банк, небанковская кредитно-финансовая организация обязаны заключить соответствующий договор банковского счета, поскольку по правовой природе договор является публичным.
- Например, **по договору текущего (расчетного) банковского счета** одна сторона (банк,) обязуется открыть другой стороне (владельцу счета) текущий (расчетный) банковский счет для хранения денежных средств владельца счета и (или) зачисления на этот счет денежных средств, поступающих в пользу владельца счета, а также выполнять поручения владельца счета о перечислении и выдаче соответствующих денежных средств со счета, а владелец счета предоставляет банку право использовать временно свободные денежные средства, находящиеся на счете, с уплатой процентов, определенных законодательством Республики Беларусь или договором, и уплачивает банку вознаграждение (плату) за оказываемые ему услуги.

- По текущему (расчетному) банковскому счету банк осуществляют следующие операции:
- зачисление на счет денежных средств, поступивших на имя его владельца;
- перечисление со счета денежных средств иным лицам, в том числе банку и (или) небанковской кредитно-финансовой организации;
- выдачу со счета наличных денежных средств;
- иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь или договором текущего (расчетного) банковского счета.

Финансы и финансовая деятельность

Вопросы

- Понятие финансов и их сущность
- Финансовая деятельность государства: понятие, принципы, методы и формы
- Понятие финансовой системы и ее структура
- Финансовое право: понятие, предмет, метод, источники
- Финансовые правоотношения: понятие и особенности
- Правовое регулирование бюджетных и внебюджетных средств

Понятие финансов и их сущность

-
- **Финансы** в переводе с латинского языка означает платеж, доход.
- **Финансы** многоплановая категория, которая может рассматриваться в историческом, экономическом и правовом аспектах.
-

- Исторический аспект
- **Финансы возникли в условиях товарно-денежных отношений под влиянием развития целей, задач и функций государства.**
-
- Поскольку содержание финансов раскрывается через природу государства, принципы их построения и характер использования обусловлены существующей общественно-экономической формацией.

- **Финансы в экономическом аспекте** имеют характерные черты:
- материальной основой финансов являются деньги;
- финансы, финансовые отношения – обособившаяся часть денежных отношений;
- финансы - инструмент распределительных отношений.
- **Финансы выполняют следующие функции: распределительную и контрольную.**
- Отношения, возникающие по поводу финансов должны быть урегулированы **правом**.

- По мнению ученых, финансы – это экономико-правовая категория, порождающая особую группу денежных отношений, возникающих в процессе распределения части ВВП и национального дохода, в связи с чем у государства и субъектов хозяйствования образуются денежные фонды, используемые на соответствующие цели.

Финансовая деятельность государства: понятие, принципы, методы и формы

- В юридической литературе существуют различные мнения о сущности и дефиниции финансовой деятельности государства (Г.А. Воробей, Н.И. Химичева, М.В. Карасева, О.Н. Горбунова).
- По мнению большинства ученых, финансовая деятельность государства – это деятельность уполномоченных государственных органов по мобилизации, распределению и использованию государственных денежных фондов как централизованных, так и децентрализованных.
- Финансовая деятельность состоит из частей, или этапов: мобилизации, распределении и использовании.

- К централизованным денежным фондам государства относятся денежные средства, поступающие в собственность государства: налоги, сборы (пошлины), которые аккумулируются в бюджетной системе или государственных внебюджетных фондах.
- К децентрализованным государственным фондам относятся финансы предприятий и организаций государственной собственности.

- Основной **задачей** финансовой деятельности государства является обеспечение образования общегосударственного фонда денежных средств и его использование в целях выполнения задач государства, осуществление государственного финансового контроля и др.
- Финансовая деятельность осуществляется в соответствии с **принципами**, присущими всей деятельности белорусского государства и закрепленными Конституцией Республики Беларусь (законности, гласности, демократизма, плановости) и специальными принципами (целевое расходование денежных средств, экономии, накопления и др.).

- Методы осуществления финансовой деятельности включают методы, используемые при **мобилизации денежных средств** (обязательный и добровольный) и при **распределении** (финансирование и кредитование).
- При **мобилизации денежных средств** (обязательный и добровольный)
- Ведущее место в **обязательном методе** принадлежит налогам, сборам (пошлинам) в соответствии с налоговым законодательством.
- К **добровольному методу** относятся государственный кредит, вклады, пожертвования, лотереи.

- При **распределении** (финансирование и кредитование).
- **Финансирование** — это выделение денежных средств определенным субъектам финансовой деятельности на условиях безвозмездности, безвозвратности, целевого характера использования.
- **Кредитование** — это выделение денежных средств на условиях возмездности, возвратности, на целевое их расходование и на определенный срок.
- Финансовая деятельность протекает в **законодательной и исполнительной форме.**

Понятие финансовой системы и ее структура

- Под финансовой системой Республики Беларусь понимают совокупность финансовых институтов, с помощью которых государство осуществляет мобилизацию и распределение денежных средств, и совокупность специальных государственных органов, которые в пределах своей компетенции осуществляют финансовую деятельность.

- **Финансовые институты** — это экономические категории, каждая из которых представляет систему определенных экономических отношений.
- **К ним относятся** бюджетная система, внебюджетные государственные фонды, государственные доходы, кредит, государственное страхование и др.
- Как отмечают ученые, **финансовые институты** сами по себе не могут осуществлять финансовую деятельность. Это **пассивный элемент финансовой системы**. С его помощью создаются надлежащие условия, приемы, способы, методы финансовой деятельности.

- **Активным элементом финансовой системы Республики Беларусь являются органы и учреждения, с помощью которых реализуется финансовая деятельность.**
- В финансовую систему включаются только те органы и учреждения, для которых финансовая деятельность является основной:
- Министерство финансов Республики Беларусь;
- Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь;
- Национальный банк Республики Беларусь.

- Конституция Республики Беларусь регламентирует основные положения финансовой системы Республики Беларусь (Раздел 7 Конституции Республики Беларусь, часть 3 ст. 7, ст. 56, ст. 2, 7, 8, 13, 22, 26, 29, 30, 40, 44, 47 и др.).
- В ст. 132 Конституции Республики Беларусь отмечено, что финансово-кредитная система включает бюджетную систему, банковскую систему, а также финансовые средства внебюджетных фондов, предприятий, учреждений, организаций и граждан.
- На территории Республики Беларусь проводится единая бюджетно-финансовая, налоговая, денежно-кредитная, валютная политика.

- Система государственных органов, осуществляющих финансовую деятельность, включает:
- государственные органы общей компетенции: (Президент Республики Беларусь, Правительство Республики Беларусь, Национальное собрание Республики Беларусь, местные советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы) и государственные органы специальной компетенции (Министерство финансов Республики Беларусь, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь и др.).

Финансовое право: понятие, предмет, метод, источники

- Финансовое право имеет свой предмет правового регулирования – это отношения, складывающиеся в процессе финансовой деятельности государства.
- **Они имеют особенности:**
- складываются исключительно в сфере финансовой деятельности государства;
- объектом этих отношений всегда выступают деньги, возникают под воздействием и в интересах государства;
- в этих отношениях всегда одной из сторон выступает государство или уполномоченный им орган.

- **Предметом финансового права** являются общественные отношения, которые возникают в процессе осуществления государством финансовой деятельности, то есть деятельности по мобилизации, распределению и использованию денежных фондов государства.
- **Финансовое право** — отрасль права, представляющая собой совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в процессе осуществления государством финансовой деятельности государства.

- Основным методом финансово-правового регулирования является метод «власти и подчинения», то есть **административный метод**.
- Одна сторона в лице уполномоченного государственного органа устанавливает правила обязательного поведения другой стороны.

- Метод «власти и подчинения», применяемый финансовым правом, отличается от аналогичного метода, используемого другими отраслями, в частности административным правом.
- **Отношения власти и подчинения при регулировании финансовых отношений**, как правило, не основываются на отношениях субординации, подчинения по вертикали.
- Как отмечают ученые, **участники финансовых отношений** находятся во взаимосвязи между собой в зависимости от государства лишь по линии финансовой деятельности.

- Финансовое право Республики Беларусь представляет собой совокупность различных по своему характеру и направленности правовых норм, которые группируются в различные структурные подразделения.
- Основными **подразделениями финансового права** является деление его на общую и особенную части.

- **Общая часть** финансового права включает в себя нормы, которые закрепляют основные начала финансовой деятельности, ее задачи, формы и методы осуществления.
- Нормы, регулирующие отдельные виды финансовых отношений, образуют **финансово-правовые институты**, которые входят в **особенную часть финансового права**.
- По мнению большинства ученых, в связи с развитием рыночных отношений **наиболее крупные финансово-правовые институты выделяются в подотрасли: бюджетное и налоговое право.**
- **Институты финансового права**, такие как государственные расходы, государственный кредит, банковское кредитование, страхование, денежное обращение и расчеты, валютные операции играют определенную роль в системе финансового права.

- Источниками финансового права являются различные нормативные правовые акты.
- Основным источником является Конституция Республики Беларусь.
- В ней содержатся нормы, определяющие компетенцию и права государства в лице его уполномоченных органов по вопросам бюджета, бюджетного процесса, налогов, денежного обращения.
- Важным источником финансового права стали Бюджетный кодекс Республики Беларусь, Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть).
- Большую группу источников финансового права составляют подзаконные акты: постановления Совета Министров Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь и др. Определенную группу составляют нормативные правовые акты органов местного управления и самоуправления.

Финансовые правоотношения: понятие и особенности

- Финансовые правоотношения являются разновидностью правового отношения, поэтому ему присущи все те существенные признаки, которые характерны для правоотношения вообще.
- **Во-первых,** финансовое правоотношение возникает на основе финансово-правовой нормы, а значит оно есть результат действия правовой нормы.
- **Во-вторых,** финансовое правоотношение имеет волевой характер. Этот признак подчеркивает, что правоотношение в своей сущности обусловлено государственной волей, интересами государства.

- Финансовые правоотношения — это урегулированные нормами финансового права общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления государством финансовой деятельности в целях образования, распределения и использования государственных денежных средств.

- **Виды финансовых правоотношений:**
- 1) В зависимости от функций финансовой деятельности.
- Отношения возникающие:
 - - в ходе мобилизации денежных средств;
 - - в ходе распределения денежных средств;
 - - в ходе использования денежных средств;
 - - в ходе контроля за движением денежных средств;
 - - в связи с денежной эмиссией.
 -
 -

- 2) В зависимости от субъектного состава.
- Отношения возникающие:
- - с одной стороны, между органами, осуществляющими финансовую деятельность государства, а с другой стороны – между организациями и физическими лицами;
- - между органами, осуществляющими финансовую деятельность государства.

- 3) В зависимости от деления на финансово-правовые институты.
- Отношения:
- - бюджетные;
- - налоговые;
- - неналоговые;
- - по государственному долгу;
- - по сметно-бюджетному финансированию;
- - по государственному внебюджетному финансированию;
- - по бюджетным кредитам;
- - по государственному страхованию и другие.
- **Основанием** возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений, как и любых других правоотношений, является **юридический факт**, т.е. действие или событие, предусмотренное финансово-правовой нормой.

Правовое регулирование бюджетных и внебюджетных средств

- Финансовая система в целях эффективного перераспределения публичных финансовых ресурсов предусматривает в качестве самостоятельного звена государственные целевые денежные фонды.
- Государственные целевые денежные фонды представляют собой форму образования и расходования денежных средств на обеспечение строго целевого финансирования конкретных мероприятий на наиболее приоритетных участках социального и экономического развития страны.

- В Республике Беларусь **система государственных целевых денежных фондов** представлена совокупностью следующих фондов:
 - – специальных фондов, аккумулированных в бюджетах различных уровней (бюджетные фонды);
 - – образуемые за пределами бюджетной системы (внебюджетные фонды).

- В соответствии с подп. 1.29 п. 1 ст. 2 Бюджетного кодекса Республики Беларусь государственный целевой бюджетный фонд - совокупность денежных средств, формируемая в составе республиканского бюджета, местных бюджетов за счет определенных доходов и (или) средств республиканского бюджета, местных бюджетов и иных источников, используемая на определенные цели, в том числе в соответствии с бюджетными программами, утвержденными в установленном порядке.
-
- Правовое регулирование целевых бюджетных фондов определяется законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год и иными нормативными правовыми актами.
-

- Практика последних лет позволяет говорить о существовании на территории Республики Беларусь следующих государственных целевых бюджетных фондов:
- республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки;
- республиканский дорожный фонд;
- фонд охраны природы;
- фонд национального развития;
- фонд организации сбора (заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья;
- фонд универсального обслуживания;
- инновационные фонды.

- **Государственный внебюджетный фонд** - фонд денежных средств, образуемый в соответствии с законодательными актами вне республиканского бюджета и местных бюджетов для осуществления определенных задач и функций государственных органов (подп. 1.27 п. 1 ст. 2).
- Создание государственных внебюджетных фондов, определение источников их образования, порядка формирования и использования осуществляются Президентом Республики Беларусь и (или) законами, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
- Средства государственных внебюджетных фондов находятся в республиканской собственности.
- Средства государственных внебюджетных фондов используются на цели, определенные законодательными актами об этих фондах.

- В Республике Беларусь в соответствии с действующим законодательством функционируют следующие **внебюджетные фонда:**
- Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;
- фонд гражданской авиации;
- фонд Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел;
- фонд стабилизации Министерства связи и информатизации.

- Внебюджетный **Фонд социальной защиты населения** Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь осуществляет государственное управление финансами социального страхования.
- Организует деятельность в соответствии с законами:
- «Об основах государственного социального страхования»;
- «О размерах обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь»;
- Положением о фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40.

- Главными задачами Фонда социальной защиты населения являются:
- сбор и аккумуляция обязательных страховых взносов и иных платежей на государственное социальное страхование;
- финансирование расходов на пенсии, пособия, санаторно-курортное лечение и оздоровление населения и иные выплаты в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании;
- организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах для целей государственного социального страхования;
- сотрудничество с аналогичными фондами (службами) других государств и международными организациями по вопросам государственного социального страхования, находящимся в компетенции ФСЗН.

- Средства Фонда социальной защиты населения образуются за счет (доходные статьи):
- обязательных страховых взносов;
- ассигнований из республиканского бюджета;
- добровольных пожертвований (в том числе валютных средств) физических и юридических лиц;
- доходов от капитализации средств Фонда социальной защиты населения;
- средств нанимателей, предназначенных на выплату пенсий;
- поступлений по обратному требованию (регрессу) к юридическим и физическим лицам, ответственным за причиненный вред, в размере суммы пособий и пенсий, выплаченных в связи с увечьем или иным повреждением здоровья гражданина, а также по случаю потери кормильца;
- средств от взыскания недоимок, пени, иных финансовых санкций и административных штрафов и др.

- Основным источником формирования доходной части фонда являются обязательные страховые взносы, плательщиками которых в соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 29 февраля 1996 г. «Об обязательных Страховых взносах в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь являются:
- – работодатели – юридические лица, их представительства, филиалы, индивидуальные предприниматели и частные нотариусы, предоставляющие работу гражданам по трудовым договорам, гражданско-правовым договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, физические лица, предоставляющие работу гражданам по трудовым договорам, а также юридические лица, предоставляющие работу на основе членства (участия) в юридических лицах любых организационно-правовых формах;

- – работающие граждане – граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым договорам и (или) гражданско-правовым договорам, а также на основе членства (участия) в юридических лицах любых организационно-правовых форм;
- – физические лица, самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы,
 - индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие предусмотренные законодательными актами виды деятельности (ремесленные) и др.

- Средства Фонда социальной защиты населения направляются на (расходные статьи):
- выплату пенсий по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет;
- выплату пособий по государственному социальному страхованию (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, в связи с рождением ребенка, в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста трех лет, на погребение);
- оказание материальной помощи нуждающимся пожилым и нетрудоспособным гражданам;
- финансирование выплат на санаторно-курортное лечение и оздоровление;
- финансирование и материально-техническое обеспечение текущей деятельности ФСЗН и его органов;
- финансирование иных выплат в соответствии с законодательством.

Развитие теории и практики менеджмента

Вопросы

- Эволюция управленческой мысли

Эволюция управленческий мысли

- **В последние несколько веков и особенно активно в 20-м в. стали проводиться систематические исследования проблем управления в организациях.**

- Развитию таких исследований способствовали **два важнейших события** в эволюции общественного производства.
- **Разделение труда**
- Первым из них стало издание Адамом Смитом классического экономического труда **«Богатство наций» (1776 г.)**.
- Автор открыл и описал экономические преимущества, которые может получить общество при разделении труда.

- **Промышленная революция.**
- Замена ручного труда машинным сделала экономически выгодным производство товаров в условиях формальной организации. Использование сложного оборудования и формирование крупных предприятий, в свою очередь, потребовало определенных навыков управления.
- Таким образом, промышленная революция стала первой предпосылкой, определившей интерес к управлению.

- **Идея того, что само управление может реально внести существенный вклад в развитие и успех организации, впервые была воспринята в Америке.**
- **Этому способствовали условия развития бизнеса, которые сложились в начале 20-го в. в США.**
- **Рыночная ситуация и возникновение трансконтинентальных компаний явились объективной предпосылкой стимулирования развития профессионального управления.**
- **Америка превратилась в самый крупный единый (континентальный) рынок мира, что вместе с другими факторами сделало возможным формирование крупных отраслей и конкретных предприятий, масштабы и сложность которых требовали формализованных способов управления.**

- **Успехи в развитии науки управления были связаны с достижениями в других областях знаний, в том числе с развитием техники и исследованиями человека и человеческих отношений (математика, инженерные науки, психология, социология и др.).**
- **В силу этого менеджмент как управление организацией приобрел междисциплинарный характер.**
- По мере того, как развивались эти области знаний, теоретики и практики управления получали все больше информации о факторах, влияющих на успех организации.

- Полученные новые знания помогали специалистам осознать причины, почему более ранние концепции в определенных условиях не выдерживали проверки практикой, и находить новые подходы к решению управленческих проблем.
- **В то же время в мире происходили великие перемены, связанные с научно-техническим прогрессом, с изменением в отношениях общества к бизнесу. Эти и другие факторы заставили представителей управленческой мысли глубже понимать наличие не только внутренних, но и внешних по отношению к организации факторов, влияющих на достижение успеха в бизнесе.**
- **Были разработаны новые подходы к управлению, которые фактически отражали эволюцию менеджмента как науки.**

- С учетом этой эволюции в 20-м в. получили развитие *четыре подхода к управлению*.
- Подход к управлению с позиций выделения различных школ, базирующихся на соответствующих концепциях.
- Процессный подход.
- Системный подход.
- Ситуационный подход.

Школа научного управления (1885 – 1920 гг.)

- Научное управление связано с работами Фредерика У. Тейлора, Франка и Лилии Гилберт и Генри Гантта.
- Школа научного управления получила развитие в США в начале 20-го в.
- Начало развитию школы научного управления положила книга Ф. Тейлора «Принципы научного управления».

- **Первым этапом становления методологии научного управления стал анализ содержания работы и определение ее основных компонентов.**
- **Были выдвинуты аргументы в защиту отделения управленческих функций, названных функциями обдумывания (анализа) и планирования, от непосредственного выполнения работы.**
- **В результате Ф. Тейлором был сформулирован важный вывод, ставший началом формирования концепции научного управления: работа по управлению — это определенная специальность, и организация в целом выиграет, если каждая группа (администрация и рабочие) будет сосредоточена на том, что она делает лучше всего.**

- **Сущность достижений школы научного управления** (известных также как система Тейлора) заключалась в рациональной организации труда, разработке формальной структуры организации и определении мер по сотрудничеству между управляющим и рабочими.
- **Вклад школы научного управления** прежде всего определяется тем, что она положила начало научному подходу к организации труда и определила необходимость отделения управленческого труда от труда рабочих.
- **В качестве инструмента научного подхода к организации конкретной работы** рекомендовалось использование научного анализа для определения лучших (научно обоснованных) способов выполнения производственной задачи.

- Важными условиями организации производительной работы при выполнении конкретных производственных задач являются:
- **отбор работников, более всего подходящих для выполнения этих задач, и их обучение;**
- **обеспечение работников ресурсами, необходимыми для эффективного выполнения порученной работы;**
- **а также систематическое и справедливое использование материального стимулирования.**

- принципы научной организации труда, сформулированные в рамках школы научного управления, остаются востребованными в современном менеджменте.

Административная (классическая) школа (1920 – 1950 гг.)

- Концепция административного управления была направлена на разработку общих проблем и принципов управления организацией в целом. **Она фактически положила начало развитию общих принципов управления организацией.**
- Авторами и видными последователями этой концепции и школы в целом были: Анри Файоль, Линдал Ф. Урвик, Джеймс Муни, Макс Вебер и Ральф С. Дэвис.

- **А. Файоль** руководил большой французской компанией по добыче угля, впоследствии организовал Французский центр административных исследований.
- **Л. Ф. Урвик** основал одну из крупнейших консультационных фирм в Англии, в разные годы был директором Международного института по управлению в Женеве и вице-президентом Британского института управления.
- **Дж. Муни** работал под руководством Альфреда П. Слоуна в «Дженерал Моторс».
- **Макс Вебер (немецкий социолог)**, сформулировал принципы рациональной бюрократии.
- **Р. С. Дэвис** был президентом Американской академии управления, занимал многие руководящие посты в Американском обществе совершенствования управления.

- Предложенные этой школой основные принципы (А.Файолем), описание универсальных функций управления и видов управленческой деятельности в своей основе остаются справедливыми и сегодня.
- В силу этого школу административного управления называют также **классической школой**.

- **Принципы управления Файоля**
- **1. Разделение труда** (Реализация этого принципа позволяет уменьшить число объектов, на которых концентрируется внимание каждого участника управленческого процесса. Он применим к любому труду, выполняемому значительным количеством людей и требующему разнообразных способностей).
- **2. Власть и ответственность** (Они взаимосвязаны: власть - это право отдавать приказы и сила, требующая повиновения. Она бывает официальной (должностной) или же личной (идущей от индивидуальных качеств). Но нет власти без ответственности. Ответственность требует мужества, и ее боятся в такой же мере, как и ищут власти. Боязнь ответственности парализует инициативу).

- **3. Дисциплина.** Дисциплина предполагает повиновение. Стремление руководства организации к повышению благосостояния работников не исключает возможность применения санкций к нарушителям дисциплины.
- **4. Единство распоряжения (единоначалие).** При любом роде деятельности работник должен получать приказы только от одного вышестоящего лица.
- **5. Подчиненность личных интересов общим.** Интересы одного человека или группы не должны быть выше интересов всей организации.

- **6. Единство дирекции.** В организации должны быть единый глава и единый план работ.
- **7. Вознаграждение персонала.** Это цена оказываемых им услуг. Она должна быть справедливой и приносить удовлетворение как работнику, так и нанимателю.
- **8. Централизация.** В любом организме должен быть мозг (управленческий центр). Проблема централизации или децентрализации заключается в определении правильного сочетания.

- **9. Скалярная цепь.** Это цепь подчинения, начиная от верхних эшелонов иерархии и кончая низшими ее звеньями. Власть прокладывает себе путь через каждое звено этой цепи.
- **10.Порядок.** В организации должно быть для каждого работника рабочее место, и каждый работник должен быть на своем рабочем месте.
- **11.Справедливость.** Руководитель организации должен стараться вселить дух справедливости на всех уровнях скалярной цепи. Только в этом случае персонал будет заинтересован в выполнении своих обязанностей с полной отдачей и преданностью организации.

- **12.Стабильность пребывания персонала в должности.** Этот принцип означает, что работнику требуется определенное время для овладения приемами работы на должном (необходимом) профессиональном уровне, соответствующем его должности.
- **13.Инициатива.** Означает разработку плана и обеспечение его успешной реализации. При этом инициатива всегда должна быть вознаграждена при положительном результате ее реализации (независимо от того, где будет находиться автор этой инициативы в это время). Такой подход в оценке инициативы придает организации силу и энергию).
- **14. Корпоративный дух.** Гармония между членами персонала является силой организации.

- В рамках концепции административной школы в 20-е г. сформулировано **понятие организационной структуры организации, как системы взаимосвязей, имеющей определенную иерархию.**
- При этом организация рассматривалась как **замкнутая система, улучшение функционирования которой обеспечивается внутренней рационализацией ее деятельности без учета влияния внешней среды.**

Школы человеческих отношений и поведенческих наук

- **Концепция психологии и человеческих отношений (1930 – 1950 гг.)**
- **Движение за человеческие отношения зародилось в ответ на неспособность осознать человеческий фактор как основной элемент организации.**
- **Школа человеческих отношений получила название неоклассической.**
- **Самыми крупными авторитетами этой концепции являются Мэри Паркер Фоллетт и Элтон Мейо.**
- **Последователями этой школы были также А. Маслоу и другие.**

- Основным вкладом школы человеческих отношений стало понимание важности применения приемов управления межличностными отношениями для повышения степени удовлетворенности и производительности сотрудников.
- Это положение являлось ключевым фактором в сформулированной концепции для обеспечения успешного управления организацией.
- **Например:** Гуманистические идеи Фоллет оказали сильное влияние на развитие современного представления о проблемах мотивации, лидерства, взаимодействия управленческого персонала и рабочих, власти и полномочий.

- **Исследования, проведенные психологом А. Маслоу, показали:**
- Мотивами поведения и поступков людей являются не экономические факторы, как считали сторонники концепции научного управления, а различные потребности, которые не могут быть удовлетворены только в денежном выражении.
- Производительность труда рабочих могла повышаться не столько в связи с увеличением зарплаты, сколько в результате изменения отношений между рабочими и менеджерами, наличия удовлетворенности работниками своим трудом и отношениями в коллективе.

- **Школа поведенческих наук и теория человеческих ресурсов**
- Школа поведенческих наук возникла в 30-е г. 20 в.. Активизация деятельности школы приходится на 50—60-е гг.
- Свое название школа получила от широко известных психологических терминов «бихейвио», «бихейвиоризм» (поведение, наука о поведении).
- Исходная предпосылка бихейвиоризма заключается в том, что необходимо изучать не сознание, а поведение человека, которое представляет собой реакцию на стимул.

- **Важным вкладом школы поведенческих наук в развитие управленческой мысли стали исследования поведения людей на работе, объединенные общим названием «исследования организационного поведения».**
- **Был сделан вывод о том, чтобы каждый работник был использован в соответствии с его потенциалом, получило развитие как теория человеческих ресурсов.**
- **Многие вопросы управления персоналом (например, представление о мотивации, лидерство, групповое поведение, разрешение конфликтных ситуаций) нашли отражение в рамках конкретных концепций и положений теории человеческих ресурсов.**

- Начало новой концепции в науке управления положил **У. Барнард**, опубликовавший в 1938 г. работу «Функции администратора».
- Среди более поздних последователей этой концепции следует отметить: **Р. Лайкерта, Ф. Герцберга, А. Маслоу, Д. МакГрегора**.
- Основной целью этой школы был поиск путей улучшения результативности деятельности организации за счет повышения эффективности ее человеческих ресурсов.

- **Новый подход** был направлен на разработку таких приемов менеджмента, которые способствовали бы осознанию человеком его возможностей на основе применения концепций поведенческих наук к управлению организацией.
- В рамках этой теории был разработан ряд концепций и положений об индивиде и «кооперации», формальной и неформальной системах, мотивации и потребностях, лидерстве в организации.

- **Заслугой школы является изучение проблемы мотивов и потребностей, а также возможностей их эффективного использования в менеджменте.**
- **Вывод этой школы о том, что работа человека будет в том случае успешной, если положительная мотивация сопровождается достаточными усилиями и определенными способностями, стал программой эффективного управления трудовыми ресурсами, а научная концепция стала известной как теория человеческих ресурсов.**

Школы 1940—1960-х гг.

- 40—60 гг. 20 в. характеризуются развитием менеджмента в рамках нескольких школ:
- **эмпирическая или прагматическая школа управления;**
- **школы, связанные с теориями технократического менеджмента;**
- **школа науки управления.**
- Эти школы оставили определенный след в развитии управленческой мысли, но в основном они носили характер частного развития определенных сфер и проблем управления организацией.

- **Эмпирическая (прагматическая) школа управления**
- Основатели школы: Э. Петерсен, Г. Саймон, Р. Дэвис и др.
- В развитии школы принимали участие представители крупного бизнеса. Специалисты этой школы не отрицали значения теоретических принципов и использования достижений конкретных наук, но считали **более важным анализ непосредственного опыта управления.**
- **Вклад эмпирической (прагматической) школы связан с проблемами профессионализации менеджмента.**
- Эти проблемы в основном носили частный характер, но их решение было полезным для развития внутрифирменного управления, а также для подготовки профессиональных менеджеров.

- **Основной вклад школы в развитие управленческой мысли может быть определен следующим образом:**
- 1) развитие внутрифирменного менеджмента, в том числе разработка рекомендаций по управленческим структурам, по организации линейных и функциональных служб, систем технического и информационного управления и другим вопросам менеджмента;
- 2) исследование и внедрение в практику управления новых, эффективных приемов обучения менеджеров (пример: слоуновская школа менеджеров);
- 3) идеологи школы предприняли попытку разработать ряд проблем, которые стали особенно актуальными в 70—80-е гг. 20 в. (вопросы централизации и децентрализации управления, введение целевого управления, классификация функций управления, организация труда руководителей и т.д.);
- 4) профессионализация менеджмента.

- **Теории технократического менеджмента**
- В 50—60-е гг. 20 в. наиболее известными были следующие технократические концепции (школы):
- **теория элит;**
- **теория технократии;**
- **теория индустриального общества.**

- ***Теория элит.*** В основе этой концепции лежит деление общества на всемогущую элиту и подчиненную ей толпу, в управлении такому подходу соответствует выделение квалифицированных руководителей и неквалифицированных масс.
- ***Теория технократии.***
- Суть концепции: грядущая эпоха будет эпохой государства инженерной и технической интеллигенции.
- Менеджмент будущего станет менеджментом технократии (представителей науки и техники).

- **Теория индустриального общества.**
Положения теории включают два ключевых момента: противоречия в обществе объясняются различной степенью образованности людей, и ведущая роль в управлении отводится технократическому менеджменту.
- Фактор образованности является базисным в экономической жизни общества.
- При разрешении проблемы эффективного управления предпочтение отдано групповому решению.

- **Теории технократического управления внесли новые элементы в управленческую мысль своей направленностью на повышение качественного (образовательного) уровня общества и менеджмента.**

- **Школа науки управления**
- Получила развитие в 50-х г. 20 в. как результат использования достижений прикладной математики и инженерных наук в развитии управленческой мысли.
- Школа науки управления в американской литературе прямо связано со школой Тейлора и его последователями, и «management science» (наука управления), которая связана с применением количественных методов в управлении.

- **Количественные методы под общим названием «исследование операций»** были разработаны для решения прикладных задач во время второй мировой войны (эффективное использование средств противовоздушной обороны, война против подводных лодок при сопровождении конвоев, минирование японских портов и др.).
- Исследование операций по своей сути представляло использование методов научного исследования для решения проблем управления, в основу которых были положены модели ситуаций. Применение моделей позволило упростить сложные проблемы для их более глубокого изучения и понимания.

- Ключевой характеристикой школы науки управления является использование математических моделей для количественной оценки и анализа исследуемых процессов и проблем.
- Развитие компьютерной техники ощутимо повлияло на развитие количественных методов в управлении, что позволило разрабатывать и использовать в практических исследованиях математические модели возрастающей сложности, приближающиеся к реальным процессам.

- **Вклад школы науки управления является принципиальным для развития современного менеджмента.**
- **Во-первых,** созданы условия и средства для углубления понимания сложных управленческих проблем благодаря разработке и применению моделей.
- **Во-вторых,** развитие количественных методов оценки и обоснования принимаемых управленческих решений существенно повысило реальные возможности эффективно управлять организацией в сложных ситуациях, в том числе практически применять системный и ситуационный подходы.

- Однако теоретические выводы этих школ на практике доказали, что многие ответы на вопросы управления были лишь частично правильными в ограниченных ситуациях.

- ***Процессный* подход** в управлении возник уже в 20-е г. прошлого века (в рамках административной школы), но развитие получил **только во второй половине 50-х г.**
- Этот подход рассматривает управление как **единый процесс, представляющий непрерывную последовательность взаимосвязанных управленческих функций (планирование, организация, стимулирование и контроль).**
- Каждая управленческая функция также **представляет процесс, который состоит из серии взаимосвязанных действий.**

- Усиление взаимосвязанности всех сторон деятельности организации (производственной, финансовой, маркетинговой, социальной, экологической и проч.), а также расширение, усложнение и интенсификация как внутренних, так и внешних отношений привели к формированию в середине XX столетия так называемого **системного подхода** к управлению.
- Он рассматривает организацию как целостную совокупность различных видов деятельности и элементов, находящихся в противоречивом единстве и во взаимосвязи с внешней средой, предполагает учет влияния всех факторов, воздействующих на нее, и акцентирует внимание на взаимосвязях между ее элементами.

Развитие теории и практики менеджмента

Вопросы

- Эволюция управленческой мысли

Эволюция управленческий мысли

- **В последние несколько веков и особенно активно в 20-м в. стали проводиться систематические исследования проблем управления в организациях.**

- Развитию таких исследований способствовали **два важнейших события** в эволюции общественного производства.
- **Разделение труда**
- Первым из них стало издание Адамом Смитом классического экономического труда **«Богатство наций» (1776 г.)**.
- Автор открыл и описал экономические преимущества, которые может получить общество при разделении труда.

- **Промышленная революция.**
- Замена ручного труда машинным сделала экономически выгодным производство товаров в условиях формальной организации. Использование сложного оборудования и формирование крупных предприятий, в свою очередь, потребовало определенных навыков управления.
- Таким образом, промышленная революция стала первой предпосылкой, определившей интерес к управлению.

- **Идея того, что само управление может реально внести существенный вклад в развитие и успех организации, впервые была воспринята в Америке.**
- **Этому способствовали условия развития бизнеса, которые сложились в начале 20-го в. в США.**
- **Рыночная ситуация и возникновение трансконтинентальных компаний явились объективной предпосылкой стимулирования развития профессионального управления.**
- **Америка превратилась в самый крупный единый (континентальный) рынок мира, что вместе с другими факторами сделало возможным формирование крупных отраслей и конкретных предприятий, масштабы и сложность которых требовали формализованных способов управления.**

- **Успехи в развитии науки управления были связаны с достижениями в других областях знаний, в том числе с развитием техники и исследованиями человека и человеческих отношений (математика, инженерные науки, психология, социология и др.).**
- **В силу этого менеджмент как управление организацией приобрел междисциплинарный характер.**
- По мере того, как развивались эти области знаний, теоретики и практики управления получали все больше информации о факторах, влияющих на успех организации.

- Полученные новые знания помогали специалистам осознать причины, почему более ранние концепции в определенных условиях не выдерживали проверки практикой, и находить новые подходы к решению управленческих проблем.
- **В то же время в мире происходили великие перемены, связанные с научно-техническим прогрессом, с изменением в отношениях общества к бизнесу. Эти и другие факторы заставили представителей управленческой мысли глубже понимать наличие не только внутренних, но и внешних по отношению к организации факторов, влияющих на достижение успеха в бизнесе.**
- **Были разработаны новые подходы к управлению, которые фактически отражали эволюцию менеджмента как науки.**

- С учетом этой эволюции в 20-м в. получили развитие *четыре подхода к управлению*.
- Подход к управлению с позиций выделения различных школ, базирующихся на соответствующих концепциях.
- Процессный подход.
- Системный подход.
- Ситуационный подход.

Школа научного управления (1885 – 1920 гг.)

- Научное управление связано с работами Фредерика У. Тейлора, Франка и Лилии Гилберт и Генри Гантта.
- Школа научного управления получила развитие в США в начале 20-го в.
- Начало развитию школы научного управления положила книга Ф. Тейлора «Принципы научного управления».

- **Первым этапом становления методологии научного управления стал анализ содержания работы и определение ее основных компонентов.**
- **Были выдвинуты аргументы в защиту отделения управленческих функций, названных функциями обдумывания (анализа) и планирования, от непосредственного выполнения работы.**
- **В результате Ф. Тейлором был сформулирован важный вывод, ставший началом формирования концепции научного управления: работа по управлению — это определенная специальность, и организация в целом выиграет, если каждая группа (администрация и рабочие) будет сосредоточена на том, что она делает лучше всего.**

- **Сущность достижений школы научного управления** (известных также как система Тейлора) заключалась в рациональной организации труда, разработке формальной структуры организации и определении мер по сотрудничеству между управляющим и рабочими.
- **Вклад школы научного управления** прежде всего определяется тем, что она положила начало научному подходу к организации труда и определила необходимость отделения управленческого труда от труда рабочих.
- **В качестве инструмента научного подхода к организации конкретной работы** рекомендовалось использование научного анализа для определения лучших (научно обоснованных) способов выполнения производственной задачи.

- Важными условиями организации производительной работы при выполнении конкретных производственных задач являются:
- **отбор работников, более всего подходящих для выполнения этих задач, и их обучение;**
- **обеспечение работников ресурсами, необходимыми для эффективного выполнения порученной работы;**
- **а также систематическое и справедливое использование материального стимулирования.**

- принципы научной организации труда, сформулированные в рамках школы научного управления, остаются востребованными в современном менеджменте.

Административная (классическая) школа (1920 – 1950 гг.)

- Концепция административного управления была направлена на разработку общих проблем и принципов управления организацией в целом. **Она фактически положила начало развитию общих принципов управления организацией.**
- Авторами и видными последователями этой концепции и школы в целом были: Анри Файоль, Линдал Ф. Урвик, Джеймс Муни, Макс Вебер и Ральф С. Дэвис.

- **А. Файоль** руководил большой французской компанией по добыче угля, впоследствии организовал Французский центр административных исследований.
- **Л. Ф. Урвик** основал одну из крупнейших консультационных фирм в Англии, в разные годы был директором Международного института по управлению в Женеве и вице-президентом Британского института управления.
- **Дж. Муни** работал под руководством Альфреда П. Слоуна в «Дженерал Моторс».
- **Макс Вебер (немецкий социолог)**, сформулировал принципы рациональной бюрократии.
- **Р. С. Дэвис** был президентом Американской академии управления, занимал многие руководящие посты в Американском обществе совершенствования управления.

- Предложенные этой школой основные принципы (А.Файолем), описание универсальных функций управления и видов управленческой деятельности в своей основе остаются справедливыми и сегодня.
- В силу этого школу административного управления называют также **классической школой**.

- **Принципы управления Файоля**
- **1. Разделение труда** (Реализация этого принципа позволяет уменьшить число объектов, на которых концентрируется внимание каждого участника управленческого процесса. Он применим к любому труду, выполняемому значительным количеством людей и требующему разнообразных способностей).
- **2. Власть и ответственность** (Они взаимосвязаны: власть - это право отдавать приказы и сила, требующая повиновения. Она бывает официальной (должностной) или же личной (идущей от индивидуальных качеств). Но нет власти без ответственности. Ответственность требует мужества, и ее боятся в такой же мере, как и ищут власти. Боязнь ответственности парализует инициативу).

- **3. Дисциплина.** Дисциплина предполагает повиновение. Стремление руководства организации к повышению благосостояния работников не исключает возможность применения санкций к нарушителям дисциплины.
- **4. Единство распоряжения (единоначалие).** При любом роде деятельности работник должен получать приказы только от одного вышестоящего лица.
- **5. Подчиненность личных интересов общим.** Интересы одного человека или группы не должны быть выше интересов всей организации.

- **6. Единство дирекции.** В организации должны быть единый глава и единый план работ.
- **7. Вознаграждение персонала.** Это цена оказываемых им услуг. Она должна быть справедливой и приносить удовлетворение как работнику, так и нанимателю.
- **8. Централизация.** В любом организме должен быть мозг (управленческий центр). Проблема централизации или децентрализации заключается в определении правильного сочетания.

- **9. Скалярная цепь.** Это цепь подчинения, начиная от верхних эшелонов иерархии и кончая низшими ее звеньями. Власть прокладывает себе путь через каждое звено этой цепи.
- **10.Порядок.** В организации должно быть для каждого работника рабочее место, и каждый работник должен быть на своем рабочем месте.
- **11.Справедливость.** Руководитель организации должен стараться вселить дух справедливости на всех уровнях скалярной цепи. Только в этом случае персонал будет заинтересован в выполнении своих обязанностей с полной отдачей и преданностью организации.

- **12.Стабильность пребывания персонала в должности.** Этот принцип означает, что работнику требуется определенное время для овладения приемами работы на должном (необходимом) профессиональном уровне, соответствующем его должности.
- **13.Инициатива.** Означает разработку плана и обеспечение его успешной реализации. При этом инициатива всегда должна быть вознаграждена при положительном результате ее реализации (независимо от того, где будет находиться автор этой инициативы в это время). Такой подход в оценке инициативы придает организации силу и энергию).
- **14. Корпоративный дух.** Гармония между членами персонала является силой организации.

- В рамках концепции административной школы в 20-е г. сформулировано **понятие организационной структуры организации, как системы взаимосвязей, имеющей определенную иерархию.**
- При этом организация рассматривалась как **замкнутая система, улучшение функционирования которой обеспечивается внутренней рационализацией ее деятельности без учета влияния внешней среды.**

Школы человеческих отношений и поведенческих наук

- **Концепция психологии и человеческих отношений (1930 – 1950 гг.)**
- **Движение за человеческие отношения зародилось в ответ на неспособность осознать человеческий фактор как основной элемент организации.**
- **Школа человеческих отношений получила название неоклассической.**
- **Самыми крупными авторитетами этой концепции являются Мэри Паркер Фоллетт и Элтон Мейо.**
- **Последователями этой школы были также А. Маслоу и другие.**

- Основным вкладом школы человеческих отношений стало понимание важности применения приемов управления межличностными отношениями для повышения степени удовлетворенности и производительности сотрудников.
- Это положение являлось ключевым фактором в сформулированной концепции для обеспечения успешного управления организацией.
- **Например:** Гуманистические идеи Фоллет оказали сильное влияние на развитие современного представления о проблемах мотивации, лидерства, взаимодействия управленческого персонала и рабочих, власти и полномочий.

- **Исследования, проведенные психологом А. Маслоу, показали:**
- Мотивами поведения и поступков людей являются не экономические факторы, как считали сторонники концепции научного управления, а различные потребности, которые не могут быть удовлетворены только в денежном выражении.
- Производительность труда рабочих могла повышаться не столько в связи с увеличением зарплаты, сколько в результате изменения отношений между рабочими и менеджерами, наличия удовлетворенности работниками своим трудом и отношениями в коллективе.

- **Школа поведенческих наук и теория человеческих ресурсов**
- Школа поведенческих наук возникла в 30-е г. 20 в.. Активизация деятельности школы приходится на 50—60-е гг.
- Свое название школа получила от широко известных психологических терминов «бихейвио», «бихейвиоризм» (поведение, наука о поведении).
- Исходная предпосылка бихейвиоризма заключается в том, что необходимо изучать не сознание, а поведение человека, которое представляет собой реакцию на стимул.

- **Важным вкладом школы поведенческих наук в развитие управленческой мысли стали исследования поведения людей на работе, объединенные общим названием «исследования организационного поведения».**
- **Был сделан вывод о том, чтобы каждый работник был использован в соответствии с его потенциалом, получило развитие как теория человеческих ресурсов.**
- **Многие вопросы управления персоналом (например, представление о мотивации, лидерство, групповое поведение, разрешение конфликтных ситуаций) нашли отражение в рамках конкретных концепций и положений теории человеческих ресурсов.**

- Начало новой концепции в науке управления положил **У. Барнард**, опубликовавший в 1938 г. работу «Функции администратора».
- Среди более поздних последователей этой концепции следует отметить: **Р. Лайкерта, Ф. Герцберга, А. Маслоу, Д. МакГрегора**.
- Основной целью этой школы был поиск путей улучшения результативности деятельности организации за счет повышения эффективности ее человеческих ресурсов.

- **Новый подход** был направлен на разработку таких приемов менеджмента, которые способствовали бы осознанию человеком его возможностей на основе применения концепций поведенческих наук к управлению организацией.
- В рамках этой теории был разработан ряд концепций и положений об индивиде и «кооперации», формальной и неформальной системах, мотивации и потребностях, лидерстве в организации.

- **Заслугой школы является изучение проблемы мотивов и потребностей, а также возможностей их эффективного использования в менеджменте.**
- **Вывод этой школы о том, что работа человека будет в том случае успешной, если положительная мотивация сопровождается достаточными усилиями и определенными способностями, стал программой эффективного управления трудовыми ресурсами, а научная концепция стала известной как теория человеческих ресурсов.**

Школы 1940—1960-х гг.

- 40—60 гг. 20 в. характеризуются развитием менеджмента в рамках нескольких школ:
- **эмпирическая или прагматическая школа управления;**
- **школы, связанные с теориями технократического менеджмента;**
- **школа науки управления.**
- Эти школы оставили определенный след в развитии управленческой мысли, но в основном они носили характер частного развития определенных сфер и проблем управления организацией.

- **Эмпирическая (прагматическая) школа управления**
- Основатели школы: Э. Петерсен, Г. Саймон, Р. Дэвис и др.
- В развитии школы принимали участие представители крупного бизнеса. Специалисты этой школы не отрицали значения теоретических принципов и использования достижений конкретных наук, но считали **более важным анализ непосредственного опыта управления.**
- **Вклад эмпирической (прагматической) школы связан с проблемами профессионализации менеджмента.**
- Эти проблемы в основном носили частный характер, но их решение было полезным для развития внутрифирменного управления, а также для подготовки профессиональных менеджеров.

- **Основной вклад школы в развитие управленческой мысли может быть определен следующим образом:**
- 1) развитие внутрифирменного менеджмента, в том числе разработка рекомендаций по управленческим структурам, по организации линейных и функциональных служб, систем технического и информационного управления и другим вопросам менеджмента;
- 2) исследование и внедрение в практику управления новых, эффективных приемов обучения менеджеров (пример: слоуновская школа менеджеров);
- 3) идеологи школы предприняли попытку разработать ряд проблем, которые стали особенно актуальными в 70—80-е гг. 20 в. (вопросы централизации и децентрализации управления, введение целевого управления, классификация функций управления, организация труда руководителей и т.д.);
- 4) профессионализация менеджмента.

- **Теории технократического менеджмента**
- В 50—60-е гг. 20 в. наиболее известными были следующие технократические концепции (школы):
- **теория элит;**
- **теория технократии;**
- **теория индустриального общества.**

- ***Теория элит.*** В основе этой концепции лежит деление общества на всемогущую элиту и подчиненную ей толпу, в управлении такому подходу соответствует выделение квалифицированных руководителей и неквалифицированных масс.
- ***Теория технократии.***
- Суть концепции: грядущая эпоха будет эпохой государства инженерной и технической интеллигенции.
- Менеджмент будущего станет менеджментом технократии (представителей науки и техники).

- **Теория индустриального общества.**
Положения теории включают два ключевых момента: противоречия в обществе объясняются различной степенью образованности людей, и ведущая роль в управлении отводится технократическому менеджменту.
- Фактор образованности является базисным в экономической жизни общества.
- При разрешении проблемы эффективного управления предпочтение отдано групповому решению.

- **Теории технократического управления внесли новые элементы в управленческую мысль своей направленностью на повышение качественного (образовательного) уровня общества и менеджмента.**

- **Школа науки управления**
- **Получила развитие в 50-х г. 20 в. как результат использования достижений прикладной математики и инженерных наук в развитии управленческой мысли.**
- Школа науки управления в американской литературе прямо связано со школой Тейлора и его последователями, и «management science» (наука управления), которая связана с применением количественных методов в управлении.

- **Количественные методы под общим названием «исследование операций»** были разработаны для решения прикладных задач во время второй мировой войны (эффективное использование средств противовоздушной обороны, война против подводных лодок при сопровождении конвоев, минирование японских портов и др.).
- Исследование операций по своей сути представляло использование методов научного исследования для решения проблем управления, в основу которых были положены модели ситуаций. Применение моделей позволило упростить сложные проблемы для их более глубокого изучения и понимания.

- Ключевой характеристикой школы науки управления является использование математических моделей для количественной оценки и анализа исследуемых процессов и проблем.
- Развитие компьютерной техники ощутимо повлияло на развитие количественных методов в управлении, что позволило разрабатывать и использовать в практических исследованиях математические модели возрастающей сложности, приближающиеся к реальным процессам.

- **Вклад школы науки управления является принципиальным для развития современного менеджмента.**
- **Во-первых,** созданы условия и средства для углубления понимания сложных управленческих проблем благодаря разработке и применению моделей.
- **Во-вторых,** развитие количественных методов оценки и обоснования принимаемых управленческих решений существенно повысило реальные возможности эффективно управлять организацией в сложных ситуациях, в том числе практически применять системный и ситуационный подходы.

- Однако теоретические выводы этих школ на практике доказали, что многие ответы на вопросы управления были лишь частично правильными в ограниченных ситуациях.

- ***Процессный* подход** в управлении возник уже в 20-е г. прошлого века (в рамках административной школы), но развитие получил **только во второй половине 50-х г.**
- Этот подход рассматривает управление как **единый процесс, представляющий непрерывную последовательность взаимосвязанных управленческих функций (планирование, организация, стимулирование и контроль).**
- Каждая управленческая функция также **представляет процесс, который состоит из серии взаимосвязанных действий.**

- Усиление взаимосвязанности всех сторон деятельности организации (производственной, финансовой, маркетинговой, социальной, экологической и проч.), а также расширение, усложнение и интенсификация как внутренних, так и внешних отношений привели к формированию в середине XX столетия так называемого ***системного подхода*** к управлению.
- Он рассматривает организацию как целостную совокупность различных видов деятельности и элементов, находящихся в противоречивом единстве и во взаимосвязи с внешней средой, предполагает учет влияния всех факторов, воздействующих на нее, и акцентирует внимание на взаимосвязях между ее элементами.

- В рамках системного подхода возникли **многочисленные количественные теории управления**. Толчком этому послужило появление и широкое распространение кибернетики, общей теории систем, исследования операций и других математических методов. Сторонники этих теорий, опираясь на формализованные описания различных ситуаций, пытались с помощью математического моделирования найти оптимальные решения стоящих перед организацией проблем.

- Но надежды, возлагавшиеся на применение **количественных методов**, не оправдались в связи со сложностью социальных систем и с тем, что их поведение слабо поддается количественному анализу.
- Тем не менее обобщение полученного опыта дало дополнительный импульс развитию системного подхода.

- Современная научно-техническая революция привела к тому, что внутренняя и внешняя среда организации, в противоположность прежнему сравнительно плавному, размеренному и вполне определенному ходу событий, все время стремительно, резко и в самых неожиданных направлениях меняется.
- Новые реалии отразил ***ситуационный подход*** к менеджменту, который, впрочем, не исключает прежние подходы.
- Его основы заложил ***Г. Дениссон***, утверждавший, что применение разных методов управления обусловлено ситуацией, т. е. конкретным набором обстоятельств, которые в настоящее время или в будущем существенно влияют на положение организации.

- **В соответствии с ситуационным подходом управление есть ответ на воздействие этих обстоятельств.**
- **Его задача** состоит в их анализе, подборе подходящих приемов и методов решения возникающих проблем с учетом системного взаимодействия внутренней и внешней среды (на чем он делает акцент), ограничений, квалификации менеджеров, принятого стиля руководства.
- Предполагается, что руководитель должен правильно понимать ситуацию, факторы, ее определяющие, индивидуальное и групповое поведение людей; быть знаком со стилями и методами управления, вероятными последствиями их применения, уметь выбрать наиболее подходящие приемы (в том числе минимизирующие побочные эффекты), дающие максимальный результат.

Управленческие идеи в России и СССР

- Как известно, рыночные отношения в нашей стране на протяжении всей ее истории были развиты очень слабо, а в период 1930-1990-х гг. полностью отсутствовали. Это же можно сказать и о самостоятельных хозяйствующих субъектах.
- Таким образом, необходимых предпосылок для развития теории и практики менеджмента в России не было.

- Однако необходимость руководства деятельностью людей существует в любых условиях — будь то рынок или командно-административная система, а следовательно, имеют место и определенные общие моменты, без которых не может обойтись никакое управление.
- Именно на этих моментах сосредоточивали внимание отечественные специалисты, игнорировать вклад которых в копилку достижений мировой управленческой мысли было бы недопустимо.

- Два века назад рекомендации российскому управляющему выглядели следующим образом: «...надлежит смотреть, дабы по должности всяк свое дело исполнял, как надлежит, радетельно, а не ленносно. А понеже в инструкциях о должностях для краткости объявлено только о самых главных делах, как поступать и от чего предостерегаца, то кто сверх сих инструкций усмотрит к пользе заводского интереса, то в том ему... за благо принято будет»; «Управителю во окончании каждого года, а именно в декабре месяце, о припасах и работниках... потребно сочинять ведомости не позже, как 20-го числа, дабы о покупках припасов на ярмонках и о прочем можно рассудить и определение, не упуская времени, учинить. А если оных на то число подано не будет, то за оное с управителя за всякий умедленный день удержать надлежит по гривне».

- Следует отметить, что первые шаги в области научного менеджмента они сделали задолго до Тейлора. Так, в 60—70-х гг. XIX в. сотрудники Московского высшего технического училища (ныне МГТУ имени Н.Э. Баумана) **разработали собственную методику рационализации трудовых движений**, которая получила «Медаль преуспевания» на Всемирной торговой выставке в Вене в 1873 г. И эту методику сразу же стали активно внедрять английские промышленники.
- Инженер ***К. Адамецкий (1866-1933)***, окончивший в 1893 г. Петербургский технологический институт, проводил на металлургических заводах Екатеринослава **эксперименты по рационализации трудовых и производственных процессов**. Информация об их результатах появилась раньше, чем о достижениях Тейлора.

- **Адамецкий** одним из первых **обратил внимание на важность контроля** с целью выявления и определения причин отклонений, который, по его мнению, необходим независимо от степени совершенства анализа, плана и исполнителя.

- **В 1903 г. Адамецкий сформулировал четыре основных закона организации труда:**
- 1) закон «возрастающего производства», согласно которому при увеличении до определенного момента масштабов применения людских и материальных ресурсов затраты на единицу продукции уменьшаются, затем снова растут;
- 2) закон специализации, гласящий, что разделение сложного труда повышает его производительность;
- 3) закон координации производства, в соответствии с которым объединение мелких единиц (органов) в одну группу повышает эффективность труда;
- 4) закон гармонии труда (самый важный), утверждающий, что обычно затраты труда меньше всего тогда, когда производительность каждой из сотрудничающих единиц соответствует производительности других кооперированных единиц.

- В 1908 г. в России начали выходить сборники переводов зарубежных изданий в области научного менеджмента «Административно-техническая библиотека». Инициаторами ее выпуска были популяризаторы тейлоризма горный инженер *Л. Левенстерн* и преподаватель Артиллерийской академии *А. Панкин*.
- В ряде высших учебных заведений началось преподавание управленческих дисциплин. Так, в 1911—1912 гг. в Петербургско политехническом институте *И. Семеновым* был прочитан курс «Организация заводского хозяйства».

- Прерванные Первой мировой и Гражданской войнами отечественные исследования в области управления производством и научной организации труда **были возобновлены в начале 1920-х гг.**
- В 1921 г. состоялась I Всероссийская инициативная конференция по организации труда и производства, рассмотревшая вопрос о преподавании в учебных заведениях дисциплин, связанных с организацией труда и управлением производством, а в 1924 г. - II Всесоюзная конференция.

- Их результатом стала формулировка «**основных законов научной организации производства и НОТ**», во многом сохраняющих значение до сегодняшнего дня:
- 1) **закон наименьших при цепной связи**, гласящий, что конечный объем выпуска продукции, последовательно проходящей обработку в нескольких подразделениях, определяется возможностями слабейшего из них, как бы ни были сильны остальные;
- 2) **закон взаимного замыкания**, суть которого состоит в том, что сначала создаются подразделения основного производства, а затем «подсобные», работающие на них и друг на друга, а после удовлетворения внутренних потребностей - на сторону;
- 3) **закон ритма**, в соответствии с которым рациональное функционирование хозяйства невозможно без ритмичной работы как производства, так и отдельных работников;

- 4) **закон параллельности — последовательности работ**, требующий, чтобы частные производственные и трудовые процессы совершались не только последовательно, но и параллельно, «дабы общий конечный результат не задерживался отстающими»;
- 5) **закон фронта работ**, предполагающий, что нагрузка на людей должна соответствовать их реальным возможностям, иными словами, «не нужно ставить двух человек там, где с работой может справиться один»;
- 6) **закон реальных условий**, говорящий о необходимости при организации любой деятельности ставить только достижимые цели, исходящие из реальных условий, наличных потребностей и возможных результатов.

- **Наиболее плодотворными в развитии отечественной управленческой мысли были 1920-е гг.**
- **В этот период были сформулированы основные принципы управления социалистической экономикой:**
 - 1) **демократический централизм**, суть которого состояла в сочетании централизованного руководства и хозяйственной самостоятельности коллективов предприятий;
 - 2) **единоначалие и коллегиальность**, предполагавшие железную дисциплину во время труда, беспрекословное подчинение воле руководителя и одновременно широкое участие масс в управлении;
 - 3) **единство политического и хозяйственного руководства**, означавшее, что политические задачи определяются с учетом состояния экономики, уровня ее развития, действия экономических законов;
 - 4) **сочетание отраслевого и территориального подходов** (производство управляется преимущественно отраслевыми органами, а инфраструктура, определяющая социальные условия жизни людей, - территориальными);

- 5) **планирование** на всех уровнях экономики темпов, пропорций, показателей и направление всех усилий на выполнение планов;
- 6) **распределение вознаграждения** в соответствии с количеством и качеством затрат труда, его материальное и моральное стимулирование;
- 7) **построение системы управления производством** на основе научных достижений;
- 8) **ответственность** каждого работника предприятия за порученное дело на основе четкого распределения прав и обязанностей;

- 9) **подбор и расстановка кадров** таким образом, чтобы каждый работал там, где сможет это делать с наибольшим эффектом;
- 10) **рациональное сочетание и использование ресурсов**, наибольшая экономия сил;
- 11) **преемственность хозяйственных решений**, отражающая единство и последовательность экономических явлений и процессов.

- Как считают современные исследователи, в это время четко обозначились две основные группы концепций управления: *организационно-технические и социальные*.
- К *организационно-технической* относят концепции организационного управления А. А. Богданова (Малиновского), физиологического оптимума О. А. Ерманского, узкой базы А. К. Гастева, производственную трактовку Е. Ф. Розмирович.
- К *социальной* теорию организационной деятельности П. М. Керженцева, социально-трудовую концепцию управления производством Н. А. Витке и теорию административной емкости Ф. Р. Дунаевского. Рассмотрим их подробнее.

- **Организационно-техническая концепция.**
- **А. А. Богданов (1873-1928) был выдающимся естествоиспытателем, экономистом, философом.**
- **Он поставил задачу систематизировать организационный опыт человечества и вооружить руководителей знанием соответствующих законов, создав особую науку - организационную.**
- **Предметом последней в технической сфере он считал организацию вещей,**
- **в экономической сфере — организацию людей,**
- **в политической — организацию идей.**
- **По мнению Богданова, техническая организация была определяющей по отношению ко всем остальным.**
- **Таким образом, он, по сути, пренебрег самостоятельным характером социально-экономической деятельности людей.**

- Частным случаем организации Богданов считал дезорганизацию, возникающую вследствие отсутствия единства самих организующих сил и того обстоятельства, что каждый субъект пытается независимо от других организовать окружающий мир для себя и по-своему.
- Хотя из-за абстрактности взгляды Богданова не получили широкого распространения, **они содержали ценные для развития кибернетики и сетевых методов планирования идеи (о структурной устойчивости систем, их уровнях и организационных механизмах формирования, «биорегуляторах», аналогичных современным «обратным связям», и проч.).**

- **О. А. Ерманский (1866-1941) в своих работах сформулировал предпосылки науки об организации труда и управления, связав ее необходимость с появлением прежде всего крупного машинного производства, все факторы которого нужно было использовать максимум рационально.**
- **Одним из основных законов организации Ерманский считал «закон организационной суммы», которая превышает «арифметическую составляющую ее сил», если все вещественные и личные элементы производства гармонично сочетаются и усиливают друг друга.**
- **Применительно к производству это означало, например, необходимость правильного подбора инструментов с учетом конструкции, вида, формы обрабатываемого объекта, особенностей технологического процесса, физических и психических качеств работников.**

- **Закон организационной суммы** был необходим Ерманскому для формулировки главной своей идеи — принципа *физиологического оптимума*, дававшего критерий рациональности выполнения любой работы. В его основе лежало отношение расходуемой энергии и достигаемого при этом эффекта, выраженное «коэффициентом рациональности» (полезная работа/затраты энергии).
- Изучая данные о соотношении числа руководителей и исполнителей, которое стремительно уменьшалось, Ерманский сделал вывод, что в недалеком будущем все станут руководителями, а вместо людей будут работать машины-автоматы.

- Крупный организатор науки и самобытный поэт **А. К. Гастев**, трагически погибший в годы сталинских репрессий, считал, что всю работу в области научной организации труда и управления нужно начинать с отдельного человека, кем бы он ни был — руководителем или рядовым исполнителем.
- Методологической основой такого подхода стала созданная под его руководством сотрудниками Центрального института труда, директором которого он был многие годы, концепция *трудовых установок*.
- Составными элементами этой концепции, содержащей в зародыше основы кибернетики, инженерной психологии, эргономики, были теория трудовых движений в производственном процессе; организация рабочего места; методика рационального производственного обучения и проч.

- Практические положения и выводы концепции позволяли задавать определенные стандарты для производственных операций, облегчать адаптацию работников к их непрерывному изменению, стимулировать личную инициативу.

- **Приведем несколько рекомендаций такого рода:** «сначала продумай свою работу досконально, подготовь весь нужный инструмент и приспособления»; «при работе ищи удобного положения тела; наблюдай за всей установкой; по возможности садись; если стоишь, то ноги расставляй, чтобы была экономная опора»; «не работай до полной усталости, делай равномерные отдыхи»; «во время работы не кушай, не пей, не кури; делай это в твои рабочие перерывы»; «если работа нейдет - не волноваться; надо сделать перерыв, успокоиться и - снова за работу»; «кончил работу - прибери все до последнего гвоздя, а рабочее место вымети».

- **В отличие от западных специалистов Гастев и его ученики полагали, что внедрение научной организации труда возможно и необходимо не только на передовых предприятиях, но и в «любом сарае», в самом «неустроенном медвежьем углу России».**
- **В условиях доиндустриального уровня развития страны это было крайне важно. Правда, современники видели здесь попытку законсервировать техническую отсталость отечественного производства.**

- **Гастев не только искал пути рационализации трудовых движений и оптимальной организации рабочего места. Он пытался активизировать работника, развить в нем потребность к самосовершенствованию, привить каждому «организационно-трудовую бациллу».**
- **Этому должна была способствовать и разработанная им методика быстрой подготовки высококвалифицированных работников, позволявшая сократить сроки их обучения в 6 раз — с 3—4 лет до 4—6 месяцев.**

- **Еще одним направлением творчества Гастева** была разработка **концепции узкой базы**. Ее суть можно выразить словами: «рабочий, который управляет станком, есть директор предприятия, которое известно под именем станка».
- Закономерности управления последним Гастев считал возможным распространить не только на предприятие, но и на государство в целом.
- Они, по мысли Гастева, действуют в следующем порядке: **расчет - установка - обработка - контроль - учет - систематика - расчет**.
- Гастев распространял эту формулу на управление и вещами, и людьми, поскольку считал, что, как и операции, производимые с помощью оборудования, труд любого работника можно разложить на такого рода элементы, легко поддающиеся регулированию.

- **Идеи Гастева составили основу предложенной им науки о труде и управлении -«социальной инженерии», в которой широко применялись математический аппарат, формулы и чертежи.**

- **Исходным пунктом «производственной трактовки» управленческих процессов Е. Ф. Розлшрович (1886-1953) были общие черты, имеющиеся в процессе производства и управления, организации физического и умственного труда. Она понимала управление как разновидность производственного процесса и считала возможным рационализировать, механизировать, автоматизировать составляющие его распорядительские, планирующие, надзорные, контрольные, регулятивные действия теми же методами, что и производственные операции.**
- **В свете такого подхода аппарат управления рассматривался ею как сложная машина (система машин), чья работа воплощается в материальных объектах: приказах, телефонограммах и т. п.**

- По мнению Розмирович и ее последователей, **определенный уровень механизации делает излишним руководство людьми, заменяя его управлением вещами.**
- Поэтому нужда в изучении социальных аспектов управления, как и самой этой науки, со временем отпадает.
- **Главное же внимание направляется на выработку наиболее целесообразных приемов планирования, учета, организации, ведения делопроизводства и проч.**

- Представителем социального направления был прежде всего *П. М. Керженцев* (1881—1940), сформулировавший теорию *организационной деятельности*.
- Выделив в научной организации труда три объекта - труд, производство и управление, он сконцентрировался на последнем, считая его наиболее важным.
- Под научной организацией управления он понимал определение наиболее рациональных приемов и методов выполнения управленческих действий, таких, как формирование организационных структур, распределение обязанностей, планирование, учет, подбор кадров, поддержание дисциплины.

- Керженцев считал, что в руководстве организациями разных сфер деятельности есть общие черты, поэтому возможна формулировка определенных **общих принципов управления: постановку целей и задач, разработку планов, учет, контроль, координацию использования людских и материальных ресурсов.**
- Керженцев был убежден, что процесс научной организации труда и управления невозможен без поддержки со стороны широких масс трудящихся.
- Они должны не только точно исполнять директивы, полученные сверху, но и проявлять инициативу, придающую организации дополнительные жизненные силы.
- Это, по мнению Керженцева, приводит к созданию вместо прежних приказаний сверху особого вида руководства-подчинения, который выражается «в известном соглашении между высшей и низшей инстанцией».

- В то же время Керженцев не умалял роли и профессиональных руководителей. Он считал ее в значительной мере определяющей, поскольку в их руках сосредоточены рычаги воздействия на трудовой коллектив, а следовательно, на общие результаты деятельности организации.
- Поскольку руководитель обычно комплектуе штат подчиненных по своему образу и подобию, окружая себя сильными людьми или, наоборот, посредственностями, важен правильный выбор самих руководителей, способных не выполнять работу подчиненных, а «каждого подчиненного поместить на подобающее место».

- Другой сторонник социального подхода к управлению — *Н. А. Витке* в своей *социально-трудовой концепции управления производством* четко разграничил управление вещами и людьми и концентрировался на последнем.
- Главную задачу управления он видел в целесообразной организации людей как участников единой трудовой кооперации («управление состоит в целесообразном сочетании людских волей»).
- По мнению Витке, управление представляет собой единый целостный процесс, чьи элементы соединяются с помощью *административной функции*, учение о которой стало краеугольным камнем его концепции.
- Чем выше уровень управления, тем больше в нем доля административных элементов по сравнению с техническим, тем более важную роль играют эта функция и сами администраторы - «строители людских отношений».

- **Существо административной работы в соответствии с концепцией Витке состояло в создании в трудовых коллективах благоприятной социально-психологической атмосферы - «духа улья», чего ни идеальная организация технологического процесса, ни регламентация служебных функций, ни своевременное их регулирование обеспечить не могли.**
- **Витке сформулировал также совокупность требований к руководителям как к носителям административной функции: правильно подбирать персонал управленцев, четко распределять обязанности, намечать цели, координировать работу, осуществлять контроль, но при этом «не мнить себя техническим всезнайкой и не распылять себя на "мелочи техники"».**

- Наконец, еще одной важной вехой в развитии **социального подхода** к управлению можно считать теорию *административной емкости*, выдвинутую в работах **Ф. Р. Дунаевского (1887-1960)**.
- Под административной емкостью тот понимал способность управляющих одновременно руководить определенным числом подчиненных вне зависимости от их личных качеств, что на современном управленческом языке принято называть «нормой управляемости».
- Дунаевский считал, что с развитием производства происходит разбухание промежуточного звена руководящих органов. Это связано с необходимостью компенсировать превышение «административной емкости» центра. Но возникающая огромная иерархия, каждая ступень которой расширяет «административную емкость» вышестоящей, ведет к бюрократизации.

- **Таким образом**, он заметил проблему нарастания информационного барьера в управлении и **предложил пути ее решения на основе:**
 - тщательного подбора и подготовки персонала, внедрения новых методов планирования и т. п.;
 - расширения границ «административной емкости» с помощью техники, т. е. передачи машинам всей вспомогательной, механической работы.

- **В последующие годы в управленческих исследованиях стал абсолютно преобладать отраслевой или народнохозяйственный подход, а на уровне отдельных предприятий они были сосредоточены на решении технических проблем.**
- **И лишь с начала 1960-х гг. начал постепенно возрождаться интерес к первичному хозяйственному звену. Толчком к этому послужили два обстоятельства.**
- **Во-первых, повсеместное внедрение автоматизированных систем управления**
- **предприятиями (АСУП).**
- **Во-вторых, развертывание знаменитых косыганских реформ, в ходе которых в рамках централизованного плана предприятиям предоставлялась определенная самостоятельность, основанная на внедрении хозяйственного расчета и экономических методов управления.**
- **В результате научных исследований сформировалась идея комплексного подхода к управлению и концепция *хозяйственного механизма* как единства организационной, экономической и социальной систем управления.**

Экономическая сущность предпринимательской деятельности

Вопросы

- **Понятие предпринимательства и бизнеса**
- **Виды и формы предпринимательской деятельности**
- **Предприниматель и его функции в рыночной экономике**
- **Формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь**
- **ИТ-бизнес: понятие и общая характеристика**
- **Характеристика современного ИТ-бизнеса**
- **Государственная и институциональная поддержка отрасли**

Понятие предпринимательства и бизнеса

- В хозяйственной деятельности субъектов рыночной экономики понятия **"предпринимательство"** и **"бизнес"** тесно связаны между собою и **практически взаимозаменяемы.**
- В словаре современного русского литературного языка (М., 1991г.) бизнесмен определяется как предприниматель делец, а бизнес как деятельность, занятие, приносящие прибыль, выгоду.
- С понятиями **"предприниматель"** или **"бизнесмен"** ассоциируется человек, занимающийся производственными, посредническими, торговыми, финансовыми, инновационными операциями с целью получения определенного дохода.

- Рассматривая **предпринимательство и бизнес как вид экономической деятельности**, отечественные и зарубежные исследователи процессов рыночной экономики считают, **что эти термины означают свободное хозяйствование** (кроме запрещенного законодательными актами), **осуществляемое частными лицами или организациями** с целью получения дохода, производства или приобретения и продажи товаров, оказания услуг в обмен на другие товары, услуги или деньги на основе взаимной выгоды для партнеров сделки.

- Однако понятия **"предпринимательство"** и **"бизнес"** не могут считаться синонимами при рассмотрении экономической сферы их действия.
- Понятие **"бизнес"** гораздо шире, чем **"предпринимательство"**.

- В зарубежных учебниках по рыночной экономике **бизнес определяется** как система производства для удовлетворения потребностей и желаний общества.
- **Бизнес** охватывает отношения между всеми участниками рыночной экономики и включает действия не только предпринимателей, но и потребителей, наемных работников, служащих государственных структур.
- В обобщенном виде бизнес - это деловая активность человека в системе рыночных отношений.
- Предпринимательская деятельность выступает как одна из форм бизнеса и осуществляется в различных его сферах.

- Первые **научные публикации** относятся к **XVII—XVIII вв.** О предпринимателе в ранних экономических работах (**И. Тюнена, Ф. Найта, Р. Кантильона, А. Смита, Ж.-Б. Сея**) говорили как о неотъемлемом субъекте экономики, деятельность которого связана с накоплением и перераспределением богатства, основана на мотивации получить доход, а также характеризуется риском, умением принимать решения в условиях неопределенности и предвидеть будущее.

- Впервые научное определение слова «предприниматель» появилось в работах английского экономиста конца XVII — начала XVIII в. Ричарда Кантильона. Обозначив так человека, покупающего по известной цене, а продающего по неизвестной и, следовательно, несущего риск.
- В западной политэкономии понятие «предприниматель» появилось в XVIII веке в трудах А. Смита.
- По А. Смиту, предприниматель - это собственник, который ради прибыли готов идти на экономический риск.
- Он сам планирует и организует производство, сам распоряжается его результатами.
- И. Тюнен рассматривал предпринимателя как «изобретателя и исследователя в своей области». Доход предпринимателя, по И. Тюнену, связан не просто с риском, а с риском непредсказуемым, неисчислимым, от которого нельзя застраховаться.

- В книге **«Риск, неопределенность и прибыль»** **Ф. Найт** развивал восходящее к **И. Тюнену** различие между исчисляемым и неисчисляемым риском. Первый он называл собственно риском, а второй неопределенностью. Ситуациями исчисляемого риска являются ситуации, в которых известна вероятность, например вероятность человека дожить до определенного возраста, которую рассчитывают компании по страхованию жизни. **Размером потерь от исчисляемого риска можно управлять, например с помощью страхования. Так, понимание природы риска и управление им снижает неопределенность в деятельности предпринимателя.**
- В конце XIX в. **Й. Шумпетер**, определил роль предпринимателя в обеспечении прироста национального богатства за счет инноваций. **Именно в инновационной деятельности есть наибольший смысл деятельности предпринимателя.**

- Начиная с работ XIX в. получает развитие личностный аспект предпринимательства. Это привело к появлению **во второй половине XX в. нового термина интрапренер**, под которым понимают предпринимательскую деятельность внутри действующей организации.
- Задачей **интрапренеров** является развитие духа предпринимательства и инновационности внутри существующего бизнеса.
- Характерно технологическим компаниям, в том числе ИТ-компаниям, ориентированным на разработку и запуск на рынок новых продуктов.

- Главным фактором успешного развития является **Предпринимательский капитал**, который представляет собой совокупность ресурсов материальных, интеллектуальных и финансовых средств, находящихся в распоряжении владельца бизнеса.
- **Предпринимательский капитал** складывается из **человеческого, социального и экономического.**

-

- **Человеческий капитал предпринимателя** — образование, здоровье, профессиональные навыки и опыт, психологические особенности личности, мотивация, креативность (распознавание предпринимательской возможности, генерация новых идей).
- **Социальный капитал предпринимателя** представляет собой совокупность социальных контактов, позволяющих устанавливать и развивать социальные связи, на основе которых можно обеспечивать устойчивость бизнеса, повышать его конкурентоспособность. Яркими примерами могут быть «индустриальные районы» в Италии, Силиконовая долина в США, Парк высоких технологий в Беларуси (ПВТ), Сколково в России.
- **Экономический капитал предпринимателя** — наличие собственных стартовых финансовых средств или доступ к производственным и инфраструктурным ресурсам (помещения, энергоснабжение).

- Мотивом поведения любого человека, в том числе предпринимателя, является интерес — побудительный мотив к действию.
- ***Мотивами*** предпринимателя являются:
- получение прибыли (дохода) в краткосрочном и долгосрочном периоде;
- капитализация (рост стоимости) предприятия с целью получения еще большей прибыли (дохода);
- самоутверждение и самореализация предпринимателя как личности;
- общественное признание;
- сохранение и передача бизнеса наследникам.

- **Предпринимательская деятельность** — это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведённых, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказанию услуг, если эти работы или услуги предназначены для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления (ч. 2 п. 1 ст. 1 ГК).

- **К предпринимательской деятельности не относятся:**
- адвокатская деятельность;
- нотариальная деятельность;
- деятельность третейских судей;
- деятельность медиаторов;
- деятельность, осуществляемая в рамках временных научных коллективов;
- деятельность, осуществляемая в рамках временных коллективов культурных мероприятий;
- деятельность физических лиц по использованию собственных ценных бумаг, банковских счетов, счетов по учету вкладов (депозитов), а также по иным сделкам с банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями в целях сохранения денежных средств и (или) получения дохода;
- деятельность граждан Республики Беларусь, в том числе осуществляющих ведение личных подсобных хозяйств на находящихся на территории Республики Беларусь земельных участках, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества;
- реализация гражданами Республики Беларусь на торговых местах и (или) в иных установленных местными органами местами лекарственных растений, дикорастущих ягод, другой дикорастущей продукции;

- осуществляемые физическими лицами самостоятельно от своего имени;
- деятельность по предоставлению займов посредством сервисов онлайн-заимствования;
- деятельность по приобретению и (или) отчуждению цифровых знаков (токенов);
- инициирование операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами;
- отчуждение на возмездной основе имущества, произведенного, переработанного, приобретенного и (или) использовавшегося ими для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
- предоставление принадлежащих им на праве собственности жилых домов, квартир, жилых помещений, садовых домиков, дач, гаражей, машиномест по договорам найма жилого помещения или аренды (кроме предоставления жилых домов, квартир, жилых помещений, садовых домиков, дач, гаражей, машиномест на краткосрочный период);

- работа, предоставленная физическим лицам в установленном законодательством порядке юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности.

- **В системе рыночных отношений малый бизнес** выступает как форма предпринимательской деятельности, которая характеризуется такими отличительными особенностями, как размер, численность работающих, отраслевая принадлежность.
- **К малому бизнесу** относят организации, которые имеют независимую собственность, обладают хозяйственной самостоятельностью и не доминируют в своей сфере деятельности. Большинство **зарубежных исследователей** к малым причисляют организации, в которых занято **не более 500 человек** и объем продаж не превышает **20 млн долл.**

- Несмотря на свое определение "малый бизнес", этот вид производственной и коммерческой деятельности играет важную роль в экономике любой развитой страны.
- Он обладает следующими преимуществами:
- **малые предприятия**, работающие на местных ресурсах или обеспечивающие местный рынок, менее затратны хотя бы с точки зрения транспортных издержек;
- **экономические преимущества** основываются на лучшем использовании местных условий в сочетании с незначительными капитальными и трудовыми затратами;

- **труд на мелких предприятиях**, как правило, носит материальный характер, он практически полезен;
- **при небольшой численности** работников легче выявляются способности каждого из них;
- **взаимозаменяемость**, перемена характера труда, равно как и быстрое изменение ассортимента выпускаемой продукции, на малых предприятиях проходят без больших осложнений и др.

- Малые и средние предприятия отличаются гибкостью, способностью быстро подстраиваться под новые потребности, обеспечивают эффективность использования экономических ресурсов, занимают, как правило, те экономические ниши, которые для крупного бизнеса экономически невыгодны.
- Поэтому в странах с рыночной экономикой малый бизнес постоянно укрепляет и расширяет свои позиции.

- В соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 июня 2010 г. в ред. от 22.04.2024 «О поддержке малого и среднего предпринимательства» определены субъекты малого и среднего предпринимательства.

-

- **К субъектам малого предпринимательства относятся:**
- физические лица, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность;
- малые организации - зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год до 100 человек включительно.
- **К субъектам среднего предпринимательства относятся** зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год от 101 до 250 человек включительно.
- Данная численность работников определяется в целом по юридическому лицу, включая филиалы, представительства и иные его обособленные подразделения.

- Сведения о физических и юридических лицах, соответствующих критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, вносятся в **Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства**
- Реестр представляет собой электронную базу данных, содержащую сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства Республики Беларусь.
- Реестр формируется и ведется **Министерством по налогам и сборам.**

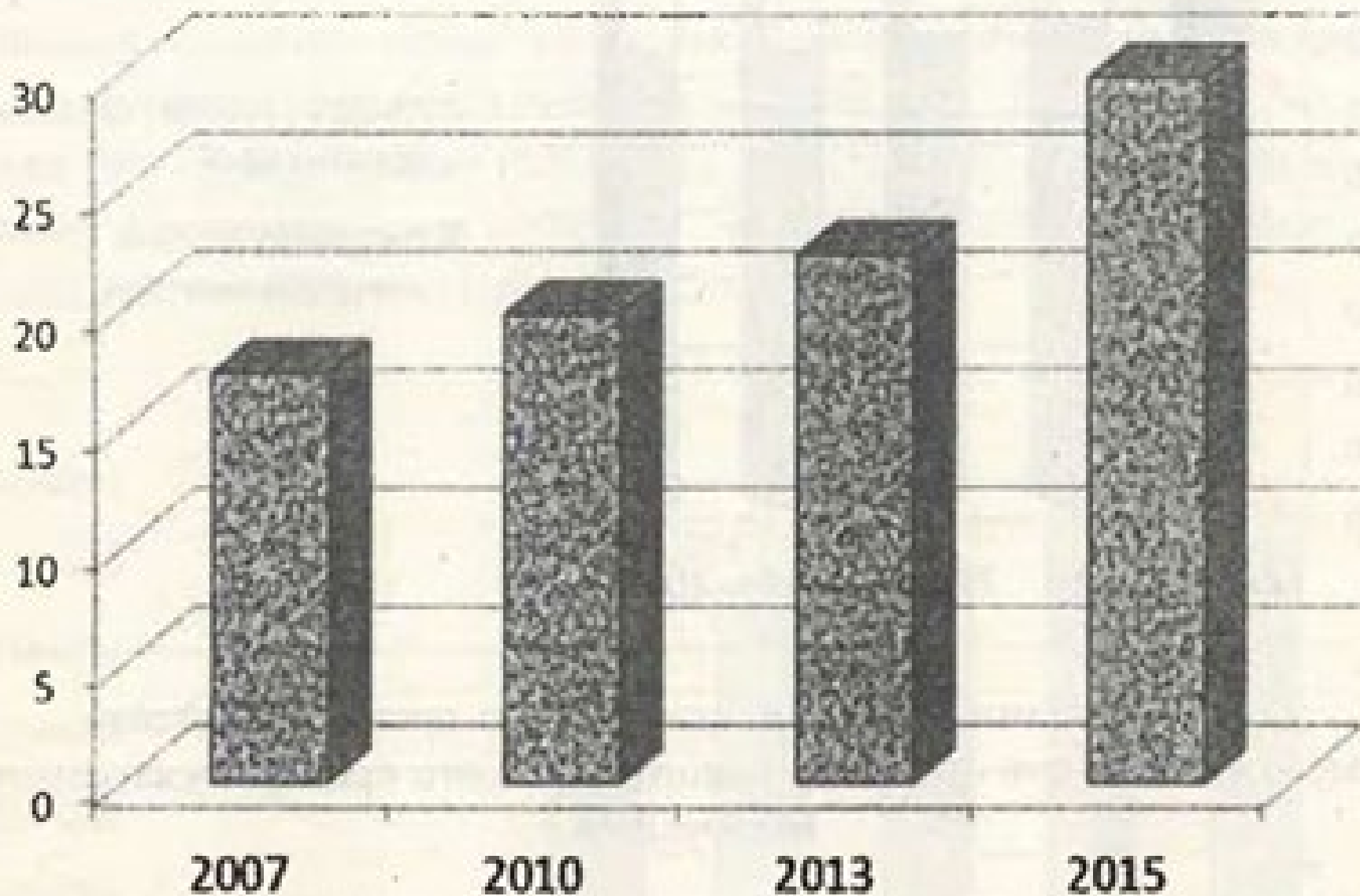


Рис. 1 – Динамика доли в общем объеме валового внутреннего продукта, произведенного субъектами малого и среднего предпринимательства, в %

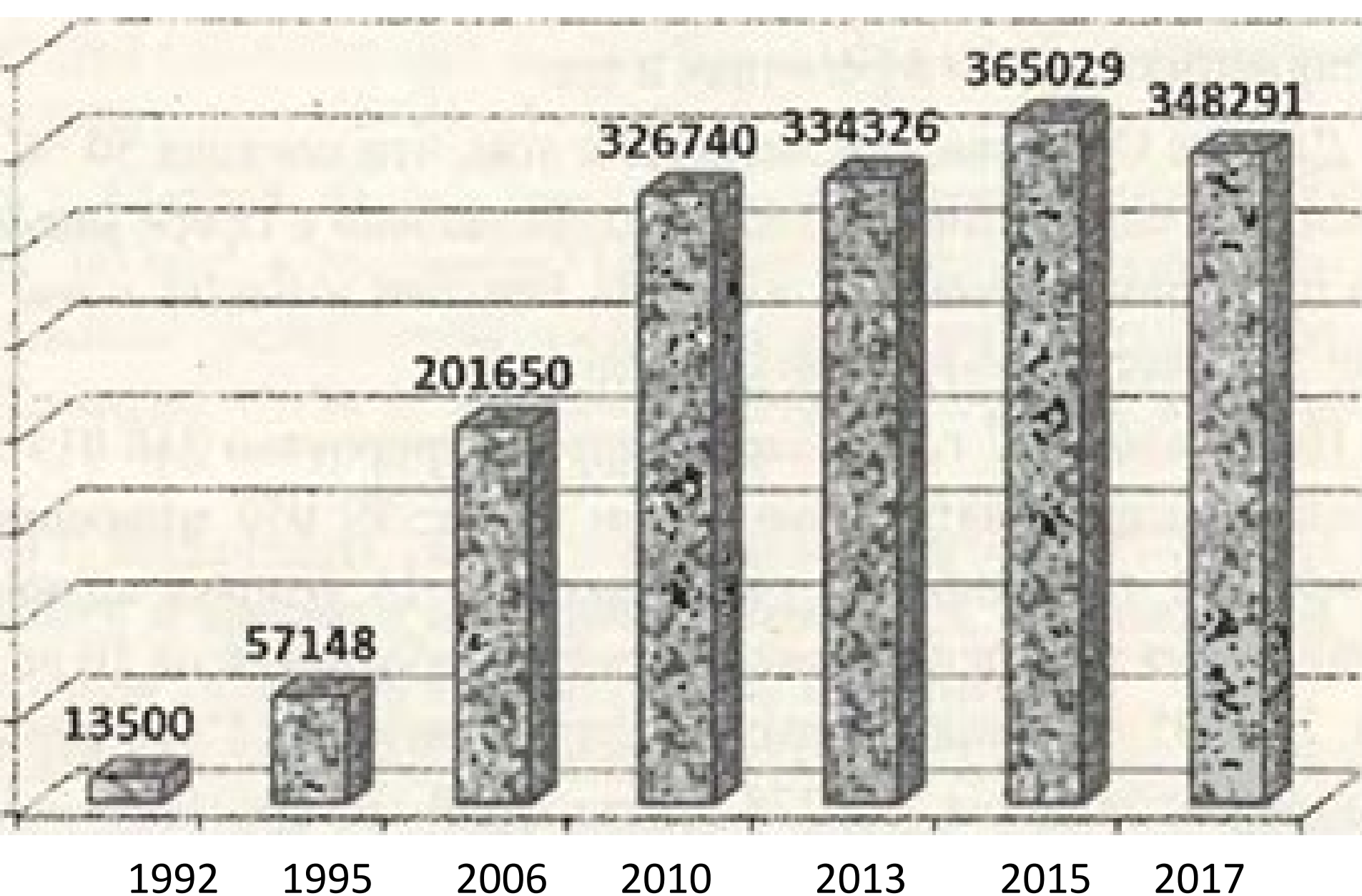


Рис. 2 – Динамика роста субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Беларусь

Вид экономической деятельности	Средние организации				Малые и микроорганизации			
	2009	2011	2013	2015	2009	2011	2013	2015
Обрабатывающая промышленность	614	589	593	516	10 661	11 999	13 278	14 568
Строительство	463	410	366	342	5 772	7216	8 448	9 461
Торговля, ремонт быт. изделий, автомобилей	306	289	272	295	30 083	32 191	36 077	40 429
Гостиницы и рестораны	66	57	63	68	1 527	1 746	1 987	2 642
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	206	218	201	219	7 476	9 541	1 1729	14 483
Здравоохранение и предоставление социальных УСЛУГ	27	25	25	29	650	716	810	986

Таблица 1 – количество организаций по видам экономической деятельности

Регион	Малые организации	Индивидуальные предприниматели
г. Минск	37-38	20-23
Минская область	14-15	13-14
Брестская область	10-11	15-16
Витебская и Гомельская	по 9-9,5	13-14
Могилевская и Гродненская	по 8-9	12-13 9-10

Таблица 2 – Распределение субъектов предпринимательства по
регионам, %

- **В Республике Беларусь** наибольшая доля субъектов малого предпринимательства приходится на торговлю и общественное питание (около 50 %).
- **Что касается других сфер деятельности, то доля малого бизнеса в них такова:**
 - — промышленность — около 20 %,
 - — строительство — около 12 %,
 - — сельское и лесное хозяйство — около 1 %,
 - — финансы, кредит и страхование — менее 1 %,
 - — остальные сферы — около 16%.
- **Более половины субъектов малого предпринимательства** сосредоточено в г. Минске — более 60 %. Остальная их доля рассредоточена по областям: Брестская — около 7 %, Витебская — около 7 %, Гомельская — около 9 %, Минская — около 7 %, Могилевская — около 6 %.

- **Вместе с тем, малый и средний бизнес имеет и определенные недостатки:**
- недостаток оборотных средств, являющийся причиной неплатежеспособности предприятий;
- небольшие размеры предприятий и недостаточная материальная база не позволяют им внедрять в производство крупные научно-технические разработки;
- слабая устойчивость к колебаниям экономической конъюнктуры;
- недостаточно высокий уровень менеджмента в силу отсутствия подготовки кадров, ориентированных на малый и средний бизнес; и др.

- Особенностью развития малых предприятий частной формы собственности в Республике Беларусь является их ориентированность на торгово-посредническую деятельность. Бизнес таких предприятий ориентирован на «короткие деньги».
- Доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны в последние годы практически остается неизменной. Ядром экономики в Республике Беларусь остаются крупные предприятия.

Виды и формы предпринимательской деятельности

- Различают следующие виды предпринимательства в малом бизнесе:
- **по направленности деятельности:** производственная, коммерческая, финансовая, инновационная;
- **по содержанию функциональной ориентации предпринимателей:** управление производством, финансирование, посредническая и консультационная деятельность;

- **по числу видов деятельности:**
однопрофильная, многопрофильная;
- **по сложности деятельности:** не требующее специальных знаний, требующее специальных знаний, основанное на высоких технологиях и уникальных знаниях;
- **по отраслевым направлениям деятельности:**
промышленное, агропромышленное, сельскохозяйственное, в строительстве и в других отраслях народного хозяйства.

- **Производственный вид предпринимательства**
– осуществляется процесс производства товаров, работ и оказание услуг производственного назначения для их дальнейшей реализации потребителям.
- Имеет отраслевую дифференциацию и охватывает добывающую и обрабатывающую промышленность, строительный бизнес, сельское хозяйство.

- **Инновационное предпринимательство** – деловая активность субъектов предпринимательства, предметом которой является разработка и внедрение инноваций.
- Имеет две основные формы:
 - - научно-техническая деятельность, направленная на повышение технического, организационного, кадрового, технологического потенциала предприятия. Необходимо выделение ресурсов на прикладные научные исследования, разработки в области технологий и создание новых товаров, приобретение лицензий;
 - - внедрение прикладных разработок и выход организации на реальный рынок.

- **Коммерческо-торговое предпринимательство** связано с реализацией произведенной продукции на товарных рынках, доведение ее до потребителя, выполнением товарно-денежных и товарно-обменных операций.
- Необходимы два условия: устойчивый спрос на товаров и более низкая закупочная цена товаров у производителей, что позволяет торговцам возместить торговые издержки и получить прибыль.

- **Финансово-кредитное предпринимательство** – основано на купле продаже ценных бумаг и валюты.
- Существует две составляющие финансового предпринимательства:
 - - выпуск ценных бумаг и денежных знаков;
 - - оказание финансовых услуг, предметом которых выступают валютно-денежные ценности и ценные бумаги.

- **Консультационное предпринимательство** – предоставление независимых советов и помощи по вопросам управления, включая определение и оценку проблем и возможностей, рекомендации и помощь в их реализации.
- Методы:
- – экспертное (консультант самостоятельно осуществляет диагностику, разрабатывает решения и рекомендации по их внедрению);
- – процессное (консультант вместе с клиентом анализирует проблемы и разрабатывает предложения);
- – обучающее (проводит у клиента лекции, семинары и др.).

- В соответствии со ст. 22 Гражданского кодекса определены формы предпринимательской деятельности:
- индивидуальная предпринимательская деятельность, осуществляемая физическими лицами без образования юридического лица;
- с образованием юридического лица, являющегося коммерческой организацией

- **Гражданин вправе без образования юридического лица осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность с момента:**
- 1) государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- 2) уведомления налогового органа в соответствии с налоговым законодательством о применении особых режимов налогообложения для осуществления:
- самостоятельной профессиональной деятельности, при осуществлении которой гражданин не имеет нанимателя и не привлекает иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам;
- ремесленной деятельности в порядке и на условиях, определенных Президентом Республики Беларусь;
- 3) принятия решения районного исполнительного комитета об осуществлении гражданином деятельности по оказанию услуг в сфере агротуризма.

- При осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя гражданин вправе:
- осуществлять виды деятельности по перечню, определяемому Советом Министров Республики Беларусь;
- привлекать не более трех физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности.
- Перечень видов деятельности, разрешенных для осуществления в качестве самостоятельной профессиональной деятельности, определяется Советом Министров Республики Беларусь.

Предприниматель и его функции в рыночной экономике

- В рыночной экономике предприниматель выполняет четыре взаимосвязанных между собой **функции**:
- общеэкономическая ;
- социальная;
- инновационная;
- ресурсная;
- организационная

Формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь

- Поддержка малого и среднего предпринимательства - реализация государственными органами и иными организациями правовых, экономических, социальных, информационных, консультационных, образовательных, организационных и иных мер по созданию благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

•

- Законодательство о поддержке малого и среднего предпринимательства основывается на [Конституции](#) Республики Беларусь и состоит из Закона «О поддержке малого и среднего предпринимательства», актов Президента Республики Беларусь и иных актов законодательства.

- **Субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства являются:**
- **центры поддержки предпринимательства;**
- **инкубаторы малого предпринимательства.**
- Основной целью деятельности которых является оказание субъектам малого и среднего предпринимательства содействия в организации и осуществлении предпринимательской деятельности.

- К иным организациям, осуществляющим поддержку субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, в соответствии с Законом и иными актами законодательства относятся:
- Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей;
- учреждения финансовой поддержки предпринимателей;
- общества взаимного финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Основными **целями государственной политики** в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства являются:
- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и конкуренции;
- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) на рынок Республики Беларусь и рынки иностранных государств;
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта.

- Основными **принципами государственной политики** в сфере поддержки **малого и среднего предпринимательства** являются:
- обеспечение **равного доступа** субъектов **малого и среднего предпринимательства** к получению поддержки в соответствии с условиями ее оказания, установленными законодательством, а также **гласности и комплексного подхода** при ее предоставлении;
- участие **представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, (ассоциаций и союзов)** в формировании **государственной политики** в сфере поддержки **малого и среднего предпринимательства**, подготовке проектов **нормативных правовых актов**, регулирующих вопросы поддержки **малого и среднего предпринимательства**.

- В целях реализации государственной политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь **законодательством могут предусматриваться:**
- особые режимы налогообложения для субъектов малого предпринимательства;
- сокращенный состав бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства, а в предусмотренных законодательными актами случаях - освобождение их от обязанности ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности;
- упрощенный порядок представления субъектами малого предпринимательства государственной статистической отчетности;
- меры по упрощению порядка совершения в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства административных процедур, сокращению их количества;

- упрощенный порядок передачи субъектам малого и среднего предпринимательства, находящихся в государственной собственности неиспользуемых или неэффективно используемых капитальных строений (зданий, сооружений), производственных площадей, незавершенных законсервированных капитальных строений, оборудования и иного имущества, относящегося к основным средствам, в собственность на возмездной или безвозмездной основе, в безвозмездное пользование или аренду;

- особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в процедурах государственных закупок товаров (работ, услуг);
- меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- меры по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и иные меры;

- Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется государственными органами **по следующим основным направлениям:**
- определение и реализация государственной политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства;
- осуществление защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства;
- формирование и реализация государственных программ в сфере государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
- содействие развитию системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- содействие развитию системы имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- формирование и развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- содействие формированию и развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- содействие внешнеторговой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- содействие подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров;
- организация проведения научно-исследовательских работ по проблемам развития малого и среднего предпринимательства;
- реализация предусмотренных Законом и иными актами законодательства видов финансовой, имущественной, информационной и иной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

•

- **Финансовая поддержка** субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также иных источников, не запрещенных законодательством.
- Государственная **финансовая поддержка** за счет средств, предусмотренных государственными программами в сфере государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, оказывается субъектам малого предпринимательства **Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей** путем предоставления:
 - финансовых средств на возвратной возмездной или безвозмездной основе;
 - имущества на условиях финансовой аренды (лизинга);
 - гарантий по льготным кредитам, в том числе по микрокредитам, предоставляемым банками Республики Беларусь в соответствии с законом.

- Государственная финансовая поддержка оказывается субъектам малого предпринимательства областными и Минским городским исполнительными комитетами путем предоставления:
- финансовых средств на возвратной возмездной или безвозмездной основе;
- субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами;
- субсидий для возмещения расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя;
- субсидий для возмещения части расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с их организацией.

- Государственная финансовая поддержка предоставляется субъектам малого предпринимательства на конкурсной основе, за исключением случаев, определяемых Президентом Республики Беларусь.
- Если законодательными актами не установлено иное, государственная финансовая поддержка не может оказываться субъектам малого предпринимательства:
- средняя численность работников которых за календарный год на дату обращения за оказанием такой поддержки превышает значения, установленные абзацами третьим и четвертым части первой статьи 3 Закона;
- объем выручки которых от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость за календарный год превышает предельные значения, установленные Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь;

- в уставном фонде которых доля Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, иностранных юридических лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства, общественных объединений (за исключением общественных объединений инвалидов), союзов (ассоциаций), фондов, превышает 49 процентов (за исключением субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства);
- являющимся банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- осуществляющим деятельность в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, электронных интерактивных игр, производство и реализацию подакцизных товаров, добычу полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

- **Государственная финансовая поддержка также не оказывается субъекту малого предпринимательства в случае, если:**
- **данный субъект находится в процессе реорганизации, ликвидации (прекращения деятельности), экономической несостоятельности (банкротства);**
- **не представлены предусмотренные законодательными актами документы, необходимые для оказания государственной финансовой поддержки, или при наличии в представленных документах недостоверных сведений;**
- **со дня нарушения данным субъектом условий оказания государственной финансовой поддержки не прошло три года;**
- **у него имеется задолженность по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды;**
- **у этого субъекта имеются убытки по итогам фактически отработанного времени в текущем году на дату обращения за оказанием государственной финансовой поддержки.**

- Для субъектов малого и среднего предпринимательства законодательством могут быть предусмотрены меры имущественной поддержки в виде:
- предоставления в безвозмездное пользование находящихся в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, иного недвижимого имущества (за исключением незавершенных законсервированных капитальных строений), машин, оборудования, транспортных средств;

- применения понижающих коэффициентов к базовым ставкам при расчете ставки арендной платы при аренде капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц;

- права преимущественного приобретения по рыночной стоимости находящихся в государственной собственности капитальных строений (зданий, сооружений), в том числе не зарегистрированных в установленном порядке, изолированных помещений, машино-мест, иного недвижимого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства, надлежащим образом исполняющими свои обязательства по договору аренды (безвозмездного пользования) не менее трех лет, с предоставлением рассрочки оплаты до пяти лет с ежемесячной индексацией платежей со дня заключения договора купли-продажи, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

- **Информационная поддержка** осуществляется путем создания условий для получения субъектами малого и среднего предпринимательства информации, необходимой для эффективного осуществления и развития предпринимательской деятельности.
- **Основными видами информационной поддержки** субъектов малого и среднего предпринимательства являются:
- освещение в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет различных вопросов предпринимательской деятельности, в том числе актов законодательства, предложений в области имущественного обеспечения и делового сотрудничества, размещение приглашений к участию в процедурах государственных закупок товаров (работ, услуг), информации о субъектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- оказание информационных и консультационных услуг субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- создание и развитие системы консультирования с применением современных коммуникационных и информационных технологий (дистанционное консультирование);
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- создание специализированных радио- и телепередач, периодических печатных изданий, освещающих актуальные вопросы развития малого и среднего предпринимательства.

- **Основными задачами центра поддержки предпринимательства являются оказание субъектам малого и среднего предпринимательства содействия в получении финансовых и материально-технических ресурсов, информационных, методических и консультационных услуг, подготовке, переподготовке и привлечении квалифицированных кадров, проведение обучающих курсов и маркетинговых исследований, а также оказание иного содействия в осуществлении субъектами малого и среднего предпринимательства их деятельности.**

- Базовым центром поддержки предпринимательства области (г. Минска) является центр поддержки предпринимательства, обеспечивающий координацию деятельности расположенных на территории области (г. Минска) центров поддержки предпринимательства.
- Центры поддержки предпринимательства, в том числе базовые центры поддержки предпринимательства областей (г. Минска), ежегодно в порядке и сроки, установленные [законодательством](#), представляют областному (Минскому городскому) исполнительному комитету [информацию](#) о своей деятельности в качестве центра поддержки предпринимательства.
- Условия и порядок регистрации юридических лиц в качестве центров поддержки предпринимательства, особенности их деятельности определяются Советом Министров Республики Беларусь.

- **Инкубатором малого предпринимательства** является юридическое лицо, имеющее на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или на ином законном основании специально оборудованные под офисы и производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) помещения и находящееся в них имущество и предоставляющее их в соответствии с законодательством в пользование начинающим свою деятельность субъектам малого предпринимательства в целях оказания им помощи в развитии и приобретении финансовой самостоятельности.
- Помещения и имущество, предоставляются инкубатором малого предпринимательства субъекту малого предпринимательства на условиях, определяемых заключенным между ними в соответствии с законодательством договором, на срок не более пяти лет.

- **Основными задачами** инкубатора малого предпринимательства являются создание организационно-экономических условий для развития субъектов малого предпринимательства путем предоставления им помещений и имущества, информационных и консультационных услуг, оказание содействия в поиске партнеров, получении финансовых ресурсов, проведение обучающих курсов, а также осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством и направленной на выполнение основных задач инкубатора малого предпринимательства.

- Инкубаторы малого предпринимательства в зависимости от целевого назначения могут быть многопрофильными или специализированными (однопрофильными).
- Многопрофильный инкубатор малого предпринимательства предоставляет помещения и имущество, субъектам малого предпринимательства, осуществляющим различные виды деятельности, специализированный (однопрофильный) инкубатор малого предпринимательства - субъектам малого предпринимательства, осуществляющим определенный вид деятельности.
- Условия и порядок регистрации юридических лиц в качестве инкубаторов малого предпринимательства, особенности их деятельности определяются Советом Министров Республики Беларусь.

ИТ-бизнес: понятие и общая характеристика

- **Информационные технологии** — это технологии, связанные с процессами и методами поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации.
- **ИТ-бизнес** — это предпринимательская деятельность в сфере информационных технологий, электронных рынках.
- **Электронный рынок** — это рынок обращения товаров, имеющих электронно-информационный компонент.
- Поскольку применение ИТ невозможно как без программной, так и без аппаратной их части, а также без технологий связи, то понятие ИТ-бизнеса имеет широкое значение.
- **ИТ-бизнес** — это предпринимательскую деятельность в производственной, торговой, консультационной и прочей деятельности с целью поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации.

- Такую совокупность видов деятельности принято называть сектором информационно-коммуникационных технологий (**ИКТ-сектором экономики**).
- **Сектор ИКТ** – это совокупность организаций, занимающихся экономической деятельностью, связанной с производством, распространением и применением информационных и коммуникационных технологий.

- Виды экономической деятельности определяют на основе единых методологических подходов, фиксируемых в специальных документах — классификаторах.
- В Республике Беларусь таким документом является **ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности»**.
- В соответствии с ним «Сектор ИКТ» включает следующие **виды экономической деятельности**:
 - отрасли производства ИКТ;
 - отрасли торговли ИКТ;
 - отрасли услуг ИКТ.

- К группе **«отрасли производства ИКТ»** относятся производство электронных элементов, электронных плат, компьютеров и периферийного оборудования, коммуникационного оборудования, электронной бытовой техники, магнитных и оптических носителей информации.
- Примером компаний, относящихся к отрасли производства ИКТ, являются Apple, Intel, Hewlett Packard Enterprise, IBM.

- К группе **«отрасли торговли ИКТ»** относятся: оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением (ПО), электронным и коммуникационным оборудованием и их частями.
- Примером компании, относящейся к отрасли торговли ИКТ, является магазин приложений App Store, управляемый компанией Apple.

- К группе **«отрасли услуг ИКТ»** относятся издание компьютерных игр, прочего ПО, деятельность в области проводной, беспроводной, спутниковой связи, в области телекоммуникаций, компьютерного программирования, консультационные услуги, деятельность по управлению компьютерными системами, обслуживанию компьютерной техники, обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации, деятельность веб-порталов, ремонт компьютеров и периферийного оборудования, ремонт коммуникационного оборудования.
- Примером компаний, относящихся к отрасли услуг ИКТ, являются А1, МТС, Itransition, Playtika, Microsoft.
- Специфическим видом ИТ-бизнеса, четко не отраженным в классификаторе, но активно развивающимся с конца прошлого столетия, является **электронный бизнес**.

Характеристика современного ИТ-бизнеса

- Отрасль ИТ имеет **характеристики**, которые оказывают влияние на развитие бизнеса в этой сфере:
- высокая скорость инноваций и короткие жизненные циклы продуктов;
- закон Мура;
- конкуренция и консолидация;
- сетевой эффект;
- модульность и открытые стандарты на технологии и готовые продукты.

- Высокий уровень инноваций в ИТ приводит к очень коротким жизненным циклам ИТ-продукта.
- **Инновация** — это нововведение в области техники, технологии, организации труда или управления, основанное на использовании достижений науки и передового опыта, обеспечивающее качественное повышение эффективности производственной системы или качества продукции.
- **Жизненный цикл** — это период времени, в течение которого товар обращается на рынке, начиная с момента выхода его на рынок и заканчивая его уходом с рынка.

- **Короткий жизненный цикл**, связанный с быстрым моральным износом ИТ и компьютерных аппаратных устройств, приводит к необходимости частой модернизации технологий разработки программного продукта, функционала и других характеристик самого продукта, что требует постоянных инвестиций в образование и научные исследования. **Моральный износ** означает появление новой технологии или компьютерного аппаратного устройства либо значительно дешевле, чем то, что уже используют в бизнесе или производят им как готовый продукт, либо с гораздо более высокой производительностью.

- **Закон Мура**, предсказанный Г. Муром (американским инженером, предпринимателем, соучредителем и президентом корпорации Intel)
- Для ИТ-бизнеса этот закон говорит о необходимости частой смены производственного оборудования, а также о постоянно увеличивающихся скоростях обработки данных.

- **Конкуренция** - это борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное использование факторов производства при единых правилах для всех ее участников.
- **Экономическое сотрудничество (консолидация)** — тип экономических отношений, характеризующийся согласованностью, слаженностью мнений и действий.
- **Консолидация ИТ** - это укрупнение предложения готового продукта, комплексное решение.

- **Сетевой эффект** — эффект в экономике, при котором полезность товара или услуги для одного пользователя зависит от общего количества потребителей товара.
- Классическим примером проявления сетевого эффекта является **телефонизация**.
- Чем больше пользователей владеют телефонами, тем более полезным является участие в сети для каждого ее пользователя.

- Сетевые эффекты используют при продвижении и эксплуатации товара в разных отраслях ИТ-сектора: ПО, микропроцессоры, телекоммуникации, электронная коммерция и электронные торговые площадки.
- Положительный сетевой эффект выражается, который утверждает, что ценность сети возрастает пропорционально половине квадрата числа ее пользователей.

- Существует **четыре типа сетевых эффектов**: прямой, непрямой, двусторонний и локальный.
- **Прямой сетевой эффект** — это вид сетевого эффекта, когда рост потребления продукта повышает его полезность и, как следствие, ведет к увеличению стоимости бизнеса.
- **При косвенном сетевом эффекте** рост полезности основного продукта ведет к возникновению и росту полезности дополнительных продуктов. Производство большого количества дополнительных товаров, в свою очередь, приводит к увеличению полезности исходного продукта.
- **Двусторонний сетевой эффект** есть тогда, когда наличие одной группы пользователей повышает полезность продукта для другой группы пользователей.
- **Локальный сетевой эффект** — это любой из трех типов сетевых эффектов, развитие которого ограничено, например, институционально, языком контента, спецификой устройств и другими факторами.

- Формирование сетевого эффекта основано на совместимости и единых стандартах ИТ, а также на предпринимательской стратегии, позволяющей увеличивать сетевой эффект.
- **Под открытостью ИТ** понимают равную доступность стандарта на определенную технологию различным группам заинтересованных лиц (разработчикам программного и аппаратного обеспечения, пользователям, международным организациям по стандартизации). Открытость стандартов на ИТ облегчает взаимодействие и обмен данными между различными продуктами или услугами.
- Чтобы ИТ-продукты могли получать преимущества сетевых эффектов друг от друга, они должны быть совместимы и разрабатываться по единым стандартам. Такая взаимная зависимость ИТ-продуктов имеет следующие факторы: сетевые эффекты являются препятствием для развития ИТ, приводят к монополизации рынков, снижению скорости повышения стандартов качества в отрасли.

- Экономика на современном этапе ее развития сильно зависит от применения ИТ во всех ее отраслях.
- **Конвергенция** — это сближение, слияние каких-либо признаков и элементов в независимых друг от друга явлениях.
- Экономический рост во всех отраслях зависит от соединения специфических отраслевых технологий с ИТ. Широкое применение искусственного интеллекта во всех отраслях экономики, основанного на технологиях машинного обучения, больших объемах данных, базах данных, привело к цифровой трансформации отраслей экономики, что, в свою очередь, стимулирует высокий спрос на ИТ.

Государственная и институциональная поддержка отрасли

- Развития ИТ-отрасли привели к появлению нового типа бизнеса — **стартапа**. Понятие «ИТ-стартап» впервые использовано в журналах Forbes в 1976 г. и Business Week в 1977 г.
- В настоящее время понятие «стартап» означает новый бизнес (либо организация, либо бизнес-проект), как правило в отрасли с высокой долей научно-технических инвестиций, с короткой операционной историей и требующий финансирования для развития.
- Наибольшее количество стартапов наблюдается в ИТ-отрасли.

- Государство поддерживает развитие ИТ-отрасли как с помощью **финансирования**, так и с помощью установления государственных приоритетов развития (**государственных программ, стратегий и политик**), а также с помощью формирования и развития **институциональной среды в области инноваций**.
- **Институциональная среда** — это система социальных институтов.
- **Социальные институты** — это форма организации совместной деятельности людей для удовлетворения экономических и других потребностей.
- Социальные институты оказывают влияние на формирование экономического поведения людей, в том числе поведения, связанного с инновациями и предпринимательством.

- Инновационная политика формируется на основании Закона Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 423-З **«О государственной инновационной политике и инновационной деятельности»**, в соответствии с которым к основным **субъектам инновационной инфраструктуры** относят технопарки, центры трансфера технологий, венчурные организации.
- Основная **миссия** такого рода организаций заключается в поддержке инновационных проектов, в том числе ИТ-стартапов.

- **Технопарк** — это территориальная, научная, технологическая и техническая база для реализации инновационных проектов. Технопарк — имущественный комплекс, в котором объединены научно-исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, учреждения образования, а также обслуживающие объекты: средства транспорта, подъездные пути, жилые поселки, охрана
- **Центр трансфера технологий** — структурное подразделение организации или самостоятельная организация, основная задача которого — коммерциализация разработок, создаваемых в материнских организациях. Они выступают в качестве организационных инкубаторов для бизнеса.

- **Венчурная организация** — это коммерческая организация, являющаяся субъектом инновационной инфраструктуры, предмет деятельности которой состоит в финансировании инновационной деятельности.
- **Технополис** — это одна из форм свободных экономических зон, создаваемых для стимулирования инновационных процессов. Ядро технополиса составляют компании, занимающиеся разработкой и освоением производства высокотехнологичной продукции мирового класса.

- **Бизнес-инкубатор** — это организация, занимающаяся поддержкой проектов молодых предпринимателей, в том числе ИТ-стартапов на всех этапах их развития: от разработки идеи до ее коммерциализации.
- **Бизнес-акселератор** — социальный институт поддержки стартапов. Бизнес-акселератором может быть как организация, так и отдельные программы интенсивного развития молодых компаний через менторство, обучение, финансовую и экспертную поддержку. Такая поддержка осуществляется, как правило, в обмен на долю в капитале компании.
- **Хакатон** — форум для ИТ-разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки ПО (программисты, дизайнеры, менеджеры) совместно решают новую задачу.

- **Государственная поддержка** в виде **финансирования** может осуществляться следующими способами:
- **прямо** (через предоставление денежных средств из инновационного фонда, республиканского и местного бюджетов на осуществление инновационного проекта);
- **косвенно** (через налоговые вычеты, регистрацию в специальных налоговых режимах).

- Для ИТ-бизнеса в Республике Беларусь в 2005 г. создан специальный **налогово-правовой режим, именуемый ПВТ.**
- Инновационные ИТ-компании могут иметь государственную поддержку, если они зарегистрированы в ПВТ.
- Для ИТ-компаний, зарегистрированных в ПВТ, действуют нормы Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 **«О развитии цифровой экономики»**, согласно которому до 1 января 2049 г. резиденты ПВТ освобождены от большинства налогов и могут использовать особый правовой режим.